

دافغانستان اسلامي جمهوريت
دعدليې وزارت

# رسمي جريده

**فوق العاده گڼه**

## د جزا کود　　کود جزا


دخپريدونېټه: د۱۳۹۶هـ.ش کال د غوايي دمياشتې (۲۵)
پرله پسې نمبر:(۱۲۶۰)

تاريـــخ نشـــر: (۲۵) ثور سال ۱۳۹۶ هـــ . ش
نمبر مسلسل: (۱۲۶۰)

| | |
|---|---|
| **د امتیـــاز خاوند:** | دعدلیـــې وزارت |
| **مسئول چلوونکی:** | قانونمل محمدرحیم "دقیق" |
| | ۰۷۰۰۵۸۷۴۵۷ |
| **د دفتر تیلفون:** | ۰۲۰۲۳۱۴۲۹۸ |
| **مرستیال:**نورعلم | ۰۷۰۰۱۴۷۱۷۸ |
| **مهتمـــم:**محمد جان | ۰۷۴۷۶۲۷۹۳۰ |
| **وب سایت:** | www.moj.gov.af |



**قیمت(به اساس قرارداد):** (۲۳۸.۸)افغانی

**تیراژ چاپ:** (۵۰۰۰)جلد

**تعداد صفحات به شمول پشتی:** (۷۹۶)صفحه

**مطبعه:** پرویـــــز

**آدرس:وزارت عـــدلیه،ریاست نشرات و ارتباطعـــامه،سرک(۱۵)وزیرمحمداکبرخان (شیرپور)کابل**

## د جزا کود د توشبح په هکله د افغانستان اسلامي جمهوريت د رئيس تقنيني فرمان

**ګڼه: (۲۵۶)**

**نېټه: ۱۴ / ۱۲ / ۱۳۹۵**

**لومړۍ ماده:**

**د افغانستان د اساسي قانون د څلور شپېتمې مادې د (۱۶) فقرې او د نهه اويايمې مادې دحکم له مخې، دجزا کود چې د افغانستان اسلامي جمهوريت دکابينې د۱۲ / ۱۲ / ۱۳۹۵ نېټې (۲۴) ګڼې مصوبې پر بنسټ تصويب شوی دی، توشبح کوم.**

**دوه يمه ماده:**

**د عدلیې وزير او په پارلماني چارو کې د دولت وزير مؤظف دي، د جزا کود د اساسي قانون د نهه اويايمې مادې سره سم ملي شوري ته وړاندې کړي.**

## فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توشیح کود جزا

**شماره: (۲۵۶)**

**تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۱۴**

**مادۀ اول:**

**به تأسی از حکم فقرۀ (۱۶) مادۀ شصت وچهارم و مادۀ هفتاد ونهم قانون اساسی افغانستان، کود جزا را که براساس مصوبۀ شماره (۲۴) مؤرخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۲ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان تصویب گردیده است، توشیح می دارم.**

**مادۀ دوم:**

**وزیر عدلیه و وزیر دولت در امور پارلمانی مؤظف اند، کود جزا را مطابق مادۀ هفتاد ونهم قانون اساسی به شورای ملی تقدیم نمایند.**

**درپيمه ماده:**

**د جزا کود په رسمي جريده کې له خپربدو څخه (۹) مياشتې وروسته نافذېږي.**

**څلورمه ماده:**

**دغه فرمان د توشبح له نېټې څخه نافذ او د افغانستان اسلامي جمهوريت د کابينې له مصوبې او د جزا له کود سره يو ځای دې په رسمي جريده کې خپور شي.**

**محمد اشرف غني**

**د افغانستان اسلامي جمهوريت رئيس**

**مادۀ سوم:**

**کود جزا (۹) نه ماه بعد از نشر در جريدۀ رسمی، نافذ می گردد.**

**مادۀ چهارم:**

**اين فرمان از تاريخ توشيح نافذ و همراه با مصوبۀ کابينۀ جمهوری اسلامی افغانستان و کود جزا، در جريدۀ رسمی نشر گردد.**

**محمد اشرف غنی**

**رئيس جمهوری اسلامی افغانستان**

**د جزا د کود د طرحې په هکله د افغانستان اسلامي جمهوريت د کابينې مصوبه**

**ګڼه: (۲۴)**

**نېټه: ۱۲ / ۱۲ / ۱۳۹۵**

**د افغانستان د اساسي قانون د نهه اويايمې مادې د حکم له مخې، د جزا د کود په هکله د افغانستان د اسلامي جمهوريت د کابينې د ۱۲ / ۱۲ / ۱۳۹۵ نېټې (۲۴) ګڼه مصوبه منظوروم.**

**محمد اشرف غني**

**د افغانستان اسلامي جمهوريت رئيس**

**مصوبهٔ کابینهٔ جمهوری اسلامی افغانستان در مورد طرح کود جزا**

**شماره: (۲۴)**

**تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۱۲**

**به تأسی از حکم مادهٔ هفتاد ونهم قانون اساسی افغانستان، مصوبهٔ شماره (۲۴) مؤرخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۲ کابینهٔ جمهوری اسلامی افغانستان در مورد کود جزا را، منظور می دارم.**

**محمد اشرف غنی**

**رئیس جمهوری اسلامی افغانستان**

فهرست مندرجات

## کود جزا

## کتاب اول

## احکام عمومی

## باب اول

## احکام مقدماتی

## فصل اول

## اهداف و اصطلاحات


| ماده | عنوان | صفحه |
|---|---|---|
| مادۀ ۱: | مبنی | ۶۴ |
| مادۀ ۲: | حدود تطبیق قانون | ۶۴ |
| مادۀ ۳: | اهداف | ۶۵ |
| مادۀ ۴: | اصطلاحات | ۶۶ |


## فصل دوم

## اصول و قواعد عمومی


| | | |
|---|---|---|
| مادۀ ۵: | برائت ذمه | ۷۱ |
| مادۀ ۶: | تساوی اشخاص در برابر قانون | ۷۱ |
| مادۀ ۷: | قانونیت جرم و جزا ومحکمه صالحه | ۷۲ |
| مادۀ ۸: | عدم گسترش محدوده جرم و جزا خارج از قانون جزا | ۷۳ |
| مادۀ ۹: | شخصی بودن جرم و جزا | ۷۳ |
| مادۀ ۱۰: | مسؤولیت جزایی | ۷۳ |

مادۀ ۱۱: بی خبری از احکام قانون.....۷۴
مادۀ ۱۲: رعایت اصل کرامت انسانی.....۷۴
مادۀ ۱۳: منع محاکمۀ مجدد.....۷۴
مادۀ ۱۴: رد اصل مال و جبران خساره.....۷۵
مادۀ ۱۵: حق استرداد یا مطالبه تعویض.....۷۶

## فصل سوم

## ساحۀ تطبیق قانون از حیث مکان، زمان و اشخاص

مادۀ ۱۶: تطبیق قانون از حیث مکان.....۷۶
مادۀ ۱۷: تطبیق قانون از حیث زمان.....۷۸
مادۀ ۱۸: تقویم.....۷۹
مادۀ ۱۹: ختم نفاذ قانون مؤقت.....۸۰
مادۀ ۲۰: تطبیق قانون از حیث اشخاص.....۸۰
مادۀ ۲۱: ارتکاب جرم توسط کارکن ملل متحد، سازمان های.....
بین المللی و نمایندۀ سیاسی کشورها.....۸۱
مادۀ ۲۲: ارتکاب جرم توسط مؤظف دولت یا علیه وی.....
در خارج قلمرو کشور.....۸۲
مادۀ ۲۳: ارتکاب جرم علیه منفعت یا تبعۀ افغانستان.....۸۳
مادۀ ۲۴: ارتکاب جرم توسط تبعۀ افغانستان درخارج قلمرو کشور.۸۳
مادۀ ۲۵: محاسبه مدت توقیف وحبس در صورت استرداد.....۸۴
مادۀ ۲۶: صلاحیت جهانی .....۸۵

## باب دوم

## جرایم

## فصل اول

## مفهوم و انواع جرایم از نظر خفت و شدت مجازات

مادهٔ ۲۷: مفهوم جرم.....۸۶
مادهٔ ۲۸: انواع جرم از نظر خفت و شدت مجازات.....۸۶
مادهٔ ۲۹: قباحت.....۸۷
مادهٔ ۳۰: جنحه.....۸۷
مادهٔ ۳۱: جنایت.....۸۷

## فصل دوم

## عناصر جرم

## قسمت اول

## عنصر قانونی جرم

مادهٔ ۳۲: مفهوم عنصرقانون جرم.....۸۸

## قسمت دوم

## عنصر مادی جرم

مادهٔ ۳۳: مفهوم عنصر مادی جرم.....۸۸
مادهٔ ۳۴: عمل مخالف قانون و امتناع از اجرای عمل قانونی.....۸۹
مادهٔ ۳۵: نتیجهٔ جرم.....۸۹
مادهٔ ۳۶: رابطهٔ سببیت.....۹۰
مادهٔ ۳۷: رابطه میان عمل و نتیجه.....۹۰

## قسمت سوم

## عنصر معنوی جرم

مادهٔ ۳۸: مفهوم عنصر معنوی جرم.....۹۱
مادهٔ ۳۹: قصد جرمی.....۹۱
مادهٔ ۴۰: قصد توأم با اصرار قبلی.....۹۱
مادهٔ ۴۱: قصد آنی.....۹۲
مادهٔ ۴۲: قصد معین.....۹۲
مادهٔ ۴۳: قصد غیر معین.....۹۲
مادهٔ ۴۴: جرم عمدی.....۹۳
مادهٔ ۴۵: جرم خطا یا غیر عمدی.....۹۴
مادهٔ ۴۶: انگیزهٔ جرمی.....۹۴

## فصل سوم

## شروع به جرم و حالات آن

مادهٔ ۴۷: شروع به جرم.....۹۴
مادهٔ ۴۸: مراحل تفکر و تصمیم در ارتکاب جرم.....۹۵
مادهٔ ۴۹: تهیهٔ وسایل تجهیزاتی و انجام اعمال مقدماتی.....۹۵
مادهٔ ۵۰: جرایم عقیم یا مستحیل.....۹۶
مادهٔ ۵۱: انصراف ارادی.....۹۶
مادهٔ ۵۲: مجازات شروع به جنایت.....۹۶
مادهٔ ۵۳: مجازات شروع به جنحه.....۹۷
مادهٔ ۵۴: رعایت تناسب جزا در شروع به جرم.....۹۸
مادهٔ ۵۵: شروع به قباحت.....۹۸

مادهٔ ٥٦: رعایت جزاهای تبعی، تکمیلی وتدابیر تأمینی در شروع بـــه جرم.....۹۸

## فصل چهارم

## فاعل، شریک و معاون جرم

مادهٔ ٥٧: فاعل جرم.....۹۹
مادهٔ ٥٨: شریک جرم.....۹۹
مادهٔ ٥٩: معاون جرم.....۱۰۰
مادهٔ ٦٠: سازمانده.....۱۰۱
مادهٔ ٦١: گروه سازمان یافتهٔ جرمی.....۱۰۱
مادهٔ ٦٢: رعایت اسباب اباحت و موانع مسؤولیت در مورد.....
شریک یا معاون.....۱۰۲
مادهٔ ٦٣: نتیجهٔ غیر متوقعهٔ جرم.....۱۰۲
مادهٔ ٦٤: تغییر وصف جرم یا جزا.....۱۰۳
مادهٔ ٦٥: بروز حالت خاص در تغییر وصف جرم یا جزا.....۱۰۳
مادهٔ ٦٦: تغییر در قصد فاعل.....۱۰۴
مادهٔ ٦٧: تعدد فاعلین و حالت مشدده.....۱۰۴
مادهٔ ٦٨: تطبیق جزای نقدی منفرد یا تضامنی.....۱۰۵
مادهٔ ٦٩: انصراف از ارتکاب جرم.....۱۰۵

## فصل پنجم

## اتفاق در جرم

مادهٔ ٧٠: اتفاق در جرم.....۱۰٦
مادهٔ ٧١: مجازات مرتکب اتفاق در جرم.....۱۰٦

مادهٔ ۷۲: معافیت در صورت اطلاع دهی.....۱۰۷

## فصل ششم

## تعدد جرایم

مادهٔ ۷۳: تعدد مادی جرایم مرتبط.....۱۰۷
مادهٔ ۷۴: تعدد محکومیت به جرایم مرتبط.....۱۰۸
مادهٔ ۷۵: تعدد مادی جرایم غیر مرتبط.....۱۰۹
مادهٔ ۷۶: تعدد معنوی جرایم.....۱۰۹
مادهٔ ۷۷: تعدد محکومیت به مجازات.....۱۱۰
مادهٔ ۷۸: تعدد جزای نقدی و تدابیر تأمینی.....۱۱۰

## فصل هفتم

## تکرر درجرم

مادهٔ ۷۹: مجرم متکرر.....۱۱۱
مادهٔ ۸۰: تکرر خاص.....۱۱۱
مادهٔ ۸۱: جرایم مماثل..... .....۱۱۲
مادهٔ ۸۲: تکرار از بابت احکام صادرهٔ محاکم خارجی.....۱۱۲
مادهٔ ۸۳: مجازات تکرار جرم.....۱۱۲

## باب سوم
## مسؤولیت جزایی
## و موانع آن
## فصل اول
## مسؤولیت جزایی

مادهٔ ۸۴: مسؤولیت جزایی.....۱۱۴
مادهٔ ۸۵: مسؤولیت شخص حکمی.....۱۱۴
مادهٔ ۸۶: مجازات شخص حکمی.....۱۱۵
مادهٔ ۸۷: معافیت از تعقیب عدلی و تخفیف مسؤولیت جزایی.....۱۱۵

## فصل دوم
## موانع مسؤولیت جزایی

مادهٔ ۸۸: انواع موانع مسؤولیت جزایی.....۱۱۶

## قسمت اول
## جنون یا امراض روانی

مادهٔ ۸۹: زوال ادراک و شعور.....۱۱۷
مادهٔ ۹۰: نقصان ادراک و شعور.....۱۱۷
مادهٔ ۹۱: تدابیر طبی اجباری.....۱۱۸

## قسمت دوم
## سکر، خواب یا بی هوشی

مادهٔ ۹۲: استعمال مواد مخدر و مسکر بدون ارادهٔ شخص.....۱۱۸
مادهٔ ۹۳: ارتکاب جرم در حالت سکر.....۱۲۰

مادۀ ۹۴: استعمال مواد مخدر یا مسکر بمنظور ارتکاب جرم.....۱۲۰

## قسمت سوم

## طفولیت

مادۀ ۹۵: طفل.....۱۲۱
مادۀ ۹۶: عدم مسؤولیت جزایی طفل.....۱۲۱
مادۀ ۹۷: حجز طفل دارای سن ۱۲-۱۶.....۱۲۱
مادۀ ۹۸: حجز طفل دارای سن ۱۶-۱۸.....۱۲۲
مادۀ ۹۹: عدم محکومیت طفل به اعدام،حبس یا جزای نقدی.....۱۲۲
مادۀ ۱۰۰: مجرایی مدت حجز در مرکز اصلاح و تربیت اطفال....۱۲۲
مادۀ ۱۰۱: تثبیت سن به اساس تذکرۀ تابعیت.....۱۲۳
مادۀ۱۰۲: تثبیت سن به اساس نظر طب عدلی.....۱۲۳
مادۀ ۱۰۳: حدود صلاحیت محکمه.....۱۲۴
مادۀ ۱۰۴: انتقال طفل بالاتر از ۱۸ سا ل به محبس.....۱۲۴
مادۀ ۱۰۵: تعدد تخلفات طفل.....۱۲۵
مادۀ ۱۰۶: محکومیت به حجز به دفعات.....۱۲۵
مادۀ ۱۰۷: تکرار تخلفات طفل.....۱۲۵
مادۀ ۱۰۸: عدم محرومیت طفل از رأفت قضایی.....۱۲۶
مادۀ ۱۰۹: ارتکاب جنحه توسط طفل.....۱۲۷
مادۀ ۱۱۰: تکرارجرم جنایت یا جنحه به اثرغفلت نمایندۀ.....
قانونی طفل.....۱۲۸
مادۀ ۱۱۱: رهایی طفل یا تسلیمی وی به والدین، ممثل یا.....
سرپرست قانونی.....۱۲۹
مادۀ ۱۱۲: ارتکاب قباحت توسط طفل.....۱۳۰

مادۀ ۱۱۳: اتمام مکلفیت نمایندۀ قانونی طفل.....۱۳۱
مادۀ ۱۱۴: عدم تطبیق مجازات اعدام.....۱۳۱

## قسمت چهارم

## اضطرار

مادۀ ۱۱۵: حالت اضطرار.....۱۳۱
مادۀ ۱۱۶: عدم مسؤولیت جزایی در حالت اضطرار.....۱۳۲

## قسمت پنجم

## اکراه

مادۀ ۱۱۷: اکراه.....۱۳۲

## فصل سوم

## اسباب اباحت

مادۀ ۱۱۸: اسباب اباحت و انواع آن.....۱۳۳
مادۀ ۱۱۹: رضایت مجنی علیه.....۱۳۴
مادۀ ۱۲۰: ایفای وظیفه.....۱۳۵
مادۀ ۱۲۱: تعمیل امر آمر.....۱۳۶
مادۀ ۱۲۲: تثبیت حسن نیت.....۱۳۶
مادۀ ۱۲۳: امر آمر در جرایم علیه بشریت.....۱۳۷
مادۀ ۱۲۴: نداشتن حق اعتراض بر امر آمر.....۱۳۷
مادۀ ۱۲۵: دفاع مشروع.....۱۳۷
مادۀ ۱۲۶: ایجاد حق دفاع مشروع.....۱۳۸
مادۀ ۱۲۷: شرایط دفاع مشروع.....۱۳۸
مادۀ ۱۲۸: زمان دفاع مشروع.....۱۳۹

مادهٔ ۱۲۹: ارتکاب قتل در دفاع مشروع.....۱۴۰
مادهٔ ۱۳۰: امکان توسل به مؤظف امنیتی.....۱۴۱
مادهٔ ۱۳۱: دفاع دربرابر مؤظف امنیتی.....۱۴۱
مادهٔ ۱۳۲: مجازات تجاوز از حق دفاع مشروع.....۱۴۲

## باب چهارم

## جزا، انواع آن و تدابیر

## تأمینی

## فصل اول

## احکام عمومی جزا

مادهٔ ۱۳۳: جزا.....۱۴۳
مادهٔ ۱۳۴: اهداف جزا.....۱۴۳
مادهٔ ۱۳۵: ممنوعیت تعیین جزای مخالف.....
کرامت انسانی .....۱۴۴
مادهٔ ۱۳۶: انواع جزا.....۱۴۴

## فصل دوم

## جزاهای اصلی

مادهٔ ۱۳۷: جزای اصلی.....۱۴۵
مادهٔ ۱۳۸: انواع جزاهای اصلی.....۱۴۵

## قسمت اول

## جزای نقدی

مادۀ ۱۳۹: تعریف جزای نقدی.....۱۴۵
مادۀ ۱۴۰: نوعیت جزای نقدی و حد اقل آن.....۱۴۶
مادۀ ۱۴۱: رعایت شرایط جزای نقدی.....۱۴۶
مادۀ ۱۴۲: افزایش جزای نقدی.....۱۴۷
مادۀ ۱۴۳: عدم تعیین جزای نقدی در جرم جنایت.....۱۴۷
مادۀ ۱۴۴: پرداخت جزای نقدی.....۱۴۸

## قسمت دوم

## جزای حبس

مادۀ ۱۴۵: حبس.....۱۴۸
مادۀ ۱۴۶: انواع حبس.....۱۴۸
مادۀ ۱۴۷: مدت حبس.....۱۴۹

## قسمت سوم

## جزا های بدیل حبس

### فرع اول

### احکام عمومی بدیل حبس

مادۀ ۱۴۸: جزاهای بدیل حبس.....۱۵۰
مادۀ ۱۴۹: تعیین جزاهای بدیل حبس..... .....۱۵۰
مادۀ ۱۵۰: انواع جزا های بدیل حبس.....۱۵۱
مادۀ ۱۵۱: ساحه تطبیق جزا های بدیل حبس.....۱۵۱

مادۀ ۱۵۲: ارتکاب جرم حین سپری نمودن جزاهای بدیل حبس...۱۵۲
مادۀ ۱۵۳: عدم جواز استفاده از جزا های بدیل حبس.....
در صورت تخفیف.....۱۵۲
مادۀ ۱۵۴: مشخص ساختن مرجع نظارت کنندۀ بدیل حبس.....۱۵۳
مادۀ ۱۵۵: تفهیم نتایج عدم رعایت دساتیر محکمه .....۱۵۳
مادۀ ۱۵۶: موانع تطبیق بدیل حبس.....۱۵۳
مادۀ ۱۵۷: طرز تطبیق جزای بدیل حبس.....۱۵۴
فرع دوم
دورۀ مراقبت
مادۀ ۱۵۸: موارد مراقبت.....۱۵۴
مادۀ ۱۵۹: عدم رعایت حکم محکمه از طرف محکوم علیه.....۱۵۶
مادۀ ۱۶۰: کاهش دوره مراقبت.....۱۵۶
مادۀ ۱۶۱: چگونگی مراقبت و نظارت بر محکوم علیه.....۱۵۷
فرع سوم
انجام خدمات عامه
مادۀ ۱۶۲: خدمات عامه.....۱۵۷
مادۀ ۱۶۳: میزان ساعات انجام خدمات عامه.....۱۵۸
مادۀ ۱۶۴: رعایت شرایط وضوابط کار حین انجام خدمات عامه....۱۵۹
مادۀ ۱۶۵: تعلیق یا تبدیل خدمات عامه.....۱۵۹
مادۀ ۱۶۶: خود داری از انجام خدمات عامه.....۱۶۰
فرع چهارم
محرومیت از حقوق اجتماعی
مادۀ ۱۶۷: موارد محرومیت از حقوق اجتماعی منحیث بدیل حبس.۱۶۱

فرع پنجم
حبس در منزل
مادۀ ۱۶۸: حبس در منزل منحیث بدیل.....۱۶۳
قسمت چهارم
جزای اعدام
مادۀ ۱۶۹: اعدام.....۱۶۴
مادۀ۱۷۰: موارد جزای اعدام.....۱۶۵
فصل سوم
جزاهای تبعی
مادۀ ۱۷۱: جزای تبعی.....۱۶۶
مادۀ ۱۷۲: نوعیت جزای تبعی.....۱۶۶
مادۀ ۱۷۳: سایر انواع جزا های تبعی.....۱۶۷
مادۀ ۱۷۴: تأثیر جزای تبعی.....۱۶۸
مادۀ ۱۷۵: رفع محرومیت از اداره و تصرف دراموال.....۱۶۸
مادۀ ۱۷۶: ادارۀ اموال محکوم علیه از طرف قیم.....۱۶۹
مادۀ ۱۷۷: اداره اموال محکوم به اعدام.....۱۷۰
فصل چهارم
جزاهای تکمیلی و انواع آن
مادۀ۱۷۸: جزای تکمیلی.....۱۷۰
مادۀ ۱۷۹: محرومیت محکوم علیه از حقوق.....۱۷۱
مادۀ ۱۸۰: مصادره اموال.....۱۷۲
مادۀ ۱۸۱: عدم مصادره ملکیت مورد نیاز محکوم علیه.....۱۷۲

مادهٔ ۱۸۲: موارد مصادره و حقوق اشخاص ثالث.....۱۷۳
مادهٔ ۱۸۳: موارد نشر حکم.....۱۷۳

## فصل پنجم

## تدابیر تأمینی

### قسمت اول

### احکام عمومی تدابیر تأمینی

مادهٔ ۱۸۴: تدابیر تأمینی.....۱۷۵
مادهٔ ۱۸۵: موارد تدابیر تأمینی.....۱۷۵
مادهٔ ۱۸۶: انواع تدابیر تأمینی.....۱۷۶

### قسمت دوم

### تدابیر سلب کنندهٔ آزادی

مادهٔ ۱۸۷: تدابیر سلب کنندهٔ آزادی.....۱۷۷
مادهٔ ۱۸۸: حجز محکوم علیه مصاب به امراض روانی.....۱۷۷
مادهٔ ۱۸۹: تمدید مدت حجز.....۱۷۸
مادهٔ ۱۹۰: مکلفیت مؤسسه صحت روانی به ارایه گزارش.....۱۷۸
مادهٔ ۱۹۱: معالجه اجباری محکوم.....۱۷۹
مادهٔ ۱۹۲: مجازات متخلف ازاحکام تدابیرتأمینی.....۱۷۹

### قسمت سوم

### تدابیرتحدید کنندهٔ آزادی

مادهٔ ۱۹۳: منع محکوم علیه از گشت وگذار در محل معین.....۱۸۰
مادهٔ ۱۹۴: منع محکوم علیه از بود و باش در محلات معین.....۱۸۰
مادهٔ ۱۹۵: میعاد تطبیق تدابیر تحدید کنندهٔ آزادی.....۱۸۱

مادۀ ۱۹۶: لغو یا کاهش محکومیت منع گشت وگذار یا بود وباش..... در محلات معین .....۱۸۲

قسمت چهارم

تدابیر سلب کنندۀ حقوق

مادۀ ۱۹۷: انواع تدابیر سلب کنندۀ حقوق.....۱۸۳

مادۀ ۱۹۸: اسقاط ولایت، وصایت و قیمومیت.....۱۸۳

مادۀ ۱۹۹: موارد اسقاط ولایت، وصایت و قیمومیت.....۱۸۴

مادۀ ۲۰۰: محرومیت ازاشتغال به پیشه یاحرفه معین.....۱۸۴

مادۀ ۲۰۱: موارد محرومیت از اشتغال به پیشه یا حرفه معین .....۱۸۵

مادۀ ۲۰۲: منع اشتغال به پیشه رانندگی.....۱۸۶

قسمت پنجم

تدابیر مالی و اقتصادی

مادۀ ۲۰۳: انواع تدابیر مالی و اقتصادی.....۱۸۶

مادۀ ۲۰۴: مصادرۀ اشیاء.....۱۸۷

مادۀ ۲۰۵: مسدود ساختن محل فعالیت.....۱۸۷

مادۀ ۲۰۶: آثار محکومیت به مسدود ساختن محل.....۱۸۹

فصل ششم

تعیین جزا و رعایت احوال مخففه و مشدده

قسمت اول

احکام عمومی تعیین جزا

مادۀ ۲۰۷: رعایت اصول و قواعد در تعیین جزا.....۱۹۰

مادۀ ۲۰۸: مکلفیت محکمه در تعیین جزا.....۱۹۰

مادۀ ۲۰۹: استنباط احوال مخففه قضایی.....۱۹۱
مادۀ ۲۱۰: رعایت احوال مشددۀ بخش احکام خصوصی.....
جرایم وجزا.....۱۹۱
مادۀ ۲۱۱: اجتماع احوال مخففه و مشدده.....۱۹۲

## قسمت دوم

## معاذیر قانونی و احوال مخففۀ قضایی

مادۀ ۲۱۲: معاذیر قانونی.....۱۹۳
مادۀ ۲۱۳: احوال مخففه مسؤولیت جزایی و انواع آن.....۱۹۳
مادۀ ۲۱۴: آثار احوال مخففه در تعیین جزای جنایت.....۱۹۶
مادۀ ۲۱۵: آثار احوال مخففه در تعیین جزای جنحه.....۱۹۷
مادۀ ۲۱۶: ذکر دلایل تخفیف جزا در حکم.....۱۹۸

## قسمت سوم

## احوال مشددۀ عمومی مسئوولیت جزایی و انواع آن

مادۀ ۲۱۷: احوال مشددۀ عمومی مسؤولیت جزایی.....۱۹۹
مادۀ ۲۱۸: انواع حالات مشدده.....۱۹۹
مادۀ ۲۱۹: تشدید جزا در احوال مشددۀ عمومی.....۲۰۱
مادۀ ۲۲۰: دلیل تشدید جزا در حکم.....۲۰۲

## فصل هفتم

## تعلیق تنفیذ حکم

مادۀ ۲۲۱: مفهوم تعلیق تنفیذ حکم.....۲۰۲
مادۀ ۲۲۲: تعلیق تنفیذ حکم جزای نقدی.....۲۰۳
مادۀ ۲۲۳: احوال تعلیق تنفیذ حکم.....۲۰۳

مادهٔ ۲۲۴: ذکر دلیل تعلیق تنفیذ جزا.....۲۰۵
مادهٔ ۲۲۵: کاهش مدت تعلیق جزا قبل از اکمال آن.....۲۰۵
مادهٔ ۲۲۶: مدت تعلیق تنفیذ.....۲۰۶
مادهٔ ۲۲۷: تعلیق جزاهای تکمیلی وتدابیر تأمینی.....۲۰۶
مادهٔ ۲۲۸: تأثیر ختم مدت تعلیق برتدابیر تأمینی.....۲۰۷
مادهٔ ۲۲۹: تعلیق تدابیر تأمینی.....۲۰۷
مادهٔ ۲۳۰: حالات الغای تعلیق تنفیذ حکم.....۲۰۸
مادهٔ۲۳۱: محکمهٔ ذیصلاح الغای تعلیق تنفیذ.....۲۰۹
مادهٔ ۲۳۲: تأثیر الغای تعلیق حکم.....۲۰۹
مادهٔ ۲۳۳: ارتکاب جرم در مدت تعلیق.....۲۱۰
مادهٔ ۲۳۴: ختم مدت تعلیق و آثار آن.....۲۱۰
مادهٔ ۲۳۵: تعلیق سادهٔ تنفیذ حکم.....۲۱۰
مادهٔ ۲۳۶: تعلیق مشروط تنفیذ حکم.....۲۱۱

## کتاب دوم

## جرایم و جزا ها

## باب اول

## جرایم علیه دولت، امنیت و مصونیت عامه

### فصل اول

### جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی

مادهٔ ۲۳۷: اصطلاحات.....۲۱۳
مادهٔ ۲۳۸: خیانت ملی.....۲۱۵
مادهٔ ۲۳۹: مجازات جرم خیانت ملی.....۲۱۸

مادۀ ۲۴۰: جاسوسی.....۲۱۸
مادۀ ۲۴۱: حالت مشددۀ جرم جاسوسی.....۲۱۹
مادۀ ۲۴۲: غفلت یا بی احتیاطی مؤظف خدمات عامه.....۲۲۰
مادۀ ۲۴۳: تبلیغ یا توطئه.....۲۲۰
مادۀ ۲۴۴: جرایم علیه روابط دیپلوماتیک.....۲۲۱
مادۀ ۲۴۵: تجاوز بر قلمرو دولت خارجی.....۲۲۲
مادۀ ۲۴۶: برقراری روابط تجارتی با دولت خارجی در زمان جنگ.۲۲۳
مادۀ ۲۴۷: عدم ایفای تعهد در زمان جنگ.....۲۲۵
مادۀ ۲۴۸: تخریب وسایط یا تأسیسات.....۲۲۶
مادۀ ۲۴۹: اخذ پول یا منفعت.....۲۲۷
مادۀ ۲۵۰: توافق در مذاکره به زیان افغانستان.....۲۲۸
مادۀ ۲۵۱: تضیف امنیت ملی و اعتبار مالی کشور.....۲۲۹
مادۀ ۲۵۲: اقدامات و اعمال غیر مجاز امنیتی.....۲۳۰
مادۀ ۲۵۳: پرواز در فضای کشور بدون اجازه (نقض حریم هوایی).۲۳۱
مادۀ ۲۵۴: تحریک به جنگ داخلی.....۲۳۲
مادۀ ۲۵۵: رهبری گروه مسلح بمنظور غصب یا غارت .....۲۳۳
مادۀ ۲۵۶: تحریک به تبعیض یا تفرقه.....۲۳۳
مادۀ ۲۵۷: همکاری در ارتکاب جرم.....۲۳۴
مادۀ ۲۵۸: اقدام به اشغال تأسیسات دولتی.....۲۳۵
مادۀ ۲۵۹: اتلاف بنا ها و املاک.....۲۳۵
مادۀ ۲۶۰: توهین به بیرق یا نشان دولتی.....۲۳۶
مادۀ ۲۶۱: مداخله در سلطۀ عامه.....۲۳۷

مادۀ ۲۶۲: دستور خشونت در جریان اجتماعات،..... اعتصابات و تظاهرات..... ۲۳۸

## فصل دوم

## تروریزم

مادۀ ۲۶۳: اصطلاحات فصل جرایم تروریستی.....۲۴۰
مادۀ ۲۶۴: جرایم تروریستی.....۲۴۵
مادۀ ۲۶۵: حمله انتحاری.....۲۴۵
مادۀ ۲۶۶: جرایم استفاده از مواد منفجره یا وسایل کشنده.....۲۴۶
مادۀ ۲۶۷: جرایم علیه اشخاص.....۲۴۷
مادۀ ۲۶۸: جرایم مرتبط به مواد هسته یی.....۲۴۸
مادۀ ۲۶۹: تخریب تآسیسات زیر بنائی.....۲۴۹
مادۀ ۲۷۰: جرم گروگان گیری.....۲۵۰
مادۀ ۲۷۱: جرایم علیه اشخاص دارای مصونیت بین المللی.....۲۵۱
مادۀ ۲۷۲: جرایم علیه مصونیت هوایی.....۲۵۲
مادۀ ۲۷۳: جرایم علیه مصونیت میدان هوایی.....۲۵۴
مادۀ ۲۷۴: تصرف یا تحت کنترول قرار دادن طیاره یا هلیکوپتر،..... کشتی یا محل هدایت (سکوی ثابت).....۲۵۶
مادۀ ۲۷۵: جرایم علیه راکب کشتی یا مؤظف تأسیسات ثابت.....۲۵۷
مادۀ ۲۷۶: جرابم علیه مصونیت کشتی یا تأسیسات ثابت..... دریایی یا بحری.....۲۵۸
مادۀ ۲۷۷: تشکیل سازمان تروریستی، عضویت و همکاری با آن...۲۶۰
مادۀ ۲۷۸: مجازات شریک، معاون، شروع کننده و اتفاق کننده...۲۶۱

## فصل سوم

## تمویل تروریزم

مادهٔ ۲۷۹: جرم تمویل تروریزم.....۲۶۲
مادهٔ ۲۸۰: مجازات شخص حقیقی.....۲۶۵
مادهٔ ۲۸۱: مجازات شخص حکمی.....۲۶۷
مادهٔ ۲۸۲: مجازات سازمان تروریستی.....۲۶۹
مادهٔ ۲۸۳: ارایه اسناد تزویری.....۲۷۰

## فصل چهارم

## جعل پول، مسکوکات و مجازات آن

مادهٔ ۲۸۴: جعل پول و مسکوکات.....۲۷۰
مادهٔ ۲۸۵: مجازات جعل پول.....۲۷۳
مادهٔ ۲۸۶: تحت حیازت قراردادن پول جعلی.....۲۷۳
مادهٔ ۲۸۷: معامله با پول جعلی بعد از قبولی آن با حسن نیت.....۲۷۶
مادهٔ ۲۸۸: ذوب سکه ها.....۲۷۶
مادهٔ ۲۸۹: به جریان انداختن سکه یا مخلوطی از فلزات.....۲۷۶
مادهٔ ۲۹۰: توته های فلزی و توکن ها.....۲۷۷
مادهٔ ۲۹۱: از شکل انداختن یا معیوب کردن سکهٔ رایج.....
طلا یا نقره.....۲۷۷
مادهٔ ۲۹۲: معیوب ساختن پول رایج.....۲۷۸
مادهٔ ۲۹۳: شبیه سازی بانک نوت ها.....۲۷۹
مادهٔ ۲۹۴: خارج ساختن اشیای مورد استفادهٔ سکه زدن.....
ازضراب خانه.....۲۸۱

مادۀ ۲۹۵: مجازات اعلان، تجارت پول یا توکن های جعلی.....۲۸۲
مادۀ ۲۹۶: جعل پول یا توکن با وجود عدم مشابهت.....۲۸۳
مادۀ ۲۹۷: نشر غیر مجاز بانک نوت، سکه، اسناد و.....
نشان ها (توکن ها).....۲۸۳
مادۀ ۲۹۸: حالات مشدده در جرم جعل پول.....۲۸۴

## فصل پنجم

## قاچاق مواد مخدر

مادۀ ۲۹۹: اصطلاحات.....۲۸۴
مادۀ ۳۰۰: جرایم مواد مخدر و مواد روان گردان.....۲۸۶
مادۀ ۳۰۱: مجازات کشت نباتات مولد مواد مخدر و مواد.....
روان گردان.....۲۸۷
مادۀ ۳۰۲: مجازات قاچاق هیروئین، مورفین و کوکائین.....۲۸۹
مادۀ ۳۰۳: مجازات قاچاق اسیتیک انهایدرایت و سنتیتیک.....۲۹۱
مادۀ ۳۰۴: مجازات قاچاق تریاک.....۲۹۴
مادۀ ۳۰۵: مجازات قاچاق چرس.....۲۹۶
مادۀ ۳۰۶: مجازات قاچاق مواد مندرج جدول های قانون.....
مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر وکنترول آن.....۲۹۸
مادۀ ۳۰۷: مجازات مالک و رهن گیرنده.....۳۰۰
مادۀ ۳۰۸: مصادره واسطه نقلیه.....۳۰۱
مادۀ ۳۰۹: مجازات تهیه وسایل یا تجهیزات مورد استفاده در تولید.....
مواد مخدر ومواد روان گردان.....۳۰۳
مادۀ ۳۱۰: مجازات استخدام کنندۀ جرم قاچاق مواد مخدر و.....
مواد روان گردان.....۳۰۴

مادۀ ۳۱۱: مجازات فروش و توزیع مواد مخدر و مواد روان گردان به معتادین.....۳۰۵
مادۀ ۳۱۲: مجازات مقاومت مسلحانه.....۳۰۶
مادۀ ۳۱۳: مجازات ترکیب و مخلوط کنندۀ مواد مخدر و مواد روان گردان.....۳۰۷
مادۀ ۳۱۴: مجازات اجازه دهنده مصرف مواد مخدر و مواد روان گردان.....۳۰۹
مادۀ ۳۱۵: مجازات تخلف اعضای کمیتۀ تنظیم مواد مخدر.....۳۰۹
مادۀ ۳۱۶: مجازات تجویز، فروش و یا استعمال غیر قانونی مواد مخدر و مواد روان گردان.....۳۱۰
مادۀ ۳۱۷: موجودیت مواد مخدر نزد معتاد.....۳۱۲
مادۀ ۳۱۸: مجازات سوق دادن به اعتیاد اجباری.....۳۱۳
مادۀ ۳۱۹: مجازات تخلفات همکار مخفی.....۳۱۵
مادۀ ۳۲۰: مجازات تخلفات در اجرای اقدامات کشفی مخفی.....۳۱۵
مادۀ ۳۲۱: اقدامات غیرقانونی مخفی کشفی.....۳۱۶
مادۀ ۳۲۲: اجراآت در مورد مواد مخدر و مواد روان گردان ضبط شده .....۳۱۷

## فصل ششم

## اهانت به ادیان

مادۀ ۳۲۳: توهین به ادیان.....۳۱۷
مادۀ ۳۲۴: اخلال شعایر یا مراسم دینی.....۳۱۸
مادۀ ۳۲۵: تجاوز به پیروان ادیان به واسطه قول یا فعل.....۳۱۹

## فصل هفتم

## جرایم اموال و خدمات ستراتیژیک و هسته یی

مادۀ ۳۲۶: اموال و خدمات ستراتیژیک.....۳۱۹
مادۀ ۳۲۷: اموال ستراتیژیک.....۳۲۰
مادۀ ۳۲۸: ارایه خدمات ستراتیژیک.....۳۲۱
مادۀ ۳۲۹: انتشار، سرقت یا صدور مواد هسته یی.....
بدون داشتن جواز.....۳۲۲
مادۀ ۳۳۰: مداخله در پروسس مواد و تأسیسات هسته یی.....۳۲۳
مادۀ ۳۳۱: جرایم هسته یی مستوجب بدیل حبس.....۳۲۴

## باب دوم

## جرایم علیه بشریت

## فصل اول

## جرایم نسل کشی

مادۀ ۳۳۲: اصطلاحات.....۳۲۶
مادۀ ۳۳۳: ارتکاب جرم نسل کشی .....۳۳۰
مادۀ ۳۳۴: مجازات جرم نسل کشی.....۳۳۱

## فصل دوم

## جرایم ضد بشری

مادۀ ۳۳۵: ارتکاب جرم ضد بشری.....۳۳۱
مادۀ ۳۳۶: مجازات جرایم ضد بشری.....۳۳۳

## فصل سوم

## جرایم جنگی

مادهٔ ۳۳۷: ارتکاب جرم جنگی.....۳۳۴
مادهٔ ۳۳۸: مجازات جرم جنگی.....۳۳۵
مادهٔ ۳۳۹: جرایم در حکم جرایم جنگی.....۳۳۶
مادهٔ ۳۴۰: سایر موارد جرایم جنگی.....۳۴۳

## فصل چهارم

## تجاوز علیه دولت

مادهٔ ۳۴۱: جرم تجاوز علیه دولت.....۳۴۵
مادهٔ ۳۴۲: مسؤولیت فرمانده در جرایم علیه بشریت.....۳۴۸
مادهٔ ۳۴۳: مسؤولیت مقامات ارشد در جرایم علیه بشریت.....۳۴۹

## باب سوم

## جرایم علیه امن و نظم عامه

## فصل اول

## حریق عمدی

مادهٔ ۳۴۴: مجازات حریق عمدی.....۳۵۱
مادهٔ ۳۴۵: مجازات حریق غیر عمدی.....۳۵۳
مادهٔ ۳۴۶: انتقال مواد قابل احتراق.....۳۵۴
مادهٔ ۳۴۷: حریق عمدی جنگلات.....۳۵۴
مادهٔ ۳۴۸: حریق علف چر.....۳۵۴
مادهٔ ۳۴۹: جبران خساره.....۳۵۵

## فصل دوم

## جرایم نقض مقررات هوا نوردی ملکی

مادهٔ ۳۵۰: پرواز طیاره یا هلیکوپتر با استفاده از تصدیق نامهٔ.....
تزویری اهلیت یا در حالت سکر.....۳۵۵
مادهٔ ۳۵۱: مجازات شخص حکمی.....۳۵۶
مادهٔ ۳۵۲: دخول در مناطق ممنوعه.....۳۵۷
مادهٔ ۳۵۳: نقض مقررات پرواز های بین المللی.....۳۵۸

## فصل سوم

## تجاوز علیه مؤظفین خدمات عامه

مادهٔ ۳۵۴: تجاوز یا شروع به آن علیه مؤظف خدمات عامه.....۳۵۸
مادهٔ ۳۵۵: تعقیب دوام دار، توقف در جوار منزل یا محل.....
وظیفهٔ مؤظف خدمات عامه.....۳۵۹
مادهٔ ۳۵۶: تجاوز منتج به ضرب و جرح.....۳۶۰
مادهٔ ۳۵۷: معلولیت دایمی یا عجز از انجام کار مجنی علیه.....۳۶۰
مادهٔ ۳۵۸: توهین مؤظف خدمات عامه.....۳۶۱
مادهٔ ۳۵۹: مضطرب نمودن مؤظف خدمات عامه توسط.....
اطلاع دروغ.....۳۶۱

## فصل چهارم

## جرایم مربوط به مواصلات و مخابرات

مادهٔ ۳۶۰: مواجه نمودن سلامت وسایل مواصلت عامه به خطر.....۳۶۲
مادهٔ ۳۶۱: به خطر مواجه نمودن سلامت وسایل به اثر بی احتیاطی.۳۶۳
مادهٔ ۳۶۲: جرایم راه آهن.....۳۶۴

مادۀ ۳۶۳: استفاده از اسناد تزویری.....۳۶۵
مادۀ ۳۶۴: نصب علامه، نشانۀ تشخیصیه یا لوحۀ جعلی یا.....
تغییر یا تخریب آن.....۳۶۵
مادۀ ۳۶۵: تخریب سیستم مخابرات.....۳۶۶
مادۀ ۳۶۶: تخریب سیستم مخابرات به اثر اهمال یا بی احتیاطی....۳۶۶
مادۀ ۳۶۷: سوءاستعمال وسایل مخابراتی.....۳۶۶

## فصل پنجم

## تخریب بنا ها واملاک عامه

مادۀ ۳۶۸: تخریب بنا یا املاک.....۳۶۷
مادۀ ۳۶۹: قطع اشجار و تخریب سرک، پارک یا تفریح گاه عامه.۳۶۷

## باب چهارم

## جرایم فساد اداری و مالی

## فصل اول

## رشوت و مجازات آن

مادۀ ۳۷۰: رشوت، رشوت گیرنده و رشوت دهنده .....۳۶۹
مادۀ ۳۷۱: مجازات رشوت گیرنده.....۳۷۱
مادۀ ۳۷۲: مجازات رشوت دهنده.....۳۷۳
مادۀ ۳۷۳: مجازات واسطۀ جرم رشوت.....۳۷۴
مادۀ ۳۷۴: مجازات جرم رشوت شخص حکمی.....۳۷۵
مادۀ ۳۷۵: مجازات رشوت مؤظفین خدمات عامه.....۳۷۵
مادۀ ۳۷۶: مجازات رشوت در سکتور خصوصی .....۳۷۶
مادۀ ۳۷۷: رشوت به هدف ارتکاب جرم دیگر.....۳۷۷

مادۀ ۳۷۸: عدم قبولی رشوت.....۳۷۷
مادۀ ۳۷۹: طلب، قبول یا اخذ بخشش توسط عضونهادهای انتخابی.۳۷۸
مادۀ ۳۸۰: اطلاع از اخذ رشوت.....۳۷۹
مادۀ ۳۸۱: اطلاع از عرضۀ رشوت.....۳۷۹
مادۀ ۳۸۲: اتلاف دارایی ناشی از ارتکاب رشوت .....۳۸۰
مادۀ ۳۸۳: مجازات شروع به جرم رشوت.....۳۸۰
مادۀ ۳۸۴: مصادرۀ وجوه پرداخت شده در جرم رشوت.....۳۸۰
مادۀ ۳۸۵: محکومیت به پرداخت جزای نقدی.....۳۸۱
مادۀ ۳۸۶: حالات مخففۀ جرم رشوت.....۳۸۱
مادۀ ۳۸۷: نشر محکومیت و ابطال امتیاز ناشی از جرم رشوت.....۳۸۲

## فصل دوم

## اختلاس و مجازات آن

مادۀ ۳۸۸: اختلاس .....۳۸۲
مادۀ ۳۸۹: ایجاد ضرر به منافع عامه.....۳۸۳
مادۀ ۳۹۰: تشکیلات یا مقرری های خیالی.....۳۸۵
مادۀ ۳۹۱: مجازات مؤظف خدمات عامه درصورت.....
ارتکاب اختلاس.....۳۸۵
مادۀ ۳۹۲: مجازات مؤظف مؤسسۀ غیردولتی درصورت.....
ارتکاب اختلاس.....۳۸۶
مادۀ ۳۹۳: حالات مشدده جرم اختلاس.....۳۸۸
مادۀ ۳۹۴: کسب منفعت از طریق غدر .....۳۸۸
مادۀ ۳۹۵: حصول مفاد از عواید متعلق به دولت توسط.....
مؤظف خدمات عامه .....۳۸۹

مادۀ ۳۹۶: تصرف غیرقانونی پول، اوراق بهادار یا سایر اسناد.....۳۹۰
مادۀ ۳۹۷: استفاده غیرقانونی از وجوه نقدی.....۳۹۰
مادۀ ۳۹۸: مجازات تکمیلی جرم اختلاس.....۳۹۱

## فصل سوم

## سوء استفاده از نفوذ و مجازات آن

مادۀ ۳۹۹: سوء استفاده از نفوذ.....۳۹۲
مادۀ ۴۰۰: مجازات سوء استفاده کننده از نفوذ.....۳۹۳
مادۀ ۴۰۱: مجازات تحریک کننده به سوء استفاده از نفوذ.....۳۹۵
مادۀ ۴۰۲: مصادره وجوه پرداخت شده درجرم سوءاستفاده ازنفوذ.۳۹۷

## فصل چهارم

## سوء استفاده از وظیفه یا موقف و مجازات آن

مادۀ ۴۰۳: سوء استفاده مؤظف خدمات عامه.....۳۹۸
مادۀ ۴۰۴: واسطه شدن مؤظف خدمات عامه نزد قاضی.....۳۹۹
مادۀ ۴۰۵: امتناع یا تعلل قاضی از اصدار حکم.....۳۹۹
مادۀ ۴۰۶: رد یا متوقف ساختن اصدار حکم توسط قاضی.....۴۰۰
مادۀ ۴۰۷: عدم رعایت یا متوقف ساختن اوامر و.....
احکام مراجع ذیصلاح.....۴۰۰
مادۀ ۴۰۸: استنکاف یا ترک وظیفه مؤظفین خدمات عامه.....۴۰۱
مادۀ ۴۰۹: تبعیض در ادارات.....۴۰۲
مادۀ ۴۱۰: جرایم مربوط به مؤظفین تفتیش.....۴۰۳
مادۀ ۴۱۱: جرایم بازرسی یا محاسبه.....۴۰۴
مادۀ ۴۱۲: تلاشی غیر قانونی.....۴۰۵

مادۀ ۴۱۳: افشای اسرار یا اسناد اداری .....۴۰۵
مادۀ ۴۱۴: تهدید اطلاع دهنده جرایم فساد اداری.....۴۰۶
مادۀ ۴۱۵: کتمان عضویت در احزاب سیاسی.....۴۰۷
مادۀ ۴۱۶: استخدام کارکن یا سایر مؤظفین در کار شخصی به.....
داخل وقت رسمی .....۴۰۸
مادۀ ۴۱۷: تخلفات وظیفوی څارنوال.....۴۰۸
مادۀ ۴۱۸: مجازات تکمیلی جرم سوء استفاده از وظیفه یا موقف...۴۱۰

## فصل پنجم

## افزایش غیر قانونی دارایی و مجازات آن

مادۀ ۴۱۹: افزایش غیرقانونی دارایی .....۴۱۰
مادۀ ۴۲۰: مجازات جرم افزایش غیر قانونی دارایی.....۴۱۱
مادۀ ۴۲۱: مجازات معلومات نادرست دارایی و مصادره.....۴۱۲

## فصل ششم

## جرایم انتخاباتی

مادۀ ۴۲۲: سوء استفاده از وسایل و علایم به منظور ترسانیدن.....۴۱۳
مادۀ ۴۲۳: اخذ یا پرداخت رشوت یا تهدید یا هتک حرمت.....۴۱۳
مادۀ ۴۲۴: پنهان نمودن اوراق رای دهی.....۴۱۴
مادۀ ۴۲۵: تغییر در اسناد انتخاباتی یا دریافت مساعدت .....۴۱۴
مادۀ ۴۲۶: مداخله در سیستم نرم افزار و سخت افزار.....۴۱۵
مادۀ ۴۲۷: تشدد بمنظور برهم زدن جریان انتخابات.....۴۱۶
مادۀ ۴۲۸: سرقت یا تلف نمودن اوراق و مواد حساس انتخاباتی....۴۱۶
مادۀ ۴۲۹: استفاده از اسناد تزویری.....۴۱۷

مادۀ ۴۳۰: استعمال رأی در غیاب شخص.....۴۱۷
مادۀ ۴۳۱: خرید و فروش رأی .....۴۱۷
مادۀ ۴۳۲: تغییر یا تبدیل کردن اسناد، کم یا زیاد کردن آراء.....۴۱۸
مادۀ ۴۳۳: عدم طی مراحل اعتراض و شکایت به.....
منظورکتمان حقایق.....۴۱۸
مادۀ ۴۳۴: کتمان یا عدم اطلاع دهی یا ممانعت از حضور.....
ناظر، مشاهد یا رسانه ها.....۴۱۹
مادۀ ۴۳۵: معاونت در ارتکاب جرایم انتخاباتی.....۴۱۹

## فصل هفتم

## تزویر

مادۀ ۴۳۶: جرم تزویر.....۴۲۰
مادۀ ۴۳۷: مجازات تزویر کننده.....۴۲۱
مادۀ ۴۳۸: تزویر توسط مؤظف خدمات عامه یا سایر اشخاص.....۴۲۲
مادۀ ۴۳۹: تزویر در متن یا شکل اسناد در هنگام تحریر.....۴۲۳
مادۀ ۴۴۰: استفاده بدون صلاحیت از مهر.....۴۲۴
مادۀ ۴۴۱: ترتیب تصدیق مزور.....۴۲۵
مادۀ ۴۴۲: تزویر سند جهت اثبات معلولیت.....۴۲۵
مادۀ ۴۴۳: استعمال سند تزویری .....۴۲۶
مادۀ ۴۴۴: اعتبار نشان انگشت.....۴۲۷

## فصل هشتم

## اخاذی و رویه سوء مؤظفین خدمات عامه در برابر افراد

مادۀ ۴۴۵: اخاذی مؤظف خدمات عامه.....۴۲۷
مادۀ ۴۴۶: امر به تطبیق مجازات شدیدتر.....۴۲۸
مادۀ ۴۴۷: داخل شدن غیرقانونی مؤظف خدمات عامه..... به منزل شخص.....۴۲۹
مادۀ ۴۴۸: خشونت مؤظف خدمات عامه علیه شخص.....۴۲۹
مادۀ ۴۴۹: مجبور ساختن مالک به فروش.....۴۳۰

## فصل نهم

## شکنجه و مجازات آن

مادۀ ۴۵۰: شکنجه.....۴۳۰
مادۀ ۴۵۱: مجازات شکنجه.....۴۳۱
مادۀ ۴۵۲: جبران خساره.....۴۳۳

## فصل دهم

## انتحال وظایف والقاب

مادۀ ۴۵۳: مداخله در وظایف عامه.....۴۳۳
مادۀ ۴۵۴: استعمال غیرقانونی یونیفورم نظامی.....۴۳۴
مادۀ ۴۵۵: سوء استفاده از نشان یا لقب .....۴۳۴

## فصل یازدهم

## محو یا شکستاندن مهر

مادۀ ۴۵۶: از بین بردن مهر محل حفاظت شده.....۴۳۵

مادهٔ ۴۵۷: شکستاندن مهر توسط شخص محکوم یا متهم به جنایت.۴۳۶

فصل دوازدهم

سرقت و تلف کردن اوراق و اسناد رسمی

مادهٔ ۴۵۸: سرقت اسناد رسمی.....۴۳۷

مادهٔ ۴۵۹: سرقت یا تلف نمودن اسناد دارای ارزش ملی.....۴۳۸

مادهٔ ۴۶۰: پنهان، افشاء یا بازنمودن مکتوب، پست و.....
پارسل توسط مؤظف آن .....۴۳۹

باب پنجم

جرایم علیه تطبیق عدالت

فصل اول

ممانعت از تطبیق عدالت و مجازات آن

مادهٔ ۴۶۱: ارعاب یا تطمیع مجنی علیه یا شاهد .....۴۴۰

مادهٔ ۴۶۲: افشای هویت.....۴۴۲

مادهٔ ۴۶۳: محافظت شهود یا اطلاع دهنده.....۴۴۲

مادهٔ ۴۶۴: افشای اقدامات محافظتی یا اخفای هویت شاهد.....۴۴۳

مادهٔ ۴۶۵: عمل انتقام جویانه علیه مؤظفین.....
خدمات عامه یا اطلاع دهنده یا شاهد.....۴۴۴

مادهٔ ۴۶۶: ممانعت از تطبیق عدالت در جرایم تروریستی .....۴۴۵

مادهٔ ۴۶۷: ارتکاب جرم ممانعت در تطبیق عدالت.....
توسط مؤظف خدمات عامه.....۴۴۵

مادهٔ ۴۶۸: عدم اطلاع از آثار جرمی حین معاینه.....۴۴۶

فصل دوم
تضلیل قضاء و مجازات آن
مادهٔ ۴۶۹: تضلیل قضاء یا پنهان نمودن حقیقت.....۴۴۷
مادهٔ ۴۷۰: ارایه شهرت غیر واقعی.....۴۴۸
مادهٔ ۴۷۱: سرقت، پنهان یا اتلاف اموال به قصد تضلیل قضاء.....۴۴۸
مادهٔ ۴۷۲: ارایه گزارش نادرست اهل خبره یا ترجمه خلاف حقیقت۴۴۹
مادهٔ ۴۷۳: عدم رعایت نظم جلسه محاکماتی.....۴۵۰
مادهٔ ۴۷۴: سوگند ناحق.....۴۵۰
مادهٔ ۴۷۵: استنکاف از سوگند.....۴۵۱
فصل سوم
اطلاع دروغ یا خود داری از اظهار حقیقت
مادهٔ ۴۷۶: اطلاع دروغ.....۴۵۱
مادهٔ ۴۷۷: ارایه اطلاع دروغ به مراجع قضایی یا اداری.....۴۵۳
مادهٔ ۴۷۸: اطلاع کذب از طرف مؤظف خدمات عامه.....۴۵۳
مادهٔ ۴۷۹: عدم تعقیب عدلی اطلاع دهنده و جبران خساره.....۴۵۴
مادهٔ ۴۸۰: امتناع از اطلاع دهی در وقت معین.....۴۵۵
فصل چهارم
شهادت دروغ و مجازات آن
مادهٔ ۴۸۱: موارد شهادت دروغ.....۴۵۶
مادهٔ ۴۸۲: مجازات شهادت دروغ.....۴۵۶
مادهٔ ۴۸۳: طلب یا قبول بخشش یا گرفتن وعده.....۴۵۷
مادهٔ ۴۸۴: محکومیت به جزای مرتکب شهادت دروغ.....۴۵۸
مادهٔ ۴۸۵: محکومیت به مجازات تزویر .....۴۵۸

مادهٔ ۴۸۶: اعذار مخففهٔ شهادت دروغ.....۴۶۰
مادهٔ ۴۸۷: عدم تطبیق جزای شهادت دروغ بر شخص.....۴۶۱

## فصل پنجم

## فرار دادن محبوسین و اخفای مجرمین

مادهٔ ۴۸۸: فرار شخص گرفتار شده.....۴۶۱
مادهٔ ۴۸۹: مجازات محافظ انتقال دهنده شخص.....۴۶۲
مادهٔ ۴۹۰: مساعدت در فرار شخص متهم یا محکوم.....۴۶۳
مادهٔ ۴۹۱: مساعدت مؤظف خدمات عامه به هدف فرار متهم.....
از تعقیب عدلی.....۴۶۴
مادهٔ ۴۹۲: مساعدت شخص در اخفاء یا فرارمتهم.....۴۶۴
مادهٔ ۴۹۳: کمک نمودن در فرار متهم.....۴۶۶
مادهٔ ۴۹۴: عدم تطبیق مجازات بالای اقارب متهم در صورت.....
مساعدت به فرار.....۴۶۶

## باب ششم

## جرایم سازمان یافته

## فصل اول

## سازمان دهی یا عضویت گروه جرمی

مادهٔ ۴۹۵: مرتکب جرم سازمان یافته.....۴۶۷
مادهٔ ۴۹۶: سازمانده گروه سازمان یافته جرمی.....۴۶۸
مادهٔ ۴۹۷: اشتراک در گروه سازمان یافته جرمی.....۴۶۹

## فصل دوم

## پول شویی و مجازات آن

مادۀ ۴۹۸: پول شویی ..... ۴۷۰
مادۀ ۴۹۹: مجازات جرم پول شویی شخص حقیقی..... ۴۷۱
مادۀ ۵۰۰: مجازات جرم پول شویی شخص حکمی..... ۴۷۲
مادۀ ۵۰۱: عدم اطلاع دهی راپور معامله مشکوک..... ۴۷۴
مادۀ ۵۰۲: از بین بردن اسناد یا تزویر در جرم پول شویی..... ۴۷۵
مادۀ ۵۰۳: افشای غیر قانونی معلومات،.....
گزارش ها یا اسناد ثبت شده محرم..... ۴۷۶
مادۀ ۵۰۴: عدم همکاری با مراجع ذیصلاح نظارتی ..... ۴۷۸
مادۀ ۵۰۵: داخل یا خارج نمودن غیر قانونی پول..... ۴۷۸
مادۀ ۵۰۶: پنهان، انتقال یا وانمود کردن خلاف حقیقت..... ۴۷۹
مادۀ ۵۰۷: سلب جواز فعالیت..... ۴۸۰
مادۀ ۵۰۸: مجازات عضو گروه سازمان یافته جرمی..... ۴۸۱
مادۀ ۵۰۹: مصادره وجوه، دارایی و منفعت حاصله..... ۴۸۱

## فصل سوم

## قاچاق انسان

مادۀ ۵۱۰: جرم قاچاق انسان ..... ۴۸۴
مادۀ ۵۱۱: مجازات قاچاق انسان..... ۴۸۶
مادۀ ۵۱۲: حالات مشدده در جرم قاچاق انسان..... ۴۸۶
مادۀ ۵۱۳: مجازات فاعل قطع و برداشت.....
عضو و انساج بدن یا آزمایشات طبی..... ۴۸۸
مادۀ ۵۱۴: مجازات اختطاف..... ۴۸۹

مادۀ ۵۱۵: مجازات شخص حکمی.....۴۸۹
مادۀ ۵۱۶: مجازات اهمال مؤظف.....
خدمات عامه در جرم قاچاق انسان.....۴۹۰
مادۀ ۵۱۷: مجازات معاون یا شریک جرم قاچاق انسان.....۴۹۰
مادۀ ۵۱۸: معافیت مجنی علیه قاچاق انسان از تعقیب عدلی.....۴۹۱
مادۀ۵۱۹: معافیت از مسؤولیت جزایی و تخفیف مجازات.....۴۹۱
مادۀ ۵۲۰: شروع به جرم قاچاق انسان.....۴۹۲

## فصل چهارم

## قاچاق مهاجران

مادۀ ۵۲۱: جرم قاچاق مهاجران.....۴۹۳
مادۀ ۵۲۲: مجازات جرم قاچاق مهاجران.....۴۹۴
مادۀ ۵۲۳: حالات مشدده در جرم قاچاق مهاجران.....۴۹۵
مادۀ۵۲۴: معافیت مجازات مهاجر قاچاق شده.....۴۹۶
مادۀ ۵۲۵: مجازات شخص حکمی.....۴۹۶
مادۀ ۵۲۶: مجازات اهمال مؤظفین خدمات عامه .....
در جرم قاچاق مهاجران.....۴۹۷
مادۀ ۵۲۷: مساعدت در گرفتاری مرتکبین.....۴۹۷
مادۀ ۵۲۸: مجازات معاون یا شریک جرم قاچاق مهاجران .....۴۹۸

## فصل پنجم

## جرایم مرتبط به سلاح ناریه، مهمات و مواد منفجره

مادۀ۵۲۹: اصطلاحات.....۴۹۸
مادۀ ۵۳۰: ساختن مواد منفلقه یا منفجره بدون اجازه مرجع ذیصلاح۵۰۰

مادۀ ۵۳۱: استعمال مواد منفلقه ومنفجره.....۵۰۱
مادۀ ۵۳۲: استعمال مواد منفلقه ومنفجره بدون ایجاد خساره.....۵۰۱
مادۀ۵۳۳: انتقال مواد منفلقه یا منفجره در وسایل نقلیه .....۵۰۲
مادۀ ۵۳۴: قاچاق سلاح ناریه.....۵۰۲
مادۀ ۵۳۵: مجازات قاچاق سلاح ناریه.....۵۰۲
مادۀ ۵۳۶: حیازت غیر مجاز سلاح ناریه و پرزه جات مورد نیازآن..۵۰۴
مادۀ۵۳۷: علامه یا نشانه گذاری نادرست.....۵۰۵
مادۀ ۵۳۸: نابود نمودن، حذف و یا تغییر غیر قانونی نشانه گذاری .....
سلاح ناریه.....۵۰۵
مادۀ۵۳۹: معافیت از مجازات .....۵۰۶
مادۀ ۵۴۰: استفاده غیر قانونی سلاح ناریه.....۵۰۶
مادۀ ۵۴۱: اتلاف یا مفقودی سلاح ناریه.....۵۰۶
مادۀ ۵۴۲: تزویر اسناد سلاح.....۵۰۷
مادۀ۵۴۳: حالات مشدده.....۵۰۸
مادۀ ۵۴۴: مجازات جرم قاچاق سلاح ناریه توسط شخص حکمی..۵۰۹
مادۀ ۵۴۵: مصادره.....۵۱۱

## باب هفتم

## جرایم مربوط به حیات، تمامیت جسمی و معنوی اشخاص

### فصل اول

### قتل عمد و مجازات آن

مادۀ ۵۴۶: قتل عمد.....۵۱۲
مادۀ ۵۴۷: مجازات قتل عمد.....۵۱۲

مادۀ۵۴۸: تحریک به خود کشی.....۵۱۴
مادۀ ۵۴۹: اکراه در قتل.....۵۱۵
مادۀ ۵۵۰: اخفای جسد مقتول.....۵۱۶

## فصل دوم

## ضرب یا جرح منجر به مرگ و مجازات آن

مادۀ ۵۵۱: ضرب یا جرح منجر به مرگ.....۵۱۷
مادۀ۵۵۲: مجازات ضرب یا جرح منجر به مرگ.....۵۱۷
مادۀ ۵۵۳: حالات مشدده در جرم ضرب یا جرح منجر به مرگ...۵۱۸

## فصل سوم

## قتل خطاء و مجازات آن

مادۀ ۵۵۴: قتل خطاء.....۵۱۸
مادۀ ۵۵۵: مجازات قتل خطاء.....۵۱۹
مادۀ۵۵۶: حالات مشدده قتل خطاء.....۵۱۹

## فصل چهارم

## جرایم ترافیک جاده

مادۀ ۵۵۷: حادثۀ ترافیکی.....۵۲۰
مادۀ ۵۵۸: انواع حادثۀ ترافیکی.....۵۲۰
مادۀ۵۵۹: مجازات مرتکب حادثۀ ترافیکی.....۵۲۱
مادۀ ۵۶۰: بکار انداختن غیر قانونی واسطۀ نقلیه.....۵۲۲
مادۀ ۵۶۱: تغییر شمارۀ ماشین یا شاسی.....۵۲۳
مادۀ۵۶۲: اخلال امنیت در ترافیک جاده.....۵۲۳
مادۀ ۵۶۳: رانندگی در حالت سکر یا نشه.....۵۲۴

مادۀ ۵۶۴: فرار از محل حادثۀ ترافیکی.....۵۲۴
مادۀ۵۶۵: در اختیار قرار دادن واسطه نقلیه.....۵۲۵
مادۀ ۵۶۶: حالات مشدده در حادثۀ ترافیکی.....۵۲۵
مادۀ ۵۶۷: تغییر شکل علامۀ ترافیکی.....۵۲۶
مادۀ ۵۶۸: عدم گذاشتن علامه اخطاریه در مواضع.....۵۲۷

## فصل پنجم

## اسقاط جنین و مجازات آن

مادۀ۵۶۹: اسقاط جنین.....۵۲۷
مادۀ ۵۷۰: اسقاط جنین در اثر ضرب.....۵۲۸
مادۀ ۵۷۱: اسقاط جنین در اثر دادن ادویه یا توسط افراد.....۵۲۸
مادۀ۵۷۲: رضایت زن حامله به اسقاط جنین.....۵۲۹
مادۀ ۵۷۳: شروع به جرم اسقاط جنین.....۵۳۰
مادۀ ۵۷۴: حالت مشددۀ جرم اسقاط جنین.....۵۳۰

## فصل ششم

## ضرب یا جرح و مجازات آن

مادۀ۵۷۵: ضرب یا جرح.....۵۳۱
مادۀ ۵۷۶: ضرب یا جرح منجر به قطع یا نقصان عضو.....۵۳۲
مادۀ ۵۷۷: ضرب یا جرح منجر به ناتوانی عضو از کار.....۵۳۳
مادۀ ۵۷۸: احوال مشدده ضرب یا جرح.....۵۳۴
مادۀ۵۷۹: ضرب یا جرح بمنظور ارتکاب جنحه یا جنایت دیگر....۵۳۵
مادۀ ۵۸۰: ضرب یا جرح غیر عمدی.....۵۳۵
مادۀ ۵۸۱: جرح یا قتل به اثر جنگ مغلوبه.....۵۳۵

مادۀ۵۸۲: دادن مواد ضرر ناک وغیر کشنده.....۵۳۷
مادۀ ۵۸۳: تعذیب جسمی یا روانی شاگرد یا کار آموز.....۵۳۷
مادۀ ۵۸۴: جبران خساره.....۵۳۸

## فصل هفتم

## گرفتاری، توقیف یا تحدید آزادی

مادۀ۵۸۵: گرفتاری، توقیف یا تحدید آزادی.....۵۳۸
مادۀ ۵۸۶: مجازات گرفتاری توقیف یا تحدید آزادی.....۵۳۹
مادۀ ۵۸۷: حالات مشدده.....۵۳۹
مادۀ ۵۸۸: در اختیار قرار دادن محل بمنظور توقیف غیر قانونی....۵۴۰
مادۀ۵۸۹: نگهداری غیر قانونی مظنون، متهم یا محکوم علیه.....
در محلات سلب آزادی.....۵۴۱

## فصل هشتم

## اختطاف و مجازات آن

مادۀ ۵۹۰: جرم اختطاف.....۵۴۱
مادۀ ۵۹۱: اختطاف به مقصد مطالبه یا اخذ مال یا منفعت.....۵۴۲
مادۀ۵۹۲: رهایی طفل در محل غیر مسکونی.....۵۴۳
مادۀ ۵۹۳: پنهان نمودن یا تبدیل نمودن طفل نوزاد.....۵۴۳
مادۀ ۵۹۴: حالات مشددۀ اختطاف.....۵۴۴
مادۀ۵۹۵: تجاوز جنسی بالای مجنی علیه جرم اختطاف.....۵۴۵
مادۀ ۵۹۶: تهدید شخص اختطاف شده.....۵۴۵
مادۀ ۵۹۷: ارتکاب جرم توسط منسوب نیرو های نظامی.....۵۴۶
مادۀ ۵۹۸: قطع عضو یا فوت مجنی علیه در نتیجۀ اختطاف.....۵۴۶

مادۀ۵۹۹: بردن بمنظور ازدواج.....۵۴۶

فصل نهم

راهزنی و مجازات آن

مادۀ ۶۰۰: راهزنی.....۵۴۷
مادۀ ۶۰۱: مجازات تعزیری راهزنی.....۵۴۸
مادۀ۶۰۲: راهزنی دریایی.....۵۴۹
مادۀ ۶۰۳: قتل عمد در راهزنی.....۵۴۹
مادۀ ۶۰۴: مجازات شرکای راهزنی.....۵۴۹

فصل دهم

منع استخدام طفل در قطعات نظامی

مادۀ۶۰۵: منع استخدام.....۵۵۰
مادۀ ۶۰۶: مجازات استخدام کننده طفل.....۵۵۰
مادۀ ۶۰۷: استخدام با استفاده از اسناد تزویری.....۵۵۰
مادۀ ۶۰۸: استحصال وظیفه از طفل.....۵۵۱

فصل یازدهم

جرایم نقض حقوق طفل

مادۀ۶۰۹: محرومیت طفل از حق تعلیم، آموزش و دسترسی.....
به خدمات صحی.....۵۵۱
مادۀ ۶۱۰: مجازات استفاده از طفل در فعالیت های سیاسی.....۵۵۲
مادۀ ۶۱۱: مجازات انتقال یا نگهداری طفل بدون اجازۀ ممثل.....
قانونی وی.....۵۵۲
مادۀ ۶۱۲: لت وکوب طفل..... .....۵۵۳

مادۀ ۶۱۳: استخدام طفل در کار های فزیکی، ثقیل، مضر صحت..... و زیر زمینی.....۵۵۴
مادۀ۶۱۴: منع مکلفیت طفل به ادای شهادت.....۵۵۴
مادۀ ۶۱۵: عدم تسلیمی طفل به سرپرست قانونی وی.....۵۵۵
مادۀ ۶۱۶: به خطر مواجه نمودن طفل.....۵۵۶
مادۀ ۶۱۷: محروم ساختن طفل از تغذیه.....۵۵۶
مادۀ ۶۱۸: اجبار، تحریک یا تشویق به فسق و فجور.....۵۵۷

## فصل دوازدهم

## هتک حرمت مسکن و مجازات آن

مادۀ۶۱۹: هتک حرمت مسکن.....۵۵۸
مادۀ ۶۲۰: هتک حرمت مسکن بمنظورمنع حیازت مالک یامتصرف۵۵۹
مادۀ ۶۲۱: سایر حالات هتک حرمت مسکن.....۵۵۹
مادۀ ۶۲۲: حالات مشددۀ هتک حرمت مسکن.....۵۶۰

## فصل سیزدهم

## تهدید و مجازات آن

مادۀ ۶۲۳: تهدید.....۵۶۱
مادۀ۶۲۴: سایر حالات جرم تهدید.....۵۶۱
مادۀ ۶۲۵: تهدید علیه مؤظف خدمات عامه.....۵۶۲
مادۀ ۶۲۶: تعقیب عدلی متهم جرم تهدید.....۵۶۳

## فصل چهاردهم

## افشای اسرار و مجازات آن

مادۀ ۶۲۷: افشای اسرار.....۵۶۳

مادۀ ۶۲۸: افشای اسرار فامیلی.....۵۶۴
مادۀ۶۲۹: شنود و افشای اسرار غیر حرفه ی.....۵۶۴
مادۀ ۶۳۰: عدم تعقیب عدلی افشاء کننده اسرار.....۵۶۵
مادۀ ۶۳۱: تعقیب عدلی منوط به شکایت متضرر.....۵۶۵

## فصل پانزدهم

## امتناع از معاونت و مجازات آن

مادۀ ۶۳۲: امتناع از معاونت بدون عذر معقول.....۵۶۶
مادۀ ۶۳۳: عدم ایفای وجیبه.....۵۶۶

## فصل شانزدهم

## جرایم مربوط به معروض ساختن ضعفا به خطر

مادۀ۶۳۴: به خطر مواجه ساختن حیات شخص عاجز.....۵۶۷
مادۀ ۶۳۵: امتناع از تأدیۀ نفقه.....۵۶۸

## باب هشتم

## جرایم علیه عفت واخلاق عمومی

## فصل اول

## تجاوز جنسی و مجازات آن

مادۀ ۶۳۶: تجاوز جنسی.....۵۷۰
مادۀ ۶۳۷: مجازات تجاوز جنسی.....۵۷۱
مادۀ ۶۳۸: عدم اعتبار رضایت طفل.....۵۷۱
مادۀ۶۳۹: حالات مشدده در جرم تجاوز جنسی.....۵۷۱
مادۀ ۶۴۰: تجاوز به عفت و ناموس زن.....۵۷۲
مادۀ ۶۴۱: تجاوز جنسی به شکل گروهی.....۵۷۳

مادۀ ۶۴۲: عدم تعقیب عدلی مجنی علیه تجاوز جنسی.....۵۷۴

## فصل دوم

## زنا و مجازات آن

مادۀ ۶۴۳: زنا.....۵۷۴
مادۀ۶۴۴: مجازات مرتکب در حالت سقوط حد زنا.....۵۷۵
مادۀ ۶۴۵: مساحقه یا تفخیذ.....۵۷۵

## فصل سوم

## لواط و مجازات آن

مادۀ ۶۴۶: جرم لواط.....۵۷۶
مادۀ ۶۴۷: مجازات لواط.....۵۷۶
مادۀ ۶۴۸: حالات مشدده در جرم لواط.....۵۷۶
مادۀ۶۴۹: تفخیذ.....۵۷۷

## فصل چهارم

## قوادی و مجازات آن

مادۀ ۶۵۰: قوادی.....۵۷۸
مادۀ ۶۵۱: مجازات قوادی.....۵۷۸
مادۀ ۶۵۲: حالات مشدده جرم قوادی.....۵۷۹

## فصل پنجم

## سوق دادن طفل به انحرفات اخلاقی

مادۀ ۶۵۳: بچه بازی.....۵۷۹
مادۀ ۶۵۴: مجازات نگهداری طفل بمنظور رقصانیدن .....۵۸۰
مادۀ ۶۵۵: مجازات نگهداری طفل بمنظور آموزش رقص .....۵۸۰

مادۀ ٦٥٦: رقصانیدن طفل.....۵۸۰
مادۀ٦٥٧: برگزاری محفل بچه بازی.....۵۸۱
مادۀ ٦٥٨: شرکت در محفل بچه بازی.....۵۸۱
مادۀ ٦٥٩: مجازات اعتیاد اجباری.....۵۸۲
مادۀ ٦٦٠: ارتکاب جرم بچه بازی توسط منسوب نیروهای نظامی .۵۸۲
مادۀ ٦٦١: عدم جلوگیری از ارتکاب جرم.....۵۸۲
مادۀ٦٦٢: خرید یا فروش طفل بمنظور بچه بازی.....۵۸۳
مادۀ ٦٦٣: تجاوز جنسی برطفل .....۵۸۳
مادۀ ٦٦٤: آزار واذیت جنسی .....۵۸۴
مادۀ ٦٦٥: ضبط وثبت هویت مجنی علیه .....۵۸۴
مادۀ٦٦٦: احوال مشدده.....۵۸۵
مادۀ ٦٦٧: عدم تعقیب عدلی.....۵۸۶

## فصل ششم

## آزار واذیت زن و طفل

مادۀ ٦٦٨: آزار واذیت..... .....۵۸۶
مادۀ ٦٦٩: مجازات آزار واذیت زن یا طفل در محلات عامه .....۵۸۷
مادۀ ٦٧٠: مجازات آزار واذیت زن یا طفل در محل کار.....۵۸۷
مادۀ٦٧١: حالات مشدده.....۵۸۸
مادۀ ٦٧٢: تعقیب عدلی.....۵۸۸

## فصل هفتم

## قذف وافترا ومجازات آن

مادۀ ٦٧٣: قذف... .....۵۸۹

مادۀ ٦٧٤: افترا.....۵۹۰
مادۀ٦٧٥: اثبات نسبت قذف.....۵۹۱
مادۀ ٦٧٦: قذف به جرم قبلی.....۵۹۱
مادۀ ٦٧٧: رسیدگی به قذف.....۵۹۱

## فصل هشتم

## توهین ودشنام و مجازات آن

مادۀ ٦٧٨: توهین ودشنام اشخاص.....۵۹۲
مادۀ ٦٧٩: مجازات جرم توهین یا دشنام.....۵۹۳
مادۀ ٦٨٠: انتقاد بر کار کرد های دولت.....۵۹۳
مادۀ ٦٨١: رسیدگی به جرم دشنام.....۵۹۴
مادۀ ٦٨٢: عدم تعقیب عدلی مرتکب .....۵۹۴

## فصل نهم

## جرایم مسکرات

مادۀ ٦٨٣: مواد مسکر.....۵۹۵
مادۀ ٦٨٤: مجازات تعزیری نوشیدن شراب.....۵۹۵
مادۀ ٦٨٥: قاچاق مسکر.....۵۹٦
مادۀ ٦٨٦: مجازات قاچاق مسکر.....۵۹٦
مادۀ ٦٨٧: مجازات سوق دادن به اعتیاد اجباری..... .....۵۹۸
مادۀ ٦٨٨: مصادرۀ واسطه نقلیه.....۵۹۹
مادۀ ٦٨٩: مصادرۀ وجوه ودارایی ها..... ٦۰۰
مادۀ ٦٩۰: ازبین بردن مواد مسکر.....٦۰۰

## فصل دهم

## قماربازی ومجازات آن

مادۀ ۶۹۱: قمار بازی ..... ۶۰۰
مادۀ ۶۹۲: تنظیم محل قمار بازی..... ۶۰۱
مادۀ ۶۹۳: مصادره..... ۶۰۱

## فصل یازدهم

## بی حرمتی اموات و قبور

مادۀ ۶۹۴: تخریب قبر..... ۶۰۱
مادۀ ۶۹۵: بی حرمتی به میت..... ۶۰۲
مادۀ ۶۹۶: گرفتن جسد میت بمنظور تحقیقات علمی یا تعلیمی..... ۶۰۳
مادۀ ۶۹۷: اخلال مراسم جنازه یا تدفین میت..... ۶۰۳
مادۀ ۶۹۸: ساختن مزار یا مقبره خلاف واقعیت..... ۶۰۴

## باب نهم

## جرایم ضد اموال

## فصل اول

## سرقت، غصب و نهب اموال منقول

مادۀ ۶۹۹: سرقت..... ۶۰۴
مادۀ ۷۰۰: مجازات سرقت..... ۶۰۵
مادۀ ۷۰۱: جرایم در حکم سرقت..... ۶۰۵
مادۀ ۷۰۲: حالات مشدده جرم سرقت..... ۶۰۶
مادۀ ۷۰۳: سرقت به اثر اکراه یا تهدید به استعمال سلاح..... ۶۰۷
مادۀ ۷۰۴: اجتماع احوال مشدده..... ۶۰۸

مادۀ ۷۰۵: سرقت آلات یا وسایل تیلفونی.....۶۰۸
مادۀ۷۰۶: سرقت نمبر پلیت واسطه نقلیه.....۶۰۸
مادۀ ۷۰۷: سرقت غله یا محصولات زراعتی.....۶۰۹
مادۀ ۷۰۸: سرقت در عبادت گاه.....۶۰۹
مادۀ ۷۰۹: سرقت اموال کم بها.....۶۰۹
مادۀ ۷۱۰: رد مال مسروقه یا قیمت آن.....۶۱۰
مادۀ ۷۱۱: غصب اموال منقول.....۶۱۰
مادۀ ۷۱۲: مجازات غصب پول یا مال منقول..... .....۶۱۰
مادۀ ۷۱۳: مجازات اخذ سند، امضاء ، مهر یا نشان انگشت.....۶۱۱
مادۀ ۷۱۴: چپاول گری ( نهب).....۶۱۲

## فصل دوم

## غصب زمین و اموال غیر منقول

مادۀ ۷۱۵: غصب زمین.....۶۱۳
مادۀ ۷۱۶: مجازات غصب زمین.....۶۱۴
مادۀ۷۱۷: حالات مشدده غصب زمین.....۶۱۶
مادۀ ۷۱۸: تعدد جرم در غصب زمین.....۶۱۷
مادۀ ۷۱۹: جرایم در حکم غصب.....۶۱۷

## فصل سوم

## خیانت در امانت و مجازات آن

مادۀ ۷۲۰: خیانت در امانت..... .....۶۱۸
مادۀ ۷۲۱: مجازات خیانت در امانت.....۶۱۹
مادۀ ۷۲۲ : خارج ساختن مال از حیازت فروشنده.....۶۲۱

مادۀ ۷۲۳: حالات مشدده در جرم خیانت در امانت.....۶۲۲
مادۀ ۷۲۴: جرایم در حکم خیانت در امانت..... ۶۲۳

## فصل چهارم

## فریب کاری و مجازات آن

مادۀ ۷۲۵: فریب کاری.....۶۲۴
مادۀ ۷۲۶ : تصرف در اموال غیر با استفاده از فریب.....۶۲۶
مادۀ ۷۲۷: فریب کاری با استفاده از عدم توانایی مجنی علیه.....۶۲۷
مادۀ ۷۲۸: صدور چک بلا محل.....۶۲۸

## فصل پنجم

## اختفای اشیایی ناشی از ارتکاب جرم

مادۀ ۷۲۹: مجازات جرم اختفای اشیایی که در نتیجۀ ارتکاب.....
جرم بدست آمده.....۶۲۹
مادۀ ۷۳۰ : عدم تعقیب عدلی مرتکب و تطبیق حالت مخففه.....۶۳۰

## فصل ششم

## جرایم علیه آثار تاریخی یا فرهنگی

مادۀ ۷۳۱: اثر تاریخی یا فرهنگی.....۶۳۱
مادۀ ۷۳۲: صدمه رسانیدن به اثر تاریخی یا فرهنگی.....۶۳۳
مادۀ ۷۳۳: عدم اطلاع از کشف اثر تاریخی یا فرهنگی.....۶۳۳
مادۀ ۷۳۴ : اختلاس اثر تاریخی وفرهنگی توسط مسؤول یا محافظ..۶۳۴
مادۀ ۷۳۵: خارج ساختن غیر قانونی اثر تاریخی یا فرهنگی ازموزیم.۶۳۴
مادۀ ۷۳۶: قاچاق اثر تاریخی یا فرهنگی..... ۶۳۵
مادۀ ۷۳۷: اعمار ساختمان در ساحۀ ثبت شده.....۶۳۶

مادۀ ۷۳۸ : تغییر در ساختمان عمارت ثبت شده.....۶۳۷
مادۀ ۷۳۹: وارد نمودن ضرر یا خساره به حوزه های.....
ثبت شده باستانی.....۶۳۷
مادۀ ۷۴۰: حفاری یا کاوش در ساحات باستانی..... ۶۳۸
مادۀ ۷۴۱: جبران خساره و رد اثر تاریخی یا فرهنگی.....۶۳۸

## فصل هفتم

## تجاوز بر حقوق ملکیت های فکری

مادۀ ۷۴۲ : حقوق ملکیت های فکری.....۶۳۹
مادۀ ۷۴۳: مجازات تجاوز بر حقوق مؤلف، مصنف،.....
محقق وهنرمند.....۶۴۰
مادۀ ۷۴۴: سایر حالات تجاوز بر حقوق مؤلف، مصنف،.....
محقق وهنرمند.....۶۴۱
مادۀ ۷۴۵: تجاوز بر حقوق مخترع ومکتشف.....۶۴۳
مادۀ ۷۴۶ : نشر حکم.....۶۴۴
مادۀ ۷۴۷: اعاده منفعت حاصله.....۶۴۴
مادۀ ۷۴۸: تعقیب عدلی.....۶۴۴

## فصل هشتم

## جرایم تخریب، اتلاف و انتقال

مادۀ ۷۴۹: مجازات تخریب واتلاف.....۶۴۵
مادۀ ۷۵۰ : حالات مشدده در جرم تخریب و اتلاف.....۶۴۵
مادۀ ۷۵۱: سایر حالات جرم تخریب واتلاف.....۶۴۶
مادۀ ۷۵۲: جرم انتقال حدود..... .....۶۴۸

## باب دهم

## جرایم مالیاتی و تجارتی

### فصل اول

### جرایم تجارتی

مادهٔ ۷۵۳: رقابت غیر قانونی در امور تجارتی.....۶۴۹
مادهٔ ۷۵۴ : عدم اجرای تجارت تحت عنوان معین.....۶۵۰
مادهٔ ۷۵۵: عدم حفظ دفاتر تجارتی اجباری و درج درآن توسط.....
تاجر یا دلال.....۶۵۱
مادهٔ ۷۵۶: ارایه سند تزویری جهت ثبت به دفتر ثبت مرکزی.....۶۵۱
مادهٔ ۷۵۷: ارایه شکایت خلاف واقعیت.....۶۵۲
مادهٔ ۷۵۸ : افشای اسرار تجارتی و صنعتی.....۶۵۲
مادهٔ ۷۵۹: اظهارات غیر واقعی توسط اطلاع دهنده یا اهل خبره....۶۵۳
مادهٔ ۷۶۰: سوء استفاده توسط مؤظفین ادارهٔ حمایت از رقابت.....۶۵۴
مادهٔ ۷۶۱: انحصار بازار.....۶۵۵
مادهٔ ۷۶۲ : رعایت حقوق مستهلک.....۶۵۵
مادهٔ ۷۶۳: عدم رعایت شرایط مندرج قانون ستندرد ملی.....۶۵۶
مادهٔ ۷۶۴: مداخله در آزادی مناقصات و مزایدات..... .....۶۵۷
مادهٔ ۷۶۵: ربح غیر قانونی.....۶۵۸
مادهٔ ۷۶۶ : تقلب در معاملات تجارتی.....۶۵۸
مادهٔ ۷۶۷: تقلب در مواد ترکیبی.....۶۵۹

## فصل دوم

## جرایم مربوط به افلاس

مادهٔ ۷۶۸: مفلس متقلب..... ۶۶۰
مادهٔ ۷۶۹: مجازات مفلس متقلب..... ۶۶۱
مادهٔ ۷۷۰ : ایراد خساره به داینین از جانب تاجر..... ۶۶۱
مادهٔ ۷۷۱: مفلس مقصر..... ۶۶۳
مادهٔ ۷۷۲: مجازات مفلس مقصر بزرگ..... ۶۶۴
مادهٔ ۷۷۳: صدور حکم قطعی به اشتهار افلاس شرکت تجارتی..... ۶۶۴
مادهٔ ۷۷۴ : صدورحکم قطعی به اشتهار افلاس صغیر یامحجور علیه. ۶۶۵
مادهٔ ۷۷۵: پنهان نمودن اموال مفلس ومداخله داین در مذاکرات... ۶۶۶
مادهٔ ۷۷۶: نشر حکم محکومیت..... ۶۶۷

## فصل سوم

## قاچاق اموال

مادهٔ ۷۷۷: اصطلاحات..... ۶۶۷
مادهٔ ۷۷۸ : قاچاق اموال..... ۶۶۸
مادهٔ ۷۷۹: مجازات مرتکبین قاچاق اموال مجاز..... ۶۷۱
مادهٔ ۷۸۰: مجازات مرتکبین قاچاق اموال مجاز مشروط..... ۶۷۲
مادهٔ ۷۸۱: مجازات مرتکبین قاچاق اموال ممنوعه..... ۶۷۴
مادهٔ ۷۸۲ : احوال مشدده در جرم قاچاق اموال..... ۶۷۵
مادهٔ ۷۸۳: مجازات مالک یا راننده واسطه نقلیه..... ۶۷۷
مادهٔ ۷۸۴: مصادره وسایل ولوازم مرتبط با عمل قاچاق..... ۶۷۸
مادهٔ ۷۸۵: ضبط وسایل ولوازم مرتبط با قاچاق اموال..... ۶۸۰

مادهٔ ۷۸۶ : تخلف مامور گمرک.....۶۸۱

## فصل چهارم

## جرایم علیه معادن، نفت وگاز

مادهٔ ۷۸۷: استخراج غیر قانونی معادن، نفت وگاز.....۶۸۳
مادهٔ ۷۸۸: مجازات استخراج غیر قانونی معادن.....۶۸۴
مادهٔ ۷۸۹ : حالات مشدده.....۶۸۵
مادهٔ ۷۹۰: تعدد جرم در استخراج غیر قانونی معادن.....۶۸۶
مادهٔ ۷۹۱: عدم اطلاع از کشف معدن..... ۶۸۶
مادهٔ ۷۹۲: اعمار ساختمان یا تأسیسات در ساحهٔ تثبیت شده معدن.۶۸۷
مادهٔ ۷۹۳: اعمار ساختمان یا نصب تأسیسات.....۶۸۷
مادهٔ ۷۹۴: وارد نمودن خساره به معادن.....۶۸۸

## فصل پنجم

## جرایم مالیاتی

مادهٔ ۷۹۵: عدم وضع یا تأدیهٔ مالیهٔ موضوعی.....۶۸۹
مادهٔ ۷۹۶: ایجاد موانع در برابر کارکن مالیاتی.....۶۹۴
مادهٔ ۷۹۷ : اخذ باز پرداخت با استفاده از اسناد تزویری.....۶۹۴
مادهٔ ۷۹۸: حالات مشدده.....۶۹۵
مادهٔ ۷۹۹: شرایط تعقیب عدلی.....۶۹۵

## فصل ششم

## احتکار و مجازات آن

مادهٔ ۸۰۰: احتکار.....۶۹۶
مادهٔ ۸۰۱: فروش مواد احتکار شده..... ۶۹۷

مادۀ ۸۰۲: مجازات احتکار.....۶۹۸
مادۀ ۸۰۳ : جرایم در حکم احتکار.....۶۹۸
مادۀ ۸۰۴: حالات مشدده جرم احتکار.....۶۹۹

## فصل هفتم

## تقلید علامات و اشیای مطبوع پستی و مجازات آن

مادۀ ۸۰۵: تقلید علامات و اشیای مطبوع پستی.....۷۰۰
مادۀ ۸۰۶: تقلید اشیای مطبوع مشابه با علایم تکت های مالیاتی...۷۰۱

## باب یازدهم

## جرایم محیط زیستی

## فصل اول

## جرایم علیه محیط زیست و مجازات آن

مادۀ ۸۰۷ : جرم محیط زیستی.....۷۰۳
مادۀ ۸۰۸: عدم رعایت شرایط جواز نامه، اجازه نامه یا.....
اجازۀ صادر شده.....۷۰۴
مادۀ ۸۰۹ : اهمال و غفلت مؤظف خدمات عامه در صدور.....
جواز نامه یا اجازه نامه.....۷۰۴
مادۀ ۸۱۰: عدم رعایت قواعد محیط زیست.....۷۰۵
مادۀ ۸۱۱: تولید یا توریدِ مواد نفتی یا گاز مایع بی کیفیت..... ۷۰۶
مادۀ ۸۱۲: مسؤولیت شخص حکمی.....۷۰۶
مادۀ ۸۱۳ : قطع درختان و تخریب ساحۀ سبز.....۷۰۷
مادۀ ۸۱۴: انداختن مواد سمی یا مکروبی در چاه یا مخزن آب.....۷۰۷
مادۀ ۸۱۵: فاسد نمودن چاه یا مخزن عمومی.....۷۰۸

مادۀ ۸۱۶: شکستن نل یا آلات مخصوص آب، برق یا گاز.....۷۰۹
مادۀ ۸۱۷ : انتشار امراض خطرناک.....۷۱۰
مادۀ ۸۱۸: انتشار امراض خطرناک به سبب خطاء.....۷۱۰
مادۀ ۸۱۹ : سایر اعمال منافی محیط زیست.....۷۱۱

## فصل دوم

## جرایم مربوط به جنگل ها و مجازات آن

مادۀ ۸۲۰: غصب یا خرید و فروش جنگل دولتی.....۷۱۲
مادۀ ۸۲۱: استفاده خود سرانه از جنگل..... ۷۱۳
مادۀ ۸۲۲: استفاده ازچوب صنعتی جنگل دولتی به مقصد سوخت..۷۱۳
مادۀ ۸۲۳ : نصب یا تأسیس دستگاه ها.....۷۱۴
مادۀ ۸۲۴: تبدیل نمودن جنگل به زمین زراعتی.....۷۱۴
مادۀ ۸۲۵: چیدن پسته و جلغوزه قبل از موعد.....۷۱۵
مادۀ ۸۲۶: استعمال غیر قانونی چکش.....۷۱۵
مادۀ ۸۲۷ : قاچاق چوب جنگل.....۷۱۵
مادۀ ۸۲۸: تخریب برج های ترصد.....۷۱۶
مادۀ ۸۲۹: استفاده از درختان جنگل..... ۷۱۶
مادۀ ۸۳۰: عدم پرداخت محصول.....۷۱۷
مادۀ ۸۳۱ : بهره برداری از جنگل خلاف پلان.....۷۱۷
مادۀ ۸۳۲: منع چرانیدن حیوان ها در داخل جنگل.....۷۱۷
مادۀ ۸۳۳: سیاحت در جنگل.....۷۱۸
مادۀ ۸۳۴: قطع درخت غیر نشانی شده.....۷۱۸
مادۀ ۸۳۵ : مجازات توريد محصولات نباتی بدون اجازه نامه.....۷۱۹

## فصل سوم

## جرایم مربوط به آب و مجازات آن

مادۀ ۸۳۶: مجازات تخریب منابع آب.....۷۲۰
مادۀ ۸۳۷: مجازات آلوده ساختن آب..... ۷۲۱
مادۀ ۸۳۸: حفر غیر قانونی چاه آب یا فاضلآب.....۷۲۱
مادۀ ۸۳۹ : سوء استفاده از حقابه.....۷۲۲
مادۀ ۸۴۰: حفظ و مراقبت بند ها.....۷۲۳
مادۀ ۸۴۱: فرسایش و لغزش زمین.....۷۲۳
مادۀ ۸۴۲: متضرر ساختن استفاده کنندگان آب به وسیلۀ.....
تغییر مسیر آن.....۷۲۴
مادۀ ۸۴۳ : تخریب عمدی تأسیسات و ملحقات مربوط به زمین.....۷۲۴

## فصل چهارم

## جرایم مربوط به امور زمین داری و مجازات آن

مادۀ ۸۴۴: عدم اطلاع از تحولات و انتقالات زمین.....۷۲۵
مادۀ ۸۴۵: منع ابراز نظر به نفع اشخاص..... ۷۲۶
مادۀ ۸۴۶: عدم حضور زمیندار در محل تصفیه.....۷۲۷
مادۀ ۸۴۷ : تخریب عمدی تأسیسات و ملحقات مربوط به زمین.....۷۲۷
مادۀ ۸۴۸: ممانعت از تطبیق پروژۀ عام المنفعه.....۷۲۸

## فصل پنجم

## جرایم مربوط به غرق و مرافق عامه

مادۀ ۸۴۹: ایجاد عمدی سیلاب.....۷۲۹
مادۀ ۸۵۰: ایجاد غیر عمدی سیلاب.....۷۳۰

## باب دوازدهم

## جرایم سایبری، جرایم اسناد مسافرت و اقامت، جرایم صحت عامه، جرایم زراعت و حیوان ها، جرایم متفرقه و احکام نهایی

### فصل اول

### جرایم سایبری و مجازات آن

مادۀ ۸۵۱ : مجازات جرایم سایبری.....۷۳۲
مادۀ ۸۵۲: دسترسی‌غیرمجازبه سیستم، برنامه یا اطلاعات کمپیوتری۷۳۳
مادۀ ۸۵۳: تغییرات غیرمجاز درسیستم، برنامه یا اطلاعات..... کمپیوتری..... ۷۳۳
مادۀ ۸۵۴: ازبین بردن غیرمجاز سیستم، برنامه یا اطلاعات..... کمپیوتری.....۷۳۵
مادۀ ۸۵۵ : افشای رمز دسترسی.....۷۳۶
مادۀ ۸۵۶: رهگیری (ایجاد ممانعت) غیرمجاز.....۷۳۷
مادۀ ۸۵۷: ساخت، تهیه یا حصول دستگاه برای استفاده درجرم....۷۳۸
مادۀ ۸۵۸: تزویر الکترونیکی.....۷۳۹
مادۀ ۸۵۹ : فریب کاری الکترونیکی.....۷۳۹
مادۀ ۸۶۰: سرقت سایبری.....۷۴۱
مادۀ ۸۶۱: تکنالوژی معلوماتی ممنوعه..... ۷۴۱
مادۀ ۸۶۲: سرقت انترنت.....۷۴۲
مادۀ ۸۶۳ : تروریزم سایبری.....۷۴۲
مادۀ ۸۶۴: جاسوسی سایبری.....۷۴۳
مادۀ ۸۶۵: جنگ سایبری.....۷۴۴

مادۀ ۸۶۶: افشای معلومات و سوء استفاده از هویت.....۷۴۵
مادۀ ۸۶۷ : جرایم علیه عفت واخلاق عمومی.....۷۴۶
مادۀ ۸۶۸: افشای اسرار شخصی.....۷۴۷
مادۀ ۸۶۹: باج گیری سایبری..... ۷۴۸
مادۀ ۸۷۰ : فعالیت های تعصب آمیز در فضای سایبر.....۷۴۹
مادۀ ۸۷۱ : اهانت به ادیان یا مذاهب اسلامی .....۷۴۹
مادۀ ۸۷۲: قمار بازی سایبری.....۷۵۰
مادۀ ۸۷۳: ارایۀ اطلاعات جرمی.....۷۵۰
مادۀ ۸۷۴: هرزه نگاری (پورنوگرافی).....۷۵۱
مادۀ ۸۷۵ : جرایم مربوط به حقوق ملکیت های معنوی.....۷۵۳
مادۀ ۸۷۶ : حالات مشدده.....۷۵۳
مادۀ ۸۷۷: استفاده غیر قانونی از سیمکارت.....۷۵۴
مادۀ ۸۷۸: ارتکاب جرم توسط شخص حکمی..... ۷۵۵
مادۀ ۸۷۹ : معافیت از تعقیب عدلی جرایم سایبری.....۷۵۶

## فصل دوم

## جرایم مسافرت و اقامت و مجازات آن

مادۀ ۸۸۰ : عبور ومرور از سرحدات.....۷۵۷
مادۀ ۸۸۱: مجازات استفاده غیر قانونی از پاسپورت.....۷۵۸
مادۀ ۸۸۲: بدست آوردن پاسپورت به وسیلۀ تقلب یا تهدید.....۷۵۹
مادۀ ۸۸۳: صدمه رسانیدن به سیستم های کمپیوتری.....۷۶۰
مادۀ ۸۸۴ : صدور پاسپورت مغایر قانون و همکاری در زمینۀ.....
عبور ومرور..... ۷۶۰
مادۀ ۸۸۵ : سوء استفاده از صلاحیت های قانونی.....۷۶۱

## فصل سوم

## جرایم مربوط به صحت عامه و مجازات آن

مادۀ ۸۸۶: تولید یا وارد کردن ادویۀ تقلبی یا غیر معیاری.....۷۶۲
مادۀ ۸۸۷: استفادۀ سوء از ادویۀ تاریخ گذشته..... ۷۶۳
مادۀ ۸۸۸ : امتناع مؤظف طبی از تداوی.....۷۶۴
مادۀ ۸۸۹ : بی دقتی، بی احتیاطی یا عدم رعایت مقررات طبی توسط..... مؤظف طبی.....۷۶۵
مادۀ ۸۹۰: ورود، پروسس و توزیع مواد سمی یا مضره.....۷۶۵
مادۀ ۸۹۱: سرایت امراض به دیگران.....۷۶۶
مادۀ ۸۹۲: غفلت وتخلف از اصول وظیفوی.....۷۶۷

## فصل چهارم

## جرایم مربوط به زراعت وحیوان ها

مادۀ ۸۹۳ : مجازات جرایم مربوط به تخم های بذری.....۷۶۸
مادۀ ۸۹۴ : استفاده از ادویۀ بی کیفیت ضد آفات وامراض نباتی....۷۷۰
مادۀ ۸۹۵: استفاده از کود کیمیاوی بی کیفیت.....۷۷۱
مادۀ ۸۹۶: استعمال مواد مسموم کننده..... ۷۷۲
مادۀ ۸۹۷ : تخلفات مربوط به املاک، اموال وحیوان ها.....۷۷۲
مادۀ ۸۹۸ : کشتن یا مجروح نمودن حیوان.....۷۷۳
مادۀ ۸۹۹: تعذیب یا مثلۀ نمودن حیوان اهلی.....۷۷۴
مادۀ ۹۰۰: جنگانیدن حیوان ها وپرندگان.....۷۷۴

## فصل پنجم

## جرایم و مجازات ثبت احوال نفوس

مادهٔ ۹۰۱: جرایم ثبت احوال نفوس.....۷۷۵
مادهٔ ۹۰۲ : ارایه معلومات نادرست واستخدام شخص بدون داشتن.....
تذکره تابعیت.....۷۷۶

## فصل ششم

## قباحات

مادهٔ ۹۰۳ : مزاحمت در راه عام.....۷۷۶
مادهٔ ۹۰۴: ایجاد مزاحمت در اماکن عامه.....۷۷۷
مادهٔ ۹۰۵: ارتکاب اعمال منافی اخلاق..... ۷۷۸
مادهٔ ۹۰۶ : عدم ثبت هویت مسافرین در مهمان خانه یا هوتل.....۷۷۹
مادهٔ ۹۰۷ : عدم تسلیم دهی مال یافت شده.....۷۷۹
مادهٔ ۹۰۸: ایجاد ازدحام در راه عام.....۷۸۰
مادهٔ ۹۰۹: مزاحمت عابرین.....۷۸۰
مادهٔ ۹۱۰: دفن جسد انسان در محل غیر مجاز.....۷۸۱

## فصل هفتم

## احکام نهایی

مادهٔ ۹۱۱ : بهره کشی از نیروی کار.....۷۸۱
مادهٔ ۹۱۲ : اهمال در تخریب یا ترمیم بنای نزدیک به سقوط.....۷۸۲
مادهٔ ۹۱۳: آتش بازی در محل عام.....۷۸۲
مادهٔ ۹۱۴: بدست آوردن پول از طریق جادوگری و سایر اعمال..... ۷۸۴
مادهٔ ۹۱۵ : فروش یا توزیع گوشت حیوان حرام.....۷۸۴
مادهٔ ۹۱۶ : انفاذ.....۷۸۵

| | |
|---|---|
| د جزا کود | کود جزا |
| لومړی کتاب | کتاب اول |
| عمومي حکمونه | احکام عمومی |
| لومړی باب | باب اول |
| مقدماتي حکمونه | احکام مقدماتی |
| لومړی فصل | فصل اول |
| موخې او اصطلاحګانې | اهداف و اصطلاحات |

**مبني**

**۱ماده:**

دغه قانون د افغانستان د اساسي قانون د اوومې او اووه ویشتمې مادو د حکم له مخې او د هغه د دوه ویشتمې، درویشتمې، څلېریشتمې، پنځه ویشتمې، شپږویشتمې، نهه ویشتمې، شپږپنځوسمې او نهه پنځوسمې مادو په پام کې نیولو سره، وضع شوی دی.

**د قانون د تطبیق حدود**

**۲ ماده:**

(۱) دغه قانون تعزیري جرمونه او

**مبنی**

**مادۀ۱:**

این قانون، به تأسی از حکم مواد هفتم و بیست و هفتم قانون اساسی افغانستان و رعایت احکام مواد بیست و دوم، بیست و سوم، بیست و چهارم، بیست و پنجم، بیست وششم، بیست و نهم، پنجاه وششم و پنجاه ونهم آن، وضع گردیده است.

**حدود تطبیق قانون**

**مادۀ ۲:**

(۱) این قانون جرایم و جزا های

جزاګاني تنظيموي.

(۲) د حدودو، قصاص او ديت د جرمونو مرتکب د اسلام د شريعت د حنفي فقهې له حکمونو سره سم مجازات کېږي.

تعزیری را تنظیم می‌نماید.

(۲) مرتکب جرایم حدود، قصاص ودیت مطابق احکام فقه حنفی شریعت اسلام مجازات می‌گردد.

## موخې

## اهداف

**۳ ماده:**

**مادۀ ۳:**

د دې قانون موخې عبارت دي له:

۱- په تعزيري جرمونو او جزاګانو پورې د اړوندو اصولو، قواعدو او حکمونو تنظيم.

۲- د اساسي قانون او نورو قوانينو د حکمونو د رعايت تضمين.

۳- د جزايي عدالت تأمين او د نظم او عامه امن ساتل.

۴- د هېواد له خپلواکۍ، ملي حاکميت او ځمکنۍ بشپړتيا څخه حراست.

۵- د جرم له ارتکاب څخه مخنيوی او د جرمونو پر خلاف مبارزه.

۶- د جرم د مرتکب بيا اصلاح او تربيت.

۷- د بشر د حقوقو او د اشخاصو د

اهداف این قانون عبارت اند از:

۱- تنظیم اصول، قواعد و احکام مربوط به جرایم و جزا های تعزیری.

۲- تضمین رعایت احکام قانون اساسی و سایر قوانین.

۳- تأمین عدالت جزایی و حفظ نظم و امن عامه.

۴- حراست از استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور.

۵- جلوگیری از ارتکاب جرم و مبارزه علیه جرایم.

۶- اصلاح وتربیت مجدد مرتکب جرم.

۷- تضمین رعایت حقوق بشر و

اساسي آزادیو د رعایت تضمین.

۸- د اشخاصو د مـــادي او معنـــوي ملکیتونو د مصونیت تأمین.

۹- د اشخاصو د مسؤولیت منلـــو د سطحې لوړتیا.

۱۰- د جرم له ارتکاب څخه د راپیدا شوي زیان جبران.

## اصطلاحګاني

**۴ ماده:**

راتلونکې اصطلاحګاني پدې قانون کې لاندې مفاهیم لري:

۱- جرم: د دې قانون د اووه ویشتمې مادې په مفهوم دی.

۲- علني و سایل: له وینا (ګفتار)، فعل او نورو وسایلو څخه عبارت دي:

- وینا هغه وخت علني ګڼل کېږي چې په عام محل، عامه لار یا نورو مواضعو کې پداسې ډول په جهر ســـره وویـــل شي یا د سایبر په فضا کې یا د نـــورو وسایلو په واسطه خپره شي چـــې کـــه شخص په هغه ځای کې موجود وی هغه یې اوربدلی شوی.

آزادی های اساسی اشخاص.

۸- تأمین مصونیت ملکیت های مادی و معنوی اشخاص.

۹- ارتقای سطح مسؤولیت پـــذیری اشخاص.

۱۰- جبران خساره ناشی از ارتکاب جرم.

## اصطلاحات

**مادۀ ۴:**

اصطلاحات آتی در این قـــانون دارای مفاهیم ذیل می‌باشد:

۱- جرم: به مفهوم مادۀ بیست وهفتم این قانون می باشد.

۲- وسایل علنی: عبارت اند از گفتار، فعل و سایر وسایل:

- گفتـــار وقتـــی علنـــی شـــمرده مـــی شـــود کـــه در محـــل عـــام، راه عام یا سایر مواضع طوری به جهر گفته شود یا در فضای سایبر یا توسط وسایل دیگر نشر شود که اگر شخصی در آن جا موجود می بود آنرا شـــنیده می توانست.

فعل: هغه وخت علني ګڼل کېږي چې په عام محل، عامه لار يا په نورو مواضعو کې پداسې ډول واقع شي چې که شخص په هغه ځای کې موجود وی هغه يې ليدلی شوی.

– نور وسايل؛ رسم، انځور، فلم، ليکنه، رمز، نمودار (دياګرام)، تمثيل يا الکترونيکي وسايل هغه وخت علني ګڼل کېږي چې له يوه څخه زياتو کسانو ته ووېشل شي، وپلورل شي يا پلورلو ته وړاندې شي يا په عام محل يا عامه لار يا د سايبر په فضا کې نندارې ته کېښودل شي.

۳– د عامه خدمتونو مؤظف: هغه شخص دی چې د عامه خدمتونو اجراء ته مؤظف شوی وي او لاندې اشخاص پکې شامل دي:

– د دولت، دولتي تصديو او شرکتونو کارکوونکی.

– د عامه مؤسسو يا د هغه تشبثاتو کارکوونکی چې عامه خدمتونه ترسره کوي.

– د دولت د ارکانو او دټا کنيزو

فعل: وقتی علنی شمرده می شود که در محل عام، راه عام يا ساير مواضع طوری واقع گردد که اگر شخصی در آنجا موجود می بود آنرا ديده می توانست.

– ساير وسايل؛ رسم، تصوير، فلم، نوشته، رمز، نمودار، تمثيل يا وسايل الکترونيکی وقتی علنی شمرده می شود که به بيش از يک نفر توزيع، فروش يا به فروش عرضه شده يا در محل عام يا راه عام يا فضای سايبر به نمايش گذاشته شود.

۳– مؤظف خدمات عامه: شخصی است که به اجرای خدمات عامه توظيف گرديده و شامل اشخاص ذيل می‌باشد:

– کارکن دولت، تصدی ها و شرکت های دولتی.

– کارکن مؤسسه های عامه يا تشبثاتی که خدمات عامه را انجام می دهند.

– اعضای ارکان دولت و اعضای

بنستونو غړي.

– قاضي، څارنوال، مدافع وکيل، حکم، اهل خبره او نور هغه اشخاص چې د هغوی تصديقونه معتبر وپيژندل شي.

– هغه شخص چې رسماً د عامه خدمتونو پر ترسره کولو مؤظف شوی وي.

۴– جرمي انګيزه: د جرمي عمل د تر سره کولو يا له قانوني مکلفيت څخه د ډډې کولو لپاره له دننه (دروني) محرک څخه عبارت ده.

۵– شريفانه انګيزه: بشردوستانه سبب او حالت او لوری ورکوونکی ځواک دی چې په حسن نيت سره مشخصې انساني موخې ته د رسېدو لپاره د جرم ارتکاب ته د شخص اراده سوق کړي او په فعل يې اړولې وي.

۶– دني انګيزه: هغه سبب او حالت دی چې د لوري ورکوونکي ځواک په ډول يې تبارز کړی وي او د شخص اراده يې پست(ټيټې) موخې ته د رسېدو

نهاد های انتخابی.

– قاضی، څارنوال، وکيل مدافع، حکم، اهل خبره و سایر اشخاصی که تصادیق شان معتبر شناخته شود.

– شخصی که رسماً به انجام خدمات عامه مؤظف شده باشد.

۴– انګيزهٔ جرمی: عبارت از محرک درونی جهت انجام عمل جرمی يا امتناع از مکلفيت قانونی می‌باشد.

۵– انګيزهٔ شريفانه: سبب و حالت بشردوستانه و نيروی جهت دهنده است که ارادهٔ شخص را برای رسيدن به هدف مشخص انسانی با حسن نيت به ارتکاب جرم سوق داده و به فعل درآورده باشد.

۶– انګيزه دنی: سبب و حالتی است که به صورت نيروی جهت دهنده تبارز نموده وارادهٔ شخص را برای رسيدن به هدف پست به ارتکاب جرم سوق

لپاره د جرم ارتکاب ته سوق کړي او فعل ته يې اړولې وي.

۷- د بين المللي مصونيت لرونکي اشخاص: له جمهور رئيس، د جمهور رئيس له مرستيالانو، صدراعظم، وزير، سفير، د بهرنيو دولتونو نورو سياسي استازو، د بين المللي او بين الحکومتي سازمانونو له استازو او نور هغو اشخاصو څخه عبارت دي چې د ديپلوماتيک مصونيت په هکله د ويانا له ۱۹۶۹ کنوانسيون او تر بين المللي ملاتړ لاندې اشخاصو پر خلاف د جرمونو د مخنيوي او مجازاتو په هکله له ۱۹۷۳ کنوانسيون سره سم د بين المللي مصونيت لرونکي دي، د هغوی د کورنيو د غړو په شمول.

۸- نظامي ځواکونه: د وسله والو قواوو (اردو)، پوليسو او ملي امنيت ځواکونه يا د نظامي تشکيلاتو لرونکو نورو وزارتونو او ادارو نظامي منسوبين، دي.

۹- قطعي حکم: هغه حکم دی چې:

داده و به فعل درآورده باشد.

۷- اشخاص دارای مصونیت بین المللی: عبارت اند از رئیس جمهور، معاونین رئیس جمهور، صدراعظم، وزیر، سفیر، سایر نمایندگان سیاسی دول خارجی، نمایندگان سازمان های بین المللی و بین الحکومتی و سایر اشخاصی که مطابق کنوانسیون ۱۹۶۹ ویانا در مورد مصونیت دیپلوماتیک و کنوانسیون ۱۹۷۳ در مورد جلوگیری ومجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی، دارای مصونیت بین المللی هستند، بشمول اعضای خانواده های آنها.

۸- نیروهای نظامی: نیروهای قوای مسلح (اردو)، پولیس و امنیت ملی یا منسوبین نظامی سایر وزارت ها و ادارات دارای تشکیلات نظامی، می‌باشند.

۹- حکم قطعی: حکمی است که:

– د قانون له حکمونو سره سم په ابتدائیه یا د استیناف په محکمه کې وروستی (نهایي) شوی وي.

– د فرجام محکمې یې په هکله وروستی حکم صادر کړی وي.

– ستړې محکمې یې د نوې کتنې (تجدید نظر) له رسید ګی وروسته، په هکله حکم صادر کړی وي.

– له قانون سره سم پر هغه د شکایت یا اعتراض د وړاندې کولو میعاد تېر شوی وي.

۱۰– اهمال: چې بې مبالاتی او غفلت ته هم شاملېږي، عبارت دی له نه پاملرنې یا په هغه عمل کې نه مواظبت دی چې باید ترسره شي.

۱۱– بې احتیاطي:هغه ده چې شخص د هغه عمل پایلو ته له پاملرنې پرته چې عرفاً د پیشبینی وړ دی، په هغه عمل وکړي.

۱۲– نه مهارت: هغه دی چې شخص په اړوند فن کې د پوهې او تجربې دنه لرلو له امله دداسې عمل مرتکب شي چې له هغه څخه بل ته زیان ورسېږي.

– طبق احکام قانون در محکمهٔ ابتدائیه یا استیناف نهایی شده باشد.

– محکمهٔ فرجام در مورد، حکم نهایی صادر نموده باشد.

– ستره محکمه بعد از رسیدگی تجدید نظر در مورد، حکم صادر نموده باشد.

– میعاد تقدیم شکایت یا اعتراض بر آن مطابق قانون منقضی شده باشد.

۱۰– اهمال: که شامل بی مبالاتی وغفلت نیز میگردد عبارت است از بی توجهی یا عدم مواظبت در عملی است که باید انجام شود.

۱۱– بی احتیاطی: آنست که شخص بدون توجه به نتایج عملی که عرفاً قابل پیشبینی است به آن عمل نماید.

۱۲– عدم مهارت: آنست که شخص نسبت نداشتن دانش و تجربه در فن مربوط مرتکب عملی گردد که از آن به دیگری زیان برسد.

۱۳- مجني عليه: هغه شخص دی چې د جرم د ارتکاب له املــه هغــه تــه اخلاقي، جسماني، مادي يا معنوي زيان يا ضرر رسېدلی وي.

۱۴- عامه مصلحت: هغه امر دی چې د ټولنې په ګټه تشخيص شوی وي.

## دوه يم فصل

## عمومي اصول او قواعد

### برائت ذمه

**۵ ماده:**

برائت ذمه اصلي حالت دی. شخص تر هغه وخته پــورې چــې د واکمنــې محکمې په قطعي حکم محکوم عليــه ګڼل شوی نه وي؛ بې ګنــاه پېژنــدل کېږي.

### د قانون په وړانــدې د اشخاصــو تساوي

**۶ ماده:**

مظنون، تورن (مــتهم) او محکــوم د مليتي، نژادي، ژبني، قبيله يي، ديني يا مذهبي، سياســي عقيــدې، جــنس،

۱۳- مجنی علیه: شخصی است که به اثر ارتکاب جرم، صــدمه يــا ضــرر اخلاقی، جسمانی، مادی یا معنوی بــه وی عاید شده باشد.

۱۴- مصلحت عامه: امریست که به نفع جامعه تشخیص شده باشد.

## فصل دوم

## اصول و قواعد عمومی

### برائت ذمه

**مادۀ۵:**

برائت ذمه حالت اصلی است. شخص تا زمانی که به حکم قطعــی محکمــۀ با صــلاحیت محکــوم علیــه قــرار نگرفته باشــد؛ بــی گنــاه شــناخته می‌شود.

### تســاوی اشــخاص در برابــر قانون

**مادۀ۶:**

مظنــون، مــتهم و محکــوم بــدون نظرداشت تعلقات ملیتی، نژادی، زبانی، قبیله ای، دینی یــا مــذهبی، عقیــدۀ

تحصيل، شغل، نسب، شتمني، ټولنيز موقف، د استوګنې او مېشتېدو د ځای د تعلقاتو له په پام کې نیولو پرته د قانون په وړاندې له بشپړې تساوي ځخه برخمن دي.

سیاسی، جنس، تحصیل، شغل، نسب، دارایی، موقف اجتماعی، محل سکونت و اقامت در برابرقانون از تساوی کامل برخوردار می‌باشند.

## د جرم او جزا قانونیت او صالحه محکمه

## قانونیت جرم و جزا ومحکمه صالحه

**۷ ماده:**

**مادهٔ۷:**

(۱) هېڅ عمل جرم نه ګڼل کېږي، خو د هغه قانون په حکم چې د هغه له ارتکاب ځخه دمخه، نافذ شوی وي.

(۱) هیچ عملی جرم شمرده نمی‌شود، مگر به حکم قانونی که قبل از ارتکاب آن، نافذ گردیده باشد.

(۲) هېڅ جزا تطبیق کېدای نشي، خو دا چې پدې قانون کې تصریح شوې وي.

(۲) هیچ جزایی را نمی‌توان تطبیق نمود، مگر این که در این قانون تصریح شده باشد.

(۳) هېڅ شخص مجازات کېدای نشي، خو د واکمنې محکمې په حکم، د هغه قانون له حکمونو سره سم چې د اتهام وړ فعل له ارتکاب دمخه، نافذ شوی وي.

(۳) هیچ شخصی را نمی توان مجازات نمود، مگر به حکم محکمهٔ ذیصلاح، مطابق به احکام قانونی که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام، نافذگردیده باشد.

(۴) پر مرتکب باندې مجازات پدې قانون کې د نورو درج شوو شرایطو او احوالو په پام کې نیولو سره، له ارتکابې

(۴) مجازات بالای مرتکب با نظر داشت سایر شرایط و احوال مندرج در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی

جرم سره متناسب تطبيقېږي.

تطبیق می‌گردد.

## د جزا له قانون څخه بهر د جرم او جزا د محدودې نه پراخېدل

## عدم گسترش محدوده جرم و جزا خارج از قانون جزا

**۸ ماده:**

**مادهٔ۸:**

(۱) د قياس پر بنسټ د جرم تشخيص او د جزا ټاکل جواز نلري.

(۱) تشخیص جرم و تعیین جزا به اساس قیاس جواز ندارد.

(۲) د هغه عمل جرم ګڼل او د هر ډول جزا تطبيق چې په دې قانون کې جرم ندی پېژندل شوی، او د هغه لپاره جزا ټاکل شوې نه وي، جواز نلري.

(۲) جرم شمردن و تطبیق هر نوع جزا برعملی که در این قانون جرم شناخته نشده و برای آن جزا معین نشده باشد، جواز ندارد.

## د جرم او جزا شخصي والی

## شخصی بودن جرم و جزا

**۹ ماده:**

**مادهٔ ۹:**

جرم شخصي عمل دی او پر هغه مترتبه جزا بل شخص ته سرايت نه کوي.

جرم عمل شخصی است و جزای مترتب بر آن به شخص دیگری سرایت نمی‌کند.

## جزايي مسؤوليت

## مسؤولیت جزایی

**۱۰ ماده:**

**مادهٔ ۱۰:**

جزايي مسؤوليت او د جزا تطبيق هغه شخص ته متوجه کېږي چې په آزاده اراده او د عقل او ادراک د صحت په حالت کې، د جرمي عمل مرتکب شي.

مسؤولیت جزایی و تطبیق جزا به شخصی متوجه می‌گردد که با ارادهٔ آزاد و در حالت صحت عقل و ادراک، عمل جرمی را مرتکب شود.

**د قانون له حکمونو څخه بې خبري**

**۱۱ ماده:**

**د قانون له حکمونو څخه بې خبري عذر نه پېژندل کېږي.**

**د انساني کرامت د اصل رعايت**

**۱۲ ماده:**

**(۱) د انساني کرامت د مخالفې جـــزا ټاکل جواز نلري.**

**(۲) پر مرتکب د جزا تطبيق د انساني کرامت په رعايتولو سره صورت مومي.**

**د بيا محاکمې منع**

**۱۳ ماده:**

**(۱) هغه شخص چې يوځل د يوه جرم د ارتکاب په خاطر، په کورنيو (داخلی) محکمو کې محاکمه شوی وي او پـــر هغه باندې حکم صادر شـــوی وي، د نويو دلايلو د راپيدا کېدو په دليـــل د هماغه جرم د ارتکاب په خـــاطر بيـــا محاکمه کېدای نشي.**

**(۲) هغه شخص چې يوځل د يوه جرم د ارتکاب په خاطر د بهرني دولـــت يـــا بين المللي محکمو کې محاکمه شوی**

**بی خبری از احکام قانون**

**مادۀ ۱۱:**

**بی خبری از احکام قانون عذر شناخته نمی‌شود.**

**رعایت اصل کرامت انسانی**

**مادۀ۱۲:**

**(۱) تعیین جزای مخـــالف کرامـــت انسانی جواز ندارد.**

**(۲) تطبیق جزا بر مرتکب بارعایـــت کرامت انسانی صورت می‌گیرد.**

**منع محاکمۀ مجدد**

**مادۀ ۱۳:**

**(۱) شخصی که یکبار بخاطر ارتکاب یک جرم در محاکم داخلـــی مـــورد محاکمه قرار گرفته و بالای وی حکم صادر شده باشد، به دلیل بروز دلایل جدید بخاطر ارتکـــاب همـــان جـــرم نمی‌توان مجدداً وی را مورد محاکمه قرار داد.**

**(۲) شخصی که یکبار بخاطر ارتکاب یک جرم در محاکم دولت خارجی یا بین المللی مورد محاکمه قرار گرفته و**

وي او پر هغه باندې قطعي حکم صادر شوی وي، په کورنيو محکمو کې د هماغه جرم په اړوند بيا محاکمه کېداي نشي.

**د اصل مال ردول او د زيان جبران**

**۱۴ ماده:**

(۱) هغه شخص چې د دې قانون له حکمونو سره سم مجازات کېږي، که يې د جرم له لارې کوم مال لاس ته راوړی وي، مالک ته د عين مال په ردولو او که مال موجود نه وي د هغه د مثل يا بيې په رد محکومېږي.

(۲) هغه شخص چې د جرم د ارتکاب له امله يې زيان اړولی وي، پر تاکلو قانوني مجازاتو سربېره، د مادي او معنوي وارد شوي زيان پر جبران هم محکومېږي. دغه حکم په هغو مواردو کې چې قانون په صريح ډول د زيان په جبران حکم نه وي کړی، هم تطبيقېږي.

بالای وی حکم قطعی صادر شده باشد، مجدداً در رابطه به همان جرم در محاکم داخلی مورد محاکمه قرار گرفته نمی‌تواند.

**رد اصل مال و جبران خساره**

**مادۀ ۱۴:**

(۱) شخصی که مطابق احکام اين قانون مجازات می‌شود، اگر از طريق جرم، مالی را به دست آورده باشد، به رد عين مال و اگر مال موجود نباشد، به رد مثل يا قيمت آن، به مالک محکوم می‌گردد.

(۲) شخصی که به اثر ارتکاب جرم خساره يی را وارد ساخته باشد، علاوه بر مجازات معينه قانونی، به جبران خسارۀ وارده اعم از مادی ومعنوی، نيز محکوم می‌گردد. اين حکم درمواردی نيز تطبيق ميشود که قانون صريحاً به جبران خساره حکم نکرده باشد.

(۳) د وارد شوي زيان د اندازې تثبيت او د هغه جبران د اړوندې برخې د هغه اهل خبره په واسطه صورت مومي چې د واکمنې محکمې په واسطه ټاکل شوی وي.

**د استرداد حق يا د تعويض غوښتنه**

**۱۵ ماده:**

د دې قانون حکمونه د استرداد حق يا د حق العبد د مدعي په واسطه د تعويض غوښتنه نه اخلالوي.

## درپيم فصل

## د مکان، زمان او اشخاصو له لحاظه د قانون د تطبيق ساحه

**د مکان له لحاظه د قانون تطبيق**

**۱۶ ماده:**

(۱) د دې قانون حکمونه د افغانستان پر هر تبعه، بې تابعيته شخص يا هر بهرني تبعه باندې چې د هېواد په قلمرو کې د جرم مرتکب شي، تطبيقېږي.

(۲) د افغانستان قلمرو لاندې مکانونو ته شامل دی:

(۳) تثبیت اندازهٔ خساره وارده و جبران آن توسط اهل خبره عرصه مربوطه که توسط محکمهٔ ذیصلاح تعیین می شود، صورت می گیرد.

**حق استرداد یا مطالبه تعویض**

**مادهٔ ۱۵:**

احکام این قانون حق استرداد یا مطالبهٔ تعویض توسط مدعی حق العبد را اخلال نمی‌کند.

## فصل سوم

## ساحهٔ تطبیق قانون از حیث مکان، زمان و اشخاص

**تطبیق قانون از حیث مکان**

**مادهٔ ۱۶:**

(۱) احکام این قانون بر هر تبعهٔ افغانستان، شخص بدون تابعیت یا هر تبعهٔ خارجی که در قلمرو کشور مرتکب جرم شود، تطبیق می‌گردد.

(۲) قلمرو افغانستان شامل مکان های ذیل می‌باشد:

۱- د هېواد د سرحدونو (پولو) دننه د ځمکې سطحه او عمق او هوايي فضاء.

۲- کورنۍ اوبه.

۳- سرحدي سيندونه او جهيلونه تر هغې سرحدي کرښې (خط) پورې چې له بين المللي سندونو او د افغانستان د اسلامي جمهوريت او ګاونډيو دولتونو تر منځ له معاهدو سره سم ټاکل شوې ده.

۴- د هېواد د قلمرو د ننه يا له هغه ځخه بهر افغاني بېړۍ (کښتۍ) او الوتکې، خو دا چې له بين المللي سندونو سره سم د بهرنۍ هېواد د قلمرو تابع وګڼل شي.

۵- هغه الوتکې او بېړۍ چې د هېواد له قلمرو ځخه بهر د افغانستان اسلامي جمهوريت تر بيرغ لاندې راځي (قرار مومي)، خو دا چې له بين المللي سندونو سره سم د بهرني هېواد تابع وګڼل شي.

(۳) جرم د افغانستان په قلمرو کې هغه وخت ارتکاب شوی حساب‌ېږي چې

۱- سطح و عمق زمين و فضای هوايی داخل سرحدات کشور.

۲- آب های داخلی.

۳- دريا ها وجهيل های سرحدی الی خط مرزی که مطابق اسناد بين المللی و معاهدات ميان جمهوری اسلامی افغانستان و دول همسايه تعيين گرديده است.

۴- طيارات و کشتی های افغانی در داخل قلمرو کشور يا در خارج آن، مگر اين که طبق اسناد بين المللی تابع قلمرو کشور خارجی شمرده شوند.

۵- طيارات و کشتی‌هايی که زير بيرق جمهوری اسلامی افغانستان در خارج از قلمرو کشور قرار می‌گيرند، مگر اين که طبق اسناد بين المللی تابع کشور خارجی شمرده شوند.

(۳) جرم زمانی در قلمرو افغانستان ارتکاب يافته محسوب می

جرمي عمل يا د هغه جرمـــي پايلـــه د افغانستان په قلمرو کې واقـــع شـــوی وي.

(۴) هغه شخص چې د هېواد له قلمرو څخه بهر د هغه عمل مرتکب شي چې د هغه له امله فاعل، د هغه جرم شریک یا معاون وپېژندل شي چې کلاً یا قسماً په افغانستان کې واقع شـــوی وي، د افغانستان په محکموکې تر محـــاکمې لاندې نیول کېږي.

## د زمان له لحاظه د قانون تطبیق

**۱۷ ماده:**

(۱) د جرم مرتکب د هغه قانون پـــر موجب مجازات کېږي چې د جرم لـــه ارتکاب څخه د مخه نافذ شـــوی وي، خو دا چې د قطعي حکم له صادرېدو د مخه داسې نوی قانون وضع شي چې د تورن په ګټه وي.

(۲) قانون په لاندې حالاتو کې د تورن په ګټه ګڼل کېږي:

۱- د مجازاتو اقل حد يې کم کـــړی وي.

شود که عمل جرمی یا نتیجهٔ جرمی آن در قلمـــرو افغانســـتان واقـــع شـــده باشد.

(۴) شخصی که در خـــارج قلمـــرو کشور مرتکب عملی گردد که به اثر آن فاعل، شریک یا معـــاون جرمـــی شناخته شود که کـــلاً یـــا قســـماً در افغانستان واقع شده باشد، درمحـــاکم افغانســـتان مـــورد محاکمـــه قـــرار می‌گیرد.

## تطبیق قانون از حیث زمان

**مادهٔ ۱۷:**

(۱) مرتکب جرم به موجب قـــانونی مجازات می‌گردد که قبل از ارتکـــاب جرم نافذ شده باشد، مگر این که قبل از صدور حکم قطعی قانون جدیـــدی وضع گـــردد کـــه بـــه نفـــع مـــتهم باشد.

(۲) قانون در حالات ذیل به نفع متهم دانسته می شود:

۱- حد اقل مجازات را کمتر ساخته باشد.

۲- د اقل حد په ساتلو سره؛ د مجازاتو اکثرحدېې کم کړی وي.

۳- مجازاتو ټپټې درجې ته تنزیل موندلی وي.

۴- مخففه حالتونه یې زیات کړي وي.

۵- مشدده حالات یې کم کړي وي.

۶- نور هغه موارد چې په نوي قانون کې د تورن په ګټه توجیه شي.

(۳) که چېرې دقطعي حکم له صادرېدلو دمخه یا وروسته، داسې قانون نافذ شي چې پر موجب یې هغه عمل چې تورن د هغه په ارتکاب په جزا محکوم شوی دی، د مجازاتو وړ ونه ګڼي، د حکم تنفیذ درول (توقف) کېږي او پر هغه مرتب جزایي آثار له منځه ځي.

تقویم

۱۸ ماده:

پدې قانون کې درج شوې مودې (میعادونه) د هجري شمسي تقویم پر

۲- با حفظ حد اقل؛ حد اکثر مجازات را کمتر ساخته باشد.

۳- مجازات به درجهٔ پائین تر تنزیل یافته باشد.

۴- حالات مخففه را بیش تر ساخته باشد.

۵- حالات مشدده را کم تر ساخته باشد.

۶- سایر مواردی که در قانون جدید به نفع متهم توجیه گردد.

(۳) هرگاه قبل یا بعد از صدور حکم قطعی، قانونی نافذ گردد که به موجب آن عملی را که متهم به ارتکاب آن محکوم به جزا گردیده است، قابل مجازات نداند، تنفیذ حکم متوقف و آثار جزایی مرتب به آن از بین می‌رود.

تقویم

مادهٔ ۱۸:

میعاد های مندرج این قانون به اساس تقویم هجری شمسی، محاسبه

بنسټ، محاسبه کېږي.

**مؤقت قانون د نفاذ پای**

**۱۹ ماده:**

هغه شخص چې د مؤقت قانون پر اساس چې نفاذ يې په ټاکلې نېټه پای ته رسېږي ديوه عمل د ارتکاب په سبب؛ په جزا محکوم شي، د مؤقت قانون د نفاذ د نېټې پای د محاکمې د بهير او پر محکوم عليه د جزا د تطبيق خنډ نه کېږي، خو داچې مؤقت قانون بل ډول حکم کړی وي.

**د اشخاصو له لحاظه د قانون تطبيق**

**۲۰ ماده:**

(۱) ددې قانون حکمونه پر هغه شخص باندې چې د هېواد له قلمرو څخه بهر له لاندې جرمونو څخه د يوه مرتکب شي، تطبيقېږي:

۱- د افغانستان اسلامي جمهوريت يا د بهرني دولت د کورني او بهرني امنيت پر خلاف جرمونه.

۲- د دې قانون له ۴۳۶ څخه تر ۴۴۳ مادو کې د درج شوو رسمي

می‌گردد.

**ختم نفاذ قانون مؤقت**

**مادۀ ۱۹:**

شخصی که به سبب ارتکاب عملی به اساس قانون مؤقت که نفاذ آن به تاریخ معین خاتمه می‌یابد؛ محکوم به جزا گردد، ختم تاریخ نفاذ قانون مؤقت مانع سیرمحاکمه و تطبیق جزا بر محکوم علیه نمی‌گردد، مگر این که قانون مؤقت طور دیگری حکم نموده باشد.

**تطبیق قانون از حیث اشخاص**

**مادۀ ۲۰:**

(۱) احکام این قانون بالای شخصی که در خارج قلمرو کشور مرتکب یکی از جرایم ذیل شود، تطبیق می‌گردد:

۱- جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی جمهوری اسلامی افغانستان یا دولت خارجی.

۲- تزویر اسناد رسمی مندرج مواد ۴۳۶ تا ۴۴۳ این قانون یا داخل

سندونو تزوير يا افغانستان ته د نومورو تزوير شوو شيانو داخلول (راوړل).

۳- ددې قانون په ۲۸۴ ماده کې درج د بانکنوټ، فلزي سکو او بها لرونکو سندونو جعل يا افغانستان ته د هغوی داخلول.

۴- د دولتي نښانونو يا مډالونو جعل يا افغانستان ته د جعل شوو نښانونو يا مډالونو داخلول.

(۲) د دې قانون حکمونه پر هغه شخص باندې چې د هېواد په قلمرو کې د ننه، استوګنه لري او د هغه د استرداد په هکله غوښتنه، د تورنو، محکومينو او عدلي همکاری له قانون سره سم، د واکمنو مراجعو لخوا ردشوي وي، هم تطبيقېږي.

## د ملګرو ملتونو، بين المللي سازمانونو دکارکوونکي او د هېوادونو د سياسي استازي په واسطه د جرم ارتکاب

**۲۱ ماده:**

که چېرې د ملګرو ملتونوکارکوونکی

ساختن اشیای تزویر شدهٔ مذکور به داخل افغانستان.

۳- جعل بانک نوت، سکه های فلزی و اسناد بهادار مندرج مادهٔ ۲۸۴ این قانون یا داخل ساختن آنها به افغانستان.

۴- جعل نشان ها یا مدال های دولتی یا داخل ساختن نشان ها یا مدال های جعل شده به افغانستان.

(۲) احکام این قانون بالای شخصی که در داخل قلمرو کشور، سکونت داشته و مطالبه استرداد در مورد وی مطابق قانون استرداد متهمین، محکومین و همکاری عدلی از طرف مراجع ذیصلاح رد گردیده باشد، نیز تطبیق می گردد.

## ارتکاب جرم توسط کارکن ملل متحد، سازمان های بین المللی و نمایندهٔ سیاسی کشور ها

**مادهٔ ۲۱:**

هرگاه کارکن ملل متحد یا کارکن

یا د نورو بین المللي سازمانونو کار کوونکی یا دبهرني دولت سیاسي استازی د داسې جرم مرتکب شي چې د دې قانون حکمونه پر هغه باندې د تطبیق وړ وي، له هغوی سره د بین الدول له معاهدو او بین المللي میثاقونو سره سم، چې د نومورو کارکوونکو او استازو موقف، امتیازونه او مصونیتونه تنظیموي او د افغانستان اسلامي جمهوریت هغو ته ملحق شوی دی، چلند صورت مومي.

سازمان‌های بین المللی دیگر یا نمایندۀ سیاسی دولت خارجی مرتکب جرمی گردد که احکام این قانون بالای وی قابل تطبیق باشد با آنها مطابق معاهدات بین الدول و میثاق های بین المللی که موقف، امتیازات و مصونیت های کارکنان و نمایندگان متذکره را تنظیم می‌نماید و جمهوری اسلامی افغانستان به آن ملحق گردیده است، رفتار صورت می‌گیرد.

## د هېواد له قلمرو څخه بهر د دولت د مؤظف په واسطه یا د هغه پر خلاف د جرم ارتکاب

## ارتکاب جرم توسط مؤظف دولت یا علیه وی در خارج قلمرو کشور

**۲۲ ماده:**

(۱) که چېرې د دولت کورنی یا بهرنی مؤظف چې د افغانستان د دولت لخوا د عامه خدمتونو په اجراء مؤظف شوی وي، د دندې د اجراء پروخت یا د هغې د اجراء په سبب د هېواد له قلمرو څخه بهر د جرم مرتکب شي، ددې قانون حکمونه پر هغه باندې تطبیقېږي.

**مادۀ ۲۲:**

(۱) هرگاه مؤظف دولت اعم از داخلی یا خارجی که از طرف دولت افغانستان به اجرای خدمات عامه توظیف گردیده باشد، حین اجرای وظیفه یا به سبب اجرای آن در خارج قلمرو کشور مرتکب جرم شود، احکام این قانون بالای وی تطبیق می‌گردد.

(۲) که چېرې بل شخص ددې مـــادې په (۱) فقره کې د درج شوي شـــخص پر خلاف د دندې د اجراء پروخت او یا د هغې د اجراء په ســـبب، د جـــرم مرتکب شي، د دې قانون حکمونه پـــر هغه باندې تطبیقېږي.

**د افغانستان د ګټې (منفعت) یا تبعه پر خلاف د جرم ارتکاب**

**۲۳ ماده:**

هغه شخص چې د هېواد له قلمرو څخه بهر د افغانستان د تبعه یا ګـــــتې پـــر خلاف، د جرم مرتکب شي؛ ددې قانون حکمونه وربانديې تطبیقېږي.

**د هېواد له قلمرو څخـــه بهـــر د افغانستان د تبعه په واسطه د جرم ارتکاب**

**۲۴ ماده:**

که چېرې د افغانستان تبعه د هېواد له قلمرو څخه بهر د داسې عمل مرتکب شي چې ددې قانون له حکمونو ســـره سم، جرم پېژندل شوی وي، هېواد ته د راستنېدو په صورت کې د دې قانون له

(۲) هرگاه شـــخص دیگـــری علیـــه شـــخص منـــدرج فقـــرۀ (۱) ایـــن ماده در اثنای اجرای وظیفه و یا بـــه سبب اجرای آن، مرتکب جرم گردد، احکام این قانون بـــالای وی تطبیـــق می‌گردد.

**ارتکاب جرم علیه منفعت یا تبعـــۀ افغانستان**

**مادۀ۲۳:**

شخصی که در خارج قلمرو کشـــور علیه تبعه یا منفعت افغانستان، مرتکب جرم شود؛ احکام این قانون بـــالایش تطبیق می‌گردد.

**ارتکـــاب جـــرم توســـط تبعـــۀ افغانســـتان در خـــارج قلمـــرو کشور**

**مادۀ ۲۴:**

(۱) هرگاه تبعۀ افغانستان در خـــارج قلمرو کشور مرتکب عملی گردد که طبق احکام این قانون جـــرم شـــناخته شده باشد، در صورت بازگشت بـــه کشور طبق احکام این قانون مجازات

حکمونو سره سم، مجازات کېږي، پدې شرط چې نومورې عمل د جرم د ارتکاب د محل هېواد د قانون پربنسټ، د مجازاتو وړ وي.

(۲) که چېرې ددې مادې په (۱) فقره کې درج شوی شخص ثابته کړي چې د بهرني دولت محکمې د منسوبه جرم په اړه، هغه بري الذمه ګڼلی او یا دا چې هغه، په قطعي حکم سره، په جزا محکوم او مجازات پرې تطبیق شوي دي یا دا چې جزايي دعوي د قطعي حکم له صادربدو د مخه یاد محکوم بها مجازات د جرم د ارتکاب د محل د قانون پر موجب، ساقط شوي وي؛ د هغه پر خلاف جزايي دعوي نه اقامه کېږي.

می گردد، مشروط بر این که عمل مذکور به اساس قانون کشور محل ارتکاب جرم، قابل مجازات باشد.

(۲) هرگاه شخص مندرج فقرهٔ (۱) این ماده ثابت نماید که محکمهٔ دولت خارجی به ارتباط جرم منسوبه، وی را بری الذمه دانسته و یا این که وی به حکم قطعی، به جزا محکوم و مجازات بر وی تطبیق شده است یا این که دعوای جزایی قبل از صدور حکم قطعی یا مجازات محکوم بها به موجب قانون محل ارتکاب جرم، ساقط گردیده باشد؛ دعوای جزایی علیه وی اقامه نمی‌گردد.

## د استرداد په صورت کې د توقیف او حبس د مودې محاسبه

## محاسبه مدت توقیف وحبس در صورت استرداد

**۲۵ماده:**

که چېرې تورن یا محکوم علیه له هېواد څخه بهر محاکمه یا په جزا محکوم شوی وي، افغانستان ته د استرداد،

**مادهٔ۲۵:**

هرگاه متهم یا محکوم علیه در خارج کشور محاکمه یا محکوم به جزا گردیده باشد، در صورت

انتقال يا راستنېدو په صورت کې، لـــه هېواد څخه بهر د توقيف او حبس تېره شوې موده د هغه د محکوم بها په موده کې محاسبه کېږي.

## نړيوال واک

**۲۶ماده:**

هغه جرمونه چې له بين المللي سندونو سره سم جرم پېژندل شوي وي، د هغه مرتکب، په افغانستان کې د پيدا کېدو په صورت کې د هېواد د قوانينـــو لـــه حکمونو سره سم ترعدلي تعقيب لاندې نيول کېږي، پدې شرط چې دغه ډول اعمال په دې قانون کې جرم پېژنـــدل شوي وي او پر هغو باندې مجـــازات ټاکل شوي او نور سرزميني شخصي يا ذاتي واکونه د تطبيق وړ نه وي.

استرداد يا انتقال يـــا بازگشـــت بـــه افغانستان، مدت توقيف و حبس سپری شده در خارج از کشـــور در مـــدت محکوم بهای وی محاسبه می‌شود.

## صلاحيت جهانی

**مادۀ ۲۶:**

جرایمی که مطابق اسناد بين المللـــی جرم شناخته شده باشد، مرتکب آن در صورت يافت شـــدن در افغانســـتان مطابق احکام قوانين کشور مورد تعقيب عدلی قرار داده می شود، مشروط بر اينکه اين گونه اعمال در اين قـــانون جرم شناخته شده وبـــرآن مجـــازات معـــين وســـاير صـــلاحيت هـــای سرزمينی، شخصی يا ذاتی قابل تطبيق نباشد.

## دوه یم باب

## جرمونه

## لومړی فصل

## د مجازاتو د خفت او شدت له نظره د جرمونو مفهوم او ډولونه

### د جرم مفهوم

**۲۷ ماده:**

جرم، د هغه عمل ارتکاب یا له هغه عمل څخه ډډه کول دي چې ددې قانون له حکمونو سره سم، جرم پېژندل شوی وي، عناصر يې مشخص او د هغه لپاره مجازات یا تأميني تدبیرونه ټاکل شوي وي.

### د مجازاتو د خفت او شدت له نظره د جرم ډولونه

**۲۸ماده:**

جرمونه د مجازاتو د خفت او شدت له لحاظه په قباحت، جنحه او جنایت وېشل کېږي.

## باب دوم

## جرایم

## فصل اول

## مفهوم و انواع جرایم از نظر خفت و شدت مجازات

### مفهوم جرم

**مادۀ ۲۷:**

جرم، ارتکاب عمل یا امتناع از عملی است که مطابق احکام این قانون جرم شناخته شده، عناصرآن مشخص و برای آن مجازات یا تدابیر تأمینی تعیین گردیده باشد.

### انواع جرم از نظر خفت و شدت مجازات

**مادۀ ۲۸:**

جرایم از لحاظ خفت وشدت مجازات به قباحت، جنحه و جنایت تقسیم می‌گردد.

**قباحت**

**۲۹ماده:**

**قباحت، هغه جرم دی چې د هغه لپاره پدې قانون کې تر دېرشو زرو افغانیو پورې نغدي جزا ټاکل شوې وي.**

**جنحه**

**۳۰ ماده:**

**جنحه، هغه جرم دی چې د هغه جزا پدې قانون کې د حبس بدیل، نغدي جزا، قصیر حبس یا متوسط حبس ټاکل شوي وي.**

**جنایت**

**۳۱ ماده:**

**جنایت، هغه جرم دی چې د هغه جزا پدې قانون کې طویل حبس، ۲ درجه دوام حبس، ۱ درجه دوام حبس او یا اعدام ټاکل شوې وي.**

**قباحت**

**مادۀ ۲۹:**

**قباحت، جرمی است که برای آن در این قانون جزای نقدی تا سی هزار افغانی تعیین شده باشد.**

**جنحه**

**مادۀ ۳۰:**

**جنحه، جرمی است که جزای آن در این قانون بدیل حبس، جزای نقدی، حبس قصیر یا حبس متوسط تعیین شده باشد.**

**جنایت**

**مادۀ ۳۱:**

**جنایت، جرمی است که جزای آن در این قانون حبس طویل، حبس دوام درجه ۲، حبس دوام درجه ۱ و یا اعدام تعیین شده باشد.**

## دوه يم فصل

## د جرم عناصر

## لومړی برخه

## د جرم قانونی عنصر

### د جرم د قانوني عنصر مفهوم

**۳۲ ماده:**

(۱) د جرم قانوني عنصر پدې قانون کې د جرمي عمل او د هغه د تاکلې جزا له تصريح څخه عبارت دی.

(۲) د جرم او جزا د قانونيت اصل ددې قانون په ۷ ماده کې تصريح شوی دی.

## فصل دوم

## عناصر جرم

## قسمت اول

## عنصر قانونی جرم

### مفهوم عنصر قانونی جرم

**مادۀ ۳۲:**

(۱) عنصر قانونی جرم عبارت از تصریح عمل جرمی و جزای معین آن در این قانون می‌باشد.

(۲) اصل قانونیت جرم وجزا در مادۀ ۷ این قانون تصریح گردیده است.

## دوه يمه برخه

## د جرم مادي عنصر

### د جرم د مادي عنصر مفهوم

**۳۳ ماده:**

د جرم مادي عنصر د قانون د مخالف عمل له ارتکاب يا د هغه عمل د اجراء له ډډې کولو څخه عبارت دی چې قانون په هغه حکم کړی دی پداسې ډول چې ارتکاب يا ډډه کول په جرمي

## قسمت دوم

## عنصر مادی جرم

### مفهوم عنصر مادی جرم

**مادۀ ۳۳:**

عنصر مادی جرم عبارت است از ارتکاب عمل مخالف قانون یا امتناع از اجرای عملی که قانون به آن حکم نموده است به نحوی که ارتکاب یا امتناع منجر به نتیجۀ جرمی گردیده و

پايلې تمام شي او د عمل او پايلې ترمنځ د سببيت اړيکه موجوده وي.

**د قانون مخالف عمل او د قانوني عمل له اجراء څخه ډډه کول**

**۳۴ ماده:**

(۱) د قانون مخالف عمل، د داسې فعل اجراء ده چې ارتکاب يا د هغه پيلول د قانون په واسطه منع او جرم پېژندل شوی وي.

(۲) د قانوني عمل له اجراء څخه ډډه کول، هغه فعل دی چې قانون پر هغه حکم کړی يا د هغه مکلفيت نه ايفا کول دي چې قانون شخص د هغه په اجراء ملزم کړی وي.

**د جرم پايله**

**۳۵ ماده:**

د جرم پايله د جرمي عمل له محصول څخه عبارت ده چې د جرمي فعل د ارتکاب يا د قانوني فعل له اجراء څخه د ډډې کولو له امله را منځته کېږي.

رابطهٔ سببیت میان عمل و نتیجه موجود باشد.

**عمل مخالف قانون و امتناع از اجرای عمل قانونی**

**مادهٔ ۳۴:**

(۱) عمل مخالف قانون، اجرای فعلی است که ارتکاب یا شروع به آن توسط قانون منع و جرم شناخته شده باشد.

(۲) امتناع از اجرای عمل قانونی، فعلی است که قانون به آن حکم نموده یا عدم ایفای مکلفیتی است که قانون شخص را ملزم به اجرای آن نموده باشد.

**نتیجهٔ جرم**

**مادهٔ ۳۵:**

نتیجهٔ جرم عبارت از محصول عمل جرمی است که از اثر ارتکاب فعل جرمی یا امتناع از اجرای فعل قانونی به وجود می‌آید.

## د سببيت اړيکه

**۳۶ ماده:**

د سببيت اړيکه د جرمي عمل او د هغه د پايلې ترمنځ د متعارفې اړيکې له شتون څخه عبارت ده.

## د عمل او پايلې ترمنځ اړيکه

**۳۷ ماده:**

(۱) شخص له هغه جرم څخه چې د هغه د جرمي عمل پايله نه وي، مسؤول نه پيژندل کېږي.

(۲) هغه شخص چې د هغه جرمي عمل د دمخه علتونو يا له فعل سره يوځای او يا له وروستيو علتونو څخه د يوه په اعتبار د پايلې په احداث کې سهيم شوی وي، مسؤول پيژندل کېږي.

که څه هم چې شخص د پايلې په احداث کې د خپل جرمي عمل په اغېزمنتوب، علم و نلري.

(۳) که چېرې د شخص عمل په يوازيتوب سره د جرم په احداث کې کافي وشمېرل شي، موصوف له خپل جرمي عمل څخه مسؤول پيژندل کېږي.

## رابطهٔ سببیت

**مادهٔ ۳۶:**

رابطهٔ سببیت عبارت از موجودیت رابطهٔ متعارف میان عمل جرمی و نتیجهٔ آن می‌باشد.

## رابطه میان عمل و نتیجه

**مادهٔ ۳۷:**

(۱) شخص از جرمی که نتیجه عمل جرمی وی نباشد، مسؤول شناخته نمی‌شود.

(۲) شخصی که عمل جرمی وی در احداث نتیجه به اعتبار یکی از علل قبلی یا توأم با فعل و یا علل بعدی، سهیم شده باشد، مسؤول شناخته می‌شود.

گرچه شخص به مؤثریت عمل جرمی خود در احداث نتیجه، علم نداشته باشد.

(۳) هرگاه عمل شخص به تنهایی در احداث نتیجهٔ جرم کافی شمرده شود، موصوف از عمل جرمی خود مسؤول شناخته می‌شود.

## درپيمه برخه

## د جرم معنوي عنصر

### د جرم د معنوي عنصر مفهوم

**۳۸ ماده:**

د جرم معنوي عنصر له جرمي قصد، په جرم او د هغه پر پايلې يا جرمي خطا له علم او خبرتيا څخه عبارت دی.

### جرمي قصد

**۳۹ ماده:**

(۱) جرمي قصد د هغه فعل ارتکاب ته د فاعل د ارادې له سوق څخه عبارت دی چې جرم منځته راوړي، پداسې ډول چې د تر نظر لاندې جرم د پايلې په وقوع يا د بل جرم د پايلې په وقوع تمام شي.

(۲) جرمي قصد د آني، له دمخه اصرار سره يو ځای، تاکلي او نا تاکلي قصد ته شاملېږي.

### له د مخه اصرار سره يوځای قصد

**۴۰ ماده:**

قصد هغه وخت له دمخه اصرار سره

## قسمت سوم

## عنصر معنوی جرم

### مفهوم عنصر معنوی جرم

**مادۀ ۳۸:**

عنصر معنوی جرم عبارت است از قصد جرمی، علم و آگاهی به جرم ونتیجۀ آن یا خطای جرمی.

### قصد جرمی

**مادۀ ۳۹:**

(۱) قصد جرمی عبارت است از سوق ارادۀ فاعل به ارتکاب فعلی که جرم را به وجود می‌آورد، به نحوی که منجر به وقوع نتیجۀ جرم مورد نظر و یا وقوع نتیجۀ جرم دیگری شود.

(۲) قصد جرمی شامل قصدآنی، توأم با اصرار قبلی، معین و غیر معین می‌باشد.

### قصد توأم با اصرار قبلی

**مادۀ ۴۰:**

قصد زمانی توأم با اصرار قبلی شمرده

یوځای ګډل کېږي چې مرتکب د جرم له ارتکاب څخه مخکې، د هغه د اجراء لپاره برنامه جوړه کړې وي. له دمخه اصرار سره یوځای قصد شونی دی ټاکلي شخص یا نا ټاکلي شخص ته متوجه وي.

## آني قصد

**۴۱ ماده:**

قصد هغه وخت آني ګډل کېږي چې شخص د دمخه تصمیم له نیولو پرته، د بهرنیو عواملو تر اغېزې لاندې یا د آني غضب او هیجاناتو په پایله کې، په ارادې سره، د جرمي عمل مرتکب شي.

## ټاکلی قصد

**۴۲ ماده:**

قصد هغه وخت ټاکلی ګډل کېږي چې د مرتکب اراده معینې پایلې ته متوجه وي. د جرم فاعل د خپل عمل مشخصې او معینې پایلې وړاندوینه کړې وي.

## نا ټاکلی قصد

**۴۳ ماده:**

قصد هغه وخت نا ټاکلی پېژندل کېږي

می‌شود که مرتکب قبل از ارتکاب جرم، برای اجرای آن برنامه ریزی نموده باشد. قصد توأم با اصرار قبلی ممکن است متوجه شخص معین یا غیر معین باشد.

## قصد آنی

**مادۀ ۴۱:**

قصد زمانی آنی پنداشته می‌شود که شخص بدون اتخاذ تصمیم قبلی، تحت تأثیر عوامل خارجی یا در نتیجۀ غضب آنی و هیجانات، با اراده، مرتکب عمل جرمی گردد.

## قصد معین

**مادۀ ۴۲:**

قصد زمانی معین پنداشته می‌شود که ارادۀ مرتکب متوجه نتیجۀ معین باشد. فاعل جرم نتیجۀ مشخص و معین عمل خود را پیش بینی نموده باشد.

## قصد غیر معین

**مادۀ ۴۳:**

قصد زمانی غیر معین پنداشته می‌شود

چې د مرتکب اراده معينې پايلې ته متوجه نه وي. مرتکب، د ټاکلي عمل يا ټاکلي پايلې قصد و نلري.

**عمدي جرم**

**۴۴ ماده:**

(۱) جرم هغه وخت عمدي پېژندل کېږي چې د هغه د مرتکب سره جرمي قصد محقق وي.

(۲) جرم په لاندې حالتونوکې هم عمدي پېژندل کېږي:

۱- په هغه صورت کې چې مرتکب د عمل په اجراء يا له قانوني مکلفيت څخه له ډډې کولو او د هغو له پايلو څخه خبر وي خو بيا هم دقانون د مخالف عمل په ارتکاب يا له قانوني مکلفيت څخه په ډډې کولو يې اقدام کړی وي.

۲- په هغه صورت کې چې شخص د قانون يا موافقه ليک پر موجب، د دندې په ترسره کولو مکلفيت ولري او د هغو له ترسره کولو څخه قصداً ډډه وکړي په داسې ډول چې د هغه ډډه کول د

که ارادۀ مرتکب متوجه نتيجه معين نباشد. مرتکب، قصد عمل معين يا نتيجه معين را نداشته باشد.

**جرم عمدی**

**مادۀ ۴۴:**

(۱) جرم وقتی عمدی شناخته می شود که قصد جرمی نزد مرتکب آن محقق باشد.

(۲) جرم در حالات ذيل نيز عمدی شناخته می شود:

۱- در صورتی که مرتکب به اجرای عمل يا امتناع از مکلفيت قانونی و نتايج آن آگاهی داشته ولی با آنهم به ارتکاب عمل مخالف قانون يا امتناع از مکلفيت قانونی اقدام نموده باشد.

۲- در صورتی که شخص به موجب قانون يا موافقت‌نامه، به انجام وظيفه مکلفيت داشته و از ايفای آن قصداً امتناع ورزد، به نحوی که امتناع وی منجر به وقوع

جرم په واقع کېدو تمام شي.

**خطا يا غير عمدي جرم**

**۴۵ ماده:**

جرم هغه وخت غير عمدي يــا خطــا پېژندل کېږي چې د اهـــــمال، بــې احتياطی، غفلت يا د قوانينو او مقرراتو د نه رعايت له امله يې صورت موندلی وي او فاعل د خپل عمل پايلې پېشبيني کړې نه وي.

**جرمي انګېزه**

**۴۶ ماده:**

جرمي انګېزه د جرم د معنوي عنصر په اړوند اغېزه نلري، يوزاې د مجازاتو د اقل حد او اکثر حد په تــاکلو کــې اغېزمنه ګڼل کېږي.

## درېيم فصل

## په جرم پيل او د هغه حالتونه

**په جرم پيل**

**۴۷ ماده:**

په جرم پيل د جنايــت يــا جنحــې د ارتکاب په قصد د عمل په اجراء لــه جرم گردد.

**جرم خطا يا غيرعمدی**

**مادۀ ۴۵:**

جرم زمانی غير عمدی يا خطا شناخته می شود کــه بــه اثــر اهـــــمال، بی احتياطی، غفلت يا عــدم رعايــت قوانين و مقررات صورت گرفته و فاعل نتايج عمل خود را پيش بينی نه نموده باشد.

**انگيزۀ جرمی**

**مادۀ ۴۶:**

انگيزۀ جرمی در رابطه به عنصر معنوی جرم تأثير نداشته، صــرف در تعيــين حداقل و حد اکثر مجــازات مــؤثر دانسته می‌شود.

## فصل سوم

## شروع به جرم و حالات آن

**شروع به جرم**

**مادۀ ۴۷:**

شــروع بــه جــرم عبــارت اســت از آغاز به اجرای عمل به قصد ارتکاب

پيلولو څخه عبارت دی پداسې ډول چې د هغه آثار د فاعل له ارادې څخه د بهر اسبابو په پام سره متوقف يا خنثي شوي وي.

جنایت یا جنحه به نحوی که نظر به اسباب خارج از ارادهٔ فاعل آثار آن، متوقف یا خنثی شده باشد.

## د جرم په ارتکاب کې د تفکر او تصميم پراوونه

## مراحل تفکر و تصمیم در ارتکاب جرم

**۴۸ ماده:**

د جرم په ارتکاب د تفکر اړوند حالات يا مجرد تصميم په جرم پيل نه ګڼل کېږي.

**مادهٔ ۴۸:**

حالات مربوط به تفکر یا مجرد تصمیم به ارتکاب جرم، شروع به جرم شناخته نمی‌شود.

## د تجهيزاتي وسايلو برابرول او د مقدماتي اعمالو تر سره کول

## تهیهٔ وسایل تجهیزاتی و انجام اعمال مقدماتی

**۴۹ ماده:**

(۱) د تجهيزاتي وسايلو برابرول او د مقدماتي اعمالو تر سره کول د جرم د ارتکاب په منظور د وسايلو او آلاتو له برابرولو يا د زمينې له مساعدولو څخه عبارت دي.

(۲) د تجهيزاتي وسايلو برابرول او د مقدماتي اعمالو تر سره کول، جرم نه پيژندل کېږي، خو دا چې د تجهيزاتي وسايلو برابرول او د مقدماتي اعمالو تر

**مادهٔ ۴۹:**

(۱) تهیهٔ وسایل تجهیزاتی و انجام اعمال مقدماتی عبارت اند از فراهم آوری وسایل و آلات یا مساعد ساختن زمینه بمنظور ارتکاب جرم.

(۲) تهیهٔ وسایل تجهیزاتی و انجام اعمال مقدماتی، جرم شناخته نمی‌شود، مگر این که تهیه وسایل تجهیزاتی و انجام اعمال

سره کول په خپل ذات کې جرم ګڼل شوی وي.

**عقيم يا مستحيل جرمونه**

**۵۰ ماده:**

د هغه جنايت يا جنحې د ارتکاب په قصد د عمل ترسره کول چې پايله يې د جرم په موضوع يا د وسايلو استعمال پورې د اړوندو عواملو له رهګذره عقيمه يا مستحيله وي، په جرم د پيل په حکم کې ګڼل کېږي، پدې شرط چې د جرمي پايلې په احداث کې د مرتکب باور له تېرو تنې يا مطلق جهالت څخه را پيدا شوی نه وي.

**ارادي انصراف**

**۵۱ ماده:**

هغه شخص چې په آزاده اراده د جرمي عمل له ارتکاب څخه انصراف وکړي، جزايي مسؤوليت نلري.

**په جنايت د پيل مجازات**

**۵۲ ماده:**

په جنايت پيل کوونکی په لاندې مجازاتو محکومېږي، خو دا چې پدې مقدماتی به ذات خود جرم شناخته شده باشد.

**جرایم عقیم یا مستحیل**

**مادۀ ۵۰:**

اجرای عمل به قصد ارتکاب جنایت یا جنحه ای که نتیجۀ آن از رهگذر عوامل مربوط به موضوع جرم یا استعمال وسایل، عقیم یا مستحیل باشد، در حکم شروع به جرم شناخته می‌شود، مشروط بر این که باور مرتکب در احداث نتیجۀ جرمی ناشی از اشتباه یا جهالت مطلق نباشد.

**انصراف ارادی**

**مادۀ۵۱:**

شخصی که به ارادۀ آزاد از ارتکاب عمل جرمی انصراف نماید، مسؤولیت جزایی ندارد.

**مجازات شروع به جنایت**

**مادۀ۵۲:**

شروع کننده به جنایت به مجازات ذیل محکوم می‌گردد، مگر این که در این

قانون کې بل ډول تصریح شوي وي:
۱- په هغو مواردو کې چې د اصل جرم جزا اعدام وي، په ۲ درجه دوام حبس.
۲- په هغو مواردوکې چې داصل جرم جزا ۱ درجه دوام حبس وي، په طویل حبس.
۳- په هغو مواردوکې چې داصل جرم جزا ۲ درجه دوام حبس وي، په متوسط حبس.
۴- په هغو مواردوکې چې داصل جرم جزا طویل حبس وي، په قصیر حبس.

## په جنحې د پیل مجازات

**۵۳ ماده:**

په جنحې د پیل کوونکي مجازات د هغې جزا چې په قانون کې د اصل جرم لپاره پیښبیني شوې ده، د اقل حد له یو پر څلورمې زیاته نه وي، خو دا چې پدې قانون کې بل ډول تصریح شوي وي.

قانون طور دیگری تصریح شده باشد:
۱- در مواردی که جزای اصل جرم، اعدام باشد، به حبس دوام درجه۲.
۲- در مواردی که جزای اصل جرم، حبس دوام درجه۱باشد، به حبس طویل.
۳- در مواردی که جزای اصل جرم، حبس دوام درجه۲ باشد، به حبس متوسط.
۴- در مواردی که جزای اصل جرم، حبس طویل باشد، به حبس قصیر.

## مجازات شروع به جنحه

**مادۀ۵۳:**

مجازات شروع کننده به جنحه از یک چهارم حد اقل جزایی که در قانون برای اصل جرم پیش بینی شده است، بیشتر نمی‌باشد، مگر این که در این قانون طور دیگری تصریح شده باشد.

**په جرم پيل کې د جزا د تناسب رعايت**

**۵۴ ماده:**

محکمه مکلفه ده ترڅو په جرم د پيل د جزا په ټاکلو کې، د فعل د ټولنيز خطر ماهيت او اندازه، د فاعل شخصيت او هغه عوامل په پام کې ونيسي چې د جرم د نه ختمېدو سبب شوی دی.

**په قباحت پيل**

**۵۵ ماده:**

په قباحت پيل جرم ندی، مرتکب يې نه مجازات کېږي.

**په جرم پيل کې د تبعي، تکميلي جزاګانو او تأميني تدبيرونو رعايت**

**۵۶ ماده:**

په جرم د پيل په مجازاتو د شخص د محکوميت پر وخت په تبعي، تکميلي مجازاتو او تأميني تدبيرونو پورې متعلق خاص حکمونه چې د تام جرم په هکله پېښبيني شوي دي، په جرم دپيل د جزا په هکله هم تطبيقېږي.

**رعایت تناسب جزا در شروع به جرم**

**مادۀ۵۴:**

محکمه مکلف است تا در تعیین جزای شروع به جرم، ماهیت و اندازۀ خطر اجتماعی فعل، شخصیت فاعل و عواملی را در نظر بگیرد که سبب عدم اتمام جرم گردیده است.

**شروع به قباحت**

**مادۀ ۵۵:**

شروع به قباحت جرم نبوده، مرتکب آن، مجازات نمی گردد.

**رعایت جزاهای تبعی، تکمیلی و تدابیر تأمینی در شروع به جرم**

**مادۀ۵۶:**

حین محکومیت شخص به مجازات شروع به جرم، احکام خاص متعلق به جزاهای تبعی، تکمیلی و تدابیر تأمینی که در مورد جرم تام پیش بینی شده است، در مورد جزای شروع به جرم نیز تطبیق می‌گردد.

## خلورم فصل

## د جرم فاعل، شريک او معاون

### د جرم فاعل

**۵۷ ماده:**

(۱) فاعل، هغه شخص دی چې په يوازيتوب يا د نورو په ګډون د جرم د مادي عمل مرتکب شوی وي.

(۲) فاعل د مرتکبه جرم په ټاکلې جزا محکومېږي.

### د جرم شريک

**۵۸ ماده:**

(۱) شريک، هغه شخص دی چې د جرم له مادي اعمالو څخه د يوه يا څو عملونو په ارتکاب کې، آګاهانه او په مستقيم ډول له فاعل يا نورو فاعلينو سره سهيم (برخوال) وي.

(۲) شريک د هغه جرم په مجازاتو چې ګډون يې پکې کړی دی، محکومېږي.

## فصل چهارم

## فاعل، شريک و معاون جرم

### فاعل جرم

**مادهٔ۵۷:**

(۱) فاعل، شخصی است که عمل مادی جرم را به تنهایی یا به اشتراک دیگران مرتکب شده باشد.

(۲) فاعل به جزای معینهٔ جرم مرتکبه، محکوم می‌گردد.

### شریک جرم

**مادهٔ۵۸:**

(۱) شریک، شخصی است که در ارتکاب یک یا چند عمل از اعمال مادی جرم، آگاهانه و به طور مستقیم با فاعل یا فاعلین دیگر سهیم باشد.

(۲) شریک به مجازات جرمی که در آن اشتراک نموده است، محکوم می‌گردد.

## د جرم معاون

**۵۹ ماده:**

(۱) په جرم کې معاونت د سببیت په شکل په مجرمانه عمل کې د دخالت په معني دی، پداسې ډول چې معاون د جرم د مادي عمل په ارتکاب کې مستقیم دخالت ونلري.

(۲) شخص له لاندې حالتونو څخه په یوۀ کې د جرم معاون پېژندل کېږي:

۱- شخص د جرم ارتکاب ته تحریک، تهدید، تطمیع، یا وهڅوي یا په دسېسې یا فریب یا له قدرت څخه په ناوړې ګټې اخیستنې سره د جرم د وقوع موجب شي.

۲- د جرم په ارتکاب له بل شخص سره موافقه وکړي او جرم د همدې موافقې له امله منځته راشي.

۳- د جرم له فاعل سره په یو ډول نه یو ډول د جرم د ارتکاب په تجهیزاتي یا تسهیلاتي اعمالو کې په هغو د علم په لرلو سره، مرسته وکړي او جرم د همدې مرستې له امله منځته راشي.

## معاون جرم

**مادۀ ۵۹:**

(۱) معاونت درجرم به معنی دخالت در عمل مجرمانه به شکل سببیت است طوریکه معاون در ارتکاب عمل مادی جرم دخالت مستقیم نداشته باشد.

(۲) شخص در یکی از حالات آتی معاون جرم شناخته می شود:

۱- به ارتکاب جرم شخص را تحریک، تهدید، تطمیع یا تشویق نماید یا با دسیسه یا فریب یا سوء استفاده از قدرت موجب وقوع جرم گردد.

۲- به ارتکاب جرم با شخص دیگری موافقت نماید و جرم به اثر همین موافقت بوجود آید.

۳- فاعل جرم را به نحوی از انحاء در اعمال تجهیزاتی یا تسهیلاتی ارتکاب جرم با داشتن علم به آن، کمک نماید و جرم در اثر همین کمک به وجود آید.

(۳) معاون د مرتکبه جرم له مجازاتو څخه په یوه ټیټه درجه جزا محکومېږي. خو داچې پدې قانون کې بل ډول حکم شوی وي.

## سازمان ورکوونکی

**۶۰ ماده:**

(۱) سازمان ورکوونکی هغه شخص دی چې جرمي سازمان موندل شوې ډله جوړه، رهبري، هدایت یا سازماندهي کړي.

(۲) سازمان ورکوونکی د مرتکبه جرم د اکثرحد په یو نیم چند مجازاتو محکومېږي. پدې شرط چې د حبس موده له دېرشو کلونو څخه تجاوز ونکړي.

## جرمي سازمان موندل شوې ډله

**۶۱ ماده:**

(۱) جرمي سازمان شوې ډله د دریو تنو یا زیاتو له هغۀ منسجم تشکل څخه عبارت ده چې په منظمه توګه د جنایت یا جنحې د یوۀ یا څو جرمونو د ارتکاب په موخه، د مستقیم یا غیرمستقیم

(۳) معاون به جزای یک درجه پائین تر از مجازات جرم مرتکبه محکوم می گردد. مگر این که در این قانون طور دیگری حکم شده باشد.

## سازمانده

**مادۀ ۶۰:**

(۱) سازمانده شخصی است که گروه سازمان یافتۀ جرمی را تشکیل، رهبری، هدایت یا سازماندهی نماید.

(۲) سازمانده به یک و نیم چند حد اکثر مجازات جرم مرتکبه محکوم می گردد. مشروط بر این که مدت حبس از سی سال تجاوز ننماید.

## گروه سازمان یافتۀ جرمی

**مادۀ ۶۱:**

(۱) گروه سازمان یافتۀ جرمی عبارت است از تشکل منسجم سه نفر یا بیش از آن، که به صورت منظم به هدف ارتکاب یک یا چند جرم جنایت یا جنحه، جهت حصول مستقیم

منفعت د ترلاسه کولو لپاره، فعالیت وکړي.

(۲) د سازمان موندل شوو جرمونو مرتکبین د مرتکبه جرم په اکثر حد مجازاتو، محکومېږي.

**د اباحت د اسبابو رعایت او د شریک یا معاون په هکله د مسؤولیت خنډونه**

**۶۲ ماده:**

(۱) که چېرې فاعل د اباحت د اسبابو د شتون په دلیل مجازات نشي، شریک او معاون هم نه مجازات کېږي.

(۲) په هغو مواردوکې چې د جرم فاعل د جزایی مسؤولیت د خنډونو د شتون په دلیل مجازات نشي دغه امر د جرم د شریک او معاون د مجازاتو خنډ نه کېږي.

**د جرم غیر متوقعه پایله**

**۶۳ ماده:**

که چېرې د جرم فاعل او شریک د داسې عمل مرتکب شي چې د هغۀ د پایلې د واقع کېدو قصد ونلري، د هغۀ یا غیر مستقیم منفعت فعالیت نماید.

(۲) مرتکبین جرایم سازمان یافته به حد اکثر مجازات جرم مرتکبه، محکوم می‌گردند.

**رعایت اسباب اباحت و موانع مسؤولیت در مورد شریک یا معاون**

**مادۀ۶۲:**

(۱) هرگاه فاعل به دلیل موجودیت اسباب اباحت مجازات نشود، شریک و معاون نیز مجازات نمی‌گردد.

(۲) در مواردی که فاعل جرم به دلیل وجود موانع مسؤولیت جزایی مجازات نشود این امر مانع مجازات شریک و معاون جرم نمی‌گردد.

**نتیجۀ غیر متوقعۀ جرم**

**مادۀ۶۳:**

هرگاه فاعل و شریک جرم عملی را مرتکب گردند که قصد وقوع نتیجۀ آن را نداشته باشند، به جزای جرمی که

جرم په جزا چې واقع شوی دی محکومېږي، پدې شرط چې نومورې جرم د پېښېني وړ وي او د هغوی د عمل پايله وي.

واقع شده است محکوم می‌گردند، مشروط بر این که جرم مذکور قابل پیش بینی بوده و نتیجهٔ عمل آنها باشد.

## د جرم يا جزا د وصف بدلون

## تغییر وصف جرم یا جزا

**۶۴ ماده:**

که چېرې د جرمي عمل د ارتکاب په وخت کې، داسې مادي حالات پېښ شي چې د هغو له امله د جرم يا جزا وصف بدلون وموميِ، د هغو پايلې پر ټولو فاعلينو، شريکانو او معاونانو تطبيقېږي، پدې شرط چې نومورې حالات د هغوی د ټولو د عمل په پايله کې منځته راغلي وي.

**مادهٔ۶۴:**

هرگاه در اثنای ارتکاب عمل جرمی، حالات مادی رخ دهد که از اثر آن وصف جرم یا جزا تغییر نماید، نتایج آن بالای همه فاعلین، شرکا و معاونین تطبیق می‌گردد، مشروط بر این که حالات مذکور در نتیجهٔ عمل همه آنها به وجود آمده باشد.

## د جرم يا جزا د وصف په بدلون کې د خاص حالت راڅرګندېدل

## بروز حالت خاص در تغییر وصف جرم یا جزا

**۶۵ ماده:**

(۱) که چېرې له شريکانو يا معاونانو څخه د يوهٔ په هکله خاص حالات شتون وموميِ چې د هغهٔ په اړه د جرم په وصف کې د بدلون موجب شي، د هغو پايلې پر نورو شريکانو يا معاونانو اغېزه

**مادهٔ۶۵:**

(۱) هرگاه در مورد یکی از شرکا یا معاونین حالات خاصی موجود شود که موجب تغییر وصف جرم در مورد وی گردد، نتایج آن به سایر شرکاء یا معاونین، تأثیر

نلري.

(۲) په شريک يا معاون باندې د خاصو حالاتو پايلې هغۀ وخت اغېزناکې دي چې پرهغو خبرتيا ولري.

(۳) که چېرې داسې خاص حالات شتون ومومي چې له شريکانو او معاونينو څخه د يوۀ په هکله د جزا د بدلون موجب شي، د هغو پايلې پر نورو شريکانو او معاونانو اغېزه نه اچوي.

## د فاعل په قصد کې بدلون

**۶۶ ماده:**

که چېرې د فاعل قصد يا د هغۀ د علم څرنګوالي ته په پام سره، د جرم په وصف کې بدلون راشي، نور شريکان، معاونان او فاعلين د جرم ارتکاب ته د هغوی د قصد او د علم له څرنګوالي سره سم، مجازات کېږي.

## د فاعلينو تعدد او مشدده حالت

**۶۷ ماده:**

که چېرې دغه قانون د فاعلينو تعدد د جرم مشدده حالت وګڼي، د جرم په ارتکاب کې د شريک شتون د تعدد په ندارد.

(۲) نتايج حالات خاص بر شريک يا معاون زمانی مؤثر می‌باشد که به آن آگاهی داشته باشد.

(۳) هرگاه حالات خاصی موجود شود که موجب تغيير جزا در مورد يکی از شرکاء يا معاونين گردد، نتايج آن بر ساير شرکاء يا معاونين، تأثير وارد نمی‌کند.

## تغيير در قصد فاعل

**مادۀ۶۶:**

هرگاه نظر به قصد فاعل يا چگونگی علم وی، در وصف جرم تغيير وارد گردد، ساير شرکا، معاونين و فاعلين مطابق قصد و چگونگی علم شان به ارتکاب جرم، مجازات می‌گردند.

## تعدد فاعلين و حالت مشدده

**مادۀ۶۷:**

هرگاه اين قانون تعدد فاعلين را حالت مشددۀ جرم بداند، موجوديت شريک در ارتکاب جرم در حکم تعدد

حکم کې پېژندل کېږي.

**د منفردې يا تضامني نغدي جـــزا تطبيق**

**٦٨ ماده:**

(۱) که چېرې څـــو تنـــه فـــاعلين او شريکان د واحد جرم د ارتکـــاب لـــه لحاظه، په واحد حکم سره په نغدي جزا محکوم شي، دغه حکم له هغوی څخه پر هر يوهٔ منفرداً تطبيقېږي.

(۲) که چېرې په نغدي جزا حکـــم د هغې مالي کتې (مفاد) معادل وي چې د جرم د ارتکاب له لارې ترلاسه شوې يا د هغې د استحصال توقع کېدی شوه، حکم پرهغو محکومينو چې په واحـــد حکم په نغدي جزا محکوم شوي دي، په تضامني توګه تطبيقېږي، خو داچـــې قانون بل ډول تصريح کړي وي.

**د جرم له ارتکاب څخه انصراف**

**٦٩ ماده:**

که چېرې فاعل، شريک، سازمانوونکی يا معاون د واقع کېدو په حال کې جرم له ارتکاب څخه په خپله رضا انصراف

شناخته می‌شود.

**تطبيق جزای نقـــدی منفـــرد يـــا تضامنی**

**مادهٔ٦٨:**

(۱) هرگاه چند نفر فاعل و شريک از لحاظ ارتکاب جرم واحد، به حکـــم واحد به جزای نقدی محکوم شـــوند، اين حکم بر هر کدام آنها منفرداً تطبيق می‌شود.

(۲) هرگاه حکم به جزای نقدی معادل مفاد مالی باشد که از رهگذر ارتکاب جرم حاصل گرديده يا توقع استحصال آن برده می‌شد، حکم بالای محکومينی که به حکم واحد به جـــزای نقـــدی محکوم شده اند، به طور تضامنی تطبيق می گردد، مگر اين که قـــانون طـــور ديگری تصريح نموده باشد.

**انصراف از ارتکاب جرم**

**مادهٔ٦٩:**

هر گاه فاعل، شريک، ســـازمانده يـــا معاون از ارتکاب جرم در حال وقوع به رضای خود انصراف و امتناع ورزد،

او ډډه وکړي، تر عدلي تعقيب لاندې نه نيول کېږي، پدې شرط چې د واقع کېدو په حال کې جرم په هکله د جرم د کشف ادارو ته خبر ورکړي يا فاعل داسې عمل ته اړ کړي چې د هغـــۀ د جرمي عمل د ترسره کولو خنډ شي.

## پنځم فصل

## په جرم کې اتفاق

### په جرم کې اتفاق

**۷۰ ماده:**

په جرم کې اتفاق د جنحې يا جنايت د ارتکاب په منظور د دوو يا له دوو څخه د زياتو اشخاصو له منظم او پرله پسې اتحاد څخه عبارت دی.

### په جرم کې د اتفـــاق د مرتکـــب مجازات

**۷۱ ماده:**

په جنحه کې د اتفاق مرتکب په قصير حبس او په جنايت کې په متوسط حبس محکومېږي، خو دا چې پدې قانون کې بل ډول پېشبيني شوي وي.

مورد تعقيب عدلی قرار نمـــی‌گيـــرد، مشروط بر اين که راجع به جـــرم در حال وقوع به ادارات کشـــف جـــرم اطلاع دهد يا فاعل را به چنان عملـــی وادارد که مانع انجام عمل جرمی وی گردد.

## فصل پنجم

## اتفاق در جرم

### اتفاق در جرم

**مادۀ ۷۰:**

اتفـــاق درجـــرم عبـــارت اســـت ازاتحاد منظم و پيهم دو يا بيش از دو شخص بمنظور ارتکـــاب جنحـــه يـــا جنايت.

### مجـــازات مرتکـــب اتفـــاق در جرم

**مادۀ ۷۱:**

مرتکب اتفاق در جنحه، به حبس قصير و در جنايت به حبس متوسط محکوم می گردد، مگر اين که در اين قـــانون طور ديگری پيش بينی گرديده باشد.

**د خبر ورکونې په صورت کې معافیت**

**۷۲ ماده:**

(۱) ددې قانون په ۷۱ ماده کې درج شوي مجازات پر هغو اشخاصو نه تطبیقېږي چې په جرم کې له اتفاق څخه اړوندو مراجعو ته خبر ورکړي، پدې شرط چې خبرتیا د جرم له واقع کېدو څخه د مخه صورت موندلی وي.

(۲) خبر ورکوونکی د واکمنو مراجعو د پلټنې او تفتیش له پیل څخه وروسته پدې شرط له مجازاتو څخه معاف کېږي چې خبرتیا یې د هغۀ تورن یا تورنو د هویت د تثبیت سبب شي چې نومورو مراجعو ته معلوم نه وي.

**معافیت در صورت اطلاع دهی**

**مادۀ ۷۲:**

(۱) مجازات مندرج مادۀ ۷۱ این قانون بر اشخاصی تطبیق نمی‌گردد که از اتفاق در جرم به مراجع مربوط اطلاع دهند، مشروط بر این که اطلاع قبل از وقوع جرم صورت گرفته باشد.

(۲) اطلاع دهنده بعد از آغاز جستجو و تفتیش مراجع ذیصلاح به شرطی از مجازات معاف می‌گردد که اطلاع وی سبب تثبیت هویت متهم یا متهمینی گردد که نزد مراجع مذکور معلوم نباشد.

## شپږم فصل

## د جرمونو تعدد

**د مرتبطو جرمونو مادي تعدد**

**۷۳ ماده:**

که چېرې د متعددو جرمونو ارتکاب د متعددو افعالو په پایله کې صورت

## فصل ششم

## تعدد جرایم

**تعدد مادی جرایم مرتبط**

**مادۀ۷۳:**

هرگاه ارتکاب جرایم متعدد در نتیجۀ افعال متعدد صورت گرفته

موندلی وي او د واحدې موخې تأمين نومورې جرمونه پداسې ډول سره جمع کړي وي چې تجزيه ونه مني محکمه له جرمونو څخه د هر يوۀ په پېښبيني شوې جزاګانو حکم کوي او يوازې د محکوم بها تر ټولو شديدې جزا په تنفيذ تصريح کوي. دغه امر د تبعي، تکميلي جزاګانو او تأميني تدابيرو د تنفيذ خنډ نه کېږي.

**په مرتبطو جرمونو د محکوميت تعدد**

**۷۴ ماده:**

هغه شخص چې د جرم د ارتکاب په سبب به خفيفه جزا محکوم شوی وي او وروسته له هغۀ سره د مرتبط جرم د ارتکاب په علت په لا شديده جزا محکوم شي، پدې صورت کې وروستی جزا په هغۀ باندې تطبيقېږي او د هغۀ حبس موده چې د لومړي محکوميت له امله يې تېره کړې ده، مجراء ورکول کېږي.

باشد و تأمين هدف واحد، جرايم مذکور را طوری با هم جمع کرده باشدکه تجزيه را قبول نکند، محکمه به جزاهای پيش بينی شدۀ هر يک از جرايم حکم نموده و تنها به تنفيذ شديد ترين جزای محکوم بها تصريح می دارد.اين امر مانع تنفيذ جزاهای تبعی، تکميلی وتدابير تأمينی نمی‌گردد.

**تعدد محکوميت به جرايم مرتبط**

**مادۀ۷۴:**

شخصی که به سبب ارتکاب جرم به جزای خفيف محکوم شده باشد و بعداً به علت ارتکاب جرم مرتبط به آن به جزای شديدتر محکوم گردد، در اين صورت جزای اخير بالای وی تطبيق گرديده و مدت حبسی که از رهگذر محکوميت اولی سپری نموده، مجراء داده می‌شود.

**د غير مرتبطو جرمونو مادي تعدد**

**۷۵ ماده:**

هغه شخص چې د دوو يا له هغو څخه د زياتوجرمونو مرتکب شي او له هغــوی څخه د يوۀ په هکله د قطعي حکم لــه صادرېدو دمخه، دهغې موخې وحدت چې نومورې جرمونه سره جمع کړي، شتون ونلري، له نومورو جرمونو څخه د هر يوۀ په پيښيني شــوو جزاګــانو محکومېږي او دمحکوم بها جزاګــانې يوه په بلې پسې پرهغۀ باندې تطبيقېږي، خو دا چې پدې قانون کــې بــل ډول پيښبنې شوې وي.

**تعدد مادی جرایم غیر مرتبط**

**مادۀ۷۵:**

شخصی که مرتکــب دو جــرم يــا بيش از آن گردد و قبل از صدور حکم قطعــی در مــورد يکــی از آنهــا، وحدت هدف که جرايم مذکور را بــا هم جمع کند، موجــود نباشــد، بــه جزاهــای پــيش بينــی شــده هــر يک از جرايم مذکور محکوم می‌گردد و جزاهای محکوم بها يکــی بعــد از ديگری بالای وی تطبيق می‌شود، مگر اينکه در اين قانون طــوری ديگــری پيشبينی گرديده باشد.

**د جرمونو معنوي تعدد**

**۷۶ ماده:**

که چېرې د واحد فعل له ارتکاب څخه، متعدد جرمونه منځته راشي، مرتکب د هغۀ جرم په جزا محکومېږي چې جــزا يې تر ټولو شديده وي. په هغۀ صورت کې چې پيښيني شوې جزاګاني يوه د بلې مماثلې وي، محکمه له هغوی څخه په يوې حکم کوي.

**تعدد معنوی جرایم**

**مادۀ۷۶:**

هرگاه از ارتکاب فعل واحد، جــرايم متعدد به وجود آيد، مرتکب به جزای جرمی محکوم می‌گردد که جــزای آن شديد تر باشد.در صورتی که جزاهای پيش بينی شده مماثــل هــم باشــند، محکمه بــه يکــی از آنهــا حکــم می‌کند.

**په مجازاتو د محکوميت تعدد**

**۷۷ ماده:**

**که چېرې شخص د جرم د ار تکاب له امله محکوم شوی وي، وروسته د بل جرم د ارتکاب په علت په جزا محکوم شي او دغه جرمونه سره مرتبط نه وي، دواړې جزاګانې يوه په بلې پسې پر هغۀ باندې تطبيقېږي، که څه هم د حبس موده له دېرشو کلونو څخه زياته وي.**

**تعدد محکومیت به مجازات**

**مادۀ۷۷:**

**هرگاه شخصی به اثر ارتکاب جرم محکوم گردیده باشد، بعداً به علت ارتکاب جرم دیگری محکوم به جزا گردد واین جرایم با هم مرتبط نباشند، هر دو جزا یکی بعد از دیگری بالای وی تطبیق می‌گردد،گرچه مدت حبس از سی سال، بیشتر باشد.**

**د نغدي جزا او تأميني تدابيرو تعدد**

**۷۸ ماده:**

**نغدي جزا ددې قانون په ۱۴۲ ماده کې د درج شوي حکم په رعايت سره او تأميني تدبيرونه په هره اندازه چې متعدد شي، پرمحکوم عليه باندې تطبيقېږي.**

**تعدد جزای نقدی و تدابیر تأمینی**

**مادۀ۷۸:**

**جزای نقدی با رعایت حکم مندرج مادۀ ۱۴۲ این قانون و تدابیر تأمینی به هر اندازه ای که متعدد گردد، بالای محکوم علیه تطبیق می‌گردد.**

## اووم فصل
## په جرم کې تکرر

**متکرر مجرم**

**۷۹ ماده:**

شخص هغه وخت متکرر مجرم پېژندل کېږي چې د جنحې يا جنايت د ارتکاب له امله په جزا محکوم شوی وي او د قطعي حکم له صادرېدو وروسته اود حيثيت له اعادې دمخه، د بل عمدي جنحې يا جنايت مرتکب شي.

**خاص تکرر**

**۸۰ ماده:**

شخص هغه وخت خاص متکرر مجرم پېژندل کېږي چې د جنحې يا جنايت د ارتکاب له امله په جزا محکوم شوی وي او د قطعي حکم له صادرېدو وروسته او د حيثيت له اعادې دمخه، د لومړني مماثل عمدی جنحې يا جنايت مرتکب شي.

## فصل هفتم
## تکرر درجرم

**مجرم متکرر**

**مادۀ۷۹:**

شخص زمانی مجرم متکرر شناخته می‌شود که به اثر ارتکاب جنحه یا جنایت محکوم به جزا گردیده و بعد از صدور حکم قطعی و قبل از اعادۀ حیثیت، مرتکب جنحه یا جنایت عمدی دیگری گردد.

**تکرر خاص**

**مادۀ۸۰:**

شخص زمانی مجرم متکرر خاص شناخته می‌شود که به اثر ارتکاب جنحه یا جنایت محکوم به جزا گردیده و بعد از صدور حکم قطعی و قبل از اعادۀ حیثیت، مرتکب جنحۀ عمدی مماثل اولی یا جنایت گردد.

**مماثل جرمونه**

**۸۱ ماده:**

هغه جرمونه چې پدې قانون کې په یوۀ باب کې تصریح شوي دي، مماثل جرمونه پېژندل کېږي.

**جرایم مماثل**

**مادۀ۸۱:**

جرایمی که در یک باب در این قانون تصریح یافته است، جرایم مماثل شناخته می شود.

**د بهرنیو محاکمو د صادره حکمونو له بابته تکرار**

**۸۲ ماده:**

د جرم په تکرار کې دبهرني دولت د محکمې یا د بین المللي محکمې صادره حکم د اعتبار وړ ندی، خو دا چې حکم د نسل وژنې، د بشریت پرخلاف، جنګي، د دولت پرخلاف د تجاوز (تېري) د جرمونو او پدې قانون کې درج د پیسو د جعل د جرم په هکله صادر شوی وي.

**تکرار از بابت احکام صادرۀ محاکم خارجی**

**مادۀ۸۲:**

حکم صادرۀ محکمۀ دولت خارجی یا محکمۀ بین المللی در تکرار جرم قابل اعتبار نمی‌باشد، مگر این که حکم در مورد جرایم نسل کشی، ضد بشری، جنگی، تجاوز علیه دولت وجرم جعل پول مندرج این قانون، صادر شده باشد.

**د جرم د تکرار مجازات**

**۸۳ ماده:**

متکرر مجرم په لاندې مجازاتو محکومېږي:

۱- په خاصو تکررو جرمونو کې، مرتکب په هغو مجازاتو چې د اصل

**مجازات تکرار جرم**

**مادۀ۸۳:**

مجرم متکرر به مجازات ذیل محکوم می گردد:

۱- در جرایم تکرر خاص، مرتکب به مجازاتی که ازدو چند

جرم د مجازاتو داکثر حد له دوه چنده څخه زيات نه وي.

۲- په عامو متکررو جرمونـــو کـــې، مرتکب د اصل جرم د مجازاتو د اکثر حد د يو نيم چند په مجازاتو.

حد اکثر مجازات اصل جرم، بيشـــتر نباشد.

۲- در جرايم متکرر عام ، مرتکب به مجازات حد اکثر يـــک ونـــيم چنـــد مجازات اصل جرم.

## دريم باب
## جزايي مسؤوليت اود هغۀ
## خنډونه
## لومړی فصل
## جزايي مسؤوليت

### جزايي مسؤوليت

**۸۴ ماده:**

(۱) جزايي مسؤوليت يو شخصي امر دی.

(۲) جزايي مسؤوليت هغه وخت منځته راځي چې شخص په آزاده اراده او د عقل او ادراک د صحت په حالت کې د داسې عمل مرتکب شي چې قانون هغه جرم پېژندلی وي.

### د حکمي شخص مسؤوليت

**۸۵ ماده:**

حکمي شخص د دولتي مؤسسو، دوايرو او تصديو په استثني، له هغو جرمونو څخه چې د هغو ممثلين، رئيسان يا وکيلان د دندې د اجراء پر وخت د حکمي شخص په نوم او

## باب سوم
## مسؤولیت جزایی
## و موانع آن
## فصل اول
## مسؤولیت جزایی

### مسؤولیت جزایی

**مادۀ ۸۴:**

(۱) مسؤولیت جزایی یک امر شخصی است.

(۲) مسؤولیت جزایی زمانی بوجود می‌آید که شخص با ارادۀ آزاد و در حالت صحت عقل و ادراک، مرتکب عملی گردد که قانون آن را جرم شناخته باشد.

### مسؤولیت شخص حکمی

**مادۀ ۸۵:**

شخص حکمی به استثنای مؤسسه ها، دوایر و تصدی های دولتی از جرایمی که ممثلین، رؤسا یا وکلای آنها در اثنای اجرای وظیفه به نام و حساب شخص حکمی مرتکب

حساب مرتکب کېږي، مسؤول پېژندل کېږي.

**د حکمي شخص مجازات**

**۸۶ ماده:**

(۱) حکمي شخص، له احوالو سره سم، په لاندې مجازاتو محکومېږي:

۱- نغدي جزا.

۲- د شتمنی مصادره.

۳- تر ټاکلي وخت پورې د فعالیت درول.

۴- د اړوندو قوانینو او مقرراتو په رعایت سره انحلال.

(۲) د دې مادې په (۱)فقره کې په درج شوو مجازاتو د حکمي شخص محکومیت، دجرم مرتکب حقیقي شخص په هکله پدې قانون‌کې دپېښبیني شوو جزاګانو د تطبیق خنډ، نه کېږي.

**له عدلي تعقیب څخه معافیت او د جزایي مسؤولیت تخفیف**

**۸۷ ماده:**

(۱) هغه شخص چې په یوهٔ ډول نه یو ډول پدې قانون‌کې د درج شووجرمونو مـــی‌گردنـــد، مســـؤول شـــناخته می‌شود.

**مجازات شخص حکمی**

**مادهٔ ۸۶:**

(۱) شخص حکمی، حسب احوال، به مجازات ذیل محکوم می‌گردد:

۱- جزای نقدی.

۲- مصادرهٔ دارایی.

۳- متوقف ساختن فعالیت تـا زمـان معین.

۴- انحلال با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

(۲) محکومیت شخص حکمـی بـه مجازات مندرج فقرهٔ (۱) این ماده مانع تطبیق جزاهای پیش بینی شده در ایـن قانون در مورد شخص حقیقی مرتکب جرم، نمی‌گردد.

**معافیت از تعقیب عدلی و تخفیف مسؤولیت جزایی**

**مادهٔ ۸۷:**

(۱) شخصی که به نحوی از انحاء با مرتکبین جرایم مندرج این قانون ارتباط

له مرتکبینو سره اړیکـــه او همکـــاري ولري خو د جرم له ارتکاب دمخه، له مسؤولو مراجعو سره د مرتکبینو پـــه افشاء یا نیولو کې مرسته وکړي، تـــر عدلي تعقیب لاندې نه نیول کېږي.

(۲) که چېرې د دې مادې په (۱) فقره کې درج شوې همکاري او مرســـته د جرم له ارتکاب څخه وروسته صورت موندلې وي او زمینه داسې برابره کړي چې د جرمي ډلې د نورو غړو د نیولو سبب شي، محکمه د پېښـــبیني شـــوو مجازاتو په تخفیف حکم کوي.

و همکاری داشته ولی قبل از ارتکاب جرم، مراجع مسؤول را در افشاء یا گرفتـــاری مـــرتکبین مســـاعدت نماید، مورد تعقیـــب عـــدلی قـــرار نمی گیرد.

(۲) هرگاه همکـــاری و مســـاعدت مندرج فقرهٔ (۱) این مـــاده بعـــد از ارتکاب جرم صورت گرفته باشـــد و زمینه را طوری فراهم سازد که ســـبب گرفتاری سایر اعضای گروه جرمـــی شود، محکمه به تخفیف مجازات پیش بینی شده حکم می‌نماید.

## دوه یم فصل

## د جزایي مسؤولیت خنډونه

## فصل دوم

## موانع مسؤولیت جزایی

### د جزایي مسؤولیت د خنډونو ډولونه

### انـــواع موانـــع مســـؤولیت جزایی

**۸۸ ماده:**

د جزایي مسؤولیت خنډونه عبارت دي له:

۱- جنون او رواني ناروغی.

۲- سکر، خوب یا بې هوښي.

۳- طفولیت (ماشومتوب).

**مادهٔ ۸۸:**

موانع مسؤولیت جزایی عبارت انـــد از:

۱- جنون و امراض روانی.

۲- سکر، خواب یا بی هوشی.

۳- طفولیت.

۴- اضطرار.
۵- اکراه.

## لومړی برخه

## جنون یا رواني ناروغی

### د ادراک او شعور زوال

**۸۹ ماده:**

هغه شخص چې د جرم د ارتکاب په وخت کې د جنون یا نورو روانې ناروغیو په سبب د ادراک او تام شعور نه لرونکی وي، جزایې مسؤولیت نلري نه مجازات کېږي.

### د ادراک او شعور نقصان

**۹۰ ماده:**

(۱) هغه شخص چې د جنحې یا جنایت د ارتکاب په وخت کې د ادراک یا شعور په نقصان اخته وي، محکمه هغه معذور پیژني، پدې قانون کې درج په مخففه احوالو پورې اړوند حکمونه، د هغهٔ په هکله رعایتوي.

(۲) که چېرې د دې مادې په (۱) فقره کې درج شوی شخص د قباحت مرتکب شي، نه مجازات کېږي.

۴- اضطرار.
۵- اکراه.

## قسمت اول

## جنون یا امراض روانی

### زوال ادراک و شعور

**مادهٔ ۸۹:**

شخصی که حین ارتکاب جرم به سبب جنون یا سایر امراض روانی فاقد ادراک و شعور تام باشد، مسؤولیت جزائی نداشته، مجازات نمی گردد.

### نقصان ادراک و شعور

**مادهٔ ۹۰:**

(۱) شخصی که حین ارتکاب جنحه یا جنایت مبتلا به نقصان ادراک یا شعور باشد، محکمه وی را معذور شناخته، احکام متعلق به احوال مخففهٔ مندرج این قانون را در مورد وی رعایت می‌نماید.

(۲) هرگاه شخص مندرج فقرهٔ (۱) این ماده مرتکب قباحت گردد، مجازات نمی‌گردد.

**اجباري طبي تدبيرونه**

**۹۱ ماده:**

(۱) هغه شخص چې د جرم له ارتکاب وروسته او د حکم له صادربدو دمخه، بې شعوره او بې ادراکه شي او د خپلو اعمالو په تشخيص او کنترول قادر نه وي، د روغتيا تربېرته راګرځېدو پورې، د محاکمې او مجازاتو وړ ندی.

(۲) د دې مادې په (۱) فقره کې د درج شوي شخص په هکله د محکمې د حکم پربنسټ پدې قانون کې درج اجباري طبي تدبيرونه تطبيقبږي.

**تدابیر طبی اجباری**

**مادۀ ۹۱:**

(۱) شخصی که بعد از ارتکاب جرم و قبل از صدور حکم، فاقد شعور و ادراک گردد و قادر به تشخیص و کنترول اعمال خود نباشد، الی اعادۀ صحت، قابل محاکمه و مجازات نمی‌باشد.

(۲) در مورد شخص مندرج فقرۀ (۱) این ماده به اساس حکم محکمه تدابیر طبی اجباری مندرج این قانون تطبیق می‌گردد.

## دوه یمه برخه

## سکر، خوب یا بې هوښي

## قسمت دوم

## سکر، خواب یا بی هوشی

**د شخص له ارادې پرته د مخدرو او مسکرو توکو کارول**

**۹۲ ماده:**

(۱) هغه شخص چې د جرم د ارتکاب په وخت کې د مخدرو يا مسکرو توکود کارولو په سبب، خپل ادراک او شعور بشپړ له لاسه ورکړي، پداسې

**استعمال مواد مخدر و مسکر بدون ارادۀ شخص**

**مادۀ۹۲:**

(۱) شخصی که حین ارتکاب جرم به سبب استعمال مواد مخدر یا مسکر، ادراک و شعور خود را کاملاً از دست بدهد، در حالی که استعمال

حال کې چې د هغو کارول په جبري توګه يا د هغهٔ له ارادې يا رضايت پرته يا له علم پرته صورت مونډلی وي، جزايي مسؤوليت نلري د هغهٔ پرخلاف جزايي دعوي نه اقامه کېږي.

آن به شکل جبری یا بدون اراده و رضایت وی یا بدون علم صورت گرفته باشد، مسؤولیت جزایی نداشته دعوای جزایی علیه وی اقامه نمی‌شود.

(۲) هغه شخص چې د بې هوښۍ يا خوب په حالت کې د جرم مرتکب کېږي، جزايي مسؤوليت نلري، دهغه په وړاندې جزايي دعوي نه اقامه کېږي، خو دا چې شخص په دې د علم لرلو سره چې د خوب يا بې هوښۍ په حال کې د جرم مرتکب کېږي، عمداً ويده شي يا ځان بې هوښه کړي.

(۲) شخصی که در حالت خواب یا بی هوشی مرتکب جرم می گردد، مسؤولیت جزایی نداشته دعوای جزایی علیه وی اقامه نمی گردد. مگر اینکه شخص با علم به اینکه در حال خواب یا بی هوشی مرتکب جرم می شود، عمداً بخوابد یا خود را بی هوش کند.

(۳) که چېرې د دې مادې په (۱ او ۲) فقرو کې درج شوی شخص خپل ادراک او شعور بشپړ له لاسه نه وي ورکړی، ددې قانون د ۹۰ مادې په (۱) فقره کې درج شوی حکم د هغهٔ په هکله رعايت کېږي.

(۳) هرگاه شخص مندرج فقره های (۱ و۲ ) این ماده ادراک و شعور خود را کاملاً از دست نداده باشد، حکم مندرج فقرهٔ (۱) مادهٔ ۹۰ این قانون در مورد وی رعایت می‌گردد.

**د سکر په حالت کې د جرم ارتکاب**

**۹۳ ماده:**

هغه شخص چې مخدر یا مسکر توکي په خپله اراده او رضایت سره وکاروي، د جرم مرتکب شي، مسؤول پېژندل کېږي داسې ګڼل کېږي چې د بشپړ ادراک او شعور په حالت کې د جرم مرتکب شوی دی.

**ارتکاب جرم در حالت سکر**

**مادۀ ۹۳:**

شخصی که مواد مخدر یا مسکر را به اراده و رضایت خود استعمال نموده، مرتکب جرم گردد، مسؤول شناخته شده چنان پنداشته می‌شود که جرم را در حالت ادراک و شعور کامل، مرتکب گردیده است.

**د جرم د ارتکاب په منظور د مخدرو یا مسکرو توکو کارول**

**۹۴ ماده:**

هغه شخص چې قصداً د جرم د ارتکاب په منظور مخدر یا مسکر توکي وکاروي، محکمه مکلفه ده پدې قانون کې درج په مشدده احوالو پورې اړوند حکمونه د هغۀ په هکله تطبیق کړي.

**استعمال مواد مخدر یا مسکر به منظور ارتکاب جرم**

**مادۀ ۹۴:**

شخصی که مواد مخدر یا مسکر را قصداً بمنظور ارتکاب جرم استعمال نماید، محکمه مکلف است تا احکام متعلق به احوال مشددۀ مندرج این قانون را در مورد وی تطبیق نماید.

## درپيمه برخه

## طفوليت (ماشومتوب)

### طفل

**۹۵ ماده:**

طفل په هغۀ شخص اطلاقېږي چې اتلس کلونه يې بشپړ کړي نه وي.

### د طفل جزايي نه مسؤوليت

**۹۶ ماده:**

هغه طفل چې ۱۲ کلونه يې بشپړ کړي نه وي، جزايي مسؤوليت نلري او د هغۀ پرخلاف جزايي دعوي نه اقامه کېږي.

### له ۱۲ – ۱۶ د سن لرونکي طفل حجز

**۹۷ ماده:**

هغه طفل چې ۱۲ کاله يې بشپړ او ۱۶ کاله يې بشپړ کړي نه وي، د جنايت د ارتکاب په صورت کې، د هغو مجازاتو د اکثر حد له ربعې څخه په زياتو چې له ۱۸کلونو څخه د لويو اشخاصو په واسطه د عين جرم لپاره پدې قانون کې

## قسمت سوم

## طفوليت

### طفل

**مادۀ ۹۵:**

طفل به شخصی اطلاق می‌گردد که هجده سال را تکميل نکرده باشد.

### عدم مسؤوليت جزايی طفل

**مادۀ ۹۶:**

طفلی که ۱۲ سال را تکميل نکرده باشد، مسؤوليت جزايی نداشته و دعوای جزايی عليه وی اقامه نمی‌شود.

### حجز طفل دارای سن ۱۲ – ۱۶

**مادۀ ۹۷:**

طفلی که ۱۲ سال را تکميل و ۱۶ سال را تکميل نکرده باشد، در صورت ارتکاب جنايت، به بيش از ربع حد اکثر مجازات که برای عين جرم توسط اشخاص بزرگ تر از ۱۸ سال در اين قانون تعيين گرديده،

ټاکل شوي، نه محکومېږي.

**له ۱۶ – ۱۸ سن لرونکي طفل حجز**

**۹۸ ماده:**

هغه طفل چې ۱۶ کلونه يې بشپړ او ۱۸ کلونه يې بشپړ کړي نه وي، د جنايت د ارتکاب په صورت کې، د هغو مجازاتو د اکثر حد له ثلث څخه چې له ۱۸ کلونو څخه د لويو اشخاصو په واسطه د عين جرم لپاره پدې قانون کې ټاکل شوې، نه محکومېږي.

**په اعدام او حبس يا نغدي جزا د طفل نه محکوميت**

**۹۹ ماده:**

طفل د اعدام، حبس په جزا او يا نغدي جزا نه محکومېږي.

**د اطفالو د اصلاح او روزنې په مرکز کې د حجز د مودې مجرايي**

**۱۰۰ ماده:**

هغه موده چې طفل يې له محاکمې دمخه تر مراقبت لاندې يا د اطفالو د محکوم نمی شود.

**حجز طفل دارای سن ۱۶ – ۱۸**

**مادۀ ۹۸:**

طفلی که ۱۶ سال را تکمیل اما ۱۸ سال را تکمیل نکرده باشد، در صورت ارتکاب جنایت، به بیش از ثلث حد اکثر مجازاتی که برای عین جرم توسط اشخاص بزرگ تر از ۱۸ سال در این قانون تعیین گردیده است، محکوم نمی شود.

**عدم محکومیت طفل به اعدام، حبس یا جزای نقدی**

**مادۀ ۹۹:**

طفل به جزای اعدام، حبس و یا جزای نقدی محکوم نمی شود.

**مجرایی مدت حجز در مرکز اصلاح وتربیت اطفال**

**مادۀ ۱۰۰:**

مدتی را که طفل تحت مراقبت یا در مرکز اصلاح و تربیت اطفال قبل از

اصلاح او روزنې په مرکز کې تبروي، د هغۀ د محکوم بها د حجز لـه مـودې څخه کمېږي.

محاکمه سپری می‌نمایـد، از مـدت حجـز محکـوم بهـای وی کاسـته می‌شود.

**د تابعیت د تذکرې پر بنسټ د سن تثبیت**

**تثبیت سن بـه اسـاس تـذکرۀ تابعیت**

**۱۰۱ ماده:**

**مادۀ ۱۰۱:**

(۱) دسرغړونې د ارتکاب پر وخت د طفل سن، د جزایی مسؤولیت د ټاکلو بنسټ پېژندل کېږي.

(۱) سن طفل در وقت ارتکاب تخلف، اساس تعیین مسؤولیت جزایی شناخته می‌شود.

(۲) د تحقیق او محاکمې په بهیر کې د طفل سن د تابعیت د تذکرې پربنسټ تثبیتېږي.

(۲) سن طفل در جریـان تحقیـق و محاکمه به اساس تذکرۀ تابعیت تثبیت می‌گردد.

**د عدلي طب د نظر پربنسټ د سن تثبیت**

**تثبیت سن به اساس نظـر طـب عدلی**

**۱۰۲ ماده:**

**مادۀ۱۰۲:**

(۱) که چېرې طفل د تابعیت تـذکره ونلري یا د هغۀ ظـاهري حـالات د تابعیت په تذکره کې له درج شوي سن سره مطابقت ونلري، څـارنوالي یـا محکمه پدې برخه کې د اهل خبره نظر ترلاسه کوي.

(۱) هرگاه طفل تذکرۀ تابعیت نداشته و یا حالات ظاهری وی باسن منـدرج تـذکرۀ تابعیـت مطابقـت نداشـته باشد، څارنوالی یا محکمه نظر اهـل خبـره را در زمینـه حاصـل می‌نماید.

(۲) په هغو مواردو کې چې څارنوالي

(۲) در مواردی که څارنوالی یا محکمه

یا محکمه تشخیص کړي چې د اهـــل خبره د نظر پربنسټ د ســـن ټاکـــل د قضیې د سوابقو یا د طفل د ظـــاهري حالاتو مغایر دي یا تورن یا دهغه مدافع وکیل اعتراض ولري، محکمه د سن بیا ټاکل طبي پلاوي ته چې له دریو تنـــو ډاکترانو څخه لږ نه وي، راجع کوي.

## د محکمې د واک حدود

**۱۰۳ ماده:**

هغه طفل چې ۱۲ کلنی سن یې بشپړ او د ســـرغړونې مرتکـــب شـــي او د محاکمې پر وخت ۱۸ کلني بشـــپړه کړي، د هغهٔ قضیې تـــه رســـیدګي د اړوندې محکمې واک دی.

## محبس ته له ۱۸ کلن څخه د لوړ طفل لېږد

**۱۰۴ ماده:**

که چېرې طفل د حجز د تېرولـــو پـــه وخت کې، ۱۸ کلني بشپړه کـــړي د حجز د پاتې مودې د تېرولـــو لپـــاره، اړوند محبس ته لېـــږدول کېـــږي. د محبس اداره مکلفه ده، څو هغه شخص تشخیص نماید که تعیین سن به اساس نظر اهل خبره با سوابق قضـــیه و یـــا حالات ظاهری طفل مغایر است یا متهم یا وکیل مدافع وی اعتـــراض داشـــته باشد، محکمه تعیین مجدد سن را بـــه هیئت طبی که کمتر از سه نفر داکتـــر نباشد، راجع می‌نماید.

## حدود صلاحیت محکمه

**مادهٔ ۱۰۳:**

طفلی که سن ۱۲ را تکمیل ومرتکب تخلف شده و حین محاکمه ۱۸ سالگی را تکمیل نماید، رسیدگی به قضیهٔ وی از صـــلاحیت محکمـــهٔ مربوطـــه می‌باشد.

## انتقال طفل بالاتر از ۱۸ سال بـــه محبس

**مادهٔ ۱۰۴:**

هرگاه طفل حین سپری نمودن حجز، ۱۸ سالگی را تکمیل نماید، جهـــت سپری نمودن مدت باقی ماندهٔ حجز به محبس مربوط انتقال داده می‌شـــود. اداره محبس مکلف است تا شخصی را

چې شل کلني يې بشپړه کړې نده، په جلا ځای کې وساتي.

**د طفل د سرغړونو تعدد**

**۱۰۵ ماده:**

که چېرې طفل له يوۀ څخه د زياتو سرغړونو په ارتکاب تورن شي؛ د هغۀ محاکمه د ټولو سرغړونو له ناحيې د واحدې دعوي په ضمن کې صورت مومي، پدې حالت کې محکمه مکلفه ده څو ددې قانون له حکمونو سره سم، طفل د هغو جرم په مجازاتو محکوم کړي چې په قانون کې، د هغو جزا تر نورو شديده پېښبيني شوې وي.

**په څو واړې په حجز محکوميت**

**۱۰۶ ماده:**

که چېرې طفل په څو واړې په حجز محکوم شي، دهغه د محکوم بها د حجز ټوله موده له لسو کلونو څخه زياته نشي کېدای.

**د طفل د سرغړونو تکرار**

**۱۰۷ماده:**

(۱) په جرم کې په تکرار او تبعي،

که بيست سالگی را تکميل ننموده است، در محل جداگانه نگهداری کند.

**تعدد تخلفات طفل**

**مادۀ ۱۰۵:**

هرگاه طفل به ارتکاب بيش از يک تخلف متهم گردد؛ محاکمۀ وی از ناحيۀ همه تخلفات ضمن دعوای واحد صورت می‌گيرد، در اين حالت محکمه مکلف است تا مطابق احکام اين قانون طفل را به مجازات جرمی محکوم نمايد که در قانون، جزای آن شديد تر پيش بينی شده باشد.

**محکوميت به حجز به دفعات**

**مادۀ ۱۰۶:**

هرگاه طفل به دفعات به حجز محکوم گردد، مجموع مدت حجز محکوم بهای وی از ده سال بيش تر بوده نمی تواند.

**تکرار تخلفات طفل**

**مادۀ ۱۰۷:**

(۱) احکام متعلق به تکرار در جرم و

تکميلي جزاګانو پورې اړوند حکمونه پر طفل د تطبيق وړ ندي، تأميني تدابير، مصادره، د محل بندول او هغو محلاتو ته له تللو (تګ) څخه منع چې د اخلاقي انحراف لامل کېږي، لدې حکم څخه مستثني دي.

(۲) د طفل د سرغړونې تکرار د مجازاتو د تکرار او پدې قانون کې د پېښبيني شوو تدبيرونو د نيولو خنډ نه کېږي.

(۳) د سرغړونو تعدد او د هغو تکرار، د حجز له بديلونو څخه د ګټې اخيستنې خنډ نه کېږي، خو دا چې جرم، جنايت وي.

## له قضايي رأفت څخه د طفل نه محروميت

**۱۰۸ ماده:**

محکمه مکلف ده طفل ته د حجز د مودې د ټاکلو پر وخت، د دې قانون په ۹۷، ۹۸ او ۹۹ مادو کې د درج شوو حکمونو په رعايت سره، پدې قانون کې د پېښبيني شوي حجز اقل حد په پام

جزاهای تبعی، تکمیلی بر طفل قابل تطبیق نمی باشد، تدابیر تأمینی، مصادره، مسدود ساختن محل و منع از رفتن به محلاتی که باعث انحراف اخلاقی می گردد، از این حکم مستثنی می‌باشد.

(۲) تکرار تخلف طفل مانع تکرار مجازات و اتخاذ تدابیر پیش بینی شده در این قانون نمی‌گردد.

(۳) تعدد تخلفات و تکرار آن، مانع استفاده از بدیل های حجز نمی گردد، مگر این که جرم، جنایت باشد.

## عدم محرومیت طفل از رأفت قضایی

**مادۀ ۱۰۸:**

محکمه مکلف است حین تعیین مدت حجز برای طفل، با رعایت احکام مندرج مواد ۹۷، ۹۸ و۹۹ این قانون، حد اقل حجز پیش بینی شده درایں قانون را

کې ونيسي.

**د طفل په واسطه د جنحې ارتکاب**

**۱۰۹ ماده:**

که چېرې طفل د جنحې مرتکب شي، محکمه د هغۀ په هکله له لاندې تدبيرونو څخه يو نيسي:

۱- والدينو ته تسليمول.

۲- حجز په کور کې.

۳- د محاکمې تعويق (ځنډول).

۴- د حجز تعليق.

۵- د ټولنيزو خدمتونو اختصاصي مؤسسو ته استول.

٦- د ټولنيزو خدمتونو ترسره کول يا د مراقبت دوره.

۷- د اطفالو د اصلاح او روزنې د مرکز په خلاصه برخه کې حجز.

۸- د اطفالو د اصلاح او روزنې د مرکز په تړلې برخه کې حجز.

در نظر بگيرد.

**ارتکاب جنحه توسط طفل**

**مادۀ ۱۰۹:**

هرگاه طفل مرتکب جنحه گردد، محکمه يکی از تدابير آتی را در مورد وی اتخاذ می نمايد:

۱- تسليمی به والدين.

۲- حجز در منزل.

۳- تعويق محاکمه.

۴- تعليق حجز.

۵- فرستادن به مؤسسه های اختصاصی خدمات اجتماعی.

٦- انجام خدمات اجتماعی يا دورۀ مراقبت.

۷- حجز در بخش باز مرکز اصلاح و تربيت اطفال.

۸- حجز در بخش بستۀ مرکز اصلاح وتربيت اطفال.

**د طفل د قانوني استازي د غفلت له املې د جنايت يا جنحې د جرم تکرار**

**۱۱۰ ماده:**

**که چېرې د طفل د سرغړونې تکرار چې د طفل د قانوني استازي د غفلت او يا د هغۀ د دندو له عمدي نه ترسره کولو څخه راپيدا وي؛ محکمه له لاندې تدبيرونو څخه يونيسي:**

**۱- طفل د ټولنيزو خدمتونو له مؤسسو څخه يوې يا د اطفالو د اصلاح او روزنې مرکز ته سپاري.**

**۲- د طفل قانوني استازی د جنحې د ارتکاب په صورت کې له پنځو زرو ترلسو زرو افغانيو په نغدي جزا او د جنايت د ارتکاب په صورت کې له لسو زرو ترشلو زرو افغانيو په نغدي جزا محکوموي.**

**تکرار جرم جنايت يا جنحه به اثر غفلت نمايندۀ قانونی طفل**

**مادۀ ۱۱۰:**

**هرگاه تکرار تخلف طفل که ناشی از غفلت نمايندۀ قانونی طفل و يا عدم ايفای عمدی وظايف وی باشد؛ محکمه يکی از تدابير آتی را اتخاذ می‌نمايد:**

**۱- طفل را به يکی از مؤسسه های خدمات اجتماعی و يا مرکز اصلاح و تربيت اطفال می‌سپارد.**

**۲- نمايندۀ قانونی طفل را در صورت ارتکاب جنحه به جزای نقدی از پنج هزار تا ده هزار افغانی و در صورت ارتکاب جنايت، به جزای نقدی از ده هزار تا بيست هزار افغانی، محکوم می‌نمايد.**

## د طفل خوشې کول يا والدينو، قانوني ممثل يا سرپرست ته د هغهٔ تسليمي

**۱۱۱ ماده:**

(۱) که چېرې هغه طفل چې ۱۸ کلني يې بشپړه کړې نه وي د محکوم بها د حجز دوه ثلثه د اطفالو د اصلاح او روزنې په مرکز کې تېره کړي، محکمه کولی شي د طفل يا له والدينو څخه د يوهٔ او يا هغهٔ شخص په غوښتنه چې د هغهٔ پر نفس د ولايت حق ولري، د هغهٔ په خوشې کولو امر صادر کړي. پدې شرط چې د حجز د مودې د تېرولو په بهير کې د نوموړي طفل حسن رويه د اطفالو د اصلاح او روزنې د مرکز د مسؤول په واسطه تصديق او څارنوال هغه تأييد کړي.

پدې صورت کې طفل والدينو، قانوني ممثل، قانوني سرپرست يا هغهٔ امين شخص ته چې په راتلونکې کې د هغهٔ حسن تربيې ته ژمن شي، تسليمېږي.

(۲) که چېرې طفل ۱۸ کلني بشپړه او

## رهایی طفل یا تسلیمی وی به والدین، ممثل یا سرپرست قانونی

**مادهٔ ۱۱۱:**

(۱) هرگاه طفلی که ۱۸ سالگی را تکمیل نکرده باشد دوثلث حجز محکوم بها را در مرکز اصلاح وتربیت اطفال سپری نماید، محکمه می تواند بنابر مطالبهٔ طفل یا یکی از والدین ویا شخصی که بر نفس وی حق ولایت داشته باشد، حکم به رهایی وی صادر نماید. مشروط بر این که حسن رویهٔ طفل مذکور در جریان سپری نمودن مدت حجز توسط مسؤول مرکز اصلاح وتربیت اطفال تصدیق وخارنوال آن را تائید نماید.

در این صورت طفل به والدین، ممثل قانونی، سرپرست قانونی یا شخص امینی که حسن تربیه وی را در آینده متعهد شود، تسلیم داده می شود.

(۲) هرگاه طفل ۱۸ سالگی را

د محکوم بها د حجز دوه ثلثه يې د اطفالو د اصلاح او روزنې په مرکزکې تېره کړې وي، خوشې‌کول يې هغه وخت صورت مومي چې د خپلې راتلونکې حسن رويې ليکلې ژمنه وکړي.

تکمیل و دوثلث حجز محکوم بها را در مرکز اصلاح وتربیت اطفال سپری نموده باشد، رهایی وی وقتی صورت می گیرد که حسن رویهٔ آینده خود را کتباً تعهد نماید.

## د طفل په واسطه د قباحت ارتکاب

## ارتکاب قباحت توسط طفل

**۱۱۲ ماده:**

(۱) که چېرې طفل د قباحت مرتکب شي، محکمه کولای شي د حجز په عوض هغهٔ ته اخطاریه صادره او یا هغه والدینو، قانوني ممثل او یا قانوني سرپرست ته تسليم کړي. پدې حالت کې د طفل والدین، قانوني ممثل او یا قانوني سرپرست مکلف دي د طفل د حسن تربیت لیکلې ژمنه وکړي.

(۲) که چېرې والدین د ځینو دلایلو له مخې د طفل حسن تربیت په غاړه وانخلي، محکمه طفل له هغو مؤسسو څخه یوې ته چې پدې منظور رامنځته شوې دي، تسلیموي.

**مادهٔ ۱۱۲:**

(۱) هرگاه طفل مرتکب قباحت گردد، محکمه می‌تواند به عوض حجز برای وی اخطاریه صادر و یا او را به والدین، ممثل قانونی و یا سرپرست قانونی تسلیم نماید. در این حالت والدین، ممثل قانونی و یا سرپرست قانونی طفل مکلف است حسن تربیت طفل را کتباً تعهد نماید.

(۲) هرگاه والدین نظر به دلایلی حسن تربیت طفل را به عهده نگیرد، محکمه طفل را به یکی از مؤسسه های که به این منظور ایجادگردیده، تسلیم می نماید.

**د طفل د قانوني استازي د مکلفيت اتمام**

**۱۱۳ ماده:**

**د طفل د قانوني استازي مکلفيت د ۱۸ سن په بشپړېدو سره، ساقطېږي.**

**د اعدام د مجازاتو نه تطبيق**

**۱۱۴ ماده:**

**هغه شخص چې ۲۰ کلني يې بشپړ کړې نه وي، په اعدام نه محکومېږي.**

## څلورمه برخه

## اضطرار

**د اضطرار حالت**

**۱۱۵ ماده:**

**اضطرار هغه حالت دی چې شخص له داسې خطر سره مخامخ شي چې د مرګ، شديد ټپ يا ور څخه د هغهٔ يا بل شخص د مال تلف کېدل متصور وي او د هغهٔ د شنډېدو لپاره د جرم مرتکب شي. پدې شرط چې خطر په بله لاره شنډ نکړای شي.**

**اتمام مکلفيت نمايندهٔ قانونی طفل**

**مادهٔ ۱۱۳:**

**مکلفيت نماينده قانونی طفل با تکميل سن ۱۸، ساقط می‌گردد.**

**عدم تطبيق مجازات اعدام**

**مادهٔ ۱۱۴:**

**شخصی که ۲۰ سالگی را تکميل نکرده باشد، به اعدام محکوم نمی گردد.**

## قسمت چهارم

## اضطرار

**حالت اضطرار**

**مادهٔ ۱۱۵:**

**اضطرار حالتی است که شخص در معرض خطری قرار گيرد که خوف مرگ، جراحت شديد يا اتلاف مال وی يا شخص ديگر از آن متصور باشد و برای دفع آن مرتکب جرم گردد. مشروط بر اين که خطر به طريق ديگری دفع شده نتواند.**

## د اضطرار په حالت کې جزايي نه مسؤوليت

**۱۱۶ ماده:**

هغه شخص چې د خپل يا بل شخص د نفس يا مال د ژغورلو په منظور له ستر او آني خطر سره مخامخ شي پداسې ډول چې د جرم له ارتکاب پرته د هغهٔ په شنډېدو قادر نه وي، مسؤول نه پيژندل کېږي، پدې شرط چې موصوف قصداً د نومورې خطر د رامنځته کېدو سبب نشي او د ډډې کولو وړ ضرر له هغهٔ ضرر څخه شديد وي چې له جرم څخه نشأت کوي.

## عدم مسؤولیت جزایی در حالت اضطرار

**مادهٔ ۱۱۶:**

شخصی که بمنظور نجات نفس یا مال خود و یا شخص دیگر به خطر بزرگ و آنی مواجه گردد به نحوی که بدون ارتکاب جرم قادر به دفع آن نباشد، مسؤول شناخته نمی شود، مشروط بر این که موصوف قصداً سبب ایجاد خطر متذکره نگردیده و ضرر مورد اجتناب شدید تر از ضرری باشد که از جرم نشأت می‌نماید.

# پنځمه برخه

# اکراه

## اکراه

**۱۱۷ ماده:**

(۱) هغه شخص چې د داسې مادي يا معنوي قوې تر اغېزې لاندې چې شنډول يې په بل ډول ممکن نه وي د جرم ارتکاب ته مجبور شي، مسؤول نه

# قسمت پنجم

# اکراه

## اکراه

**مادهٔ ۱۱۷:**

(۱) شخصی که تحت تاثیر قوه مادی یا معنوی ای که دفع آن طور دیگری ممکن نباشد مجبور به ارتکاب جرم گردد، مسؤول شناخته

پېژندل کېږي.

(۲) شخص هغه وخت مکره ګڼل کېږي چې د ځان، د بدن د غړو او یا د آزادۍ د له لاسه ورکولو له نېږدې پېښېدونکي خطر سره مخامخ شي او نوموړی خطر په بل ډول شنډ کېدی نشي او د جرم مرتکب شي څو خطر له ځانه، له اقاربو یا بل شخص څخه لرې کړي.

(۳) د دې مادې په (۱) فقره کې په درج شوي حالت کې د قتل ارتکاب، د جزایي مسؤولیت د رفع کېدو موجب نه کېږي.

نمی شود.

(۲) شخص زمانی مکره دانسته می‌شود که با خطر قریب الوقوع از دست دادن جان، اعضای بدن و یا آزادی مواجه گردد و خطر مذکور به شکل دیگری دفع شده نتواند و مرتکب جرم شود تا خطر را از خود، اقارب یا شخص دیگری دور سازد.

(۳) ارتکاب قتل در حالت مندرج فقرهٔ (۱) این ماده موجب رفع مسؤولیت جزایی نمی گردد.

## درېیم فصل

## د اباحت اسباب

## فصل سوم

## اسباب اباحت

### د اباحت اسباب اود هغو ډولونه

### اسباب اباحت و انواع آن

**۱۱۸ ماده:**

(۱) جرمي عمل د اباحت له اسبابو څخه د یوه د شتون په صورت کې جرم نه ګڼل کېږي او د مرتکب د جزایي مسؤولیت موجب نه کېږي.

(۲) د اباحت اسباب په لاندې توګه

**مادهٔ ۱۱۸:**

(۱) عمل جرمی در صورت موجودیت یکی از اسباب اباحت، جرم شناخته نشده و موجب مسؤولیت جزایی مرتکب نمی‌گردد.

(۲) اسباب اباحت قرار ذیل

دي:

۱- د مجني عليه رضايت.

۲- د دندې ترسره کول.

۳- د آمر د امر تعميل.

۴- مشروع دفاع.

## د مجني عليه رضايت

**۱۱۹ ماده:**

په لاندې حالتونو کې دعمل ارتکاب چې د مجني عليه په رضايت واقع شوی وي، جرم نه پېژندل کېږي:

۱- د ورزشي لوبو د اجراء په حالت کې، پدې شرط چې د ورزشي منل شوو قواعدو او اصولو په حدودو کې يې صورت موندلی وي.

۲- د ناروغ، خاوند (همسر)، ولي، وصي يا تر دربيمي درجې پورې د هغه د اقاربو په موافقه د جراحی عملياتو يا نورو اړينو طبي اقداماتو د اجراء په حالت کې، پدې شرط چې د طبابت د حرفې له فني اصولو سره سم يې صورت موندلی وي. د جراحی د هغو عاجلو عملياتو اجراء چې د طبابت د

است:

۱- رضایت مجنی علیه.

۲- ایفای وظیفه.

۳- تعمیل امر آمر.

۴- دفاع مشروع.

## رضایت مجنی علیه

**مادۀ ۱۱۹:**

ارتکاب عمل در حالات ذیل که به رضایت مجنی علیه واقع شده باشد،جرم شناخته نمی‌شود:

۱- در حالت اجرای بازی های ورزشی، مشروط بر این که در حدود قواعد و اصول قبول شدۀ ورزشی صورت گرفته باشد.

۲- در حالت اجرای عملیات جراحی یا سایر اقدامات ضروری طبی به موافقۀ مریض، همسر، ولی، وصی یا اقارب وی الی درجه سوم، مشروط بر این که مطابق اصول فنی حرفۀ طبابت صورت گرفته باشد. اجرای عملیات عاجل جراحی که

حرفي له فني اصولو سره سم يې صورت موندلی وي، له دې حکم څخه مستثني دي.

مطابق اصول فنی حرفهٔ طبابت صورت گرفته باشد، از این حکم مستثنی است.

## د دندې ترسره کول

۱۲۰ ماده:

(۱) د هغې دندې د ترسره کولو په وخت کې د عمل ارتکاب چې د دولت مامور د قانون په حکم د هغه په ترسره کولو مکلفیت ولري، جرم نه ګڼل کېږي.

(۲) د جرمي عمل ارتکاب په لاندې حالتونو کې د دندې اجراء پېژندل کېږي:

۱- په هغه حالت کې چې د قانون له حکمونو سره سم، د ښه نیت په لرلو سره د مؤظف مامور څخه د دندې د اجراء په وخت کې صادر شوی وي.

۲- په هغه حالت کې چې مؤظف مامور عقیده وکړي چې د نومورې دندې اجراء د هغه له قانوني واکونو څخه ده.

## ایفای وظیفه

مادهٔ ۱۲۰:

(۱) ارتکاب عمل در اثنای ایفای وظیفه ای که مامور دولت به حکم قانون به انجام آن مکلفیت داشته باشد، جرم شناخته نمی شود.

(۲) ارتکاب عمل جرمی در حالات آتی ایفای وظیفه شناخته می شود:

۱- در حالتی که از مامور مؤظف مطابق به احکام قانون با داشتن حسن نیت حین اجرای وظیفه صدور یافته باشد.

۲- در حالتی که مامور مؤظف عقیده نماید که اجرای وظیفه مذکور از جمله صلاحیت های قانونی وی است.

**د آمر د امر تعميل**

**۱۲۱ ماده:**

**د عمل ارتکاب په لاندې حالتونو کې د آمر د امر تعميل دی، جرم نه پيژندل کېږي:**

**۱- د واکمن مقام د امر د تطبيق په حالت کې چې د هغوی د امر له اطاعت څخه د قانون د حکمونو سره سم مکلفيت ولري.**

**۲- په هغه حالت کې چې مؤظف مامور عقيده ولري چې د واکمنو مقاماتو د امر تعميل د هغه د قانوني وجايبو له ډلې څخه دي.**

**تعمیل امر آمر**

**مادهٔ۱۲۱:**

**ارتکاب عمل در حالات آتی تعمیل امر آمر بوده جرم شناخته نمی شود:**

**۱- در حالت تطبیق امر مقام ذیصلاحی که از اطاعت امر آنها مطابق به احکام قانون مکلفیت داشته باشد.**

**۲- در حالتی که مامور مؤظف عقیده داشته باشد که تعمیل امر مقامات ذیصلاح از جمله وجایب قانونی وی است.**

**د ښه نيت تثبيت**

**۱۲۲ ماده:**

**د دې قانون په ۱۲۱ ماده کې په درج شوو حالتونو کې، مؤظف مامور، مکلف دی ثابته کړي چې د جرمي عمل ارتکاب له معقولو اسبابو څخه راپيدا شوی او د لازم احتياط له رعايت وروسته يې صورت موندلی دی.**

**تثبیت حسن نیت**

**مادهٔ۱۲۲:**

**در احوال مندرج مادهٔ ۱۲۱ این قانون، مامورمؤظف، مکلف است ثابت نماید که ارتکاب عمل جرمی ناشی از اسباب معقول بوده و بعد از رعایت احتیاط لازم صورت گرفته است.**

**د بشريت پرخلاف په جرمونوکې د آمر امر**

**۱۲۳ ماده:**

د نسل وژنې، بشري ضد، جنګي، د دولت پرخلاف د تجاوز او ځوروني د جرمونو د ارتکاب لپاره د آمر امر د دې قانون په ۱۲۱ ماده کې له درج شوي حکم څخه مستثني دي.

**امر آمر در جرایم علیه بشریت**

**مادۀ ۱۲۳:**

امر آمر برای ارتکاب جرایم نسل کشی، ضد بشری، جنگی، تجاوز علیه دولت و شکنجه از حکم مندرج مادۀ ۱۲۱ این قانون مستثنی می باشد.

**د آمر پر امر د اعتراض د حق نلرل**

**۱۲۴ ماده:**

که چېرې مؤظف مامور د قانون په حکم د واکمنو مقاماتو پر امر د اعتراض حق ونلری، د جرمي عمل د ارتکاب په صورت کې، د دې قانون په ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲ موادو کې د درج شوو حکمونو په رعایت سره، نه مجازات کېږي. پدې صورت کې آمر، مسؤول پېژندل کېږي.

**نداشتن حق اعتراض بر امر آمر**

**مادۀ ۱۲۴:**

هرگاه مأمور مؤظف به حکم قانون حق اعتراض برامرمقامات ذیصلاح را نداشته باشد، در صورت ارتکاب عمل جرمی با رعایت احکام مندرج مواد ۱۲۰،۱۲۱ و۱۲۲ این قانون، مجازات نمی‌گردد. در این صورت آمر، مسؤول شناخته می‌شود.

**مشروع دفاع**

**۱۲۵ ماده:**

(۱) د مشروع دفاع په منظور د عمل ارتکاب، جرم نه پېژندل کېږي.

**دفاع مشروع**

**مادۀ ۱۲۵:**

(۱) ارتکاب عمل بمنظور دفاع مشروع، جرم شناخته نمی‌شود.

(۲) مشروع دفاع تر تهديد لاندې شخص ته اجازه ورکوي، ترڅو له هرهغه جرمي عمل څخه د دفاع په منظور چې د دفاع کوونکي يا بل شخص ځان، ناموس آزادی، ته د تجاوز خطر يا مالي ضرر رامنځته کوي، د لازمو وسايلو له کارونې څخه کتله واخلي.

## دمشروع دفاع دحق رامنځته کېدل

**۱۲۶ ماده:**

د مشروع دفاع حق هغهٔ وخت رامنځته کېږي چې دفاع کوونکی د معقولو اسبابو او منطقي دلايلو له مخې يقين وکړي چې د هغهٔ يا د بل شخص ځان، ناموس، آزادی، يا مال باندې د تجاوز خطر متوجه وي.

## د مشروع دفاع شرايط

**۱۲۷ ماده:**

(۱) دفاع هغه وخت مشروع ګڼل کېږي چې پدې قانون کې د درج شوو شرايطو په حدودو کې يې صورت مونډلی وي.

(۲) دفاع مشروع به شخص مورد تهديد اجازه می‌دهد تا از استعمال وسايل لازم به منظور دفاع از هر عمل جرمی ای که خطر تجاوز بر جان، ناموس، آزادی يا ضرر مالی برای دفاع کننده يا شخص ديگری ايجاد می‌کند، استفاده نمايد.

## ايجاد حق دفاع مشروع

**مادهٔ ۱۲۶:**

حق دفاع مشروع هنگامی بوجود می‌آيد که دفاع کننده روی اسباب معقول و دلايل منطقی يقين نمايد که خطر تجاوز بر جان، ناموس، آزادی يا مال خودش يا شخص ديگری متوجه باشد.

## شرايط دفاع مشروع

**مادهٔ ۱۲۷:**

(۱) دفاع زمانی مشروع دانسته می‌شود که در حدود شرايط مندرج اين قانون صورت گرفته باشد.

(۲) د مشروع دفاع حق تر دغو شرایطو لاندې منځته راځي:

۱- د قانون خلاف او غیر عادلانه عمل په وړاندې دفاع.

۲- د بالفعلې یا نږدې پېښېدونکې حملې او تعرض په وړاندې دفاع.

۳- د متجاوز شخص له حملې سره د دفاع همزمان والی.

۴- د تهدید له خطر سره د دفاع متناسبوالی.

۵- دفاع د خطر د شنډولو یوازینی وسیله وي.

٦- دفاع کوونکی په قصدي ډول د مقابل لوري د جرمي عمل د رامنځته کولو سبب شوی نه وي.

## د مشروع دفاع وخت

**۱۲۸ ماده:**

د مشروع دفاع حق د خطر تر دوامه پورې ادامه مومي او د هغه په زوال سره پای مومي.

(۲) حق دفاع مشروع تحت شرایط ذیل بوجود می‌آید:

۱- دفاع در برابر عمل خلاف قانون و غیر عادلانه.

۲- دفاع در برابر حمله و تعرض بالفعل یا قریب الوقوع.

۳- همزمان بودن دفاع با حمله شخص متجاوز.

۴- متناسب بودن دفاع با خطر مورد تهدید.

۵- دفاع یگانه وسیلهٔ دفع خطر باشد.

٦- دفاع کننده قصداً سبب ایجاد عمل جرمی طرف مقابل نشده باشد.

## زمان دفاع مشروع

**مادهٔ ۱۲۸:**

حق دفاع مشروع تا دوام خطر ادامه یافته و با زوال آن خاتمه می‌یابد.

## په مشروع دفاع کې د قتل ارتکاب

**۱۲۹ ماده:**

د مشروع دفاع د حق د کارولو پر بنسټ، د عمد قتل ارتکاب جواز نلري، خو داچې له لاندې اعمالو څخه د یوۀ په وړاندې د دفاع په منظور یې صورت موندلی وي:

۱- د هغۀ عمل په وړاندې دفاع چې په معقولو دلایلو، له هغۀ څخه د مړینې یا شدید ټپي کېدو وېره شتون ولري.

۲- د جنسي تجاوز یا پر هغۀ د آنې تهدید په وړاندې دفاع.

۳- د اختطاف یا برمته کولو (ګروګان ګیرۍ) د عمل په وړاندې دفاع.

۴- د خطرناک عمدي اور اچونې (حریق) د عمل په وړاندې دفاع.

۵- د هغۀ غلا په وړاندې دفاع چې ددې قانون له حکمونو سره سم جنایت وي.

۶- د اوسېدنې کور یا د هغۀ ملحقاتو ته د شپې لخوا د غیر مجاز داخلېدو

## ارتکاب قتل در دفاع مشروع

**مادۀ۱۲۹:**

ارتکاب قتل عمد به اساس استعمال حق دفاع مشروع جواز ندارد، مگر این که بمنظور دفاع در برابر یکی از اعمال ذیل صورت گرفته باشد:

۱- دفاع در برابر عملی که خوف مرگ یا جراحت شدید از آن به دلایل معقول موجود باشد.

۲- دفاع در برابر تجاوز جنسی یا تهدید آنی به آن.

۳- دفاع در برابر عمل اختطاف یا گروگان گیری.

۴- دفاع در برابر عمل حریق عمدی خطرناک.

۵- دفاع در برابر سرقتی که مطابق احکام این قانون جنایت باشد.

۶- دفاع در برابر عمل داخل شدن غیر مجاز از طرف شب به منزل

عمل په وړاندې دفاع.

**امنيتي مؤظف ته د لاس رسي (توسل) شونتيا**

**۱۳۰ ماده:**

که چېرې د خطر د شنډولو لپاره امنيتي مؤظف ته لاسرسی شونی وي، د مشروع دفاع حق نه رامنځته کېږي.

**د امنيتي مؤظف په وړاندې دفاع**

**۱۳۱ ماده:**

د امنيتي مؤظف په وړاندې دفاع، په هغهٔ صورت کې چې خپله دنده د قانون له حکمونو سره سمه او په ښه نيت سره ترسره کړي، که څه هم چې د دندې په بهير کې دخپل قانوني واک له حدودو څخه تجاوز وکړي، جواز نلري. خو داچې په معقولو دلايلو سره د هغهٔ له عمل څخه د مړينې يا سخت ټپي کېدو يا په ناموس يا آزادی د تعرض ويره ثابته وي.

مسکونی يا ملحقات آن.

**امکان توسل به مؤظف امنيتی**

**مادهٔ ۱۳۰:**

هرگاه توسل به مؤظف امنيتی جهت دفع خطر ممکن باشد، حق دفاع مشروع بوجود نمی‌آيد.

**دفاع در برابر مؤظف امنيتی**

**مادهٔ ۱۳۱:**

دفاع مشروع در برابر مؤظف امنيتی در صورتی که وظيفهٔ خود را مطابق احکام قانون و با حسن نيت انجام دهد، گرچه در جريان وظيفه از حدود صلاحيت قانونی خود تجاوز نمايد، جواز ندارد. مگر اين که خوف مرگ يا جراحت شديد يا خوف تعرض به ناموس يا آزادی ناشی از عمل آن به دلايل معقول ثابت باشد.

**د مشروع دفاع له حــق څخــه د تجاوز مجازات**

**۱۳۲ ماده:**

**هغه شخص چې په ښه نيت سره پــدې قانون کې درج د مشروع دفاع د حق له حدودو څخه يې تجاوز کــړی وي، عمل يې په هغهٔ صورت کې چې جنايت وي په جنحه او که جنحه وي د قباحت جزا ته راټيټېږي.**

**مجازات تجاوز از حــق دفــاع مشروع**

**مادهٔ۱۳۲:**

**شخصی که با حسن نیت از حدود حق دفاع مشروع مندرج این قانون تجاوز نموده باشــد، جــزای عمــل وی در صورتی که جنایت باشد، به جنحــه و اگر جنحه باشد، به جزای قباحت تنزیل می یابد.**

## څلورم باب
## جزا، د هغې ډولونه او تأميني تدبيرونه
## لومړی فصل
## د جزا عمومي حکمونه

### جزا
**۱۳۳ ماده:**

جزا له هغې مؤيدې څخه عبارت ده چې په قانون کې د جرمي عملونو لپاره پېشبيني شوې او د محکمې لخوا د مرتکب په هکله د دې قانون د اساساتو په رعايت سره، حکم کېږي.

### د جزا موخې
**۱۳۴ ماده:**

د جزا موخې عبارت دي له:

۱- د غير قانوني عملونو غندل.

۲- د قوانينو د حکمونو رعايتول او دعدالت ټينګښت.

۳- دجرمونو له ارتکاب څخه د محکوم او نورو اشخاصو راګرځول.

۴- د مجرمينو په اصلاح او روزنه کې

## باب چهارم
## جزا، انواع آن و تدابير تأمينی
## فصل اول
## احکام عمومی جزا

### جزا
**مادۀ ۱۳۳:**

جزا عبارت از مؤيده ای است که در قانون برای اعمال جرمی پيش بينی شده و از طرف محکمه در مورد مرتکب با رعايت اساسات اين قانون، حکم می‌شود.

### اهداف جزا
**مادۀ ۱۳۴:**

اهداف جزا عبارت اند از:

۱- تقبيح اعمال غير قانونی.

۲- رعايت احکام قوانين و تأمين عدالت.

۳- بازداشتن محکوم و ساير اشخاص از ارتکاب جرايم.

۴- همکاری در اصلاح، تربيت و

مرسته او ټولنيزو دندو ته په صادقانه روحيې سره د هغوی د مسؤوليت پذيرۍ د حس رواجول.

۵- ټولنې او زيانمن (قرباني) ته د رسېدلو زيانونو جبران.

۶- د جرم د ارتکاب په خاطر جزا.

۷- د اتباعو او ټولنې د حقوقو تضمين او رعايت.

## د انساني کرامت د مخالفو جزاګانو د ټاکلو ممنوعيت

**۱۳۵ ماده:**

د انساني کرامت مخالفې، تحقيروونکې يا توهينوونکې جزا ټاکل او تطبيق جواز نلري.

## د جزا ډولونه

**۱۳۶ ماده:**

جزا، اصلي، تبعي او تکميلي جزاګانو ته شامله ده.

ترویج حس مسؤولیت پذیری مجرمین با روحیهٔ صادقانه به وظایف اجتماعی.

۵- جبران آسیب‌های وارده به جامعه و قربانی.

۶- کیفر به خاطر ارتکاب جرم.

۷- تضمین و رعایت حقوق اتباع و جامعه.

## ممنوعیت تعیین جزای مخالف کرامت انسانی

**مادهٔ ۱۳۵:**

تعیین و تطبیق جزای مخالف کرامت انسانی، تحقیر آمیز یا توهین آمیز جواز ندارد.

## انواع جزا

**مادهٔ۱۳۶:**

جزا، شامل جزاهای اصلی، تبعی و تکمیلی می‌باشد.

## دوه يم فصل

## اصلي جزاګاني

### اصلي جزا

**۱۳۷ ماده:**

اصلي جزا، هغۀ مجازات دي چې پدې قانون کې د جرم د ارتکاب لپاره پيشبيني شوې وي او د نورو جزاګانو د بشپړتيا يا تبعيت لپاره ټاکل شوې نه وي.

### د اصلي جزاګانو ډولونه

**۱۳۸ ماده:**

اصلي جزاګاني د لاندې ډولونو لرونکې دي:

۱- نغدي جزا.

۲- حبس.

۳- اعدام.

## لومړی برخه

## نغدي جزا

### د نغدي جزا تعريف

**۱۳۹ ماده:**

نغدي جزا د دولت خزانې ته د محکوم

## فصل دوم

## جزاهای اصلی

### جزای اصلی

**مادۀ ۱۳۷:**

جزای اصلی، مجازاتی است که در این قانون برای ارتکاب جرم پیش بینی شده و برای تکمیل یا تبعیت از جزاهای دیگری تعیین نشده باشد.

### انواع جزاهای اصلی

**مادۀ ۱۳۸:**

جزاهای اصلی دارای انواع ذیل می باشد:

۱- جزای نقدی.

۲- حبس.

۳- اعدام.

## قسمت اول

## جزای نقدی

### تعریف جزای نقدی

**مادۀ ۱۳۹:**

جزای نقدی عبارت است از مکلف

بها د مبلغ په ورکولو د محکوم علیه له مکلفولو څخه عبارت دی.

**د نغـــدي جـــزا ډول او د هغـــې اقل حد**

**۱۴۰ ماده:**

(۱) نغدي جزا په افغاني پیسو تاکـــل کېږي.

(۲) هغه نغدي جزا چې د محکمې پـــه حکم تاکل کېـــږي، لـــه پنځـــو زرو (۵۰۰۰) افغانیو څخه لږ نه وي.

(۳) په دې قانون کې درج د نغـــدي جزاګانو اندازه، د پیســـو د ارزښـــت نوساناتو ته په کتو سره، له هرو پنځـــو کلونو وروسته تجدید کېږي.

**د نغدي جزا د شرایطو رعایت**

**۱۴۱ ماده:**

محکمه پدې قانون کې د پېښبیني شوې نغدي جزا په تاکلو کې د اقل حـــد او اکثر حد ترمنځ لاندې شرایط او احوال رعایتوي:

۱- د جزا د موخو تأمین.

۲- د مرتکب شخصـــي، تـــولنیز او

ساختن محکوم علیه به پرداخت مبلـــغ محکوم بها به خزانهٔ دولت.

**نوعیت جزای نقـــدی و حـــداقل آن**

**مادهٔ ۱۴۰:**

(۱) جزای نقدی به پول افغانی تعیـــین می‌شود.

(۲) جزای نقدی که به حکم محکمه تعیین می‌شود، از پنج هزار( ۵۰۰۰) افغانی کمترنمی باشد.

(۳) اندازهٔ جزاهای نقدی مندرج این قانون با نظر داشت نوســـانات ارزش پول، بعد از هر پـــنج ســـال تجدیـــد می گردد.

**رعایت شرایط جزای نقدی**

**مادهٔ ۱۴۱:**

محکمه در تعیین جزای نقدی پیش بینی شده در این قانون بین حـــد اقـــل و حد اکثر شرایط و احوال آتی را رعایت می‌نماید:

۱- تأمین اهداف جزا.

۲- احـــوال شخصـــــی، اجتماعی و

اقتصادي احوال.

۳- د هغهٔ ګټې اندازه چې د جرم لـــه ارتکاب څخه ترلاسه شوې ده یا یې د ترلاسه کېدو توقع کېدله.

۴- د هغهٔ حق یا مصلحت چې تر ټپري لاندې راغلی دی.

## د نغدي جزا زیاتول

### ۱۴۲ ماده:

محکمه کولای شي په خپل تشخیص یا د څارنوال په غوښتنه د دې قانون پـــه ۱۴۱ ماده کې د درج شوو شرایطو او احوالو په رعایت سره د پېښبینې شوې نغدي جزا اکثرحد تر دوه چند پـــورې پورته بوځي، پدې شرط چې د نغـــدي جزا د اکثر حد پورته بیول، د محکوم علیه د ټولې شتمنۍ په له منځه وړلـــو تمام نشي.

## د جنایت په جرم کې د نغدي جزا نه ټاکل

### ۱۴۳ ماده:

په جنایت کې د نغدي جزا ټاکل جواز نلري، خو دا چې دغه قانون صراحتاً پر

اقتصادی مرتکب.

۳- اندازهٔ مفادی که از ارتکاب جرم حاصل گردیده یا توقع استحصـــال آن برده می‌شد.

۴- نوعیت حق یا مصلحتی که مورد تجاوز قرار گرفته است.

## افزایش جزای نقدی

### مادهٔ ۱۴۲:

محکمه می تواند به اساس تشـــخیص خود یا مطالبه څارنوال، حداکثر جزای نقـــدی پـــیش بینـــی شـــده را بـــا رعایت شرایط و احـــوال منـــدرج مادهٔ ۱۴۱ این قانون تا دوچند بـــالا ببرد، مشروط براین که بـــالا بـــردن حد اکثر جزای نقدی به ازبین بـــردن کلی دارایی محکـــوم علیـــه منجـــر نشود.

## عدم تعیین جزای نقدی در جـــرم جنایت

### مادهٔ۱۴۳:

تعیین جزای نقدی در جرم جنایت جواز ندارد، مگر این که این قانون صراحتاً

هغهٔ حکم کړی وي.

**د نغدي جزا ورکړه**

**۱۴۴ ماده:**

د نغدي جزا ورکړه د جزايي اجراآتو د قانون له حکمونو سره سم صورت مومي.

به آن حکم نموده باشد.

**پرداخت جزای نقدی**

**مادهٔ ۱۴۴:**

پرداخت جزای نقدی مطابق به احکام قانون اجراآت جزایی صورت می گیرد.

## دوه يمه برخه

## د حبس جزا

## قسمت دوم

## جزای حبس

**حبس**

**۱۴۵ ماده:**

حبس له محبسونو څخه په يوهٔ کې چې د دولت لخوا پدې منظور اختصاص شوی دی د محکمې په قطعي حکم د محکوم عليه له زنداني کولو څخه عبارت دی.

**حبس**

**مادهٔ ۱۴۵:**

حبس عبارت است از زندانی ساختن محکوم علیه به حکم قطعی محکمه در یکی از محابس که از طرف دولت به این منظور اختصاص یافته است.

**د حبس ډولونه**

**۱۴۶ ماده:**

حبس د لاندې ډولونو لرونکی دی:

۱- قصير حبس.

۲- متوسط حبس.

۳- طويل حبس.

**انواع حبس**

**مادهٔ ۱۴۶:**

حبس دارای انواع ذیل می باشد:

۱- حبس قصیر.

۲- حبس متوسط.

۳- حبس طویل.

۴- ۲ درجه دوام حبس.
۵- ۱ درجه دوام حبس.

**د حبس موده**

**۱۴۷ ماده:**

د حبس مودې په لاندې ډول دي:
۱- قصير حبس له دريو مياشتو څخه تر يوۀ کاله پورې.
۲- متوسط حبس له يوۀ کاله څخه زيات تر پنځو کلونو پورې.
۳- طويل حبس له پنځوکلونو څخه زيات تر شپاړسو کلونو پورې.
۴- ۲ درجه دوام حبس له شپاړسو کلونو څخه زيات تر شلو کلونو پورې.
۵- ۱درجه دوام حبس له شلو کلونو څخه زيات تر دېرشو کلونو پورې.

۴- حبس دوام درجه۲.
۵- حبس دوام درجه ۱.

**مدت حبس**

**مادۀ ۱۴۷:**

مدت های حبس قرار ذیل می باشد:
۱- حبس قصیر از سه ماه تا یک سال.
۲- حبس متوسط بیش از یک سال تا پنج سال.
۳- حبس طویل بیش از پنج سال تا شانزده سال.
۴- حبس دوام درجه ۲ بیش از شانزده سال تا بیست سال.
۵- حبس دوام درجه ۱ بیش از بیست سال تا سی سال.

## درپيمه برخه
## د حبس د بديل جزاګاني
## لومړی فرع
## د حبس د بديل عمومي حکمونه

### د حبس د بديل جزاګاني

**۱۴۸ ماده:**

د حبس بديل هغه جزا ده چې د جرم پر مرتکب د حبس په عوض، د مقيدې خوشې کېدنې په ډول د محکمې لخوا حکم کېږي.

### د حبس د بديلو جزاګانو ټاکل

**۱۴۹ ماده:**

د حبس بديلې جزاګاني د مرتکبه جرم ډول اوخصوصيت، دمرتکب شخصيت، د جرم د ارتکاب وارونو، د مجني عليه وضعيت، له جرم څخه راپيدا شوې پايلې او د جرم نورو مخففه لوريو ته په پام سره ټاکل کېږي.

## قسمت سوم
## جزا های بدیل حبس
## فرع اول
## احکام عمومی بدیل حبس

### جزا های بدیل حبس

**مادۀ ۱۴۸:**

بدیل حبس جزائی است که بالای مرتکب جرم به عوض حبس، به شکل رهایی مقید از طرف محکمه حکم می شود.

### تعیین جزا های بدیل حبس

**مادۀ ۱۴۹:**

جزاهای بدیل حبس با نظرداشت نوعیت وخصوصیت جرم مرتکبه، شخصیت مرتکب، دفعات ارتکاب جرم، وضعیت مجنی علیه، نتایج ناشی از ارتکاب جرم و سایرجهات مخففۀ جرم تعیین می‌شود.

**د حبس د بديلو جزاګانو ډولونه**

**۱۵۰ ماده:**

د حبس بديلې جزاګانې، د مراقبت له دورې، د عامه خدمتونو له ترسره کولو، له ټولنيزو حقوقو څخه له محروميت او په کورکې له حبس څخه عبارت دي چې د دې فصل له حکمونو سره په مطابقت کې اعمالېږي.

**انواع جزا های بدیل حبس**

**مادۀ ۱۵۰:**

جزاهای بدیل حبس عبارت اند از دوره مراقبت، انجام خدمات عامه، محرومیت از حقوق اجتماعی وحبس درمنزل که درمطابقت با احکام این فصل، اعمال می‌گردد.

**د حبس د بديلو جزاګانو د تطبيق ساحه**

**۱۵۱ ماده:**

(۱) محکمه کولاشي د هغۀ جرم مرتکب چې د هغۀ د قانوني ټاکلې جزا اکثرحد تر پنځو کلونو پورې حبس وي، د دې قانون له حکمونو سره سم د حبس په بديله جزا محکوم کړي.

(۲) محکمه مکلفه ده د حبس له بديلو جزاګانو څخه د کټې اخيستنې يا نه کټې اخيستنې دلايل ددې مادې په (۱) فقره کې له درج شوي حکم سره سم په خپل حکم کې ذکر کړي.

(۳) د کورني او بهرني امنيت پرخلاف،

**ساحه تطبیق جزا های بدیل حبس**

**مادۀ۱۵۱:**

(۱) محکمه می تواند مرتکب جرمی را که حد اکثر جزای معین قانونی آنها الی پنج سال حبس باشد، مطابق احکام این قانون به جزای بدیل حبس محکوم نماید.

(۲) محکمه مکلف است دلایل استفاده یا عدم استفاده از جزاهای بدیل حبس را مطابق حکم مندرج فقرۀ (۱) این ماده در حکم خود ذکر نماید.

(۳) مرتکبین جرایم علیه امنیت داخلی

تروريستي، د تروريزم د تمويل، جنسي تبري، اداري او مالي فساد جرمونو او د نسل وژني، بشري ضد، جنګي، د دولت پرخلاف د تجاوز د جرمونو مرتکبين، د دې مادې په (۱) فقره کې له درج شوي حکم څخه مستثني دي.

وخارجی، تروریستی، تمویل تروریزم، تجاوز جنسی، فساد اداری ومالی وجرایم نسل کشی، ضد بشری، جنگی، تجاوز علیه دولت از حکم مندرج فقرهٔ (۱) این ماده مستثنی است.

## د حبس د بديلو جزاګانو د تيرولو په وخت کې د جرم ارتکاب

**۱۵۲ ماده:**

که چېرې محکوم عليه د حبس د بديلې جزا د تيرولو په وخت کې د بل جرم په تور په حبس محکوم شي، د حبس د بديلې جزا پاتې شوې موده په تنفيذي حبس بدله او د نوي جرم له مجازاتو سره يوځای تطبيقېږي.

## ارتکاب جرم حین سپری نمودن جزا های بدیل حبس

**مادهٔ ۱۵۲:**

هرگاه محکوم علیه حین سپری نمودن جزای بدیل حبس به اتهام جرم دیگری محکوم به حبس شود، مدت باقیماندهٔ جزای بدیل حبس به حبس تنفیذی تبدیل و با مجازات جرم جدید یکجا تطبیق می گردد.

## د تخفيف په صورت کې د حبس د بديل له جزاګانو څخه د ګټې اخيستنې نه جواز

**۱۵۳ ماده:**

هغه جرمونه چې د هغو قانوني ټاکلې جزا، له پنځو کلونو څخه زيات حبس وي، له پنځو کلونو څخه لږې جزا ته د

## عدم جواز استفاده از جزا های بدیل حبس در صورت تخفیف

**مادهٔ ۱۵۳:**

جرایمی که جزای معین قانونی آنها حبس بیش از پنج سال باشد، درصورت تخفیف جزا به کمتر از پنج

تخفیف په صورت کې، د حبس د بدیلې جزا ټاکل جواز نلري.

**د حبس د بدیل د نظارت کوونکې مرجع مشخصول**

**۱۵۴ ماده:**

محکمه په خپل حکم کې د حبس د بدیلې جزا له تطبیق څخه څارونکې مرجع مشخصوي، هغه د هغو په اجراء مکلفوي.

**د محکمې د دساتیرو د نه رعایت د پایلو تفهیم**

**۱۵۵ ماده:**

محکمه د حبس د بدیلې جزا د حکم د صادرولو په وخت کې، د محکمې له دستور څخه د نه رعایت پایلې په صراحت سره په فیصله کې درج او ابلاغوي.

**د حبس د بدیل د تطبیق خنډونه**

**۱۵۶ ماده:**

که چېرې د حبس د بدیل پر تطبیق د محکمې د فیصلې د عملي کېدو شونتیا موجوده نه وي یا دا چې محکوم علیه د سال، تعیین جزای بدیل حبس جواز ندارد.

**مشخص ساختن مرجع نظارت کننده بدیل حبس**

**مادۀ ۱۵۴ :**

محکمه در حکم خود مرجع نظارت کننده از تطبیق جزای بدیل حبس را مشخص ساخته وی را مکلف به اجرای آن می سازد.

**تفهیم نتایج عدم رعایت دساتیر محکمه**

**مادۀ ۱۵۵:**

محکمه حین صدور حکم به جزای بدیل حبس، نتایج عدم رعایت از دستور محکمه را به صراحت درفیصله درج و ابلاغ می نماید.

**موانع تطبیق بدیل حبس**

**مادۀ ۱۵۶:**

هرگاه امکان عملی شدن فیصلۀ محکمه بر تطبیق بدیل حبس موجود نبوده یا این که محکوم علیه قادر به اجرای آن

هغې په اجراء قادر نه وي، موضوع د خنډونو د لرې کولو لپاره واکمنې محکمې ته وړاندیز کېږي.

نباشد، موضوع جهت رفع موانع به محکمهٔ ذیصلاح پیشنهاد می گردد.

## د حبس د بدیلې جزا د تطبیق ډول

## طرز تطبیق جزای بدیل حبس

**۱۵۷ ماده:**

د حبس د بدیلې جزا په طرز او د تطبیق او تنفیذ په ډول او د محکوم علیه د مراقبت او نظارت د څرنګوالي په شرایطو پورې نور اړوند موضوعات، د جلا تقنیني سند په واسطه تنظیمېږي.

**مادهٔ ۱۵۷:**

سایر موضوعات مربوط به طرز و شکل تطبیق وتنفیذ جزای بدیل حبس و شرایط چگونگی مراقبت و نظارت محکوم علیه توسط سند تقنینی جداگانه تنظیم می‌گردد.

## دوه یمه فرعه

## د مراقبت دوره

## فرع دوم

## دورهٔ مراقبت

## د مراقبت موارد

## موارد مراقبت

**۱۵۸ ماده:**

د مراقبت دوره هغه موده ده چې د هغې په ترڅ کې محکمه تورن شخص، پدې فصل کې د درج شوو شرایطو په رعایت سره، اکثر حد پنځه کاله له لاندو مواردو څخه د یوۀ یا څو موردو په اجراء محکوموي:

۱- په ټاکلي ځای کې اوسېدل.

۲- په ټاکلي ځای یا ځایونو کې د

**مادهٔ۱۵۸:**

دورهٔ مراقبت مدتی است که طی آن محکمه شخص متهم را با رعایت شرایط مندرج این فصل، حد اکثرپنج سال به اجرای یک یا چند مورد از موارد ذیل محکوم می‌نماید:

۱- اقامت درمحل معین.

۲- منع اقامت یا تردد درمحل یا

اوسېدو يا تردد منع.

۳- په مياشتنيو يا له هغو څخه په کمو مشورتي غونډو کې په ګډون کولو ملزمول.

۴- حرفه زده کول يا د زده کړه ييزو او مهارتي دورو تېرول.

۵- له جرم څخه د راپيدا شوو مادي يا معنوي زيان اړوونکو آثارو د لرې کولو يا راکمولو لپاره له مجني عليه سره مرسته او د مجني عليه د رضايت ترلاسه کول.

۶- د پوليسو دفتر يا هغې مرجع ته چې محکمه يې ټاکي، حاضري ورکول.

۷- له هغو اشخاصو سره د معاشرې پرېښودل چې محکمه له هغوی سره معاشرت د محکوم عليه لپاره مضر تشخيصوي.

۸- په هغو ټاکلو کارونو د بوختېدو منع چې د جرم د ارتکاب زمينه برابره کړي.

۹- د ښوونې او روزنې، د کورنۍ او ټولنيز معاشرت د آدابو په زده کولو او هغوی د پابندی الزام.

محلات معين.

۳- ملزم ساختن به اشتراک درجلسات مشورتی ماهانه يا کمتر از آن.

۴- حرفه آموزی يا گذراندن دوره های آموزشی ومهارتی.

۵- مساعدت به مجنی عليه درجهت رفع يا کاهش آثار زيان بار مادی يا معنوی ناشی از جرم و کسب رضايت مجنی عليه.

۶- حاضری دادن به دفترپوليس يا مرجعی که محکمه تعيين می‌نمايد.

۷- ترک معاشرت با اشخاصی که محکمه معاشرت با آنها را برای محکوم عليه مضر تشخيص می‌دهد.

۸- منع اشتغال به کارهای معينی که زمينه ارتکاب جرم را فراهم نمايد.

۹- الزام به فراگيری تعليم وتربيه، آداب معاشرت خانوادگی واجتماعی وپابندی به آن.

۱۰- د رواني، رفتاري او جسماني اختلالاتو درملنې ته اقدام.

**د محکوم علیه لخوا د محکمې د حکم نه رعایت**

**۱۵۹ ماده:**

(۱) که چېرې محکوم علیه د محکمې حکم رعایت نکړي، محکمه کولای شي د لومړي ځل لپاره تر یونیم چنده د هغهٔ د مراقبت دوره تمدید کړي.

(۲) که چېرې محکوم علیه د محکمې د حکم له اجراء څخه د دوه یم ځل لپاره ډډه وکړي، د حکم صادروونکې محکمه، مراقبت لغو او د مراقبت د دورې پاتې موده په تنفیذي حبس بدلوي.

**د مراقبت د دورې راتیټول**

**۱۶۰ ماده:**

که چېرې د محکوم علیه وضعیت، د هغهٔ د رفتار د اصلاح ښودونکی وي، محکمه کولای شي یوازې د یوځل لپاره د مراقبت دوره زیات نه زیات د هغې تر نیمایي پورې راتیټه کړي یا له ځینو

۱۰- اقدام به درمان اختلال‌های روانی، رفتاری وجسمانی.

**عدم رعایت حکم محکمه از طرف محکوم علیه**

**مادهٔ ۱۵۹:**

(۱) هرگاه محکوم علیه حکم محکمه را رعایت نه نماید، محکمه می تواند برای بار اول تا یک‌ونیم چند، دورهٔ مراقبت وی را تمدید نماید.

(۲) هرگاه محکوم علیه از اجرای فیصله محکمه برای بار دوم خود داری نماید، محکمهٔ صادر کننده حکم، مراقبت را لغو و مدت باقی مانده دوره مراقبت را به حبس تنفیذی تبدیل می نماید.

**کاهش دوره مراقبت**

**مادهٔ ۱۶۰:**

هرگاه وضعیت محکوم علیه نشان دهنده اصلاح رفتار وی باشد، محکمه می‌تواند صرف برای یک بار دورهٔ مراقبت را حد اکثر تا نصف آن کاهش داده یا از برخی دساتیر صادر شدهٔ

نورو صادرشوو دساتيرو څخه تپره شي.

**پر محکوم عليه د مراقبت او نظارت څرنګوالی**

**۱۶۱ ماده:**

(۱) محکمه د مرتکبه جرم ډول او د محکوم عليه شخصيت ته په پام سره پر محکوم عليه د مراقبت او نظارت څرنګوالی مشخصوي.

(۲) محکوم عليه مکلف دی د شغل، دايمي ميشت ځای له بدلون او په بل ځای کې له خپل ځای پرځای کېدو څخه د حکم له تطبيق څخه نظارت کوونکې مرجع ته خبر ورکړي.

## درپيمه فرع

## د عامه خدمتونو ترسره کول

**عامه خدمتونه**

**۱۶۲ ماده:**

(۱) عامه خدمتونه له هغۀ کار څخه عبارت دي چې د جرم مرتکب د ټولنې په ګټه د هغو په ترسره کولو، د مزد په قسمي ترلاسه کولو يا له هغۀ څخه پرته، ديګر صرف نظر کند.

**چگونگی مراقبت و نظارت بر محکوم عليه**

**مادۀ ۱۶۱:**

(۱) محکمه با نظر داشت نوع جرم مرتکبه وشخصيت محکوم عليه، چگونگی مراقبت ونظارت برمحکوم عليه را مشخص می‌نمايد.

(۲) محکوم عليه مکلف است از تغيير شغل، محل اقامت دايمی وجابجايی خود درمحل ديگر، مرجع نظارت کننده از تطبيق حکم را اطلاع دهد.

## فرع سوم

## انجام خدمات عامه

**خدمات عامه**

**مادۀ ۱۶۲:**

(۱) خدمات عامه عبارت ازکاری است که مرتکب جرم به انجام آن به نفع جامعه با دريافت قسمی مزد و يا بدون آن، محکوم

محکومبږي.

(۲) محکمه د جرم مرتکب د جرم ډول، سن، جنس، جسمي يا رواني توانمني، شغل، مهارت او د هغه اقتصادي او ټولنيزې وضع ته په کتو سره، د عامه خدمتونو په ترسره کولو مکلفوي.

(۳) د عامه خدمتونو د مجازاتو په ټاکلو کې، د محکوم عليه د رضايت اخيستل حتمي دي.

(۴) له ۱۵ کلونو لاندې شخص، د عامه خدمتونو په ترسره کولو محکومبداي نشي.

(۵) محکمه د عامه خدمتونو ميزان، د مرتکبه جرم د شدت او خفت د درجې او د مرتکب د شخصيت په تناسب ټاکي.

**د عامه خدمتونو د ترسره کولو ساعتونو ميزان**

**۱۶۳ ماده:**

د عامه خدمتونو د اندازې مجموع په ساعت سره ټاکل کېږي او د عامه

می گردد.

(۲) محکمه مرتکب جرم را با نظر داشت نوع جرم، سن، جنس، توانایی جسمی یا روانی، شغل، مهارت و وضع اقتصادی و اجتماعی وی، مکلف به انجام خدمات عامه می‌سازد.

(۳) در تعیین مجازات خدمات عامه، اخذ رضایت محکوم علیه حتمی می باشد.

(۴) شخص زیر ۱۵ سال، به انجام خدمات عامه، محکوم شده نمی‌تواند.

(۵) محکمه میزان خدمات عامه را با تناسب درجه شدت و خفت جرم مرتکبه و شخصیت مرتکب تعیین می نماید.

**میزان ساعات انجام خدمات عامه**

**مادۀ۱۶۳:**

مجموع اندازه خدمات عامه به ساعت تعیین می گردد و میزان ساعات انجام

خدمتونو د ترسره کولــو د ســاعتونو میزان په یوه شپه ورځ کې اقل حد ۴ ساعته او اکثر حد ۸ ساعته دی.

**د عا مه خدمتونو د ترسره کولو پر وخت د کار د شرایطو او ضوابطو رعایت**

**۱۶۴ماده:**

محکمه مکلفه ده په عامه خــدمتونو د حکم پر وخت، د ښــځو او تنکیــو ځوانانو د کار په ځانګړو شرایطو پورې اړوند قوانین او مقــررات، د کــار د روغتیا دسختو، ثقیلو او روغتیا تــه د مضرو کارونو ضوابط رعایت کړي.

**د عامه خدمتونو تعلیق یا تبدیل**

**۱۶۵ ماده:**

محکمه کولی شي د محکــوم علیــه، اړوند مدافع وکیل یــا څارنـــوال د غوښتنې پربنســټ د محکــوم علیــه جسماني وضع او د صحي خــدمتونو اړتیا یا کورنیو ستونزو ته په کتو سره د عامه خدمتونو ترسره کول د محکومیت د دورې په اوږدو کې په مؤقته توګــه

خدمات عامه حــداقل ۴ ســاعت و حداکثر ۸ ساعت در یک شــبانه روز می‌باشد.

**رعایـــت شـــرایط و ضـــوابط کـــار حـــین انجـــام خـــدمات عامه**

**مادۀ۱۶۴:**

محکمـــه مکلـــف اســـت حـــین حکم بــه خــدمات عامــه قــوانین ومقررات مربوط بــه شــرایط ویــژه کار زنــان و نوجوانــان، بهداشــت کــار، ضــوابط کارهــای دشــوار، ثقیل ومضر صحت را رعایت نماید.

**تعلیق یا تبدیل خدمات عامه**

**مادۀ ۱۶۵:**

محکمه می‌تواند به اســاس تقاضــای محکوم علیه، وکیل مدافع یا څارنوال مربوطه، نظر بــه وضــع جســمانی ونیاز به خدمات صحی یا مشــکلات خـــانوادگی محکـــوم علیـــه، انجام خدمات عامه را به طور مؤقــت حــداکثر تــا ســه مــاه درطــول

زيات نه زيات تر دريو مياشتو تعليق كړي يا هغه د حبس د بديل پر نورو جزاګانو تبديل كړي.

**د عامه خدمتو له ترسره كولو څخه ډډه كول**

**۱۶۶ ماده:**

كه چېرې محكوم عليه له مؤجه عذر پرته، د عامه خدمتونو له ترسره كولو يا د كار د ترسره كولو لپاره له ټاكلو شرايطو څخه تخلف وكړي، لومړی ځل زيات نه زيات تر ۸۰ ساعتونو پورې د هغۀ د عامه خدمتونو د ترسره كولو په ساعتونو كې زياتېږي، د تكرار په صورت كې، محكمه كولی شي د اړوند څارنوال د وړانديز پربنسټ د هغۀ د عامه خدمتونو پاتې موده په حبس بدله كړي.

پدې صورت كې محكوم عليه له پاتې ساعتونو څخه د هرو ۸ ساعتونو په وړاندې يوه شپه او ورځ زنداني كېږي.

دورۀ محكوميت، تعليق كرده يا آن را به سايرجزا های بديل حبس تبديل نمايد.

**خود داری از انجام خدمات عامه**

**مادۀ ۱۶۶:**

هرگاه محكوم عليه بدون عذر مؤجه، از انجام خدمات عامه يا از شرايط مقرر برای انجام كار تخلف ورزد، بار اول حد اكثر تا۸۰ ساعت، در ساعت های انجام خدمات عامه وی افزود می گردد، در صورت تكرار، محكمه می‌تواند به اساس پيشنهاد څارنوال مربوطه، مدت خدمات عامه باقيمانده وی را به حبس تبديل نمايد.

در اين صورت محكوم عليه در برابر هر ۸ ساعت از ساعات باقيمانده يک شبانه روز زندانی می‌شود.

## څلورمه فرع
## له ټولنيزو حقوقو څخه محرومیت

**د حبس د بدیل په توګه له ټولنیزو حقوقو څخه د محرومیت موارد**

**۱۶۷ ماده:**

محکمه کولای شي پدې فصل کې د درج شوو شرایطو په رعایت سره هغه محکوم علیه چې د قصیر حبس د جزا مستوجب وي، د ټاکلې مودې لپاره د حبس د بدیلې جزا په توګه په لاندې توګه د ټولنیز حق له یوهٔ یا له یوهٔ څخه له زیاتو محروم کړي:

۱- د یوې رتبې یا درجې راتیټول.

۲- د یوهٔ کال لپاره د معاش دیوه پردرېیمه کسر.

۳- ارتکابي جرم ته په کتو سره له دولتي مشاغلو او په غیر دولتي عمومي مؤسسو او بنسټونو کې له شپږو میاشتو څخه تر دووکلونو پورې د خدمت مؤقت انفصال.

## فرع چهارم
## محرومیت از حقوق اجتماعی

**موارد محرومیت از حقوق اجتماعی منحیث بدیل حبس**

**مادهٔ ۱۶۷:**

محکمه می‌تواند با رعایت شرایط مندرج در این فصل، محکوم علیه را که مستوجب جزای حبس قصیر باشد، برای مدت معین از یک یا بیش از یک حق اجتماعی منحیث جزای بدیل حبس قرار ذیل، محروم کند:

۱- تنزیل یک رتبه یا درجه.

۲- کسر یک سوم معاش برای یک سال.

۳- انفصال مؤقت از مشاغل دولتی و خدمت در مؤسسه ها ونهادهای عمومی غیر دولتی با توجه به جرم ارتکابی از شش ماه تا دوسال.

۴- په شغل يا کسب يا ټاکلې حرفه له بوختېدو څخه تر يوۀ کاله پورې منع په هغۀ صورت کې چې جرم د هغۀ په شغل پورې اړوند وي.

۴- منع از اشتغال به شغل یا کسب یا حرفه معین در صورتی که جرم مربوط به شغل وی باشد، تا یک سال.

۵- له يوۀ څخه تر دريو کلونو پورې د ټاکلي شغل د فعاليت د جواز له ترلاسه کولو محروميت.

۵- محرومیت ازدریافت جواز فعالیت شغل معین از یک تا سه سال.

۶- د سوداګريزو شرکتونو، بانکونو او مؤسسو په مؤسس هيئت او مديره هيئت کې له غړيتوب څخه محروميت او يا له عامل مديريت څخه تر يوۀ کاله پورې محروميت.

۶- محرومیت از عضویت درهیئت مؤسس وهیئت مدیره شرکت‌های تجارتی، بانک‌ها ومؤسسه ها یا محرومیت از مدیریت عامل تا یک سال.

۷- له دولتي ادارو يا غير دولتي مؤسسو سره له معاملې يا په مزايده او مناقصه کې له ګډون څخه له يوۀ څخه تر پنځو کلونو پورې محروميت.

۷- محرومیت از معامله با ادارات دولتی یا مؤسسه های غیر دولتی یا شرکت درمزایده ومناقصه ازیک تا پنج سال.

۸- له چلوني څخه محروميت، له شپږو مياشتو څخه تر دريو کلونو پورې.

۸- محرومیت از رانندگی از شش ماه تا سه سال.

۹- د ټاکلو حسابونو بندول (مسدودول) يا د جاري حساب له پرانيستلو څخه محروميت يا د بانکونو او نورو مالي مؤسسو د آسانتياوو او اعتباراتو له ترلاسه کولو څخه له يوۀ

۹- مسدود کردن حساب‌های معین یا محرومیت از افتتاح حساب جاری ویا محرومیت ازدریافت تسهیلات واعتبارات بانک‌ها وسایر مؤسسه های مالی از یک تا

څخه تر دريو کلونو پورې محروميت.

۱۰- د وسلې لرونکو مجازو افرادو د وسلې له کړځولو څخه تر دوو کلونو پورې محروميت.

۱۱- له هېواده د بهرنيو اتباعو اېستل (اخراج) او له يوهٔ څخه تر پنځو کلونو پورې افغانستان ته دهغوی د بيا دننه کېدو منع.

۱۲- له شپږو مياشتو څخه تر يوهٔ کاله پورې له هېواده د افغاني اتباعو د وتلو منع.

سه سال.

۱۰- محرومیت از حمل سلاح برای افراد مجاز دارندهٔ سلاح تا دوسال.

۱۱- اخراج اتباع خارجی ازکشور ومنع ورود مجدد آنها به افغانستان ازیک تا پنج سال.

۱۲- منع خروج اتباع افغانی از کشور از شش ماه تا یک سال.

## پنځمه فرع

## په کورکې حبس

## د بديل په توګه په کورکې حبس

**۱۶۸ ماده:**

(۱) محکمه کولای شي پدې فصل کې د درج شوو شرايطو په رعايت سره هغه محکوم عليه چې تر پنځو کلونو پورې د حبس د جزا مستوجب وي، په کورکې د حبس په تېرولو حکم وکړي.

(۲) په کور کې په حبس محکوم نشي کولای له کوره ووځي، خو د ضروري

## فرع پنجم

## حبس درمنزل

## حبس در منزل منحیث بدیل

**مادهٔ۱۶۸:**

(۱) محکمه می تواند با رعایت شرایط مندرج این فصل، محکوم علیه را که مستوجب جزای حبس تا پنج سال باشد به سپری نمودن حبس در منزل حکم نماید.

(۲) محکوم به حبس در منزل نمی تواند از منزل خارج شود، مگر به

چارو د ترسره کولو لپاره د واکمنـــې محکمې په اجازه.

(۳) په کور کې د حبس موده له شپږو میاشتو څخه تر دووکلونو پورې ده.

(۴) په کورکې د محکوم علیه حضور، د هغې الکترونیکي وسیلې له لارې چې د حبس د بدیل د جزاګانو پر تطبیق د نظارت په مرکز کې شتون لري یـــا د ټولنیز مرستندوی په واسطه،کنترولږي.

(۵) که چېرې محکوم علیه په کور کې د حبس شرایط چې د مخه د محکمې په حکم کې تصریح شوي دي، رعایت نکړي، د بدیل حبس د جزا پاتې موده په تنفیذي حبس بدلږي.

اجازهٔ محکمهٔ ذیصلاح، غرض انجـــام امور ضروری.

(۳) مدت حبس درمنزل از شش ماه تا دوسال می‌باشد.

(۴) حضور محکوم علیه درمنـــزل، از طریق وسیله الکترونیکی که در مرکز نظارت بر تطبیق جزاهای بدیل حـــبس وجود دارد یا توسط مددگار اجتماعی، کنترول می‌گردد.

(۵) هرگاه محکوم علیه شرایط حبس درمنزل را که قبلاً درحکم محکمـــه تصریح شده است رعایت نکند، مدت باقیماندهٔ جزای بدیل حبس به حـــبس تنفیذی تبدیل می‌گردد.

## څلورمه برخه

## د اعدام جزا

## قسمت چهارم

## جزای اعدام

**اعدام**

**۱۶۹ ماده:**

اعدام د واکمنې محکمې له حکم او د جمهور رئیس له منظوری ورروســـته د قانون پربنسټ د حقیقـــي شـــخص د حیات له ازالې څخه عبارت دی.

**اعدام**

**مادهٔ۱۶۹:**

اعدام عبارت از ازاله حیات شـــخص حقیقی است به اساس قانون بعـــد از حکم محکمهٔ ذیصلاح ومنظوری رئیس جمهور.

## د اعدام د جزا موارد

**۱۷۰ ماده:**

د اعدام د جزا موارد په لاندې ډول دي، خو دا چې پدې قانون کې بل ډول تصريح شوي وي:

۱- د نسل وژنې، د بشريت ضد، جنګي د دولت پرخلاف د تجاوز، ترور او چاودنې، اختطاف او برمته کولو يا قطاع الطريقۍ جرمونه چې د هغو ارتکاب د شخص يا اشخاصو د مرګ سبب شي.

۲- عمد قتل په هغو مواردو کې چې پدې قانون کې پېشبيني شوي دي.

۳- هغه جرمونه چې په پايله کې يې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت ځمکه ټوله د بهرني دولت تر حاکميت لاندې ورکول شي يا د هېواد ملي حاکميت، ځمکنۍ بشپړتيا يا خپلواکۍ ته زيان ورسېږي.

۴- پر ښځه باندې ډله ييز جنسي تېری.

۵- پر نارينه باندې ډله ييز جنسي

## موارد جزای اعدام

**مادۀ ۱۷۰:**

موارد جزای اعدام قرار ذیل است، مگر اینکه در این قانون طوری دیگری تصریح گردیده باشد:

۱- جرایم نسل کشی، ضد بشری، جنگی، تجاوز علیه دولت، ترور و انفجار، اختطاف وگروگان گیری یا قطاع الطریقی که ارتکاب آن سبب مرگ شخص یا اشخاص شود.

۲- قتل عمد در مواردی که در این قانون پیش بینی گردیده است.

۳- جرایمی که در نتیجۀ آن اراضی دولت جمهوری اسلامی افغانستان تماماً تحت حاکمیت دولت خارجی قرار داده شود یا به حاکمیت ملی، تمامیت ارضی یا استقلال کشور صدمه وارد گردد.

۴- تجاوز جنسی گروهی بر زن.

۵- تجاوز جنسی گروهی بر مرد

تبری، چې د مجني علیه د مړینې لامل شي.

## درېیم فصل

## تبعي جزاګانې

### تبعي جزا

**۱۷۱ ماده:**

تبعي جزا هغه مجازات دي چې له اصلي جزا څخه په تبعیت سره پر محکوم علیه د قانون په حکم تطبیقېږي، پرته لــدې چې د محکمې په حکم کې پر هغــې تصریح شوې وي.

### د تبعي جزا ډول

**۱۷۲ ماده:**

هغه شخص چې له لسوکلونو څخــه د زیات حبس په جزا یا د دې قــانون د دوه یم کتاب په لومړي او دوه یم باب کې په درج شوو جرمونو کې له لســو کلونو څخه په لږ حبس محکوم شي، له لاندې حقوقو او امتیازونو څخه هــم محرومېږي، خو دا چې دقــانون یــا محکمې په حکم اعادهٔ حیثیت شــوی وي:

کــه باعــث مــرګ مجنــی علیــه گردد.

## فصل سوم

## جزاهای تبعی

### جزای تبعی

**مادهٔ ۱۷۱:**

جزای تبعی مجازاتی است که به تبعیت از جزای اصلی بالای محکوم علیه به حکم قانون تطبیق می‌گردد، بدون این که در حکم محکمه به آن تصریح شده باشد.

### نوعیت جزای تبعی

**مادهٔ ۱۷۲:**

شخصی‌که به جزای حبس بــیش ازده ســال یــا بــه حــبس کمتــر از ده ســال در جــرایم منــدرج باب اول و دوم کتاب دوم این قانون محکــوم گــردد، از حقــوق و امتیازات ذیل نیز محروم می‌شــود، مگراین‌کــه بــه حکــم قــانون یــا محکمــه اعــادهٔ حیثیــت شــده باشد:

۱- په دولتي دري ګونو قواوو او نورو دولتي بنسټونو کې خدمت.

۲- په ټاکنيزو عهدو کې نوماند کېدل.

۳- له نښانونو، مډالونو او دولتي افتخاري القابو څخه استفاده.

۴- د اداري او مالي فساد د جرم د ارتکاب په سبب د محکوميت په صورت کې د شرکتونو، بانکونو او مؤسسو په مديره هيئت کې غړيتوب.

۵- له ادارو، تصديو، دولتي او مختلطو مؤسسو سره د قرارداد عقد يا د مالي جرمونو د ارتکاب په صورت کې د دولت لخوا د امتياز ترلاسه کول.

## د تبعي جزاګانو نور ډولونه

**۱۷۳ ماده:**

د دې قانون په ۱۷۲ ماده کې درج شوی شخص د محکوميت په موده کې له لا ندې حقوقو او امتيازونو څخه هم محرومېږي:

۱- په معاملو او دعواوو کې وصايت، وکالت او قيموميت.

۱- خدمت در قوای سه گانه دولتی و سایر نهاد های دولتی.

۲- کاندید شدن در عهده های انتخابی.

۳- استفاده ازنشان‌ها، مدال‌ها و القاب افتخاری دولتی.

۴- عضویت در هیئت مدیرهٔ شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسه ها در صورت محکومیت به سبب ارتکاب جرایم فساد اداری ومالی.

۵- عقد قرارداد با ادارات، تصدی‌ها، مؤسسه های دولتی و مختلط یا کسب امتیاز از طرف دولت، در صورت ارتکاب جرایم مالی.

## سایر انواع جزا های تبعی

**مادهٔ ۱۷۳:**

شخص مندرج مادهٔ ۱۷۲ این قانون در مدت محکومیت از حقوق و امتیازات ذیل نیز محروم می‌گردد:

۱- وصایت، وکالت و قیمومیت در معاملات و دعاوی.

۲- په عقودو او معاملو کې شهادت.
۳- د مالونو او املاکو مستقیمه اداره د وقف او وصیت په استثني.

**د تبعي جزا اغېزه**

**۱۷۴ ماده:**

که چېرې محکوم علیه دحکم د صادرېدو تر وخته د دې قانون په ۱۷۲ ماده کې له درج شوو حقوقو او امتیازونو څخه برخمن وي، د حکم له قطعیت وروسته، له هغو څخه محرومېږي.

**په مالونو کې له اداري او تصرف څخه د محرومیت رفع**

**۱۷۵ ماده:**

(۱) د ضرورت په حالت کې د مالونو اداري او په هغو کې له تصرف څخه محرومیت د محکمې په اجازه مؤقتاً لرې کېدی شي.
(۲) د هغهٔ تعهد صحت (سموالی) او نه صحت چې محکوم علیه د محکمې له اجازې پرته متقبل شوی وي، د اړوندې محکمې په اجازې پورې موقوف دی.

۲- شهادت در عقود و معاملات.
۳- ادارهٔ مستقیم اموال و املاک به استثنای وقف و وصیت.

**تأثیر جزای تبعی**

**مادهٔ ۱۷۴:**

هرگاه محکوم علیه تا زمان صدور حکم از حقوق و امتیازات مندرج مادهٔ ۱۷۲ این قانون مستفید باشد، بعد از قطعیت حکم، از آن محروم می‌گردد.

**رفع محرومیت از اداره و تصرف در اموال**

**مادهٔ ۱۷۵:**

(۱) محرومیت از اداره و تصرف در اموال در حالت ضرورت به اجازهٔ محکمه موقتاً مرفوع شده می‌تواند.
(۲) صحت و عدم صحت تعهدی که محکوم علیه بدون اجازهٔ محکمه متقبل شده باشد، موقوف به اجازهٔ محکمه مربوط می‌باشد.

**د قيم لخوا د محكوم عليه د مالونو اداره**

**۱۷۶ ماده:**

(۱) محكمه كولى شي له لسو كلونو څخه په زيات حبس د محكوم عليه د غوښتنې پراساس، د هغۀ د مالونو د اداري او سرپرستي لپاره قيم وټاكي.

(۲) محكمه قيم د بالمال ضمانت په ورکولو مكلف كوي او د دې دندې په وړاندې هغۀ ته مناسب اجرت ټاكي.

(۳) د قيم تصرفات د هغۀ تر اداري لاندې مالونو په هكله د هغې محكمې د نظارت تابع دي چې قيم يې ټاكلى دى.

(۴) د قيم تر اداري لاندې مالونه د مجازاتو له تطبيق يا د قيموميت د موعد له تېرېدو وروسته بنا پر هر سبب چې وي، نومورې محكوم عليه ته مستردېږي.

(۵) قيم مكلف دى په تر قيموميت لاندې مالونو پورې اړوند صورت

**ادارۀ اموال محكوم عليه از طرف قيم**

**مادۀ ۱۷۶:**

(۱) محكمه می‌تواند به اساس مطالبۀ محكوم عليه به حبس بيش از ده سال، برای اداره و سرپرستی اموال وی قيم تعيين نمايد.

(۲) محكمه قيم را به دادن ضمانت بالمال مكلف نموده و اجرت مناسب را در برابر اين وظيفه برای وی تعيين می‌نمايد.

(۳) تصرفات قيم در مورد اموال تحت ادارۀ وی تابع نظارت محكمه ای می‌باشد كه قيم را تعيين نموده است.

(۴) اموال تحت ادارۀ قيم بعد از تطبيق مجازات يا انقضای موعد قيموميت، بنابر هر سببی كه باشد، به محكوم عليه مذكور مسترد می‌شود.

(۵) قيم مكلف است تا صورت حساب مربوط به اموال تحت قيموميت را به

حساب محکوم علیه ته ورڼاندې کړي.

**په اعدام د محکوم د مالونو اداره**

**۱۷۷ ماده:**

(۱) هغه شخص چې د اعدام په جزا محکومېږي، د حکم د تنفیذ تر وخته، د دې قانون په ۱۷۲ ماده کې له درج شوو حقوقو او امتیازونو څخه محرومېږي.

(۲) په اعدام د محکوم شخص حقوقي تصرف د وقف او وصیت په استثني باطل ګڼل کېږي، محکمه کولی شي د هغهٔ د غوښتنې پراساس، د مالونو د سرپرستی او اداري لپاره قیم وټاکي.

## څلورم فصل

## تکمیلي جزاګانې او د هغو ډولونه

**تکمیلي جزا**

**۱۷۸ ماده:**

(۱) تکمیلي جزا هغه مجازات دی چې پر اصلي جزا بر سېره د محکمې په حکم کې تصریح شوې وي.

محکوم علیه ارایه نماید.

**اداره اموال محکوم به اعدام**

**مادهٔ۱۷۷:**

(۱) شخصی که به جزای اعدام محکوم می گردد، تا زمان تنفیذ حکم از حقوق و امتیازات مندرج مادهٔ ۱۷۲ این قانون محروم می گردد.

(۲) تصرف حقوقی شخص محکوم به اعدام به استثنای وقف و وصیت، باطل شمرده شده، محکمه می‌تواند به اساس مطالبهٔ وی برای سرپرستی و ادارهٔ اموال وی قیم تعیین نماید.

## فصل چهارم

## جزاهای تکمیلی و انواع آن

**جزای تکمیلی**

**مادهٔ۱۷۸:**

(۱) جزای تکمیلی مجازاتی است که علاوه بر جزای اصلی در حکم محکمه تصریح گردیده باشد.

(۲) تکميلي جزا ګاني په لاندې توګه دي:

۱- د دې قانون د ۱۷۲ مادې په ۳، ۴ او۵ اجزاوو او د ۱۷۳ مادې په ۱، ۲ او۳ اجزاووکې له درج شوو حقوقو اوامتيازونو څخه محروميت.

۲- د مالونو مصادره.

۳- د حکم خپرول.

**له حقوقو څخه د محکوم عليه محروميت**

**۱۷۹ ماده:**

(۱) محکمه کولې شي تر لسوکلونو پورې د طويل حبس يا متوسط حبس د حکم پروخت د جرم پر اصلي جزا بر سېره، محکوم عليه د دې قانون د ۱۷۲ مادې په ۳، ۴ او ۵ اجزاوو کې له درج شوو حقوقو او امتيازونو څخه هم محروم کړي.

(۲) تکميلي جزا د اصلي جزا له تنفيذ يا د هغې له انقضاء وروسته په هر سبب چې وي، تنفيذېږي.

(۳) محکمه کولی شي په هغۀ صورت

(۲) جزاهای تکميلی قرار ذيل می باشد:

۱- محروميت از حقوق و امتيازات مندرج اجزای ۳، ۴و ۵ مادۀ ۱۷۲ و اجزای ۱، ۲ و ۳ مادۀ ۱۷۳ اين قانون.

۲- مصادره اموال.

۳- نشر حکم.

**محروميت محکوم عليه از حقوق**

**مادۀ۱۷۹:**

(۱) محکمه می‌تواند هنگام حکم به حبس طويل تا ده سال يا حبس متوسط علاوه بر جزای اصلی جرم، محکوم عليه را از حقوق و امتيازات مندرج اجزای ۳، ۴ و ۵ مادۀ ۱۷۲ اين قانون، نيز محروم سازد.

(۲) جزای تکميلی بعد از تنفيذ جزای اصلی يا انقضای آن به هر سببی که باشد، تنفيذ می‌گردد.

(۳) محکمه می‌تواند در صورتی که در

چې پدې قانون کې تصريح شوي وي، محکوم عليه له ځينو نورو حقوقو او امتيازونو څخه هم محروم کړي.

## د مالونو مصادره

**۱۸۰ ماده:**

(۱) مصادره د محکوم عليه د منقولو يا غير منقولو مالونو او نورو جرمي شيانو له جبري او بلا عوضه اخيستلو څخه عبارت ده چې د قانون له حکمونو او د واکمنې محکمې له فيصلې سره سم، د هغو ملکيت دولت ته انتقالېږي.

(۲) مصادره يوازې په هغو مواردو کې چې په قانون کې پېښبيني شوي دي، حکم کېدی شي.

## د محکوم عليه د اړتيا وړ ملکيت نه مصادره

**۱۸۱ ماده:**

(۱) د محکوم عليه ملکيت چې د هغۀ او د هغۀ د کورنۍ داعاشې، اباتې او د معيشت د تأمين د نورو لګښتونو (مصارفو) لپاره د اړتيا وړ وي، نشي مصادره کېدی.

این قانون تصریح گردیده باشد، محکوم علیه را از بعضی حقوق و امتیازات دیگر نیز محروم سازد.

## مصادره اموال

**مادۀ ۱۸۰:**

(۱) مصادره عبارت است از اخذ جبری و بلاعوض اموال منقول یا غیر منقول محکوم علیه یا سایر اشیای جرمی می باشد که مطابق احکام قانون و فیصله محکمۀ ذیصلاح ملکیت آن به دولت انتقال می‌یابد.

(۲) مصادره صرف در مواردی که در قانون، پیش‌بینی شده است، حکم شده می‌تواند.

## عدم مصادره ملکیت مورد نیاز محکوم علیه

**مادۀ ۱۸۱:**

(۱) ملکیت محکوم علیه که برای اعاشه، اباته و سایر مصارف تأمین معیشت وی و خانواده اش مورد نیاز باشد، مصادره شده نمی‌تواند.

(۲) د دې مادې په (۱) فقره کې درج شوی د ملکیت فهرست، د جلا تقنیني سند په واسطه تثبیتېږي.

(۲) فهرست ملکیت مندرج فقرهٔ (۱) این ماده، توسط سند تقنینی جداگانه تثبیت می‌گردد.

## د ثالثو اشخاصو د مصادرې او حقوقو موارد

## موارد مصادره و حقوق اشخاص ثالث

**۱۸۲ ماده:**

**مادهٔ ۱۸۲:**

(۱) محکمه د هغو پیسو او شیانو چې د جرم له ارتکاب څخه لاس ته راغلي، د جرم په ارتکاب کې استعمال شوي، د جرم په ارتکاب کې د استعمال په قصد برابر شوي یا له جرم څخه د را پیدا شوو عوایدو یا هغو شیانو چې په خپل ذات کې جرم دی، په مصادرې حکم کوي.

(۱) محکمه به مصادرهٔ پول و اشیائی که از ارتکاب جرم به دست آمده، در ارتکاب جرم استعمال گردیده، به قصد استعمال در ارتکاب جرم تهیه شده یا عواید ناشی از جرم یا اشیائی که به ذات خود جرم بوده، حکم می‌نماید.

(۲) په مصادرې حکم، د ثالثو اشخاصو حقوق چې د حسن نیت خاوندان وي نه اخلالوي.

(۲) حکم به مصادره، حقوق اشخاص ثالث را که صاحب حسن نیت باشند، اخلال نمی‌کند.

## د حکم د خپرولو موارد

## موارد نشر حکم

**۱۸۳ ماده:**

**مادهٔ ۱۸۳:**

(۱) محکمه کولی شي، په ټولیزو رسنیو کې د حکم خپرول د تکمیلي جزا په توګه په فیصله کې تصریح کړي.

(۱) محکمه می‌تواند، نشرحکم را در رسانه‌های همگانی به حیث جزای تکمیلی در فیصله تصریح نماید.

(۲) حکم د فیصلې د قطعیت تروختــه پورې نشي خپرېدی.

دغه اقدام د علني محاکمې د جوړولو او د تولیزو رسنیو له لارې د قضیې د جریان د خپرولو خنډ نه ګرځي.

(۳) د جنسي تجاوز، قذف، توهین او بښکنځلو په جرمونو کې، د مجني علیه موافقت، د حکم په افشاء او خپرولــو کې حتمي دی.

(۴) که چېرې د قــذف، تــوهین او بښکنځلو جرم د رسنیو له لارې صورت موندلی وي، محکمه د دې مــادې د (۲ او ۳) فقرو د حکم په رعایت سره د هماغې رسنۍ په واسطه د هغــۀ پــه خپرولو حکم کوي.

(۲) حکم تا زمان قطعیت فیصله نشر شده نمی‌تواند.

این اقدام مانع برگزاری محاکمۀ علنی و نشر جریان قضیه از طرف رسانه‌های همگانی شده نمی‌تواند.

(۳) در جرایم تجاوز جنسی، قــذف، توهین و دشنام، موافقت مجنی علیه در افشــاء و نشــر حکــم حتمــی است.

(۴) هرگــاه جــرم قــذف، تــوهین و دشنام از طریق رسانه‌هــا صــورت گرفته باشد، محکمه به نشــر آن بــا رعایت حکم فقرۀ های (۲ و ۳) ایــن ماده توســط همــان رســانه حکــم می‌نماید.

## پنځم فصل
## تأميني تدبيرونه
## لومړی برخه
## د تأميني تدبيرونو عمومي حکمونه

### تأميني تدبيرونه

**۱۸۴ ماده:**

تأميني تدبيرونه له هغو اقداماتو څخه عبارت دي چې د ذيصلاح محکمې لخوا د تورن يا محکوم د تربيت يا اصلاح، له ټولنيز ژوندانه سره د هغۀ د بيا انطباق يا د تورن يا محکوم د خطرناک والي حالت ته په پام سره، د جرم له پېښېدو او تکرار څخه د مخنيوي لپاره نيول کېږي او په فيصله کې ذکر کېږي.

### د تأميني تدبيرونو موارد

**۱۸۵ ماده:**

(۱) محکمه هغه وخت د دې قانون په پېښبيني شوو تأميني تدبيرونو حکم کوي چې ثابته شي محکوم عليه د

## فصل پنجم
## تدابير تأمینی
## قسمت اول
## احکام عمومی تدابير تأمینی

### تدابير تأمینی

**مادۀ۱۸۴:**

تدابير تأمینی عبارت از اقداماتی است که از طرف محکمۀ ذیصلاح، جهت تربیت یا اصلاح متهم یا محکوم، انطباق مجدد وی به حیات اجتماعی یا جلوگیری از وقوع و تکرار جرم با نظرداشت حالت خطرناک بودن متهم یا محکوم اتخاذ و در فیصله ذکر می‌گردد.

### موارد تدابير تأمینی

**مادۀ۱۸۵:**

(۱) محکمه وقتی به تدابیر تأمینی پیش بینی شده این قانون حکم می‌نماید که ثابت گردد محکوم علیه مرتکب عملی

داسې عمل مرتکب شوی دی چې د قانون په حکم جرم پېژندل شوی او د تورن یا محکوم حالت، د ټولنې ګټو او مصالحو ته خطر وګڼل شي.

(۲) د تورن یا محکوم حالت هغه وخت د ټولنې د ګټو او مصالحو پر خلاف ګڼل کېږي چې په حال او تېر (ګذشته) کې د هغهٔ له رویې څخه او یا د جرم د ارتکاب له حالاتو اوعلتونو څخه د جرم د واقع کېدو قوي احتمال متصور وي.

(۳) محکمه مکلفه ده یوزاې د دې قانون په پېښبینې شوو حالاتو او شرایطو کې په تأميني تدبیرونو حکم و کړي.

## د تأميني تدبیرونو ډولونه

**۱۸۶ ماده:**

تأميني تدبیرونه په لاندې توګه دي:

۱- د آزادۍ سلبوونکي تدبیرونه.

۲- د آزادۍ تحدیدوونکي تدبیرونه.

۳- د حقوقو سلبوونکي تدبیرونه.

۴- مالي او اقتصادي تدبیرونه.

گردیده است که به حکم قانون جرم شناخته شده و حالت متهم یا محکوم علیه، برمنافع و مصالح اجتماع، خطر پنداشته شود.

(۲) حالت متهم یا محکوم علیه وقتی علیه منافع و مصالح اجتماع خطر پنداشته می شود که از رویهٔ وی در حال و گذشته و یا از حالات و علل ارتکاب جرم، احتمال قوی وقوع جرم متصور باشد.

(۳) محکمه مکلف است صرف در حالات و شرایط پیشبینی شده این قانون به تدابیر تأمینی حکم کند.

## انواع تدابیر تأمینی

**مادهٔ۱۸۶:**

تدابیر تأمینی قرار ذیل می باشد:

۱- تدابیر سلب کنندهٔ آزادی.

۲- تدابیر تحدید کنندهٔ آزادی.

۳- تدابیر سلب کنندهٔ حقوق.

۴- تدابیر مالی و اقتصادی.

## دوه یمه برخه

## د آزادۍ سلبوونکي تدبیرونه

### د آزادۍ سلبوونکي تدبیرونه

**۱۸۷ ماده:**

د آزادۍ سلبوونکي تدبیرونه، د رواني صحت په مرکزونو کې په روانې مرضونو د مصاب شخص په حجز محکومیت دی.

### په رواني مرضونو د مصاب محکوم علیه حجز

**۱۸۸ ماده:**

محکمه کولی شي د څارنوال یا په رواني مرضونو د مصاب شخص د قانوني نماینده د وړاندیز پر بنسټ، د اهل خبره له تصدیق وروسته، د رواني صحت په مؤسسو کې چې په دې منظور یې تخصیص موندلی په روانې مرضونو د مصاب محکوم علیه په حجز حکم وکړي.

## قسمت دوم

## تدابیر سلب کنندۀ آزادی

### تدابیر سلب کنندۀ آزادی

**مادۀ۱۸۷:**

تدابیر سلب کنندۀ آزادی، محکومیت شخص مصاب به امراض روانی به حجز در مراکز صحت روانی است.

### حجز محکوم علیه مصاب به امراض روانی

**مادۀ۱۸۸:**

محکمه می‌تواند به اساس پیشنهاد څارنوال یا نماینده قانونی شخص مصاب به امراض روانی،بعد از تصدیق نظر اهل خبره، به حجز محکوم علیه مصاب به امراض روانی در مؤسسۀ صحت روانی که به این منظور تخصیص یافته است، حکم نماید.

**د حجز د مودي تمديد**

**۱۸۹ ماده:**

(۱) محکمه کولی شي د څارنوال یا په رواني مرضونو د مصاب شخص د قانوني نماینده په غوښتنه او د رواني صحت د اړوندې مؤسسې په تصدیق، د حجز موده د طبي متخصص هیئت غوښتنې ته په پام سره، تمدید کړي.

(۲) د دې مادې په (۱) فقره کې در ج د حجز مودې تمدید یا ختم د خپلواک طبی متخصص هیئت په واسطه چې له دریو تنو څخه لږ نه وي، صورت مومي.

**تمدید مدت حجز**

**مادهٔ۱۸۹:**

(۱) محکمه می‌تواند به تقاضای څارنوال یا نمایندهٔ قانونی شخص مصاب به امراض روانی و تصدیق مؤسسهٔ صحت روانی مربوط، مدت حجز را نظر به تقاضای هیئت متخصص طبی تمدید نماید.

(۲) تمدید یا ختم مدت حجز مندرج فقرهٔ (۱) این ماده توسط هیئت متخصص طبی مستقل که کمتر از سه نفر نباشد، صورت می‌گیرد.

**د رپوټ په وړاندې کولو د رواني صحت د مؤسسې مکلفیت**

**۱۹۰ ماده:**

(۱) د رواني صحت اړونده مؤسسه مکلفه ده په حجز د محکوم د صحي وضع رپوټ په هرو دریو میاشتو کې واکمنې محکمې ته وړاندې کړي.

(۲) محکمه کولی شي د وړاندې شوي صحي رپوټ پر اساس د حجز په لغو،

**مکلفیت مؤسسهٔ صحت روانی به ارایه گزارش**

**مادهٔ۱۹۰:**

(۱) مؤسسهٔ صحت روانی مربوط مکلف است گزارش وضع صحی محکوم به حجز را در هر سه ماه به محکمهٔ ذیصلاح ارایه نماید.

(۲) محکمه می‌تواند به اساس گزارش صحی ارایه شده به لغو حجز،

حکم وکړي.

## د محکوم اجباري درملنه

**۱۹۱ ماده:**

که چېرې په الکولو یا مخدرو موادو معتاد شخص د جنحې یا جنایت د جرم د ارتکاب په علت په حبس محکوم شي، محکمه کولی شي د مرتکبه جرم پر جزا برسېره، د عامې روغتیا د مؤظفې اداري، پولیسو، څارنوال یا د شخص د قانوني نماینده د وړاندیز پر بنسټ، محکوم علیه ته اجباري درملنه تجویز کړي. پدې صورت کې د درملنې موده د محکوم په حبس کې، محاسبه کېږي.

## د تأميني تدبيرونو له حکمونو څخه د متخلف مجازات

**۱۹۲ ماده:**

هغه شخص چې پدې قانون کې د درج محکوم بها د تأميني تدبيرونو له حکمونو څخه تخلف وکړي د شپږو میاشتو په قصیر حبس یا له پنځو زرو څخه تر شلو زرو افغانیو پورې په نغدي

حکم نماید.

## معالجه اجباری محکوم

**مادۀ۱۹۱:**

هرگاه شخص معتاد به الکول یا مواد مخدر به علت ارتکاب جرم جنحه یا جنایت محکوم به حبس گردد، محکمه می‌تواند علاوه بر جزای جرم مرتکبه به اساس پیشنهاد ادارۀ مؤظف صحت عامه، پولیس، څارنوال یا نمایندۀ قانونی شخص، به محکوم علیه معالجه اجباری را تجویز نماید. در این صورت مدت تداوی در حبس محکوم، محاسبه می گردد.

## مجازات متخلف از احکام تدابیر تأمینی

**مادۀ۱۹۲:**

شخصی که از احکام تدابیر تأمینی محکوم بهای مندرج این قانون تخلف ورزد به حبس قصیر شش ماه یا جزای نقدی از پنج هزار تا بیست هزار افغانی، محکوم

جزا، محکومېږي.
د ولايـــت، وصـــايت او قيمومـيـــت، مصادرې، حجـــز او اجبـــاری طبـــي تدبيرونو د سقوط په تدبيرونو پـــورې اړوند حکمونه لدې حکم څخه مستثني دي.

## درېيمه برخه
## د آزادۍ تحديدوونکي تدبيرونه

### په ټاکلي ځای کې لـــه ګرځېـــدو راګرځېدو څخه د محکوم عليه منع

**۱۹۳ ماده:**

محکمه هغه وخت په ټاکلي ځای کې د محکوم عليه په ګرځېدو را ګرځېدو د منع حکم کوي چې په هغۀ ځای کې د هغۀ شتون په قوي احتمال د جـــرم د ارتکاب د تکرار سبب شي.

### په ټاکلو ځايونوکې له اوسېدو څخه د محکوم عليه منع

**۱۹۴ ماده:**

محکمه کولی شي د جنحې يا جنايـــت می‌گردد.

احکـــام مربـــوط بـــه تـــدابير سقوط ولايت، وصايت و قيموميـــت، مصـــادره، حجـــز و تـــدابير طبـــی اجبـــاری از ايـــن حکـــم مســـتثنی است.

## قسمت سوم
## تدابيرتحديد کنندۀ آزادی

### منع محکوم عليه ازگشت وگذار در محل معين

**مادۀ۱۹۳:**

محکمه وقتی به منع محکـــوم عليـــه ازگشت وگذار در محل معين حکـــم می نمايد که بودن وی درآن محل بـــه احتمال قوی سبب تکرار ارتکاب جرم گردد.

### منع محکوم عليه از بود و باش در محلات معين

**مادۀ۱۹۴:**

محکمه می‌تواند محکوم عليه به جزای

په جزا محکوم علیه پر اصلي جزا برسېره په ټاکلو ځایونو کې له اوسېدو څخه منع کړي. پدې حالت کې محکمه د محکوم علیه شخصي یا ټولنیزه وضع په پام کې نیسي.

**د ازادۍ د تحدیدوونکو تدبیرونو د تطبیق میعاد**

**۱۹۵ ماده:**

(۱) د دې قانون په ۱۹۳ او ۱۹۴ مادو کې درج د ازادۍ تحدیدوونکي تدبیرونه په لاندې توګه تطبیقېږي:

۱- په تنفیذي حبس د محکومیت په صورت کې، د محکوم بها د حبس له تېرېدو یا د مجازاتو له عفو یا مشروطې خوشې کېدنې وروسته.

۲- په تعلیقي حبس د محکومیت په صورت کې، د حکم د تنفیذ د تعلیق په اړه د محکمې د حکم له صادرېدو وروسته.

۳- د حبس په بدیل د محکومیت په صورت کې د حبس د بدیل په اړه د محکمې د حکم له قطعیت وروسته.

جنحه یا جنایت را علاوه برجزای اصلی، ازبود وباش درمحلات معین منع نماید. در این حالت محکمه وضع شخصی یا اجتماعی محکوم علیه رادرنظرمی‌گیرد.

**میعاد تطبیق تدابیر تحدید کنندۀ آزادی**

**مادۀ۱۹۵:**

(۱) تدابیر تحدید کنندۀ آزادی مندرج مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ این قانون قرار ذیل تطبیق می‌گردد:

۱- در صورت محکومیت به حبس تنفیذی، بعد از سپری شدن حبس محکوم‌بها یا عفو مجازات یا رهایی مشروط.

۲- در صورت محکومیت به حبس تعلیقی، پس از اصدار حکم محکمه مبنی بر تعلیق تنفیذ حکم.

۳- در صورت محکومیت به بدیل حبس، پس از قطعیت حکم محکمه مبنی بر بدیل حبس.

۴- په نغدي جزا د محکومیت په صورت کې د حکم له قطعیت وروسته.

(۲) د دې مادې په (۱) فقره کې د درج شوو تدبیرونو میعاد له شپږو میاشتو څخه لږ او له دریو کلونو څخه زیاتېدی نشي.

## په ټاکلو ځایونو کې د ګرځېدو راګرځېدو یا اوسېدو د منع د محکومیت لغو یا راتیټول

۱۹۶ ماده:

محکمه کولی شي د دې قانون په ۱۹۴ او ۱۹۵ مادو کې درج د محکوم علیه د ګرځېدو را ګرځېدو یا اوسېدو د منع موده د محکوم علیه په وړاندیز یا د څارنوال یا ددۀ (شخص) د مدافع وکیل یا دمحل زیست (داوسېدوځای) د مسؤول په غوښتنه لغو یا کم کړي.

۴- در صورت محکومیت به جزای نقدی پس از قطعیت حکم.

(۲) میعاد تدابیر مندرج فقرۀ (۱) این ماده از شش ماه کمتر و از سه سال بیشتر بوده نمی‌تواند.

## لغو یا کاهش محکومیت منع گشت و گذار یا بود و باش در محلات معین

مادۀ۱۹۶:

محکمه می‌تواند مدت منع گشت و گذار یا بود و باش محکوم علیه مندرج مواد ۱۹۴و ۱۹۵ این قانون را به پیشنهاد محکوم علیه یا مطالبه څارنوال یا وکیل مدافع وی یا مسؤول محل زیست، لغو یا کم نماید.

## څلورمه برخه

## د حقوقو سلبوونکي تدبيرونه

### د حقوقو د سلبوونکو تدبيرونو ډولونه

**۱۹۷ ماده:**

د حقوقو سلبوونکي تدبيرونه عبارت دي له:

۱- د ولايت، و صايت او قيموميت سقوط.

۲- په ټاکلې پيشه او حرفه له بوختېدو څخه محروميت.

### د ولايت، و صايت او قيموميت اسقاط

**۱۹۸ ماده:**

د ولايت، وصايت او قيموميت اسقاط د نورو اشخاصو پر نفس يا مال د ولايت، وصايت او قيموميت له سلطې له پيدا شوو اعمالو د محکوم عليه له محرومولو څخه عبارت دي.

## قسمت چهارم

## تدابير سلب کنندۀ حقوق

### انواع تدابير سلب کنندۀ حقوق

**مادۀ۱۹۷:**

تدابير سلب کنندۀ حقوق عبارت اند از:

۱- سقوط ولايت، وصايت و قيموميت.

۲- محروميت ازاشتغال به پيشه وحرفۀ معين.

### اسقاط ولايت، وصايت و قيموميت

**مادۀ۱۹۸:**

اسقاط ولايت، وصايت وقيموميت عبارت است ازمحروم ساختن محکوم عليه از اعمال ناشی ازسلطه ولايت، وصايت وقيموميت برنفس يا مال سايراشخاص.

**د ولايت، وصايت او قيموميت د اسقاط موارد**

**۱۹۹ ماده:**

محكمه په هغو حالاتو كې چې ولـــي، وصي يا قيم د داسې جرم مرتكب شي چې د هغو په نومورو دندو پـــورې د اړوندو قـــانوني مكلفيتونـــو اجـــراء اخـــلال كړي يا د ولايت، وصايت يا قيموميت د دندې په اجراء كې د هغوی نه كفايت او توانايي ثابـــت كـــړي، د ولايت، وصايت يا قيموميت په اسقاط حكم كوي.

**موارد اسقاط ولایت، وصـــایت و قیمومیت**

**مادۀ ۱۹۹:**

محکمه درحالاتی که ولی، وصی یـــا قیم مرتکب جرمی گرددکه اجـــرای مکلفیت‌های قانونی مربوط به وظایف متذکره آنها را اخلال نمایـــد یاعـــدم کفایـــت وتوانـــایی آنهـــا را در اجرای وظیفه ولایت، وصـــایت یـــا قیمومیت ثابت ســـازد، بـــه اســـقاط ولایت، وصایت یا قیمومیـــت حکـــم می نماید.

**په ټاکلې پېشه (کسب) یا حرفه له بوختېدو څخه محرومیت**

**۲۰۰ ماده:**

د صنعتي، تجارتي يا فني فعاليتونو لـــه ترسره كولو څخه د شخص د منع پـــه شمول، په پېښې او حرفې له بوختېـــدو څخه محروميت دی، پدې شرط چې په هغو بوختېدل قانوناً د يـــوې رســـمي واكمنې مرجع په اجازې پورې تړلـــي (متعلق) وي.

**محرومیت از اشتغال به پیشه یـــا حرفه معین**

**مادۀ ۲۰۰:**

محرومیـــت ازاشـــتغال بـــه پیشـــه وحرفه، شامل منع شـــخص ازانجـــام فعالیـــــت‌هـــــای صـــــنعتی، تجارتی یا فنی می‌باشد. مشروط بـــر این‌که اشتغال به آن قانوناً متعلـــق بـــه اجازه یک مرجع باصلاحیت رســـمی باشد.

**په ټاکلې پېشه يا حرفه له بوختېدو څخه د محروميت موارد**

**۲۰۱ ماده:**

(۱) که چېرې شخص په پېشه يا حرفه پورې د اړوند و مکلفيتونو له اخلال څخه د راپيدا شوو جرمونو د ارتکاب په سبب، د حبس په جزا محکوم شي، محکمه کولي شي هغه پر اصلي جزا بر سېره له اړوندې پېشې يا حرفې څخه محروم کړي. د دې محروميت موده له يوې مياشتې څخه لږ او له يوۀ کالـه څخه زياتېدي نشي.

(۲) که چېرې د دې مادې په (۱) فقره کې درج محکوم عليه په اړونده پېشه يا حرفه له بوختېدو څخه د محکوميت د مودې له ختم وروسته، د لومړني (اولي) عين جرم يا مماثل جرم د قطعي حکم د صادرېدو له نېټې څخه د پنځو کلونو په ترڅ کې، دوباره مرتکب شي پر اصلي جزا برسېره په اړونده پېشه يا حرفه له بوختېدو څخه دهغۀ په محروميت حکم وکړي. ددې محروميت

**موارد محروميت از اشتغال به پيشه يا حرفه معين**

**مادۀ ۲۰۱:**

(۱) هر گاه شخص به سبب ارتکاب جرايم ناشی از اخلال مکلفيت های مربوط به پيشه يا حرفه به جزای حبس محکوم گردد، محکمه می‌تواند وی را علاوه برجزای اصلی ازاشتغال به پيشه ياحرفۀ مربوطه محروم نمايد. مدت اين محروميت از يک ماه کمتر و ازيکسال بيشتر بوده نمی‌تواند.

(۲) هرگاه محکوم عليه مندرج فقرۀ (۱) اين ماده بعد ازختم مدت محکوميت ازاشتغال به پيشه ياحرفه مربوطه طی پنج سال ازتاريخ صدورحکم قطعی عين جرم يا مماثل جرم اولی را دوباره مرتکب گردد، محکمه می‌تواند علاوه برجزای اصلی به محروميت وی ازاشتغال به پيشه ياحرفۀ مربوطه حکم نمايد. مدت اين محروميت از يک سال

له یوه کاله څخه لږ او له دریو کلونو څخه زیاتېدی نشي.

(۳) د دې مادې په (۱ او۲) فقرو کې درج محرومیت، د اصلي مجازاتو له تطبیق وروسته، عملي کېږي.

## د چلوني (رانندګۍ) په پیشه له بوختېدو څخه منع

**۲۰۲ ماده:**

که چېرې یو شخص د ترافیکي جرم د ارتکاب په سبب په جزا محکوم شي، محکمه کولای شي د ترافیکي جرم د تکرار په صورت کې، هغه پر اصلي جزا برسېره د چلوني له حق او د چلوني د جواز له نوي کولو څخه له دریو میاشتو څخه تر دریو کلونو پورې محروم کړي.

کمتر و از سه سال بیشتربوده نمی‌تواند.

(۳) محرومیت مندرج فقره های (۱ و ۲) این ماده بعد از تطبیق مجازات اصلی، عملی می‌گردد.

## منع اشتغال به پیشهٔ رانندگی

**مادهٔ۲۰۲:**

هرگاه شخصی به سبب ارتکاب جرم ترافیکی محکوم به جزا گردد، محکمه می‌تواند در صورت تکرار جرم ترافیکی، وی راعلاوه برجزای اصلی از حق رانندگی وتجدید جواز رانندگی به مدت سه ماه تا سه سال محروم نماید.

# پنځمه برخه

# مالي او اقتصادي تدبیرونه

# قسمت پنجم

# تدابیر مالی و اقتصادی

## د مالي او اقتصادي تدبیرونو ډولونه

**۲۰۳ ماده:**

د مالي او اقتصادي تدبیرونو ډولونه

## انواع تدابیر مالی و اقتصادی

**مادهٔ۲۰۳:**

تدابیرمالی واقتصادی عبارت

عبارت دي له:

۱- د شيانو مصادره.

۲- د ځای (محل) بندول.

۳- د حقيقي شخص د فعاليت درول.

۴- د حکمي شخص د فعاليت درول.

## د شيانو مصادره

**۲۰۴ماده:**

که چېرې ضبط شوي شيان د هغو شيانو له جملې څخه وي چې د هغو جوړول، استعمال، ساتل، واردول، صادرول، وړاندې کول، پيرل يا پلور په خپل ذات کې جرم وي، محکمه د هغو په مصادرې حکم کوي، که څه هم چې نوموړي شيان د محکوم عليه ملکيت نه وي يا تورن له محکمې څخه برائت واخلي.

## د فعاليت د ځای بندول

**۲۰۵ ماده:**

(۱) که چېرې کوم ځای د جرم د ارتکاب په خاطر اختصاص موندلی وي،

اند از:

۱- مصادرۀ اشياء.

۲- مسدود ساختن محل.

۳- متوقف ساختن فعاليت شخص حقيقی.

۴- متوقف ساختن فعاليت شخص حکمی.

## مصادرۀ اشياء

**مادۀ۲۰۴:**

هرگاه اشيای ضبط شده ازجمله اشيايی باشدکه ساختن، استعمال، نگهداری، توريد، صدور، عرضه، خريد يا فروش آن به ذات خود جرم باشد، محکمه به مصادرۀ آن حکم می‌نمايد،گرچه اشيای مذکورملکيت محکوم عليه نباشد يا متهم ازمحکمه برائت حاصل کند.

## مسدود ساختن محل فعاليت

**مادۀ۲۰۵:**

(۱) هرگاه محلی بخاطر ارتکاب جرم اختصاص يافته باشد، محکمه علاوه

محکمه پدې قانون کې په پېښبيني شوو جزا ګانو برسېره، له يوې مياشتې څخه تر شپږو مياشتو پورې د هغهٔ د بندولو حکم صادروي.

(۲) که چېرې د دې مادې په (۱) فقره کې درج محکوم عليه د محکوميت د دورې له ختمېدو وروسته د قطعي حکم د صادرېدو له نېټې څخه د پنځو کلونو په ترڅ کې لومړنی جرم دوباره مرتکب شي، محکمه کولی شي پر اصلي جزا برسېره له يوهٔ څخه ترپنځو کلونو پورې د اړوند ځای په بندولو حکم کوي.

(۳) کـه چېرې ځای د جرم د ارتکاب په خاطر اختصاص شوي نه وي خو له هغهٔ څخه د جرم د ارتکاب په منظور کار اخيستل شوی وي، محکمه پدې قانون کې پر پېښبيني شوو جزاګانو برسېره په مؤقتي توګه د هغهٔ پر بندولو حکم کوي. دغه موده له يوې مياشتې لږ او له يوهٔ کاله څخه زياتېدی نشي.

(۴) د دې مادې په (۱، ۲ او ۳) فقرو کې درج شوي حکمونه، د نورو برجزاهای پیش‌بینی شده در این قانون، به مسدودساختن آن از یک ماه تا شش ماه، حکم می نماید.

(۲) هرگاه محکوم علیه مندرج فقرهٔ (۱) این ماده بعد از ختم مدت محکومیت طی پنج سال از تاریخ صدور حکم قطعی جرم اولی را دوباره مرتکب گردد، محکمه می تواند علاوه برجزای اصلی به مسدودیت محل مربوطه از یک تا پنج سال حکم نماید.

(۳) هرگاه محل بخاطر ارتکاب جرم اختصاص نیافته اما از آن بمنظور ارتکاب جرم کار گرفته شده باشد، محکمه علاوه بر جزاهای پیش‌بینی شده در این قانون به مسدود ساختن آن به صورت مؤقتی حکم می‌نماید. این مدت ازیک ماه کمتر و از یک سال بیشتربوده نمی‌تواند.

(۴) احکام مندرج فقره های (۱، ۲ و۳) این ماده، حقوق اشخاص

اشخاصو حقوق چې د حسن نیت لرونکي وي نه اخلالوي.

**د ځای په بندولو د محکومیت آثار**

**۲۰۶ ماده:**

(۱) په ټاکلې کسب یا حرفه له بوختېدو څخه د شخص محرومیت هم د جرم د ارتکاب د ځای د بندولو په حکم کې شامل دی.

(۲) د دې مادې په (۱) فقره کې درج د جرم د ارتکاب د ځای د بندولو په صورت کې، شخص نشي کولی د جرم د ارتکاب ځای د جرم له واقع کېدو وروسته د عین کسب او حرفې د پر مخ بیولو په منظور اقاربو یا نورو اشخاصو ته پربږدي یا يې په اجاره یا کرایه ورکړي.

(۳) د ځای مالک یا بل شخص چې د جرم د ارتکاب په ځای کې د عیني یا انتفاعي حق لرونکی وي، له جرمي عمل سره د نه ارتباط په صورت کې، تر محرومیت لاندې نه راځي.

دیگر را که دارای حسن نیت باشند، اخلال نمی نماید.

**آثار محکومیت به مسدود ساختن محل**

**مادۀ ۲۰۶:**

(۱) حکم به مسدود ساختن محل ارتکاب جرم شامل محرومیت شخص از اشتغال به پیشه یا حرفۀ معین نیز می‌باشد.

(۲) در صورت مسدود ساختن محل ارتکاب جرم مندرج فقرۀ (۱) این ماده، شخص نمی‌تواند محل ارتکاب جرم را بعد از وقوع جرم به اقارب یا سایر اشخاص بمنظور پیشبرد عین پیشه و حرفه واگذار یا به اجاره یا کرایه بدهد.

(۳) مالک محل یا شخص دیگریکه در محل ارتکاب جرم دارای حق عینی یا انتفاعی باشد، درصورت نداشتن ارتباط به عمل جرمی، تحت محرومیت قرار نمی‌گیرد.

## شپږم فصل
## د جزا ټاکل او د مخففه او مشدده احوالو رعايت

## لومړی برخه
## د جزا د ټاکلو عمومي حکمونه

### د جزا په ټاکلو کې د اصولو او قواعدو رعايت

**۲۰۷ ماده:**

د محکمې لخوا د جزا ټاکل د ۲ او ۳ مادو د حکمونو او د دې قانون د حکمونو په حدودو کې د نورو عمومي اصولو او قواعدو په رعايت سره چې د جرم د ارتکاب مسؤوليت يې تصريح کړی، صورت مومي.

### د جزا په ټاکلو کې د محکمې مکلفيت

**۲۰۸ ماده:**

محکمه مکلفه ده د جزا د ټاکلو پروخت، د جرم انګيزه او ماهيت، د

## فصل ششم
## تعیین جزا و رعایت احوال مخففه و مشدده

## قسمت اول
## احکام عمومی تعیین جزا

### رعایت اصول و قواعد در تعیین جزا

**مادهٔ۲۰۷:**

تعیین جزا از طرف محکمه با رعایت احکام مواد۲ و ۳ و سایر اصول و قواعد عمومی در حدود احکام این قانون که مسؤولیت ارتکاب جرم را تصریح نموده، صورت می‌گیرد.

### مکلفیت محکمه در تعیین جزا

**مادهٔ۲۰۸:**

محکمه مکلف است هنگام تعیین جزا، انگیزه و ماهیت جرم، تناسب خطر و

ارتکابي جرم د ټولنيز يا فردي خطر او زيان تناسب، د تورن شخصيت، احوال او سوابق، د جرم مخففه او مشـــدده احوال په پام کې ونيسي.

**د قضايي مخففه احوالو استنباط**

**۲۰۹ ماده:**

محکمه پدې قانون کې درج پر قانوني مخففه احوالو برسېره، په جرم او تورن پورې له اړوندې اوضاع څخه قضـــايي مخففه احوال استنباط کوي.

**د جرمونو او جـــزا د خصوصـــي حکمونو د برخې د مشدده احوالو رعايت**

**۲۱۰ ماده:**

محکمه مکلفـــه ده د جـــزا د ټـــاکلو پروخت، پدې قـــانون کـــې درج پـــر عمومي مشدده احوالو برسېره، د هـــر جرم مشدده احوال په هغه پورې لـــه مختصو حکمونو سره سم رعايت کړي.

زیان اجتماعی یا فردی جرم ارتکابی، شخصیت، احوال و ســـوابق مـــتهم، احوال مخففه و مشدده جرم را در نظر گیرد.

**استنباط احـــوال مخففه قضایی**

**مادۀ۲۰۹:**

محکمه علاوه بر احوال مخففه قانونی مندرج این قانون، احوال مخففۀ قضایی را از اوضاع مربوط به جرم و مـــتهم استنباط می‌نماید.

**رعایت احوال مشـــددۀ بخـــش احکـــام خصوصـــی جـــرایم و جزا**

**مادۀ۲۱۰:**

محکمه مکلف است حین تعیین جزا، علاوه بر احوال مشددۀ عمومی مندرج این قانون، احوال مشددۀ هـــر جـــرم رامطابق احکام مختص به آن رعایـــت نماید.

## د مخففه او مشدده احوالو راټولېدل

**۲۱۱ ماده:**

(۱) که چېرې قانوني معاذير، قضايي مخففه او مشدده احوال په يوهٔ جرم کې جمع شي، محکمه لومړی (اول) مشدده احوال، وروسته مخففه معاذير او په آخر کې قضايي مخففه احوال رعايتوي.

(۲) که چېرې مشدده احوال، د مخففه احوالو او قانوني معاذيرو معادل وي، محکمه کولی شي ددې مادې په (۱) فقره کې درج شوو حالاتو ته له پام پرته، د جرم په پېښېنې شوې اصلي جزا حکم وکړي.

(۳) که چېرې مشدده يا مخففه احوال يا قانوني معاذير د متفاوتو اثراتو لرونکي وي، محکمه کولی شي د عدالت د تأمين په منظور، له هغوی څخه تر ټولو ځواکمن ته ترجيح ورکړي.

## اجتماع احوال مخففه و مشدده

**مادهٔ ۲۱۱:**

(۱) هرگاه معاذير قانونی، احوال مخففه و مشددهٔ قضايی دريک جرم جمع شود، محکمه اولاً احوال مشدده، بعداً معاذير مخففه و اخيراً احوال مخففه قضايی را رعايت می‌نمايد.

(۲) هرگاه احوال مشدده معادل احوال مخففه و معاذير قانونی باشد، محکمه می‌تواند بدون نظرداشت حالات مندرج فقرهٔ (۱) اين ماده، به جزای اصلی پيش بينی شده جرم، حکم نمايد.

(۳) هرگاه احوال مشدده يامخففه يا معاذير قانونی دارای اثرات متفاوت باشد، محکمه می‌تواند بمنظورتأمين عدالت، قوی ترين آن را ترجيح دهد.

## دوه يمه برخه
## قانوني معاذير او قضايي مخففه احوال

### قانوني معاذير

**۲۱۲ ماده:**

(۱) قانوني معاذير هغه حالات او موارد دي چې د معافيت، د جزا د تخفيف او يا له جزا څخه د تبرئې موجب کېږي. د جزا د معافيت، تخفيف او تبرئه کوونکي موارد، پدې قانون کې تصريح کېږي.

(۲) محکمه مکلفه ده په خپل حکم کې تبرئه کوونکي معاذير تصريح کړي.

(۳) له جزا څخه تبرئه کوونکي معاذير د جزايي مسؤوليت خنډ کېږي.

(۴)تبرئه کوونکي معاذير د اصلي، تبعي او تکميلي جزا دصادربدو خنډ کېږي.

### د جزايي مسؤوليت مخففه احوال او د هغه ډولونه

**۲۱۳ ماده:**

(۱) دجزايي مسؤوليت مخففه احوال له

## قسمت دوم
## معاذير قانونی و احوال مخففهٔ قضايی

### معاذير قانونی

**مادهٔ ۲۱۲:**

(۱) معاذير قانونی، حالات و مواردی است که موجب معافيت، تخفيف جزا و يا تبرئه از جزا می گردد. موارد معافيت، تخفيف و تبرئه کننده جزا در اين قانون تصريح می گردد.

(۲) محکمه مکلف است در حکم خود معاذير تبرئه کننده را تصريح نمايد.

(۳) معاذير تبرئه کننده از جزا مانع مسؤوليت جزايی می گردد.

(۴) معاذير تبرئه کننده مانع صدور جزای اصلی، تبعی و تکميلی می گردد.

### احوال مخففه مسئوولیت جزايی و انواع آن

**مادهٔ۲۱۳:**

(۱) احوال مخففهٔ مسؤوليت جزايی

هغو حالاتو او اوضاع څخه عبارت دي چې د هغو د يوه يا څو مواردو موجوديت د مرتکب د جزا د تخفيف لامل کېږي.

(۲) د جزايي مسؤوليت مخففه احوال په لاندې توګه دي:

۱- د شريفانه انګيزې پر اساس د جرم ارتکاب.

۲- د روحي قوي هيجان له امله د جرم آني ارتکاب چې د مجني عليه يا ثالث شخص د غير قانوني او تحريکوونکي عمل زېږنده وي.

۳- د مشروع دفاع پروخت د جرم ارتکاب په هغهٔ صورت کې چې د مشروع دفاع له حدود څخه تجاوز صورت موندلی وي.

۴- د تهديد يا له مادي اومعنوي قدرت څخه د راپيدا شوي اجبار يا وظيفوي اجبار له امله دجرم ارتکاب په هغهٔ صورت کې چې د اکراه، د دندې د اجراء او د امر د تعميل د شرايطو له حدودو څخه، تجاوز صورت موندلی وي.

عبارت از حالات و اوضاعی می‌باشد که موجودیت یک یا چند مورد آن باعث تخفیف جزای مرتکب می‌گردد.

(۲) احوال مخففهٔ مسؤولیت جزایی قرار ذیل می باشد:

۱- ارتکاب جرم به اساس انگیزه شریفانه.

۲- ارتکاب آنی جرم از اثر هیجان قوی روحی که زاده عمل غیر قانونی و تحریک آمیز مجنی علیه یا شخص ثالث باشد.

۳- ارتکاب جرم هنگام دفاع مشروع درصورتی که از حدود دفاع مشروع تجاوز صورت گرفته باشد.

۴- ارتکاب جرم از اثر تهدید یا اجبار ناشی از قدرت مادی و معنوی یا اجبار وظیفوی در صورتی که از حدود شرایط اکراه، ایفای وظیفه و تعمیل امر، تجاوز صورت گرفته باشد.

۵- د ترسره شوي جرم له عواقبو څخه دمخنيوي لپاره د مرتکب کوښښ.

۶- له جرم څخه درامنځته شوي وارده زيان داوطلبانه جبران يا د ضرر رفع.

۷- د لومړي ځل لپاره د جرم ارتکاب.

۸- د جرم په ارتکاب د تورن اعتراف يا اقرار او د هغهٔ د جدي ندامت څرګندول پداسې ډول چې د قضيې د واقعيت په تثبيت يا د جرمي شريکانو يا معاونانو په معرفي يا توقيف يا نيونه کې، مرسته وکړي.

۹- د حاملې يا شيدې خوړونکي طفل لرونکې ښځې په واسطه د جرم ارتکاب.

۱۰- د مجني عليه ابراء.

۱۱- د سن کبر د نارينه لپاره د اويا سن بشپړېدل او د ښځې لپاره د پنځه شپېته سن بشپړېدل.

۱۲- پدې قانون کې درج نور حالات او يا هغه حالات چې محکمه يې په جرم او تورن پورې له اړوندې اوضاع او احوالو څخه استنباط کوي.

۵- کوشش مرتکب برای جلوگیری از عواقب جرم انجام یافته.

۶- جبران داوطلبانه خساره وارده یا رفع ضرر ناشی از جرم.

۷- ارتکاب جرم برای بار اول.

۸- اعتراف یا اقرار متهم به ارتکاب جرم و ابراز ندامت جدی وی به نحوی که در تثبیت واقعیت قضیه یا معرفی یا بازداشت یا گرفتاری شرکا یا معاونین جرمی، مساعدت نماید.

۹- ارتکاب جرم توسط زن حامله و یا دارای طفل شیرخوار.

۱۰- ابرای مجنی علیه.

۱۱- کبر سن برای مرد اکمال سن هفتاد و برای زن اکمال سن شصت وپنج.

۱۲- سایر حالات مندرج این قانون و یا حالاتی که محکمه از اوضاع و احوال مربوط به جرم و متهم استنباط می کند.

## د جنايت د جزا په ټاکلوکې د مخففه احوالو آثار

**۲۱۴ ماده:**

که چېرې د جنايت په جرم کې د جزايي مسؤوليت له مخففه احوالو څخه يو يا څو حالته شتون ولري، د هغهٔ جزا په لاندې ډول تخفيف مومي:

۱- په هغهٔ صورت کې چې د ارتکابي جرم جزا اعدام وي، ۱درجه دوام حبس ته.

۲- په هغه صورت کې چې د ارتکابي جرم جزا ۱ درجه دوام حبس وي، ۲ درجه دوام حبس ته.

۳- په هغهٔ صورت کې چې د ارتکابي جرم جزا ۲ درجه دوام حبس وي، طويل حبس ته.

۴- په هغه صورت کې چې د ارتکابي جرم جزا، طويل حبس وي، متوسط حبس ته.

## آثار احوال مخففه در تعیین جزای جنایت

**مادهٔ۲۱۴:**

هرگاه یک یا چند حالت از احوال مخففه مسؤولیت جزایی در جرم جنایت موجودگردد، جزای آن به شکل ذیل تخفیف می یابد:

۱- در صورتی که جزای جرم ارتکابی اعدام باشد، به حبس دوام درجه ۱.

۲- در صورتی که جزای جرم، حبس دوام درجه ۱ باشد، به حبس دوام درجه ۲.

۳- در صورتی که جزای جرم ارتکابی، حبس دوام درجه ۲ باشد، به حبس طویل.

۴- در صورتی که جزای جرم ارتکابی، حبس طویل باشد، به حبس متوسط.

**د جنحې د جزا په ټاکلو کــې د مخففه احوالو آثار**

**۲۱۵ ماده:**

**که چېرې د جنحې په جرم کې د جزايي مسؤوليت له مخففه احوالو څخه يو يا څو حالته شتون ومومي، محکمــه پــه لاندې ترتيب سره د جزا په تخفيــف حکم کوي:**

**۱- په هغۀ صورت کې چې پېشــبيني شوې جزا متوسط حبس وي او اقل حد ولري، له اقل حد څخه لږ ته.**

**۲- په هغۀ صورت کې چې پېشــبيني شوې جزا د قصير حبس اکثر حد وي، د دريو مياشتو حبس ته.**

**۳- په هغۀ صورت کې چې حــبس او نغدي جزا په پېښبيني شوې جزا کــې شامل وي، له هغوی څخه په يوې.**

**۴- په هغۀ صورت کې چې په قــانون کې پېښبيني شوې جزا حبس يا نغــدي جزا وي، په نغدي جزا.**

**آثار احوال مخففه در تعيين جزای جنحه**

**مادۀ۲۱۵:**

**هرگاه يک يا چند حالت از احــــوال مخففۀ مسؤوليت جزايــی در جــرم جنحه موجود گردد، محکمه به تخفيف جــزا بــه ترتيــب ذيــل حکــم می نمايد:**

**۱- در صورتی که جزای پيش بينــی شده حبس متوسط بوده و حــد اقــل داشته باشد، به کمتر از حد اقل.**

**۲- در صورتی که جزای پيش بينــی شده حد اکثر حبس قصير باشد، بــه حبس سه ماه.**

**۳- در صورتی که جزای پيش بينــی شده شامل حبس و جزای نقدی باشد، به يکی از آن.**

**۴- در صورتی که جزای پيش بينــی شده در قانون حبس يا جزای نقــدی باشد، به جزای نقدی.**

**په حکم کې د جزا د تخفيف د دلايلو ذکر**

**۲۱۶ ماده:**

**(۱) که چېرې محکمه د جزايي مسؤوليت د مخففه احوالو د شتون په سبب د جزا په تخفيف حکم وکړي، هغه حالات دې د خپل حکم په اسبابو او دلايلو کې تصريح کړي چې پر موجب يې جزا ته تخفيف ورکړل شوی دی.**

**(۲) که چېرې تورن يا د هغهٔ مدافع وکيل د جزايي مسؤوليت د مخففه دلايلو پر شتون استناد وکړي، په هغهٔ صورت کې چې د محکمې د منلو وړ ونه ګرځي، محکمه مکلفه ده، د هغو د رد دلايل په فيصله کې ذکر کړي.**

**ذکر دلايل تخفيف جزا در حکم**

**مادهٔ۲۱۶:**

**(۱) هرگاه محکمه به سبب موجوديت احوال مخففهٔ مسؤوليت جزايی به تخفيف جزا حکم نمايد، حالاتی را که به موجب آن جزا تخفيف داده شده، در اسباب و دلايل حکم خود تصريح می نمايد.**

**(۲) هرگاه متهم يا وکيل مدافع وی به موجوديت دلايل مخففه مسؤوليت جزايی، استناد نمايد، در صورتی که مورد قبول محکمه واقع نشود، محکمه مکلف است، دلايل رد آن را در فيصله ذکر نمايد.**

## درپيمه برخه

## د جزايي مسؤوليت عمومي

## مشدده احوال او د هغو ډولونه

### د جزايي مسؤوليت عمومي مشدده احوال

**۲۱۷ ماده:**

د جزايي مسؤوليت عمومي مشدده احوال له هغو احوالو او اوضاع څخه عبارت دي چې د هغو شتون د مرتکب د جزا د شدت سبب کېږي.

### د مشدده حالاتو ډولونه

**۲۱۸ ماده:**

د جزايي مسؤوليت عمومي مشدده احوال عبارت دي له:

۱- په دني يا منحطه انګيزه د جرم ارتکاب.

۲- د مجني عليه له جسمي يا رواني کمزورتيا څخه په ګټې اخيستنې د جرم ارتکاب.

۳- په وحشيانه ډول د جرم ارتکاب يا

## قسمت سوم

## احوال مشددهٔ عمومی

## مسئوولیت جزایی و انواع آن

### احوال مشددهٔ عمومی مسئوولیت جزایی

**مادهٔ۲۱۷:**

احوال مشدده عمومی مسؤولیت جزایی، عبارت از احوال و اوضاعی است که موجودیت آن سبب شدت جزای مرتکب می‌گردد.

### انواع حالات مشدده

**مادهٔ۲۱۸:**

احوال مشدده عمومی مسؤولیت جزایی عبارت اند از:

۱- ارتکاب جرم با انگیزهٔ دنی یا منحط.

۲- ارتکاب جرم با استفاده ازناتوانی جسمی یا روانی مجنی علیه.

۳- ارتکاب جرم طور وحشیانه یا مثله

دمجني عليه مثله کول.

۴- له دندې، موقف اويا نفوذ څخه په ګټې اخيستنې سره د عامه خدمتونو د مؤظف لخوا د جرم ارتکاب.

۵- د هغۀ شخص لخوا د جرم ارتکاب چې د مجني عليه د جسمي، روانـي، ازادی د تمامیت پـه سـاتنه او د مال ساتنې ته مؤظف وي.

۶- د مجني عليه د اقتصادي حالت له ضعف څخه په ګټې اخيستنې سـره د جرم ارتکاب.

۷- د هغۀ شخص په واسطه د جـرم ارتکاب چې د جرم د ترسره کولو پـه قصد يې مخدر يا مسکر توکي استعمال کړي وي.

۸- د نژادي، قومي، ديني، مـذهبي، جنسيتي، سمتي تعصباتو، ټولنيز موقف يا سياسي فکـر پـه سـبب د جـرم ارتکاب.

۹- نور هغه حالات چې پدې قانون کې پېښبيني شوي دي.

نمودن مجنی علیه.

۴- ارتکاب جرم از طـرف مؤظـف خدمات عامه با اسـتفاده از وظیفـه، موقف ویا نفوذ.

۵- ارتکاب جرم از طرف شخصی که مؤظف به حفظ تمامیـت جسـمی، روانی، آزادی و نگهداری مال مجنی علیه باشد.

۶- ارتکـاب جـرم بـا اسـتفاده از ضـعف حالـت اقتصـادی مجنی علیه.

۷- ارتکاب جرم توسط شخصی کـه مواد مخدر یا مسـکر را بـه قصـد انجـام جـرم اسـتعمال نمـوده باشد.

۸- ارتکاب جرم به سبب تعصـبات نژادی، قومی، دینی، مذهبی، جنسیتی، سمتی، موقف اجتماعی یـا اندیشـه سیاسی.

۹- سایر حالات که در ایـن قـانون پیشبینی گردیده است.

**په عمومي مشدده احوالوکي د جزا تشديد**

**۲۱۹ ماده:**

**که چېرې په جرم کې، مشدده عمومي احوال شتون ولري، محکمه په دې قانون کې درج شوې جزا ته په پام، په لاندې ترتيب سره حکم کوي:**

**۱- په هغۀ صورت کې چې د جرم جزا، ۱ درجه دوام حبس وي د ۱ درجې دوام حبس په اکثر حد مجازاتو.**

**۲- په هغۀ صورت کې چې د جرم جزا، ۲ درجه دوام حبس وي، په ۱ درجه دوام حبس.**

**۳- په هغۀ صورت کې چې د جرم جزا طويل يا متوسط حبس وي، د نومورې جزا له اکثر حد څخه په زياته جزا، پدې شرط چې د مجازاتو مجموع د اصلي مجازاتو د اکثر حد له يونيم چند څخه تجاوز ونکړي.**

**۴- په هغۀ صورت کې چې د جرم جزا، قصير حبس وي د قصير حبس په اکثر حد.**

**تشديد جزا در احوال مشددۀ عمومی**

**مادۀ۲۱۹:**

**هرگاه در جرم، احوال مشددۀ عمومی موجود باشد، محکمه با نظر داشت جزای پیش بینی شدۀ مندرج در این قانون، به ترتیب ذیل حکم می نماید:**

**۱- در صورتی که جزای جرم، حبس دوام درجه۱ باشد، به حد اکثر مجازات حبس دوام درجه۱.**

**۲- درصورتی که جزای جرم، حبس دوام درجه۲ باشد، به حبس دوام درجه۱.**

**۳- درصورتی که جزای جرم، حبس طویل یا متوسط باشد، به بیش از حد اکثر جزای مذکور مشروط بر این که مجموع مجازات از یک و نیم چند حد اکثر مجازات اصلی تجاوز نکند.**

**۴- در صورتی که جزای جرم، حبس قصیر باشد به حد اکثر حبس قصیر.**

**په حکم کې د جزا د تشديد دليل**

**۲۲۰ ماده:**

که چېرې محکمه د عمومي مشـــدده احوالو د شتون په سبب د جـــزا پـــه تشديد حکم وکړي، مکلفـــه ده هغـــه حالات چې پر موجب يې جزا تشـــديد شوېده، د خپل حکم په اسبابو او دلايلو کې تصريح کړي.

## اووم فصل

## د حکم د تنفيذ تعليق

**د حکم د تنفيذ د تعليق مفهوم**

**۲۲۱ ماده:**

د حکم د تنفيذ تعليق هغه حالـــت دی چې محکمه پر تورن د حکم تطبيق په هغو جرمونو کې چـــې د هغـــو جـــزا ترپنځوکلونو پورې حبس وي، پـــدې فصل کې درج د حکم د تنفيذ د تعليق له اسبابو څخه د يوۀ شتون ته په پـــام سره، تر پنځو کلونو مـــودې پـــورې تعليقوي.

**دلیل تشدید جزا در حکم**

**مادۀ ۲۲۰:**

هرگاه محکمه به سبب موجوديـــت احوال مشدده عمومی به تشديد جـــزا حکم نمايد، مکلف است حالاتی را که به موجب آن جزا تشديد گرديده، در اسباب و دلايل حکم خـــود تصـــريح نمايد.

## فصل هفتم

## تعليق تنفيذ حکم

**مفهوم تعليق تنفيذ حکم**

**مادۀ ۲۲۱:**

تعليق تنفيذ حکم حالتی اســـت کـــه محکمه، تطبيـــق حکـــم را بـــالای متهم در جرايمی که جزای آن حبس تا پنج سال باشد، با نظرداشت موجوديت يکـــــی از اســـــباب تعليـــــق تنفيذ حکم مندرج ايـــن فصـــل، تـــا مـــــدت پـــــنج ســـــال تعليـــــق می‌نمايد.

**د نغدي جزا د حکم د تنفيذ تعليق**

**۲۲۲ ماده:**

(۱) که چېرې شخص د قباحت يا جنحې د جرم د ارتکاب له امله، تر شپېتو زرو افغانيو پورې په نغدي جزا محکوم شوی وي، محکمه کولی شي د هغهٔ نغدي جزا تر پنځو کلونو پورې تعليق کړي.

(۲) که چېرې د دې مادې په (۱) فقره کې درج شوی شخص، په داوطلبانه توګه، نغدي جزا، په ټاکلي وخت ورکړي، د هغه جرمي سابقه زايلېږي.

**تعليق تنفيذ حکم جزای نقدی**

**مادهٔ ۲۲۲:**

(۱) هرگاه شخص به اثر ارتکاب جرم قباحت یا جنحه به جزای نقدی تا شصت هزار افغانی، محکوم گردیده باشد، محکمه می‌تواند جزای نقدی وی را تا پنج سال تعلیق نماید.

(۲) هرگاه شخص مندرج فقرهٔ (۱) این ماده، به صورت داوطلبانه جزای نقدی را در میعاد معینه تأدیه نماید، سابقه جرمی وی زایل می‌گردد.

**د حکم د تنفيذ د تعليق احوال**

**۲۲۳ ماده:**

(۱) محکمه کولی شي له لاندې حالاتو څخه په يوهٔ کې د حکم تنفيذ تعليق کړي:

۱- جرم له سهل انګاری او غفلت يا د دندې په اجراء کې له اهمال يا د قانون په فهم کې له خطا څخه رامنځته شوی وي.

۲- د ترافيکي جرم تورن، له مصدوم

**احوال تعليق تنفيذ حکم**

**مادهٔ۲۲۳:**

(۱) محکمه می تواند در یکی از حالات ذیل تنفیذ حکم را تعلیق نماید:

۱- جرم ناشی ازسهل انگاری وغفلت یا اهمال در اجرای وظیفه یا خطا در فهم قانون باشد.

۲- متهم جرم ترافیکی، مصدوم را

سره مرسته او یاري (همکاري) کړې وي او تبنتبدلی نه وي.

۳- مرتکب د مخه په جزا محکوم شوی نه وي.

۴- محکمه ومومي چې تورن جرمي سابقه نلري او خپله يې اړوندو مراجعو ته خبر ورکړی يا يې ځان تسليم کړی او رفتار يې په راتلونکي کې له قانون څخه د هغه د اطاعت ښکارندوی وي.

۵- د حق العبد مدعي ابراء کړې وي يا تورن په خپل رضايت رسېدلی زيان جبران کړی وي.

۶- په هغۀ صورت کې چې جرم د متعلم يا محصل يا حامله ښځې يا له ۱۸ څخه تر ۲۰ کالو تر منځ شخص په واسطه ارتکاب شوی وي، پدې شرط چې متکرر مجرم نه وي.

۷- د محکمې په تشخيص د جرم او مرتکب اوضاع او احوالو ته په پام سره نور احوال.

(۲) که چېرې ددې مادې په (۱) فقره کې د درج شوي جرم د ارتکاب له امله مجني عليه ته کوم ضرر رسېدلی وي، د کمک ویاری نموده وفرار نکرده باشد.

۳- مرتکب، قبلاً محکوم به جزا نشده باشد.

۴- محکمه دریابد که متهم سابقۀ جرمی نداشته وخود به مراجع مربوط اطلاع یا خود را تسلیم نموده و رفتار وی نمایانگراطاعت وی از قانون درآینده باشد.

۵- مدعی حق العبد ابراء نموده یا متهم به رضایت خود خسارۀ وارده راجبران نموده باشد.

۶- در صورتی که جرم توسط متعلم یا محصل یا زن حامله یا شخص بین ۱۸ تا ۲۰ سال ارتکاب یافته باشد، مشروط بر این‌که مجرم متکرر نباشد.

۷- سایر احوال نظر به اوضاع و احوال جرم و مرتکب به تشخیص محکمه.

(۲) هرگاه از اثر ارتکاب جرم مندرج فقرۀ (۱) این ماده ضرری بر مجنی علیه وارد گردیده باشد، تعلیق تنفیذ

حکم د تنفیذ تعلیق، د زیان په جبران یا د هغه په رضایت باندې مشروط دي.

(۳) محکمه مکلفه ده د حکم د تنفیذ د تعلیق د صادربدو پر وخت، د محکوم علیه اخلاق، مدني حالت، شخصیت، د اصلاح او تربیت شونتیا په پام کې ونیسي.

(۴) د داخلي او بهرني امنیت، تروریستي، د تروریزم د تمویل، مخدرو موادو، جنسي تجاوز، اختطاف، اداري او مالي فساد، نسل وژنې، بشري ضد، جنګي او د دولت پرخلاف د تجاوز د جرمونو مجازات نشي تعلیقبدلای.

## د جزا د تنفیذ د تعلیق د دلیل ذکر

**۲۲۴ ماده:**

محکمه مکلفه ده په خپل حکم کې د جزا د تنفیذ د تعلیق دلیل ذکر کړي.

## د جزا د تعلیق د مودې کمول د هغې له بشپړېدو د مخه

**۲۲۵ ماده:**

محکمه کولی شي د هغه محکوم علیه

حکم مشروط به جبران خساره یا رضایت وی می‌باشد.

(۳) محکمه مکلف است حین اصدار حکم تعلیق تنفیذ، اخلاق، حالت مدنی، شخصیت، امکان اصلاح و تربیت محکوم علیه را در نظر گیرد.

(۴) مجازات جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی، تروریستی، تمویل تروریزم، مواد مخدر، تجاوز جنسی، اختطاف، فساد اداری ومالی، نسل کشی، ضد بشری، جنگی و تجاوز علیه دولت، تعلیق شده نمی تواند.

## ذکر دلیل تعلیق تنفیذ جزا

**مادۀ۲۲۴:**

محکمه مکلف است درحکم خود دلیل تعلیق تنفیذ جزا را ذکرنماید.

## کاهش مدت تعلیق جزا قبل از اکمال آن

**مادۀ۲۲۵:**

محکمه می‌تواند مدت تعلیق تنفیذ حکم

په هکله د حکم د تنفيذ د تعليق موده، چې د صادقانه او مناسب چلند په اجراء سره د خپل حال اصلاح ثابته کړي، د هغې له بشپړېدو د مخه د اړوند څارنوال، مدافع وکيل، ټولنيزو سازمانونو، دولتي ادارو، تعليمي او تحصيلي مؤسسو او دولتي تصديو په وړاندیز کمه کړي.

## د تنفيذ د تعليق موده

**۲۲۶ ماده:**

(۱) د حکم د تنفيذ د تعليق موده، پنځه کاله ده.

(۲) د تنفيذ د تعليق موده، د حکم د قطعيت له نېټې څخه محاسبه کېږي.

را قبل از اکمال آن درمورد محکوم علیه که با اجرای رفتار صادقانه ومناسب، اصلاح حال خود را ثابت سازد، به پیشنهاد څارنوال مربوط، وکیل مدافع، سازمان‌های اجتماعی، اداره های دولتی، مؤسسه های تعلیمی وتحصیلی وتصدی‌های دولتی کمتر سازد.

## مدت تعلیق تنفیذ

**مادۀ۲۲۶:**

(۱) مدت تعلیق تنفیذ حکم، پنج سال می باشد.

(۲) مدت تعلیق تنفیذ ازتاریخ قطعیت حکم، محاسبه می‌گردد.

## د تکميلي جزاګانو او تأميني تدبيرونو تعليق

**۲۲۷ ماده:**

محکمه کولي شي د تکميلي، تبعي جزا ګانو او تأميني تدبيرونو د تنفيذ په تعليق هم حکم وکړي.

## تعلیق جزاهای تکمیلی وتدابیر تأمینی

**مادۀ۲۲۷:**

محکمه می‌تواند به تعلیق تنفیذ جزاهای تکمیلی، تبعی و تدابیرتأمینی نیزحکم نماید.

**پر تأميني تدبيرونو د تعليق د مودي د ختمېدو اغېزه**

**۲۲۸ ماده:**

د جزا د تنفيذ د تعليق د مودي د ختمېدو يا د جزا د تنفيذ د تعليق د لغو کېدو د حکم د نه صادرېدو په صورت کې، په تکميلي جزا يا تأميني تدبيرونو پورې اړوند حکم هم له منځه ځي داسې ګڼل کېږي چې اصلاً کوم حکم صادر شوی ندی.

**د تأميني تدبيرونو تعليق**

**۲۲۹ ماده:**

(۱) محکمه کولی شي د تأميني تدبيرونو په هکله د حکم له صادرېدو وروسته، د محکوم عليه، د هغۀ د مدافع وکيل يا نورو اړوندو اشخاصو د غوښتنې پر بنسټ، ددې قانون د پېښبيني شوو تأميني تدبيرونو په تعليق، تعديل يا لغو حکم صادر کړي د حکمي شخص مصادره او انحلال لدې حکم څخه مستثني دي.

(۲) که چېرې د تأميني تدبيرونو د

**تأثيرختم مدت تعليق بر تدابير تأميني**

**مادۀ۲۲۸:**

درصورت ختم مدت تعليق تنفيذ يا عدم اصدارحکم الغای تعليق تنفيذ جزا، حکم مربوط به جزای تکميلی يا تدابير تأمينی نيز ازبين رفته چنان پنداشته می‌شود که اصلاً حکمی صادر نگرديده است.

**تعليق تدابير تأميني**

**مادۀ۲۲۹:**

(۱) محکمه می‌تواند بعد ازصدور حکم درمورد تدابير تأمينی، به اساس مطالبه محکوم عليه، وکيل مدافع وی يا ساير اشخاص ذيربط به تعليق، تعديل يا لغوتدابير تأمينی پيش بينی شده اين قانون حکم صادرنمايد. مصادره وانحلال شخص حکمی ازاين حکم مستثنی می‌باشد.

(۲) هرگاه مطالبه مبنی برتعليق، تعديل

تعلیق، تعدیل یا لغو په اړه غوښتنه د محکمې لخوا و نه منل شي، د غوښتنې نوي کول د یوۀ کال له تېرېدو د مخه صورت نشي موندلی.

یا لغوتدابیرتأمینی ازطرف محکمه پذیرفته نشود، تجدید مطالبه قبل ازمرور یک سال صورت گرفته نمی‌تواند.

## د حکم د تنفیذ د تعلیق د لغو کېدو حالات

**۲۳۰ ماده:**

د حکم د تنفیذ تعلیق له لاندې احوالو څخه په یوۀ کې لغو کېږي:

۱- په هغۀ حالت کې چې محکوم علیه د جزا د تنفیذ د تعلیق د مودې په ترڅ کې، د مماثل یا لا سخت جرم مرتکب شي.

۲- په هغۀ حالت کې چې د تعلیق د مودې په ترڅ کې ثابته شي چې شخص د تنفیذ د تعلیق د حکم له صادرېدو د مخه د جنحې یا جنایت په جزا محکوم شوی او محکمه له هغه څخه خبره نه ده.

## حالات الغای تعلیق تنفیذ حکم

**مادۀ ۲۳۰:**

تعلیق تنفیذ حکم دریکی ازاحوال ذیل لغو می‌گردد:

۱- درحالتی که محکوم علیه درخلال مدت تعلیق تنفیذ جزا مرتکب جرم مماثل یا شدیدتر گردد.

۲- درحالتی که طی مدت تعلیق ثابت شود که شخص قبل از صدور حکم تعلیق تنفیذ به جزای جنحه یاجنایت محکوم گردیده ومحکمه ازآن اطلاع نداشته است.

## د تنفيذ د تعليق د لغو کولو واکمنه محکمه

**۲۳۱ ماده:**

(۱) د تنفيذ د تعليق لغو کول د هغې محکمې لخوا صورت مومي چې د تنفيذ د تعليق حکم يې صادر کړی دی.

(۲) که چېرې د تنفيذ د تعليق د لغو کېدلو سبب هغه جزا وي چې د تنفيذ له تعليق وروسته پر هغې حکم شوی، پدې حالت کې د تعليق د لغو کولو حکم هغه محکمه صادروي چې په نومورې جزا يې حکم کړی دی، اعم لدې چې د حکم صادرېدل خپله د محکمې په صوابديد يا د څارنوال په غوښتنه وي.

## د حکم د تعليق د لغو کېدلو اغېزه

**۲۳۲ ماده:**

د حکم د تنفيذ د تعليق لغو کېدل، د تکميلي جزاګانو يا تأميني تدبيرونو په شمول د محکوم بها دجزا د اعادې مستلزمه ده.

## محکمهٔ ذیصلاح الغای تعلیق تنفیذ

**مادهٔ۲۳۱:**

(۱) الغای تعلیق تنفیذ از طرف محکمه ای صورت می‌گیردکه حکم تعلیق تنفیذ را صادر نموده است.

(۲) هرگاه سبب الغای تعلیق تنفیذ جزای باشد که بعد از تعلیق تنفیذ به آن حکم گردیده، در این حالت حکم الغای تعلیق را محکمه ای صادرمی‌نمایدکه به جزای متذکره حکم نموده است، اعم از این که صدورحکم نظربه صوابدید خود محکمه یامطالبه څارنوال باشد.

## تأثیر الغای تعلیق حکم

**مادهٔ۲۳۲:**

الغای تعلیق تنفیذ حکم، مستلزم اعاده جزای محکوم بها به شمول جزاهای تکمیلی یا تدابیرتأمینی می باشد.

**د تعليق په موده کې د جرم ارتکاب**

**۲۳۳ ماده:**

که چېرې محکوم علیه د حکم د تنفیذ د تعلیق په موده کې د بل مماثل یا لاشدید جرم مرتکب شي، محکمه د حکم د تنفیذ د تعلیق له لغو کولو وروسته، د نوي جرم پر جزا برسېره، د دمخه حکم شوې جزا هم پر هغې ورزیاتوي.

**ارتکاب جرم در مدت تعلیق**

**مادهٔ۲۳۳:**

هرگاه محکوم علیه طی مدت تعلیق تنفیذ حکم، مرتکب جرم مماثل یا شدید تر دیگری گردد، محکمه بعد از الغای تعلیق تنفیذ حکم، علاوه برجزای جرم جدید، جزای حکم شدهٔ قبلی را نیز برآن افزود می‌نماید.

**د تعلیق د مودې ختم او د هغهٔ آثار**

**۲۳۴ ماده:**

که چېرې محکوم علیه د حکم د تنفیذ د تعلیق په موده کې، د جرم مرتکب نشي، د حکم آثار له منځه ځې داسې ګڼل کېږي چې اصلاً حکم صادر شوی نه وي.

**ختم مدت تعلیق و آثار آن**

**مادهٔ۲۳۴:**

هرگاه محکوم علیه طی مدت تعلیق تنفیذ حکم، مرتکب جرم نگردد، آثارحکم ازبین رفته چنان پنداشته می شود که اصلاً حکم صادرنگردیده باشد.

**د حکم د تنفیذ ساده تعلیق**

**۲۳۵ ماده:**

پدې فصل کې په مندرجو حالاتو کې، که چېرې د حبس د محکوم بها موده تریوهٔ کاله پورې وي، محکوم علیه له هېڅ ډول شرایطو پرته د حکم د تنفیذ

**تعلیق سادهٔ تنفیذ حکم**

**مادهٔ۲۳۵:**

در حالات مندرج این فصل، هرگاه مدت محکوم بهای حبس تا یک سال باشد، محکوم علیه بدون هیچ نوع شرایطی از تعلیق تنفیذ حکم مستفید

له تعليق څخه برخمن کېږي.

**د حکم د تنفيذ مشروط تعليق**

**۲۳۶ ماده:**

(۱) پدې فصل کې په مندرجو حالاتو کې، که چېرې د حبس د محکوم بهـا موده له يوۀ کاله څخـه زياتـه وي، محکمه کولای شي د حکم د تنفيذ د تعليق په موده کې مرتکب له لانـدې مواردو څخه د يوۀ يا څو مواردو په تر سره کولو مکلف کړي:

۱- د پوليسو له اجازې پرته د استوګنې د ځای له ښاره بهرته سفر ونکړي.

۲- په هره اونۍ يا هره مياشت کې د پوليسو دفتر ته حاضري ورکړي.

۳- د ناريه او جارحه وسلې له ګرځولو څخه ډډه وکړي.

۴- له چلوني (رانندګۍ) څخه په هغې مودې کې چې محکمه يې ټـاکي، ډډه وکړي.

۵- کورنيـو، ټـولنيزو او اخلاقـي مسؤوليتونو ته پابند وي.

۶- په هغو اعمالو چې د مجني عليه د

**تعليق مشروط تنفيذ حکم**

**مادۀ۲۳۶:**

(۱) در حالات مندرج ايـن فصـل، هرگاه مدت محکـوم بهـای حـبس بيشتر از يک سال باشـد، محکمـه می تواند مرتکب را به انجام يک يـا چند مورد از مـوارد ذيـل درمـدت تعليـق تنفيـذ حکـم، مکلـف سازد:

۱- بدون اجازه پوليس، خارج ازشهر محل سکونت سفرنکند.

۲- درهرهفته يا هر ماه به دفتر پوليس حاضری دهد.

۳- ازحمل سلاح ناريه وجارحه خود داری نمايد.

۴- از رانـدگی طـی مـدتی کـه محکمه تعيـين ميکنـد، خـودداری نمايد.

۵- به مسؤوليت های فاميلی،اجتماعی واخلاقی پابند باشد.

۶- به اعمالی که موجب اذيت مجنی

اذيت موجب کېږي لاس پورې نکړي.

۷- نور هغه موارد چې محکمه د هغو رعايت لازم ګڼي.

(۲) که چېرې د دې مادې په (۱) فقره کې درج شوی محکوم عليه له ټاکلو شرايطو څخه تخلف وکړي، د حکم د تنفيذ تعليق لغو او مجازات پر هغهٔ باندې تنفيذېږي.

عليه می‌گردد، مبادرت نورزد.

۷- ساير مواردی که محکمه رعايت آن را لازم می‌داند.

(۲) هرگاه محکوم عليه مندرج فقرهٔ (۱)این ماده ازشرايط معينه تخلف نمايد، تعليق تنفيذ حکم لغو و مجازات بالای وی تنفيذ می‌گردد.

## دوه يم کتاب

## جرمونه او جزاګانې

## لومړی باب

## د دولت، امنیت او عامه مصونیت په وړاندې جرمونه

## لومړی فصل

## د کورنۍ او بهرنۍ امنیت په وړاندې جرمونه

### اصطلاحګانې

**۲۳۷ ماده:**

په دې فصل کې راتلونکې اصطلاحګانې د لاندې مفاهیمو لپاره کارېږي:

۱- د هېواد نظامي، دفاعي یا امنیتي اسرار: عبارت دي له مکتوب، لیکنه، سند، رسم، نقشه، انځور، دیاګرام (نمودار)، پیته، (کسته) فلم، مایکروفلم، دیجیتلي سند، سایبري سند، شفاهي وینا او نور هغه وسایل دي چې:

- د نظامي یا دفاعي چارو اړوند د دفاعي، نظامي، سیاسي، دیپلوماتیک،

## کتاب دوم

## جرایم و جزا ها

## باب اول

## جرایم علیه دولت، امنیت و مصونیت عامه

## فصل اول

## جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی

### اصطلاحات

**مادۀ ۲۳۷:**

اصطلاحات آتی در این فصل، دارای مفاهیم ذیل می‌باشد:

۱- اسرار نظامی، دفاعی یا امنیتی کشور: عبارت است از مکتوب، نوشته، سند، رسم، نقشه، تصویر، نمودار، کست، فلم، مایکرو فلم، سند دیجیتلی، سند سایبری، گفتار شفاهی و سایر وسایلی است که:

- حاوی اطلاعات دفاعی، نظامی، سیاسی، دیپلوماتیک، اقتصادی و

اقتصادي او صناعتي اطلاعاتو لرونكي وي او د هېواد د مصلحت پر بنـــاء د اړوند عامه خدمتونو له مؤظف څخـــه پرته، نور کسان هغو ته د لاسرسي حق ونلري.

د نظـــامي جوړښتونو(تشـــکيلاتو) او سوقياتو، جنګي وســـايلو، نظـــامي او ستراتيژيکي چـــارو اړونـــد وي او د واکمنو مقاماتو له خوا د هغو د خپرېدو تحريري اجازه صادره شوې نه وي.

– د هغو تدابيرو او اجراآتو اړوند وي چې په دې فصل کـــې د درج شـــوو جرمونو د کشف يا د هغو له مرتکبينو څخه د تحقيق لپاره تر لاس لاندې نيول کېږي او د واکمنو مقاماتو له تحريري اجازې پرته د هغوي افشاء کول منـــع وي.

۲– د جنګ حالـــت: د افغانســـتان د اسلامي جمهوري دولـــت او بهرنـــي دولت، د بهرنيو دولتونـــو د نظـــامي ټولنو(اتحاديو) او د دولت د مخـــالفې وسله والې ډلې د نظـــامي ځواکونـــو ترمنځ د بالفعل خصومت يا تصادم لـــه

صناعتی مربوط به امور نظامی يا دفاعی بوده و بنابر مصلحت کشور غيـــر از مؤظف خدمات عامۀ مربوط، ديگران حـــق دسترســـی بـــه آن را نداشـــته باشند.

– به تشکيلات و ســـوقيات نظـــامی، وســـايل جنگـــی، امـــور نظـــامی و ستراتيژيکی مربوط بوده و از طـــرف مقامات ذيصلاح به نشـــر آن اجـــازۀ تحريری صادر نشده باشد.

– بـــه تـــدابير و اجراآتـــی مربـــوط بـــوده کـــه بـــرای کشـــف جـــرايم منـــدرج ايـــن فصـــل يـــا تحقيـــق از مـــرتکبين آن اتخـــاذ مـــی‌گـــردد و افشـــای آنهـــا بـــدون اجـــازۀ تحريری مقامات ذيصـــلاح ممنـــوع باشد.

۲– حالت جنگ: عبارت از حالـــت خصومت يا تصادم بالفعل ميان نيـــرو هـــای نظـــامی دولـــت جمهـــوری اســـلامی افغانســـتان و دولـــت خـــارجی، اتحاديـــه هـــای نظـــامی دولت های خارجی و گـــروه مســـلح

حالت څخه عبارت دی.

**ملي خيانت**

**۲۳۸ ماده:**

که چېرې د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت تبعه له لاندې اعمالو څخه د یوۀ مرتکب شي، د هغه عمل ملي خيانت ګڼل کېږي:

۱- هغه عمل چې د هغو په پایله کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت ټوله یا یوۀ برخه ځمکه د بهرني دولت یا د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د مخالفو وسله والوځواکونو تر حاکمیت لاندې راشي یا دهېواد خپلواکي په خطرکې واچوي.

۲- هغه عمل چې د هغه په پایله کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د دولت تر حاکمیت لاندې ټوله یا یوۀ برخه ځمکه د هغه له اداري بهر شي.

۳- دښمن ته د تر امر لاندې ځواکونو تسلیمول.

۴- د دښمن د مساعدت په منظور دښمن ته د تأسیساتو، د وسلې او

مخالف دولت، می‌باشد.

**خیانت ملی**

**مادۀ ۲۳۸:**

هرگاه تبعۀ دولت جمهوری اسلامی افغانستان مرتکب یکی از اعمال ذیل گردد، عمل وی خیانت ملی شمرده می شود:

۱- عملی که در نتیجه آن اراضی دولت جمهوری اسلامی افغانستان تماماً یا قسماً تحت حاکمیت دولت خارجی یا نیرو های مسلح مخالف دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرار گیرد یا استقلال کشور را به مخاطره اندازد.

۲- عملی که در نتیجه آن تمام یا قسمتی از اراضی تحت حاکمیت دولت جمهوری اسلامی افغانستان از اداره آن خارج شود.

۳- تسلیمی نیرو های تحت امر به دشمن.

۴- واگذاری تأسیسات، دیپوی اسلحه ومهمات، وسایط نظامی، ذخایر مواد

مهماتو د ديپو، نظامي وسايطو، د ارتزاقي توکو د زېرمو يا په نظامي ځواکونو پورې د اړوندو استحکاماتو پرېښودل، يا هېواد ته د دښمن د ننوتلو د آسانتياوو برابرول.

۵- بهرني دولت، د دولت ضد سازمان يا ډلې يا د هغوی ګمارل شوو ته د تسليمي په منظور د هېواد د نظامي، دفاعي يا امنيتي اسرارو ځخه ډکو معلوماتو راټولول.

٦- د افغانستان د اسلامي جمهوريت له دولت سره د جګړې په حال کې بهرني دولت يا دافغانستان د اسلامي جمهوريت له دولت سره د جګړې يا وسله والې شخړې په حال کې د وسله والو ځواکونو لپاره داشخاصو ګمارل (استخدام)، د مالونو يا نظامي تجهيزاتو برابرول.

۷- د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت په وړاندې د نظامي ځواکونو وسله وال قيام.

۸- د هېواد د نظامي، دفاعي يا امنيتي اسرارو ځخه ډکو سندونو غلا کول،

ارتزاقی یا استحکامات متعلق به نیرو های نظامی به دشمن بمنظور مساعدت آنها، یا فراهم سازی تسهیلات برای ورود دشمن به کشور.

۵ – جمع آوری معلومات حاوی اسرار نظامی، دفاعی یا امنیتی کشور، بمنظور تسلیم دهی آن به دولت خارجی، سازمان یا گروه ضد دولتی یا گماشتگان آنها.

٦– استخدام اشخاص، تهیه اموال یا تجهیزات نظامی برای دولت خارجی در حال جنگ با دولت جمهوری اسلامی افغانستان یا نیرو های مسلح در حال جنگ یا منازعه مسلحانه با دولت جمهوری اسلامی افغانستان.

۷– قیام مسلحانه نیرو های نظامی علیه دولت جمهوری اسلامی افغانستان.

۸– سرقت، تلف یا تزویر اسناد حاوی اسرار نظامی، دفاعی یا امنیتی

تلف کول یا تزویرول.

۹- د افغانستان له اسلامي جمهوریت سره د جګړې یا وسله والې شخړې په حال کې د بهرني دولت له وسله والو ځواکونو یا وسله والې ډلې سره یو ځای کېدل.

۱۰- د دولتي قدرت د اخیستلو په منظور د افغانستان اسلامي جمهوري دولت په وړاندې وسله وال قیام یا توطئه.

۱۱- بهرنیو اشخاصو یا دولت یا هغه شخص ته چې د هغوی په ګټه کار کوي یا د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت مخالفو وسله والو ډلو ته د هېواد د نظامي، دفاعي یا امنیتي اسرارو افشاء کول.

۱۲- مسؤولو مراجعو ته له هغو معلوماتو څخه نه خبرتیا چې موخه یې ددې مادې په ۱ تر ۸ جزونو کې د درج شوو جرمونو ارتکاب وي او شخص د قانون په حکم د هغو په کشف مؤظف یا په بل ډول د هغو په افشاء کولو مکلف وي.

کشور.

۹- پیوستن به قوای مسلح دولت خارجی یا گروه مسلح در حال جنگ یا منازعه مسلحانه با جمهوری اسلامی افغانستان.

۱۰- قیام مسلحانه یا توطئه علیه دولت جمهوری اسلامی افغانستان بمنظور گرفتن قدرت دولتی.

۱۱- افشای اسرار نظامی، دفاعی یا امنیتی کشور به اشخاص یا دولت خارجی یا شخصی که به نفع آنها کار می کند یا به گروه های مسلح مخالف دولت جمهوری اسلامی افغانستان.

۱۲- عدم اطلاع از معلوماتی که هدف آن ارتکاب جرایم مندرج اجزای ۱ تا ۸ این ماده بوده و شخص به حکم قانون به کشف آن مؤظف و یا به نحوی دیگری به افشای آن مکلف باشد، به مراجع مسؤول.

**د ملي خيانت د جرم مجازات**

**۲۳۹ ماده:**

**د ملي خيانت د جرم مرتکب له احوالو سره سم په لاندې مجازاتو محکومېږي:**

**۱- د ۲۳۸ مادې په ۱تر ۹ جزونو کې د درج شوو جرمونو د ارتکاب په صورت کې، په ۲درجه دوام حبس.**

**۲- د ۲۳۸ مادې په ۱۰تر ۱۲ جزونو کې د درج شوو جرمونو د ارتکاب په صورت کې، په طويل حبس.**

**جاسوسي**

**۲۴۰ ماده:**

**(۱) که چېرې د بهرني دولت تبعه يا له تابعيت پرته شخص، له لاندې اعمالو څخه د يوۀ مرتکب شي، د هغه عمل جاسوسي ګڼل کېږي:**

**۱- بهرني دولت، د دولت ضد سازمان يا ډلې يا د هغوی ګمارل شوو ته د هېواد د نظامي، دفاعي يا امنيتي اسرارو تسليمول.**

**۲- بهرني دولت، د دولت ضد سازمان يا ډلې يا د هغوی ګمارل شوو ته د**

**مجازات جرم خیانت ملی**

**مادۀ ۲۳۹:**

**مرتکب جرم خیانت ملی حسب احوال به مجازات ذیل محکوم می‌گردد:**

**۱- در صورت ارتکاب جرایم مندرج اجزای ۱ تا ۹ مادۀ ۲۳۸، به حبس دوام درجه۲.**

**۲- در صورت ارتکاب جرایم مندرج اجزای ۱۰ تا ۱۲ مادۀ ۲۳۸، به حبس طویل.**

**جاسوسی**

**مادۀ ۲۴۰:**

**(۱) هرگاه تبعۀ دولت خارجی یا شخص بدون تابعیت، مرتکب یکی از اعمال ذیل گردد، عمل وی جاسوسی شمرده می‌شود:**

**۱- تسلیم دهی اسرار نظامی، دفاعی یا امنیتی کشور، به دولت خارجی، سازمان یا گروه ضد دولتی یا گماشتگان آنها.**

**۲- سرقت یا جمع آوری معلومات حاوی اسرار نظامی، دفاعی یا امنیتی**

تسليمولو په منظور د هېواد د نظامي، دفاعي يا امنيتي اسرارو څخه ډکو معلوماتو غلا يا راټولول.

۳- د بهرني دولت د اطلاعاتو او استخباراتو په دستور د معلوماتو راټولول يا تسليمول چې له هغوی څخه د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت په وړاندې ناوړه ګټه پورته کړای شي.

(۲) ددې مادې په (۱) فقره کې د درج شوي جرم مرتکب په ۲درجه دوام حبس محکومېږي.

## د جاسوسۍ د جرم مشدده حالت

**۲۴۱ ماده:**

که چېرې ددې قانون په ۲۴۰ ماده کې درج شوی جرم له بهرني دولت يا د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د مخالفې وسله والې ډلې سره د جنګ يا وسله والې شخړې په وخت کې ارتکاب شي يا په مړينه تمام شي، مرتکب په ۱درجه دوام حبس محکومېږي.

کشور، بمنظور تسليم دهی آن به دولت خارجی، سازمان يا گروه ضد دولتی يا گماشتگان آنها.

۳- جمع آوری يا تسليم دهی معلومات به دستور اطلاعات و استخبارات دولت خارجی که از آن عليه دولت جمهوری اسلامی افغانستان سوء استفاده به عمل آمده بتواند.

(۲) مرتکب جرم مندرج فقرۀ (۱) اين ماده به حبس دوام درجه۲، محکوم می گردد.

## حالت مشددۀ جرم جاسوسی

**مادۀ۲۴۱:**

هرگاه جرم مندرج مادۀ ۲۴۰ اين قانون در زمان جنگ يا منازعه مسلحانه با دولت خارجی يا گروه مسلح مخالف دولت جمهوری اسلامی افغانستان ارتکاب يابد يا منجر به مرگ شود، مرتکب به حبس دوام درجه۱ محکوم می‌گردد.

**د عامه خدمتونود مؤظف غفلت يا بې احتياطي**

**۲۴۲ ماده:**

که چېرې ددې قانون په ۲۳۸ او ۲۴۰ مادو کې درج شوي جرمونه د عامه خدمتونو د مؤظف د غفلت يا بې احتياطي له امله صورت مونډلی وي، نوموړی مؤظف د متوسط حبس په اکثر حد محکومېږي.

**تبليغ يا توطئه**

**۲۴۳ماده:**

(۱) هغه شخص چې د جنګ په وخت کې د دروغو يا مغرضانه خبرونو، اعلاميو او اظهاراتو په خپرولو سره، عمداً په شفاهي يا ليکلي صورت يا په هره بله وسيله، له دښمن څخه د ملاتړ په منظور تبليغ يا توطئه وکړي، په داسې ډول چې د هېواد دفاعي قدرت يا د نظامي ځواکونو نظامي عملياتو ته زيان ورسوي يا د ګډوډۍ يا د خلکو د روحيې د کمزوري کېدو لامل شي، تر لسو کلونو پورې په طويل حبس

**غفلت یا بی احتیاطی مؤظف خدمات عامه**

**مادۀ ۲۴۲:**

هرگاه جرایم مندرج مواد ۲۳۸ و ۲۴۰ این قانون به اثر غفلت یا بی احتیاطی مؤظف خدمات عامه صورت گرفته باشد، مؤظف مذکور به حداکثر حبس متوسط، محکوم می گردد.

**تبلیغ یا توطئه**

**مادۀ ۲۴۳:**

(۱) شخصی که در زمان جنگ با نشر اخبار، اعلامیه ها، اظهارات دروغ یا مغرضانه عمداً به صورت شفاهی یا تحریری یا به هر وسیلۀ دیگری بمنظور حمایت از دشمن تبلیغ یا توطئه نماید به نحویکه به قدرت دفاعی کشور یا عملیات نظامی نیرو های نظامی ضرر رساند یا سبب هرج و مرج یا تضعیف روحیۀ مردم گردد، به حبس طویل تا ده سال، محکوم

محکومیږي.

(۲) که چېرې ددې مادې په (۱) فقره کې درج شوی جرم د افغانستان اسلامي جمهوريت له دولت سره د جنګ په حالت کې بهرني دولت یا د افغانستان اسلامي جمهوري دولت له مخالفو وسله والو ځواکونو سره د مخابراتي یا نورو الکترونیکي وسایلو د اړیکې په وسیله ارتکاب شوی وي، مرتکب په طویل حبس محکومیږي.

(۳) که چېرې شخص له جنګ پرته حالت کې د دې مادې په (۱) فقره کې د درج شوي جرم مرتکب شي، په متوسط حبس محکومیږي.

## د دیپلوماتیکو اړیکو په وړاندې جرمونه

### ۲۴۴ ماده:

(۱) هغه شخص چې د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت او بهرني دولت یا بین المللي سازمان ترمنځ د تشنج د رامنځته کولو یا د دیپلوماتیکو اړیکو د اخلال یا پرې کولو په منظور د

می‌گردد.

(۲) هرگاه جرم مندرج فقرهٔ (۱) این ماده به وسیله تماس مخابراتی یا سایر وسایل الکترونیکی با دولت خارجی یا نیرو های مسلح مخالف دولت جمهوری اسلامی افغانستان در حالت جنگ با دولت جمهوری اسلامی افغانستان ارتکاب گردیده باشد، مرتکب به حبس طویل، محکوم می‌گردد.

(۳) هرگاه شخص مرتکب جرم مندرج فقرهٔ (۱) این ماده در غیر از حالت جنگ گردد، به حبس متوسط، محکوم می گردد.

## جرایم علیه روابط دیپلوماتیک

### مادهٔ ۲۴۴:

(۱) شخصی که بمنظور ایجاد تشنج میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و دولت خارجی یا سازمان بین المللی یا اخلال یا قطع روابط دیپلوماتیک، مرتکب عمل غیر قانونی گردد که به

داسې نا قانونه عمل مرتکب شي چې له بهرني دولت يا بين المللي سازمان سره د افغانستان د دولت اړيکو تـــه زيـــان واړوي، په متوسط حبس محکومېږي.

(۲) که چېرې ددې مادې په (۱) فقره کې درج شوی عمل له بهرني دولت يا بين المللي سازمان سره د اړيکو د پرې کولو لامل شي، مرتکـــب د متوســـط حبس په اکثر حد محکومېږي.

(۳) که چېرې ددې مادې په (۱) فقره کې درج شوی عمل د بهرني دولت يا بين المللي سازمان د استازي په ضرب، جرح يا قتل تمام شي، مرتکب پـــه دې قانون کې درج د ضرب، جرح يا قتل د جرم د مجازاتو په اکثر حد محکومېږي.

## د بهرني دولت پر قلمرو تجاوز

**۲۴۵ ماده:**

(۱) هغه شخص چې د هېواد له دننـــه څخه د بهرني دولت پـــر قلمـــرو پـــه وسله وال ډول تجاوز وکړي، له دريو کلونو څخه زيات په متوســـط حـــبس محکومېږي.

روابط دولـــت جمهـــوری اســـلامی افغانستان با دولت خارجی يا سازمان بين المللی زيان وارد نمايد، به حـــبس متوسط، محکوم می‌گردد.

(۲) هرگاه عمل مندرج فقرهٔ (۱) اين ماده سبب قطع روابط ديپلوماتيک بـــا دولت خارجی يا سازمان بين المللـــی گردد، مرتکب به حد اکثـــر حـــبس متوسط، محکوم می‌گردد.

(۳) هرگاه عمل مندرج فقرهٔ (۱) اين ماده، منجر به ضرب، جرح يا قتـــل نمايندهٔ دولت خـــارجی يـــا ســـازمان بين المللی گردد، مرتکب به حد اکثر مجازات جرم ضرب، جرح يا قتـــل مندرج اين قانون محکوم می‌گردد.

## تجاوز بر قلمرو دولت خارجی

**مادهٔ ۲۴۵:**

(۱) شخصـــی کـــه از داخـــل کشور بر قلمرو دولت خارجی به شکل مسلحانه تجاوز کند، به حبس متوسط بـــيش از ســـه ســـال، محکـــوم می‌گردد.

(۲) که چېرې ددې مادې په (۱) فقره کې درج شوی جرم د سیاسي اړیکو د پرې کېدو یا بالمثل رویې موجب شي، مرتکب په طویل حبس محکومېږي.

(۳) که چېرې ددې مادې په (۱) فقره کې درج شوی جرم په جګړې تمام شي، مرتکب په ۱درجه دوام حبس محکومېږي.

(۴) هغه شخص چې د نورو هېوادونو په کورنیو جګړو یا وسله والو شخړو کې ګډون وکړي، په طویل حبس چې له اووکلونو څخه زیات نه وي محکومېږي.

(۲) هرگاه جرم مندرج فقرهٔ (۱) این ماده موجب قطع روابط سیاسی یا رویهٔ بالمثل گردد، مرتکب به حبس طویل، محکوم می‌گردد.

(۳) هرگاه جرم مندرج فقرهٔ (۱) این ماده منجر به جنگ گردد، مرتکب به حبس دوام درجه۱، محکوم می‌گردد.

(۴) شخصی که در جنگ ها یا منازعات مسلحانه داخلی سایر کشورها اشتراک نماید، به حبس طویلی که از هفت سال بیشتر نباشد، محکوم می گردد.

## د جګړې په وخت کې له بهرنۍ دولت سره د سوداګریزو اړیکو ټینګول

## برقراری روابط تجارتی با دولت خارجی در زمان جنگ

**۲۴۶ ماده:**

(۱) هغه شخص چې خپله یا د بل شخص په واسطه د افغانستان د اسلامي جمهوریت له دولت سره په جګړه کې بنکېل دولت سره یا د هغه له اتباعو یا وکیلانو یا سوداګریز استازي سره یا د

**مادهٔ ۲۴۶:**

(۱) شخصی که خود یا توسط شخص دیگری با دولت داخل جنگ با دولت جمهوری اسلامی افغانستان یا اتباع یا وکلاء یا نمایندهٔ تجارتی آن یا با گروه مسلح

افغانستان د اسلامي جمهوري د دولت له وسله والې مخالفې ډلې سره په هر ځای کې چې هستوګنه ولري، د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت له موافقې پرته، سوداګریز مناسبات ټینګ کړي، د جرم د موضوع د مالونو پر مصادرې برسېره، تر لسو کلونو پورې په طویل حبس او له سل زره افغانیو تر یو میلیون افغانیو پورې په نغدي جزا محکومېږي.

(۲) که چېرې ددې مادې په (۱) فقره کې درج د جرم د موضوع شیان، ضبط شوي نه وي، محکمه د هغو د بیې په ورکړه حکم کوي.

(۳) ددې مادې په (۱ او ۲) فقرو کې درج شوي حکمونه د افغانستان د اسلامي جمهوریت له دولت سره په جګړه کې بنکېل هېواد ته له بهر څخه د بشردوستانه مرستو د صادربدو او وارېدېدو خنډ نه کېږي.

مخالف دولت جمهوری اسلامی افغانستان، در هر محلی که اقامت داشته باشند، بدون موافقهٔ دولت جمهوری اسلامی افغانستان، مناسبات تجارتی برقرار نماید، علاوه بر مصادره اموال موضوع جرم، به حبس طویل تا ده سال و جزای نقدی از یک صد هزار افغانی تا یک میلیون افغانی، محکوم می گردد.

(۲) هرگاه اشیای موضوع جرم مندرج فقرهٔ (۱) این ماده، ضبط نگردیده باشد محکمه به تأدیهٔ قیمت آن حکم می‌نماید.

(۳) احکام مندرج فقره های (۱ و ۲) این ماده مانع صادر یا وارد کردن کمک های بشر دوستانه از خارج به کشور داخل جنگ با دولت جمهوری اسلامی افغانستان نمی‌گردد.

## د جګړې په وخت کې د ژمنې نه ترسره کول

**۲۴۷ ماده:**

(۱) هغه شخص چې د جنګ په وخت کې د نظامي ځواکونو د اړتیا وړ توکو یا لومړنیو ارتزاقي توکو او یا نورو هغو توکو د تورید یا رسولو په هکله چې د خلکو د وقایې لپاره کارول کېږي د افغانستان د اسلامي جمهوریت له دولت سره په خپلو ټولو یا ځینو ژمنو کې عمداً د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت ته د زیان رسولو په منظور خلل وارد کړي او یا په بل ډول د نومورو ژمنو په پلي کولو کې حیلې یا درغلي ته متوسل شي، په طویل حبس محکومېږي. دغه حکم په نومورو ژمنو کې وکیل، ممثل یا وسیط ته هم شامل دی.

(۲) که چېرې ددې مادې په (۱) فقره کې درج شوي جرمونه د هېواد د دفاعي قدرت او حرکتونو یا د نظامي ځواکونو د عملیاتو په کمزوري کېدو

## عدم ایفای تعهد در زمان جنگ

**مادۀ ۲۴۷:**

(۱) شخصی که در زمان جنگ به اجرای تمام یا قسمتی از تعهدات خود با دولت جمهوری اسلامی افغانستان مبنی بر توزید یا رساندن مواد مورد ضرورت نیروهای نظامی یا مواد ارتزاقی اولیه و یا سایر موادی که جهت وقایه مردم بکار می رود عمداً بمنظور صدمه رسانیدن به دولت جمهوری اسلامی افغانستان، خلل وارد نماید و یا به نحوی از انحا در اجرای تعهدات متذکره به حیله یا تقلب متوسل گردد، به حبس طویل محکوم می گردد. این حکم شامل وکیل، ممثل یا وسیط در تعهدات متذکره نیز می‌باشد.

(۲) هرگاه جرایم مندرج فقرۀ (۱) این ماده منجر به تضعیف قدرت و حرکات دفاعی کشور یا عملیات نیروهای نظامی یا قتل گردد،

يا قتل تمام شي، مرتکب په ۲درجه دوام حبس يا په دې قانون کې درج د قتل په جزا محکومېږي.

## د وسايطو يا تأسيساتو ويجاړول

**۲۴۸ ماده:**

(۱) هغه شخص چې د واکمن مقام له اجازې پرته د هوايي، ځمکني يا آبي وسايطو يا تأسيساتو او نورو هغو تأسيساتو څخه يو چې د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت په نظامي ځواکونو پورې اړوند وي يا د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د نظامي ځواکونو چوپړ ته تخصيص شوي وي، قسماً يا ټول ويجاړ کړي او يا هغه د نه استفادې ور وګرځوي، په طويل حبس محکومېږي.

(۲) که چېرې ددې مادې په (۱) فقره کې درج شوی جرم له لاندې حالتونو څخه په يوۀ کې ارتکاب شي، مرتکب په درجه ۲دوام حبس محکومېږي:

۱- په هغه حالت کې چې عمل د هغه دولت په ګټه اجراء شي چې د مرتکب به حبس دوام درجه۲ يا جزای قتل مندرج اين قانون، محکوم می‌گردد.

## تخريب وسايط يا تأسيسات

**مادۀ ۲۴۸:**

(۱) شخصی که بدون اجازه مقام ذیصلاح، عمداً یکی از وسایط یا تأسیسات هوایی، زمینی یا آبی، وسایر تأسیساتی را که متعلق به نیرو های نظامی دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده یا به خدمت نیرو های نظامی دولت جمهوری اسلامی افغانستان تخصیص داده شده باشد، قسماً یا کلاً تخریب نماید و یا آن را غیر قابل استفاده گرداند، به حبس طویل، محکوم می‌گردد.

(۲) هرگاه جرم مندرج فقرۀ (۱) این ماده در یکی از حالات ذیل ارتکاب یابد، مرتکب به حبس دوام درجه۲، محکوم می گردد:

۱- در حالتی که عمل به نفع دولتی اجراء گردد که با دولت جمهوری

افغانستان د اسلامي جمهوريت له دولت سره د جګړې په حال کې وي.

۲- په هغه حالت کې چې عمل د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت دفاعي احضارات يا دفاعي قدرت يا د هغه نظامي حرکتونه له جدي ګوابښ سره مخ کړي.

## د پيسو يا منفعت اخيستل

**۲۴۹ ماده:**

(۱) هغه شخص چې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت يا د هېواد ملي ګټو ته د صدمې رسولو په منظور، پدې قانون کې د پيښبيني شوو حالتونو څخه پرته، له بهرني دولت يا بين المللي سازمان يا له هغه شخص څخه چې د هغوی په ګټه کار کوي، د خپل ځان يا بل چا لپاره پيسې، مال يا منفعت وغواړي، ومني يا ترلاسه کړي يا د هغو د تر لاسه کولو وعده ورکړي يا واخلي، تر لسو کلونو پورې په طويل حبس او د نومورې وجه معادل په نغدې جزا محکومېږي.

اسلامی افغانستان در حال جنگ باشد.

۲- در حالتی که عمل احضارات دفاعی دولت جمهوری اسلامی افغانستان یا قدرت دفاعی یا حرکات نظامی آن را به خطر جدی مواجه سازد.

## اخذ پول یا منفعت

**مادۀ ۲۴۹:**

(۱) شخصی که بمنظور صدمه رسانیدن به دولت جمهوری اسلامی افغانستان یا منافع ملی کشور در غیر از حالات پیش بینی شده در این قانون، از دولت خارجی یا سازمان بین المللی یا شخصی که به نفع آنها کار می‌کند، برای خود یا دیگری پول، مال یا منفعتی را طلب، قبول یا دریافت نماید یا وعدۀ دریافت آنرا بدهد یا بگیرد، به حبس طویل تا ده سال و جزای نقدی معادل وجه مذکور، محکوم می‌گردد.

(۲) که چېرې ددې مادې په (۱) فقره کې درج شوی جرم د جنګ په وخت کې یا د عامه خدمتونو د مؤظف په واسطه ارتکاب شي، مرتکب په ۲درجه دوام حبس او ددې مادې په (۱) فقره کې درج په نغدي جزا، محکومېږي.

(۳) هغه شخص چې خپله یا د بل شخص په واسطه د ملي امنیت د مخالف عمل د ارتکاب په قصد پیسې، مال یا منفعت شخص ته ژمنه یا عرضه او یا ورکړي یا په هغه کې وساطت وکړي، د جرم د فاعل په عین جزا، محکومېږي.

(۴) که چېرې غوښتنه، د وساطت یا ژمنې منل، په لیکلي ډول صورت ومومي، جرم د لیک د صادرېدو سره سم، ترسره شوی ګڼل کېږي.

(۲) هرگاه جرم مندرج فقرهٔ (۱) این ماده در زمان جنگ یا توسط مؤظف خدمات عامه ارتکاب یابد، مرتکب به حبس دوام درجه۲ وجزای نقدی مندرج فقرهٔ (۱) این ماده، محکوم می‌گردد.

(۳) شخصی که خود یا توسط شخص دیگری به قصد ارتکاب عمل مخالف امنیت ملی، پول، مال یا منفعتی را به شخصی وعده یا عرضه کند و یا بپردازد یا در آن وساطت نماید، به عین جزای فاعل جرم، محکوم می‌گردد.

(۴) هرگاه طلب، قبولی وساطت یا وعده، به شکل تحریری صورت گیرد، جرم به مجرد صدور مکتوب، انجام شده تلقی می‌شود.

## د افغانستان په زیان په مذاکره کې توافق

**۲۵۰ ماده:**

(۱) هغه شخص چې له بهرني دولت یا د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت

## توافق در مذاکره به زیان افغانستان

**مادهٔ ۲۵۰:**

(۱) شخصی که به انجام مذاکره با دولت خارجی یا گروه مسلح مخالف

له مخالفې وسله والې ډلــې ســره د مذاکرې په ترسره کولو مؤظف شوی وي، په عمدي ډول د هېواد د ملي ګټو او عامه مصالحو په زیان توافق وکړي، په ۲درجه دوام حبس محکومېږي.

(۲) که چېرې ددې مادې په (۱) فقره کې درج شوی شــخص د هېــواد د اقتصادي ګټو پر زیان توافق وکړي، په طویل حبس محکومېږي.

## د هېواد د ملي امنیت او مالي اعتبار کمزوري کول

**۲۵۱ ماده:**

(۱) هغه شخص چې د مالي اعتبار یــا ملي امنیت د کمزوري کولو په منظور، په عمدي ډول په هېواد کې د ننه یا له هېواده څخه بهر د هېــواد د کــورنۍ وضعې په هکله غیر واقعي او مغرضانه اطلاعات، بیانیې او شایعې خپرې کړي، په متوسط حبس محکومېږي.

(۲) که چېرې ددې مادې په (۱) فقره کې درج شوی جرم د جګړې په وخت کې ارتکاب شي، مرتکب تر لسو کلونو

دولت جمهوری اسلامی افغانســتان، مؤظف شده باشد، عمداً بــه زیــان منافع ملی و مصالح عامه کشور توافق نماید، به حبس دوام درجه۲، محکوم می‌گردد.

(۲) هرگاه شخص مندرج فقرۀ (۱) این ماده، بر زیان منافع اقتصادی کشــور توافق نماید، به حبس طویل ، محکوم می گردد.

## تضعیف امنیت ملی و اعتبار مالی کشور

**مادۀ ۲۵۱:**

(۱) شخصی که اطلاعات، بیانات یــا شایعات غیر واقعی و مغرضــانه را در مورد اوضاع داخلی کشور بمنظــور تضعیف اعتبار مالی یا امنیت ملی عمداً در داخل یــا خــارج کشــور نشــر نماید، به حــبس متوســط محکــوم، می‌گردد.

(۲) هرگاه جرم مندرج فقرۀ (۱) این ماده در زمان جنگ ارتکــاب یابــد، مرتکب به حبس طویل تــا ده ســال،

پورې په طويل حبس محکومېږي.

**امنيتي نامجازه اقدامات او اعمال**

**۲۵۲ ماده:**

(۱) لاندې اشخاص په قصير حبس يا له دېرشو زرو څخه تر شپېتو زرو افغانيو پورې په نغدي جزا محکومېږي:

۱- هغه شخص چې په نامجـــاز ډول کلاګانو، دفاعي يا امنيتي تأسيساتو، د نظامي ځواکونو قطعـــاتو، الـــوتکې، هليکوپتر، نظامي وسايطو يا نورو هغو نظامي يا امنيتي مواضعو او د هېـــواد د نظامي چارو اړوندو کارخانو ته په هغه صورت کې چې هغو ته ننوتل منع شوي وي، دننه شي.

۲- هغه شخص چې په نامجـــاز ډول ددې مادې د (۱) فقرې په ۱ جزء کې له درج شوو محلاتو او تأسيساتو څخه رسم، انځور، فلم يـــا نقشـــه برابـــره کړي.

(۲) که چېرې ددې مادې په (۱) فقره کې درج شوي جرمونه په فريـــب يـــا تزويري سندونو يا د هويت يا تابعيت په محکوم می‌گردد.

**اقدامات و اعمال غير مجاز امنيتي**

**مادۀ ۲۵۲:**

(۱) اشخاص ذيل به حبس قصير يـــا جزای نقدی از سی هزار تـــا شصـــت هزار افغانی، محکوم می‌گردند:

۱- شخصی که به صورت غير مجاز به قلعه‌ها، تأسيسات دفاعی يا امنيتی، قطعات نيروهـــای نظـــامی، طيـــاره، هليکوپتر، وسايط نظامی يا ساير مواضع نظامی يا امنيتی و کارخانه‌های مربوط به امور دفاعی کشور، در صـــورتيکه داخل شدن به آن ممنوع گرديده باشد، داخل گردد.

۲- شخصی که بـــه صـــورت غيـــر مجاز از محلات يا تأسيسات منـــدرج جـــز ۱ فقـــرۀ (۱) ايـــن مـــاده رسم، عکس، فلم يـــا نقشـــه تهيـــه نمايد.

(۲) هرگاه جرايم مندرج فقرۀ (۱) اين ماده با توسل به فريـــب يـــا اســـناد تزويری يا اخفای هويت يـــا تابعيـــت

پټولو سره په توسل ارتکاب شي، يا جرم د جګړې په وخت کې واقع شي، مرتکب د متوسط حبس په اکثر حد محکومېږي.

(۳) مرتکب ددې مادې په (۱ او ۲) فقرو کې د درج شوو حالتونو د اجتماع په صورت کې تر لسو کلونو پورې په طويل حبس محکومېږي.

(۴) ددې مادې د (۱ او ۲) فقرې په جرم پيل د هغه د ارتکاب په حکم کې ده.

ارتکاب گردد، یا جرم در زمان جنگ واقع شود، مرتکب به حد اکثر حبس متوسط، محکوم می‌گردد.

(۳) مرتکب در صورت اجتماع حالات مندرج فقره های (۱ و۲) این ماده به حبس طویل تا ده سال، محکوم می گردد.

(۴) شروع به جرم مندرج فقره های (۱ و۲) این ماده در حکم ارتکاب آن می باشد.

## له اجازې پرته د هېواد په فضا کې الوتنه (د هوايي حريم نقض)

## پرواز در فضای کشور بدون اجازه (نقض حریم هوایی)

**۲۵۳ ماده:**

(۱) هغه شخص چې د اړوندو مقاماتو له اجازې پرته د هېواد په فضايي قلمرو کې د الوتکې يا هليکوپټر په واسطه الوتنه وکړي، يا د هېواد په فضا کې بې پيلوټه الوتکه والوزوي، په متوسط حبس محکومېږي.

(۲) که چېرې ددې مادې په (۱) فقره کې درج شوی عمل د اطلاعاتو د

**مادۀ ۲۵۳:**

(۱) شخصی که بدون اجازه مقامات مربوط در قلمرو فضایی کشور توسط طیاره یا هلیکوپتر پرواز نماید، یا طیاره بدون سرنشین را در فضای کشور پرواز دهد، به حبس متوسط، محکوم می‌گردد.

(۲) هرگاه عمل مندرج فقرۀ (۱) این ماده بمنظور جمع آوری اطلاعات از

راټولولو په منظور د هېواد له کلاګانو، دفاعي يا امنيتي تأسيساتو، د امنيتي ځواکونو له قطعاتو، جنګي ابزار او وسايطو يا د نظامي يا امنيتي نورو مواضعو او د نظامي چارو له اړوندو کارخانو څخه صورت ومومي، مرتکب د متوسط حبس په اکثرحد محکومېږي.

(۳) هغه شخص چې د اړوندو مقاماتو له اجازې پرته د هېواد په فضا کې په ممنوعه محلاتو کې الوتنه وکړي يا د اطلاعاتو د راټولولو وسايل د هېواد په فضا کې په ممنوعه محلاتو کې والوزوي، په طويل حبس محکومېږي.

(۴) ددې مادې په (۱، ۲ او ۳) فقرو کې د درج جرم پيل د هغه د ارتکاب په حکم کې راځي.

## کورنۍ جګړې ته هڅول (تحريک)

**۲۵۴ ماده:**

(۱) هغه شخص چې بل کس کورنۍ جګړې ته وهڅوي، د جرمي پايلې د وقوع په صورت کې د مرتکبه جرم په مجازاتو محکومېږي.

قلعه ها، تأسیسات دفاعی یا امنیتی، قطعات نیرو های امنیتی، ابزار و وسایط جنگی یا سایر مواضع نظامی یا امنیتی و کارخانه‌های مربوط به امور دفاعی کشور صورت گیرد، مرتکب به حد اکثر حبس متوسط، محکوم می‌گردد.

(۳) شخصی که بدون اجازه مقامات مربوطه در محلات ممنوعه در فضای کشور، پرواز نماید یا وسایل جمع آوری اطلاعات را در محلات ممنوعه در فضای کشور پرواز دهد، به حبس طویل، محکوم می‌گردد.

(۴) شروع به جرم مندرج فقره های (۱، ۲ و۳) این ماده درحکم ارتکاب آن می باشد.

## تحریک به جنگ داخلی

**مادۀ ۲۵۴:**

(۱) شخصی که دیگری را به جنگ داخلی تحریک کند، در صورت وقوع نتیجه جرمی به مجازات جرم مرتکبه، محکوم می گردد.

(۲) که چېرې ددې مادې په (۱) فقره کې درج شوې هڅونه اغیزمنه واقع نشي، مرتکب په متوسط حبس محکومېږي.

**د غصب یا لوټولو په منظور د وسله والې ډلې رهبري**

**۲۵۵ ماده:**

(۱) هغه شخص چې د دولتي املاکو یا مالونو د غصب یا لوټولو په قصد وسله واله ډله یا په دې منظور یوۀ ډله خلک رهبري کړي یا د هغو نظامي ځواکونو په وړاندې چې د نومورې ډلې د ځپلو لپاره مکلف شوي دي، وسله وال مقاومت وکړي، په ۲درجه دوام حبس محکومېږي.

(۲) ددې مادې په (۱) فقره کې د درج شوې ډلې غړي له احوالو سره سم په طویل حبس محکومېږي.

**تبعیض یا تفرقې ته هڅول**

**۲۵۶ ماده:**

(۱) هغه شخص چې بل کس مذهبي، نژادي، قومي، ژبنیز یا سیمه ایز

(۲) هرگاه تحریک مندرج فقرۀ (۱) این ماده مؤثر واقع نگردد، مرتکب به حبس متوسط، محکوم می گردد.

**رهبری گروه مسلح بمنظور غصب یا غارت**

**مادۀ ۲۵۵:**

(۱) شخصی که گروه مسلح را به قصد غصب یا غارت املاک یا اموال دولتی یا گروهی از مردم را به این منظور، رهبری نماید یا در برابر نیروهای نظامی که برای سرکوب گروه مذکور مکلف شده اند، مقاومت مسلحانه نماید، به حبس دوام درجه۲، محکوم می‌گردد.

(۲) اعضای گروه مندرج فقرۀ (۱) این ماده حسب احوال به حبس طویل، محکوم می‌گردند.

**تحریک به تبعیض یا تفرقه**

**مادۀ ۲۵۶:**

(۱) شخصی که دیگری را به تبعیض یا تفرقه مذهبی، نژادی، قومی،

تبعيض يا تفرقې ته راوبولي يا وهڅوي، په متوسط حبس محکومېږي.

(۲) که چېرې ددې مادې په (۱) فقره کې درج شوی جرم په پايله تمام شي يا له عنف او تهديد سره مل وي، مرتکب تر اوو کلونو پورې په طويل حبس محکومېږي.

زبانی یا منطقوی دعوت یا تحریک نماید، به حبس متوسط، محکوم می‌گردد.

(۲) هرگاه جرم مندرج فقرهٔ (۱) این ماده منجر به نتیجه گردد یا با عنف و تهدید توأم باشد، مرتکب به حبس طویل تا هفت سال، محکوم می‌گردد.

## د جرم په ارتکاب کې مرسته

## همکاری در ارتکاب جرم

**۲۵۷ ماده:**

**مادهٔ ۲۵۷:**

ددې فصل په مفهوم، په آګاهانه ډول له لاندې اعمالو څخه د يوهٔ ارتکاب په جرم کې معاونت پېژندل کېږي، مرتکب د جرم د معاون په جزا محکومېږي:

به مفهوم این فصل، ارتکاب یکی از اعمال ذیل به شکل آگاهانه معاونت در جرم شناخته شده، مرتکب به جزای معاون جرم، محکوم می گردد:

۱- د ناريه وسلې، جنګي ابزارو او وسايطو يا نورو هغه جرمي وسايلو برابرول چې په دې فصل کې د درج شوو جرمونو د ارتکاب لپاره تر ګټې اخيستنې لاندې راشي.

۱- تهیه سلاح ناریه، ابزار و وسایط جنگی یا سایر وسایل جرمی که برای ارتکاب جرایم مندرج این فصل مورد استفاده قرار گیرد.

۲- په دې فصل کې د درج شوو مرتکبينو لپاره د اوسېدلو د ځای يا د

۲- تهیه محل سکونت یا محل اجتماع برای مرتکبین مندرج این

راټولېدلو د ځای برابرول.

۳- په دې فصل کې د درج شوو مرتکبینو لپاره د ارتزاقي توکو برابرول.

**د دولتي تأسیساتو په اشغال اقدام**

**۲۵۸ ماده:**

هغه شخص چې د نظامي ځواک په کارولو سره د دولتي تأسیساتو، مؤسسو او نورو هغو اماکنو په اشغال چې د عامه منفعت په منظور ودان شوي اقدام وکړي، په طویل حبس محکومېږي.

**د ودانیو او املاکو تلف کول**

**۲۵۹ ماده:**

(۱) هغه شخص چې عمداً ودانی، عامه یا دولتي املاک، دولتي ادارو، عامه مؤسسو یا هغو ټولنو ته مختص املاک چې د قانون له مخې د عامه ګټو د تأمین په غرض تأسیس شوی وي، پداسې ډول ونړوي چې په بشپړ یا جزئي صورت د انتفاع قابلیت ونلري، له احوالو سره سم په متوسط حبس یا طویل محکومېږي.

(۲) که چېرې ددې مادې په (۱) فقره فصل.

۳- تهیه مواد ارتزاقی برای مرتکبین مندرج این فصل.

**اقدام به اشغال تأسیسات دولتی**

**مادۀ ۲۵۸:**

شخصی که با استعمال قوت نظامی به اشغال تأسیسات دولتی، مؤسسه ها و دیگر اماکنی که بمنظور منفعت عامه اعمار گردیده اقدام نماید، به حبس طویل، محکوم می‌گردد.

**اتلاف بنا ها و املاک**

**مادۀ ۲۵۹:**

(۱) شخصی که عمداً ساختمان ها، املاک عامه یا دولتی، املاک مختص به ادارات دولتی، مؤسسه های عامه یا جمعیت های که قانوناً به غرض تأمین منافع عامه تأسیس یافته باشد، را طوری منهدم سازد که قابلیت انتفاع را بصورت کلی یا جزئی نداشته باشد حسب احوال به حبس متوسط یا طویل، محکوم می گردد.

(۲) هرگاه جرم مندرج فقرۀ (۱)

کې درج شوی جرم د اضطرار په حالت کې یا د بې نظمۍ د رامنځته کولو یا د خلکو په منځ کې د رعب او ډار د رامنځته کولو په قصد ارتکاب شي، مرتکب له لسو کلونو څخه زیات په طویل حبس محکومېږي.

(۳) که چېرې ددې مادې په (۱) فقره کې درج شوی جرم په قتل تمام شي، مرتکب د مرتکبه جرم په جزا محکومېږي.

## بیرغ یا دولتي نښان ته سپکاوی

**۲۶۰ ماده:**

(۱) هغه شخص چې په علني ډول د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت بیرغ یا نښان ته سپکاوی وکړي، په قصیر حبس محکومېږي.

(۲) هغه شخص چې د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت بیرغ د سپکاوي په قصد کښته کړي، د شپږو میاشتو په قصیر حبس محکومېږي.

(۳) هغه شخص چې د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت بیرغ د

این ماده در حالت اضطرار یا به قصد ایجاد بی نظمی یا ایجاد رعب و ترس دربین مردم ارتکاب گردد، مرتکب به حبس طویل بیش از ده سال، محکوم می گردد.

(۳) هرگاه جرم مندرج فقرهٔ (۱) این ماده منجر به قتل گردد، مرتکب به جزای جرم مرتکبه، محکوم می گردد.

## توهین به بیرق یا نشان دولتی

**مادهٔ ۲۶۰:**

(۱) شخصی که طور علنی به بیرق یا نشان دولت جمهوری اسلامی افغانستان توهین نماید، به حبس قصیر، محکوم می گردد.

(۲) شخصی که بیرق دولت جمهوری اسلامی افغانستان را به قصد توهین فرود آورد، به حبس قصیر شش ماه، محکوم می گردد.

(۳) شخصی که بیرق دولت جمهوری اسلامی افغانستان را به قصد

سپکاوي په قصد وشکوي، وسوځوي يا تر پښو لاندې کړي، په متوسط حبس محکومېږي.

**په عامه سلطه کې مداخله**

**۲۶۱ ماده:**

هغه شخص چې د داسې عمل مرتکب شي چې د هغه اجراء د جرم د کشف د واکمنې مرجع، څارنوالۍ يا محکمې له واک څخه وي، د هغه عمل په عامه سلطه کې مداخله پېژندل کېږي، په لاندې ډول مجازات کېږي:

۱- په هغه صورت کې چې عمل د شخص په ضرب يا جرح تمام شوی وي، په متوسط حبس.

۲- په هغه صورت کې چې عمل د شخص د غړي په غوڅولو تمام شوی وي، په۲درجه دوام حبس.

۳- په هغه صورت کې چې عمل د شخص په مړينه تمام شوی وي، په۱درجه دوام حبس.

توهين پاره کند، بسوزاند يا زير پا نمايد، به حبس متوسط، محکوم می‌گردد.

**مداخله در سلطهٔ عامه**

**مادهٔ۲۶۱:**

شخصی که مرتکب عملی گردد که اجرای آن از صلاحیت مرجع ذیصلاح کشف جرم، څارنوالی يا محکمه باشد، عمل وی مداخله در سلطهٔ عامه شناخته شده، حسب ذیل مجازات می گردد:

۱- در صورتی که عمل منتج به ضرب يا جرح شخص گرديده باشد، به حبس متوسط.

۲- در صورتی که عمل منتج به قطع عضو بدن شخص گرديده باشد، به حبس دوام درجه۲.

۳- در صورتی که عمل منتج به مرگ شخص گرديده باشد، به حبس دوام درجه۱.

**د اجتماعاتو، اعتصاباتو او مظاهرو په بهير کې د تاوتريخوالي دستور**

**۲۶۲ ماده:**

(۱)که چېرې د اجتماعاتو، اعتصاباتو او مظاهرو رهبري کوونکی شخص يا اشخاص د اجتماعاتو، اعتصاباتو او مظاهرو ګډون کوونکو ته له تاوتريخوالي ډکو اعمالو د اجراء دستور صادر کړي او ګډون کوونکي نومورو اعمالو ته متوصل شي، د ضرب، جرح، قتل يا نورو مادي پايلو د ارتکاب په صورت کې سازمان ورکوونکی، رهبري کوونکی، امر ورکوونکی يا اجراء کوونکی د ارتکاب شوي جرم د جزا په اکثرحد محکومېږي.

(۲) هغه شخص چې د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د مخالفې ډلې يا بهرني دولت په ګټه نور خلک د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت پر وړاندې اجتماع، اعتصاب، مظاهرې يا تحصن ته سازماندهي، رهبري او يا

**دستور خشونت در جريان اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات**

**مادۀ ۲۶۲:**

(۱) هرگاه شخص يا اشخاص رهبری کنندۀ اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات دستور اجرای اعمال خشونت آميز را به اشتراک کنندگان اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات صادر و اشتراک کنندگان متوصل به اعمال متذکره گردند، در صورت ارتکاب ضرب، جرح، قتل يا ساير نتايج مادی سازمان دهنده، رهبری کننده، امر دهنده يا اجراء کننده به حد اکثر جزای جرم ارتکابی، محکوم می گردند.

(۲) شخصی که به نفع گروه يا دولت خارجی مخالف دولت جمهوری اسلامی افغانستان ديگران را به اجتماع، اعتصاب، مظاهره يا تحصن عليه دولت جمهوری اسلامی افغانستان، سازمان دهی، رهبری ويا امر

امر وکړي، د طويل حبس په اکثرحد محکومېږي.

(۳) که چېرې د اجتماع، اعتصاب، مظاهرې او تحصن ګډون کوونکی د داسې شايعاتو په خپرولو لاس پورې کړي چې په ټولنه کې د ويرې (وحشت) لامل شي، په متوسط حبس محکومېږي.

(۴) هغه شخص چې په اجتماع، اعتصاب، مظاهره يا تحصن کې ناريه وسله ولېږدوي، ددې قانون د ناريه وسلې، مهماتو او چاودېدونکو توکو اړوندو جرمونو په فصل کې د درج شوو مجازاتو په اکثر حد محکومېږي.

(۵) هغه شخص چې په اجتماع، اعتصاب، مظاهره يا تحصن کې ناريه وسله وکاروي، په هغه صورت کې چې د خلکو د وحشت لامل شي، د متوسط حبس په اکثر حد محکومېږي.

(٦) که چېرې د دې مادې په (۵) فقره کې درج شوی عمل د جرح يا قتل لامل شي، مرتکب د نومورې فقرې پر مجازاتو سربېره، د مرتکبه جرم په

دهد به حد اکثر حبس طويل، محکوم می گردد.

(۳) هرگاه اشتراک کننده اجتماع، اعتصاب، مظاهره وتحصن به پخش شايعاتی مبادرت ورزند که سبب وحشت در اجتماع گردد، به حبس متوسط، محکوم می گردد.

(۴) شخصی که در اجتماع، اعتصاب، مظاهره يا تحصن سلاح ناريه را حمل نمايد به حداکثر مجازات مندرج فصل جرايم مرتبط به سلاح ناريه، مهمات و مواد منفجره اين قانون، محکوم می گردد.

(۵) شخصی که در اجتماع، اعتصاب، مظاهره يا تحصن سلاح ناريه استعمال نمايد، در صورتی که سبب وحشت مردم گردد، به حد اکثر حبس متوسط، محکوم می گردد.

(٦) هرگاه عمل مندرج فقرۀ (۵) اين ماده سبب جرح يا قتل گردد، مرتکب علاوه بر مجازات فقرۀ متذکره به مجازات جرم مرتکبه، نيز محکوم

مجازاتو هم محکومېږي.

(۷) که چېرې سازمان ورکوونکی له لیکلې خبرتیا او له واکمنو مراجعو څخه د دمخه اجازې له لرلو پرته، اجتماع، اعتصاب یا مظاهره په لاره واچوي له دېرشو زرو څخه تر شپېتو زرو افغانیو پورې په نغدي جزا محکومېږي.

می گردد.

(۷) هرگاه سازمان دهنده بدون اطلاعیه کتبی و داشتن اجازهٔ قبلی از مراجع ذیصلاح، اجتماع، اعتصاب یا مظاهره را براه اندازد، به جزای نقدی از سی هزار تا شصت هزار افغانی، محکوم می گردد.

## دوه یم فصل

## تروریزم

## د تروریستي جرمونو د فصل اصطلاحګاني

**۲۶۳ ماده:**

لاندې اصطلاحګاني پدې قانون کې دغه مفاهیم افاده کوي:

۱- تروریستی جرمونه: د افغانستان اسلامي جمهوري دولت یا بهرني دولت یا د ملي او بین المللي مؤسسو یا سازمانونو د سیاست تر اغېزې لاندې راوستلو یا د افغانستان اسلامي جمهوري دولت یا بهرني دولت د نظام د بې ثباته کولو په منظور پدې فصل کې

## فصل دوم

## تروریزم

## اصطلاحات فصل جرایم تروریستی

**مادهٔ ۲۶۳:**

اصطلاحات آتی در این فصل مفاهیم ذیل را افاده می نماید:

۱- جرایم تروریستی: ارتکاب اعمال جرمی مندرج این فصل است، بمنظور تحت تاثیر قرار دادن سیاست دولت جمهوری اسلامی افغانستان یا دولت خارجی ویا مؤسسه ها و سازمان های ملی یا بین المللی یا بی ثبات ساختن نظام

د درج شوو جرمي اعمالو ارتکاب دی.

۲- تروريست او تروريستي سازمان: حقيقي يا حکمي شخص دی چې پدې فصل کې له درج شوو جرمونو څخه د يوۀ مرتکب شوی وي يا د ملګرو ملتونو د سازمان د امنيت شوري د پرېکړه ليک مطابق تروريست يا تروريستي سازمان وپېژندل شي، پدې شرط چې پرېکړه ليک د ملي شوري لخوا تصديق شوی وي.

۳- تشدد: په ضاربه، جارحه يا ناريه وسلې او يا جسمي توان ته په توسل سره هر مادي عمل (حمله) دی چې شخص د هغۀ په ارتکاب پيل وکړي او له اخطار سره يوځای هغۀ ته دوام ورکړي.

۴- ملاتړ: د مالي سرچينو، استوګنځي، زده کړې، پناه ځای، مشوره او معاونت، د هويت د سندونو تزوير، مخابراتي تجهيزاتو، وسلې، کيمياوي موادو، انساني منابعو، ترانسپورتي امکاناتو او نورو اسانتياوو

دولت جمهوری اسلامی افغانستان ويا دولت خارجی.

۲- تروريست و سازمان تروريستی: شخص حقيقی يا حکمی است که يکی از جرايم مندرج اين فصل را مرتکب گرديده باشد يا مطابق قطعنامۀ شورای امنيت سازمان ملل متحد تروريست يا سازمان تروريستی شناخته شود، مشروط بر اينکه قطعنامه از طرف شورای ملی تصديق گرديده باشد.

۳- تشدد: هر عمل مادی ( حمله) با سلاح اعم از ضاربه، جارحه يا ناريه ويا با توسل به نيروی جسمی است که شخص به ارتکاب آن شروع نموده وتوام با اخطار به آن ادامه دهد.

۴- حمايت: فراهم نمودن منابع مالی، مسکن، آموزش، پناه‌گاه، مشاوره و معاونت، تزوير اسناد هويت، تجهيزات مخابراتی، سلاح، مواد کيمياوی هسته يی وساير مواد منفلقه، منابع انسانی، امکانات ترانسپورتی يا ساير تسهيلات

برابرول دي.

۵- د بين المللي مصونيت لرونکی شخص: هغه شخص دی چې د بين المللي حقوقي سندونو مطابق، د ځانګړي مصونيت د حقوقو لرونکی، ګڼل شوی وي.

۶- بنسټيز تأسيسات: هغه دولتي يا غير دولتي تأسيسات دي چې د ګاز، نفتو او اوبو، توليد، زېرمه کول، وېشل، د اوبو رسولو او کانالېزاسيون شبکه، د برېښنا د انرژۍ توليد، مالي خدمتونه، پوهنې، بانکداری، روغتيايی، د اور وژنې او ژغورنې، ترانسپورتي له جملې ځمکنی، هوايي، سيندیز او يا سمندري، د مواصلاتي ، دفاعي، امنيتي، مخابراتي کرښو مراقبت ته شامل ټول ګټې (عام المنفعه) خدمتونه يا نور ټولنيز- اقتصادي خدمتونه وړاندې کوي.

۷- سيندیز يا سمندري ثابت تأسيسات: هغه ساحه يا جوړښت (ساختمان) دی چې په دايمي توګه په سيند يا سمندر کې د هغۀ له ټل سره جوخت، د سرچينو د تفحص او استخراج او يا

می باشد.

۵- شخص دارای مصونيت بين المللی: شخصی است که مطابق اسناد حقوقی بين المللی حايز حقوق مصونيت خاص پنداشته شده است.

۶- تأسيسات زير بنايی: تأسيسات دولتی يا غير دولتی است که خدمات عام المنفعه شامل توليد، ذخيره و توزيع گاز، نفت و آب، شبکۀ آبرسانی و کانالیزاسيون، توليد انرژی برق، خدمات مالی، معارف، بانکداری، صحی، اطفائيه ونجات، ترانسپورتی اعم از زمينی، هوايی، دريايی ويا بحری، مراقبت خطوط مواصلاتی، دفاعی، امنيتی، مخابراتی يا ساير خدمات اجتماعی – اقتصادی را عرضه می نمايد.

۷- تأسيسات ثابت دريايی يا بحری: ساحه يا ساختمانی است که بصورت دايمی در دريا يا بحر متصل به بستر آن جهت تفحص و استخراج منابع ويا ساير مقاصد اقتصادی ايجاد

نورو اقتصادي مقصدونو لپاره جوړېږي.

۸- چاودېدونکي مواد او وژونکي وسایل: هغه اور بلوونکي مواد، زهرجن کیمیاوي مواد، بیولوژیکي عوامل او نور مواد دي چې د وژلو یا سخت ټپي کولو یا په مرضونو د اخته کولو یا د مادي زیان د اړولو وړتیا ولري.

۹- هسته یې مواد: لاندې مواد پکې شامل دي:

- پلوتونیوم.

- یورانیم چې نه د کاني ډبرې یا د کاني ډبرې د پاتې شونو په ډول وي او په طبیعي ډول د ایزوتوپونوپه مخلوط مشتمل وي.

- بډای شوي یورانیوم هغه یورانیم دي چې د ۲۳۳ یا ۲۳۵ ایزوتوپونو لرونکي او یا دواړه په هغهٔ مقدار سره وي چې له ۲۳۸ ایزوتوپونو سره په مقایسه کې د دغو ایزوتوپونو د زیاتوالي (فراوانی) نسبت په طبعیت کې د موجودو ۲۳۵ پر ۲۳۸ ایزوتوپونو له نسبت څخه ستر وي.

۱۰- راډیو اکتیف مواد: هسته یي مواد

می گردد.

۸- مواد منفجره و وسایل کشنده: مواد آتشزا، مواد کیمیاوی زهرآگین، عوامل بیولوژیکی وسایر موادی است که قابلیت هلاک نمودن یا جراحت شدید یا مصاب ساختن به امراض ویا وارد نمودن خسارات مادی را داشته باشد.

۹- مواد هسته یی: شامل مواد ذیل می باشد:

- پلوتونیوم.

- یورانیم که نه بشکل سنگ معدنی یا بقایای سنگ معدنی بوده و مشتمل بر مخلوط از ایزوتوپ ها بشکل طبیعی باشد.

- یورانیم غنی شده یورانیمی است که دارای ایزوتوپ ۲۳۳ یا ۲۳۵ ویا هر دو به مقدار باشد که نسبت فراوانی این ایزوتوپ ها در مقایسه با ایزوتوپ ۲۳۸ بزرگتر از نسبت فراوانی ایزوتوپ ۲۳۵ بر ایزوتوپ ۲۳۸ موجود در طبیعت باشد.

۱۰- مواد رادیواکتیف: مواد هسته یی

او نور راډيو اکتيف مواد دي چې د هستې لرونکي وي او پخپله تجزيه کېږي (هغه پروسه ده چې د آيونيزه د يوې او يا زياتو ډول ډول تشعشعاتو له خپرېدو سره يوځای وي لکه د الفا، بيتا، ګاما وړانګې او د نيوترون ذرې) او دغه تشعشعات د خپلو تشعشعي او انشقاقي خصوصياتو له مخې په مړينه، سخت جسمي ټپ، رواني زيان يا ملکيتونو يا چاپېريال ته په ليدنې وړ زيان اړولو تمامه شي.

۱۱- د الوتلو په حال کې الوتکه: هغه الوتکه ده چې ټولې دروازې يې د الوتلو په منظور ترلې وي او تر هغۀوخته چې يوۀ دروازه يې د سپرليو د وتلو په منظور، خلاصېږي.

د اجباري ناستې په صورت کې تر هغۀ وخته پورې چې واکمن مقامات د الوتکې، سپرليو او په الوتکه کې د دننه مالونو مسؤوليت په غاړه واخلي، الوتکه د الوتلو په حال کې ګڼل کېږي.

ودیگر مواد رادیو اکتیف می باشد که دارای هسته بوده و به صورت خود به خودی تجزیه می گردد( پروسۀ است که توأم با نشر یک یا انواع بیشتر تشعشعات آیونیزه باشد مانند اشعۀ الفا، بیتا، گاما و ذرات نیوترون) و این تشعشعات بنابر خصوصیات تشعشی و انشقاقی خویش منجر به مرگ، جراحت شدید جسمی، صدمۀ روانی یا خسارات قابل ملاحظه به ملکیت ها یا محیط گردد.

۱۱- طیاره در حال پرواز: طیاره ای است که تمام دروازه های آن بمنظور پرواز بسته شده و تا زمانیکه یکی از دروازه های آن بمنظور خروج راکبین باز می گردد.

در صورت نشست اجباری تا زمانیکه مقامات با صلاحیت، مسؤولیت طیاره، راکبین واموال داخل طیاره را به عهده گیرند، طیاره در حال پرواز دانسته می شود.

**تروريستي جرمونه**

**۲۶۴ ماده:**

هغهٔ شخص چې پدې فصل کې له درج شوو اعمالو څخه يو د افغانستان اسلامي جمهوري دولت يا بهرني دولت يا ملي يا بين المللي سازمان يا د هربل شخص يا بنسټ پرخلاف د افغانستان اسلامي جمهوري دولت يا بهرني دولت د نظام د بې ثباته کولو يا د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت يا بهرني دولت يا بين المللي سازمان د سياست تر اغېزې لاندې د راوستلو په منظور ترسره کړي، د تروريستي جرم مرتکب شوی پدې فصل کې له درج شوو حکمونو سره سم، مجازات کېږي.

**انتحاري حمله**

**۲۶۵ ماده:**

(۱) د انتحاري حملې د جرم مرتکب، د هغهٔ شريک يا معاون له احوالو سره سم په ۱درجه دوام حبس يا اعدام محکومېږي.

(۲) د دې مادې د (۱) فقرې په مفهوم،

**جرایم تروریستی**

**مادهٔ۲۶۴:**

شخصی که یکی از اعمال مندرج این فصل را علیه دولت جمهوری اسلامی افغانستان یا دولت خارجی یا سازمان ملی یا بین المللی یا هر شخص یا نهاد دیگری بمنظور بی ثبات ساختن نظام دولت جمهوری اسلامی افغانستان یا دولت خارجی یا تحت تاثیر قراردادن سیاست دولت جمهوری اسلامی افغانستان یا دولت خارجی یا سازمان بین المللی انجام دهد، مرتکب جرم تروریستی گردیده مطابق احکام مندرج این فصل، مجازات می‌گردد.

**حمله انتحاری**

**مادهٔ ۲۶۵:**

(۱) مرتکب جرم حمله انتحاری، شریک یا معاون وی حسب احوال به حبس دوام درجه۱ یا اعدام، محکوم می‌گردند.

(۲) به مفهوم فقرهٔ (۱) این ماده،

انتحاري حمله عبارت ده له هغې حملې څخه چې په هغې کې حمله کوونکی د يوهٔ يا څو اشخاصو د وژلو يا هغوی يا تأسيساتو يا مالونو ته د زيان رسولو قصد ولري، پدې باندې په پوهېدو سره چې پېښه د دې عمل په پايله کې وژل کېږي.

**له چاوديدونکو توکو يا وژونکو وسايلوڅخه دګټې اخيستنې جرمونه**

**۲۶۶ ماده:**

(۱) هغه شخص چې د تروريستي جرم د ارتکاب په منظور له چاودېدونکو توکو يا وژونکو وسايلو څخه يوهٔ ته د عامې استفادې وړ ځای يا تأسيساتو يا بنسټيزو تأسيساتو کې چاودنه ورکړي يا يې خپور کړي يا يې د هغو په استقامت فير کړي يا وژونکي وسايل په خوراکي توکو يا د څښلو په اوبو کې ګډ کړي، په ۱درجه دوام حبس او د قتل په صورت کې په اعدام محکومېږي.

(۲) که چېرې يو شخص عمداً او په غير قانوني صورت سره د دې مادې په

حمله انتحاری عبارت است از حملهٔ که در آن حمله کننده قصد کشتن یک یا چند شخص یا صدمه رسانیدن به آنها یا تأسیسات یا اموال را داشته با داشتن آگاهی به این که خودش در نتیجه این عمل کشته می‌شود.

**جرایم استفاده ازمواد منفجره یا وسایل کشنده**

**مادهٔ۲۶۶:**

(۱) شخصی که بمنظور ارتکاب جرم تروریستی یکی از مواد منفجره یا وسایل کشنده را در محل یا تأسیسات مورد استفادهٔ عامه یا تأسیسات زیربنایی انفجار دهد یا منتشر سازد یا به استقامت آنها فیر نماید یا وسایل کشنده را در مواد غذایی یا آب آشامیدنی مخلوط نماید، به حبس دوام درجه۱ و در صورت قتل به اعدام، محکوم می گردد.

(۲) هرگاه شخصی عمداً و به صورت غیر قانونی مواد مندرج فقرهٔ (۱) این

(۱) فقره کې درج شوي توکي تولید، وارد، صادر ، وساتي، تبادله، ولېږدوي، حمل اونقل، وپېرې یا وپلوري یا د پلورلو لپاره وړاندې کړي، په ۲درجه دوام حبس محکومېږي.

(۳) د دې مادې په مقصد چاودېدونکي او وژونکي وسایل عبارت دي له اور پیدا کوونکو توکي، کیمیاوي زهرجن توکي، بیولوژیکي عوامل او نور هغه توکي چې وژلو یا د سختې جسمي، رواني، مالي زیان د واردولو یا په ناروغیو د اخته کولو وړتیا ولري.

ماده را تولید، وارد، صادر، نگهداری، تبادله، انتقال، حمل و نقل، خرید یا فروش کند یا برای فروش عرضه نماید، به حبس دوام درجه۲ محکوم می‌گردد.

(۳) به مقصد این ماده مواد منفجره و وسایل کشنده، عبارت است از مواد آتش زا، مواد کیمیاوی زهر آگین، عوامل بیولوژیکی و سایر موادی که قابلیت کشتن یا وارد نمودن صدمه شدید جسمی، روانی مالی یا مصاب ساختن به امراض را داشته باشد.

## د اشخاصو پرخلاف جرمونه

## جرایم علیه اشخاص

**۲٦۷ ماده:**

(۱) هغه شخص چې د تروریستي جرمونو د ارتکاب په منظور، بل یو ونیسي او د هغۀ آزادي سلب کړي، تر لسو کلونو پورې په طویل حبس محکومېږي.

(۲) که چېرې د دې مادې په (۱) فقره کې د درج شوي عمل د ارتکاب له

**مادۀ ۲٦۷:**

(۱) شخصی که بمنظور ارتکاب جرایم تروریستی، دیگری را گرفتار وآزادی وی را سلب نماید به حبس طویل تا ده سال، محکوم می گردد.

(۲) هرگاه در اثر ارتکاب عمل مندرج فقرۀ (۱) این ماده یا به نحو دیگری به

امله یا په بل ډول د تروریستي جرم د ارتکاب په مقصد د شخص د قتل سبب شي، مرتکب په اعدام محکومېږي.

**په هسته يي توکو پورې اړونـد جرمونه**

**۲۶۸ ماده:**

(۱) هغه شخص چې د تروریستي جرم د ارتکاب په منظور، هسته يي يا راديو اکتیف توکي وکاروي، خپارۀ یا تخریب کړي او په پایله کې د قتل یا اشخاصو یا مالونو یا تأسیساتو ته د صدمې د واردېدو لامل شي، په اعدام محکومېږي.

(۲) هغه شخص چې د تروریستي جرم د ارتکاب په منظور، هسته يي يا رادیواکتیف توکي تولید، وارد، صادر، ویې ساتي، تبادله، انتقال، حمل او نقل یا یې وپېري یا یې وپلوري یا یې د پلورلو لپاره وړاندې کړي یا د هغو د پېرلو غوښتنه ولري، په۲درجه دوام حبس محکومېږي.

(۳) هغۀ شخص چې په تهدید یا د قوې مقصد ارتکاب جرم تروریستی سبب قتل شخص گردد، مرتکب به اعدام، محکوم می گردد.

**جرایم مرتبط به مواد هسته یی**

**مادۀ۲۶۸:**

(۱) شخصی که بمنظور ارتکاب جرم تروریستی، مواد هسته یی یا رادیو اکتیف را استعمال، انتشار یا تخریب کند و در نتیجه سبب قتل یا وارد نمودن صدمه به اشخاص یا اموال یا تأسیسات گردد، به اعدام محکوم می‌گردد.

(۲) شخصی که بمنظور ارتکاب جرم تروریستی، مواد هسته یی یا رادیو اکتیف را تولید، وارد، صادر، نگهداری، تبادله، انتقال، حمل و نقل یا خرید یا فروش کند یا برای فروش عرضه کند، یا تقاضای خرید آن را داشته باشد، به حبس دوام درجه۲، محکوم می گردد.

(۳) شخصی که با تهدید یا

په کارولواو تشدد او وېروونکو نورو لارو سره د دې مادې په (۱) فقره کې د درج شوو موادو د لاسته راوړلو غوښتنه وکړي، په ۱درجه دوام حبس محکومېږي.

(۴) که چېرې تهديد ددې مادې په (۱، ۲ او ۳) فقروکې له درج شوو جرمونو څخه د يوۀ په ارتکاب د يوۀ عمل اجراء يا له اجراء څخه ډډې کولو ته د افغانستان اسلامي جمهوري دولت يا بهرني دولت يا بين المللي سازمان يا خصوصي مؤسسې يا بل حقيقي يا حکمي شخص د مجبورولو په منظور صورت مومي مرتکب په طويل حبس محکومېږي.

## د بنسټيزو تأسيساتو ويجاړول

**۲۶۹ ماده:**

(۱) هغه شخص چې د تروريستي جرم د ارتکاب په منظور بنسټيز او د عامه ګټې اخيستنې وړ تأسيسات ويجار کړي يا هغو ته سخت زيان ورسوي او يا د هغو فعاليت مختل کړي د طويل حبس

استعمال قوه و تشدد وسایرطرق ارعاب آمیز تقاضای بدست آوردن مواد مندرج فقرۀ (۱) این ماده را نماید، به حبس دوام درجه۱، محکوم می گردد.

(۴) هرگاه تهدید به ارتکاب یکی ازجرایم مندرج فقره های (۱، ۲ و۳) این ماده بمنظور مجبورساختن دولت جمهوری اسلامی افغانستان یا دولت خارجی یا سازمان بین المللی یا مؤسسه خصوصی یا شخص حقیقی یا حکمی دیگری، به اجراء یا امتناع از اجرای یک عمل، صورت گیرد مرتکب به حبس طویل، محکوم می گردد.

## تخریب تأسیسات زیربنایی

**مادۀ۲۶۹:**

(۱) شخصی که بمنظور ارتکاب جرم تروریستی تأسیسات زیربنایی ومورد استفاده عامه را تخریب نموده یا به آن صدمه شدید برساند ویا فعالیت آنها را مختل سازد به حد اکثر حبس طویل،

په اکثرحد محکومپږي.

(۲) که چېرې د دې مادې په (۱) فقره کې درج شوی جرم د شخص یا اشخاصو په مړینه تمام شي، مرتکب په اعدام محکومپږي.

**دبرمته نیونې جرم**

**۲۷۰ ماده:**

(۱) هغه شخص چې د یوۀ عمل د اجراء یا له اجراء څخه ډډې کولو ته د افغانستان اسلامي جمهوري دولت یا بهرني دولت یا بین المللي سازمان یا هر بل حقیقي یا حکمي شخص د مجبورولو په منظورشخص برمته کړي او د هغۀ آزادول د هغۀ عمل په اجراء یا له اجراء څخه په ډډې کولو مشروط کړي یا د برمته شوي شخص د ساتلو په دوام یا په وژلو یا جسمي تعذیب تهدید وکړي، د۲درجه دوام حبس په اکثر حد محکومپږي.

(۲) که چېرې د دې مادې په (۱) فقره کې د درج شوي جرم د ارتکاب په پایله کې، برمته شوی شخص یا بل محکوم می‌گردد.

(۲) هرگاه جرم مندرج فقرۀ (۱) این ماده منجر به مرگ شخص یا اشخاص شود، مرتکب به اعدام، محکوم می‌گردد.

**جرم گروگان گیری**

**مادۀ ۲۷۰:**

(۱) شخصی که بمنظور مجبور ساختن دولت جمهوری اسلامی افغانستان یا دولت خارجی یا سازمان بین المللی یا هر شخص حقیقی یا حکمی دیگری، به اجراء یا امتناع از اجرای یک عمل، شخصی را گروگان بگیرد وآزاد ساختن وی را مشروط به اجراء یا امتناع از اجرای آن عمل نماید یا به دوام نگهداری یا به قتل یا تعذیب جسمی شخص گروگان گر فته شده، تهدید کند، به حد اکثر حبس دوام درجه۲، محکوم می‌گردد.

(۲) هرگاه در نتیجه ارتکاب جرم مندرج فقرۀ (۱) این ماده، شخص گروگان گرفته شده یا شخص دیگر به

شخص ووژل شي، مرتکب په اعـدام محکومېږي.

(۳) که چېرې د دې مادې په (۱) فقره کې د درج شوي جرم د ارتکاب پـه پايله کې برمته شوي شخص ته جسمي يا رواني صدمه ورسېږي، مرتکب د دې مادې په (۱) فقره کې پر درج شـوو مجازاتو سربېره د مرتکبه جرم په جزا هم محکومېږي.

## د بين المللي خوندیتوب لرونکـو اشخاصو پرخلاف جرمونه

**۲۷۱ ماده:**

هغه شخص چې له لاندې اعمالو څخه يو د بين المللي خوندیتوب لرونکـي شخص پرخلاف مرتکب شي، په لاندې توګه مجازات کېږي:

۱- د وژلو (قتل) د ارتکاب په صورت کې، په اعدام.

۲- د اختطاف يا برمته نيونې په صورت کې په۲درجه دوام حبس.

۳- د جسمي يـا روانـي صـدمې د واردولو په صورت کې، له لسوکلونو قتل برسد، مرتکب به اعدام، محکوم می‌گردد.

(۳) هرگاه در نتیجه ارتکـاب جـرم مندرج فقرهٔ (۱) این ماده، به شـخص گروگان گرفته شده صدمه جسمی یـا روانی وارد گردد ، مرتکب علاوه بر مجازات مندرج فقرهٔ (۱) این ماده به جزای جرم مرتکبـه نیـز، محکـوم می‌گردد.

## جرایم علیه اشخاص دارای مصونیت بین المللی

**مادهٔ۲۷۱:**

شخصی که یکی از اعمال ذیل را علیه شخص دارای مصونیت بـین المللـی مرتکب شود، حسب ذیل مجـازات می‌گردد:

۱- درصـورت ارتکـاب قتـل، به اعدام.

۲- در صورت اختطاف یا گروگـان گیری، به حبس دوام درجه۲.

۳- در صورت وارد ساختن صد مـه جسمی یا روانی، به حبس طویل بیش از

څخه زيات په طويل حبس.

۴- پر رسمي دفتر، شخصي کور او يا په نقليه وسيلې باندې د حملې په صورت کې، تر لسو کلونو پورې په طويل حبس.

۵- د يوۀ عمل اجراء يا له اجراء څخه ډډې کولو ته د بين المللي خوندیتوب لرونکي شخص د مجبورولو په منظور ددې مادې له ۱ تر۴ اجزاوو کې د درج شوو اعمالو په ارتکاب د تهديد په صورت کې، په متوسط حبس.

## د هوايي خوندیتوب پرخلاف جرمونه

**۲۷۲ ماده:**

(۱) هغه شخص چې له لاندې اعمالو څخه د يوۀ مرتکب شي، په لاندې توګه مجازات کېږي:

۱- په هغۀ صورت کې چې د الوتنې په حال کې الوتکه يا هليکوپتره ورانه (ويجاړه) کړي، په اعدام.

۲- په هغۀ صورت کې چې د الوتنې په حال کې الوتکه يا هليکوپتره له راکبينو ده سال.

۴- درصورت حمله بالای دفتر رسمی، منزل شخصی و يا وسيلۀ نقليه، به حبس طويل تا ده سال.

۵- در صورت تهديد به ارتکاب اعمال مندرج اجزای ۱ تا ۴ اين ماده بمنظور مجبورساختن شخص دارای مصونيت بين المللی به اجراء يا امتناع ازاجرای يک عمل، به حبس متوسط.

## جرايم عليه مصونيت هوايی

**مادۀ۲۷۲:**

(۱) شخصی که مرتکب يکی از اعمال آتی شود، قرار ذيل مجازات می‌گردد:

۱- در صورتی که طياره يا هليکوپتردر حال پرواز را منهدم سازد، به اعدام.

۲- درصورتی که عليه يکی از راکبين طياره يا هليکوپتر در حال

څخه د يوهٔ پرخلاف له تشدد څخه په ډک عمل لاس پورې کړي يا يې پدې عمل تهديد کړي په هغهٔ صورت کې چې د هغهٔ عمل د الوتکې خوندیتوب له خطر سره مخامخ کړي، تر لسو کلونو پورې په طويل حبس.

۳- په هغهٔ صورت کې چې فعاله الوتکه داسې زيانمنه کړي چې د هغې د الوتنې خنډ (مانع) شي يا د الوتنې په حال کې د الوتکې يا هليکوپټرې خوندیتوب ته خطر رامنځته کړي، يا غير فعاله الوتکه يا هليکوپټره زيانمنه يا ويجاړه کړي، له احوالو سره سم، د طويل حبس په اکثر حد.

۴- په هغهٔ صورت کې چې په الوتکه يا هليکوپټره کې داسې وسايل او توکي کېږدي يا د هغو د اېښودلو زمينه برابره کړي، چې دالوتکې يا هليکوپټرې د ويجاړېدو موجب شوای شي يا هغې ته داسې زيان ورسولی شي چې دهغې د الوتنې خنډ شي يا د الوتنې په حال کې الوتکې يا هليکوپټرې د خوندیتوب لپاره خطر رامنځته کړي،

پرواز دست به عمل تشدد آميز بزند يا به اين عمل تهديد نمايد در صورتی که عمل وی مصونيت طياره را به خطر مواجه سازد، به حبس طويل تا ده سال.

۳- درصورتی که طياره يا هليکوپتر فعال را طوری خساره مند سازد که مانع پرواز آن گردد يا خطر را برای مصونيت طياره يا هليکوپتر درحال پرواز ايجاد نمايد، يا طياره يا هليکوپتر غير فعال را خساره مند يا منهدم سازد، حسب احوال به حد اکثر حبس طويل.

۴- درصورتی که در طياره يا هليکوپتر وسايل يا موادی را بگذارد يا زمينه گذاشتن آن را فراهم سازد، که موجب انهدام طياره يا هليکوپتر شده بتواند يا به آن طوری صدمه رسانده بتواند که مانع پرواز آن گردد يا برای مصونيت طياره يا هليکوپتر در حال پرواز خطر ايجاد نمايد، به

په۲درجه دوام حبس.

۵- په هغۀ صورت کې چې د ملکي هوايي چلند د لاربنوونې تأسيسات ويجاړ يا هغو ته صدمه ورسوي يا د هغو په فعاليت کې پداسې ډول دخالت (لاسوهنه) وکړي چې د الوتنې خوندیتوب له خطر سره مخامخ کړي، له لسوکلونوڅخه زيات په طويل حبس.

۶- په هغۀ صورت کې چې عمداً پدې اړه چې د الوتنې خوندیتوب له خطر سره مخامخ دی، له حقيقت څخه لرې معلومات ورڅندې کړي، تر لسو کلونو پورې په طويل حبس.

(۲) هغه شخص چې بل څوک د دې مادې په (۱) فقره کې د درج شوو جرمونو په ارتکاب، تهديد کړي، په طويل حبس محکومېږي.

## د هوايي ډګر د خوندیتوب پرخلاف جرمونه

### ۲۷۳ ماده:

(۱) هغه شخص چې له وسلې يا هرې بلې وسيلې څخه په ګټې اخيستنې له

حبس دوام درجه۲.

۵- درصورتی که تأسيسات هدايت هواوردی ملکی را منهدم يا به آن صدمه برساند يا در فعاليت آن به نحوی دخالت نمايد که مصونيت پرواز را به خطر مواجه سازد، به حبس طويل بيش از ده سال.

۶- درصورتی که عمداً معلومات عاری ازحقيقت را مبنی بر اين که مصونيت پرواز مواجه به خطر است، ارايه نمايد به حبس طويل تا ده سال.

(۲) شخصی که ديگری را به ارتکاب جرايم مندرج فقرۀ (۱) اين ماده، تهديد نمايد، به حبس طويل، محکوم می‌گردد.

## جرايم عليه مصونيت ميدان هوايی

### مادۀ ۲۷۳:

(۱) شخصی که با استفاده از سلاح يا هر وسيلۀ ديگری

لاندې اعمالو څخه د يوۀ مرتکب شي او دهغۀ په پايله کې د هوايي ترانسپورت د ګټې اخيستنې وړ ملکي هوايي ډګر خوندیتوب له خطر سره مخامخ کړي او يا عمل په دغسې پايلې سره پای ته ورسېږي، په لاندې توګه مجازات کېږي:

۱- په هوايي ډګر کې د هغۀ شخص پرخلاف چې د هوايي ډګر په خدمت کې وي له تشدد څخه د ډک عمل د ارتکاب په صورت کې او په پايله کې د وژنې يا جسمي شديد ټپ لامل شي، له احوالو سره سم، په اعدام يا۲درجه دوام حبس.

۲- په هغه صورت کې چې د ملکي هوايي خدمتونو تر ګټې اخيستنې لاندې د هوايي ډګر تأسيسات ويجاړ يا هغه ته شديده صدمه ورسوي يا د هوايي ډګر خدمتونه اخلال کړي، د طويل حبس په اکثرحد.

۳- د دې مادې د (۱) فقرې په ۱ او ۲ اجزاوو کې د درج شوو جرمونو په ارتکاب د تهديد په صورت کې، د عامه

مرتکب یکی از اعمال آتی گردد و در نتیجۀ آن مصونیت میدان هوائی ملکی مورد استفادۀ ترانسپورت هوایی را به خطر مواجه سازد و یا عمل منتج به چنین نتیجه شود، حسب ذیل مجازات می‌گردد:

۱- درصورت ارتکاب عمل تشدد آمیز در میدان هوایی علیه شخصی که در خدمت میدان هوایی قرار دارد و در نتیجه سبب قتل یا جراحت شدید جسمی گردد، حسب احوال به اعدام یا حبس دوام درجه۲.

۲- درصورتی که تأسیسات میدان هوایی مورد استفادۀ خدمات هوایی ملکی را منهدم یا به آن صدمۀ شدید برساند یا خدمات میدان هوایی را اخلال نماید، به حداکثر حبس طویل.

۳- درصورت تهدید به ارتکاب جرایم مندرج اجزای۱ و ۲ فقرۀ (۱) این ماده بمنظور مجبور ساختن

خدمتونو د مؤظف یا هر بل حقیقي یا حکمي شخص د یوهٔ عمل اجراء یا له اجراء څخه ډډې کولو د مجبورولوپه منظور، له دریو کلونو څخه زیات په متوسط حبس.

(۲) که چېرې د دې مادې د (۱) فقرې په ۳جزء کې د درج شوي تهدید په پایله کې، شخص پداسې ډول تر جسمي یا رواني فشار لاندې ونیول شي چې هغهٔ ته صدمه ورسېږي، مرتکب د طویل حبس په اکثرحد محکومېږي.

مؤظف خدمات عامه یا هرشخص حقیقی یا حکمی دیگری به اجراء یا امتناع از اجرای یک عمل، به حبس متوسط بیش از سه سال.

(۲) هرگاه در نتیجهٔ تهدید مندرج جزء ۳ فقرهٔ (۱) این ماده، شخص طوری تحت فشار جسمی یا روانی قرار گیرد که صدمه به وی وارد گردد، مرتکب به حد اکثر حبس طویل، محکوم می‌گردد.

## الوتکه یا هلیکوپتره، کښتۍ یا د لارښوونې ځای (سکوي ثابت) تصرف یا ترکنترول لاندې راوستل

## تصرف یا تحت کنترول قرار دادن طیاره یا هلیکوپتر، کشتی یا محل هدایت (سکوی ثابت)

**۲۷۴ ماده:**

(۱) هغه شخص چې د قوې په کارولو یا نورو وېرووونکو (ارعاب آمیزو) اعمالو سره، د الوتنې په حال کې الوتکه یا هلیکوپتره یا کښتۍ یا د لارښوونې ځای یا د هغویوهٔ برخه تصرف یا ترکنترول لاندې راولي، په طویل حبس محکومېږي.

**مادهٔ ۲۷۴:**

(۱) شخصی که با استعمال قوه یا سایر اعمال ارعاب آمیز، طیاره یا هلیکوپتر درحال پرواز یا کشتی یا محل هدایت و یا بخشی از آنها را، تصرف یا تحت کنترول قرار دهد، به حبس طویل، محکوم می‌گردد.

(۲) که چېرې د دې مادې په (۱) فقره کې درج شوی جرم په وژنه یا د جسمي شدیدې صدمې په واردولو تمام شي، مرتکب په ۱درجه دوام حبس محکومېږي.

(۳) هغه شخص چې د دې مادې په (۱) فقره کې د درج شوو اعمالو په ارتکاب یوازې تهدید وکړي، تر دریو کلونوپورې په متوسط حبس محکومېږي.

(۴) که چېرې ددې مادې په (۳) فقره کې د درج شوي تهدید له امله شخص تر جسمي یا رواني فشار لاندې راشي، مرتکب له دریو کلونو څخه زیات په متوسط حبس محکومېږي.

**د کښتۍ دسوارلی یا ثابتو تأسیساتو د مؤظف پرخلاف جرمونه**

**۲۷۵ ماده:**

هغه شخص چې په کښتې کې د سوارۀ شخص یا د سیند یا سمندري ثابتو تأسیساتو دمؤظف پرخلاف د تروریستي جرم د ارتکاب په منظور د تشدد عمل

(۲) هرگاه جرم مندرج فقرۀ (۱) این ماده منجر به قتل یا وارد نمودن صد مه شدید جسمی گردد، مرتکب به حبس دوام درجه۱، محکوم می‌گردد.

(۳) شخصی که به ارتکاب اعمال مندرج فقرۀ (۱) این ماده صرف تهدید نماید، به حبس متوسط تا سه سال، محکوم می‌گردد.

(۴) هرگاه در اثر تهدید مندرج فقرۀ (۳) این ماده، شخص تحت فشار جسمی یا روانی قرار گیرد، مرتکب، به حبس متوسط بیش ازسه سال، محکوم می‌گردد.

**جرایم علیه راکب کشتی یا مؤظف تأسیسات ثابت**

**مادۀ ۲۷۵:**

شخصی که بمنظور ارتکاب جرم تروریستی علیه شخص سوار در کشتی یا مؤظف تأسیسات ثابت دریایی یا بحری مرتکب عمل تشدد گردد، به

مرتکب شي، په طويل حبس او د وژنې په صورت کې په اعدام محکومېږي.

**د کښتۍ يا د سيند يا سمندري ثابتو تأسيساتو د خوندیتوب پر خلاف جرمونه**

**۲۷۶ ماده:**

(۱) هغه شخص چې د وسلې يا هرې بلې وسيلې څخه په استفادې سره له لاندې اعمالو څخه د يوۀ مرتکب شي او دهغو په پايله کې د بحري ترانسپورت يا د سيند يا سمندري ثابتو تأسيساتو خوندیتوب له خطر سره مخامخ کړي، په لاندې توګه مجازات کېږي:

۱- په هغۀ صورت کې چې کښتۍ يا د سيند يا سمندري ثابت تأسيسات ويجاړ کړي، په۲درجه دوام حبس.

۲- په هغۀ صورت کې چې کښتۍ يا د سيند يا سمندري ثابتو تأسيساتو ته شديده صدمه ورسوي د طويل حبس په اکثرحد.

۳- په هغۀ صورت کې چې په کښتۍ

حبس طويل و در صورت قتل به اعدام، محکوم می‌گردد.

**جرایم علیه مصونیت کشتی یا تأسیسات ثابت دریایی یا بحری**

**مادۀ ۲۷۶:**

(۱) شخصی که با استفاده از سلاح یا هر وسیله دیگری مرتکب یکی ازاعمال آتی گردیده و در نتیجۀ آن مصونیت ترانسپورت بحری یا تأسیسات ثابت دریایی یا بحری را به خطر مواجه سازد، حسب ذیل مجازات می‌گردد:

۱- درصورتی که کشتی یا تأسیسات ثابت دریایی یا بحری را منهدم کند، به حبس دوام درجه۲.

۲- در صورتی که به کشتی یا تأسیسات ثابت دریایی یا بحری صدمه شدید وارد کند، به حد اکثر حبس طویل.

۳- درصورتی که درکشتی یا

یا د سیند یا سمندري ثابتو تأسیساتو کې داسې وسایل یا توکي کېږدي چې د کښتی، د هغې د محمولې یا د سیند یا سمندري ثابتو تأسیساتو د ویجاړېدو یا صدمې سبب شي او یا د هغو د ابنبودلو وسیله برابره کړي، له لسو کلونو څخه زیات په طویل حبس.

۴- په هغهٔ صورت کې چې عمداً پدې اړه له حقیقت څخه لرې معلومات چې د کښتی یا د سیند یا سمندري ثابتو تأسیساتو خوندیتوب له خطر سره مخامخ دي، وړاندې کړي، تر اوو کلونو پورې په طویل حبس.

۵- په هغهٔ صورت کې چې د کښتی یا د سیند یا سمندري ثابتو تأسیساتو خوندیتوب ته د صدمې رسولو په منظور، عمداً لابنوونه یا له حقیقت څخه لرې معلومات وړاندې کړي، تر اتو کلونو پورې په طویل حبس.

(۲) هغه شخص چې د دې مادې د (۱) فقرې له ۱ تر۳ اجزاوو کې له درج شوو اعمالو څخه د یوهٔ په ارتکاب د عامه خدمتونو مؤظف یا هر بل حقیقي

تأسیسات ثابت دریایی یا بحری وسایل یا موادی را بگذارد که سبب انهدام یا صدمه به کشتی، محموله آن یا تأسیسات ثابت دریایی یا بحری شده بتواند، و یا وسیلهٔ گذاشتن آن را فراهم سازد، به حبس طویل بیش از ده سال.

۴- درصورتی که عمداً معلومات عاری ازحقیقت را مبنی بر این که مصونیت کشتی یا تأسیسات ثابت دریایی یا بحری مواجه به خطر است ارایه نماید، به حبس طویل تا هفت سال.

۵- در صورتی که عمداً هدایت یا معلومات عاری از حقیقت را بمنظور صدمه رسانیدن به مصونیت کشتی یا تأسیسات ثابت دریایی یا بحری ارایه نماید، به حبس طویل تا هشت سال.

(۲) شخصی که به ارتکاب یکی از اعمال مندرج اجزای ۱تا ۳ فقرهٔ (۱) این ماده بمنظور مجبور ساختن مؤظف خدمات عامه یا هر شخص حقیقی یا

یا حکمي شخص د یوهٔ عمل اجراء یا له اجراء څخه ډ ډې کولو ته د مجبورولو په منظور، تهدید کړي، تر اووکلونو پورې په طویل حبس محکومېږي.

حکمی دیگری به اجراء یا امتناع از اجرای یک عمل، تهدید نماید، به حبس طویل تا هفت سال، محکوم می‌گردد.

## د تروریستي سازمان تشکیل، غړیتوب او له هغه سره همکاري

## تشکیل سازمان تروریستی، عضویت وهمکاری با آن

**۲۷۷ ماده:**

**مادهٔ ۲۷۷:**

(۱) هغه شخص چې پدې فصل کې د درج شوو جرمونو د ارتکاب په منظور تروریستي سازمان تشکیل، نظارت یا رهبري کړي، یا اشخاص استخدام کړي، په ۱درجه دوام حبس محکومېږي.

(۱) شخصی که بمنظور ارتکاب جرایم مندرج این فصل سازمان تروریستی را تشکیل، نظارت یا رهبری نماید، یا اشخاصی را استخدام کند، به حبس دوام درجه۱، محکوم می‌گردد.

(۲) هغه شخص چې د تروریستي سازمان غړیتوب یې ترلاسه کړی وي، د طویل حبس په مجازاتو محکومېږي.

(۲) شخصی که عضویت سازمان تروریستی را کسب نموده باشد به مجازات حبس طویل، محکوم می گردد.

(۳) که چېرې د دې مادې په (۲) فقره کې درج شوی شخص د بل جرم مرتکب شي، د مرتکبه جرم په جزا هم محکومېږي.

(۳) هرگاه شخص مندرج فقرهٔ (۲) این ماده مرتکب جرم دیگری گردد، به جزای جرم مرتکبه، نیز محکوم می‌گردد.

(۴) هغه شخص چې د تروریستي

(۴) شخصی که بمنظور برنامه ریزی

اعمالو د برنامه ریزی یا په هغو کې د ګډون، د تروریستي زده کړو د ورکولو یا ترلاسه کولو په منظور یا بل هر ډول د تروریستي اعمالو د آسانه کولو لپاره هېواد ته دننه شي یا له هېواد څخه بهر ته سفر وکړي یا په سفر اقدام وکړي یا د سفر زمینه برابره کړي، په طویل حبس محکومېږي.

(۵) که چېرې پدې فصل کې د درج شوو جرمونو مرتکب بهرنی تبعه وي، په ۱درجه دوام حبس محکومېږي.

اعمال تروریستی یا اشتراک درآن ، آموزش دادن یا دریافت آموزش های تروریستی یا به هر نحوی دیگر جهت تسهیل اعمال تروریستی داخل کشور گردد یا به خارج از کشورسفر کند یا اقدام به سفر نماید یا زمینهٔ سفر را فراهم کند، به حبس طویل محکوم می گردد.

(۵) هرگاه مرتکب جرایم مندرج این فصل تبعهٔ خارجی باشد، به حبس دوام درجه۱، محکوم می گردد.

## د شریک، معاون، پیل کوونکي او اتفاق کوونکي مجازات

**۲۷۸ ماده:**

پدې فصل کې د درج شوو جرمونو شریک، معاون، پیل کوونکی او اتفاق کوونکی د جرم د فاعل په عین جزا محکومېږي.

## مجازات شریک، معاون، شروع کننده و اتفاق کننده

**مادهٔ ۲۷۸:**

شریک، معاون، شروع کننده و اتفاق کنندهٔ جرایم مندرج این فصل به عین جزای فاعل جرم محکوم می گردند.

## درپيم فصل

## د تروريزم تمويل

### د تروريزم د تمويل جرم

**۲۷۹ ماده:**

(۱) شخص هغه وخت د تروريـــزم د تمويل د جرم مرتکب پيژندل کېږي چې وجوه، شتمني يا مالي خدمتونه پـــردې باندې د علم يا خبرتيا دلرلو سربېره چې نومورې وجوه، شتمني يا خدمتونه قسماً يا کلاً له لاندې جرمونو څخه د يوۀ د ارتکاب په مقصد استفاده کېږي، پـــه مستقيمه يا نامستقيمه توګه عمداً برابر يا راټول يا ورکړي ا و يا يې په هغو پيل کړی وي:

۱- پدې قـــانون کـــې درج شـــوي تروريستي جرمونه.

۲- هغه عمل چې د وسله والې شخړې په بهير کې د هغو ملکي اشخاصو يـــا نورو اشخاصو د وژنې يا شديد جسمي ټپ د واردېدو لامل شي چې په وســـله والو شخړوکې فعال ګډون نلري، پدې شرط چې له هغو څخه موخه په ټولنـــه

## فصل سوم

## تمويل تروريزم

### جرم تمويل تروريزم

**مادۀ۲۷۹:**

(۱) شخص زمانی مرتکب جرم تمويل تروريزم شناخته می‌شود کـــه وجـــوه، دارايی يا خدمات مالی را بـــا وجـــود داشتن علم يا اطلاع براين که وجوه، دارايی يا خدمات مذکور قسماً يا کلاً به مقصد ارتکاب يکی از جرايم ذيـــل استفاده می شود، طور مستقيم يا غير مستقيم عمداً تهيه يا جمـــع آوری يـــا پرداخت نموده و يا بـــه آن شـــروع نموده باشد:

۱- جرايم تروريستی منـــدرج ايـــن قانون.

۲- عملی که باعـــث قتـــل يـــا وارد کردن جراحت شديد جسمی اشخاص ملکی در جريان منازعه مسلحانه يـــا ساير اشخاص گردد که در منازعـــات مسلحانه اشتراک فعال ندارد، مشروط بر اين که هدف از آن ايجاد رعـــب و

کې د وېرې او ډار رامنځته کول يا دولت يا بين المللي سازمان د يوۀ عمل اجراء يا له اجراء څخه ډډې کولو ته مجبورول وي.

(۲) شخص په لاندې حالاتو کې هم د تروريزم د تمويل د جرم مرتکب پېژندل کېږي:

۱- په هغۀ صورت کې چې ددې مادې د (۱) فقرې په اجزاوو کې د درج شوي جرم په ارتکاب کې يې ګډون يا معاونت کړی وي.

۲- نور اشخاص يې د دې مادې په (۱) فقره کې د درج شوي جرم د ارتکاب په غرض سازماندهي، کمک يا زده کړه ورکړې وي.

۳- پدې ماده کې ددرج شوي يوۀ يا له يوۀ څخه دزياتو جرمونو په ارتکاب کې دداسې اشخاصو له ډلې سره چې په ګډې موخې سره د دې مادې په (۱) فقره کې د درج شوي جرم د ارتکاب لپاره فعاليت کوي، دجرم د ارتکاب په اړه د هغوی له موخې څخه دعلم له لرلو سره سره، همکاري وکړي يا هراس در جامعه يا مجبور ساختن دولت يا سازمان بين المللی به اجراء يا امتناع از اجرای يک عمل باشد.

(۲) شخص در حالات ذيل نيز مرتکب جرم تمويل تروريزم، شناخته می‌شود:

۱- در صورتی که در ارتکاب جرم مندرج اجزای فقرۀ (۱) اين ماده اشتراک يا معاونت نموده باشد.

۲- ساير اشخاص را غرض ارتکاب جرم مندرج فقرۀ (۱) اين ماده سازمان دهی، کمک يا آموزش داده باشد.

۳- در ارتکاب يک يا بيشتر از يک جرم مندرج اين ماده با گروهی از اشخاصی که با هدف مشترک جهت ارتکاب جرم مندرج فقرۀ (۱) اين ماده فعاليت می‌نمايند با وصف داشتن علم از هدف آنها مبنی بر ارتکاب جرم، همکاری نموده يا تسهيلات

دهغوی دموخو دترسره کېدو یادفعالیت دپرمخبیولو لپاره لازمې اسانتیاوې برابرې کړي.

(۳) د تروریزم د تمویل عمل په هر مکان او د هر دولت په قلمرو کې چې ترسره شي او یا یې د ترسره کولو قصد شتون ومومي، دې ته له کتو پرته چې نومورې شخص یا سازمان په کوم مکان یا د کوم دولت په قلمرو کې موجود دی یا موقعیت لري، جرم پېژندل کېږي، خو دا چې:

۱- تروریستي جرم بالفعل واقع شوی نه وي یا په هغهٔ پیل صورت نه وي موندلی.

۲- د پام وړ له مالي وجوهو څخه بالفعل د تروریستي جرم په ترسره کولو کې کتله اخیستل شوې نه وي یا پدې برخه کې هڅې صورت نه وي موندلی.

۳- د نومورو مالي وجوهو او تروریستي جرم ترمنځ کومه اړیکه شتون ونلري.

(۴) سیاسي، عقیدتي، نژادي، قومي مذهبي، اخلاقي ملاحظې یا ورته نور

لازم را جهت برآورده شدن اهداف یا پیشبرد فعالیت آنها فراهم نماید.

(۳) عمل تمویل تروریزم درهر مکان و قلمرو هردولتی که انجام گردد ویا قصد انجام آن موجود شود، بدون در نظر داشت این که شخص یا سازمان مذکور در کدام مکان یا قلمرو کدام دولت موجود بوده یا موقعیت دارد جرم شناخته می‌شود، مگر اینکه:

۱- جرم تروریستی بالفعل واقع نشده یا به آن شروع صورت نگرفته باشد.

۲- از وجوه مالی مورد نظر بالفعل در انجام جرم تروریستی استفاده نشده یا تلاشی دراین زمینه صورت نگرفته باشد.

۳- بین وجوه مالی مذکور و جرم تروریستی ارتباطی موجود نباشد.

(۴) ملاحظات سیاسی، عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی، اخلاقی یا سایر

موارد پدې ماده کې د درج شوو جرمونو د ارتکاب د مشروعیت دلیل نه پیژندل کېږي.

(۵) وجوه یا شتمني د دې مادې په مفهوم عبارت ده له هر ډول منقولې او غیر منقولې شتمنۍ او د الکترونیکي او دیجیتلي سندونو په شمول له قانوني سندونو یا مدارکو څخه چې په شتمنیو کې مالکیت یا دګټو درلودل ثابت کړي.

موارد مشابه دلیل مشروعیت ارتکاب جرایم مندرج این ماده شناخته نمی‌شود.

(۵) وجوه یا دارایی به مفهوم این ماده عبارت است از هرگونه دارایی منقول و غیر منقول و اسناد یا مدارک قانونی به شمول اسناد الکترونیکی و دیجیتلی که مالکیت یا داشتن منافع در دارایی ها را ثابت نماید.

## د حقیقي شخص مجازات

**۲۸۰ ماده:**

د تروریزم د تمویل د جرم مرتکب وجوهو، شتمنۍ یا د تمویل شوو خدمتونو ارزښت ته په کتو، له احوالو سره سم په لاندې توګه مجازات کېږي:

۱- په هغۀ صورت کې چې د وجوهو، شتمنۍ یا تمویل شوو خدمتونو د ارزښت اندازه ترلسو زرو افغانیو پورې وي، په قصیر حبس او د وجوهو، شتمنۍ او تمویل شوو خدمتونو د ارزښت په دوه چنده نغدي جزا.

## مجازات شخص حقیقی

**مادۀ ۲۸۰:**

مرتکب جرم تمویل تروریزم با نظرداشت وجوه، دارایی یا ارزش خدمات تمویل شده حسب احوال طور ذیل مجازات می‌گردد:

۱- در صورتی که اندازه وجوه، دارایی یا ارزش خدمات تمویل شده تا ده هزار افغانی باشد، به حبس قصیرو جزای نقدی دو چند وجوه، دارایی یا ارزش خدمات تمویل شده.

۲- په هغه صورت کې چې د وجوهو، شتمنۍ یا تمویل شوو خدمتونو د ارزښت اندازه له لسو زرو څخه زیات تر سلو زرو افغانیو پورې وي، له دریو کلونو څخه زیات په متوسط حبس او د وجوهو، شتمنۍ یا تمویل شوو خدمتونو ارزښت په معادل نغدي جزا.

۳- په هغهٔ صورت کې چې د وجوهو، شتمنۍ یا تمویل شوو خدمتونو د ارزښت اندازه له سلو زرو څخه زیات تر یو میلیون افغانیو پورې وي، تر لسو کلونو پورې په طویل حبس او د وجوهو، شتمنۍ یا تمویل شوو خدمتونو د ارزښت په معادل نغدي جزا.

۴- په هغهٔ صورت کې چې د وجوهو، شتمنۍ یا تمویل شوو خدمتونو د ارزښت اندازه له یو میلیون افغانیو څخه زیاته وي، له لسو کلونو څخه زیات په طویل حبس او د وجوهو، شتمنۍ یا تمویل شوو خدمتونو د ارزښت په معادل نغدي جزا.

۲- در صورتی که اندازه وجوه، دارایی یا ارزش خدمات تمویل شده بیش از ده هزار تا یک صد هزار افغانی باشد، به حبس متوسط بیش از سه سال و جزای نقدی معادل وجوه، دارایی یا ارزش خدمات تمویل شده.

۳- در صورتی که اندازه وجوه، دارایی یا ارزش خدمات تمویل شده بیش از یکصد هزار تا یک میلیون افغانی باشد، به حبس طویل تا ده سال و جزای نقدی معادل وجوه، دارایی یا ارزش خدمات تمویل شده.

۴- در صورتی که اندازهٔ وجوه، دارایی یا ارزش خدمات تمویل شده بیش از یک میلیون افغانی باشد، به حبس طویل بیش از ده سال و جزای نقدی معادل وجوه، دارایی یا ارزش خدمات تمویل شده.

## د حکمي شخص مجازات

**۲۸۱ ماده:**

(۱) که چېرې د تروریزم د تمویل جرم د حکمي شخص د مؤسس، رئیس، ممثل، قانوني استازی یا کارکوونکي په واسطه د حکمي شخص په نوم او حساب ارتکاب شي، مرتکب د وجوهو، شتمنی یا د تمویل شوو خدمتونو ارزښت ته په کتو له احوالو سره سم په لاندې توګه مجازات کېږي:

۱- په هغهٔ صورت کې چې د وجوهو، شتمنی یا تمویل شوو خدمتونو د ارزښت اندازه تر لسو زرو افغانیو پورې وي، د سلو زرو افغانیو په نغدي جزا.

۲- په هغهٔ صورت کې چې د وجوهو، شتمنی یا تمویل شوو خدمتونو د ارزښت اندازه له لسو زرو افغانیو څخه زیات تر سلو زرو افغانیو پورې وي، د یو میلیونو افغانیو په نغدي جزا.

۳- په هغهٔ صورت کې چې د وجوهو، شتمنی یا تمویل شوو خدمتونو د

## مجازات شخص حکمی

**مادهٔ ۲۸۱:**

(۱) هرگاه جرم تمویل تروریزم توسط مؤسس، رئیس، ممثل، نمایندهٔ قانونی یا کارکن شخص حکمی به نام و حساب شخص حکمی ارتکاب یابد، مرتکب با نظرداشت وجوه، دارایی یا ارزش خدمات تمویل شده حسب احوال قرار ذیل مجازات می‌گردد:

۱- در صورتی که اندازهٔ وجوه، دارایی یا ارزش خدمات تمویل شده تا ده هزار افغانی باشد، به جزای نقدی یک صد هزار افغانی.

۲- در صورتی که اندازهٔ وجوه، دارایی یا ارزش خدمات تمویل شده بیش از ده هزار تا یک صد هزار افغانی باشد، به جزای نقدی یک میلیون افغانی.

۳- در صورتی که اندازهٔ وجوه، دارایی یا ارزش خدمات تمویل شده

ارزښت اندازه له سل زرو افغانيو څخه زيات تر يو ميليون افغانيو پورې وي، د لسو ميليونو افغانيو په نغدي جزا.

۴- په هغهٔ صورت کې چې د وجوهو، شتمنۍ يا تمويل شوو خدمتونو د ارزښت اندازه له يو ميليون افغانيو څخه زياته وي، د وجوهو، شتمنۍ يا تمويل شوو خدمتونو د ارزښت په دوه چنده.

(۲) حکمي شخص د دې مادې په (۱) فقره کې پر درج شوو مجازاتو سربېره له لاندې مجازاتو څخه په يوهٔ هم محکوم‌ېدای شي:

۱- د اړوندو فعاليتونو د ټولو يا يوې برخې له مستقيم او يا غير مستقيم پرمخبيولوڅخه دايمي يا مؤقت ممنوعيت.

۲- له عين عمارته (ودانۍ) او په عين هغهٔ هدف چې دمخه تر کټې اخيستنې لاندې وو د کټې اخيستنې نه اجازه.

۳- انحلال په هغهٔ صورت کې چې د هغهٔ له تأسيسېدو څخه موخه، پدې فصل کې د درج شوو جرمي فعاليتونو ارتکاب وي.

بیش ازیک صد هزار تا یک میلیون افغانی باشد، به جزای نقدی ده میلیون افغانی.

۴- در صورتی که اندازهٔ وجوه، دارایی یا ارزش خدمات تمویل شده بیش از یک میلیون افغانی باشد، به دو چند وجوه، دارایی، یا ارزش خدمات تمویل شده.

(۲) شخص حکمی علاوه بر مجازات مندرج فقرهٔ (۱) این ماده به یکی از مجازات ذیل، نیز محکوم شده می‌تواند:

۱- ممنوعیت دایمی یا مؤقت از پیشبرد مستقیم و یا غیر مستقیم تمامی یا برخی از فعالیت‌های مربوط.

۲- عدم اجازهٔ استفاده از عین عمارت وبه عین هدفی که قبلاً مورد استفاده قرار داده شده بود.

۳- انحلال در صورتی که هدف از تأسیس آن ارتکاب فعالیت‌های جرمی مندرج این فصل باشد.

۴- د ټولیزو رسنیو له لارې د حکم خپرول.

(۳) پدې ماده کې د درج شوو نغدي جزاګانو تعمیل، د تروریزم د تمویل د جرم په اړه پر حکمي اشخاصو باندې په اړوندو تقنیني سندونو کې درج د مجازاتو د تطبیق او د زیان د جبران خنډ (مانع) نه کېږي.

## د تروریستي سازمان مجازات

**۲۸۲ ماده:**

که چېرې د تروریزم د تمویل جرم د تروریستی سازمان یا هغۀ حکمي شخص په واسطه چې د تروریستي سازمان تر تملک یا کنترول لاندې وي، صورت ومومي، مرتکب په لاندې توګه مجازات کېږي:

۱- د تروریستي سازمان غړی په ۲درجه دوام حبس.

۲- د تروریستي سازمان د شتمنی مصادره او د هغۀ انحلال.

۴- نشر حکم از طریق رسانه‌های همگانی.

(۳) تعمیل جزاهای نقدی مندرج این ماده مانع تطبیق مجازات وجبران خساره مندرج اسناد تقنینی مربوط، بالای اشخاص حکمی در رابطه به جرم تمویل تروریزم نمی‌گردد.

## مجازات سازمان تروریستی

**مادۀ۲۸۲:**

هرگاه جرم تمویل تروریزم توسط سازمان تروریستی یا شخص حکمی ای که تحت تملک یا کنترول سازمان تروریستی قرار دارد، صورت گیرد، مرتکب قرار ذیل، مجازات می‌گردد:

۱- عضو سازمان تروریستی به حبس دوام درجه۲.

۲- مصادرۀ دارایی سازمان تروریستی و انحلال آن.

## د تزويري سندونو وړاندې کول

**۲۸۳ ماده:**

که چېرې يو شخص پدې فصل کې د درج شوو جرمونو په اړه تزوير شوي سندونه د هغو په تزويري والي د علم سره سره عدلي او قضايي مقاماتو ته وړاندې کړي پدې قانون کې درج د تزوير د جرم د مجازاتو په اکثرحد محکومېږي.

## ارایه اسناد تزویری

**مادۀ ۲۸۳:**

هرگاه شخصی در رابطه به جرایم مندرج این فصل اسناد مزور را با وجود علم به تزویری بودن آن به مقامات عدلی و قضایی ارایه کند به حد اکثر مجازت جرم تزویر مندرج این قانون، محکوم می‌گردد.

# څلورم فصل
# د پيسو، مسکوکاتو جعل او د هغو مجازات

# فصل چهارم
# جعل پول، مسکوکات و مجازات آن

## د پيسو او مسکوکاتو جعل

**۲۸۴ ماده:**

(۱) هغه شخص چې له لاندې اعمالو څخه يو ترسره کړي، دپيسو دجعل د جرم مرتکب پېژندل کېږي، د دې فصل له حکمونو سره سم مجازات کېږي:

۱- دمروجو پيسو تقليد، د مسکوکاتو د اصلي مقدار تنقيص يا د هغو ملمع کول پداسې ډول چې له نورو مروجو

## جعل پول و مسکوکات

**مادۀ ۲۸۴:**

(۱) شخصی که یکی از اعمال ذیل را انجام دهد، مرتکب جرم جعل پول شناخته شده مطابق احکام این فصل مجازات می گردد:

۱- تقلید پول مروجه، تنقیص مقدار اصلی مسکوکات یا ملمع کردن آن به قسمی که با پول مروجه دیگری که

پيسو سره چې ارزښت يې زيات وي، يا له بهرنيو اسعارو سره ورته (شبيه) شي.

۲- د هغه جعلي سکې يا بانکنوټ معامله يا مروجول چې رايجې سکې يا بانکنوټ ته ورته وي يا د هغو په عوض مبادله شي.

۳- د منقش يا سپين جعلي بانکنوټ جوړول، د هغهٔ په بشپړ شکل يا له هغهٔ پرته.

۴- د واقعي سکې يا بانکنوټ دستکاري يا بدلون چې هغې رايجې سکې يا بانکنوټ ته ورته شي چې لوړ اسمي ارزښت لري يا د هغې په عوض قبوله او واخيستل شي.

۵- د داسې سکې جوړول چې د سرو زرو، سپينو زرو يا نېکلو پوښښ ورکړل شوي وي، ترڅو دسرو زرو، سپينو زرو يا نېکلو رايجې سکې ته ورته شي يا د هغو په عوض قبوله يا واخيستل شي.

۶- د توکن (قيمت دارې نښانې) جوړول.

۷- هغه رايجه سکه چې ځنځيره (زنجيره) يې د سوهان کاري يا د ځنډو ارزش آن بيشتر باشد، يا با اسعار خارجی شبيه گردد.

۲- معامله يا ترويج سکه يا بانک نوت جعلی که شبيه سکه يا بانک نوت رايج باشد، يا به عوض آنها مبادله گردد.

۳- ساختن بانکنوت جعلی منقش يا سفيد، به شکل کامل يا غير آن.

۴- دست کاری يا تغيير سکه يا بانکنوت واقعی که شبيه سکه يا بانکنوت رايجی گردد که ارزش اسمی بالاتر دارد يا عوض آن قبول يا گرفته شود.

۵- ساختن سکهٔ که پوشش طلا، نقره يا نيکل داده شده باشد، تا شبيه سکه رايج طلا، نقره يا نيکل گردد يا عوض آنها قبول يا گرفته شود.

۶- ساختن توکن( نشانهٔ قيمت دار).

۷- سکه رايج که زنجيرهٔ آن توسط سوهان‌کاری يا بريدن لبه‌ها،

د پرې کولو په واسطه سره، لرې او د هغه دمخ ځنځيره بدله شي چې ظاهر يې اعاده کړي.

۸- سکه يا د فلز توټه يا د فلزاتو مخلوط چې د سرو زرو، سپينو زرو يا نېکلو ظاهري شکل ولري يا د فلز اوبه ورکړل شوې يا رنګ شوې وي څو د سرو زرو، سپينو زرو يا نېکلو رايجې سکې ته ورته شي يا د هغو پرځای ګټه تړې واخيستل شي.

(۲) د دې مادې د (۱) فقرې په مقصد، توکن يا جعلي قيمتداره نښانه له جعلي مالياتي مهر، جعلي پستي تکټ يا د مالي ارزښت لرونکې جعلي تصديق ليک څخه چې د فني، مبتذل، يا تېر اېستونکي نوم په واسطه ترتيب شوي وي، عبارت دی.

واقعي سکه يا کاغذي پيسې چې د پيسو په عنوان ارزښت نلري هم پدې حکم کې شاملېږي.

برداشته شده و زنجيره روی آن عوض شده که ظاهر آن را اعاده کند.

۸- سکه يا قطعهٔ فلز يا مخلوطی از فلزات که شکل ظاهری طلا، نقره يا نيکل را داشته يا آب فلز داده شده يا رنگ شده باشد تا شبيه سکهٔ رايج طلا، نقره يا نيکل گردد يا به جای آنها استفاده شود.

(۲) به مقصد فقرهٔ (۱) اين ماده، توکن يا نشانهٔ قيمت دار جعلی عبارت ازمهرجعلی ماليـاتی، تکت جعلی پستی يا تصديق نامه جعلی حاوی ارزش مالی که توسط اسم فنی، مبتذل، يا فريب آميز ترتيب شده باشد.

اين حکم شامل سکه يا پول های کاغذی واقعی که ارزشی به عنوان پول ندارد، نيز می‌گردد.

## د پيسو د جعل مجازات

**۲۸۵ ماده:**

(۱) د دې قانون د ۲۸۴ مادې د (۱) فقرې په ۱ تر ٦ اجزاوو کې د درج شوو پيسو د جعل د جرم مرتکب په طويل حبس محکومېږي.

(۲) د دې قانون د ۲۸۴ مادې د (۱) فقرې په ۷ او ۸ اجزاوو کې د درج شوو پيسو د جعل د جرم مرتکب په متوسط حبس محکومېږي.

(۳) اتفاق په جرم او د دې قانون په ۲۸۴ ماده کې په درج شوو جرمونو پيل د بشپړ جرم د ارتکاب په حکم کې دي، مرتکب د اصلي فاعل په عين جزا محکومېږي.

## مجازات جعل پول

**مادۀ ۲۸۵:**

(۱) مرتکب جرم جعل پول مندرج اجزای ۱ تا ٦ فقرۀ (۱) مادۀ ۲۸۴ این قانون، به حبس طویل، محکوم می‌گردد.

(۲) مرتکب جرم جعل پول مندرج اجزای ۷ و ۸ فقرۀ (۱) مادۀ ۲۸۴ این قانون، به حبس متوسط، محکوم می گردد.

(۳) اتفاق به جرم و شروع به جرایم مندرج مادۀ ۲۸۴ این قانون در حکم ارتکاب جرم کامل بوده، مرتکب به عین جزای فاعل اصلی، محکوم می گردد.

## د جعلي پيسو تر حيازت لاندې راوستل

**۲۸٦ ماده:**

(۱) هغه شخص چې د علم با وجود جعلي افغاني پيسې يا د هغو معادل بهرني اسعار په خپل حيازت کې راولي، د پيسو مقدار ته په کتو سره، له احوالو

## تحت حیازت قراردادن پول جعلی

**مادۀ ۲۸٦:**

(۱) شخصی که با وجود علم، پول جعلی افغانی یا اسعار خارجی معادل آن را در حیازت خود در آورد با نظرداشت مقدار پول، حسب احوال به

سره سم په لاندې مجازاتو محکومېږي:
۱- په هغه صورت کې چې د پيسو مقدار تر لسو زرو افغانيو پورې وي، په قصير حبس.
۲- په هغه صورت کې چې د پيسو مقدار له لسو زرو څخه زيات تر پنځوسو زرو افغانيو پورې وي، تر دوو کلونو پورې په متوسط حبس.
۳- په هغه صورت کې چې د پيسو مقدار له پنځوسو زرو څخه زيات تر سلو زرو افغانيو پورې وي، له دوو کلونو څخه زيات په متوسط حبس.
۴- په هغه صورت کې چې د پيسو مقدار له سلو زرو څخه زيات تر پنځوسوو زرو افغانيو پورې وي، تر اووکلونو پورې په طويل حبس.
۵- په هغه صورت کې چې د پيسو مقدار له پنځوسوو زرو افغانيو څخه زيات وي، له اوو کلونو څخه زيات په طويل حبس.
(۲) هغه شخص چې د علم سربېره، خپله يا د بل شخص په واسطه جعلي پيسې هېواد ته د ننه يا له هغه څخه بهر

مجازات ذيل محکوم می گردد:
۱- در صورت که مقدار پول تا ده هزار افغانی باشد، به حبس قصير.
۲- در صورتی که مقدار پول بيش از ده هزار تا پنجاه هزار افغانی باشد، به حبس متوسط تا دو سال.
۳- در صورتی که مقدار پول بيش از پنجاه هزار افغانی تا صد هزار افغانی باشد، به حبس متوسط بيش از دوسال.
۴- در صورتی که مقدار پول بيش از صد هزار تا پنجصد هزار افغانی باشد، به حبس طويل تا هفت سال.
۵- در صورتی که مقدار پول بيش از پنجصد هزار افغانی باشد، به حبس طويل بيش از هفت سال.
(۲) شخصی که با وجود علم، خود وی يا توسط شخص ديگری پول جعلی را به کشور داخل يا از آن خارج

کړي، له احوالو سره سم د پيسو مقدار ته په کتو سره د دې مادې د (۱) فقرې په اجزاوو کې په درج شوو مجازاتو محکومېږي.

(۳) هغه شخص چې د پيسو د جعل په منظور آلې، ادوات يا وسايل جوړ کړي يا وکاروي يا وپلوري يا پلورلو ته وړاندې کړي يا په اجاره ورکړي يا له قانوني عذر پرته هغه په خپل حيازت کې راولي، په طويل حبس محکومېږي.

(۴) هغه شخص چې براده، برش يا د سرو زرو يا سپينو زرو استوانه يا د هغو مخلوط د ګرد، محلول يا بل ډول د خپل حيازت يا مالکيت لاندې ولري چې د سرو زرو يا سپينو زرو د رايجې سکې د معيوبولو، کمولو يا سپکولو په واسطه توليد شوې وي يا لاسته راغلې وي، له دوو کلونو زيات په متوسط حبس محکومېږي.

نماید، حسب احوال با درنظرداشت مقدار پول به مجازات مندرج اجزای فقرهٔ (۱) این ماده محکوم می گردد.

(۳) شخصی که آلات، ادوات یا وسایلی را بمنظور جعل پول، بسازد یا بکار برد یا بفروشد یا به فروش عرضه نماید یا به اجاره دهد و یا بدون عذر قانونی آن را در حیازت خود در آورد، به حبس طویل، محکوم می گردد.

(۴) شخصی که براده، برش، یا استوانهٔ طلا یا نقره یا مخلوط آن را به صورت گرد، محلول یا شکل دیگر تحت حیازت یا مالکیت خود داشته باشد که توسط معیوب کردن، تقلیل دادن یا سبک کردن سکه رایج طلا یا نقره تولید شده یا به دست آمده باشد، به حبس متوسط بیش از دو سال، محکوم می گردد.

**په حسن نيت سره د جعلي پيسو له منلو وروسته په هغو معامله**

**۲۸۷ ماده:**

هغه شخص چې جعلي پيسې يې په حسن نيت سره منلي او د هغو په جعلي والي د علم له ترلاسه کولو وروسته، جعلي پيسې ترمعاملې لاندې راولي، د معاملې وړ جعلي پيسو په دوه چنده نغدي جزا محکومېږي.

**د سکو ويلي کول (ذوب)**

**۲۸۸ ماده:**

هغه شخص چې د د افغانستان بانک له اجازې پرته يا په جواز ليک کې د درج شوو شرايطو خلاف، د هېواد رايجه او قانوني سکه ويلي کړي، پر قصير حبس برسېره، د ذوب شوې سکې د ارزښت معادل په نغدي جزا، هم محکومېږي.

**د سکې يا له فلزاتو څخه د مخلوط په کار (جريان) اچول**

**۲۸۹ ماده:**

هغه شخص چې د خلکو د تېر اېستنې په منظور او په آګاهانه توګه غير قانوني

**معامله با پول جعلی بعد از قبولی آن با حسن نیت**

**مادۀ۲۸۷:**

شخصی که پول جعلی را با حسن نیت قبول نموده و بعد از حصول علم به جعلی بودن آن، پول جعلی را مورد معامله قرار دهد، به جزای نقدی دو چند پول جعلی مورد معامله، محکوم می گردد.

**ذوب سکه‌ها**

**مادۀ ۲۸۸:**

شخصی که بدون اجازه د افغانستان بانک یا خلاف شرایط مندرج جوازنامه، سکه رایج و قانونی کشور را ذوب کند، علاوه به حبس قصیر به جزای نقدی معادل ارزش سکۀ ذوب شده، نیز محکوم می‌گردد.

**به جریان انداختن سکه یا مخلوطی از فلزات**

**مادۀ ۲۸۹:**

شخصی که بمنظور فریب مردم و به طور آگاهانه سکۀ

سکه، فلزي ټوټه (قطعه) يا له فلزاتو څخه يو مخلوط چې د اندازې، شکل يا رنګ له نظره يوې رايجې سکې ته ورته وي او د رايجو سکو په عوض يې په جريان کې واچوي، په متوسط حبس محکومېږي.

**فلزي ټوټې او توکنونه**

**۲۹۰ ماده:**

هغه شخص چې داسې شيان جوړ يا توليد کړي يا يې وپلوري يا يې په خپل حيازت کې ولري چې هدف يې په تېر ابستونکې توګه، دسکې يا د هغو بيه لرونکو توکنونو پر ځای استعمال وي چې ماشينونه او وسايل د هغو په وسيله فعالېږي، په قصير حبس يا له دېر شو زرو څخه تر شپېتو زرو افغانيو پورې په نغدي جزا محکومېږي.

**د سرو زرو يا سپينو زرو د رايجې سکې له شکل څخه غورځول يا معيوبول**

**۲۹۱ ماده:**

لاندې اشخاص د متوسط حبس په اکثر

غيرقانونی، قطعهٔ فلزی يا مخلوطی از فلزات را که از نظر اندازه، شکل يا رنگ شبيه يک سکهٔ رايج باشد وعوض سکه‌های رايج به جريان بگذارد، به حبس متوسط، محکوم می‌گردد.

**توته‌های فلزی وتوکن‌ها**

**مادهٔ ۲۹۰:**

شخصی که اشيايی را بسازد يا توليد کند يا به فروش رساند يا در حيازت خود داشته باشد که هدف آن به صورت فريب آميز، استعمال بجای سکه يا توکن‌های قيمت‌داری باشد که ماشين‌ها و وسايل بوسيلهٔ آنها فعال می‌گردد، به حبس قصير يا جزای نقدی از سی هزار تا شصت هزار افغانی، محکوم می‌گردد.

**از شکل انداختن يا معيوب کردن سکهٔ رايج طلا يا نقره**

**مادهٔ ۲۹۱:**

اشخاص ذيل به حد اکثر حبس متوسط،

حد محکومېږي:

۱- هغه شخص چې د سرو زرو يا سپينو زرو رايجه سکه پدې منظور چې د طلا يا نقرې د رايجې سکې پر ځای واخيستل شي، معيوبه کړي، تقليل يې کړي يا يې سپک کړي.

۲- هغه شخص چې د دې مادې په (۱) فقره کې درج شوې سکه آګاهانه معامله يا تبادله کړي.

## د رايجو پيسو معيوبول

**۲۹۲ ماده:**

لاندې اشخاص په قصير حبس يا له دېرشو زرو څخه تر شپيتو زرو افغانيو پورې په نغدي جزا يا په دواړو جزاګانو محکومېږي:

۱- هغه شخص چې رايجې سکې ته تغييرد شکل ورکړي.

۲- هغه شخص چې رايجه سکه چې له شکل څخه لوېدلې ده، معامله يا تبادله کړي يا يې پدې منظور عرضه کړي.

۳- هغه شخص چې د د افغانستان بانک له اجازې پرته بانک نوټ په

محکوم می گردند:

۱- شخصی که سکۀ رایج طلا یا نقره را به این منظورکه به جای سکۀ طلا یا نقرۀ رایج گرفته شود، معیوب کند، تقلیل دهد یا سبک نماید.

۲- شخصی که سکۀ مندرج فقرۀ (۱) این ماده را آگاهانه معامله یا تبادله نماید.

## معیوب ساختن پول رایج

**مادۀ ۲۹۲:**

اشخاص ذیل به حبس قصیر یا جزای نقدی از سی هزار تا شصت هزارافغانی یا هردو جزا محکوم می‌گردند:

۱- شخصی که سکۀ رایج را تغییرشکل دهد.

۲- شخصی که سکه رایج را که از شکل افتاده است، معامله یا تبادله نماید یا به این منظور عرضه نماید.

۳- شخصی که بدون اجازه دافغانستان بانک، بانک نوت

علامې اېښودلو، مهر وهلو يا د هغو د پاسه د کلماتو يا کرښو او انځورونو ته د ورته وسايلو په نښلولو سره، له شکل څخه وغورځوي.

۴- هغه شخص چې رايج بانک نوټ چې د دې مادې له ۳جزء سره سم له شکل څخه لوبدلی دی، دوران ته کېږدي.

**د بانکنوټونو شبيه سازي (ورته کول)**

**۲۹۳ ماده:**

(۱) هغه شخص چې له الکترونيکي يا کمپيوتري وسايلو څخه په استفادې يا په بل هر ډول قصداً هغه پانې يا هغه مسکوکات چې رايجو بانکنوټونو يا د قرضې (پور) بهادار سند يا د دولت يا بلې مالي مؤسسې بهادارو سندونو ته ورته وي، جوړکړي، خپور، چاپ، ترويج صادر، وارد کړي، تر خپل حيازت لاندې ولري يا هغه جريان ته واچوي، په هغه صورت کې چې، شبيه سازي دقيقه وي او له اصلي پيسو يا را بوسيلۀ علامه گذاشتن، مهرزدن، چسپانيدن کلمات يا وسايل مشابه خطوط و تصاوير بالای آنها، از شکل بيندازد.

۴- شخصی که بانک نوت رايج را که مطابق جزء ۳ اين ماده ازشکل انداخته شده است، به دوران بگذارد.

**شبيه سازی بانک نوت‌ها**

**مادۀ ۲۹۳:**

(۱) شخصی که با استفاده از وسايل الکترونيکی يا کمپيوتری يا به هر نحو ديگری قصداً، اوراق يا مسکوکاتی را که مشابه بانکنوت های رايج يا سند بهادار قرضه يا اسناد بهادار دولت يا مؤسسه مالی ديگر باشد، بسازد، منتشر، چاپ، ترويج ، صادر، وارد کند ، تحت حيازت خود داشته باشد يا آن را به جريان اندازد، در صورتی که شبيه سازی دقيق بوده و تفکيک آن با پول يا اسناد

بهادارو سندونو سره د هغو تفکیک په اسانۍ سره امکان پذیر نــه وي، پــه متوسط حبس محکومېږي.

(۲) که چېرې شبیه سازي ددې مادې په (۱) فقره کې په درج شوو حــالاتو کې دقیقه نه وي او تفکیک يې له اصلي پیسو او بهادارو سندونو سره په اسانۍ سره امکان پذیر وي، مرتکب په قصیر حبس محکومېږي.

(۳) لاندې اشخاص په هغه صورت کې چې د دې مادې په (۱ او ۲) فقرو کې درج شوي اعمال د دندې په حکم تر سره کړي، تر عدلي تعقیب لاندې نــه نیول کېږي:

۱- د د افغانستان بانک یــا د هغــه کارکوونکي.

۲- پولیس.

۳- هغه شخص چې د دافغانستان بانک یا پولیس له لوري د قرارداد یا جــواز لیک پر بنسټ عمل کوي.

(۴) هغه شخص چې هم هغــه شــان بانکنوټ چې د د افغانستان بانک پــه واسطه صادر شوی دی چاپ کړي، په

بهادار اصلی به آسانی امکــان پــذیر نباشد، به حبس متوســط، محکــوم می‌گردد.

(۲) هرگاه شبیه ســازی در حــالات مندرج فقرهٔ (۱) ایــن مــاده دقیــق نبوده و تفکیک آن با پول یــا اســناد بهادار اصلی به آسانی امکــان پــذیر باشد، مرتکب به حبس قصیر، محکوم می‌گردد.

(۳) اشخاص ذیل در صورتی که اعمال مندرج فقــره هــای (۱ و ۲) ایــن ماده را به حکم وظیفه انجام دهنــد، مــورد تعقیــب عــدلی قــرار نمی‌گیرند:

۱- دافغانستان بانک یــا کارکنــان آن.

۲- پولیس.

۳- شخصی که به اساس قرارداد یــا جواز از جانب دافغانستان بانــک یــا پولیس عمل می‌نماید.

(۴) شخصی که همانند بانک نوتی را کــه توســط د افغانســتان بانــک صادر شده است چاپ کند، در موارد

لانـــدې مـــواردوکې پـــه جـــزا نـــه محکومېږي، پدې شرط چـــې د هغـــهٔ مشابه (ورته)، بانک نوټ طـــول يـــا عرض، د جاري بانکنوټ د طول يـــا عرض له درې څلورمې څخه لږ يا لـــه يونيم برابره څخه زيات وي:

۱- اړوند شکل تور او سپين وي.

۲- تشابه، يوازې د ورته بانکنوټ پر يوهٔ مخ څرګنده شوي وي.

ذيل محکوم به جـــزا نمـــی گـــردد، مشروط بـــر ايـــن کـــه طـــول يـــا عرض آن بانک نوت مشابه، کمتر از سه چهارم يا بيشتر از يک و نيم برابر طول يـــا عـــرض بـــانکنوت جـــاری باشد:

۱- شکل مربوطه سياه وسفيد باشد.

۲- تشابه صرف دريک روی بانکنوت همانند، ظاهرشده باشد.

## له ضراب خانې څخه د سکې وهلو د استفادې وړشيانو اپستل

## خارج ساختن اشيای مورد استفادهٔ سکه زدن، از ضراب خانه

**۲۹۴ ماده:**

هغه شخص چې له قانوني مجوز پرته يو له لاندې شيانو څخه د قانوني فعاليت د جواز له درلودونکې ضراب خانې څخه په هرډول چې وي وباسي، په طويـــل حبس (بند) محکومېږي:

۱- ماشين، ابزار، وسايل، مواد يا هغه شيان چې د سکې د جوړولـــو لپـــاره استفاده کېږي.

۲- د دې مادې په ۱ جزء کې د درج شوو شيانو کې د استفادې وړ پرزه.

**مادهٔ ۲۹۴:**

شخصی که بدون مجوز قانونی يکی از اشيای ذيل را از ضراب خانـــهٔ دارای جواز فعاليت قانونی به هر نحوی کـــه باشد خارج نمايد، به حـــبس طويـــل، محکوم می گردد:

۱- ماشين، ابزار، وسايل، مـــواد يـــا اشيايی که برای ساختن سکه استفاده می شود.

۲- پرزهٔ قابل استفاده در اشيای مندرج جزء ۱ اين ماده.

۳- سکه، فلزي استوانه يا د فلزاتو يو مخلوط.

**د جعلي پيسو يا توکنونو د سوداګرۍ د اعلان مجازات**

**۲۹۵ ماده:**

(۱) هغه شخص چې يو له لاندې اعمالو څخه تر سره کړي، په متوسط حبس محکومېږي:

۱- د جعلي پيسو يا قيمتدارو جعلي توکنونو د پلورلو د وړاندېز، برابرولو يا لېږدولو په اړه د هر ډول اشتهار اعلان يا خپرول.

۲- له هغو وسايلو څخه د استفادې د ډول په اړه د اطلاعاتو وړاندې کول چې په واسطه يې جعلي پيسې يا جعلي قيمتداره توکنونه پلور، برابرېدلی يا انتقالېدلای شي.

۳- د قيمتدارو جعلي توکنونو پېرودل، لاسته راوړل، مذاکره يا په هر ډول چې وي د پېرودلو، لاسته راوړلو په هکله د مذاکرې وړاندېز.

(۲) هغه شخص چې د دې مادې په

۳- سکه، استوانهٔ فلزی یا مخلوطی از فلزات.

**مجازات اعلان، تجارت پول یا توکن های جعلی**

**مادهٔ ۲۹۵:**

(۱) شخصی که یکی از اعمال ذیل را انجام دهد، به حبس متوسط، محکوم می گردد:

۱- اعلان یا پخش هر نوع اشتهار مبنی بر پیشنهاد فروش، فراهم کردن یا انتقال پول جعلی یا توکن‌های جعلی قیمت‌دار.

۲- ارایه اطلاعات در رابطه با طرز استفاده از وسایلی که توسط آنها پول جعلی یا توکن‌های جعلی قیمت دار، فروش، فراهم یا انتقال گردیده می‌تواند.

۳- خریداری، بدست آوردن، مذاکره یا پیشنهاد مذاکره در مورد خریداری یا بدست آوردن توکن‌های قیمت‌دار جعلی به هر نحوی که باشد.

(۲) شخصی که در رابطه به عمل

(۱) فقره کې د درج شوي عمل په اړه د حسن نیت لرونکی وي، تر عدلي تعقیب لاندې نه نیول کېږي.

مندرج فقرهٔ (۱) این ماده دارای حسن نیت باشد، مورد تعقیب عدلی قرار نمی گیرد.

## د نه مشابهت با وجود د پیسو یا توکن جعل

## جعل پول یا توکن با وجود عدم مشابهت

### ۲۹۶ ماده:

د پیسو یا قیمتدارو توکنونو په اړه جعل کاري، د هغو د نه مشابهت، د مودې د انقضاء او تبادلې با وجود بشپړ جرم ګڼل کېږي، مرتکب د تام جرم په مجازاتو محکومېږي

### مادهٔ ۲۹۶:

جعل کاری در رابطه به پول یا توکن‌های قیمت‌دار با وجود عدم مشابهت، انقضای مدت وتبادلهٔ آنها، جرم کامل شناخته شده مرتکب به مجازات جرم تام، محکوم می گردد.

## د بانکنوټ، سکې، سندونو او نښانونو (توکنونو) غیر مجاز خپرول

## نشرغیرمجاز بانک نوت، سکه، اسناد و نشان‌ها (توکن‌ها)

### ۲۹۷ ماده:

هغه شخص چې بانکنوټ، سکه یا نور هغه سندونه یا توکنونه چې د خپرولو صلاحیت یې د د افغانستان بانک لري، د دافغانستان بانک له اجازې پرته خپارهٔ یا چاپ کړي، د زیان پر جبران برسېره په طویل حبس هم محکومېږي.

### مادهٔ ۲۹۷:

شخصی که بانک نوت یا سکه یا سایر اسناد یا توکن های را که صلاحیت نشر آن را دافغانستان بانک دارد، بدون اجازه دافغانستان بانک نشر یا چاپ نماید، علاوه بر جبران خساره به حبس طویل، نیز محکوم می‌گردد.

**د پيسو د جعل په جرم کې مشدده حالات**

**۲۹۸ ماده:**

که چېرې پدې فصل کې له درج شوو جرمونو څخه د يوۀ د ارتکاب له امله، د افغاني پيسو ارزښت ټيټ شي يا د هغو له امله د داخلي يا بهرني بازارونو اعتماد متزلزل شي، مرتکب پدې فصل کې د درج شوي داصلي جرم له مجازاتو څخه په يوۀ درجه پورته مجازاتو محکومېږي.

## پنځم فصل

## د مخدرو موادو قاچاق

**اصطلاحګاني**

**۲۹۹ ماده:**

راتلونکې اطلاحګاني پدې فصل کې لاندې مفاهيم افاده کوي:

۱- مخدر مواد او اړوونکي مواد: طبيعي اوصنعتي موادو څخه عبارت دي چې دمسکراتو او مخدرو موادو پر خلاف دمبارزې او دهغو دکنترول

**حالات مشدده در جرم جعل پول**

**مادۀ ۲۹۸:**

هر گاه به اثر ارتکاب یکی از جرایم مندرج این فصل ارزش پول افغانی تنزیل نماید یا اعتماد بازارهای داخلی یا خارجی به اثر آن متزلزل گردد، مرتکب به مجازات یک درجه بالاتر از مجازات جرم اصلی مندرج این فصل، محکوم می‌گردد.

## فصل پنجم

## قاچاق مواد مخدر

**اصطلاحات**

**مادۀ ۲۹۹:**

اصطلاحات آتی در این فصل دارای مفاهیم ذیل می‌باشد:

۱- مواد مخدر و مواد روانگردان: عبارت از مواد طبیعی و صنعتی است که در جدول های شماره ۱تا ۴ منضمۀ قانون مبارزه علیه مسکرات

دقانون په منضمه‌کې له ۱ تر ۴ ګڼې جدولونوکې، تنظیم اوتصنیف شوي‌دي.

۲- د مخدرو موادو او روان اړوونکو موادو قاچاق: د مخدرو موادو مؤلدو نباتاتو له کرنې، د مسکراتو او مخدرو موادو پر خلاف د مبارزې او د هغو د کنترول په قانون کې له درج شوي جواز لیک او اجازه لیک پرته د مخدرو موادو او روان اړوونکو موادو په غیر قانوني تولید او ترکیب کې د استعمال په منظور د مسکراتو او مخدرو موادو پر خلاف د مبارزې او د هغو د کنترول د قانون په منضمه له ۱ تر ۳ ګڼې جدولونو کې درج د روان اړوونکو مخدرو موادو له تولید، برابرولو، پروسس، پیر، پلور، ساتنې، وېش، کمپشنکاری، واردولو، صادرولو، حمل او نقل (ترافیک)، انتقال، لېږد، عرضې، زېرمې یا اخفا یا د هغو د لرونکو د مرکب او یا د مسکراتو او مخدرو موادو پر خلاف د مبارزې او د هغو د کنترول د قانون په منضمه ۴ ګڼې جدول کې درج د هرې لومړنۍ مادې

ومواد مخدر وکنترول آن، تنظیم و تصنیف گردیده است.

۲- قاچاق مواد مخدر و مواد روانگردان: عبارت از زرع نباتات مؤلد مواد مخدر، تولید، تهیه، پروسس، خرید، فروش، نگهداشت، توزیع، کمیشن کاری، وارد، صادر، حمل ونقل (ترافیک)، انتقال، ارسال، عرضه، ذخیره، یا اخفای مواد مخدر و روان گردان مندرج جدول های شماره ۱تا ۳ منضمهٔ قانون مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدر وکنترول آن، یا مرکب حاوی آنها و یا فعالیت های متذکره در مورد هرمادهٔ کیمیاوی اولیه (پریکرسر) مندرج جدول شماره ۴ منضمهٔ قانون مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدر وکنترول آن، بمنظوراستعمال در تولید و ترکیب غیر قانونی مواد مخدر و روان گردان، بدون جوازنامه واجازه نامهٔ مندرج قانون مبارزه علیه مسکرات

(پرېکرسر) په هکله له نومورو فعالیتونو څخه عبارت دی. د هغو وسایلو او تجهیزاتو آګاهانه جوړول، لېږد رالېږد، پیر او پلور او وېش چې د مخدرو موادو او روان اړوونکو موادو په کښت، تولید او برابرولو کې تر ګټې اخیستنې لاندې نیول کېږي، هم د مخدرو موادو او روان اړوونکو موادو د قاچاق په حکم کې دي.

۳- د مخدرو موادو او روان اړوونکو موادو قاچاقبر: هغه شخص دی چې د دې مادې په ۲ جزء کې له درج شوو اعمالو څخه د یوۀ مرتکب شي:

## د مخدرو موادو او روان اړوونکو موادو جرمونه

### ۳۰۰ ماده:

د مخدرو موادو او روان اړوونکو موادو قاچاق او له هغو سره نور مرتبط فعالیتونه جرم دی، مرتکب د دې فصل له حکمونه سره سم مجازات کېږي.

و مواد مخدر وکنترول آن، می باشد. ساخت، حمل ونقل، خرید و فروش و توزیع آگاهانۀ وسایل و تجهیزاتی که در کشت، تولید، تهیه مواد مخدر و مواد روانگردان استفاده می گردد، نیز در حکم قاچاق مواد مخدر و مواد روانگردان می باشد.

۳- قاچاقبر مواد مخدر و مواد روانگردان: شخصی است که یکی از اعمال مندرج جزء ۲ این ماده را مرتکب گردد.

## جرایم مواد مخدر و مواد روان گردان

### مادۀ ۳۰۰:

قاچاق مواد مخدر و مواد روان گردان و سایر فعالیت های مرتبط با آن جرم بوده، مرتکب مطابق احکام این فصل، مجازات می‌گردد.

## د مخدرو موادو او روان اړوونکو موادو مؤلدو نباتاتو د کښت مجازات

**۳۰۱ ماده:**

(۱) هغه شخص چې د ځمکې مالک نه وي او د دهقان په توګه، ځمکه د ځان یا مالک، ګرو اخیستونکي یا اجاره اخیستونکي لپاره، بنګ دانه وکري، د کروندې (مزرعې) مساحت ته په پام سره، په لاندې مجازاتو محکومېږي:

۱- په هغۀ صورت‌کې چې د بنګ دانې د کروندې مساحت تر لسو بسوو پورې وي له دېر شو زرو څخه تر شپېتو زرو افغانیو پورې په نغدي جزا.

۲- په هغۀ صورت کې چې د بنګ دانې د کروندې مساحت له لسو بسوو څخه زیات تر یوۀ جریبه پورې وي، په قصیر حبس.

۳- په هغه صورت کې چې د بنګ دانې د کروندې مساحت له یوۀ جریب څخه زیات وي، پر یوۀ کال حبس برسېره پر یوۀ جریب اضافه د

## مجازات کشت نباتات مؤلد مواد مخدر و مواد روان گردان

**مادۀ ۳۰۱:**

(۱) شخصی که مالک زمین نبوده و به حیث دهقان، زمین را برای خود یا مالک، گرو گیرنده یا اجاره گیرنده، بنگ دانه کشت نماید با نظرداشت مساحت مزرعه به مجازات ذیل، محکوم می‌گردد:

۱- در صورتی که مساحت مزرعۀ بنگ دانه، تا ده بسوه باشد، به جزای نقدی از سی هزار تا شصت هزار افغانی.

۲- در صورتی که مساحت مزرعۀ بنگ دانه، بیش ازده بسوه تا یک جریب باشد، به حبس قصیر.

۳- در صورتی که مساحت مزرعۀ بنگ دانه، بیش از یک جریب باشد، علاوه بر یک سال حبس در برابر هر بسوه اضافه

هرې بسوې په وړاندې، د يوې مياشتې په حبس. پدې حالت کې، د حبس د مودې مجموع له پنځو کلونو څخه زياتېدای نشي.

(۲) هغه شخص چې د ځمکې مالک نه وي او د دهقان په توګه، ځمکه د ځان يا مالک، ګرو اخيستونکي يا اجاره اخيستونکي لپاره خشخاش يا کوکا وکري، د کروندې مساحت ته په پام سره په لاندې مجازاتو محکومېږي:

۱- په هغۀ صورت کې چې د خشخاشو يا کوکا د کروندې مساحت، تر يوې بسوې پورې وي، په قصير حبس يا له دېر شو زرو څخه تر شپېتو زرو افغانيو پورې نغدي جزا.

۲- په هغۀ صورت کې چې دخشخاشو يا کوکا د کروندې مساحت له يوې بسوې څخه زيات تر يوۀ جريبه پورې وي، تر دوو کلونو پورې په متوسط حبس.

۳- په هغۀ صورت کې چې د خشخاشو يا کوکا د کروندې مساحت له يوۀ جريب څخه زيات وي، پر دوو

بر يک جريب، به حبس يک ماه.

در اين حالت مجموع مدت حبس ازپنج سال بيشتر بوده نمی تواند.

(۲) شخصی که مالک زمين نبوده و به حيث دهقان، زمين را برای خود يا مالک، گرو گيرنده يا اجاره گيرنده خشخاش يا کوکا کشت نمايد با نظرداشت مساحت مزرعه به مجازات ذيل محکوم می گردد:

۱- در صورتی که مساحت مزرعۀ خشخاش يا کوکا تا يک بسوه باشد، به حبس قصير يا جزای نقدی از سی هزار تا شصت هزار افغانی.

۲- در صورتی که مساحت مزرعۀ خشخاش يا کوکا بيش از يک بسوه تا يک جريب باشد، به حبس متوسط تا دو سال.

۳- در صورتی که مساحت مزرعۀ خشخاش يا کوکا بيش از يک جريب باشد، علاوه بر

کلونو حبس بر سېره، پر یوهٔ جریب اضافه د هرې بسوې په وړاندې، په دوو میاشتو حبس. پدې حالت کې د حبس د مودې مجموع له لسو کلونو څخه زیاتېدای نشي.

(۳) که چېرې د کرنې عمل د دې مادې په (۱ او ۲) فقرو کې په درج شوو احوالو کې د مالک، ګرو اخیستونکي یا اجاره اخیستونکي په واسطه ارتکاب شي، مرتکب د کروندې مساحت ته په پام سره، د دې مادې په (۱ او ۲) فقرو کې د پېښبیني شوو مجازاتو په دوه چنده محکومېږي.

**د هېروئینو، مورفینو او کوکائینو د قاچاق مجازات**

**۳۰۲ ماده:**

(۱) هغه شخص چې د هېروئینو، مورفینو یا کوکا ئینو د قاچاق مرتکب شي، د موادو مقدار ته په پام سره له احوالو سره سم په لاندې مجازاتو محکومېږي:

۱- په هغهٔ صورت کې چې د موادو

دو سال حبس در برابر هر بسوه اضافه از یک جریب، به حبس دو ماه. در این حالت مجموع مدت حبس از ده سال، بیشتر بوده نمی تواند.

(۳) هرگاه عمل کشت دراحوال مندرج فقره های (۱و۲) این ماده توسط مالک، گروگیرنده یا اجاره گیرنده ارتکاب گردد، مرتکب با نظرداشت مساحت مزرعه به دوچند مجازات پیشبینی شده فقره های (۱ و ۲) این ماده، محکوم می گردد.

**مجازات قاچاق هیروئین، مورفین و کوکائین**

**مادهٔ ۳۰۲:**

(۱) شخصی که مرتکب قاچاق هیروئین، مورفین یا کوکائین گردد، با نظرداشت مقدار مواد، حسب احوال به مجازات ذیل، محکوم می گردد:

۱- در صورتی که مقدار

مقدار تر لسو ګرامو پورې وي، په قصير حبس.

۲- په هغهٔ صورت کې چې د موادو مقدار له لسو ګرامو څخه زيات تر سلو ګرامو پورې وي، تر دريو کلونو پورې په متوسط حبس.

۳- په هغهٔ صورت کې چې د موادو مقدار له سلو ګرامو څخه زيات تر پنځه سوو ګراموپورې وي، له دريو کلونو څخه زيات په متوسط حبس.

۴- په هغهٔ صورت کې چې د موادو مقدار له پنځه سوو ګرامو څخه زيات تر يوۀ کيلو ګرامه پورې وي، تر لسو کلونو پورې په طويل حبس.

۵- په هغهٔ صورت کې چې د موادو مقدار له يوۀ کيلو ګرام څخه زيات وي، پر لسو کلونو حبس برسېره د هرو پنځو سوو اضافي ګرامو په وړاندې په شپږو مياشتو حبس، پدې حالت کې د حبس مجموعي موده له دېرشو کلونو څخه زياتېداي نشي.

(۲) هغه شخص چې هېروئين، مورفين يا کوکائين له نورو موادو سره په ګډه مواد، تا ده ګرام باشد، به حبس قصير.

۲- در صورتی که مقدار مواد، بيش از ده ګرام تا يکصد ګرام باشد، به حبس متوسط تا سه سال.

۳- در صورتی که مقدار مواد، بيش از يکصد ګرام تا پنجصد ګرام باشد، به حبس متوسط بيش از سه سال.

۴- در صورتی که مقدار مواد، بيش از پنجصد ګرام تا يک کيلو ګرام باشد، به حبس طويل تا ده سال.

۵- در صورتی که مقدار مواد، بيش از يک کيلوګرام باشد، علاوه برده سال حبس، در برابرهرپنجصد ګرام اضافی، به شش ماه حبس، در اين حالت مدت مجموعی حبس از سی سال، بيشتر بوده نمی تواند.

(۲) شخصی که هيروئين، مورفين يا کوکائين را بشکل مخلوط شده با ساير

(مخلوط) ډول قاچاق کړي، په مرکب کې د ګډو شوو هېروئینو، مورفینو یا کوکا ئینو مقدار ته په پام سره، د دې مادې د (۱) فقرې له ۱ تر ۵ اجزاوو پورې سره سم، مجازات کېږي.

## د اسیتیک انهایدرایت او سنتیتیک قاچاقو مجازات

**۳۰۳ ماده:**

(۱) هغه شخص چې د اسیتیک آنهایدرایت د قاچاقو مرتکب شي، د موادو مقدار ته په پام سره په لاندې مجازاتو محکومېږي:

۱- په هغهٔ صورت کې چې د موادو مقدار له دوه سوه پنځو سو ګرامو یا سي سي پورې وي، په قصیر حبس یا له دېرشو زرو څخه تر شپېتو زرو افغانیو پورې په نغدي جزا.

۲- په هغهٔ صورت کې چې د موادو مقدار له دوه سوه پنځو سو ګرامو یا سي سي څخه تر پنځه سوه ګرامه یا سي سي پورې وي له نهو میاشتو څخه زیات په قصیر حبس.

مواد، قاچاق کند، با نظرداشت مقدار هیروئین، مورفین یا کوکائین مخلوط شده در مرکب، حسب اجزای ۱تا ۵ فقرهٔ (۱) این ماده، مجازات می‌گردد.

## مجازات قاچاق اسیتیک انهایدرایت و سنتیتیک

**مادهٔ۳۰۳:**

(۱) شخصی که مرتکب قاچاق اسیتیک انهایدرایت گردد، با نظرداشت مقدار مواد به مجازات ذیل محکوم می گردد:

۱- در صورتی که مقدار مواد، تا دوصدوپنجاه گرام یا سی سی باشد، به حبس قصیر یا جزای نقدی از سی هزار تا شصت هزار افغانی.

۲- در صورتی که مقدار مواد، بیش از دوصد و پنجاه گرام یا سی سی تا پنجصد گرام یا سی سی باشد، به حبس قصیر بیش از نه ماه.

۳- په هغهٔ صورت کې چې د موادو مقدار له پنځه سوه ګرامه یا سي سي څخه تر یوهٔ کیلو ګرامه یا یوهٔ لیتره پورې وي، تر دوو کلونو پورې په متوسط حبس.

۳- در صورتی که مقدار مواد، بیش از پنجصد گرام یا سی سی تا یک کیلو گرام یایک لیتر باشد، به حبس متوسط تا دو سال.

۴- په هغهٔ صورت کې چې د موادو مقدار یوهٔ کیلو ګرامه یا یوهٔ لیتره څخه تر پنځو کیلو ګرامو یا پنځو لیترو پورې وي، له دووکلونو څخه زیات په متوسط حبس.

۴- در صورتی که مقدار مواد، بیش از یک کیلوگرام یا یک لیتر تا پنج کیلوگرام یاپنج لیتر باشد، به حبس متوسط بیش از دو سال.

۵- په هغهٔ صورت کې چې د موادو مقدار له پنځو کیلو ګرامو یا پنځو لیترو څخه زیات تر لسو کیلو ګرامو یا لسو لیترو پورې وي، تر اووکلونو پورې په طویل حبس.

۵- در صورتی که مقدار مواد، بیش از پنج کیلوگرام یا پنج لیتر تا ده کیلوگرام یا ده لیتر باشد، به حبس طویل تا هفت سال.

۶- که چېرې د موادو مقدار له لسو کیلو ګرامو یا لسو لیترو څخه زیات وي، پر اووکلونو حبس برسېره، د هرو اضافي پنځو ګرامو یا سي سي په وړاندې، په یوهٔ ورځ حبس. پدې حالت کې د حبس د مودې مجموع د طویل حبس له اکثر حد څخه نشي زیاتېداي.

۶- هرگاه مقدار مواد، بیش از ده کیلوگرام یا ده لیتر باشد، علاوه بر هفت سال حبس در برابر هر پنج گرام یا سی سی اضافی، به یک روز حبس، در این حالت مجموع مدت حبس از حد اکثر حبس طویل، بیشتر بوده نمی تواند.

(۲) هغه شخص چې د سنتيتيک (امفيتامين، ميتا امفيتامين، اکستزي او اکستاسي (mdma)) مخدرو موادو د قاچاق مرتکب شي د موادو مقدار ته په پام سره په لاندې مجازاتو محکومېږي:

۱- په هغهٔ صورت کې چې د موادو مقدار تر پنځه ګرامه يا سي سي پورې وي، تر نهو مياشتو پورې په قصير حبس يا له دېرشو زرو څخه تر شپېتو زرو افغانيو پورې په نغدي جزا.

۲- په هغهٔ صورت کې چې د موادو مقدار له پنځه ګرامه څخه تر لسو ګرامو يا سی سي پورې وي، له نهو مياشتو څخه زيات په قصير حبس.

۳- په هغهٔ صورت کې چې د موادو مقدار، له لسو ګرامو څخه زيات تر پنځو سو ګرامو يا سي سي پورې وي، په متوسط حبس.

۴- په هغهٔ صورت کې چې د موادو مقدار، له پنځو سو ګرامو څخه تر سلو ګرامو يا سي سي پورې وي، تر لسو کلونو پورې په طويل حبس.

(۲) شخصی که مرتکب قاچاق مواد مخدر سنتیتیک (امفیتامین، میتا امفیتامین، اکستزی و اکستاسی (mdma))گردد، با نظرداشت مقدار مواد به مجازات ذیل، محکوم می گردد:

۱- در صورتی که مقدار مواد، تا پنج گرام یا سی سی باشد، به حبس قصیر تا نه ماه یا جزای نقدی از سی هزار تا شصت هزار افغانی.

۲- در صورتی که مقدار مواد، بیش از پنج گرام تا ده گرام یا سی سی باشد، به حبس قصیر بیش از نه ماه.

۳- در صورتی که مقدار مواد، بیش از ده گرام تا پنجاه گرام یا سی سی باشد، به حبس متوسط.

۴- در صورتی که مقدار مواد، بیش از پنجاه گرام تا صد گرام یا سی سی باشد، به حبس طویل تا ده سال.

۵- په هغهٔ صورت کې چې د مـــوادو مقدار، له سلو ګرامو یا سي سي څخه زیات وي، پرلس کاله حبس برسېره د هر اضافي ګرام په وړاندې، په یوهٔ ورځ حبس، پدې حالت کې د حبس د مودې مجموع د طویل حبس له اکثر حد څخه نشي زیاتېداي.

## د تریاکو د قاچاقو مجازت

**۳۰۴ ماده:**

(۱) هغه شخص چې د تریاکو د قاچاق د جرم مرتکب شي، د موادو مقدار ته په پام سره، له احوالو سره ســـم، پـــه لاندې مجازاتو محکومېږي:

۱- په هغهٔ صورت کې چې د مـــوادو مقدار، تر لسو ګرامو پورې وي، لـــه دېرشو زرو څخه تر شپېتو زرو افغانیو پورې، په نغدي جزا.

۲- په هغهٔ صورت کې چې د مـــوادو مقدار، له لسو ګرامو څخه تـــر ســـلو ګرامو پورې وي، په قصیر حبس.

۳- په هغهٔ صورت کې چې د مـــوادو مقدار، له سلوګرامو څخه زیات تر پنځه

۵- در صورتی که مقدار مواد، بیش از صد گرام یا سی سی باشد، علاوه بر ده سال حبس، در برابر هـــر گـــرام اضـــافی بـــه یـــک روز حـــبس، در این حالت مجموع مـــدت حـــبس از حداکثر حبس طویـــل بیشـــتر بـــوده نمی تواند.

## مجازات قاچاق تریاک

**مادهٔ ۳۰۴:**

(۱) شخصی که مرتکب جرم قاچـــاق تریاک گردد، با نظرداشت مقدارمواد، حسب احوال به مجازات ذیل محکوم می گردد:

۱- در صورتی کـــه مقـــدار مـــواد، تـــا ده گـــرام باشـــد، بـــه جـــزای نقدی از سی هزار تا شصـــت هـــزار افغانی.

۲- در صورتی که مقدار مواد، بیش از ده گرام تا یکصد گرام باشد، به حبس قصیر.

۳- در صورتی کـــه مقـــدار مـــواد، بیش از یکصد گرام تا پنجصد گـــرام

سوه ګرامو پورې وي، تر دووکلونو پورې په متوسط حبس.

۴- په هغهٔ صورت کې چې د موادو مقدار له پنځه سوه ګرامو څخه زیات تر یوهٔ کیلو ګرامو پورې وي، له دوو څخه تر دریو کلونو پورې په متوسط حبس.

۵- په هغهٔ صورت کې چې د موادو مقدار له یوهٔ کیلو ګرامو څخه زیات تر پنځه کیلو ګرامو پورې وي، له دریو کلونو څخه زیات په متوسط حبس.

۶- په هغهٔ صورت کې چې د موادو مقدار، له پنځه کیلو ګرامو څخه زیات وي، پر پنځه کاله حبس بر سېره د هرو اضافي پنځه سوو ګرام په وړاندې، په شپږو میاشتو حبس، پدې حالت کې د حبس د مودې مجموع د طویل حبس له اکثر حد څخه نشي زیاتېدای.

(۲) هغه شخص چې تریاک له نورو موادو سره په مخلوط شوي ډول، قاچاق کړي، په مرکب کې د مخلوطو شوو تریاکو مقدار ته په پام سره، د دې مادې د (۱) فقرې له ۱ تر ۶ اجزاوو سره سم، مجازات کېږي.

باشد، به حبس متوسط تا دوسال.

۴- در صورتی که مقدار مواد، بیش از پنجصد گرام تا یک کیلو گرام باشد، به حبس متوسط از دو تا سه سال.

۵- در صورتی که مقدارمواد، بیش از یک کیلو گرام تا پنج کیلوگرام باشد، به حبس متوسط بیش از سه سال.

۶- در صورتی که مقدار مواد، بیش از پنج کیلوگرام باشد، علاوه بر پنج سال حبس در برابر هر پنجصد گرام اضافی، به شش ماه حبس، در این حالت مجموع مدت حبس از حداکثر حبس طویل بیش تر بوده نمی تواند.

(۲) شخصی که تریاک را بشکل مخلوط شده با سایر مواد، قاچاق کند، با نظرداشت مقدار تریاک مخلوط شده در مرکب، حسب اجزای ۱تا۶ فقرهٔ (۱) این ماده، مجازات می‌گردد.

## د چرسو د قاچاق مجازات

**۳۰۵ ماده:**

(۱) هغه شخص چې د چرسو د قاچاق د جرم مرتکب شي، د موادو مقدار ته په پام سره له احوالو سره سم، په لاندې مجازاتو محکومېږي:

۱- په هغۀ صورت کې چې د موادو مقدار، تر پنځه ویشت ګرامو پورې وي د پنځو زرو افغانیو په نغدي جزا.

۲- په هغۀ صورت کې چې د موادو مقدار له پنځه ویشت ګرامو څخه زیات ترسلو ګرامو پورې وي له پنځه زره څخه زیات تر دېرشو زرو افغانیو پورې په نغدي جزا.

۳- په هغۀ صورت کې چې د موادو مقدار، له سلوګرامو څخه زیات تر پنځه سوه ګرامو پورې وي، په قصیر حبس.

۴- په هغۀ صورت کې چې د موادو مقدار، له پنځه سوه ګرامو څخه زیات تر یوۀ کیلو ګرامه پورې وي، تر دوو کلونو پورې په متوسط حبس.

۵- په هغۀ صورت کې چې د موادو

## مجازات قاچاق چرس

**مادۀ ۳۰۵:**

(۱) شخصی که مرتکب جرم قاچاق چرس گردد، با نظرداشت مقدار مواد حسب احوال به مجازات ذیل محکوم می گردد:

۱- در صورتی که مقدار مواد، تا بیست و پنج گرام باشد، به جزای نقدی پنج هزار افغانی.

۲- در صورتی که مقدارمواد، بیش از بیست و پنج گرام تا یکصد گرام باشد، به جزای نقدی بیش از پنج هزار تا سی هزار افغانی.

۳- در صورتی که مقدار مواد، بیش از یکصد گرام تا پنجصد گرام باشد، به حبس قصیر.

۴- در صورتی که مقدار مواد، بیش از پنجصد گرام تا یک کیلو گرام باشد، به حبس متوسط تا دو سال.

۵- در صورتی که مقدار مواد، بیش از

مقدار، له یوۀ کیلو ګرامه څخه زیات تر پنځه کیلو ګرامو پورې وي، لـه دوو کلونو څخه زیات په متوسط حبس.

٦- په هغۀ صورت کې چې د مـوادو مقدار، له پنځه کیلو ګرامه څخه زیات تر شلو کیلو ګرامو پـورې وي، تـر اووکلونو پورې په طویل حبس.

۷- په هغۀ صورت کې چې د مـوادو مقدار له سلو کیلو ګرامو څخه زیـات وي، پر اووکلونو حبس برسېره د هـر یوۀ اضافي کیلو ګرام په وړاندې، پـه شپږ میاشتې حبس. پدې حالت کـې د حبس د مودې مجموع له لسو کلونـو څخه زیاتېداي نشي.

(۲) هغه شخص چې چرس په مخلوط یا له نورو موادو سره په ترکیب شوي ډول قاچاق کړي، په مرکـب کـې د مخلوطو شوو چرسو مقدار ته په پـام سره، ددې مـادې د (۱) فقـرې لـه ۱ تر۷ اجزاوو سره ســم، مجـازات کېږي.

یک کیلو گرام تا پنج کیلـو گـرام باشد، به حـبس متوسـط بـیش از دوسال.

٦- در صـورتی کـه مقـدار مـواد، بـیش از پـنج کیلـوگرام تا بیست کیلوگرام باشد به حبس طویل تا هفت سال.

۷- در صورتی که مقدار مواد، بیش از بیسـت کیلـوگرام باشـد، علاوه بر هفت سال حبس، در برابر هر یک کیلو گرام اضافی، به شش مـاه حبس. در این حالت مجموع مـدت حـبس از ده سـال بیشـتر بـوده نمی‌تواند.

(۲) شخصی که چـرس را بشـکل مخلوط شده یا ترکیـب بـا سـایر مواد، قاچاق کنـد، بـا نظرداشـت مقـدار چـرس مخلـوط شـده در مرکب، حسـب اجـزای ۱ تـا ۷ فقـرۀ (۱) ایـن مـاده، مجـازات می‌گردد.

**د مسکراتو او مخدرو موادو پر خلاف د مبارزې او د هغو د کنترول د قانون په جدولونو کې د درج شوو موادو د قاچاق مجازات**

**۳۰۶ ماده:**

(۱) هغه شخص چې د هېروئینو مورفینو، کوکائینو، تریاکو، چرسو، استیتیک آنهایدرایت او د سنتیک مخدرو موادو په استثني د مسکراتو او مخدرو موادو پر خلاف د مبارزې او د هغو د کنترول د قانون په منضمه جدولونو کې درج شوي نور مواد قاچاق کړي، له احوالو سره سم، په لاندې مجازاتو محکومېږي:

۱- په هغۀ صورت کې چې دموادو مقدار له سلو ګرامو یا سي سي پورې وي، دحبس په بدیل یا له پنځه زرو څخه تر دېرشو زرو افغانیو پورې په نغدي جزا.

۲- په هغۀ صورت‌کې چې دموادو مقدارله سلوګرامو یا سي‌سي څخه زیات تردوه سوه پنځوس‌ګرامه یا سي سي

**مجازات قاچاق مواد مندرج جدول های قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر وکنترول آن**

**مادۀ ۳۰۶:**

(۱) شخصی که سایرمواد مندرج جدول های منضمۀ قانون مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدر وکنترول آن، به استثنای هیروئین، مورفین، کوکائین، تریاک، چرس، استیتیک انهایدرایت و مواد مخدر سنتیک را قاچاق نماید، حسب احوال به مجازات ذیل محکوم می گردد:

۱- در صورتی که مقدار مواد، تا صد گرام یا سی سی باشد، به بدیل حبس یا جزای نقدی از پنج هزار تا سی هزار افغانی.

۲- در صورتی که مقدار مواد، بیش از صد گرام یا سی سی تا دوصدوپنجاه گرام یا سی سی باشد، به

پورې وي، دقصير حبس په اقل حد.

۳- په هغۀ صورت کې چې د موادو مقدار، له دوه سوه پنځوس ګرامه يا سي سي څخه زيات تر پنځه سوه ګرامه يا سي سي پورې وي، له نهو مياشتو څخه زيات په قصير حبس.

۴- په هغۀ صورت کې چې د موادو مقدار له پنځو سوو ګرامو يا سي سي څخه زيات تر يوۀ کيلو ګرامه يا ليتره پورې وي، تر دريوکلونو پورې په متوسط حبس.

۵- په هغۀ صورت کې چې د موادو مقدار، له يوۀ کيلو ګرامه يا ليتر څخه زيات تر پنځه کيلو ګرامه يا ليتره پورې وي له دريو کلونو څخه زيات په متوسط حبس.

۶- په هغۀ صورت کې چې د موادو مقدار، له پنځه کيلو ګرامو يا ليترو څخه زيات وي، پر پنځه کاله حبس برسېره د هرو اضافي پنځه سوه ګرامه يا سي سي په وړاندې، په شپږ مياشتې حبس، پدې حالت کې د حبس د مودې مجموع له لسو کلونو څخه زياتېدای نه شي.

حد اقل حبس قصير.

۳- در صورتی که مقدار مواد، بيش از دوصدوپنجاه گرام يا سی سی تا پنجصد گرام يا سی سی باشد، به حبس قصير بيش از نه ماه.

۴- در صورتی که مقدار مواد، بيش از پنجصد گرام يا سی سی تا يک کيلو گرام يا ليتر باشد، به حبس متوسط تا سه سال.

۵- در صورتی که مقدار مواد، بيش از يک کيلوگرام يا ليتر تا پنج کيلوگرام يا ليتر باشد، به حبس متوسط بيش از سه سال.

۶- در صورتی که مقدار مواد، بيش از پنج کيلوگرام يا ليتر باشد، علاوه بر پنج سال حبس، در مقابل هر پنجصد گرام يا سی سی اضافی، به حبس شش ماه. درايـن حالت مجموع مدت حبس ازده سال بيشتر بوده

نشي.

(۲) هغه شخص چې د هېروئينو، مورفينو، کوکائينو، تریاکو، چرسو، استیتیک انهایدرایتو او سنتیک مخدرو موادو په استثني، د مسکراتو او مخدرو موادو پر خلاف د مبارزې او د هغو د کنترول د قانون په منضمه جدولونو کې د درج شوو موادو لرونکو مرکبات، قاچاق کړي، د نومورو جدولونو د مخلوط شوو یا ترکیب شوو موادو مقدار ته په پام سره د دې مادې د (۱) فقرې له ۱ تر ٦ اجزاوو سره سم، مجازات کېږي.

## د مالک او د رهن اخیستونکي مجازات

**۳۰۷ ماده:**

(۱) که چېرې مالک او د رهن اخیستونکي یا د هغوی قانوني استازی ځمکه، ودانی، نقلیه واسطه یا نور اړوند ملکیتونه د مخدرو موادو د قاچاق د جرمونو د ارتکاب په منظور، په رهن یا په اجاره ورکړي یا هغه د نورو په واک نمی تواند.

(۲) شخصی که مرکبات حاوی مواد مندرج جدول های منضمهٔ قانون مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدر وکنترول آن، به استثنای هیروئین، مورفین، کوکائین، تریاک، چرس، استیتیک انهایدرایت و مواد مخدر سنتیک را قاچاق کند، با نظرداشت مقدار مواد مخلوط شده یا ترکیب شده جدول های متذکره حسب اجزای ۱ تا ٦ فقرهٔ (۱) این ماده، مجازات می‌گردد.

## مجازات مالک ورهن گیرنده

**مادهٔ ۳۰۷:**

(۱) هرگاه مالک یا رهن گیرنده یا نماینده قانونی آنها زمین، تعمیر، واسطه نقلیه یا سایر ملکیت های مربوط را بمنظور ارتکاب جرایم قاچاق مواد مخدر، به رهن یا اجاره بدهد یا آنرا در اختیار دیگری

کې ورکړي، له احوالو سره سم د جرم د اصلي فاعل په عين جزا، محکومېږي.

(۲) که چېرې د دې مادې په (۱) فقره کې د درج شوي شخص ځمکه، ودانۍ، نقليه واسطه يا اړوند ملکيتونه د مجازو فعاليتونو په منظور رهن ته کېږدي يا يې په اجاره يا کرايه ورکړي، په هغه صورت کې چې له هغه څخه پدې فصل کې د درج شوو جرمونو د ارتکاب په مقصدونو استفاده صورت مومي او د علم باوجود د هغو له ارتکاب څخه ممانعت ونکړي او مسؤولو مراجعو ته خبر ورنکړي، له احوالو سره سم، په متوسط حبس محکومېږي.

## د نقليه واسطې مصادره

**۳۰۸ ماده:**

(۱) هغه شخص چې له يوۀ کيلو ګرامه څخه زيات هروئين، کوکائين يا مورفين يا له دوه کيلو ګرامه څخه زيات تريياک يا له پنځه کيلو ګرامه څخه زيات چرس او يا له دوه کيلو ګرامه څخه زيات

قراردهد، حسب احوال به عين جزای فاعل اصلی جرم، محکوم می گردد.

(۲) هرگاه شخص مندرج فقرۀ (۱) اين ماده زمين، تعمير، واسطه نقليه يا ملکيت های مربوط را بمنظور فعاليت های مجاز به رهن گذاشته يا به کرايه يا اجاره بدهد، در صورتی که از آنها به مقاصد ارتکاب جرايم مندرج اين فصل استفاده صورت گيرد و با وجود علم از ارتکاب آن ممانعت ننموده و به مراجع مسؤول اطلاع ندهد، به حبس متوسط، محکوم می گردد.

## مصادره واسطه نقليه

**مادۀ ۳۰۸:**

(۱) شخصی که بيش از يک کيلو گرام هيروئين، کوکائين يا مورفين يا بيش از دو کيلو گرام تريياک يا بيش از پنج کيلو گرام چرس ويا بيش از دو کيلو گرام مواد کيمياوی اوليه يا

لومړني کيمياوي مواد يا د مسکراتو او مخدرو موادو پرخلاف د مبارزې او د هغو دکنترول د قانون په منضمه له۱ تر ۳ ګڼه جدولونو کې درج شوي نور مواد په آګاهانه توګه د خپل ملکيت په نقليه واسطه کې ځای پرځای او اخفاء کړي وي يا هغه په اجاره يا کرايه ورکړي اويا يې په هغې‌کې دمخدرو موادو له ځای پرځای‌کولو او اخفاء سره موافقه کړې وي، داصل جرم پر جزا برسېره، نقليه واسطه هم مصادره کېږي.

سایر مواد مندرج جدول های شماره ۱ تا ۳ منضمهٔ قانون مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدر وکنترول آن، را آگاهانه در واسطه نقلیه ملکیت خویش جاه سازی واخفاء نموده باشد یا آن را به اجاره یا کرایه داده ویا به جا سازی یا اخفای مواد مخدر در آن موافقه نموده باشد، علاوه بر جزای اصل جرم، واسطه نقلیه نیز مصادره می گردد.

(۲) که چېرې د دې مادې په (۱) فقره کې درج شوې نقليه واسطه، د بل شخص لخوا د امتياز له تر لاسه کولو او د مالک له د مخه موافقې پرته د اجبار او يا اغفال يا تېر ايستلو له لارې په اجاره يا کرايه يا په عاريت اخيستل شوې وي، نقليه واسطه نه مصادره کېږي.

(۲) هرگاه واسطه نقلیهٔ مندرج فقرهٔ (۱) این ماده، توسط شخص دیگری بدون دریافت امتیاز و یا موافقت قبلی مالک به طریق اجبار و یا اغفال یا فریب به اجاره یا کرایه یا به عاریت گرفته شده باشد، واسطه نقلیه، مصادره نمی گردد.

**دروان اړوونکو موادو او مخدرو موادو په تولید کې د استفادې وړ وسایلو یا تجهیزاتــو د برابرولــو مجازات**

**۳۰۹ ماده:**

(۱) هغه شخص چې د علم په لرلو سره د روان اړوونکو مخدرو موادو د تولید یا جوړولو لپاره وسایل یا اختصاصــي تجهیزات برابر، لېږد رالېــږد، وارد، صــــادر، پیــــر، پلــــور یــــا ووېشي یا هغــه پــه خپــل حیــازت کې ولري، د متوسط حبس په اکثر حد او په جرم پورې د اړوندو وســایلو او تجهیزاتو په مصادرې محکومېږي.

(۲) هغه شخص چې د دې مادې پــه (۱) فقره کې درج شــوي وســایل او تجهیزات، د جواز په لرلو ســره وارد ولې هغه د مخدرو موادو د غیر مجاز تولید او پروسس په مقصد وپلوري او یا استعمال کړي، له احوالو سره سم له لسو کلونو څخه زیات، په طویل حبس محکومېږي.

**مجــازات تهیــه وســایل یــا تجهیــزات مــورد اســتفاده در تولید مواد مخدر و مواد روان گردان**

**مادۀ ۳۰۹:**

(۱) شخصی که با داشتن علم، وسایل یا تجهیزات اختصاصی برای تولید یــا ساخت مواد مخدر و مواد روان گردان را تهیه، حمل و نقل، توزید، صــدور، خرید، فروش یا توزیع کند یا آنــرا در حیازت خود داشته باشد، به حد اکثر حبس متوسط ومصــادره وســایل و تجهیزات مربوط به جــرم محکــوم می گردد.

(۲) شخصــی کــه وســایل و تجهیزات مندرج فقرۀ (۱) این ماده را باداشــتن جــواز وارد ولــی آنــرا به مقصــد تولیــد و پروســس غیــر مجــاز مــواد مخــدر، فــروش و یا استعمال نماید، به حــبس طویــل بــیش از ده ســال، محکــوم می گردد.

(۳) که چېرې د دې مادې په (۱ او ۲) فقرو کې درج شوي جرمونه د حکمي شخص په واسطه ارتکاب شي، د جرم د فاعل پر مجازاتو برسېره، حکمي شخص په لومړي ځل له احوالو سره سم له دو میلیونو څخه تر پنځه میلیونه افغانیو پورې په نغدي جزا محکوم او په دوه یم ځل، پر پنځه میلیونه افغانیو برسېره، د هغهٔ د فعالیت جواز هم سلب کېږي.

## د مخدرو موادو او روان اړوونکو موادو قاچاق د جرم استخداموونکي مجازات

**۳۱۰ ماده:**

(۱) هغه شخص چې بل څوک له اکراه او اجبار پرته د مخدرو موادو او روان اړوونکو موادو د قاچاق د جرمونو د ارتکاب په منظور استخدام کړي، د جرم پر اصله جزا برسېره له احوالو سره سم په متوسط حبس او په هغهٔ صورت کې چې له اکراه او اجبار سره یوځای وي تر لسو کلونو پورې په طویل حبس محکومېږي.

(۳) هرگاه جرایم مندرج فقره های (۱ و ۲) این ماده توسط شخص حکمی ارتکاب یابد، علاوه برمجازات فاعل جرم، شخص حکمی در مرتبه اول حسب احوال به جزای نقدی از دومیلیون تا پنج میلیون افغانی محکوم ودرمرتبهٔ دوم علاوه برجزای نقدی پنج میلیون افغانی، جواز فعالیت وی نیز سلب می گردد.

## مجازات استخدام کنندهٔ جرم قاچاق مواد مخدر و مواد روان گردان

**مادهٔ ۳۱۰:**

(۱) شخصی که دیگری را بدون اکراه یا اجبار بمنظور ارتکاب جرایم قاچاق مواد مخدر و مواد روان گردان استخدام نماید، علاوه بر جزای اصل جرم حسب احوال به حبس متوسط و در صورتی که توأم با اکراه و اجبار باشد به حبس طویل تا ده سال، محکوم می گردد.

(۲) هغه شخص چې طفل يا په جنون يا سفاهت مصاب شخص يا پر مخدرو موادو معتاد، په دې فصل کې د درج شوو قاچاقو د جرمونو د ارتکاب په منظور استخدام کړي، د اصل جرم د مجازاتو پر اکثر حد برسېره، له احوالو سره سم له اوو کلونو څخه زيات په طويل حبس محکومېږي. په هغۀ صورت کې چې دغه جرم له اجبار سره يوځای وي، مرتکب له لسو کلونو څخه زيات په طويل حبس محکومېږي.

**پرمعتادينو د مخدرو موادو او روان اړوونکو موادو د پلورلو او وېش مجازات**

**۳۱۱ ماده:**

هغه شخص چې مخدر مواد او روان اړوونکي مواد خپله يا د بل شخص په واسطه پر معتادينو يا نورو اشخاصو باندې و پلوري او يا يې ووېشي، په لاندې مجازاتو محکومېږي:

۱- لومړی ځل پدې فصل کې د درج شوو مخدرو موادو او روان اړوونکو

(۲) شخصی که، طفل يا شخص مصاب به جنون يا سفاهت يا معتاد مواد مخدر را بمنظور ارتکاب جرايم قاچاق مندرج اين فصل استخدام نمايد، علاوه بر حد اکثر مجازات جرم اصلی، به حبس طويل بيش ازهفت سال محکوم می گردد. در صورتيکه اين جرم توأم با اجبار باشد، مرتکب به جزای حبس طويل بيش از ده سال، محکوم می گردد.

**مجازات فروش و توزيع مواد مخدر و مواد روان گردان به معتادين**

**مادۀ ۳۱۱:**

شخصی که مواد مخدر و مواد روان گردان را خود و يا توسط شخص ديگری برای معتادين يا ساير اشخاص به فروش رساند و يا توزيع نمايد، به مجازات ذيل محکوم می گردد:

۱- در مرتبه اول علاوه بر جزای اصل جرم پيش بينی شدۀ قاچاق

موادو د قاچاق د پيښيني شوي جرم پر اصل جزا برسېره، تر دريو کلونو پورې په متوسط حبس.

۲- د تکرار په صورت کې، پدې فصل کې د درج شوو مخدرو موادو او روان اړوونکو موادو د قاچاق پر اصل جزا برسېره، تر لسو کلونو پورې په طويل حبس.

## د وسله وال مقاومت مجازات

**۳۱۲ ماده:**

(۱) هغه شخص چې د بنګ دانې، خشخاشو، کوکا د کروندو د محو او يا د مخدرو موادو د ضبط او د قاچاقبر د نيولو (ګرفتاری) پر وخت د ناريه يا جارحه وسلې يا چاودېدونکو موادو يا مسمومونکو موادو استعمال ته لاس واچوي او د عامه خدمتونو مؤظف يا په پروسه کې مؤظف شخص تهديد، ټپي، مضروب يا معلول کړي يايې ووژني، پدې فصل کې د درج شوو مخدرو موادو او د روان اړوونکو موادو د قاچاق د جرم پر مجازاتو

## مجازات مقاومت مسلحانه

**مادۀ ۳۱۲:**

(۱) شخصی که در اثنای محو مزارع بنگ دانه، خشخاش یا کوکا و یا ضبط مواد مخدر وگرفتاری قاچاقبر، به استعمال سلاح ناریه یا جارحه یا مواد منفجره یا مواد مسموم کننده متوسل گردیده و مؤظف خدمات عامه یا شخص مؤظف در پروسه را تهدید، مجروح، مضروب یا معلول نماید یا به قتل برساند، علاوه بر مجازات جرم قاچاق مواد مخدر و مواد روان گردان مندرج این فصل به مجازات

مواد مخدر و مواد روان گردان مندرج این فصل، به حبس متوسط تا سه سال.

۲- در صورت تکرار، علاوه بر جزای اصل جرم قاچاق مواد مخدر و مواد روان گردان مندرج این فصل، به حبس طویل تا ده سال.

برسېره، د مرتکبه جرم په مجازاتو هم محکومېږي.

(۲) هغه شخص چې پدې فصل کې د درج شوو جرمونو د ارتکاب لپاره وسله يا چاودېدونکي مواد يا مسمووونکي مواد حمل کړي او يا د هغو په حمل امر وکړي، له دريو کلونو څخه زيات په متوسط حبس محکومېږي.

## د مخدرو موادو او روان اړوونکو موادو د ترکيب او مخلوطوونکي مجازات

**۳۱۳ ماده:**

(۱) هغه شخص چې نورو ته د وړاندې کولو په منظور هېروئين، کوکائين يا مورفين له خوراکي، څښونکو (نوشيدني) موادو يا نورو موادو سره مخلوط يا ترکيب کړي، د متوسط حبس په اکثر حد محکومېږي.

(۲) هغه شخص چې نورو ته د وړاندې کولو په منظور، له خوراکي، څښونکو موادو يا نورو موادو سره تریاک مخلوط يا ترکيب کړي، تر دريو کلونو جرم مرتکبه، نيز محکوم می گردد.

(۲) شخصی که جهت ارتکاب جرايم مندرج اين فصل سلاح يا مواد منفجره يا مسموم کننده را حمل نمايد و يا به حمل آن امر نمايد، به حبس متوسط بيش از سه سال، محکوم می گردد.

## مجازات ترکيب و مخلوط کنندۀ مواد مخدر و مواد روان گردان

**مادۀ ۳۱۳:**

(۱) شخصی که بمنظور عرضه به ديگران، هيروئين، کوکائين يا مورفين را با مواد غذايی، نوشيدنی يا ساير مواد مخلوط يا ترکيب نمايد، به حد اکثر حبس متوسط، محکوم می گردد.

(۲) شخصی که بمنظور عرضه به ديگران، تریاک را با مواد غذايی، نوشيدنی يا ساير مواد مخلوط يا ترکيب نمايد به حبس متوسط تا سه سال،

پورې په متوسط حبس محکومېږي.

(۳) هغه شخص چې نورو ته د وړاندې کولو په منظور، د مسکراتو او مخدرو موادو پر خلاف د مبارزې اود هغو د کنترول د قانون په منضمه ۱، ۲ او ۳ ګڼه جدولونو کې مندرج نور مواد لـه خوراکي، څښونکو یا نورو موادو سره مخلوط یا ترکیب کړي، د موادو ډول ته په پام سره، د قصیر حبس په اکثـر حد محکومېږي.

(۴) هغه شخص چې نورو ته د وړاندې کولو په منظور، له خوراکي، څښونکو یا نورو موادو سره چرس مخلوط یـا ترکیب کړي، د قصیر حبس په اقل حد محکومېږي.

(۵) هغـه شـخص چـې د نـورو د معتادولو، تېرایستلو (فریب) یا نـاوړې ګټې اخیستنې په منظور ددې مادې په (۱ تر۴) فقرو کې درج شوو اعـمالو مرتکـب شـي، پـه طویـل حـبس محکومېږي.

محکوم می گردد.

(۳) شخصی که بمنظور عرضـه بـه دیگران سایر مواد مندرج جدول های شماره ۱، ۲ و ۳ منضمه قانون مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدر وکنترول آن، را با مواد غذایی، نوشیدنی یا سایر مـواد مخلـوط یـا ترکیب کند، با نظرداشت نوع مواد، به حد اکثر حبس قصـیر، محکـوم می گردد.

(۴) شخصی که بمنظور عرضـه بـه دیگران چرس را بـا مـواد غـذایی، نوشیدنی یا سایر مواد، مخلـوط یـا ترکیب کند، به حد اقل حبس قصیر، محکوم می گردد.

(۵) شخصی که اعـمال منـدرج فقره هـای (۱ تـا ۴) ایـن مـاده را بمنظـور معتـاد سـاختن، فریب یـا سـوء اسـتفاده دیگـران مرتکب گردد، به حبس طویل، محکوم می‌گردد.

## د مخدرو موادو او روان اړوونکو موادو د مصرف د اجازه ورکوونکي مجازات

**۳۱۴ ماده:**

هغه شخص چې په رستورانت، هوټل، سینما، دوکان او تر خپل تصرف لاندې په نورو ځایونو کې د مخدرو موادو او روان اړوونکو موادو، د هغو د لرونکو مرکب د مصرف اجازه ورکړي، د محل د جواز پر سلبېدو برسېره، اجازه ورکوونکی په قصیر حبس او په هغهٔ صورت کې چې اجازه ورکوونکی د عامه خدمتونو مؤظف وي تر دریو کلونو پورې په متوسط حبس محکومېږي.

## مجازات اجازه دهندهٔ مصرف مواد مخدر و مواد روان گردان

**مادهٔ ۳۱۴:**

شخصی که مصرف مواد مخدر و مواد روان گردان یا مرکب حاوی آن را در رستورانت، هوتل، سینما، دوکان وسایر محلات تحت تصرف خویش اجازه دهد، علاوه بر سلب جواز محل، اجازه دهنده به حبس قصیر و در صورتی که اجازه دهنده مؤظف خدمات عامه باشد، به حبس متوسط تا سه سال محکوم می گردد.

## د مخدرو موادو د تنظیم د کمېټې د غړو د سرغړونې مجازات

**۳۱۵ ماده:**

که چېرې د مسکراتو او مخدرو موادو پرخلاف د مبارزې او د هغو د کنترول په قانون کې درج د مخدرو موادو د تنظیم د کمېټې غړي، د مسکراتو او

## مجازات تخلف اعضای کمیتهٔ تنظیم مواد مخدر

**مادهٔ ۳۱۵:**

هرگاه اعضای کمیته تنظیم مواد مخدر مندرج قانون مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدر وکنترول آن، جوازنامه یا اجازه نامه مندرج قانون

مخدرو موادو پرخلاف د مبارزې او د هغو د کنترول په قانون کې درج جواز لیک یا اجازه لیک، پدې اړه د علم په لرلو سره چې جواز لیک یا اجازه لیک د ناوړې استفادې مورد ګرځي او یا داچې د هغو له غیر قانوني استفادې څخه خبر ورکړل شوی وي، اعطاء کړي یا دهغۀ د صادرېدو زمینه مساعده کړي، تر لسو کلونو پورې په طویل حبس محکومېږي.

مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدر وکنترول آن را با داشتن علم مبنی بر این که جواز نامه یا اجازه نامه مورد سوء استفاده قرار می گیرد یا اینکه از استفاده غیر قانونی آن اطلاع داده شده باشد، اعطاء نماید یا زمینه صدور آن را مساعد سازد، به حبس طویل تا ده سال، محکوم می گردد.

## د مخدرو موادو او روان اړوونکو موادو د غیر قانوني تجویز، پلور یا استعمال مجازات

## مجازات تجویز، فروش و یا استعمال غیرقانونی مواد مخدر و مواد روان گردان

**۳۱۶ ماده:**

(۱) هغه شخص چې د مسکراتو او مخدرو موادو پرخلاف د مبارزې او د هغو د کنترول د قانون په منضمه ۲ او۳ ګڼه جدولونو کې درج د مخدرو موادو او روان اړوونکو موادو لرونکي درمل، له تزویر شوې طبي نسخې څخه په استفادې سره وپېري یا استعمال کړي یا د نسخې په تزویري

**مادۀ ۳۱۶:**

(۱) شخصی که ادویه حاوی مواد مخدر و مواد روان گردان مندرج جدول های شماره ۲ و ۳ منضمه قانون مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدر وکنترول آن، را با استفاده ازنسخۀ طبی تزویرشده خریداری یا استعمال نماید یا با وجود آگاهی به تزویری بودن یا بدون نسخه طبی،

والي د خبرتيا با وجود يا له طبي نسخې پرته، هغه وپلوري، د مخدرو موادو او روان اړوونکو موادو د قاچاق پر جزا برسېره، پدې قانون کې درج د تزوير د جرم په جزا هم محکومېږي.

(۲) که چېرې طبي مؤظف، پدې باندې د علم په لرلو سره چې ددې فصل د مخدرې مادې استعمال غير مجاز دی، هغه د طبي نسخې په ذريعه تجويز کړي، د اصل جرم پر جزا برسېره، تر دريوکلونو پورې په متوسط حبس محکومېږي.

(۳) که چېرې د دې مادې په (۲) فقره کې درج شوی جرم دصحي مؤسسو لخوا ارتکاب شي، د اصلي فاعل پر مجازاتو برسېره، صحي مؤسسه لومړی ځل له احوالو سره سم له پنځه سوه زره څخه تر دوو ميليونو افغانيو پورې په نغدي جزا او د تکرار په صورت کې پر دوه ميليونو افغانيو نغدي جزا برسېره، دجواز په سلب هم محکومېږي.

آن را به فروش برساند، علاوه بر جزای قاچاق مواد مخدر و مواد روان گردان، به جزای جرم تزویر مندرج این قانون، نیز محکوم می گردد.

(۲) هرگاه مؤظف طبی، با داشتن علم بر اینکه استعمال مادۀ مخدر این فصل غیر مجاز می باشد، آنرا ذریعۀ نسخۀ طبی تجویز نماید، علاوه بر جزای اصل جرم، به حبس متوسط تا سه سال، محکوم می گردد.

(۳) هرگاه جرم مندرج فقرۀ (۲) این ماده توسط مؤسسه های صحی ارتکاب یابد، علاوه بر مجازات فاعل اصلی، مؤسسه صحی بار اول، به جزای نقدی از پنجصد هزار تا دو میلیون افغانی و در صورت تکرار علاوه بر جزای نقدی دو میلیون افغانی به سلب جواز نیز، محکوم می‌گردد.

**له معتاد سره د مخدرو موادو شتون**

**۳۱۷ ماده:**

(۱) که چېرې په مخدرو موادو معتاد شخص تر دوو ګرامو هېروئين، مورفين يا کوکائين يا لس ګرامه تریاک یا پنځوس ګرامه چرس له ځانه سره ولري، په هغهٔ صورت کې چې د هغهٔ اعتیاد د مؤظف ډاکټر لخوا تأیید شي، له عدلي تعقیب څخه معاف دی او د درملنې لپاره د معتادینو صحي مرکز ته، تسلیمېږي.

(۲) که چېرې معتاد شخص ددې مادې په (۱) فقره کې له درج شوو مقادیرو څخه زیات په خپل واک کې ولري، په صحي مرکز کې د پولیسو تر څارنې لاندې نیول کېږي، پدې فصل کې درج شوو حکمونو ته په پام سره مجازات کېږي.

(۳) د معتادینو د صحي مرکز مسؤول، مکلف دی په هرو پنځلسو ورځو کې، ددې مادې په (۲) فقره کې د درج

**موجودیت مواد مخدر نزد معتاد**

**مادهٔ ۳۱۷:**

(۱) هرگاه شخص معتاد به مواد مخدر تا دو گرام هیروئین، مورفین یا کوکائین یا ده گرام تریاک یا پنجاه گرام چرس را به همراه داشته باشد، در صورتی که اعتیاد وی توسط داکتر مؤظف تائید گردد، از تعقیب عدلی معاف بوده و جهت درمان به مرکز صحی معتادین، تسلیم داده می شود.

(۲) هرگاه شخص معتاد مقدار بیش از مقادیر مندرج فقرهٔ (۱) این ماده را در اختیار داشته باشد، در مرکزصحی تحت نظارت پولیس قرار گرفته، بانظر داشت احکام مندرج این فصل مجازات می گردد.

(۳) مسؤول مرکز صحی معتادین، مکلف است در هر پانزده روز گزارش وضعیت صحی معتاد مندرج

شوي معتاد د صحي وضعيت رپوټ د څارنوالۍ له لارې اړوندې محکمې ته وړاندې کړي. محکمه کولای شي، د ترلاسه شوي رپوټ پر بنسټ، په صحي مرکز کې د څارنې او درملنې موده له احوالو سره سم، لغو یا تمدید کړي.

(۴) په حجز یا حبس د محکومیت په صورت کې، په صحي مرکز کې د څارنې تېره شوې موده د هغهٔ د حجز یا حبس په موده کې محاسبه کېږي.

## اجباري اعتیاد ته د سوقولو مجازات

**۳۱۸ ماده:**

(۱) هغه شخص چې، بل څوک د چرسو په استثني د مخدرو موادو استعمال ته اړ باسي (مجبورکړي) او یا نومورې مواد جبراً په هغهٔ وخوري، وڅښي یا تزریق کړي، په هغهٔ صورت کې چې شخص د هغو د استعمال له امله معتاد شي په طویل حبس محکومېږي.

(۲) هغه شخص چې، بل څوک د فقرهٔ (۲) این ماده را از طریق څارنوالی به محکمهٔ مربوطه ارایه نماید. محکمه می تواند به اساس گزارش دریافت شده، میعاد نظارت و معالجه را حسب احوا ل در مرکزصحی لغو یا تمدید نماید.

(۴) در صورت محکومیت به حجز یا حبس، مدت سپری شده نظارت در مرکزصحی درمدت حجز یا حبس وی محاسبه می گردد.

## مجازات سوق دادن به اعتیاد اجباری

**مادهٔ ۳۱۸:**

(۱) شخصی که، دیگری را به استعمال مواد مخدر به استثنای چرس مجبورسازد و یا مواد متذکره را جبراً به وی بخوراند، بنوشاند یا تزریق کند، در صورتی که شخص در اثر استعمال آن معتاد گردد، به حبس طویل محکوم می گردد.

(۲) شخصی که، دیگری را به استعمال

چرسو استعمال ته مجبور کړي، په هغهٔ صورت کې چې شخص د هغو دکارولو له امله متعاد شي، په قصير حبس، محکومېږي.

(۳) که چېرې د دې مادې په (۱) فقره کې د درج شوو جرمونو مجني عليه طفل او يا په رواني ناروغيو مصاب شخص وي، مرتکب، د طويل حبس په اکثر حد محکومېږي.

(۴) که چېرې شخص د دې مادې په (۱، ۲ او۳) فقرو کې تر درج شوي اجبار لاندې، د دې عمل تر اغېزې لاندې، د جرم مرتکب شي، سوقوونکی د دې مادې په (۱، ۲ او۳) فقرو کې پر درج شوو مجازاتو برسېره د ارتکاب موندي جرم په مجازاتو، هم، محکومېږي.

(۵) که چېرې د دې مادې په (۱، ۲ او۳) فقروکې د درج شوو اعمالو له ارتکاب څخه موخه، پر شخص باندې د جرم ارتکاب وي، مرتکب پدې ماده کې پر درج شوو مجازاتو برسېره، د مرتکبه جرم پر مجازاتو هم محکومېږي.

چرس مجبور سازد، در صورتی که شخص در اثر استعمال آن معتاد گردد، به حبس قصير محکوم می‌گردد.

(۳) هرگاه مجنی علیه جرایم مندرج فقره (۱) این ماده طفل و یا شخصی مصاب به امراض روانی باشد، مرتکب، به حداکثر حبس طویل محکوم می گردد.

(۴) هرگاه شخص تحت اجبار مندرج فقره های (۱، ۲ و ۳) این ماده تحت تاثیر این عمل، مرتکب جرم گردد، سوق دهنده علاوه بر مجازات مندرج فقره های (۱، ۲ و ۳) این ماده، به مجازات جرم ارتکاب یافته، نیز محکوم می‌گردد.

(۵) هرگاه هدف از ارتکاب اعمال مندرج فقره های (۱، ۲ و ۳) این ماده ارتکاب جرم بالای شخص باشد، مرتکب علاوه بر مجازات مندرج این ماده، به مجازات جرم مرتکبه، نیز محکوم می‌گردد.

**د مخفي (پټ) همکار د سرغړونو مجازات**

**۳۱۹ ماده:**

که چېرې مخفي همکار د قانون د حکمونو پرخلاف فعاليت وکړي، تر دريو کلونو پورې په متوسط حبس، محکومېږي.

**مجازات تخلفات همکار مخفی**

**مادۀ ۳۱۹:**

هرگاه همکار مخفی برخلاف احکام قانون فعالیت نماید، به حبس متوسط تا سه سال، محکوم می گردد.

**د مخفي کشفي اقداماتو په اجراء کې د سرغړونو مجازات**

**۳۲۰ ماده:**

هغه شخص چې له لاندې اعمالو څخه د يوۀ مرتکب شي، له احوالو سره سم په متوسط حبس محکومېږي، هغه حالات چې د مسکراتو او مخدرو موادو پرخلاف د مبارزې او د هغو د کنترول په قانون کې، مجاز ګڼل شوي، لدې حکم څخه مستثني دي:

۱- د الکترونيکي ارتباط د سمع او څارنې (نظارت) وسيلې موجوديت يا دهغې حکم او يا نصب افشاء کړي.

۲- له يوۀ مخفي کشفي اقدام څخه د ترلاسه شوو معلوماتو او پايلو محتوي

**مجازات تخلفات در اجرای اقدامات کشفی مخفی**

**مادۀ ۳۲۰:**

شخصی که مرتکب یکی از اعمال ذیل گردد، به حبس متوسط محکوم می گردد، حالاتی که در قانون مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدر وکنترول آن، مجاز دانسته شده از این حکم مستثنی می باشد:

۱- موجودیت وسیلۀ سمع ونظارت ارتباط الکترونیکی یا حکم ویا نصب آنرا افشاء نماید.

۲- محتوای معلومات ونتایج حاصل شده از یک اقدام کشفی

چې د مخدرو موادو قاچاقو په ارتباط، د مسکراتو او مخدرو موادو پرخلاف د مبارزې او د هغو د کنترول دقانون له حکمونو سره سم، ترلاسه شوي بل شخص ته په لاندې حالاتو کې افشاء کړي:

– پدې باندې د علم په لرلو سره چې معلومات د مخفي کشفي اقداماتو د اجراء له لارې لاسته راغلي دي.

– د مرتکب د عدلي تعقیب د ګډوډولو (اخلال) په مقصد.

## کشفي مخفي غير قانوني اقدامات

**۳۲۱ ماده:**

که چېرې د عامه خدمتونو مؤظف په قانون کې له درج شوو مواردو پرته کشفي مخفي اقدامات ترسره کړي، له دووکلونو څخه زيات په متوسط حبس، محکومېږي.

مخفی را که به ارتباط قاچاق مواد مخدر مطابق احکام قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر وکنترول آن، دریافت شده به شخص دیگر در حالات ذیل افشاء نماید:

– با داشتن علم به اینکه معلومات از طریق اجرای اقدامات کشفی مخفی به دست آمده است.

– به مقصد اخلال تعقیب عدلی مرتکب.

## اقدامات غیر قانونی مخفی کشفی

**مادۀ ۳۲۱:**

هرگاه مؤظف خدمات عامه در غیر از موارد مندرج قانون، اقدامات کشفی مخفی را انجام دهد، به حبس متوسط بیش از دو سال، محکوم می‌گردد.

**د ضبط شوو مخدرو موادو او روان اړوونکو موادوپه اړه اجراآت**

**۳۲۲ ماده:**

پدې فصل کې درج د ضبط شوو مخدرو موادو او روان اړوونکو موادو په اړه د مسکراتو او مخدرو موادو پرخلاف د مبارزې او د هغو د کنترول په قانون کې درج شوي حکمونه، د تطبیق وړ دي.

## شپږم فصل

## دینونو ته اهانت

**دینونو توهین**

**۳۲۳ ماده:**

هغه شخص چې له دینونو څخه یوهٔ ته عمداً، اهانت یا د هغو شعایر اخلال یا د هغو مجاز معابد تخریب کړي، دینونو ته د اهانت د جرم مرتکب پیژندل کېږي، پدې فصل کې له درج شوو حکمونو سره سم، مجازات کېږي.

**اجراآت در مورد مواد مخدر و مواد روان گردان ضبط شده**

**مادهٔ ۳۲۲:**

احکام مندرج قانون مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدر وکنترول آن در رابطه به مواد مخدر و مواد روان گردان ضبط شده مندرج این فصل، قابل تطبیق می باشد.

## فصل ششم

## اهانت به ادیان

**توهین به ادیان**

**مادهٔ ۳۲۳:**

شخصی که به یکی از ادیان عمداً، اهانت یا شعایر آنها را اخلال یا معابد مجاز آنها را تخریب نماید، مرتکب جرم اهانت به ادیان شناخته شده، مطابق احکام مندرج این فصل، مجازات می گردد.

## د ديني شعايرو يا مراسمو ګډوډول (اخلال)

**۳۲۴ ماده:**

(۱) لاندې اشخاص په قصير حبس يا له دېرشو زرو افغانيو څخه تر شپېتو زرو افغانيو پورې په نغدي جزا محکومېږي:

۱- هغه شخص چې له دينونو څخه د يوۀ شعاير يا مراسم چې له قانون سره سم يې ترسره کړي اخلال کړي يا هغه وځنډوي.

۲- هغه شخص چې مجاز معابد چې په هغو کې له دينونو څخه د يوۀ ديني شعاير اجراء کېږي يا نور هغه علايم چې د هغۀ د پيروانو په وړاندې محترم وي، ويجاړ يا تلف کړي.

(۲) که چېرې د دې مادې په (۱) فقره کې د جرم د ارتکاب په سبب، قتل يا جراحت واقع شي، مرتکب پدې قانون کې درج له احوالو سره سم د عمدي قتل يا جرح په جزا محکومېږي.

## اخلال شعاير يا مراسم ديني

**مادۀ ۳۲۴:**

(۱) اشخاص آتی به حبس قصير يا جزای نقدی از سی هزار تا شصت هزار افغانی، محکوم می گردند:

۱- شخصی که برگزاری شعاير يا مراسم دينی يکی از اديان را که مطابق احکام قانون انجام ميدهند اخلال نمايد يا آن را معطل سازد.

۲- شخصی که معابد مجاز را که در آن شعاير دينی يکی از اديان اجراء می گردد يا ساير علايم را که نزد پيروان آن محترم باشد، تخريب يا تلف نمايد.

(۲) هرگاه به سبب ارتکاب جرم مندرج فقرۀ (۱) اين ماده، قتل يا جراحت واقع گردد، مرتکب حسب احوال به جزای جرم قتل يا جرح عمدی مندرج اين قانون، محکوم می گردد.

**د قول يا فعل په واسطه د دينونو پر پيروانو تجاوز**

**۳۲۵ ماده:**

(۱) هغه شخص چې د اسلام د سپېڅلي دين معتقدات يا حکمونه توهين يا تحريف کړي په متوسط حبس محکومېږي.

(۲) هغه شخص چې له دينونو څخه د يوۀ پر پيرو چې خپل ديني مراسم د قانون د حکمونو په حدودو کې اجراء کوي، د قول، فعل، کتابت يا په نورو علني وسايلو سره توهين او پرې تجاوز وکړي، په قصير حبس محکومېږي.

## اووم فصل

## د ستراتيژيکو او هسته يي مالونو او خدمتونو جرمونه

**ستراتيژيک مالونه او خدمتونه**

**۳۲۶ ماده:**

راتلونکې اصطلاحګانې پدې فصل کې د لاندې مفاهيمو لرونکې دي:

۱- ستراتيژيک مالونه: نظامي مالونه، د

**تجاوز به پيروان اديان به واسطه قول يا فعل**

**مادۀ ۳۲۵:**

(۱) شخصی که معتقدات يا احکام دين مقدس اسلام را توهين يا تحريف نمايد، به حبس متوسط، محکوم می گردد.

(۲) شخصی که به پيرو يکی از اديانی که مراسم دينی خود را در حدود احکام قانون اجراء می نمايد بواسطه قول، فعل، کتابت يا ساير وسايل علنی توهين و تجاوز نمايد، به حبس قصير محکوم می گردد.

## فصل هفتم

## جرايم اموال و خدمات ستراتيژيک و هسته يی

**اموال وخدمات ستراتيژيک**

**مادۀ ۳۲۶:**

اصطلاحات آتی دراين فصل دارای مفاهيم ذيل می باشد:

۱- اموال ستراتيژيک: اموال نظامی،

هسته يي، کيمياوي، بيولوژيکي او زهري موادو په شمول د دوه ګونې کارونې د وړتيا لرونکې مالونه او د هغو په توليد، ساتنې، انتقال او استعمال کې د استفادې وړ تجهيزات او نور هغه مالونه چې د ستراتيژيک اهميت لرونکي تشخيص شوي وي.

۲- ستراتيژيک خدمتونه: دلالي، تخنيکي او تکنالوژيکي مرستې، انتقالات او د مالي تدارکاتو، بيمې په شمول او په ستراتيژيکو مالونو پورې مرتبط هر ډول نور خدمتونه دي.

۳- د دوه ګونې استفادې وړ مالونه: اجناس، د هغو د نرم افزار او تکنالوژۍ په شمول چې د ملکي او نظامي مقاصدو او يا د ټولنيز (ډله ييز) کشتار کارونه (کاربرد) ولري.

## ستراتيژيک مالونه

**۳۲۷ ماده:**

(۱) هغه شخص چې ستراتيژيک مالونه د جواز ليک يا اجازه ليک له لرلو پرته، وارد، صادر، توليد، وپيري، وپلوري،

اموال دارای قابليت کار برد دوگانه شامل مواد هسته يی، کيمياوی، بيولوژيکی و زهری و تجهيزات مورد استفاده در توليد، نگهداری، انتقال و استعمال آنها و ساير اموالی که دارای اهميت ستراتيژيک تشخيص گرديده باشد.

۲- خدمات ستراتيژيک: دلالی، کمک های تخنيکی وتکنالوژيکی ، انتقالات و خدمات شامل تدارکات مالی، بيمه و هر نوع خدمات ديگر مرتبط به اموال ستراتيژيک می باشد.

۳- اموال قابل استفادۀ دوگانه: اجناس، به شمول نرم افزار و تکنالوژی آن که برای مقاصد ملکی و نظامی ويا کشتار جمعی کار برد داشته باشد.

## اموال ستراتيژيک

**مادۀ ۳۲۷:**

(۱) شخصی که اموال ستراتيژيک را بدون داشتن جواز نامه يا اجازه نامه، وارد، صادر، توليد، خريد،

تخليه، انتقال، برابر، ځای پر ځای، پټ يا زېرمه کړي، د هغو د برابرولو سپارښتنه وکړي يا له نومورو فعاليتونو څخه يو تمويل کړي، په متوسط حبس محکومېږي.

(۲) که چېرې ددې مادې په (۱) فقره کې درج شوي مالونه هسته يي، کيمياوي، بيولوژيکي او زهري مواد يا چاودېدونکي مواد يا د هغو په توليد کې دګټې اخيستنې وړ تجهيزات وي، مرتکب په طويل حبس چې له لسو کلونو څخه لږ نه وي، محکومېږي.

(۳) که چېرې د بهرني دولت تبعه ددې مادې په (۱) فقره کې د درج شوي عمل مرتکب شي او د هسته يي، کيمياوي، بيولوژيکي او زهري موادو يا چاودېدونکو موادو يا دهغو په توليد کې د ګټې اخيستنې وړ تجهيزاتو محمولوي، په۲درجه دوام حبس محکومېږي.

## دستراتيژيکو خدمتونو وړاندې کول

**۳۲۸ ماده:**

هغه شخص چې له جواز ليک يا اجازه

فروش، تخليه، انتقال، تهيه، جابجا، پنهان يا ذخيره نمايد، تهيهٔ آن را سفارش دهد يا يکی از فعاليت متذکره را تمويل نمايد، به حبس متوسط، محکوم می گردد.

(۲) هرگاه اموال مندرج فقرهٔ (۱) اين ماده، مواد هسته يی، کيمياوی، بيولوژيکی و زهری يا مواد منفجره يا تجهيزات مورد استفاده در توليد آن باشد، مرتکب به حبس طويلی که از ده سال کمتر نباشد، محکوم می گردد.

(۳) هرگاه تبعهٔ دولت خارجی عمل مندرج فقرهٔ (۱) اين ماده را مرتکب گردد ومحموله مواد هسته يی، کيمياوی، بيولوژيکی و زهری يا مواد منفجره يا تجهيزات مورد استفاده در توليد آن باشد، به حبس دوام درجه۲، محکوم می گردد.

## ارايه خدمات ستراتيژيک

**مادهٔ ۳۲۸:**

شخصی که بدون داشتن جواز نامه يا

لیک پرته ستراتیژیک خدمتونه وړاندې کړي، په متوسط حبس محکومېږي.

اجازه نامه، خدمات ستراتیژیک را عرضه نماید، به حبس متوسط، محکوم می گردد.

## د جواز له لرلو پرته د هسته یي موادو خپرول، غلا یا صادرول

**۳۲۹ ماده:**

هغه شخص چې له لاندې اعمالو څخه د یوۀ مرتکب شي، له احوالو سره سم، له لسو کلونو څخه زیات په طویل حبس محکومېږي:

۱- د هسته یي موادو یا رادیو اکتیف ترلاسه کول، پروسس او خپرول پداسې ډول چې د ژوند چاپېریال ته یې ضرر متصور وي.

۲- د هسته یي موادو یا رادیو اکتیف غلا.

۳- له غیر قانوني مجاریو (لارو) څخه د هسته یي موادو یا رادیواکتیف ترلاسه کول.

۴- د جواز لیک یا اجازه لیک له لرلو پرته د هسته یي موادو او رادیواکتیف صادرول.

## انتشار، سرقت یا صدور مواد هسته یی بدون داشتن جواز

**مادۀ ۳۲۹:**

شخصی که مرتکب یکی از اعمال ذیل شود، به حبس طویل بیش از ده سال، محکوم می گردد:

۱- حصول، پروسس و انتشار مواد هسته یی یا رادیو اکتیف به نحوی که ضرر آن به محیط زیست متصور باشد.

۲- سرقت مواد هسته یی یا رادیواکتیف.

۳- حصول مواد هسته یی یا رادیواکتیف از مجاری غیرقانونی.

۴- صدور مواد هسته یی یا رادیواکتیف بدون داشتن جوازنامه واجازه نامه.

**د هسته يي موادو په پروسس او تأسيساتو کې مداخله**

**۳۳۰ ماده:**

هغه شخص چې له لاندې اعمالو څخه د يوۀ مرتکب شي، له احوالو سره سم تر دوو لسو کلونو پورې په طويل حبس يا ۲درجه دوام حبس محکومېږي:

۱- د هسته يي تأسيساتو پرخلاف د عمل ارتکاب.

۲- د هسته يي موادو اوتأسيساتو په چارو کې مداخله پداسې ډول چې د مړينې خطر، يا جسمي صدمه يا د ژوند چاپېريال ته پکې ضرر متصور وي. خو دا چې د هسته يي انرژۍ اداري پر هغې ليکلې موافقه کړې وي.

۳- هسته يي مرکزونو ته د خطر د رامنځته کولو يا په هغو کې د مداخلې په غرض، د هسته يي موادو يا راديواکتيف استعمال.

۴- د هسته يي اسرارو افشاء کول.

**مداخله در پروسس مواد و تأسيسات هسته يي**

**مادۀ ۳۳۰:**

شخصی که مرتکب یکی از اعمال ذیل شود، حسب احوال، به حبس طویل تا دوازده سال یا حبس دوام درجه۲، محکوم می گردد:

۱- ارتکاب عمل علیه تأسیسات هسته یی.

۲- مداخله در امور مواد و تأسیسات هسته یی به نحوی که خطر مرگ یا صدمه جسمی یا ضرر به محیط زیست درآن متصورباشد مگر این که ادارۀ انرژی هسته یی به آن طور کتبی موافقه نموده باشد.

۳- استعمال مواد هسته یی یا راديواکتیف غرض ایجاد خطر به مراکز هسته یی یا مداخله در آن.

۴- افشای اسرار هسته یی.

**د حبس د بديل مستوجب هسته يي جرمونه**

**۳۳۱ ماده:**

**هغه شخص چې له لاندې اعمالو څخه د يوۀ مرتکب شي، د دېرشو زرو افغانيو په نغدي جزا يا د حبس په بديل محکومېږي:**

**۱- د تشعشع له سرچېنو سره د کار پر وخت له تشعشع څخه د ساتنې له وسايلو څخه نه استفاده.**

**۲- د اړوندو لارښودونو او کړنلارو نه تطبيق.**

**۳- له دمخه صحي کتنو او له فعلي صحي کتنو سره د هغو له نه تطبيق پرته د کارکوونکو استخدام.**

**۴- د هسته يي انرژۍ د اداري په واسطه د ټاکل شوو لارښودونو له رعايت پرته، د تشعشع له منابعو څخه استفاده يا د تحفظي (ساتندويه) تدبيرونو په نه موجوديت کې د راديواکتيف له سرچينې څخه کتنه اخيستنه.**

**جرايم هسته يی مستوجب بديل حبس**

**مادۀ ۳۳۱:**

**شخصی که مرتکب یکی از اعمال ذیل شود، به جزای نقدی سی هزار افغانی یا به بدیل حبس محکوم می گردد:**

**۱- عدم استفاده از وسایل محافظت تشعشع هنگام کار با منابع تشعشع.**

**۲- عدم تطبیق رهنمود ها و طرزالعمل های مربوط.**

**۳- استخدام کارکنان بدون معاینات صحی قبلی وعدم تطبیق آن با معاینات صحی فعلی.**

**۴- استفاده ازمنابع تشعشع بدون رعایت رهنمودهای تعیین شده توسط ادارۀ انرژی هسته یی یا بهره برداری از منبع رادیو اکتیف درعدم موجودیت تدابیر تحفظی.**

۵- د مسؤول شخص له کنتـــرول او مراقبت پرته د رادیواکتیف له سرچینو څخه استفاده.

۶- د تشعشع د سرچینې د کنترول او مراقبت لپاره نه همکاري، د معلوماتو او نورو اړوندو سندونو په لاسرسی کې نه ورکول یا د هسته یي انرژی اداري ته ناسم رپوټ ورکونه.

۷- د تشعشي تأسیساتو یا د تشعشع د سرچینې په فعالیت کې وقفه چـــې پـــه سرغړونه تمامه شي.

۸- د جوازلیک یا اجـــازه لیـــک د شرایطو نه رعایتول او یا د هغو بدلول (تغییرول).

۵- استفاده ازمنابع رادیو اکتیف بدون کنتـــــرول ومراقبـــــت شـــــخص مسؤول.

۶- عدم همکـــاری بـــرای کنتـــرول ومراقبت منبع تشعشـــع، دردســـترس قرارندادن معلومات وسایراسناد مربوط یا گزارش دهی نادرست به ادارهٔ انرژی هسته یی.

۷- وقفه درفعالیت تأسیسات تشعشعی یا منبع تشعشع که منجربـــه تخلـــف گردد.

۸- عدم رعایت شرایط جوازنامه یـــا اجـــازه نامـــه ویـــا تغییـــردادن آنها.

## دوه يم باب
## د بشريت پرخلاف جرمونه
## لومړی فصل
## د نسل وژنې جرمونه

### اصطلاحګانې

**۳۳۲ ماده:**

پدې باب کې راتلونکې اصطلاحګانې د لاندېنيو مفاهيمو لرونکې دي:

۱- د هر غير نظامي جمعيت پرضد پراخه يا سا زمان موندې حمله: د هر غير نظامي جمعيت پرضد د دې قانون په ۳۳۵ ماده کې له درج شوو اعمالو څخه د څوګونو عملونو پر ارتکاب مشتمل يو چلند دی چې ددغه شان حملې د ترسره کولو لپاره يې د يوۀ دولت يا يوۀ سازمان د سياست په تعقيب يا پرمخ بيولو صورت مونډلی وي.

۲- نابودول: د ژوندانه د يوۀ خاص وضعيت تحميلول پکې شامل دي، له جملې خوراک او درملو ته له لاسرسی

## باب دوم
## جرايم عليه بشريت
## فصل اول
## جرايم نسل کشی

### اصطلاحات

**مادۀ ۳۳۲:**

اصطلاحات آتی در اين باب دارای مفاهيم ذيل می‌باشد:

۱- حملۀ گسترده يا سازمان يافته بر ضد هر جمعيت غير نظامی: رفتاری است مشتمل بر ارتکاب چندين عمل از اعمال مندرج مادۀ ۳۳۵ اين قانون بر ضد هر جمعيت غير نظامی که در تعقيب يا پيشبرد سياست يک دولت يا يک سازمان برای انجام چنين حملۀ صورت گرفته باشد.

۲- نابودسازی: شامل تحميل عمدی وضعيت خاصی از زندگی است از جمله محروم کردن از دسترسی به غذا

څخه محرومول چې د يوۀ جمعيت د يوې برخې د ويجاړولو (انهدام) په منظور برنامه ريزي کېږي.

۳- په بردګي نيول: پرانسان د مالکيت په حق پورې د اړوندو اختياراتو اعمال او د انسان په خاصه د ښځو او اطفالو د پېر او پلور لپاره ددغۀ شان اختيار پر اعمالولو مشتمل دي.

۴- اجباري کوچ: د بين الملل په حقوقو کې له درج شوي مجوز پرته، بهرته د شړلو يا د نورو تشدد آميزو اعمالو له لارې دپام وړ اشخاصو اجباري ځای پرځای کول له هغې ساحې څخه چې قانوناً هلته حضور لري.

۵- اجباري حاملګي: د هغې ښځې غير قانوني محبوسول چې د يوۀ جمعيت پر قومي ترکيب د اغېزې د اچولو په موخه په اجباري توګه حامله (امېندواره) شي يا د بين الملل حقوقو نور شديد نقضول وي.

۶- مداوم تعقيب او آزار: د بين الملل حقوقو پرخلاف له اساسي حقوقو څخه

و دوا که بمنظور منهدم کردن بخشی از يک جمعيت برنامه ريزی می شود.

۳- به بردگی گرفتن: اِعمال اختيارات مربوط به حق مالکيت بر انسان ومشتمل است بر اعمال چنين اختياری در جهت خريد وفروش انسان بخصوص زنان و اطفال.

۴- کوچ اجباری: جابجاکردن اجباری اشخاص مورد نظر از طريق بيرون راندن يا ديگر اعمال تشدد آميز از ساحۀ که قانوناً در آن حضور دارند بدون مجوز مندرج حقوق بين الملل.

۵- حاملگی اجباری: محبوس ساختن غير قانونی زنی که به هدف تأثير گذاشتن بر ترکيب قومی يک جمعيت بطور اجباری حامله گردد يا ديگر نقض های شديد حقوق بين الملل باشد.

۶- تعقيب وآزار مداوم: محروم کردن عمدی وشديد از حقوق اساسی بر

عمدي او شديد محرومول، د هغې ډلې يا مجموعې د هويت په دليل.

۷- د نژادي (توکميز) تبعيض جنايت: د غير انساني اعمالو ارتکاب، ددې قانون په ۳۳۵ ماده کې د درج شوو اعمالو له ډول څخه د يوۀ بنسټيز شوي رژيم له لارې او د يوې نژادي ډلې په واسطه پربله نژادي ډله يا ډلو د فشار او منظمې سلطې رامنځته کول او د هغو اعمالو ارتکاب د هغۀ رژيم د حفظ او ساتنې په منظور.

۸- اجباري ورک کول: د يوۀ دولت يا سياسي سازمان په واسطه يا د هغو په اجازه يا ملاتړ يا رضايت سره د اشخاصو ګرفتاري، توقيف، حبس يا تبنټول او وروسته له آزادۍ څخه د دغو اشخاصو په محرومولو، له اعتراف څخه ډډه کول يا د اوږدې مودې لپاره له قانوني ملاتړ څخه د هغو د لرې کولو په قصد د هغو له برخليک (سرنوشت) يا د ساتلو له ځای څخه د اطلاعاتو له ورکولو څخه ډډه کول.

۹- جنسي برده کول: هغه وضعيت

خلاف حقوق بين الملل به دليل هويت آن گروه يا مجموعه.

۷- جنايت تبعيض نژادی: ارتکاب اعمال غير انسانی از نوع اعمال مندرج مادۀ ۳۳۵ اين قانون از طريق يک رژيم نهادينه شده وايجاد فشار وسلطۀ منظم توسط يک گروه نژادی بريک گروه يا گروه های نژادی ديگر وارتکاب آن اعمال به قصد حفظ و نگهداری آن رژيم.

۸- ناپديد سازی اجباری: گرفتاری، توقيف، حبس يا ربودن اشخاص توسط يک دولت يا سازمان سياسی يا با اجازه يا حمايت يا رضايت آنها و سپس امتناع از اعتراف به محروميت اين اشخاص از آزادی يا امتناع از دادن اطلاعات از سرنوشت يا محل نگهداری آنها به قصد دور کردن آنها از حمايت قانونی برای مدت طولانی.

۹- برده سازی جنسی: وضعيتی است

دی چې مرتکب، مجني علیه په زور او تهدید سره، په دوامداره توګه جنسي عمل ته اړ باسي، پداسې حالت کې چې مجني علیه و نشي کولی د جنسي عمل له وړاندې کولو څخه ډډه وکړي یا د جنسي عمل د وړاندې کولو ځای ترک کړي.

۱۰- اجباري فحشا: هغه وضعیت دی چې مرتکب، مجني علیه د مادي منفعت د ترلاسه کولو په منظور، د جنسي عمل وړاندې کولو ته اړباسي.

۱۱- اجباري عقیم کول: هغه وضعیت دی چې مرتکب یو یا له یوۀ څخه زیات نفر په زور د مثل د تولید له توانایي څخه محروم کړي، پدې شرط چې دغه محرومیت د کورنۍ د تنظیم د تدبیرونو یا له طبي درملنې (تداوی) څخه راپیدا شوی، نه وي.

۱۲- وسله واله شخړه: له نظامي ځواک څخه له استفادې یا هغۀ ته له توسل (لاس اچولو) څخه عبارت ده پداسې ډول چې د هغې ماهیت، شدت او پراخولي ته په کتو سره، د جنګ

که مرتکب، مجنی علیه را با زور و تهدید، به صورت دوامدار وادار به عمل جنسی سازد، در حالتی که مجنی علیه نتواند از ارایۀ عمل جنسی خودداری نماید یا محل ارایه عمل جنسی را ترک کند.

۱۰- فحشای اجباری: وضعیتی است که مرتکب، مجنی علیه را بمنظور کسب منفعت مادی به ارایه عمل جنسی وادار کند.

۱۱- عقیم سازی اجباری: وضعیتی است که مرتکب یک یا بیش از یک نفر را به زور از توانایی تولید نسل محروم سازد، مشروط بر این که این محرومیت ناشی از تدابیر تنظیم خانواده یا تداوی طبی نباشد.

۱۲- منازعه مسلحانه: استفاده از نیروی نظامی یا توسل به آن به شکلی که نظر به ماهیت، شدت و گستردگی آن حالت جنگ شناخته شود، بین یک یا

حالت وپيژندل شـي، د يـوهٔ يـاځو دولتونو، يا يوې يا څوڅلو ترمنځ، له يوهٔ يا څو دولتونو سره يا د يوې يا څو ډلو ترمنځ، دې ته له پام پرته چـې عمـلاً شخړه واقع شوې وي يا اړخونو هغـه رسماً اعلام کړې وي.

## د نسل وژنې د جرم ارتکاب

**۳۳۳ ماده:**

(۱) شخص هغه وخت د نسل وژنې د جرم مرتکب کېږي چې يو له لانـدې اعمالو څخه عمداً د يوې ملي، قومي، نژادي يا مذهبي ډلې د ټولې يا يـوې برخې دنابودولو پـه منظـور سـرته ورسوي:

۱- د ډلې د غړو قتلول.

۲- د ډلې غړو ته د جسمي يا روانـي شديدې صدمې واردول.

۳- د نامناسب ژوندانه په وړانـدې د يوې ډلې عمدي درول (قرار ورکول) چې د هغې د کلي يا جزيي جسمي قوې په زوال منتهي شي.

۴- هغه اقدامات چې د يوې ډلې لـه چند دولـت، يـا يـک يـا چنـد گروه با يک يـا چنـد دولـت يـا بين يک يا چند گروه، بدون نظر داشت اين که عمـلاً منازعـه واقـع شـده يـا طـرفين آن را رسـماً اعـلام نموده باشند.

## ارتکاب جرم نسل کشی

**مادهٔ ۳۳۳:**

(۱) شـخص زمـانی مرتکـب جرم نسل کشی می‌شود که يکـی از اعمال ذيل را عمداً و بمنظور نـابود ساختن تمام يا بخشی از يک گـروه ملی، قومی، نژادی يا مـذهبی انجـام دهد:

۱- قتل اعضای گروه.

۲- وارد کردن صدمه شديد جسمی يا روانی به اعضای گروه.

۳- قرار دادن عمدی يک گـروه در معرض وضعيت زندگی نا مناسبی کـه منتهی به زوال قوای جسمی کلی يـا جزئی آن شود.

۴- اقداماتی که بمنظور جلوگيری از

توالد او تناسل څخه د مخنيوي په منظور صورت ومومي.

۵- د يوې ډلې د اطفالو بلې ډلې ته اجباري انتقال.

توالد وتناسل یک گروه صورت گیرد.

۵- انتقال اجباری اطفال یک گروه به گروه دیگر.

## د نسل وژنې د جرم مجازات

## مجازات جرم نسل کشی

**۳۳۴ ماده:**

(۱) د دې قانون په ۳۳۳ ماده کې درج شوي د نسل وژنې د جرم مرتکب په ۲درجه دوام حبس محکومېږي.

(۲) که چېرې د دې مادې په (۱) فقره کې درج د نسل وژنې جرم، په قتل تمام شي، مرتکب په اعدام محکومېږي.

**مادۀ ۳۳۴:**

(۱) مرتکب جرم نسل کشی مندرج مادۀ ۳۳۳ این قانون، به حبس دوام درجه۲، محکوم می‌گردد.

(۲) هرگاه جرم نسل کشی مندرج فقرۀ (۱) این ماده، منجر به قتل گردد، مرتکب به اعدام محکوم می‌گردد.

# دوه يم فصل

# بشري ضد جرمونه

# فصل دوم

# جرایم ضد بشری

## د بشري ضد جرم ارتکاب

## ارتکاب جرم ضد بشری

**۳۳۵ ماده:**

له لاندې اعمالو څخه د يوۀ ارتکاب پدې شرط چې د مرتکب چلند عمداً او آګاهانه د يوې غير نظامي ډلې پر خلاف د پراخې يا سازمان شوې حملې برخه وي، بشري ضد جرم پېژندل کېږي:

**مادۀ ۳۳۵:**

ارتکاب یکی از اعمال ذیل مشروط بر این که رفتار مرتکب عمداً و آگاهانه بخشی از حملۀ گسترده یا سازمان یافته علیه یک گروه غیر نظامی باشد، جرم ضد بشری شناخته می شود:

۱- قتل

۲- نابودول.

۳- په بردګی نیول

۴- د یوۀ جمعیت اخراج (اپستل) یا اجباري کوچ.

۵- حبس کول یا د بین الملل حقوقو د اساسي قواعدو مخالف له جسماني آزادیو څخه د شدید محرومیت را منځته کول.

۶- شکنجه.

۷- جنسي تجاوز، جنسي برده نیول، اجباري فحشاء، اجباري حاملګي، اجباري عقیم کول یا بل هر ډول جنسي تاوتریخوالي په هماغه سطح.

۸- په سیاسي، نژادي، ملي، قومي، فرهنګي، مذهبي، د جنسیت په دلایلو یا پدې ماده کې له درج شوو اعمالو څخه د هر یوۀ په ارتباط په نورو دلایلو یا د بین المللي جزایي دیوان د صلاحیت او د روم د د ډیپلوماتیک کنفرانس د نهایي سند په شمول چې په سر تر سره نړۍ کې د بین الملل حقوقو پر موجب غیر مجاز پېژندل شوي دي په هر بل جرم،

۱- قتل.

۲- نابود سازی.

۳- به بردگی گرفتن.

۴- اخراج یا کوچ اجباری یک جمعیت.

۵- حبس کردن یا ایجاد محرومیت شدید از آزادی‌های جسمانی مخالف قواعد اساسی حقوق بین الملل.

۶- شکنجه.

۷- تجاوز جنسی، برده گیری جنسی، فحشای اجباری، حاملگی اجباری، عقیم سازی اجباری یا هر شکل دیگر خشونت جنسی در همان سطح.

۸- تعقیب وآزار هر گروه یا مجموعۀ مشخصی به دلایل سیاسی، نژادی، ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی، جنسیت یا به دلایل دیگری در ارتباط با هریک از اعمال مندرج این ماده یا هر جرمی دیگری مشمول صلاحیت دیوان جزایی بین المللی وسند نهایی کنفرانس دیپلوماتیک روم، که در سراسر جهان به موجب حقوق

د يوې مشخصې ډلې يا مجموعې تعقيب او آزار.

۹- د اشخاصو اجباری ورک کول.

۱۰- د نژادي تبعيض جنايت.

۱۱- نور غير انساني اعمال چې عمداً جسم يا جسمي يا رواني سلامت ته د ستر رنځ يا شديدې صدمې د رامنځته کولو په قصد صورت و مومي.

بين الملل غير مجاز شناخته شده است.

۹- ناپدید کردن اجباری اشخاص.

۱۰- جنایت تبعیض نژادی.

۱۱- سایر اعمال غیر انسانی دیگری که عمداً به قصد ایجاد رنج عظیم یا صدمهٔ شدید به جسم یا به سلامت روانی یا جسمی صورت پذیرد.

## د بشري ضد جرمونو مجازات

## مجازات جرایم ضد بشری

**۳۳۶ ماده:**

(۱) د دې قانون په ۳۳۵ ماده کې درج د بشري ضد جرم مرتکب په لاندې توګه مجازات کېږي:

۱- په ۱جزء کې د درج شوي جرم د ارتکاب په صورت کې له احوالو سره سم په ۱درجه دوام حبس يا اعدام.

۲- له ۲ تر ۵ پورې اجزاوو کې له درج شوو جرمونو څخه ديوهٔ د ارتکاب په صورت کې، په ۱درجه دوام حبس.

۳- په ٦ او ۷ اجزاوو کې له درج شوو جرمونو څخه د يوهٔ د ارتکاب په

**مادهٔ ۳۳٦:**

(۱) مرتکب جرم ضد بشری مندرج مادهٔ ۳۳۵ این قانون قرار ذیل مجازات می‌گردد:

۱- در صورت ارتکاب جرم مندرج جزء ۱ حسب احوال به حبس دوام درجه۱ یا اعدام.

۲- در صورت ارتکاب یکی از جرایم مندرج اجزای ۲ تا ۵، به حبس دوام درجه۱.

۳- در صورت ارتکاب یکی از جرایم مندرج اجزای ٦ و ۷، به

صورت کې په ۲درجه دوام حبس.
۴- له ۸ تر ۱۱ پورې اجزاوو کې له درج شوو جرمونو څخه د یوۀ د ارتکاب په صورت کې په طویل حبس.
(۲) که چېرې د دې قانون په ۳۳۵ ماده کې د درج شوو جرمونو ارتکاب د مجني علیه په مړینه تمام شي، مرتکب په اعدام، محکومېږي.

## درېیم فصل
## جنګي جرمونه

### د جنګي جرم ارتکاب

**۳۳۷ ماده:**

له لاندې اعمالو څخه د یوۀ ارتکاب چې د ژنیو په کنوانسیون کې د درج شوو حکمونو تر ملاتړ لاندې اشخاصو یا مالونو پر خلاف صورت و مومي، جنګي جرم پېژندل کېږي.
۱- عمد قتل.
۲- شکنجه یا غیر انساني چلند له جملې بیولوژیکي ازمایښتونه.
۳- د اشخاصو بدن یا سلامت ته د شدید درد او رنځ یا جدي زیان

حبس دوام درجه۲.
۴- در صورت ارتکاب یکی از جرایم مندرج اجزای ۸ تا ۱۱ به حبس طویل.
(۲) هرگاه ارتکاب جرایم مندرج مادۀ ۳۳۵ این قانون، منجر به مرگ مجنی علیه گردد، مرتکب به اعدام، محکوم می‌گردد.

## فصل سوم
## جرایم جنگی

### ارتکاب جرم جنگی

**مادۀ ۳۳۷:**

ارتکاب یکی از اعمال ذیل که علیه اشخاص یا اموال تحت حمایت احکام مندرج کنوانسیون ژنیو صورت گیرد، جرم جنگی شناخته می شود:
۱- قتل عمد.
۲- شکنجه یا رفتار غیر انسانی از جمله آزمایش های بیولوژیکی.
۳- واردکردن عمدی درد و رنج شدید یا آسیب جدی به بدن یا

(آسيب) عمدي واردول.

۴- د مالونو پراخ تخريب او ضبط چې نظامي ضرورتونه نه توجيه کوي او په غير قانوني او په خپل سربې صورت موندلی وي.

۵- په د بنمنو ځواکونوکې خدمت ته د جنګي اسير يا د ژنيو د کنوانسيون په ملاتړ کې د شاملو نورو اشخاصو مجبورول.

۶- د عادلانه او قانوني محاکمې د برخمن کېدو له حق څخه د جنګي اسير يا تر ملاتړ لاندې نورو اشخاصو عمدي محرومول.

۷- غير قانوني اېستل (اخراج) يا انتقال يا غير قانوني حبس.

۸- برمته (په ګروګان) نيول.

## د جنګي جرم مجازات

**۳۳۸ ماده:**

د دې قانون په ۳۳۷ ماده کې درج د جنګي جرم مرتکب، په لاندې توګه مجازات کېږي:

۱- په ۱ جزء کې د درج شوي جرم د

سلامت اشخاص.

۴- تخريب وضبط گستردۀ اموال که ضرورت های نظامی را توجیه نمی کند و بصورت غیر قانونی وخود سرانه صورت گرفته باشد.

۵- مجبورساختن اسیرجنگی یا سایر اشخاص مشمول حمایت کنوانسیون ژنیو، به خدمت در نیروهای متخاصم.

۶- محروم کردن عمدی اسیر جنگی یا سایر اشخاص مشمول حمایت، از حق برخورداری از محاکمه عادلانه و قانونی.

۷- اخراج یا انتقال غیرقانونی یا حبس غیرقانونی.

۸- گروگان گیری.

## مجازات جرم جنگی

**مادۀ ۳۳۸:**

مرتکب جرم جنگی مندرج مادۀ ۳۳۷ این قانون طور ذیل مجازات می‌گردد:

۱- در صورت ارتکاب جرم مندرج

ارتکاب په صورت کې په اعدام.
۲- په ۲ او ۳ اجزاوو کې لـــه درج شوو جرمونو څخه د یوۀ د ارتکاب په صورت کې، په ۱درجه دوام حبس.
۳- له ۴ تر ٦ اجزاوو کې لـــه درج شوو جرمونو څخه د یوۀ د ارتکاب په صورت کې، په ۲درجه دوام حبس.
۴- په ۷ او ۸ اجزاوو کې لـــه درج شوو جرمونو څخه د یوۀ د ارتکاب په صورت کې په طویل حبس.

## د جنګي جرمونو په حکـــم کـــې جرمونه

**۳۳۹ ماده:**

(۱) له وسله والې شخړې ســـره پـــه ارتباط کې له لاندې اعمالو څخه د یوۀ ارتکاب چې پر وسله واله شخړه باندې د حاکمو قوانینو او بین الملل حقوقو د عرف نقض دی، د جنګي جرمونو پـــه حکم کې پیژندل کېږي:
۱- په عموم صورت د غیـــر نظـــامي اشخاصو یا هغو غیر نظامي اشخاصو پر خلاف چې په وسله واله شخړه کـــې جزء ۱ به اعدام.
۲- در صورت ارتکاب یکی از جرایم مندرج اجزای ۲و۳، به حـــبس دوام درجه۱.
۳- در صورت ارتکاب یکی از جرایم مندرج اجزای ۴ تا ٦، بـــه حـــبس دوام درجه۲.
۴- در صورت ارتکاب یکی از جرایم مندرج اجـــزای ۷ و۸، بـــه حـــبس طویل.

## جـــــرایم در حکـــــم جـــــرایم جنگی

**مادۀ ۳۳۹:**

(۱) ارتکاب یکی از اعمال ذیـــل در ارتباط بـــا منازعـــه مســـلحانۀ کـــه نقض قوانین و عرف حقوق بین الملل حاکم بر منازعه مسلحانه می‌باشد، در حکـــم جـــرایم جنگـــی شـــناخته می‌شود:
۱- هدایت عمـــدی حمـــلات علیـــه اشخاص غیرنظامی به صورت عموم یا اشخاص غیر نظامی ای که مشـــارکت

مستقيم مشارکت ونلـــري د عمـــدي حملو هدايت.

۲- د غير نظامي موخو پر خـــلاف د حملو عمدي هدايت.

۳- په بشردوستانه مرستې رسولو پورې د اړوندو کـــارکوونکو، تأسيســـاتو، موادو، واحدونو ياهوايي يا ځمکني نقليه وسايطو يا د ملګرو ملتونو د منشـــور پرموجب د سولې ساتنې پر ماموريتونو په هغۀ صورت کـــې چـــې د ژنيـــو د ميثاقونو او د هغو د اړوند پروتوکول د ملاتړ وړ وي، د عمدي حملو هدايت.

۴- د عمدي حملې اجراء پدې باندې په علم سره چې دغه شان حمله د غير نظامي اشخاصو د تلف کېدو يا ورته د صدمې رسېدو يا د غير نظامي موخو د تخريب يا د ژوند چاپېريال ته د شديد پراخ او اوږدې مودې د زيـــان لامـــل کېږي چې د پېښبيني شوو مستقيمو او قطعي نظامي منافعو له مجموع سره په مقايسه کې، له حد څخه زيات وي.

۵- پر ښـــارونو، کليـــو (قريـــو)، د استوګنې د ځايونو يا هغو ودانيو چې بې

مستقيم در منازعه مســـلحانه نداشـــته باشند.

۲- هدايت عمـــدی حمـــلات عليـــه اهداف غير نظامی.

۳- هدايت عمـــدی حمـــلات عليـــه کارکنان، تأسيسات، مواد، واحدها، يا وسايط نقليۀ هوايی يا زمينی مربوط به کمک رســـانی بشـــر دوســـتانه يـــا ماموريت های حفظ صلح به موجـــب منشور ملل متحد در صورتی که مورد حمايت ميثاق های ژنيو و پروتوکـــول مربوط آن باشند.

۴- اجرای حمله عمدی با علم به اين که چنين حمله باعث تلف شدن يا وارد نمودن صدمه به اشخاص غير نظامی يا تخريب اهداف غيرنظامی يا خســـاره شديد، گسترده و دراز مدت به محيط زيست می‌شود کـــه در مقايســـه بـــا مجمـــوع منـــافع نظـــامی مســـتقيم و قطعی پيش بينی شده، بيش ازحـــد باشد.

۵- حمله يا بمباران شهرها، قريه ها، محلات مسکونی يا ساختمان های که

دفاع وي او نظامي موخې نه وي، حمله يا بمباران.

بی دفاع بوده و اهداف نظامی نباشند.

٦- د هغهٔ نظامي وژل يا ټپي کول چې له جنګ څخه يې لاس اخيستی يا داوطلبانه تسليم شوی يا له ځانه څخه د دفاع وسيله نه لري.

٦- کشتن یا مجروح کردن نظامی که دست از جنگ کشیده یا داوطلبانه تسلیم شده یا وسیلهٔ برای دفاع از خود ندارد.

۷- د اوربند يا د سولې له بيرغ يا د دښمن يا د ملګرو ملتونو له بيرغ، نښان يا يونيفورم يا د ژنيو د کنوانسيونونو له مشخصه علايمو څخه، پداسې توګه چې د اشخاصو د مړينې يا شديد زيان سبب شي ناوړه استفاده.

۷- سوء استفاده از بیرق آتش بس یا صلح یا بیرق، نشان یا یونیفورم دشمن یا سازمان ملل متحد یا علایم مشخصهٔ کنوانسیون های ژنیو، به طوری که سبب مرگ یا آسیب شدید اشخاص شود.

۸- د اشغال شوي هېواد قلمرو ته د اشغالګر هېواد له قلمرو څخه د غير نظامي جمعيت ديوې برخې مستقيم يا غير مستقيم انتقال يا د اشغال شوي هېواد له جمعيت څخه د هېواد په دننه کې دټولې يوې برخې انتقال يا له اشغال شوي هېواد څخه بهرته د هغو اخراج.

۸- انتقال مستقیم یا غیر مستقیم بخشی از جمعیت غیر نظامی کشور اشغالگر به قلمرو کشور اشغال شده، یا انتقال تمامی یا بخشی از جمعیت کشور اشغال شده در داخل کشور یا اخراج آنها به خارج از کشور اشغال شده.

۹- دهغو ودانيو چې مذهبي، زده‌کړه ييزو، هنري، علمي يا خيريه موخو ته اختصاص شوي دي او دښوونځيو، جوماتونو، او مدارسو او نورو متبرکه

۹- هدایت عمدی حملات علیه ساختمان های که به اهداف مذهبی، آموزشی، هنری، علمی یا خیریه اختصاص داده شده و شامل

امـــاکنو، تـــاريخي ودانيو(بناګـــانو)، روغتونونو او هغو مکانونو په شـــمول چې ناروغ يا ټپي اشـــخاص هلتـــه را ټولېږي، پـــرخلاف دعمـــدي حملـــو هدايت. پدې شرط چې دغه ځايونـــه نظامي موخې نه وي.

۱۰- د هغهٔ شخص د بدن د غړي پرې کول چې د دښمن ځواک تر ســـلطې لاندې دی يا پر هغهٔ باندې د هر ډول طبي يا علمي ازمايښتونو تر سره کول چې له طبي، د غاښونو د طـــب يـــا د روغتون د درملنې له نظره د نظـــر وړ فرد د توجيه وړ نه وي او يـــا د هغـــهٔ ترسره کول هغهٔ ته کومه ګټه ونلري او د شخص د مړينې يا يې د سلامت پـــه خطر کې د اچولو سبب وګرځي.

۱۱- په خاينانه او بې رحمانه صورت په متخاصم هېواد يا نظامي ځواکونـــو پورې د اړوندو افرادو وژل يـــا ټپـــي کول.

۱۲- د دې مطلب اعلان چې هېڅوک به په امن کې نه وي.

۱۳- د دښمن د مالونو تخريـــب يـــا

مکاتب، مساجد، مدارس وسایر اماکن متبرکه، بناهای تاریخی، شفاخانه ها و مکان‌های جمع آوری اشخاص بیمار یا مجـــروح، مـــی گـــردد. مشـــروط بر این که این محلات اهداف نظـــامی نباشد.

۱۰- قطع عضو بدن شخص که تحت ســـلطه نيـــروی متخاصـــم قـــرار دارد یا انجام هرگونه آزمایش های طبی يـــا علمـــی بـــالای وی کـــه از نظر طبی، طب دنـــدان يـــا تـــداوی شفاخانه فرد مورد نظر قابـــل توجيـــه نباشد و یا انجام آن منفعت برای وی در بر نداشته باشد و سبب مرگ یا به مخاطره انـــداختن ســـلامت شـــخص گردد.

۱۱- کشتن یا زخمی ساختن افـــراد متعلق به کشور یا نیرو هـــای نظـــامی متخاصـــم بـــه صـــورت خاينانـــه وبیرحمانه.

۱۲- اعلان این مطلب که هیچ کسی در امان نخواهد بود.

۱۳- تخریب یا ضبط اموال دشـــمن،

ضبطول، خو دا چې جنګي ضرورتونه دغه شان تخريب يا ضبط ايجاب کړي.

۱۴- په محاکمو کې د متخاصم اړخ د اتباعو د حقوقو او حقوقي اقداماتو د لغوکولو، تعليق يا نه اعتبار اعلام.

۱۵- د هغوی د خپل هېواد پر خلاف په جنګي عملياتوکې په ګډون دمتخاصم هېواد د اتباعو مجبورول حتي که چېرې هغوی د جنګ له پيل څخه د مخه د متخاصم هېواد په خدمت کې وي.

۱۶- د بنار يا ځای غارت او چور کول که څه هم چې هغه ځای د حملې په وسيله اشغال شوی وي.

۱۷- د زهرو يا زهري وسلو کارول (په کار اچول).

۱۸- د خپه کوونکو، زهري ګازونو يا نورو ګازونو او ټولو ورته (مشابه) مايعاتو، موادو يا ابزارو کارول.

۱۹- له هغو مردکيو (مرميو) څخه استفاده چې په اسانۍ سره د انسان په بدن کې منبسطې يا خپرېږي لکه د سخت پوښ لرونکو مرميو په شان چې په بشپړه توګه د مرمۍ مرکزي برخه نه

مگراين که ضرورت‌های جنگی چنين تخريب يا ضبط را ايجاب نمايد.

۱۴- اعلام الغا، تعليق يا عدم اعتبار حقوق و اقدامات حقوقی اتباع طرف متخاصم در محاکم.

۱۵- وادار نمودن اتباع کشور متخاصم به شرکت در عمليات جنگی بر عليه کشور خود شان حتی اگر آنان پيش از شروع جنگ در خدمت کشور متخاصم بوده باشند.

۱۶- غارت وچپاول شهر يا محل، گرچه آن محل به وسيله حمله اشغال شده باشد.

۱۷- به کارگيری زهر يا سلاح‌های زهری.

۱۸- به کارگيری گازهای خفه کننده، زهری يا ساير گاز ها وتمامی مايعات، مواد يا ابزار مشابه.

۱۹- استفاده از مرمی هايی که به آسانی در بدن انسان منبسط يا پخش می‌شوند مانند مرمی های دارای پوش سخت که بطور کامل قسمت مرکزی مرمی را نمی پوشاند يا

پوښي يا د سوري په را منځته کولو سره په بدن کې نفوذ کوي.

۲۰- د وسلې، راکټ، جنګي موادو د روشونو کارول چې طبیعتاً د اضافي ټپونو یا بې موږده درد او رنځ د رامنځته کېدو سبب شي یا ذاتاً د نه کنترول وړ وي او د وسله والو شخړو د بین المللي قوانینو ناقض وي.

پدې شرط چې د هغو کارول په کلي توګه ممنوع وي او د بین المللي جزایي دیوان د اساسنامې د الحاقي ضمیمې په ۱۲۱ او ۱۲۳ موادو کې په درج شوو حکمونو پورې د اړوندو تعدیلاتو له لارې شوي وي.

۲۱- پر انساني کرامت تجاوز، په خاص تحقیروونکي او توهینوونکي چلندونه.

۲۲- جنسي تجاوز، جنسي برده ګیري، په جنسي فحشاء اجبار، اجباري حاملګي، اجباري عقیمول یا هر ډول جنسي تاوتریخوالی (خشونت) چې د ژنیو د کنوانیسونونو د جدي نقض موجب شي.

با ایجاد شگاف در بدن نفوذ می کند.

۲۰- به کارگیری سلاح، راکت، مواد و روش‌های جنگی که طبیعتاً سبب ایجاد جراحات اضافی یا درد و رنج بی مورد شود یا ذاتاً غیر قابل کنترول بوده و ناقض قوانین بین المللی منازعات مسلحانه باشند.

مشروط براین که به کارگیری آنها به کلی ممنوع بوده و از طریق تعدیلات مربوط به احکام مندرج مواد ۱۲۱و۱۲۳ ضمیمه الحاقی اساسنامه دیوان جزایی بین المللی شده باشند.

۲۱- تجاوز به کرامت انسانی، خصوصاً رفتار های تحقیرآمیز و توهین آمیز.

۲۲- تجاوز جنسی، برده گیری جنسی، اجبار به فحشای جنسی، حاملگی اجباری ، عقیم سازی اجباری یا هرنوع خشونت جنسی که موجب نقض جدی کنوانسیون های ژنیو گردد.

۲۳- د نظامي عملياتو په وړانـدې د ټاکلو (معينو) نقطو، محلاتو يا نظـامي ځواکونو د خوندي سـاتلو لپـاره د غير نظامي اشخاصو يا نورو ساتل شوو (حفاظت شوو) اشخاصو لـه حضـور څخه استفاده.

۲۴- د ودانيو، وسايلو، واحدونو او د طبي نقليه وسايطو او هغو اشخاصو پر خلاف چې له بين الملل حقوقو سـره سم، د ژنيو د کنوانسيونونو مشـخص نښانونه کاروي، دحملو عمدي هدايت.

۲۵- د جنګي روش په توګه پر غيـر نظاميانو له حياتي موادو څخه چـې د هغوی د بقا لپاره اړين (ضروري) دي د دغو اشخاصو د محرومولو په وسيله د لوړې تحميلـول، لکـه د ژنيـو پـه کنوانسيونونو کې د پېشـبيني شـوو امدادي مرستو له رسېدو څخه د پخپل سر مخنيوي په شان.

۲۶- په وسله والو ځواکونو کې تـر ۱۵ کلني سن لاندې د اطفالو، اجباري يا داوطلبانه استخدام يا په مخاصـماتو کې د فعال ګډون لپاره د هغوی کارول

۲۳- استفاده از حضـور اشـخاص غيـر نظـامی يـا سـاير اشـخاص محافظـت شـده، جهـت مصـون نگهداشتن نقاط، محلات يا نيروهـای نظـامی معـين، درمقابـل عمليـات نظامی.

۲۴- هدايت عمدی حمـلات عليـه ساختمان‌ها، وسايل، واحدها و وسايط نقليۀ طبی، واشخاصی که نشان‌هـای مشخص کنوانسيون های ژنيو را مطابق حقوق بين الملل به کار می‌برند.

۲۵- تحميـل عمـدی گرسـنگی برغير نظاميان به حيث روش جنگی به وسيله محروم ساختن اين اشـخاص از مواد حياتی که براي بقای آنها ضروری است، از قبيل جلوگيری خود سرانه از رسيدن کمک های امدادی پيشـبينی شـده درکنوانسـيون هـای ژنيو.

۲۶- اسـتخدام اجبـاری يـا داوطلبانۀ اطـفال زيـر سـن ۱۵، در نيرو های مسلح يا بکار گرفتن آنان بـرای مشـارکت فـعال در

(په کارکمارل).

(۲) د دې مادې په (۱) فقره کې د درج شوو جرمونو مرتکب په لاندې توګه مجازات کېږي:

۱- له ۱ تر ۱۱ پورې اجزاووکې له درج شوو جرمونو څخه دیوۀ د ارتکاب په صورت کې، په ۱درجه دوام حبس.

۲- له ۱۲ تر ۲۰ پورې اجزاوو کې له درج شوو جرمونو څخه دیوۀ د ارتکاب په صورت کې په ۲درجه دوام حبس.

۳- له ۲۱ تر ۲۶ پورې اجزاوو کې له درج شوو جرمونو څخه د یوۀ د ارتکاب په صورت، کې له لسو کلونو څخه زیات په طویل حبس.

مخاصمات.

(۲) مرتکب جرایم مندرج فقرۀ (۱) این ماده قرار ذیل مجازات می‌گردد:

۱- در صورت ارتکاب یکی از جرایم مندرج اجزای ۱تا ۱۱ به حبس دوام درجه۱.

۲- در صورت ارتکاب یکی از جرایم مندرج اجزای ۱۲تا ۲۰ به حبس دوام درجه۲.

۳- در صورت ارتکاب یکی از جرایم مندرج اجزای ۲۱تا ۲۶ به حبس طویل بیش از ده سال.

## د جنګي جرمونو نور موارد

## سایر موارد جرایم جنگی

**۳۴۰ ماده:**

**مادۀ ۳۴۰:**

(۱) د هغو وسله والو مخاصماتو د پېښېدو په صورت کې چې بین المللي جنبه (اړخ) نلري، د هغو اشخاصو چې په شخړه کې په فعالانه توګه شریک ندي لکه د وسله والو ځواکونو غړي چې له جنګ څخه یې لاس اخیستی، د

(۱) در صورت بروز مخاصمات مسلحانۀ که جنبۀ بین المللی ندارد، ارتکاب یکی از اعمال ذیل در منازعه مسلحانه، علیه اشخاصی که در منازعه مسلحانه بصورت فعالانه شرکت ندارند مانند اعضای نیروهای

هغو اشخاصو چې د ناروغۍ، ټپي کېدو یا اسارت په علت یا په نورو دلایلو له جنګ څخه معذور ګڼل کېږي پر خلاف په وسله والو شخړو کې له لاندې اعمالو څخه ډیوۀ ارتکاب هم جنګي جرم پېژندل کېږي:

۱- د شخص د جسمي تمامیت پر خلاف تاوتریخوالی لکه قتل، د غړي پرې کول ظالمانه چلندونه یا شکنجه.

۲- د انسان کرامت ته شدید اهانت په ځانګړي توګه تحقیروونکي چلندونه.

۳- برمته کول (په ګروګان نیول).

۴- د هغې محکمې لخوا چې په قانوني توګه تشکیل شوې ده او ټول ضروري قضایي تضمینونه تأمین کړي، د دمخه صادر شوي حکم له موجودیت پرته د مجازاتو د حکم صادرول او د اعدام اجراء.

(۲) د دې مادې په (۱) فقره کې د درج شوو جرمونو مرتکب په لاندې توګه مجازات کېږي:

۱- په ۱ جزکې له درج شوو جرمونو څخه د یوۀ د ارتکاب په صورت کې

مسلح که دست از جنگ کشیده اند، اشخاصی که به علت بیماری، مجروحیت یا اسارت یا دلایل دیگر از جنگ معذور محسوب می‌شوند، نیز جرم جنگی شناخته می شود:

۱- خشونت علیه تمامیت جسمی شخص مانند قتل، قطع عضو، رفتارهای ظالمانه یا شکنجه.

۲- اهانت شدید به کرامت انسان بخصوص رفتار های تحقیر آمیز.

۳-گروگان‌گیری.

۴- صدور حکم مجازات و اجرای اعدام بدون موجودیت حکم قبلی صادر شده از طرف محکمۀ که بطور قانونی تشکیل شده است و تمام تضمین های قضایی ضروری را تأمین نماید.

(۲) مرتکب جرایم مندرج فقرۀ (۱) این ماده قرار ذیل مجازات می‌گردد:

۱- در صورت ارتکاب یکی از جرایم مندرج جزء ۱ به حد اکثر

پدې قانون‌کې د درج شوي ارتکابي جرم د مجازاتو په اکثر حد.

۲- په ۲ او ۳ اجزاوو کې له درج شوو جرمونو څخه د یوۀ د ارتکاب په صورت کې، له لسو کلونو څخه زیات په طویل حبس.

۳- په ۴ جزء کې د درج شوي جرم د ارتکاب په صورت کې، د طویل حبس په اکثر حد او داعدام دحکم دصادرېدو په صورت کې، په۱درجه دوام حبس او دهغو د اجراء په صورت کې په اعدام.

## څلورم فصل

## د دولت پر وړاندې تجاوز

### د دولت پر وړاندې د تجاوز جرم

**۳۴۱ ماده:**

(۱) د هغۀ شخص په واسطه چې د یوۀ دولت سیاسي یا نظامي قدرت رهبري کوي له لاندې اعمالو څخه د یوۀ ارتکاب او د هغۀ ماهیت، شدت او پراخوالي ته په کتو سره د ملګرو ملتونو د سازمان د منشور د حریم د صریح،

مجازات جرم ارتکابی مندرج این قانون.

۲- در صورت ارتکاب یکی از جرایم مندرج اجزای ۲ و ۳، به حبس طویل بیش از ده سال.

۳- در صورت ارتکاب جرم مندرج جزء ۴ به حد اکثر حبس طویل و در صورت صدور حکم اعدام، به حبس دوام درجه۱ و در صورت اجرای آن به اعدام.

## فصل چهارم

## تجاوز علیه دولت

### جرم تجاوز علیه دولت

**مادۀ ۳۴۱:**

(۱) ارتکاب یکی از اعمال ذیل توسط شخصی که قدر ت سیاسی یا نظا می یک دولت را رهبری می‌کند و نظر به ماهیت، شدت و گستردگی آن موجب نقض صریح منشور سازمان ملل گردد، جرم

نقض موجب شي، د دولت پروړاندې د تجاوز جرم پېژندل کېږي:

۱- د يوۀ دولت د وسله والو ځواکونو حمله يا يرغل د بل دولت پر قلمرو يا هر ډول نظامي اشغالول که څه هم په مؤقته توګه، چې له دغه شان حملې يا يرغل څخه راپيدا شوي وي يا له زور څخه په استفادې د بل دولت د ځمکې کلي يا جزيي هر ډول الحاق.

۲- د يوۀ دولت د وسله والو ځواکونو په واسطه د بل دولت د قلمرو بمباران يا د يوۀ دولت په وسيله د بل دولت د قلمرو پر ضد له هر ډول وسلې څخه استفاده.

۳- د بل دولت د وسله والو ځواکونو په واسطه د يوۀ دولت د بندرونو يا سواحلو محاصره.

۴- د بل دولت د ځمکنيو، دريايي يا هوايي ځواکونو پر خلاف د يوۀ دولت د وسله والو ځواکونو حمله.

۵- د يوۀ دولت له نظامي ځواک څخه استفاده چې د بل دولت په قلمرو کې واقع دی، د منونکي (پذيرنده) دولت تجاوزعليه دولت، شناخته می‌شود:

۱- حمله یا تهاجم نیروهای مسلح یک دولت به قلمرو دولت دیگر یا هرگونه اشغال نظامی، ولو به صورت مؤقت، که ناشی از چنین حمله یا تهاجمی باشد یا هرگونه الحاق کلی یا جزئی سرزمین دولت دیگر با استفاده از زور.

۲- بمباران قلمرو دولت دیگر توسط نیروهای مسلح یک دولت یا استفاده از هر گونه سلاح به وسیلۀ یک دولت بر ضد قلمرو دولت دیگر.

۳- محاصرۀ بنادر یا سواحل یک دولت توسط نیروهای مسلح دولت دیگر.

۴- حمله نیروهای مسلح یک دولت علیه نیروهای زمینی، دریایی یا هوایی دولت دیگر.

۵- استفاده از نیروی نظامی یک دولت که در قلمرو دولت دیگر واقع است با موافقت دولت پذیرنده

په موافقه په هغهٔ موافقه ليک کې د مقررو شرايطو پر خلاف يا د موافقه ليک د مودې له تېرېدو وروسته پدې قلمرو کې د هغوی د هر ډول حضور تمديد.

۶- د يوهٔ دولت عمل چې اجازه ورکوي قلمرويې چې د بل دولت په واک (اختيار) کې ورکړي، د هغهٔ دولت په واسطه د ثالث دولت پر خلاف د تجاوز کارانه عمل لپاره تر استفادې لاندې ونيول شي.

۷- د يوهٔ دولت لخوا يا د يوهٔ دولت په نوم د وسله والو ټولګيو (دستو)، ډلو، نامنظمو ځواکونو يا وسله والو مزدورانو استول چې د بل دولت پر خلاف، د دې مادې د (۱) فقرې په ۱ تر ۶ اجزاوو کې د درج شوو اعمالو د تشديد په منظور شبه نظامي اقدامات تر سره کوي يا له د غو اقداماتو سره بنسټيزه مرسته کوي.

(۲) د دې مادې په (۱) فقره کې له درج شوو جرمونو څخه د يوهٔ مرتکب، په ۱درجه دوام حبس محکومېږي.

برخلاف شرايط مقرر در آن موافقت‌نامه يا هر گونه تمديد حضور آنها در اين قلمرو پس از انقضای ميعاد موافقت نامه.

۶- عمل يک دولت که اجازه می دهد قلمروش را که در اختيار دولت ديگر قرار داده، توسط آن دولت برای عمل تجاوزکارانه عليه دولت ثالث مورد استفاده قرار گيرد.

۷- اعزام دسته‌ها، گروه ها، نيروهای نا منظم يا مزدوران مسلح از سوی يک دولت يا به نام يک دولت که عليه دولت ديگر، اقدامات شبه نظامی را بمنظور تشديد اعمال مندرج اجزای ۱ تا ۶ فقرهٔ (۱) اين ماده، انجام می دهند يا کمک اساسی به اين اقدامات می کند.

(۲) مرتکب يکی از جرايم مندرج فقرهٔ (۱) اين ماده به حبس دوام درجه۱، محکوم می‌گردد.

(۳) د دولت پر خلاف د تجاوز د مرتکب پر خلاف د جزايي دعوي تحريک، د هغۀ دولت چې د تجاوز مورد ګرځېدلی په شکايت پورې منوط دی.

(۳) تحریک دعوای جزایی علیه مرتکب تجاوز علیه دولت، منوط به شکایت دولتی که مورد تجاوز قرار گرفته، می باشد.

## د بشريت پر خلاف په جرمونو کې د فرمان ورکوونکي مسؤوليت

## مسؤولیت فرمانده در جرایم علیه بشریت

**۳۴۲ ماده:**

نظامي فرمانده يا هغه شخص چې د جنګ د فرماندهۍ سرپرستي پرغاړه لري دهغۀ تر امر لاندې ځواکونو په واسطه د نسل وژنې، جنګي، بشري ضد جرم او د دولت پر خلاف د تجاوز د جرم د ارتکاب په صورت کې، په يوۀ له لاندې حالاتو کې دجزايي مسؤوليت لرونکی دی، له احوالو سره سم په طويل حبس يا ۲درجه دوام حبس محکومېږي:

۱- په هغۀ حالت کې چې تر خپل امر لاندې ځواکونو د جرمي اعمالو له ارتکاب څخه خبروي او له هغو څخه مخنيوی ونکړي.

**مادۀ ۳۴۲:**

فرمانده نظامی یا شخصی که سرپرستی فرماندهی جنگ را به عهده دارد در صورت ارتکاب جرم نسل کشی، جنگی، ضد بشری و جرم تجاوز علیه دولت توسط نیرو های تحت امر وی در یکی از حالات ذیل دارای مسؤولیت جزایی بوده حسب احوال، به حبس طویل یا دوام درجه۲، محکوم می گردد:

۱- در حالتی که از ارتکاب اعمال جرمی نیرو های تحت امر خود آگاهی داشته و از آن جلوگیری نه نماید.

۲- په هغهٔ حالت کې چې اوضـــاع او احوالو ته په کتو سره يې کولی شواي تشخيص کړي چې د هغهٔ ځواکونه دغه جرمونه مرتکب کېږي يـــا د هغـــو د ارتکاب قصد لري.

۳- په هغهٔ حالت کې چـــې د دغـــو جرمونو له ارتکاب څخه د مخنيـــوي لپاره لازم تدبيرونه و نـــه نيســـي يـــا په هغو کې سهل آنګاري وکړي.

۴- په هغهٔ حالاتوکې چې موضـــوع د بررسی او عدلي تعقيب لپاره واکمنـــو مراجعو ته ارجاع نکړي.

## د بشريت پر خلاف په جرمونو کې دلوړو (ارشد) مقاماتو مسؤوليت

**۳۴۳ ماده:**

لوړ مقامات د نسل وژنـــې، جنګـــي، بشري ضد يا د دولت پرخلاف د تجاوز په جرمونو کې په يوهٔ له لاندې حالاتو کې د جزايي مسؤوليت لرونکي دي، له احوالو سره سم په طويل يا ۲درجه دوام حبس محکومېږي:

۱- په هغهٔ حالت کې چې تر خپل واک

۲- درحالتی که نظربـــه اوضـــاع و احوال، میتوانست تشخیص دهد کـــه نیرو های وی این جرایم را مرتکـــب می شوند يـــا قصـــد ارتکـــاب آن را دارند.

۳- در حالتی که تدابیر لازم راجهت جلـــوگیری از ارتکـــاب ایـــن جرایم اتخـــاذ نـــه نمایـــد يـــا در آن سهل انگاری کند.

۴- در حالتی که موضوع را به مراجع ذیصلاح جهت بررسی و تعقیب عدلی ارجاع نه نماید.

## مسؤولیت مقامات ارشد درجرایم علیه بشریت

**مادهٔ ۳۴۳:**

مقامات ارشد در جرایم نسل کشـــی، جنگی، ضد بشری یا تجاوز علیه دولت در یکـــی از حـــالات ذیـــل دارای مسؤولیت جزایی بوده حسب احـــوال به حبس طویل یا دوام درجه۲، محکوم می گردند:

۱- درحالتی که از ارتکاب جرایم نسل

لاندې اشخاصو په واسطه د نسل وژنې، جنګي، بشري ضد جرمونو يا د دولت پر خلاف د تجاوز له جرم څخه خبروي يا داچې آګاهانه د دغو جرمونو د ارتکاب په هکله يې اطلاعاتو ته اعتناء کړې نه وي.

۲- په هغو حالاتوکې چې ارتکابي جرمونه په هغو فعاليتونو پورې اړوند وي چې د هغوی تر مستقيم مسؤوليت او کنترول لاندې وي.

۳- په هغهٔ حالت کې چې لوړ مقامات، لازم اقدامات چې د هغو د توان يا واک په حيطه کې وي د دغو جرمونو د ارتکاب د مخنيوي او درولو (متوقف کولو) لپاره تر سره نکړي.

۴- په هغهٔ حالت کې چې موضوع د تحقيق او تعقيب لپاره واکمنو مقاماتو ته ارجاع نکړي.

کشی، جنگی، ضد بشری یا جرم تجاوز علیه دولت توسط اشخاص تحت صلاحیت خود مطلع بوده یا این که آگاهانه به اطلاعات در مورد ارتکاب این جرایم اعتناء نکرده باشد.

۲- درحالتی که جرایم ارتکابی مربوط به فعالیت هایی بوده که تحت مسؤولیت و کنترول مستقیم آنها قرار داشته باشد.

۳- در حالتی که مقامات ارشد، اقدامات لازم را که در توان یا در حیطه صلاحیت وی بوده، برای جلوگیری یا متوقف ساختن ارتکاب این جرایم انجام ندهد.

۴- درحالتی که موضوع را برای تحقیق و تعقیب به مقامات ذیصلاح ارجاع ننماید.

## درپيم باب
## د امن او عامه نظم پروړاندې جرمونه
## لومړی فصل
## عمدي حريق

### د عمدي حريق مجازات

**۳۴۴ ماده:**

(۱) هغه شخص چې ځان يا نورو ته د ضرر رسولو په مقصد عمداً منقول يا غير منقول مال ته، اور واچوي له احوالو سره سم، په قصير حبس محکومېږي.

(۲) که چېرې د دې مادې په (۱) فقره کې درج شوی جرم په مړينه يا جسمي صدمې تمام شي، مرتکب پايلې ته په پام سره، پدې قانون کې درج د مرتکبه جرم په مجازاتو محکومېږي.

(۳) که چېرې اور اچول په يوۀ له لاندې ځايونو کې صورت ومومي، مرتکب په۲درجه دوام حبس محکومېږي:

## باب سوم
## جرايم عليه امن و نظم عامه
## فصل اول
## حريق عمدی

### مجازات حريق عمدی

**مادۀ ۳۴۴:**

(۱) شخصی که عمداً مال منقول يا غير منقول را به مقصد ضرر رسانيدن به خود يا ديگران، آتش بزند، به حبس قصير، محکوم می گردد.

(۲) هرگاه جرم مندرج فقرۀ (۱) اين ماده منجر به مرگ، يا صدمۀ جسمی گردد، مرتکب با نظرداشت نتيجه، به مجازات جرم مرتکبه مندرج اين قانون، نيز محکوم می‌گردد.

(۳) هرگاه آتش زدن در يکی از محلات ذيل صورت گيرد، مرتکب، به حبس دوام درجه۲، محکوم می گردد:

۱- د نظامي ځواکونو اړتیا وړ موادو یا وسلې او د هغو د ملحقاتو فابریکه او ډیپو.

۲- کان (معدن)، دنفتو یا ګازو ځاه.

۳- د سون د موادو یا د احتراق وړ موادو یا چاودېدونکو (منفجره) موادو زېرمتون (ذخیره ځای).

۴- د حرارتي، آبي یا هسته یي بربښنا د تولید دستګاوې.

۵- دوسپنې د پټلۍ (قطار) دستګاوې، دوسپنې د پټلۍ ماشین یا هغه واګون چې د اشخاصو لرونکی وي اویا هوایي ډګر یا الوتکه اویاکښتۍ یا د هغې بندرګاه.

٦- هغه ځایونه (محلات) چې عامه خلک په هغو کې استوګنه یا تک راتک ولري.

۷- هغه ودانۍ (بناء) چې یوۀ له دولتي ادارو یا تصدۍ یا عامه مؤسسو څخه هلته قرار ولري.

(۴) که چېرې د دې مادې په (۳) فقره کې د درج شوي جرم له ارتکاب څخه موخه د جنایت د ارتکاب اسانول یا د

۱- فابریکه و دیپوی مواد مورد ضرورت نیرو های نظامی یا اسلحه و ملحقات آن.

۲- معدن، چاه نفت یا گاز.

۳- ذخیره خانه مواد سوخت یا مواد قابل احتراق و یا مواد منفجره .

۴- دستگاه های تولید برق حرارتی، آبی یا هسته یی.

۵- دستگاه های قطار آهن، ماشین قطار آهن یا واگونی که حامل اشخاص باشد و یا میدان هوایی یا طیاره و یا کشتی یا بندرگاه آن.

٦- محلاتی که در آن عامه مردم سکونت یا رفت و آمد داشته باشند.

۷- بنائی که یکی از ادارات دولتی یا تصدی یا مؤسسه های عامه در آن قرار داشته باشد.

(۴) هرگاه هدف از ارتکاب جرم مندرج فقرۀ (۳) این ماده آسان ساختن ارتکاب جنایت یا از

هغهٔ د آثارو له منځه وړل وي، مرتکب د مرتکبه جرم پر جزا برسېره، تر دريو کلونو پورې په متوسط حبس هم محکومېږي.

**د غير عمدي حريق مجازات**

**۳۴۵ ماده:**

(۱) که چېرې د شخص د غفلت يا بې احتياطۍ له امله، د بل چا منقول يا غيرمنقول مال حريق شي، مرتکب له دېرشو زرو څخه تر شپېتو زرو افغانيو پورې په نغدي جزا محکومېږي.

(۲) که چېرې د دې مادې په (۱) فقره کې درج شوی جرم، په مړينه يا جسمي صدمې تمام شي، مرتکب پايلې ته په پام سره، پدې قانون کې د درج شوي غير عمدي مرتکبه جرم په مجازاتو هم محکومېږي.

(۳) که چېرې د دې مادې په (۱) فقره کې د درج شوي جرم له امله، عمومي مواصلات وځنډېږي او يا مالونو ته ستر ضرر ورسېږي، مرتکب په متوسط حبس محکومېږي.

بين بردن آثار آن باشد، مرتکب علاوه بر جزای جرم مرتکبه، به حبس متوسط تا سه سال، نيز محکوم می‌گردد.

**مجازات حريق غير عمدی**

**مادهٔ ۳۴۵:**

(۱) هرگاه به اثر غفلت يا بی احتياطی شخص، مال منقول يا غير منقول ديگری حريق گردد، مرتکب به جزای نقدی از سی هزار تا شصت هزار افغانی، محکوم می گردد.

(۲) هرگاه جرم مندرج فقرهٔ (۱) اين ماده منجر به مرگ، يا صدمهٔ جسمی گردد، مرتکب با نظرداشت نتيجه، به مجازات جرم مرتکبه غير عمدی، مندرج اين قانون نيز محکوم می‌گردد.

(۳) هرگاه به اثر جرم مندرج فقرهٔ (۱) اين ماده، مواصلات عمومی معطل گردد و يا ضرر بزرگ به اموال عايد گردد، مرتکب به حبس متوسط، محکوم می‌گردد.

## د احتراق وړ موادو انتقال

**۳۴۶ ماده:**

(۱) هغه شخص چې داحتراق وړ مواد، په يوۀ له ځمکنيو، آبي يا هوايي وسايطو يا په پستي وسايلو يا پارسلونو کې د اړوندو مقرراتو خلاف انتقال کړي، له دېرشو زرو څخه تر شپېتو زرو افغانيو پورې په نغدي جزا محکومېږي.

(۲) ګاز، پترول، سلفر يا نور هغه مواد چې په اسانۍ سره اور واخلي په احتراق وړ موادو کې شامل دي.

## انتقال مواد قابل احتراق

**مادۀ ۳۴۶:**

(۱) شخصی که مواد قابل احتراق را در یکی از وسایط نقلیه زمینی، آبی یا هوایی یا در وسایل و پارسل های پستی خلاف مقررات مربوط انتقال دهد، به جزای نقدی از سی هزار تا شصت هزار افغانی، محکوم می‌گردد.

(۲) مواد قابل احتراق شامل، گاز، پترول، سلفر یا سایر موادی است که به آسانی آتش بگیرد.

## د ځنګلونو عمدي حريق

**۳۴۷ ماده:**

(۱) هغه شخص چې خصوصي ځنګل ته په عمدي توګه اور واچوي، په متوسط حبس، محکومېږي.

(۲) هغه شخص چې دولتي ځنګل ته په عمدي توګه اور واچوي، په طويل حبس، محکومېږي.

## حریق عمدی جنگلات

**مادۀ ۳۴۷:**

(۱) شخصی که جنگل خصوصی را به صورت عمدی آتش زند، به حبس متوسط، محکوم می گردد.

(۲) شخصی که جنگل دولتی را بصورت عمدی آتش زند، به حبس طویل، محکوم می‌گردد.

## د څړځای (علفچر) حريق

**۳۴۸ ماده:**

هغه شخص چې څړځای ته اور واچوي

## حریق علف‌چر

**مادۀ ۳۴۸:**

شخصی که علف چر را آتش بزند به

له پنځو زرو څخه تر دېر شو زرو افغانیو پورې په نغدي جزا محکومېږي.

**د زیان جبران**

**۳۴۹ ماده:**

د دې فصل په ټولو درج شوو حالتونو کې، مرتکب د وارده زیان په جبران، هم محکومېږي.

جزای نقدی ازپنج هزار تا سی هزار افغانی، محکوم می گردد.

**جبران خساره**

**مادۀ ۳۴۹:**

در تمام حالات مندرج این فصل، مرتکب به جبران خسارۀ وارده، نیز محکوم می‌گردد.

## دوه یم فصل
## د ملکي هوایي چلند د مقرراتو د نقض جرمونه

## فصل دوم
## جرایم نقض مقررات هوانوردی ملکی

**د اهلیت له تزویري تصدیق څخه په استفادې یا د سکر په حالت کې د الوتکې یا هلیکوپټرې الوزول**

**۳۵۰ ماده:**

(۱) هغه شخص چې د ثبت له تزویر شوي سند یا د الوتنې د اهلیت له تصدیق لیک څخه په استفادې سره الوتکه یا هلیکوپټره والوزوي، له دریو کلونو څخه زیات په متوسط حبس محکومېږي.

(۲) هغه شخص چې د سکر په حا لت

**پرواز طیاره یا هلیکوپتر با استفاده از تصدیق نامۀ تزویری اهلیت یا در حالت سکر**

**مادۀ ۳۵۰:**

(۱) شخصی که با استفاده از سند ثبت یا تصدیق نامۀ اهلیت پرواز تزویر شده، طیاره یا هلیکوپتر را پرواز دهد، به حبس متوسط بیش از سه سال، محکوم می‌گردد.

(۲) شخصی که در حالت سکر طیاره

کې الوتکه يا هليکوپتره والوزوي، تر دريو کلونو پورې په متوسط حبس محکومېږي.

(۳) که چېرې د دې مادې په (۱ او۲) فقرو کې د درج شوو جرمونو ارتکاب، په جراحت (ټپ) يا بل مالي زيان تمام شي، مرتکب د متوسط حبس په اکثرحد، محکومېږي، خو دا چې پدې قانون کې، د هغو لپاره لا شديده جزا ټاکل شوې وي.

(۴) که چېرې د دې مادې په (۱ او۲) ارتکاب د مسافر يا د مسافرينو، د الوتنې د عملې يا نورو اشخاصو په مړينه تمام شي، مرتکب په طويل حبس، محکومېږي، خو دا چې پدې قانون کې، د هغو لپاره لا شديده جزا پېښبيني شوې وي.

## د حکمي شخص مجازات

**۳۵۱ ماده:**

که چېرې د دې قانون په ۳۵۰ ماده کې درج شوی جرم د ملکي هوايي حمل او نقل د مؤسسې په نوم يا يا هليکوپتر را پرواز دهد، به حبس متوسط تا سه سال، محکوم می‌گردد.

(۳) هرگاه ارتکاب جرايم مندرج فقره های (۱ و ۲) این ماده منجر به جراحت یا زیان مالی دیگری گردد، مرتکب به حد اکثر حبس متوسط، محکوم می‌گردد، مگر این‌که در این قانون، جزای شدیدتری برای آن تعیین شده باشد.

(۴) هرگاه ارتکاب جرایم مندرج فقره های (۱ و ۲) این ماده منجر به مرگ مسافر یا مسافرین، عمله پرواز یا سایر اشخاص گردد، مرتکب به حبس طویل، محکوم می‌گردد، مگر این‌که در این قانون جزای شدیدتری برای آن پیشبینی شده باشد.

## مجازات شخص حکمی

**مادۀ ۳۵۱:**

هرگاه جرم مندرج مادۀ ۳۵۰ این قانون به نام یا حساب مؤسسۀ حمل و نقل هوایی ملکی ارتکاب

حساب ارتکاب شوی وي د حقیقي شخص پر مجازاتو برسېره د ملکي هوایي حمل او نقل مؤسسه له پنځه میلیونه څخه زیات تر پنځوس میلیونه افغانیو پورې په نغدي جزا یا تر دریو میاشتو پورې د فعالیت په مؤقت تعلیق، محکومېږي.

یافته باشد علاوه بر مجازات شخص حقیقی، مؤسسهٔ حمل ونقل هوایی ملکی به جزای نقدی بیش از پنج میلیون تا پنجاه میلیون افغانی یا تعلیق مؤقت فعالیت تا سه ماه، محکوم می‌گردد.

## ممنوعه سیمو ته داخلېدل

## دخول در مناطق ممنوعه

**۳۵۲ ماده:**

(۱) هغه شخص چې قصداً د هوایي ډګر په ممنوعه حریم کې چې په مخصوصو علامو او نښو علامه ګذاري شوي وي، داخل شي، د قصیر حبس په اقل حد یا د دېرش زره افغانیو په نغدي جزا محکومېږي.

(۲) که چېرې د دې مادې په (۱) فقره کې د درج شوي عمل د نورو جرمونو په ارتکاب تمام شي، مرتکب د دې مادې په (۱) فقره کې پر درج شوې جزا برسېره، د مرتکبه جرم په جزا هم محکومېږي.

**مادهٔ ۳۵۲:**

(۱) شخصی که قصداً در حریم ممنوعهٔ میدان هوایی که با علایم و نشانه‌های مخصوص علامه گذاری شده باشد، داخل شود، به حد اقل حبس قصیر یا جزای نقدی سی هزار افغانی، محکوم می‌گردد.

(۲) هرگاه عمل مندرج فقرهٔ (۱) این ماده منجر به ارتکاب جرایم دیگری گردد، مرتکب علاوه بر جزای مندرج فقرهٔ (۱) این ماده به جزای جرم مرتکبه، نیز محکوم می‌گردد.

**د بين المللي الوتنو د مقرراتو نقض**

**۳۵۳ ماده:**

که چېرې د هېواد د فضاء له لارې له رسمي اجازې پرته او همدارنګه د مجازو مشخصو مسيرونو، رابنکته کېدو د ځايونو، هوايي دروازو، د الوتنې د ارتفاع په نه رعايت يا د بين المللي الوتنو له مقرراتو څخه په نورو سرغړونو سره واردېدل يا خارجېدل صورت وموم، مرتکب يې د متوسط حبس په جزا محکومېږي.

**نقض مقررات پرواز های بین المللی**

**مادۀ ۳۵۳:**

هرگاه ورود و خروج از طریق فضای کشور بدون اجازۀ رسمی و عدم رعایت مسیر های مشخص مجاز، محلات فرود آمدن دروازه های هوایی ارتفاع پرواز یا سایر تخلفات از مقررات پرواز های بین المللی صورت گیرد، مرتکب آن به جزای حبس متوسط، محکوم می گردد.

## درېيم فصل

## د عامه خدمتونو د مؤظفينو پر خلاف تجاوز

## فصل سوم

## تجاوز علیه مؤظفین خدمات عامه

**د عامه خدمتونو د مؤظف پر خلاف تجاوز يا په هغۀ پيل**

**۳۵۴ ماده:**

هغه شخص چې د عامه خدمتونو د مؤظف پرخلاف د قوې، شدت، تخويف يا تهديد په استعمال سره تجاوز

**تجاوز یا شروع به آن علیه مؤظف خدمات عامه**

**مادۀ ۳۵۴:**

شخصی که علیه مؤظف خدمات عامه با استعمال قوه، شدت، تخویف یا تهدید، تجاوز کند یا به تجاوز

وکړي يا په تجاوز پيل (شروع) وکړي، په قصير حبس يا له دېرشو زرو څخه تر شپېتو زرو افغانيو پورې په نغدي جزا او يا په دواړو جزاګانو، محکومېږي.

**د عامه خدمتونو د مؤظف دوام دار تعقيب، د کور يا د دندې د ځای په خوا کې توقف (درېدل)**

**۳۵۵ ماده:**

(۱) هغه شخص چې د عامه خدمتونو مؤظف د تهديد يا د دندې له اجراء څخه د هغهٔ د منع به مقصد په دوامدار تعقيب، دکور په خواکې په درېدو يا په يو ډول نه يو ډول تر تجاوز لاندې ونيسي په قصير حبس يا له دېرشو زرو څخه تر شپېتو زرو افغانيو پورې په نغدي جزا محکومېږي.

(۲) که چېرې مرتکب، د عامه خدمتونو مؤظف وي د دې مادې په (۱) فقره کې پر درج شوې جزا برسېره له مسلک څخه په طرد يا له دندې څخه په انفصال، هم محکومېږي.

شروع نمايد، به حبس قصير يا جزای نقدی از سی هزار تا شصت هزار افغانی و يا به هردو جزا، محکوم می گردد.

**تعقيب دوام دار، توقف در جوار منزل يا محل وظيفهٔ مؤظف خدمات عامه**

**مادهٔ ۳۵۵:**

(۱) شخصی که مؤظف خدمات عامه را با تعقيب دوامدار، توقف در جوار منزل يا محل وظيفه او به قصد تهديد و يا منع او از اجرای وظيفه به نحوی از انحا مورد تجاوز قرار دهد به حبس قصيريا جزای نقدی از سی هزار تا شصت هزار افغانی، محکوم می گردد.

(۲) هرگاه مرتکب، مؤظف خدمات عامه باشد علاوه برجزای مندرج فقرهٔ (۱) اين ماده به طرد از مسلک يا انفصال از وظيفه، نيز محکوم می گردد.

**دضرب يا ټپ په پايلې سره تجاوز**

**۳۵۶ ماده:**

که چېرې د عامه خدمتونو د مؤظف پرخلاف د شخص مقاومت او تجاوز، د عامه خدمتونو د مؤظف په ضرب يا ټپ تمام شي، مرتکب په متوسط حبس يا له شپېتو زرو څخه تر درې سوه زرو افغانيو پورې په نغدي جزا محکومېږي.

**دايمي معلوليت يا د کار له ترسره کولو څخه دمجني عليه عجز**

**۳۵۷ ماده:**

(۱) که چېرې د دې قانون په ۳۵۶ ماده کې د درج ضرب يا ټپ له املې مجني عليه له شلو ورځو څخه د زياتې مودې لپاره د کار له ترسره کولو عاجز پاتې شي، مرتکب تر دوو کلونو پورې په متوسط حبس، محکومېږي.

(۲) که چېرې ضرب او ټپ په دايمي معلوليت تمام شي يا له دمخه ترصد او اصرار سره يوځای وي يا د وسلې په حمل او يا له دوو تنو څخه د زياتو

**تجاوز منتج به ضرب يا جرح**

**مادۀ ۳۵۶:**

هرگاه مقاومت يا تجاوز شخص عليه مؤظف خدمات عامه، منجر به ضرب يا جرح وی گردد، مرتکب به حبس متوسط يا جزای نقدی از شصت هزار تا سه صد هزار افغانی، محکوم می گردد.

**معلوليت دايمی يا عجز از انجام کار مجنی عليه**

**مادۀ ۳۵۷:**

(۱) هر گاه به اثر ضرب يا جرح مندرج مادۀ ۳۵۶ اين قانون مجنی عليه برای مدت بيش از بيست روز از انجام کار عاجز ماند، مرتکب به حبس متوسط تا دو سال، محکوم می گردد.

(۲) هرگاه ضرب يا جرح به معلوليت دايمی منجر گردد يا توام با ترصد و اصرار قبلی باشد يا با حمل سلاح و يا از جانب بيش از دو نفر صورت گرفته

لخوا يې صورت موندلی وي، مرتکب په طويل حبس، محکومېږي.

**د عامه خدمتونو د مؤظف توهين**

**۳۵۸ ماده:**

(۱) هغه شخص چې په اشاره، قول يا فعل سره يا په بله وسيله د عامه خدمتونو مؤظف د دندې د اجراء پر وخت يا د هغې د اجراء له امله توهين کړي، له پنځو زرو څخه تر دېرشو زرو افغانيو پورې په نغدي جزا، محکومېږي.

(۲) هغه شخص چې قاضي يا قضاء ددندې په ارتباط توهين کړي، په متوسط حبس محکومېږي.

(۳) د دولت د مؤظفينو يا سياسي مقام له اجراآتو څخه راپيدا شوی انتقاد او اعتراض د دې مادې په (۱ او۲) فقرو کې له درج شوو حکمونو څخه مستثني دي.

**د دروغ اطلاع په واسطه د عامه خدمتونو د مؤظف مضطربول**

**۳۵۹ ماده:**

هغه شخص چې د عامه خدمتونو مؤظف

باشد، مرتکب به حبس طويل محکوم، می گردد.

**توهين مؤظف خدمات عامه**

**مادۀ ۳۵۸:**

(۱) شخصی که به اشاره، قول يا فعل يا وسيلۀ ديگر مؤظف خدمات عامه را حين اجرای وظيفه و يا به سبب اجرای آن توهين نمايد، به جزای نقدی از پنج هزار تا سی هزار افغانی، محکوم می گردد.

(۲) شخصی که قاضی يا قضاء را به ارتباط وظيفه توهين نمايد، به حبس متوسط محکوم می گردد.

(۳) انتقاد واعتراض ناشی از اجراآت مؤظفين دولت يا مقام سياسی از احکام مندرج فقره های (۱ و۲) اين ماده مستثنی می باشد.

**مضطرب نمودن مؤظف خدمات عامه توسط اطلاع دروغ**

**مادۀ ۳۵۹:**

شخصی که مؤظف خدمات عامه را به

په دروغ اطلاع يا د حقيقت خلاف عريضو يا په بل ډول سره د هغو پېښو اومصايبو له پېښېدو څخه چې اصلاً واقعيت ونلري دهغو په نه واقعيت دعلم د لرلو با وجود په اضطراب کې واچوي، په قصير حبس يا له شلو زرو څخه تر شپيتو زرو افغانيو پورې په نغدي جزا او د وارده زيان په جبران، محکومېږي.

## څلورم فصل

## په مواصلاتو او مخابراتو پورې اړوند جرمونه

### له خطر سره د عامه مواصلاتو د وسايلو د سلامت مخامخ کول

**۳۶۰ ماده:**

(۱) هغه شخص چې عمداً د ځمکنيو يا آبي (د اوبو) يا د وسپنې پټلۍ د موتور لرونکو مواصلاتي وسايلو، مسير، محوطې، تأسيساتو يا بنستونو (زېربناوو) سلامت له خطر سره مخامخ کړي يا هغه عاطل کړي، له احوالو سره سم په

اطلاع دروغ يا عرايض خلاف حقيقت يا به نحوی ديگری از وقوع حوادث و مصايبی که اصلاً واقعيت نداشته باشد با وجود علم به عدم واقعيت آن به اضطراب اندازد، به حبس قصير يا جزای نقدی از بيست هزار تا شصت هزار افغانی و جبران خسارۀ وارده، محکوم می گردد.

## فصل چهارم

## جرايم مربوط به مواصلات و مخابرات

### مواجه نمودن سلامت وسايل مواصلات عامه به خطر

**مادۀ ۳۶۰:**

(۱) شخصی که عمداً سلامت وسايل، مسير، محوطه، تأسيسات يا زيربناهای مواصلاتی عامه موتور دار زمينی يا آبی يا راه آهن را به خطر مواجه گرداند يا آن را عاطل سازد، حسب احوال به حبس متوسط يا

متوسط حبس یا طویل حبس، محکومېږي.

(۲) که چېرې د دې مادې په (۱) فقره کې د درج شوو اعمالو ارتکاب د شخص په جراحت تمام شي، مرتکب په طویل حبس او د مړینې په صورت کې، له احوالو سره سم په ۲درجه دوام حبس یا ۱درجه دوام حبس، محکومېږي.

حبس طویل، محکوم می گردد.

(۲) هرگاه ارتکاب اعمال مندرج فقرۀ (۱) این ماده منجر به جراحت شخص گردد، مرتکب به حبس طویل ودر صورت مرگ، حسب احوال به حبس دوام درجه۲ یا حبس دوام درجه۱، محکوم می گردد.

## د بې احتیاطۍ له امله د وسایلو سلامت له خطر سره مخامخ کول

## به خطر مواجه نمودن سلامت وسایل به اثر بی احتیاطی

**۳۶۱ ماده:**

**مادۀ ۳۶۱:**

(۱) هغه شخص چې د بې احتیاطۍ له امله د ځمکنیو، آبي یا د وسپنې د پټلۍ د موتور لرونکو عامه مواصلاتي وسایلو، مسیر، محوطې، تأسیساتو یا بنسټونو سلامت له خطر سره مخامخ کړي، تر دریو کلونو پورې په متوسط حبس، محکومېږي.

(۱) شخصی که به اثر بی احتیاطی، سلامت وسایل مسیر، محوطه، تأسیسات یا زیر بنا های مواصلاتی عامه موتور دار زمینی یا آبی یا راه آهن را به خطر مواجه گرداند، به حبس متوسط تا سه سال، محکوم می گردد.

(۲) که چېرې د دې مادې په (۱) فقره کې د درج شوو اعمالو ارتکاب، د شخص په شدیده جسمي صدمه تمام

(۲) هرگاه ارتکاب اعمال مندرج فقرۀ (۱) این ماده منجر به صدمه شدید جسمی شخص گردد مرتکب به حبس

شي، مرتکب له دريو کلونو څخه زيات په متوسط حبس اودمړينې په صورت کې دمتوسط حبس په اکثرحد، محکومېږي.

متوسط بیش از سه سال و در صورت مرگ به حداکثر حبس متوسط، محکوم می‌گردد.

## د وسپنې د پټلۍ جرمونه

## ۳۶۲ ماده:

هغه شخص چې له لاندې اعمالو څخه د يوۀ مرتکب شي په قصير حبس محکومېږي:

۱- هغه عمل چې د وسپنې د پټلۍ په مسير، محوطه، تأسيساتو يا بنسټونو کې د مسافرينو مالونو ته د زيان لامل شي.

۲- هغه عمل چې د وسپنې د پټلۍ د اداري يا د ترمينلونو او تم ځايونو د مسؤولينو له ليکلې اجازې پرته، ايمني دروازې پرانيزي او د عراده جاتو، حيواناتو او اشخاصو په تېرېدو سره د وسپنې پټلۍ يا د وسپنې د پټلۍ قطار ته د خطر او ضرر د رامنځته کېدو لامل شي.

۳- هغه عمل چې د مسافربرۍ او باربرۍ د وسپنې په پټلۍ د قطار خطونو

## جرایم راه آهن

## مادۀ ۳۶۲:

شخصی که مرتکب یکی از اعمال ذیل گردد به حبس قصیر، محکوم می گردد:

۱- عملی که در مسیر، محوطه، تأسیسات یا زیر بنا های راه آهن باعث آسیب به اموال مسافرین گردد.

۲- عملی که بدون اجازۀ کتبی ادارۀ راه آهن یا مسؤولین ترمینل ها و ایستگاه ها، دروازه های ایمنی را باز و با عبور عراده جات، حیوان ها و اشخاص، باعث بروز خطر و ضرر به راه آهن و یا قطار راه آهن گردد.

۳- عملی که به خطوط، ترمینل ها، تجهیزات و اموال منقول و غیر

(کرښو)، ترمینلونو، تجهیزاتو، منقولو او غیر منقولو مالونو، کارکوونکو او وسپني په پټلۍ پورې اړوندو نورو چارو ته خطر یا ضرر وارد کړي.

**له تزویري سندونو څخه استفاده**

**۳۶۳ ماده:**

هغه شخص چې له لاندې اعمالو څخه د یوۀ مرتکب شي، له دریو کلونو څخه زیات په متوسط حبس، محکومېږي:

۱- د جوازلیک د اخیستلو په منظور د تزویري سندونو وړاندې کول.

۲- د چلونې په تزویري جواز سره د ریل چلول.

**د تشخیصیه علامې، نښې یا جعلي لوحې نصب یا د هغو بدلول یا ویجاړول**

**۳۶۴ ماده:**

هغه شخص چې له لاندې اعمالو څخه د یوۀ مرتکب شي، په قصیر حبس محکومېږي:

۱- د وسپنې په پټلۍ (لار) کې د جعلي تشخیصیه علامې، نښې یا لوحې نصب.

منقول، قطار راه آهن مسافربری وباربری،کارکنان وسایرامور مربوط به راه آهن، خطر یا ضرری را وارد نماید.

**استفاده از اسناد تزویری**

**مادۀ ۳۶۳:**

شخصی که مرتکب یکی از اعمال ذیل گردد، به حبس متوسط بیش از سه سال، محکوم می گردد:

۱- ارایه اسناد تزویری بمنظور اخذ جوازنامه .

۲- راندن ریل با جواز رانندگی تزویری.

**نصب علامه، نشانۀ تشخیصیه یا لوحۀ جعلی یا تغییر یا تخریب آن**

**مادۀ ۳۶۴:**

شخصی که مرتکب یکی از اعمال ذیل گردد، به حبس قصیر، محکوم می گردد:

۱- نصب علامه، نشان تشخیصیه یا لوحۀ جعلی در راه آهن.

۲- د وسپني د پټلي په سيستم کې د تشخيصيه علامې، نښې، لوحې او د استفادې وړ سندونو، د ايمني او لارښوونې دشرايطو بدلول يا ويجاړول.

**د مخابراتو د سيستم ويجاړول**

**۳۶۵ ماده:**

هغه شخص چې عمداً په يو ډول نه يو ډول دمخابراتو سيستم ويجاړ کړي، په قصير حبس، محکومېږي.

**د اهمال يا بې احتياطي له امله د مخابراتو د سيستم ويجاړول**

**۳۶۶ ماده:**

هغه شخص چې د اهمال يا بې احتياطي له امله د مخابراتو د سيستم د ويجاړولو سبب شي، له پنځو زرو څخه تر دېرشو زرو افغانيو پورې په نغدي جزا، محکومېږي.

**د مخابراتي وسايلو ناوړه استعمال**

**۳۶۷ ماده:**

هغه شخص چې عمداً د مخابراتي وسايلو د ناوړه استعمال په سبب د نورو د اذيت لامل شي، له پنځو زرو څخه

۲- تغییریا تخریب علامه، نشان تشخیصیه، لوحه و اسناد مورد استفاده، شرایط ایمنی و رهنمایی در سیستم راه آهن.

**تخریب سیستم مخابرات**

**مادۀ ۳۶۵:**

شخصی که عمداً به نحوی از انحا سیستم مخابرات را تخریب کند، به حبس قصیر، محکوم می گردد.

**تخریب سیستم مخابرات به اثر اهمال یا بی احتیاطی**

**مادۀ ۳۶۶:**

شخصی که به اثر اهمال یا بی احتیاطی سبب تخریب سیستم مخابرات گردد، به جزای نقدی ازپنج هزار تا سی هزار افغانی، محکوم می گردد.

**سوء استعمال وسایل مخابراتی**

**مادۀ ۳۶۷:**

شخصی که عمداً به سبب سوء استعمال وسایل مخابراتی سبب اذیت دیگران گردد، به جزای نقدی از

تر دېرشو زرو افغانيو پورې په نغـــدي جزا محکومېږي.

## پنځم فصل
## د عامه ودانيو او املاکو ويجاړول

### د ودانۍ يا املاکو ويجاړول

**۳۶۸ ماده:**

هغه شخص چې عمداً عامه ودانۍ يـــا املاک يا هغه ودانۍ يا املاک چـــې د دولتي منافعو، عام المنفعه مؤسسو يـــا عامې استفادې لپاره تخصيص شـــوي وي، ويجاړ کړي، د قصير حبس پـــه اکثر حد يا له دېرشو زرو څخه تر شپېتو زرو افغانيو پورې پـــه نغـــدي جـــزا، محکومېږي.

### د اشجارو(ونو) قطع او د عامـــه سرک، پارک يـــا تفـــريح ځـــای ويجاړول

**۳۶۹ ماده:**

هغه شخص چې عمداً ونې قطع يا عامه سرک، پارک يا تفريح ځـــای ويجـــاړ

پنج هزار تا سی هزار افغانی، محکوم می گردد.

## فصل پنجم
## تخريب بناها و املاک عامه

### تخريب بنا يا املاک

**مادۀ ۳۶۸:**

شخصی که عمداً بنا يا املاک عامه يا بنا و املاکی را که برای منافع دولتی، مؤسسه های عام المنفعه يا اســـتفادۀ عامه تخصيص يافته باشـــد، تخريـــب نمايد، به حد اکثر حبس قصـــير يـــا جزای نقدی از سی هزار تـــا شصـــت هـــــزار افغـــــانی، محکـــــوم می گردد.

### قطع اشجار وتخريـــب ســـرک، پـــــارک يـــــا تفـــــريح گـــــاه عامه

**مادۀ ۳۶۹:**

شخصی که عمداً اشجار را قطـــع يـــا سرک، پارک يا تفريح گاه عامـــه را

کـــړي، د وارده زيـــان پرجبـــران برسېره،چې د نومورو ونو او تأسيساتو د بيا احياء بيه او لګښتونه پکې شامل دي، د شپږو مياشتو په قصير حبس يا له پنځو زرو څخه تر دېرشو زرو افغـــانيو پـــورې پـــه نغـــدي جـــزا هـــم محکومېږي.

تخريب نمايد، علاوه بر جبران خساره وارده، که شامل قيمـــت و مصـــارف احياى مجدد اشـــجار و تأسيســـات مذکور می باشد، به حبس قصير شش ماه يا جزای نقدی از پنج هـــزار تـــا ســـی هـــزار افغـــانی نيـــز محکـــوم می گردد.

## څلورم باب
## د اداري او مالي فساد جرمونه
## لومړی فصل
## رشوت او د هغۀ مجازات
### رشوت، رشوت اخیستونکی او رشوت ورکوونکی

**۳۷۰ ماده:**

(۱) که چېرې د عامه خدمتونو مؤظف یا د بهرني دولت یا بین المللي یا بین الحکومتي سازمان یا غیر دولتي مؤسسې مؤظف یا د خصوصي مؤسسې مؤظف چې اقتصادي، مالي یا تجارتي فعالیتونه یا نور عامه خدمتونه ترسره کوي، د هغې دندې چې پر هغې مکلف دی د اجراء یا ډډې کولو په منظور یا د مشخص موقف د احراز یا ساتلو په منظور په خپل یا د بل شخص یا بنسټ په نوم په مستقیم یا غیر مستقیم ډول پیسې، مال یا نامشروع منفعت واخلي، وغواړي یا د هغو د ورکړې وعده واخلي یا د بخښش په ډول هغه ومني

## باب چهارم
## جرایم فساد اداری و مالی
## فصل اول
## رشوت و مجازات آن
### رشوت، رشوت گیرنده و رشوت دهنده

**مادۀ ۳۷۰:**

(۱) هرگاه مؤظف خدمات عامه یا مؤظف دولت خارجی یا سازمان بین المللی یا بین الحکومتی یا مؤسسۀ غیر دولتی یا مؤظف مؤسسۀ خصوصی که فعالیت های اقتصادی، مالی یا تجارتی یا سایر خدمات عامه را انجام میدهد، بمنظور اجراء یا امتناع از وظیفۀ که به آن مکلف است یا بمنظور احراز یا حفظ موقف مشخص به اسم خود یا شخص یا نهاد دیگری به شکل مستقیم یا غیر مستقیم، پول، مال یا منفعت نا مشروع را اخذ، طلب یا وعدۀ پرداخت آنرا بگیرد یا به عنوان بخشش آنرا قبول کند یا

یا یو شخص په نومورو مقصدونو پیسې، مال یا نا مشروع منفعت په مستقیم، یا غیر مستقیم ډول، نومورو اشخاصو ته پیشکش (وړاندیز) کړي یا د هغو د ورکړې وعده ورکړي، نومورې عمل رشوت پیژندل کیږي.

(۲) که چیرې د دې مادې په (۱) فقره کې درج شوو اشخاصو د هغې دندې چې په هغې مکلف دي د اجراء یا ډډې کولو په منظور په خپل یا دبل شخص په نوم په مستقیم یا غیر مستقیم ډول پیسې، مال یا نامشروع منفعت وغواړي، واخلي یا ومني یا د هغو د ورکړې وعده ومني، او یا د بخشش په عنوان هغه ومني، رشوت اخیستونکی پیژندل کیږي.

(۳) که چیرې یو شخص ددې مادې په (۱) فقره کې په درج شوي منظور پیسې، مال یا نامشروع منفعت په مستقیم یا غیر مستقیم ډول ددې مادې په (۱) فقره کې درج شوو اشخاصو ته وړاندیز کړي یا د هغو د ورکولو وعده ورکړي، رشوت ورکوونکی پیژندل کیږي.

شخصی به مقاصد متذکره پول، مال یا منفعت نا مشروع را به شکل مستقیم یا غیر مستقیم به اشخاص مذکور پیشکش نماید یا وعدۀ پرداخت آنرا بدهد، عمل مذکور رشوت شناخته می شود.

(۲) هرگاه اشخاص مندرج فقرۀ (۱) این ماده بمنظور اجراء یا امتناع از وظیفۀ که به آن مکلف است به اسم خود یا شخص دیگری به شکل مستقیم یا غیر مستقیم پول، مال یا منفعت نا مشروع را طلب، اخذ یا قبول نماید یا وعدۀ پرداخت آنرا بپذیرد ویا به عنوان بخشش آنرا قبول کند، رشوت گیرنده شناخته می شود.

(۳) هرگاه شخصی بمنظور مندرج فقرۀ (۱) این ماده پول، مال یا منفعت نا مشروع را به شکل مستقیم یا غیر مستقیم به اشخاص مندرج فقرۀ (۱) این ماده پیشکش نماید یا وعدۀ پرداخت آن را بدهد، رشوت دهنده شناخته

کېږي.

(۴) هغه شخص چې د رشوت ورکوونکي او رشوت اخیستونکي ترمنځ وساطت وکړي، د رشوت د جرم واسطه پېژندل کېږي.

(۵) د دې باب په مفهوم، د بهرني دولت مؤظف، هغه شخص دی چې په انتخابي یا انتصابي صورت د یوۀ بهرني هېواد د اجرائیوي، اداري، تقنیني یا قضایي مقام حایز (لرونکی) وي یا هر بل شخص چې د بهرني هېواد په اداره یا عام المنفعه تشبث کې د عامه خدمتونو د اجراء دنده په غاړه ولري یا د بین المللي، بین الحکومتي سازمانونو یا غیر دولتي مؤسسې ملکي مؤظف وي یا دا چې د دغو سازمانونو لخوا د مشخصې دندې د اجراء لپاره توظیف شوی وي.

## د رشوت اخیستونکي مجازات

**۳۷۱ ماده:**

(۱) رشوت اخیستونکی د رشوت وجې ته په پام سره په لاندې توګه

می شود.

(۴) شخصی که میان رشوت دهنده و رشوت گیرنده وساطت نماید، واسطه جرم رشوت شناخته می‌شود.

(۵) مؤظف دولت خارجی به مفهوم این باب، شخصی است که بصورت انتخابی یا انتصابی حایز مقام اجرائیوی، اداری، تقنینی یا قضایی یک کشور خارجی بوده یا هر شخصی دیگری که وظیفۀ اجرای خدمات عامه را در اداره یا تشبث عام المنفعه کشور خارجی به عهده داشته یا مؤظف ملکی سازمان های بین المللی، بین الحکومتی یا مؤسسۀ غیر دولتی بوده یا اینکه از طرف این سازمان ها به انجام وظیفۀ مشخص توظیف گردیده باشد.

## مجازات رشوت گیرنده

**مادۀ ۳۷۱:**

(۱) رشوت گیرنده با نظر داشت وجه رشوت قرار ذیل مجازات

مجازات کېږي:

۱- په هغۀ صورت کې چې د رشوت وجه تر لسو زرو افغانیو پورې وي، په قصیر حبس.

۲- په هغۀ صورت کې چې د رشوت وجه له لسو زرو څخه زیاته تر شلو زرو افغانیو پورې وي، تر دوو کلونو پورې په متوسط حبس.

۳- په هغۀ صورت کې چې درشوت وجه له شلو زرو څخه زیاته تر پنځوسو زرو افغانیو پورې وي، له دوو څخه زیات تر څلورو کلونو پورې په متوسط حبس.

۴- په هغۀ صورت کې چې د رشوت وجه له پنځوسو زرو څخه زیات تر سلو زرو افغانیو پورې وي، د متوسط حبس په اکثرحد.

۵- په هغۀ صورت کې چې د رشوت وجه له سلو زرو څخه زیات تر یو میلیون افغانیو پورې وي، تر لسو کلونو پورې په طویل حبس.

۶- په هغۀ صورت کې چې د رشوت وجه له یو میلیون افغانیو څخه زیاته وي، له لسو کلونو څخه زیات می گردد:

۱-در صورتی که وجه رشوت تا ده هزار افغانی باشد، به حبس قصیر.

۲- در صورتی که وجه رشوت بیش از ده هزار تا بیست هزار افغانی باشد، به حبس متوسط تا دو سال.

۳- در صورتی که وجه رشوت بیش از بیست هزار تا پنجاه هزار افغانی باشد، به حبس متوسط از دو تا چهار سال.

۴- در صورتی که وجه رشوت بیش از پنجاه هزار تا یکصد هزار افغانی، باشد، به حد اکثر حبس متوسط.

۵- در صورتی که وجه رشوت بیش از یکصد هزار تا یک میلیون افغانی باشد به حبس طویل تا ده سال.

۶- در صورتی که وجه رشوت بیش از یک میلیون افغانی باشد، به حبس طویل بیش از

په طويل حبس.

(۲) که چېرې د رشوت وجه نغـدې پيسې، جنس يا مادي منفعت نـه وي، مرتکب له احوالو سره سم په قصير يا متوسط حبس، محکومېږي.

## د رشوت ورکوونکي مجازات

**۳۷۲ ماده:**

(۱) رشوت ورکوونکی په لاندې توګه مجازات کېږي:

۱- په هغۀ صورت کې چې د رشوت وجه تر لسو زرو افغانيو پورې وي، د رشوت د وجهې په پنځه برابره نغـدي جزا.

۲- په هغۀ صورت کې چې د رشوت وجه له لسو زرو څخه زياته تر شلو زرو افغانيو پورې وي، د رشوت د وجهې له پنځو څخه تر لس برابره پورې په نغدي جزا.

۳- په هغۀ صورت کې چې د رشوت وجه له شلو زرو څخه زياته تر پنځوسو زرو افغانيو پـورې وي، پـه قصـير حبس.

ده سال.

(۲) هرګاه وجه رشوت پول نقد، جنس يا منفعت مادی نباشد، مرتکب حسب احوال به حبس قصير يـا متوسـط، محکوم می گردد.

## مجازات رشوت دهنده

**مادۀ ۳۷۲:**

(۱) رشوت دهنده قرار ذيل مجازات می گردد:

۱- در صورتی کـه وجـه رشـوت تـا ده هـزار افغـانی باشـد، بـه جـزای نقـدی پـنج برابـر وجـه رشوت.

۲- در صورتی که وجـه رشـوت بيش از ده هزار تـا بيسـت هـزار افغانی باشـد، بـه جـزای نقـدی از پـنج تـا ده برابـر وجـه رشوت.

۳- در صورتی که وجـه رشـوت بيش از بيسـت هـزار تـا پنجـاه هـزار افغـانی باشـد، بـه حـبس قصير.

۴- په هغهٔ صورت کې چې د رشوت وجه له پنځوسو زرو څخه زیاته ترسلو زرو افغانیو پورې وي، له یوهٔ څخه تردریو کلونو پورې په متوسط حبس.

۵- په هغهٔ صورت چې د رشوت وجه له سلو زرو څخه زیاته تر یو میلیون افغانیو پورې وي، له دریو څخه تر پنځو کلونو پورې په متوسط حبس.

۶- په هغه صورت کې چې د رشوت وجه له یو میلیون افغانیو څخه زیاته وي، تر لسو کلونو پورې په طویل حبس.

(۲) که چېرې د رشوت وجه، نغدې پیسې، جنس یا مادي منفعت نه وي، مرتکب له احوالو سره سم په قصیر یا متوسط حبس، محکومېږي.

## د رشوت د جرم د واسطې مجازات

**۳۷۳ ماده:**

د رشوت د جرم واسطه پدې فصل کې د درج شوي رشوت ورکوونکي په عین مجازاتو، محکومېږي.

۴- در صورتی که وجه رشوت بیش از پنجاه هزار تا یکصد هزار افغانی باشد، به حبس متوسط یک تا سه سال.

۵- در صورتی که وجه رشوت بیش از یکصد هزار تا یک میلیون افغانی باشد، به حبس متوسط سه تا پنج سال.

۶- در صورتی که وجه رشوت بیش از یک میلیون افغانی باشد، به حبس طویل تا ده سال.

(۲) هرگاه وجه رشوت پول نقد، جنس یا منفعت مادی نباشد، مرتکب حسب احوال به حبس قصیر یا متوسط، محکوم می گردد.

## مجازات واسطهٔ جرم رشوت

**مادهٔ ۳۷۳:**

واسطهٔ جرم رشوت به عین مجازات رشوت دهندهٔ مندرج این فصل، محکوم می گردد.

**د حکمي شخص د رشوت د جرم مجازات**

**۳۷۴ ماده:**

که چېرې د رشوت جرم د حکمي شخص د رئيس، ممثل يا قانوني استازي په واسطه د حکمي شخص په نوم، حساب يا منفعت ارتکاب شوی وي، حکمي شخص د رشوت د مقدار په لس برابره نغدي جزا، محکومېږي دغه حکم پر حقيقي اشخاصو د مجازاتو د تطبيق مانع نه کېږي.

**مجازات جرم رشوت شخص حکمی**

**مادۀ ۳۷۴:**

هرگاه جرم رشوت توسط رئیس، ممثل یا نمایندۀ قانونی شخص حکمی به نام، حساب یا منفعت شخص حکمی ارتکاب گردیده باشد، شخص حکمی به جزای نقدی ده برابر مقدار رشوت، محکوم می‌گردد. این حکم مانع تطبیق مجازات بر اشخاص حقیقی نمی‌گردد.

**د عامه خدمتونو د مؤظفينو د رشوت مجازات**

**۳۷۵ ماده:**

(۱) که چېرې رشوت اخيستونکی، رشوت ورکوونکی يا د رشوت واسطه، د قضايی ضبط مامور، څارنوال يا د څارنوالۍ مؤظف، قاضي يا د محکمې مؤظف، د حقوقو او د دولت د قضاياوو د ادارو مؤظفين، د جنرالۍ بست نظامي منسوبين او د دوه يم او له هغۀ څخه د لوړ بست غير نظامي

**مجازات رشوت مؤظفین خدمات عامه**

**مادۀ ۳۷۵:**

(۱) هرگاه رشوت گیرنده، رشوت دهنده یا واسطۀ رشوت، مامور ضبط قضایی، څارنوال یا مؤظف څارنوالی، قاضی یا مؤظف محکمه، مؤظفین ادارات حقوق و قضایای دولت، منسوبین نظامی بست جنرالی و کارکنان غیر نظامی بست دوم و بالاتر

کارکوونکي وي، مرتکب پدې فصل کې د درج شوو مجازاتو پر اکثرحد برسېره، له مسلک څخه په طرد یا له دندې څخه په انفصال، هم محکومېږي.

(۲) د عامه خدمتونو نور مؤظفین په هغهٔ صورت کې له مسلک څخه په طرد یا له دندې څخه په انفصال، محکومېږي چې د رشوت اندازه له لسو زرو افغانیو څخه زیاته وي.

(۳) که چېرې وړاندېز کوونکي واکمن مقامات، هغه شخص چې ددې مادې په (۱ او۲) فقرو کې له درج شوو حکمونو سره سم له مسلک څخه په طرد محکوم شوی، د هغهٔ پر محکومیت د علم با وجود، واکمنو منظوروونکو مقاماتوته د هغهٔ تقرر وړاندېز کړي، په قصیر حبس محکومېږي.

## په خصوصي سکتورکې د رشوت مجازات

**۳۷۶ ماده:**

که چېرې د دې قانون په ۳۷۰ ماده

از آن باشد، مرتکب علاوه بر حد اکثر مجازات مندرج این فصل، به طرد از مسلک یا انفصال از وظیفه، نیز محکوم می‌گردد.

(۲) سایر مؤظفین خدمات عامه در صورتی به طرد از مسلک یا انفصال از وظیفه، محکوم می گردند که اندازه رشوت بیش از ده هزار افغانی باشد.

(۳) هرگاه مقامات ذیصلاح پیشنهاد کننده، شخصی را که مطابق احکام مندرج فقره های (۱ و ۲) این ماده به طرد از مسلک محکوم گردیده، با وجود علم به محکومیت وی، تقرر او را به مقامات ذیصلاح منظور کننده پیشنهاد نماید، به حبس قصیر، محکوم می گردد.

## مجازات رشوت در سکتور خصوصی

**مادهٔ ۳۷۶:**

هرگاه جرم رشوت مندرج مادهٔ ۳۷۰

کې درج د رشوت جرم د خصوصي سکتور په برخه کې ارتکاب شي، رشوت اخیستونکی، رشوت ورکوونکی یا د رشوت شریک او واسطه، له احوالو سره سم پدې فصل کې د درج مرتکبه جرم د اکثر حد مجازاتو تر نیمایي پورې، محکومېږي.

این قانون در بخش سکتور خصوصی ارتکاب یابد، رشوت گیرنده، رشوت دهنده یا شریک و واسطهٔ رشوت، حسب احوال تا نصف حد اکثرمجازات جرم مرتکبه مندرج این فصل، محکوم می‌گردد.

## د بل جرم د ارتکاب په موخه رشوت

## رشوت به هدف ارتکاب جرم دیگر

**۳۷۷ ماده:**

که چېرې له رشوت څخه موخه د بل هغه جرم ارتکاب وي چې پدې قانون کې د هغه جزا د رشوت له ټاکلې جزا په نسبت شدیده وي، رشوت اخیستونکی، رشوت ورکوونکی او د رشوت واسطه د رشوت د وجهې معادل په نغدي جزا برسېره د هماغهٔ جرم په ټاکلې جزا، هم محکومېږي.

**مادهٔ ۳۷۷:**

هرگاه هدف از رشوت ارتکاب جرم دیگری باشد که جزای آن در این قانون نسبت به جزای معینه رشوت شدیدتر باشد، رشوت گیرنده، رشوت دهنده و واسطهٔ رشوت علاوه به جزای نقدی معادل وجه رشوت به جزای معینه همان جرم، نیز محکوم می گردد.

## د رشوت نه منل

## عدم قبولی رشوت

**۳۷۸ ماده:**

که چېرې یو شخص رشوت وړاندېز

**مادهٔ ۳۷۸:**

هرگاه شخصی رشوت را پیشکش کند،

کړي، خو ددې قانون د ۳۷۰ مادې په (۱) فقره کې د درج شوو اشخاصو لخوا ونه منل شي، مؤظف شخص د مجازات وړ ندی، د رشوت وړاندېز کوونکی ددې فصل له حکمونو سره سم، مجازات کېږي.

اما ازطرف اشخاص مندرج فقرهٔ (۱) مادهٔ ۳۷۰ این قانون قبول نگردد، شخص مؤظف قابل مجازات نبوده، پیشکش کننده رشوت، مطابق به احکام این فصل، مجازات می گردد.

## د انتخابي بنسټونو (نهادونو) د غړي په واسطه د بخښش غوښتل، منل یا اخیستل

## طلب، قبول یا اخذ بخشش توسط عضو نهاد های انتخابی

**۳۷۹ ماده:**

که چېرې له انتخابي بنسټونو څخه د هر یوهٔ غړی یا غړو د حکم، قرار، امر، تعهد، ترخیص، موافقې، توریدیا توظیف داخیستلو یا د قرارداد د ترلاسه کولو یا د وظیفوي موقف د احراز (نیولو) یا د هغهٔ د دوام یا د اعتماد د رأیې یا د نه اعتماد د رأیې په مقصد له واکمن مقام څخه پیسې، مال یا منفعت یا بل هر ډول خدمت یا امتیاز د ځان یا د بل شخص لپاره وغواړي یا د هغو وعده ومني او یا بخښش واخلي یا پدې منظور تهدید یا اعمال نفوذ وکړي،

**مادهٔ ۳۷۹:**

هرگاه عضو یا اعضای هر یک از نهاد های انتخابی به مقصد اخذ حکم، قرار، امر، تعهد، ترخیص، موافقه، توریدیا توظیف یا کسب قرارداد یا احراز موقف وظیفوی یا ادامه آن یا رای اعتماد یا رای عدم اعتماد از مقام با صلاحیت، پول، مال یا منفعت یا هر نوع خدمت یا امتیاز دیگری را برای خود و یا شخص دیگر طلب نماید یا وعده آنرا قبول نماید و یا بخشش اخذ کند یا به این منظور تهدید یا اعمال نفوذ نماید،

ددې فصل له حکمونو سره سم، مجازات کېږي.

**د رشوت له اخیستلو څخه اطلاع**

**۳۸۰ ماده:**

که چېرې هغه شخص چې له هغه څخه رشوت غوښتل شوی واکمنو مقاماتو ته خبر ورکړي، د رشوت د وجهې د اخیستلو یا منلو په صورت کې، رشوت اخیستونکی، ددې فصل له حکمونو سره سم مجازات او اطلاع ورکوونکی نه مجازات کېږي.

**د رشوت له عرضې څخه اطلاع**

**۳۸۱ ماده:**

که چېرې یو شخص چې هغۀ ته رشوت عرضه شوی، واکمنو مراجعو ته د رشوت له اخیستلو څخه دمخه خبر ورکړي او په پایله کې رشوت ورکوونکی بالفعل ونیول شي، رشوت ورکوونکی، ددې فصل له حکمونو سره سم مجازات او اطلاع ورکوونکی نه مجازات کېږي.

مطابق احکام این فصل مجازات می گردد.

**اطلاع از اخذ رشوت**

**مادۀ ۳۸۰:**

هر گاه شخصی که از وی رشوت تقاضا شده مقامات صلاحیت دار را خبر دهد، در صورت اخذ یا قبول وجه رشوت، رشوت گیرنده، مطابق احکام این فصل مجازات و اطلاع دهنده مجازات نمی گردد.

**اطلاع از عرضۀ رشوت**

**مادۀ ۳۸۱:**

هرگاه شخصی که به وی رشوت عرضه شده، مراجع صلاحیت دار را قبل از اخذ رشوت خبر دهد و در نتیجه، رشوت دهنده بالفعل گرفتار شود، رشوت دهنده، مطابق احکام این فصل مجازات و اطلاع دهنده مجازات نمی گردد.

**د رشوت له ارتکاب څخه د راپیدا شوې شتمنۍ اتلاف**

**۳۸۲ ماده:**

که چېرې رشوت د عامه شتمنۍ په اتلاف تمام یا د حق په ابطال یا کتمان یا د باطل په احقاق پایلې ته رسېدلی وي، مرتکب پدې فصل کې د پېښبيني شوې جزا په اکثرحد، محکومېږي.

**د رشوت په جرم د پیل مجازات**

**۳۸۳ ماده:**

د رشوت په جرم پیل د هغۀ د ارتکاب په حکم کې دی.

**د رشوت په جرم کې د ورکړل شوو وجوهو مصادره**

**۳۸۴ ماده:**

هغه وجوه چې رشوت ورکوونکي یا د رشوت واسطې هغه وړاندېز یا ورکړې دي، مصادره کېږي، خو دا چې دمخه يې مسؤولو مقاماتو ته خبر ورکړی وي.

**اتلاف دارایی ناشی از ارتکاب رشوت**

**مادۀ ۳۸۲:**

هرگاه رشوت منجر به اتلاف دارایی عامه و یا منتج به ابطال یا کتمان حق یا احقاق باطل شده باشد، مرتکب به حد اکثر جزای پیش بینی شده در این فصل، محکوم می گردد.

**مجازات شروع به جرم رشوت**

**مادۀ ۳۸۳:**

شروع به جرم رشوت در حکم ارتکاب آن است.

**مصادرۀ وجوه پرداخت شده در جرم رشوت**

**مادۀ ۳۸۴:**

وجوهی که رشوت دهنده یا واسطه رشوت آنرا پیشکش یا پرداخت نموده، مصادره میگردد، مگر اینکه قبلاً به مقامات مسؤول اطلاع داده باشد.

**د نغدي جزا پر ورکړې محکوميت**

**۳۸۵ ماده:**

(۱) رشـــوت ورکـــوونکی، رشـــوت اخیستونکی یا د رشوت واسطه پـــدې فصل کې پر درج شوو مجازاتو برسېره، د رشوت د وجهې معادل د نغدي جزا په ورکړه، هم محکومېږي.

(۲) په هغهٔ صورت کې چې د رشوت موضوع نغدې پیسې، جنس یا مـــادي منفعت نه وي، مرتکب په دې فصل کې پر درج شوو مجازاتو برسېره له دېرشو زرو څخه تر درې ســـوه زرو افغـــانیو پورې په نغدي جزا، محکومېږي.

**د رشوت د جرم مخففه حالات**

**۳۸۶ ماده:**

که چېرې رشوت ورکوونکی د عمل د اجراء یا له هغه څخـــه د ډډې کولـــو مستحق وي خو د رشوت ورکولو ته اړ کړل شوی وي، دغه عمل مخففه حالت پیژندل کېږي، مرتکب د حبس د بدیل په مجازاتو یا د رشوت معادل په نغدي جزا، محکومېږي.

**محکومیت به پرداخت جزای نقدی**

**مادهٔ ۳۸۵:**

(۱) رشوت دهنده، رشوت گیرنده یا واسطهٔ رشوت علاوه بـــر مجـــازات مندرج این فصل، به پرداخت جـــزای نقدی معادل وجه رشوت، نیز محکوم می گردد.

(۲) در صورتی که موضوع رشـــوت، پول نقد، جنس یـــا منفعـــت مـــادی نباشد، مرتکب علاوه بـــر مجـــازات مندرج این فصل به جـــزای نقـــدی از سی هزار تا سه صد هـــزار افغـــانی، محکوم می گردد.

**حالات مخففهٔ جرم رشوت**

**مادهٔ ۳۸۶:**

هرگاه رشوت دهنده مستحق اجـــرای عمل یا امتناع از آن بوده ولی به دادن رشوت وادار گردیده باشد، این عمل حالت مخففه شناخته شده، مرتکب به مجازات بـــدیل حـــبس یـــا جـــزای نقـــدی معـــادل رشـــوت، محکـــوم می گردد.

**د محکومیت خپرول او د رشوت له جرم څخه د راپیدا شوي امتیاز ابطال**

**۳۸۷ ماده:**

(۱) د رشوت په جرم د شخص د محکومیت په اړه د محکمې قطعي حکم، د رسنۍ له لارې خپرېږي.

(۲) که چېرې پدې فصل کې د درج شوو جرمونو د ارتکاب له امله مادي یا معنوي مستقیم یا غیر مستقیم منفعت ترلاسه شوی وي، مادي منفعت مصادره او معنوي منفعت باطلېږي.

## دوه یم فصل

## اختلاس او د هغه جزاګاني

**اختلاس**

**۳۸۸ ماده:**

که چېرې د عامه خدمتونو مؤظف یا د نادولتي مؤسسې، خصوصي مؤسسه یا د هغۀ جمعیت مؤظف چې د دولت یا نادولتي یا خصوصي مؤسسې له خوا د عامه خدمتونو په ترسره کولو استخدام

**نشر محکومیت و ابطال امتیاز ناشی از جرم رشوت**

**مادۀ ۳۸۷:**

(۱) حکم قطعی محکمه مبنی بر محکومیت شخص به جزای رشوت از طریق رسانه نشر می شود.

(۲) هرگاه از اثر ارتکاب جرایم مندرج این فصل منفعت مستقیم یا غیر مستقیم مادی یا معنوی حاصل گردیده باشد، منفعت مادی مصادره و منفعت معنوی باطل می گردد.

## فصل دوم

## اختلاس و مجازات آن

**اختلاس**

**مادۀ ۳۸۸:**

هرگاه مؤظف خدمات عامه یا مؤظف مؤسسۀ غیردولتی، مؤسسۀ خصوصی یا جمعیت که از طرف دولت یا مؤسسۀ غیردولتی یا خصوصی به انجام خدمات عامه استخدام شده یا خدمات

شوي وي يا عمومي خدمتونه ترسره کوي يا له خصوصي بنسټونو څخه د يوۀ مؤظف، هغه وجوه، بها لرونکي پانې يا د اړوندې مرجع يا شخصي شتمني چې د دندې په حکم هغه ته سپارل شوې وي يا د هغې په اداره او ساتنې مکلف وي، له حق پرته، تر خپل مالکانه تصرف لاندې راولي يا هغه د اړوندې مرجع يا شخص له حساب څخه د ځان يا بل شخص په ګټه بهر کړي يا پټ يا حيف او ميل کړي، د اختلاس د جرم مرتکب شوی، په دې فصل کې د درج شووحکمونو سره سم، مجازات کېږي.

عمومی را انجام می دهد یا مؤظف یکی از نهاد های خصوصی، وجوه، اوراق بهادار یا دارایی مرجع مربوط یا شخصی را که به حکم وظیفه به وی سپرده شده یا مکلف به اداره و حفاظت آن باشد، بدون حق، تحت تصرف مالکانه خود در آورد یا آن را از حساب مرجع مربوطه یا شخص به نفع خود یا شخص دیگری خارج یا پنهان یا حیف و میل نماید، مرتکب جرم اختلاس گردیده، مطابق احکام مندرج این فصل، مجازات می گردد.

## عامه ګټو ته د ضرر رامنځته کول

## ایجاد ضرر به منافع عامه

**۳۸۹ ماده:**

(۱) که چېرې د عامه خدمتونو مؤظف يا د نادولتي مؤسسې يا خصوصي مؤسسې يا د هغۀ جمعيت مؤظف چې په يوۀ قرارداد يا د ګمرکي محصول، مالياتو يا د دولت يا اړوندې مرجع د حقوقو په سنجش يا

**مادۀ ۳۸۹:**

(۱) هرگاه مؤظف خدمات عامه یا مؤظف مؤسسۀ غیردولتی یا مؤسسۀ خصوصی یا جمعیت که در یک قرارداد یا سنجش یا تثبیت یا تحصیل محصول گمرکی، مالیات یا حقوق دولت یا مرجع مربوط مکلف به

تثبيت يا تحصيل کې د اړوندې اداري د کتې په تأمين مکلف وي، د اړونـدې مرجع حقوق د ځان يا بل شخص په کتې عمداً زيانمن يا مختل کړي، د هغهٔ عمل د اختلاس په حکم کې پيژندل کېږي، مرتکب پر عامه کتو وارد شوي ضـرر ته په کتو سره، په دې فصل کې له درج شوو حکمونو سره سـم، مجـازات کېږي.

(۲) که چېرې ددې قانون په ۳۸۸ ماده او ددې مادې په (۱) فقره کـې درج شوی جرم د بهرني دولت په نمايندګي يا بين المللي يا بين الحکومتي سازمان يا نادولتي مؤسسه او يا په خصوصي برخه کې ارتکاب شي، د جزايـي دعـوي تحريک او د قضيې عدلي تعقيب يا له هغهٔ ځخه انصراف د اړوندې مرجع په غوښـتنليک پـورې اړونـد دی، د ديپلوماتيک مصونيت لرونکي اشخاص له دې حکم ځخه مستثني دي.

تأمين منفعـت ادارهٔ مربـوط باشـد، حقوق مرجع مربوط را به نفع خود يا شخص ديگری عمداً متضرر يا مختـل سازد. عمل وی در حکـم اخـتلاس شناخته شده، مرتکب با نظر داشـت ضـرر وارده بـر منـافع عامـه مطـابق احکـام منـدرج ايـن فصـل، مجـازات می گردد.

(۲) هرگاه جرم مندرج مادهٔ ۳۸۸ اين قانون و فقرهٔ (۱) اين ماده در نمايندگی دولت خارجی يا سازمان بين المللی يا بين الحکومتی يا مؤسسهٔ غير دولتی و يا بخش خصوصی ارتکـاب گـردد، تحريک دعوی جزايی و تعقيب عدلی قضـيه يـا انصـراف از آن منـوط بـه در خواسـت مرجـع مربـوط می باشد، اشخاص دارای مصـونيت ديپلوماتيک از ايـن حکـم مسـتثنی می باشند.

**خيالي تشكيلات يا مقرري**

**۳۹۰ ماده:**

**كه چېرې د عامه خدمتونو مؤظف لـه اړوندې اختصاصي بـودجې څخـه د منفعت د ترلاسه كولو پـه منظـور د خيالي پروژو يا له بې حقيقته تشكيلاتو د رامنځته كولو يا مقرريو درپوټ پـه وړاندې كولو لاس پورې كړي، د هغۀ عمل د اختلاس په حكم كې پيژنـدل كېږي، مرتكب د مرتكبه جرم كميت او كيفيت ته په كتو سره په دې فصل كې له درج شوو حكمونو سره سم مجازات كېږي.**

**تشکیلات یا مقرری های خیالی**

**مادۀ ۳۹۰:**

**هرگـاه مؤظـف خـدمات عامـه با ارایه گزارش پروژه های خیالی یـا ایجاد تشکیلات یا مقرری های عاری از حقیقت، بمنظور کسب منفعـت از بودجه اختصاصی مربـوط مبـادرت ورزد، عمل وی در حکـم اخـتلاس شناخته شده مرتکب بـانظر داشـت کمیت وکیفیت جرم مرتکبه مطـابق احکـام منـدرج ایـن فصـل، مجـازات می گردد.**

**د اختلاس د ارتكاب په صورت كې د عامه خدمتونو د مؤظف مجازات**

**۳۹۱ ماده:**

**د عامه خدمتونو مؤظف د اخـتلاس د ارتكاب په صورت كې، په لاندې ډول مجازات كېږي:**

**۱- په هغۀ صورت كې چې اخـتلاس شوې وجه ترسلو زرو افغانيو پورې وي تر دوو كلونو پورې په متوسط حبس.**

**مجازات مؤظف خدمات عامه در صورت ارتکاب اختلاس**

**مادۀ ۳۹۱:**

**مؤظف خـدمات عامـه در صـورت ارتکاب اختلاس، قرار ذیل مجـازات می گردد:**

**۱- در صورتی که وجه اختلاس شده تا یک صد هزار افغانی باشد، به حبس متوسط تا دو سال.**

۲- په هغۀ صورت کې چې اختلاس شوې وجه له سلو زرو څخه زیات تر پنځه سوو زرو افغانیو پورې وي له دوو کلونو څخه زیات په متوسط حبس.

۳- په هغۀ صورت کې چې اختلاس شوې وجه له پنځو سوو زرو څخه زیات تر یو میلیون افغانیو پورې وي، تر لسو کلونو پورې په طویل حبس.

۴- په هغۀ صورت کې چې اختلاس شوې وجه له یو میلیون څخه زیات تر لسو میلیونو افغانیو پورې وي، د طویل حبس په اکثر حد.

۵- په هغه صورت کې چې اختلاس شوې وجه له لسو میلیونو افغانیو څخه زیات وي، په۲درجه دوام حبس.

## د اختلاس د ارتکاب په صورت کې د نادولتي مؤسسې د مؤظف مجازات

## ۳۹۲ ماده:

د اختلاس د ارتکاب په صورت کې د نادولتي مؤسسې، خصوصي مؤسسې یا جمعیت مؤظف، له احوالو سره سم په

۲- در صورتی که وجه اختلاس شده بیش از یک صد هزار تا پنجصد هزار افغانی باشد، به حبس متوسط بیش از دو سال.

۳- در صورتی که وجه اختلاس شده بیش از پنج صد هزار تا یک میلیون افغانی باشد، به حبس طویل تا ده سال.

۴- در صورتی که وجه اختلاس شده بیش از یک میلیون تا ده میلیون افغانی باشد، به حد اکثر حبس طویل.

۵- در صورتی که وجه اختلاس شده بیش از ده میلیون افغانی باشد، به حبس دوام درجه۲.

## مجازات مؤظف مؤسسۀ غیر دولتی در صورت ارتکاب اختلاس

## مادۀ ۳۹۲:

مؤظف مؤسسۀ غیر دولتی، موسسۀ خصوصی یا جمعیت در صورت ارتکاب اختلاس، حسب احوال قرار

لاندې ډول مجازات کېږي:

۱- په هغۀ صورت کې چې اختلاس شوې وجه ترسلو زروافغانیو پورې وي، تر دووکلونو پورې په متوسط حبس.

۲- په هغۀ صورت کې چې اختلاس شوې وجه له سلو زرو څخه زیات تر پنځه سوو زرو افغانیو پورې وي له دوو کلونو څخه زیات په متوسط حبس.

۳- په هغۀ صورت کې چې اختلاس شوې وجه له پنځه سوو زرو څخه زیات تر یو میلیون افغانیو پورې وي، د متوسط حبس په اکثر حد.

۴- په هغۀ صورت کې چې اختلاس شوې وجه له یو میلیون څخه زیات تر لسو میلیونو افغانیو پورې وي، تر اووه کلونو پورې په طویل حبس.

۵- په هغۀ صورت کې چې اختلاس شوې وجه له لسو میلیونو افغانیو څخه زیاته وي، تر لسو کلونو پورې په طویل حبس.

ذیل مجازات می گردد:

۱- در صورتی که وجه اختلاس شده تا یک صد هزار افغانی باشد، به حبس متوسط تا دو سال.

۲- در صورتی که وجه اختلاس شده بیش از یک صد هزار تا پنج صد هزار افغانی باشد، به حبس متوسط بیش از دو سال.

۳- در صورتی که وجه اختلاس شده بیش از پنج صد هزار تا یک میلیون افغانی باشد، به حد اکثر حبس متوسط.

۴- در صورتی که وجه اختلاس شده بیش از یک میلیون تا ده میلیون افغانی باشد، به حبس طویل تا هفت سال.

۵- در صورتی که وجه اختلاس شده بیش از ده میلیون افغانی باشد، به حبس طویل تا ده سال.

**د اختلاس د جرم مشدده حالتونه**

**۳۹۳ ماده:**

که چېرې خزانه دار، تحويلدار، تحصيلي مامور، صراف، ګدام دار، نغدي يا جنسي معتمد يا نور هغه مؤظفين چې د دندې له مخې د اختلاس شوو او يا پټو شوو شيانو په ساتنه مکلف وي د اختلاس د جرم مرتکب شي، په دې فصل کې د درج شوي مرتکبه جرم د مجازاتو په اکثر حد محکومېږي.

**حالات مشدده جرم اختلاس**

**مادۀ ۳۹۳:**

هرگاه خزانه دار، تحويلدار، مامور تحصيلي، صراف، گدام دار، معتمد نقدی يا جنسی يا ساير مؤظفينی که منحيث وظيفه به حفاظت اشياى اختلاس شده و يا پنهان شده مکلف باشند مرتکب جرم اختلاس گردند، به حد اکثر مجازات جرم مرتکبه مندرج اين فصل، محکوم می گردند.

**د غدر له لارې د منفعت ترلاسه کول**

**۳۹۴ ماده:**

هغۀ شخص چې د قرارداد د عقد يا د مالياتو يا ګمرکي محصول د سنجش په سبب، ناقانونه منفعت تر لاسه کړی وي، تر دريو کلونو پورې په متوسط حبس محکومېږي.

**کسب منفعت ازطريق غدر**

**مادۀ ۳۹۴:**

شخصی که به سبب عقد قرار داد يا سنجش ماليات يا محصول گمرکی، منفعت غير قانونی را حاصل نموده باشد، به حبس متوسط تا سه سال، محکوم می گردد.

## د عامه خدمتونو د مؤظف په واسطه د دولت له اړوندو عوايدو څخه د کټې حاصلول

**۳۹۵ ماده:**

(۱) که چېرې د عامه خدمتونو هغه مؤظف چې د قراردادونو يا تدارکاتو، عوايدو، وارداتو يا د دولت اړوند نورو چارو په اداره کولو يا د هغو په مراقبت کې مستقيم مکلفيت ولري او د هغو له امله له پورتنيو چارو څخه په يوۀ کې د ځان په نامه يا د بل شخص په نامه، د ځان لپاره ګټه حاصله کړي يا د هغې په حصول تشبث وکړي، په قصير حبس محکومېږي.

(۲) که چېرې ددې مادې په (۱) فقره کې درج حاصل شوی منفعت له سلو زرو افغانيو څخه زيات وي، مرتکب تر دريو کلونو پورې په متوسط حبس محکومېږي.

## حصول مفاد از عواید متعلق به دولت توسط مؤظف خدمات عامه

**مادۀ ۳۹۵:**

(۱) هرگاه مؤظف خدمات عامه که در ادارۀ قرار دادها یا تدارکات، عواید، واردات یا سایر امور متعلق به دولت و یا در مراقبت آن مکلفیت مستقیم داشته باشد و به اثر آن در یکی از امور فوق به اسم خود یا به اسم شخص دیگری، برای خود مفادی حاصل کند یا به حصول آن تشبث نماید، به حبس قصیر، محکوم می گردد.

(۲) هرگاه منفعت حاصله مندرج فقرۀ (۱) این ماده بیش از یکصد هزار افغانی باشد، مرتکب به حبس متوسط تا سه سال، محکوم می گردد.

**د پيسو، بها لرونکو پانو يا نورو سندونو ناقانونه تصرف**

**۳۹۶ ماده:**

که چېرې د عامه خدمتونو هغه مؤظف چې پيسې، بهالرونکې پانې، مالي سندونه، کالي يا د دولت د ملکيت نور مالونه د ځان تر مالکانه تصرف لاندې راولي يا هغو ته زيان ورسوي يا هغه له منځه يوسي، تر دريو کلونو پورې په متوسط حبس، محکومېږي.

**له نغدي وجوهو څخه ناقانونه ګټه اخيستنه**

**۳۹۷ ماده:**

که چېرې د عامه خدمتونو مؤظف له هغو نغدي وجوهو څخه چې د هغۀ په واک کې دي، په ناقانونه توګه داسې ګټه واخلي چې په دې فصل کې پيشبيني شوي ندي، په قصير حبس يا له دېرشو زرو څخه تر شپېتو زرو افغانيو پورې په نغدي جزا محکومېږي.

**تصرف غير قانونی پول، اوراق بهادار يا ساير اسناد**

**مادۀ ۳۹۶:**

هرگاه مؤظف خدمات عامه که پول، اوراق بهادار، اسناد مالی، کالا يا ساير اموال ملکيت دولت را تحت تصرف مالکانه خود در آورد يا به آن صدمه وارد نمايد يا آن را از بين ببرد، به حبس متوسط تا سه سال، محکوم می گردد.

**استفاده غير قانونی از وجوه نقدی**

**مادۀ ۳۹۷:**

هرگاه مؤظف خدمات عامه از وجوه نقدی که در اختيار وی قرار دارد، غير قانونی طوری استفاده نمايد که در اين فصل پيشبينی نگرديده است، به حبس قصير يا جزای نقدی از سی هزار تا شصت هزار افغانی، محکوم می گردد.

## د اختلاس د جرم تکميلي مجازات

**۳۹۸ ماده:**

(۱) په دې فصل کې د درج شوو جرمونو مرتکب د ټاکل شوو مجازاتو سربېره، دحاصل شوو وجوهو او شتمنۍ په رد او له هغو څخه د راپيدا شوو عوايدو په مصادرې هم محکومېږي.

(۲) که چېرې اختلاس شوې وجه له سلو زرو افغانيو څخه زياته وي، مرتکب له دندې څخه په انفصال او له مسلک څخه په طرد هم محکومېږي.

(۳) که چېرې وړاندېز کوونکي واکمن مقامات، هغه شخص چې ددې مادې په (۲) فقره کې له درج شوو حکمونو سره سم له دندې څخه په انفصال او له مسلک څخه په طرد محکوم شوی، د هغۀ په محکوميت د علم د لرلو باوجود، د وړاندېز منظوروونکو واکمنو مقاماتو ته د هغۀ تقرر وړاندېز کړي، په قصير حبس محکومېږي.

## مجازات تکميلی جرم اختلاس

**مادۀ ۳۹۸:**

(۱) مرتکب جرايم مندرج اين فصل علاوه بر مجازات معينه، به رد وجوه و دارايی حاصله و مصادره عواید ناشی از آن، نيز محکوم می گردد.

(۲) هرگاه وجه اختلاس شده بيش از يکصد هزار افغانی باشد، مرتکب به انفصال از وظيفه وطرد از مسلک، نيز محکوم می گردد.

(۳) هرگاه مقامات ذيصلاح پيشنهاد کننده، شخصی را که مطابق احکام مندرج فقرۀ (۲) اين ماده به انفصال از وظيفه و طرد از مسلک محکوم گرديده ، با وجود علم به محکوميت وی، تقرر او را به مقامات ذيصلاح منظور کننده پيشنهاد نمايد، به حبس قصير، محکوم می گردد.

## درپيم فصل

## له نفوذ څخه ناوړه ګټه اخيستنه او د هغو مجازات

### له نفوذ څخه ناوړه ګټه اخيستنه

**۳۹۹ ماده:**

هغه شخص چې له لاندې اعمالو څخه يو ترسره کړي، له نفوذ څخه د ناوړې ګټې اخيستنې د جرم مرتکب پېژندل کېږي:

۱- د عامه خدمتونو د مؤظف يا د بهرني دولت يا بين المللي سازمان يا بين الحکومتي مؤسسې يا نادولتي مؤسسې د مؤظف او يا بل شخص په واسطه په مستقيم يا غير مستقيم ډول د نامشروع منفعت غوښتنه يا منل پداسې ډول چې نومورې اشخاص د خپل يا بل شخص له واقعي يا فرضي نفوذ څخه د نامشروع مادي يا معنوي منفعت د ترلاسه کولو په منظور له يوې دولتي اداري يا مقام څخه ناوړه ګټه واخلي.

۲- د عامه خدمتونو مؤظف يا د بهرني دولت يا بين المللي يا بين الحکومتي

## فصل سوم

## سوء استفاده از نفوذ و مجازات آن

### سوء استفاده از نفوذ

**مادۀ ۳۹۹:**

شخصی که یکی از اعمال ذیل را انجام دهد، مرتکب جرم سوءاستفاده از نفوذ، شناخته می شود:

۱- تقاضا یا قبول مستقیم یا غیر مستقیم منفعت نا مشروع توسط مؤظف خدمات عامه یا مؤظف دولت خارجی یا سازمان بین المللی یا مؤسسۀ بین الحکومتی یا مؤسسۀ غیر دولتی و یا شخص دیگر طوری که اشخاص مذکور از نفوذ واقعی یا فرضی خود یا دیگری بمنظور کسب منفعت نا مشروع مادی یا معنوی از یک اداره یا مقام دولتی سوءاستفاده نمایند.

۲- وعده یا پیشنهاد یا اعطای مستقیم یا غیر مستقیم منفعت نا مشروع به

سازمان یا نادولتي مؤسسې مؤظف او یا بل شخص ته په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د نامشروع منفعت وعده یا وړاندېز یا ورکړه پداسې ډول چې نومورې اشخاص د خپل یا بل شخص له واقعي یا فرضي نفوذ څخه د نامشروع منفعت د ترلاسه کولو په منظور له یوې رسمي اداري یا مقام څخه د اصلي تحریک کوونکي یا بل شخص په ګټه ناوړه ګټه واخلي.

۳- که چېرې د عامه خدمتونو مؤظف یا نفوذ لرونکی شخص د یوۀ شخص د استخدام په منظور له خپل موقف څخه ناوړه ګټه واخلي.

## له نفوذ څخه د ناوړه ګټه اخیستونکي مجازات

**۴۰۰ ماده:**

(۱) ددې قانون په ۳۹۹ ماده کې درج شوی شخص په لاندې ډول مجازات کېږي:

۱- په هغۀ صورت کې چې د منفعت ارزښت تر شلو زرو افغانیو پورې وي،

مؤظف خدمات عامه یا مؤظف دولت خارجی یا سازمان بین المللی یا بین الحکومتی یا مؤسسۀ غیر دولتی و یا شخص دیگر طوری که اشخاص مذکور از نفوذ واقعی یا فرضی خود یا دیگری بمنظور کسب منفعت نا مشروع از یک اداره یا مقام رسمی به نفع تحریک کنندۀ اصلی یا شخص دیگری سوء استفاده نمایند.

۳- هرگاه مؤظف خدمات عامه یا شخص دارای نفوذ بمنظور استخدام یک شخص از موقف خود سوء استفاده نماید.

## مجازات سوء استفاده کننده از نفوذ

**مادۀ ۴۰۰:**

(۱) شخص مندرج مادۀ ۳۹۹ این قانون قرار ذیل مجازات می گردد:

۱- درصورتی که ارزش منفعت تا بیست هزار افغانی باشد، به بدیل

د حبس په بديل.

۲- په هغهٔ صورت کې چې د منفعت ارزښت له شلو زرو څخه زيات تر پنځوسو زرو افغانيو پورې وي، په قصير حبس.

۳- په هغهٔ صورت کې چې د منفعت ارزښت له پنځوسو زرو څخه زيات تر سلو زرو افغانيو پورې وي، تر دريو کلونو پورې په متوسط حبس.

۴- په هغهٔ صورت کې چې د منفعت ارزښت له سلو زرو څخه زيات تر يو ميليون افغانيو پورې وي، له دريو کلونو زيات په متوسط حبس.

۵- په هغهٔ صورت کې چې د منفعت ارزښت له يو ميليون افغانيو څخه زيات وي، د متوسط حبس په اکثر حد.

۶- که چېرې منفعت مادي نه وي، مرتکب له احوالو سره سم په قصير يا متوسط حبس، محکومېږي.

(۲) که چېرې ددې مادې په (۱) فقره کې د درج شوي جرم مرتکب، د عامه خدمتونو مؤظف وي، له دندې څخه په انفصال او له مسلک څخه په طرد هم

حبس.

۲- درصورتی که ارزش منفعت بیش از بیست هزار تا پنجاه هزار افغانی باشد، به حبس قصیر.

۳- درصورتی که ارزش منفعت بیش از پنجاه هزار تا یکصد هزار افغانی باشد، به حبس متوسط تا سه سال.

۴- درصورتی که ارزش منفعت بیش از یکصد هزار تا یک میلیون افغانی باشد به حبس متوسط بیش از سه سال.

۵- در صورتی که ارزش منفعت بیش از یک میلیون افغانی باشد، به حد اکثر حبس متوسط.

۶- هرگاه منفعت، مادی نباشد، مرتکب حسب احوال به حبس قصیر یا متوسط، محکوم می گردد.

(۲) هرگاه مرتکب جرم مندرج فقرهٔ (۱) این ماده، مؤظف خدمات عامه باشد، به انفصال از وظیفه و طرد از مسلک نیز محکوم

محکومېږي.

**له نفوذ څخه ناوړه ګټې اخیستنې ته د هڅوونکي مجازات**

**۴۰۱ ماده:**

(۱) له نفوذ څخه ناوړه ګټې اخیستنې ته هڅوونکی په لاندې ډول مجازات کېږي:

۱- په هغهٔ صورت کې چې د منفعت ارزښت تر شلو زرو افغانیو پورې وي، د نامشروع منفعت د وجهې په دوه برابره نغدي جزا.

۲- په هغهٔ صورت کې چې د منفعت ارزښت له شلو زرو څخه زیات تر پنځوسو زرو افغانیو پورې وي، د حبس په بدیل.

۳- په هغهٔ صورت کې چې د منفعت ارزښت له پنځوسو زرو څخه زیات تر سلو زرو افغانیو پورې وي، په قصیرحبس.

۴- په هغهٔ صورت کې چې د منفعت ارزښت له سلو زرو څخه زیات تر یو میلیون افغانیو پورې وي، تر دوو کلونو

می گردد.

**مجازات تحریک کننده به سوء استفاده از نفوذ**

**مادهٔ ۴۰۱:**

(۱) تحریک کننده به سوء استفاده از نفوذ قرار ذیل مجازات می گردد:

۱- درصورتی که ارزش منفعت تا بیست هزار افغانی باشد، به جزای نقدی دو چند وجه منفعت نامشروع.

۲- درصورتی که ارزش منفعت بیش از بیست هزار تا پنجاه هزار افغانی باشد، به بدیل حبس.

۳- درصورتی که ارزش منفعت بیش از پنجاه هزار تا یکصد هزار افغانی باشد، به حبس قصیر.

۴- درصورتی که ارزش منفعت بیش از یکصد هزار تا یک میلیون افغانی باشد، به حبس متوسط تا

پورې په متوسط حبس.

۵- په هغه صورت کې چې د منفعت ارزښت له یو میلیون افغانیو څخه زیات وي، تر دریو کلونو پورې په متوسط حبس.

۶- که چېرې منفعت، مادي نه وي، مرتکب په قصیرحبس، محکومېږي.

(۲) که چېرې ددې مادې په (۱) فقره کې د درج شوي جرم مرتکب، د عامه خدمتونو مؤظف وي، له دندې څخه په انفصال او له مسلک څخه په طرد هم محکومېږي.

(۳) ددې مادې د (۱) فقرې په مفهوم تحریک کوونکي حقیقي یا فرضي نفوذ لرونکي شخص ته په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د هغۀ له نفوذ څخه د ناوړه ګټې اخیستنې په منظور د نامشروع منفعت له وعده ورکوونکي، وړاندېز کوونکي یا ورکوونکي څخه عبارت دی.

دو سال.

۵- در صورتی که ارزش منفعت بیش از یک میلیون افغانی باشد، به حبس متوسط تا سه سال.

۶- هرگاه منفعت،مادی نباشد، مرتکب به حبس قصیر، محکوم می گردد.

(۲) هرگاه مرتکب جرم مندرج فقرۀ (۱) این ماده، مؤظف خدمات عامه باشد، به انفصال از وظیفه و طرد از مسلک نیز محکوم می گردد.

(۳) تحریک کننده به مفهوم فقرۀ (۱) این ماده، عبارت از وعده دهنده، پیشنهاد کننده، یا اعطا کننده مستقیم یا غیر مستقیم منفعت نا مشروع به شخص دارای نفوذ حقیقی یا فرضی بمنظور سوء استفاده از نفوذ وی، می باشد.

**له نفوذ څخه د ناوړه ګټې اخيستنې په جرم کې د ورکړل شوو وجوهو مصادره**

**۴۰۲ ماده:**

**(۱) هغه وجوه چې هڅوونکی هغه لـه نفوذ څخه د ګټـې اخيسـتنې لپـاره وړاندې کړې يا ورکړې وي، مصادره کېږي خو داچې مخکې يې مسـؤولو مقاماتو ته خبرتيا ورکړې وي.**

**(۲) که چېرې په دې فصل کې د درج شوو جرمونو د ارتکاب له امله مادي يا معنوي مستقيم يا غير مستقيم منفعـت حاصل شوی وي، مادي منفعت مصادره او معنوي منفعت باطلېږي.**

**مصادره وجوه پرداخت شـده در جـرم سـوء اسـتفاده از نفوذ**

**مادۀ ۴۰۲:**

**(۱) وجوهی که تحریک کننده جهت استفاده از نفوذ آنـرا پیشـکش یـا پرداخت نموده، مصادره می گـردد، مگر اینکه قبلاً به مقامـات مسـؤول اطلاع داده باشد.**

**(۲) هرگاه از اثر ارتکاب جرایم مندرج این فصل، منفعت مسـتقیم یـا غیـر مستقیم مادی یا معنوی حاصل گردیده باشد، منفعت مادی، مصادره و منفعت معنوی، باطل می گردد.**

## څلورم فصل

## له دندې يا موقف څخه ناوړه ګټه اخيستنه او د هغو مجازات

### د عامه خدمتونو د مؤظف ناوړه ګټه اخيستنه

**۴۰۳ ماده:**

(۱) که چېرې د عامه خدمتونو مؤظف د قانون خلاف د خپل ځان يا بل شخص لپاره د نامشروع منفعت د ترلاسه کولو په منظور، کوم عمل ترسره (اجراء) يا له هغۀ څخه ډډه وکړي، له دندې څخه د ناوړه ګټې اخيستنې مرتکب شوی په متوسط حبس يا له شپېتو زرو څخه تر دريو سوو زرو افغانيو پورې په نغدي جزا، محکومېږي.

(۲) ددې مادې په (۱) فقره کې د درج شوي جرم مرتکب، له دندې څخه په انفصال او له مسلک څخه په طرد هم محکومېږي.

(۳) که چېرې د افغانستان د اساسي قانون په ۱۵۱ ماده کې له درج شوو

## فصل چهارم

## سوء استفاده از وظيفه يا موقف و مجازات آن

### سوء استفاده مؤظف خدمات عامه

**مادۀ ۴۰۳:**

(۱) هرگاه مؤظف خدمات عامه بمنظور کسب منفعت نا مشروع برای خود يا شخص ديگری برخلاف قانون، عملی را اجراء يا از آن امتناع نمايد، مرتکب جرم سوء استفاده از وظيفه گرديده به حبس متوسط يا جزای نقدی از شصت هزار تا سه صد هزار افغانی، محکوم می گردد.

(۲) مرتکب جرم مندرج فقرۀ (۱) اين ماده، به انفصال از وظيفه و طرد از مسلک نيز محکوم می گردد.

(۳) هرگاه يکی از مقامات مندرج مادۀ ۱۵۱ قانون اساسی افغانستان در مدت

مقاماتو څخه يو د دندې د تصدۍ په موده کې، له دولت سره انتفاعي معامله ترسره کړي، د ترسره شوې معاملې د بيې معادل په نغدي جزا محکومېږي.

**قاضي ته د عامه خدمتونو د مؤظف واسطه کېدل**

**۴۰۴ ماده:**

که چېرې د عامه خدمتونو مؤظف د دعوي له اړخونو څخه يوۀ ته د ګټې يا زيان رسولو په منظور د امر يا التماس يا هيلې او يا سپارښتنې په صيغه د قاضي په وړاندې واسطه شي، په قصير حبس يا له دېرشو زرو څخه تر شپېتو زرو افغانيو پورې په نغدي جزا، محکومېږي.

**د حکم له صادرولو څخه د قاضي ډډه يا تعلل**

**۴۰۵ ماده:**

که چېرې قاضي له قانوني مجوز پرته د حکم له صادرولو څخه ډډه يا تعلل وکړي او يا ثابت شي چې ددې قانون په ۴۰۴ ماده کې له درج شوو سببونو څخه د يوۀ پر بنسټ يې عمداً ناحقه تصدی وظيفه، معاملۀ انتفاعی را با دولت انجام دهد، به جزای نقدی معادل قيمت معاملۀ انجام شده محکوم می گردد.

**واسطه شدن مؤظف خدمات عامه نزد قاضی**

**مادۀ ۴۰۴:**

هرگاه مؤظف خدمات عامه بمنظور رسانيدن نفع يا ضرر به يکی از طرفين دعوی نزد قاضی به صيغۀ امر يا التماس يا خواهش و يا سفارش واسطه شود، به حبس قصير يا جزای نقدی از سی هزار تا شصت هزار افغانی، محکوم می گردد.

**امتناع يا تعلل قاضی از اصدار حکم**

**مادۀ ۴۰۵:**

هرگاه قاضی بدون مجوز قانونی از اصدار حکم امتناع يا تعلل ورزد و يا ثابت گردد که بنا به يکی از اسباب مندرج مادۀ ۴۰۴ اين قانون عمداً فيصله ناحق صادر

پربکړه صادره کړې ده، په متوسط حبس او له مسلک څخه په طرد، محکومېږي.

نموده است، به حبس متوسط و طرد از مسلک، محکوم می گردد.

## د قاضي په واسطه د حکم د صادرولو رد يا درول

## رد یا متوقف ساختن اصدار حکم توسط قاضی

**۴۰۶ ماده:**

که چېرې قاضي له قانوني غوښتنې وروسته، د حکم صادرول رد او يا ودروي، دغه امر د حکم له صادرولو څخه ډډه کول شمېرل کېږي، که څه هم په قانون کې د حکم يا د هغۀ د صراحت په نه شتون استدلال وکړي، خو داچې قانون بل ډول حکم کړی وي.

**مادۀ ۴۰۶:**

هرگاه قاضی بعد از مطالبه قانونی، اصدار حکم را رد و یا متوقف سازد، این امر امتناع از اصدار حکم شمرده می شود، گر چه بر عدم موجودیت حکم در قانون یا صراحت آن استدلال نماید، مگر اینکه قانون طور دیگری حکم نموده باشد.

## د واکمنو مراجعو د اوامرو او حکمونو نه رعايت يا درول

## عدم رعایت یا متوقف ساختن اوامر و احکام مراجع ذیصلاح

**۴۰۷ ماده:**

(۱) که چېرې د عامه خدمتونو مؤظف له خپل وظيفوي واک څخه په کټې اخيستنې عمداً د قوانينو يا مقررو حکمونه، د محکمې حکم يا قرار او امر يا د حکومت د واکمنو مراجعو صادر

**مادۀ ۴۰۷:**

(۱) هرگاه مؤظف خدمات عامه با استفاده از صلاحیت وظیفوی خود عمداً احکام قوانین یا مقررات، حکم یا قرار و امر محکمه یا اوامر صادره مراجع با صلاحیت حکومت را رعایت

شوي اوامر رعايت نكړي يـــا د هغـــو مالونو او مالياتو تحصيل چې د قانون په حكم ټاكل شوي دي، له قانوني اجازې پرته ودروي، په قصير حبس يا له دېرشو زرو څخه تر شپېتو زرو افغانيو پورې په نغدي جزا، محكومېږي.

(۲) كه چېرې ددې مادې په (۱) فقره كې درج شوی عمل د دولت د پلانونو د اجراء په وروسته كېدو يا ځنډېـــدو تمام شي او يا عامه شتمنۍ تـــه زيـــان ورسېږي، مرتكب له احوالو سره سم د وارد شوي زيان په تناسب په متوسط يا طويل حبس، محكومېږي.

## د عامـــه خـــدمتونو د مؤظفينـــو استنكاف يا د دندې پرېښودل

**۴۰۸ ماده:**

(۱) كه چېرې ناقانونه مـــوخې تـــه د رسېدو په منظور له دريو نفرو څخـــه زيات د عامه خدمتونومؤظفين د دندې له اجراء څخه استنكاف يا خپله دنده پرېږدي، له مرتكبينو څخه هر يو له لسو زرو څخه تر دېرشو زرو افغانيو پورې ننموده يا تحصيل اموال و مالياتی را كه به حكم قانون تعيين گرديده، بـــدون مجوز قانونی متوقف سازد، به حـــبس قصير يا جزای نقدی از سی هزار تـــا شصـــت هـــزار افغـــانی، محكـــوم می گردد.

(۲) هرگاه عمل مندرج فقرۀ (۱) اين ماده منجر به تأخير يا تعطيل در اجرای پلان های دولت گردد و يا به دارايی عامه صدمه برسد، مرتكـــب حســـب احـــوال بـــه تناســـب ضـــرر وارده به حبس متوسط يا طويـــل، محكـــوم می گردد.

## استنكاف يا ترک وظيفه مؤظفين خدمات عامه

**مادۀ ۴۰۸:**

(۱) هرگاه بيش از سه نفر از مؤظفين خدمات عامه به منظور رسيدن به هدف غير قانونی از اجرای وظيفه استنكاف يا وظيفه خود را ترک كنند، هريـــک از مـــرتكبين بـــه جـــزای نقـــدی از ده هزار تا سی هزار افغـــانی، محكـــوم

په نغدي جزا محکومېږي.

(۲) که چېرې ددې مادې په (۱) فقره کې د درج شوي جرم د ارتکاب په پايله کې عامه ژوند، روغتيا او امنيت له خطر سره مخامخ شي يا د خلکو په منځ کې اضطراب او فتنه رامنځته شي، له مرتکبينو څخه هر يو له احوالو سره سم په قصير حبس يا له دېرشو زرو څخه تر شپيتو زرو افغانيو پورې په نغدي جزا يا د ارتکابي جرم په جزا يا هر يو چې زيات وي، محکومېږي.

می گردند.

(۲) هرگاه در نتيجه ارتکاب جرم مندرج فقرۀ (۱) اين ماده حيات، صحت و امنيت عامه به خطر مواجه گردد يا اضطراب و فتنه در بين مردم ايجاد شود، هريک از مرتکبين حسب احوال به حبس قصيريا جزای نقدی از سی هزار تا شصت هزار افغانی يا جزای جرم ارتکابی يا هرکدام که بيشتر باشد، محکوم می گردند.

## په ادارو کې تبعيض

## ۴۰۹ ماده:

(۱) که چېرې د عامه خدمتونو مؤظف يا د بهرني دولت يا بين المللي يا بين الحکومتي سازمان يا نادولتي مؤسسې مؤظف د شخصي، قومي، سيمه ييزو، ژبنيزو، مذهبي، جنسيتي، سياسي، عقيدتي ملاحظاتو پر بنسټ يا له ځانګړې ډلې يا فرقې څخه د ملاتړ پر بنسټ، د دندو په ترسره کولو يا د خدمتونو په وړاندې کولو يا نورو

## تبعيض در ادارات

## مادۀ ۴۰۹:

(۱) هرگاه مؤظف خدمات عامه يا مؤظف دولت خارجی يا سازمان بين المللی يا بين الحکومتی يا مؤسسۀ غير دولتی به اساس ملاحظات شخصی، قومی، منطقوی، زبانی، مذهبی، جنسيتی، سياسی، عقيدتی يا به اساس پشتيبانی از گروه يا فرقه خاص، در اجرای وظايف يا ارايه خدمات يا ساير حالات از تبعيض

حالتونو کې له تبعیض څخه کار واخلي، مرتکب په قصیر حبس یا له دېرشو زرو څخه تر شپیتو زرو افغانیو پورې په نغدي جزا محکومېږي.

(۲) که چېرې ددې مادې په (۱) فقره کې درج شوی عمل د دولتي عالي رتبه مقاماتو یا د نورو مراجعو د عالي رتبه مقاماتو په واسطه ارتکاب شي، مرتکب د متوسط حبس په اکثر حد یا د دري سوه زرو افغانیو په نغدي جزا محکومېږي.

## د پلټنې (تفتیش) د مؤظفینو اړوند جرمونه

### ۴۱۰ ماده:

(۱)که چېرې پلټونکی یا بازرس له لاندې عملونو څخه د یوۀ مرتکب شي، په متوسط حبس، محکومېږي:

۱- د تقنیني سندونو د حکمونو د مغایرو اجراآتو پټول.

۲- په رپوټ کې د شکمنو او ورکو شوو پاڼو او سندونو نه یادول.

۳- د ناوړه کټې اخیستنې په منظور د کار ګیرد، مرتکب به حبس قصیر یا جزای نقدی از سی هزار تا شصت هزار افغانی محکوم، می گردد.

(۲) هرګاه عمل مندرج فقرۀ (۱) این ماده توسط مقامات عالی رتبه دولتی یا مقامات عالی رتبه سایر مراجع ارتکاب یابد، مرتکب به حد اکثر حبس متوسط یا به جزای نقدی سه صد هزار افغانی، محکوم می‌گردد.

## جرایم مربوط به مؤظفین تفتیش

### مادۀ ۴۱۰:

(۱) هرگاه مفتش یا بازرس مرتکب یکی از اعمال ذیل گردد، به حبس متوسط، محکوم می‌گردد:

۱- کتمان اجراآت مغایر احکام اسناد تقنینی.

۲- عدم تذکر اوراق و اسناد مشکوک و مفقود شده در گزارش.

۳- کتمان یا اتلاف اوراق و اسناد

پانو او سندونو پټول یا اتلاف.

۴- د واقعیت خلاف رپوټ ورکړندې کول.

(۲) ددې مادې په (۱) فقره کې د درج شوي جرم مرتکب، له دندې څخه په انفصال او له مسلک څخه په طرد هم محکومېږي.

بمنظور سوء استفاده.

۴- ارایه گزارش خلاف واقعیت.

(۲) مرتکب جرم مندرج فقرۀ (۱) این ماده، به انفصال از وظیفه و طرد از مسلک نیز محکوم می گردد.

## د بازرسۍ یا محاسبې جرمونه

**۴۱۱ ماده:**

(۱) که چېرې هغه د بازرسۍ یا محاسبې شرکت یا بازرس یا محاسب چې د حسابونو د بررسۍ لپاره مؤظف شوي دي، د مالیې له ورکړې څخه د مالیه ورکوونکي د تېښتې په قصد، د بازرسۍ یا محاسبې رپوټ په قوانینو کې له درج شوو حکمونو سره په مغایرت کې برابر کړي یا دروغ یا ناسم رپوټ ورکړي، په متوسط حبس محکومېږي.

(۲) که چېرې ددې مادې په (۱) فقره کې درج شوی جرم، دولت ته له پنځو سوو زرو افغانیو څخه زیات په

## جرایم بازرسی یا محاسبه

**مادۀ ۴۱۱ :**

(۱) هرگاه شرکت بازرسی یا محاسبه یا بازرس یا محاسب که بخاطر بررسی حسابات مؤظف گردیده است، به قصد فرار مالیه دهنده از پرداخت مالیه، گزارش بازرسی یا محاسبه را در مغایرت با احکام مندرج قوانین، تهیه یا گزارش کاذب یا نادرست ارایه نماید، به حبس متوسط، محکوم می‌گردد.

(۲) هر گاه جرم مندرج فقرۀ (۱) این ماده، منجر به زیان مالی به دولت بیشتر از مبلغ پنجصد هزار افغانی شده

مالي زيان تمام شوی وي، د مرتکب د فعاليت د جواز په دايمي سلب محکومېږي. په هغهٔ صورت کې چې دولت ته مالي زيان له پنځو سوو زرو افغانيو لږ وي، د بازرسۍ يا محاسبې د شرکت جواز يا د بازرس يا محاسب دنده له احوالو سره سم له يوهٔ تر پنځو کلونو پورې تعليق کېږي.

## ناقانونه تلاشي

## ۴۱۲ ماده:

که چېرې د عامه خدمتونو مؤظف، شخص يا د هغهٔ اړوند لوازم په ناقانونه ډول تلاشي کړي، له پنځو زرو څخه تر دېرشو زرو افغانيو پورې په نغدي جزا محکومېږي.

## د اسرارو يا اداري سندونو افشاء

## ۴۱۳ ماده:

(۱) که چېرې د عامه خدمتونو مؤظف هغه اسرار، سندونه، تصميمونه يا اوامر يا نور محرم اطلاعات چې د دندې له مخې هغهٔ ته سپارل شوي يا يې په هغو خبرتيا ترلاسه کړې ده، په ناقانونه ډول

باشد، مرتکب به سلب دايمی جواز فعاليت محکوم می گردد. در صورتيکه زيان مالی به دولت کمتر از مبلغ پنجصد هزار افغانی باشد، جواز شرکت بازرسی يا محاسبه يا وظيفهٔ بازرس يا محاسب حسب احوال از يک تا پنج سال تعليق می گردد.

## تلاشی غير قانونی

## مادهٔ ۴۱۲:

هرگاه مؤظف خدمات عامه، شخص يا لوازم مربوط به وی را بصورت غير قانونی تلاشی نمايد، به جزای نقدی از پنج هزار تا سی هزار افغانی، محکوم می گردد.

## افشای اسرار يا اسناد اداری

## مادهٔ ۴۱۳:

(۱) هرگاه مؤظف خدمات عامه، اسرار، اسناد، تصاميم يا اوامر يا ساير اطلاعات محرم را که منحيث وظيفه به وی سپرده شده يا به آن آگاهی حاصل نموده، بصورت غير قانونی افشاء يا به

افشاء يا عامه خبرتيا ته ورسوي او يا نومورو سندونو او معلوماتو ته د ثالث شخص د لاسرسي زمينه برابره کړي، په قصير حبس، محکومېږي.

(۲) که چېرې شخص د دندې د تصدۍ له پای ته رسېدو وروسته ددې مادې په (۱) فقره کې درج شوی عمل ترسره کړي، په پېښبيني شوو عين مجازاتو محکومېږي.

(۳) که چېرې د بهرني دولت يا د بين المللي يا بين الحکومتي سازمان يا نادولتي مؤسسې يا خصوصي څانګې د هغۀ مؤظف د غفلت يا اهمال له امله چې د سندونو او معلوماتو په ساتنه مکلف وي، سندونه يا معلومات افشاء شي، مرتکب په قصير حبس محکومېږي.

**د اداري فساد د جرمونو د اطلاع ورکوونکي تهديد**

**مادۀ ۴۱۴:**

(۱) هغه شخص چې د اداري او مالي فساد د جرمونو د مدارکو او آګاهی عموم رساند و یا زمینه دسترسی به اسناد و معلومات متذکره را به شخص ثالث فراهم نماید، به حبس قصیر، محکوم می گردد.

(۲) هرگاه شخص بعد از ختم تصدی وظیفه عمل مندرج فقرۀ (۱) این ماده را انجام دهد به عین مجازات پیش بینی شده، محکوم می گردد.

(۳) هرگاه به اثر غفلت یا اهمال مؤظف دولت خارجی یا سازمان بین المللی یا بین الحکومتی یا مؤسسۀ غیر دولتی یا بخش خصوصی که به حفاظت اسناد ومعلومات مکلف باشد، اسناد یا معلومات افشاء گردد، مرتکب به حبس قصیر، محکوم می گردد.

**تهدید اطلاع دهنده جرایم فساد اداری**

**ماده ۴۱۴:**

(۱) شخصی که اطلاع دهنده یا ارایه کنندۀ مدارک و معلومات

معلوماتواطلاع ورکوونکی یا وړانـــدې کوونکی تهدید کړي، تر دریو کلونـــو پورې په متوسط حبس محکومېږي.

(۲) که چېرې ددې مادې په (۱) فقره کې درج شوی تهدید په جسمي یا مالي ضرر تمام شي، مرتکب د مرتکبه جرم په جزا هم محکومېږي.

## په سیاسي ګوندونو کې د غړیتوب پټول

## ۴۱۵ ماده:

که چېرې د سترې محکمـــې غـــړی، قاضي، څارنوال، د ملي دفاع وزارت، کورنیو چارو وزارت، د ملي امنیت د عمومي ریاست منســـوب، د نظـــامي تشکیلاتو لرونکو ادارو نظامي منسوب یا د عامه خدمتونو نور مؤظفین چې د قانون په حکم د دندې د تصـــدی په وخت کې په سیاسي ګونـــد کـــې د غړیتوب له لرلو څخه منع شوي دي، په سیاسي ګوند کې د غړیتوب یا د هغـــه په ګټـــه د فعالیـــت د لرلـــو او ددې موضوع د پټولو په صورت کـــې، لـــه جرایم فساد اداری ومـــالی را تهدیـــد نماید، به حبس متوسط تا سه ســـال، محکوم میگردد.

(۲) هرگاه تهدید مندرج فقرۀ (۱ ) این ماده منجر به ضرر جسمی یـــا مـــالی گردد، مرتکب به جزای جرم مرتکبه، نیز محکوم می گردد.

## کتمـــان عضـــویت در احـــزاب سیاسی

## مادۀ ۴۱۵:

هرگاه عضو ستره محکمـــه، قاضـــی، څارنـــوال، منسوب وزارت دفاع ملی، وزارت امور داخله، ریاست عمـــومی امنیت ملی، منسوب نظـــامی ادارات دارای تشکیلات نظامی یا سایر مؤظفین خـــــدمات عامـــــه کـــــه به حکم قانون از داشتن عضـــویت در مـــدت تصـــدی وظیفـــه در حـــزب سیاسی ممنوع قرار داده شده اند، در صورت دارا بودن عضـــویت حـــزب سیاســـی یـــا فعالیـــت بـــه نفـــع آن وکتمان این موضوع به جزای نقـــدی

سلو زرو څخه تر پنځو سوو زرو افغانيو پورې په نغدي جزا او له دندې څخه په عزل، محکومېږي.

**د رسمي وخت په دننه کې په شخصي کار د کارکوونکي يا نورو مؤظفينو ګمارل (استخدام)**

**۴۱۶ ماده:**

که چېرې د عامه خدمتونو مؤظف، تر اثر لاندې کارکوونکی يا نور مؤظفين د رسمي وخت په دننه کې په شخصي کار وګماري يا يې د رسمي دندې له ساحې څخه بهر توظيف کړي يا له قانوني مجوز پرته د هغوي ټول يا يوهٔ برخه اجرت ورنکړي، له پنځو زرو څخه تر دېرشو زرو افغانيو پورې په نغدي جزا، محکومېږي.

**دځارنوال وظيفوي سرغړونې**

**۴۱۷ ماده:**

که چېرې څارنوال د خپلو وظيفوي چارو په اړوند، له لاندې اعمالو څخه د يوهٔ مرتکب شي، په قصير حبس، محکومېږي:

يک صدهزار تا پنج صد هزار افغانی و عزل از وظيفه، محکوم می گردد.

**استخدام کارکن يا ساير مؤظفين در کار شخصی به داخل وقت رسمی**

**مادهٔ ۴۱۶:**

هرگاه مؤظف خدمات عامه، کارکن يا ساير مؤظفين تحت اثر را به داخل وقت رسمی درکار شخصی استخدام يا خارج از ساحه وظيفه رسمی توظيف نمايد يا بدون مجوز قانونی تمام يا قسمتی از اجرت آنها را نپردازد، به جزای نقدی ازپنج هزار تا سی هزار افغانی، محکوم می گردد.

**تخلفات وظيفوی څارنوال**

**مادهٔ ۴۱۷:**

هرگاه څارنوال در ارتباط به امور وظيفوی خويش مرتکب يکی از اعمال ذيل گردد، به حبس قصير، محکوم می‌گردد:

۱- د محبسونو او توقيف خونو يـــا د اطفالو د اصلاح او روزنې د مرکزونو په دننه کې د توقيف شوو، محبوسينو يا محجوزينو له اړوند احـــوال څخـــه د څارنې په کار کې اهمال، انصراف او يا د متهم نه عدلي تعقيب پداسې احوالو کې چې جرم ارتکاب شـــوی وي او د تورن په وړاندې د الزام کافي دلايـــل شتون ولري، خوداچې په قانون کی په بل ډول تصريح شوې وي.

۲- د جرم له وقوع څخه په خبرتيـــا (اطلاع) يا د شاکي په شـــکايت بـــې اعتنايي يا له مؤجهو دليلونو پرته له هغو څخه انصراف.

۳- د هغو قضاياوو د عدلي تعقيب نه درول چې هغو ته رسيدګي د شاکي په شکايت منوط وي، پداسې حالت کـــې چې شاکي له خپـــل شـــکايت څخـــه منصرف شوی وي.

۱- اهمال در امر نظارت از احـــوال مربـــوط بـــه توقيـــف شـــدگان، محبوسين يـــا محجـــوزين در داخـــل محابس و توقيف خانه ها يـــا مراکـــز اصلاح وتربيت اطفال، انصراف و يـــا عدم تعقيب عدلی متهم در احوالی که جـــرم ارتکـــاب گرديـــده و عليـــه متهم دلايـــل کـــافی الـــزام موجـــود باشد، مگر اينکه درقانون طوری ديگر تصريح شده باشد.

۲- بـــی اعتنـــايی بـــه اطـــلاع از وقوع جرم يا شـــکايت شـــاکی يـــا انصـــراف از آن بـــدون دلايـــل مؤجه.

۳- عدم توقف تعقيب عدلی قضايايی که رسيدگی به آن منوط به شـــکايت شاکی مـــی‌باشـــد، در حـــالتی کـــه شاکی از شکايت خود منصرف شـــده باشد.

**له دندې يا موقف څخه د نـاوړې کټې اخيستنې د جرم بشپړوونکي (تکميلي) مجازات**

**۴۱۸ ماده:**

**که چېرې په دې فصل کې د درج شوو جرمونو د ارتکاب له امله مـادي يـا معنوي مستقيم يا غير مستقيم منفعـت ترلاسه شوی وي، مادي منفعت مصادره او معنوي منفعت باطلېږي.**

## پنځم فصل

## د شتمنۍ ناقانونه زياتوالی او د هغه مجازات

**د شتمنۍ ناقانونه زياتوالی**

**۴۱۹ ماده:**

**(۱) که چېرې د عامـه خـدمتونو د مؤظف، د هغۀ د مېرمنې يـا مېـرۀ او اطفالو شتمني د هغۀ د ثبـت شـوې شتمنۍ او قانوني عوايدو په تناسب د پام وړ زياتوالی ومومي او هغـه ونشـي کولای د هغې مشروع سبب او سرچينه په مستدل ډول توجيه کړي، د شتمنۍ د**

**مجـازات تکميلـی جـرم سـوء اسـتفاده از وظيفـه يـا موقف**

**مادۀ ۴۱۸:**

**هرگاه از اثر ارتکاب جرايم مندرج اين فصل، منفعت مستقيم يا غير مسـتقيم مادی يا معنوی، حاصل گرديده باشد، منفعت مادی مصادره و منفعت معنوی باطل می گردد.**

## فصل پنجم

## افزايش غير قانونی دارايی و مجازات آن

**افزايش غير قانونی دارايی**

**مادۀ ۴۱۹:**

**(۱) هرگاه دارايی مؤظف خـدمات عامه، همسر و اطفال وی به تناسـب دارايی ثبت شـده و عوايـد قـانونی وی، بطور قابـل ملاحظـه افـزايش يابـد و وی نتوانـد سـبب ومنبـع مشروع آنرا به صورت مستدل توجيه نمايـد، مرتکـب جـرم افـزايش**

ناقانونه د زياتوالي مرتکب پېژندل کېږي، ددې فصل له حکمونو سره سم مجازات کېږي.

(۲) ددې مادې د (۱) فقرې په مفهوم د شتمنۍ د پام وړ زياتوالی د يوۀ کال په ترڅ کې د شخص له اصلي شتمنۍ څخه له پنځو سوو زرو افغانيو څخه په زيات ارزښت د شخص د شتمنۍ ترلاسه کول دي.

**د شتمنۍ د ناقانونه د زياتوالي دجرم مجازات**

**۴۲۰ ماده:**

ددې قانون د ۴۱۹ مادې په (۲) فقره کې درج د شتمنۍ د ناقانونه زياتوالي د جرم مرتکب په لاندې ډول مجازات کېږي:

۱- تر لس ميليونه افغانيو پورې د شتمنۍ د زياتوالي په صورت کې، په قصير حبس.

۲- له لسو ميليونو څخه زيات ترسل ميليونو افغانيو پورې دشتمنۍ د زياتوالي په صورت کې، په متوسط حبس.

دارایی غیر قانونی، شناخته شده، مطابق احکام این فصل، مجازات می گردد.

(۲) افزایش قابل ملاحظه دارایی به مفهوم فقرۀ (۱) این ماده کسب دارایی شخص به ارزش بیش از پنج صد هزار افغانی در خلال یک سال از اصل دارایی شخص می باشد.

**مجازات جرم افزایش غیر قانونی دارایی**

**مادۀ ۴۲۰:**

مرتکب جرم افزایش غیر قانونی دارایی مندرج فقرۀ (۲) مادۀ ۴۱۹ این قانون قرار ذیل مجازات می گردد:

۱- در صورت افزایش دارایی تا ده میلیون افغانی، به حبس قصیر.

۲- در صورت افزایش دارایی بیش از ده میلیون تا صد میلیون افغانی، به حبس متوسط.

۳- له سلو میلیونو افغانیو څخه زیات د شتمنۍ د زیاتوالي په صورت کې، په طویل حبس.

**د شتمنۍ د ناسمو معلوماتو مجازات او مصادره**

**۴۲۱ ماده:**

(۱) که چېرې د عامه خدمتونو مؤظف د شتمنۍ د اشاعې په فورمه کې ناسم یا ګمراه کوونکي معلومات درج کړي، له احوالو سره سم له دېرشو زرو څخه تر یوسلو او اتیا زرو افغانیو پورې په نغدي جزا محکومېږي.

(۲) هغه وجوه او شتمنۍ چې په دې فصل کې د درج شوو جرمونو د ارتکاب له امله ترلاسه شوې دي، د محکمې په حکم مصادره کېږي.

۳- در صورت افزایش دارایی بیش از صد میلیون افغانی، به حبس طویل.

**مجازات معلومات نادرست دارایی و مصادره**

**مادۀ ۴۲۱:**

(۱) هرگاه مؤظف خدمات عامه معلومات نادرست یا گمراه کننده را در فورمۀ اشاعۀ دارایی درج نماید، حسب احوال به جزای نقدی از سی هزار تا یکصد وهشتاد هزار افغانی، محکوم می گردد.

(۲) وجوه و دارایی های که در اثر ارتکاب جرایم مندرج این فصل حاصل گردیده است، به حکم محکمه مصادره می گردد.

## شپږم فصل

## ټاکنيز جرمونه

### د ډارولو په منظور له وسايلو او علايمو څخه ناوړه ګټه اخيستنه

**۴۲۲ ماده:**

(۱)که چېرې نظامي منسوب دملي اردو، ملي پوليسو او ملي امنيت په ګډون له نظامي وسايلو او علايمو څخه د رأيې ورکوونکي، نوماند، څارونکي او مشاهد د ډارولو او يا تر اغېزې لاندې راوستلو په منظور د نوماند په ګټه يا ضرر ناوړه ګټه واخلي، د قصير حبس په جزا، محکومېږي.

(۲) که چېرې ددې مادې په (۱) فقره کې د درج شوي عمل فاعل نظامي منسوب نه وي، د قصير حبس د جزا په اکثر حد محکومېږي.

### د رشوت اخيستل يا ورکول يا تهديد يا د حرمت هتک

**۴۲۳ ماده:**

هغه شخص چې له لاندې اعمالو څخه د

## فصل ششم

## جرايم انتخاباتی

### سوء استفاده از وسایل وعلایم بمنظور ترسانیدن

**مادۀ ۴۲۲:**

(۱) هرگاه منسوب نظامی از وسایل و علایم نظامی اعم از اردوی ملی، پولیس ملی و امنیت ملی بمنظور ترسانیدن و یا تحت تأثیر قرار دادن رأی دهنده، کاندید، ناظر و یا مشاهد به نفع و یا ضرر کاندید سوء استفاده نماید، به جزای حبس قصیر، محکوم می گردد.

(۲) هرگاه فاعل عمل مندرج فقرۀ (۱) این ماده منسوب نظامی نباشد، به حد اکثر جزای حبس قصیر، محکوم می گردد.

### اخذ یا پرداخت رشوت یا تهدید یا هتک حرمت

**مادۀ ۴۲۳:**

شخصی که یکی از اعمال ذیل را

یوۀ مرتکب شي، په متوسط حبس محکومېږي:

۱- د ټاکنو په پراوونو کې د نفوذ د اعمال په منظور د رشوت اخیستل یا ورکول.

۲- د رأی ورکوونکي، نومانذ، ځارونکي، مشاهد(کتونکي)، رسنیو او د ټاکنو د کارکوونکو په وړاندې تهدید، تخویف، د حرمت هتک او د فشار اعمالول.

## د رأیې ورکونې د پاڼو پټول

**۴۲۴ ماده:**

هغه شخص چې د حقایقو د پټولو په منظور د پایلو فورم او یا د رأیې ورکونې پاڼې پټې کړي، تر دریو کلونو پورې په متوسط حبس، محکومېږي.

## په ټاکنیزو سندونو کې بدلون یا د مرستې ترلاسه کول

**۴۲۵ ماده:**

هغه شخص چې له لاندې اعمالو څخه د یوۀ مرتکب شي، تر دریو کلونو پورې په متوسط حبس محکومېږي:

مرتکب شود، به حبس متوسط، محکوم می گردد:

۱- اخذ و یا پرداخت رشوت بمنظور اعمال نفوذ در مراحل انتخابات.

۲- تهدید، تخویف، هتک حرمت و اعمال فشار علیه رأی دهنده، کاندید، ناظر، مشاهد، رسانه ها و کارکنان انتخابات.

## پنهان نمودن اوراق رای دهی

**مادۀ ۴۲۴:**

شخصی که بمنظور کتمان حقایق فورم نتایج و یا اوراق رأی دهی را پنهان نماید، به حبس متوسط تا سه سال، محکوم می گردد.

## تغییر در اسناد انتخاباتی یا دریافت مساعدت

**مادۀ ۴۲۵:**

شخصی که یکی از اعمال ذیل را مرتکب شود، به حبس متوسط تا سه سال، محکوم می گردد:

۱- د قانون د حکم خلاف د ټاکنيزو سندونو ځای پر ځای کول، انتقال يا تصرف.

۲- له ناقانونه سرچينو څخه د مالي وجوهو ترلاسه کول.

۳- له بهرنيو اتباعو او دولتونو او يا په افغانستان کې مېشت د بهرنيو هېوادونو له سياسي نمايندګيو څخه د نغدي يا جنسي مالي مرستو ترلاسه کول يا منل.

۴-په صندوق کې له کارول شوو رأيو سره د پايلو په فورموکې د بدلون راوستل پداسې ډول چې يو له بل سره مطابقت ونلري.

## د هارد ويرِ او سافت ويرِ په سيستم کې مداخله

### ۴۲۶ ماده:

هغه شخص چې له قانوني مجوز پرته د پايلو د راټولولو د مرکزونو د سافت ويرِ او هاردويرِ په سيستمونو کې مداخله وکړي، له دريو کلونو څخه زيات په متوسط حبس، محکومېږي.

۱- جابجايی، انتقال يا تصرف در اسناد انتخاباتی خلاف حکم قانون.

۲- دريافت وجوه مالی از منابع غيرقانونی.

۳- دريافت يا قبول مساعدت های مالی نقدی يا جنسی از اتباع و دول خارجی و يا نمايندگی های سياسی کشورهای خارجی مقيم افغانستان.

۴- وارد کردن تغيير در فورم های نتايج با آرای استعمال شده در صندوق طوری که باهم مطابقت نداشته باشند.

## مداخله در سيستم نرم افزار وسخت افزار

### مادۀ ۴۲۶:

شخصی که در سيستم های نرم افزار و سخت افزار مراکز جمع بندی نتايج بدون مجوز قانونی مداخله نمايد، به حبس متوسط بيش از سه سال، محکوم می گردد.

**د ټاکنو د بهير د خرابولو په منظور تشدد**

**۴۲۷ ماده:**

(۱) هغه شخص چې د ټاکنو په بهير کې د امنيتي وضعې د خرابولو په منظور په تشدد يا تاوتريخوالي لاس پورې کړي، تر دوو کلونو پورې په متوسط حبس، محکومېږي.

(۲) که چېرې ددې مادې په (۱) فقره کې درج شوی عمل د ټاکنو د بهير په اخلال تمام شي، له دوو کلونو څخه زيات په متوسط حبس، محکومېږي.

**تشدد بمنظور برهم زدن جريان انتخابات**

**مادۀ ۴۲۷:**

(۱) شخصی که در جريان انتخابات بمنظور برهم زدن وضع امنيتی دست به تشدد يا خشونت بزند، به حبس متوسط تا دوسال، محکوم می گردد.

(۲) هرگاه عمل مندرج فقرۀ (۱) اين ماده منجر به اخلال جريان انتخابات گردد، به حبس متوسط بيش از دوسال، محکوم می گردد.

**ټاکنيزو پانو او حساسو موادو غلا کول يا تلف کول**

**۴۲۸ ماده:**

هغه شخص چې د رأيې ورکونې سندونه او پانې او يا ټاکنيز حساس مواد غلا يا تلف کړي، د متوسط حبس په اکثر حد، محکومېږي.

**سرقت يا تلف نمودن اوراق و مواد حساس انتخاباتی**

**مادۀ ۴۲۸:**

شخصی که اسناد و اوراق رأی دهی و يا مواد حساس انتخاباتی را سرقت يا تلف سازد به حد اکثر حبس متوسط، محکوم می گردد.

**له تزويري سندونو څخه ګټه اخيستنه**

**۴۲۹ ماده:**

هغه شخص چې له لاندې اعمالو څخه د يوۀ مرتکب شي، د ټاکنو په قانون کې له درج شوو حقوقو څخه په محرومېدو سربېره، په متوسط حبس، هم محکومېږي:

۱- د نوماندانو په نوملړ کې له تزوير شوو سندونو څخه په ګټې اخيستنې، نوم ليکنه.

۲- په تزوير شوي سند د رأيې کارول.

**استفاده از اسناد تزويری**

**مادۀ ۴۲۹:**

شخصی که یکی از اعمال ذیل را مرتکب شود، علاوه بر محروم شدن از حقوق مندرج قانون انتخابات، به حبس متوسط، نیز محکوم می گردد:

۱- ثبت نام با استفاده از اسناد تزویرشده در فهرست کاندیدان.

۲- استعمال رأی با سند تزویرشده.

**د شخص په غياب کې د رأيې کارول**

**۴۳۰ ماده:**

هغه شخص چې د رأيې ورکوونکي شخص په غياب کې د هغۀ رأيه وکاروي، په قصير حبس محکومېږي.

**استعمال رأی در غياب شخص**

**مادۀ ۴۳۰:**

شخصی که در غیاب شخص رای دهنده رأی وی را استعمال نماید، به حبس قصیر، محکوم می گردد.

**د رأيې پېر او پلور**

**۴۳۱ ماده:**

هغه شخص چې رأيه وپېري يا وپلوري، تر دريو کلونو پورې په متوسط حبس،

**خرید وفروش رأی**

**مادۀ ۴۳۱:**

شخصی که رأی را خرید یا به فروش رساند، به حبس متوسط تا سه سال،

محکومېږي.

**د سندونو تغییرول یا بدلول، د رأیو کمول یا زیاتول**

**۴۳۲ ماده:**

هغه شخص چې له لاندې اعمالو څخه د یوۀ مرتکب شي، د متوسط حبس په اکثر حد، محکومېږي:

۱- د ثبت د کتاب، د پایلو د ثبت د فورمو او د رأیې ورکونې د پاڼو په ګډون د نوماند په ګټه یا ضرر د ټاکنیزو سندونو تغییرول یا بدلول.

۲- د نوماند په ګټه یا ضرر د ټاکنو په بهیر کې د رأیو کمول او یا زیاتول.

**دحقایقو د پټولو په منظور د اعتراض او شکایت د پراوونو نه ترسره کول**

**۴۳۳ ماده:**

هغه شخص چې د حقایقو د پټولو په منظور درج شوی اعتراض او شکایت پټ کړي یا د هغۀ پراوونه په موقع سره ترسره نکړي، په قصیر محکوم می گردد.

**تغییر یا تبدیل کردن اسناد، کم یا زیاد کردن آراء**

**مادۀ ۴۳۲:**

شخصی که یکی از اعمال ذیل را مرتکب شود به حد اکثر حبس متوسط، محکوم می گردد:

۱- تغییر یا تبدیل اسناد انتخاباتی اعم از کتاب ثبت، فورم های ثبت نتایج و اوراق رأی دهی به نفع یا ضرر کاندید.

۲- کم کردن و یا زیاد کردن آراء درجریان انتخابات به نفع یا ضرر کاندید.

**عدم طی مراحل اعتراض و شکایت بمنظور کتمان حقایق**

**مادۀ ۴۳۳:**

شخصی که بمنظور کتمان حقایق، اعتراض وشکایت درج شده را پنهان نموده و یا آن را به موقع طی مراحل ننماید، به حبس قصیر،

حبس محکومېږي.

**پټول یا نه خبر ورکول یاد څارونکي، مشاهد یا رسنیو له حضور څخه ممانعت**

**۴۳۴ ماده:**

که چېرې د ټاکنو د خپلواک کمېسیون کارکوونکی له لاندې اعمالو څخه د یوۀ مرتکب شي، تر دریو کلونو پورې په متوسط حبس محکومېږي:

۱- د رأیې ورکونې په ځای کې د سرغړونې د لیدنې پټول یا نه خبر ورکول.

۲-د رایې ورکونې او د رأیې شمېرنې دپروسې په بهیرکې د څارونکي، مشاهد یا رسنیو له حضور څخه مخنیوی.

**د ټاکنیزو جرمونو په ارتکاب کې معاونت(مرسته)**

**۴۳۵ ماده:**

هغه شخص چې په دې فصل کې د درج شوو جرمونو په ارتکاب کې معاونت وکړي، د جرم د فاعل په عین جزا محکومېږي.

محکوم می گردد.

**کتمان یا عدم اطلاع دهی یا ممانعت از حضور ناظر، مشاهد یا رسانه ها**

**مادۀ ۴۳۴:**

هرگاه کارکن کمیسیون مستقل انتخابات یکی از اعمال ذیل را مرتکب شود، به حبس متوسط تا سه سال، محکوم می گردد:

۱- کتمان یا عدم اطلاع از مشاهدۀ تخلف در محل رأی دهی.

۲- ممانعت از حضور ناظر، مشاهد یا رسانه ها در جریان پروسه رأی دهی و شمارش آراء.

**معاونت در ارتکاب جرایم انتخاباتی**

**مادۀ ۴۳۵:**

شخصی که در ارتکاب جرایم مندرج این فصل، معاونت نماید، به عین جزای فاعل جرم، محکوم می گردد.

## اووم فصل

## تزوير

**د تزوير جرم**

**۴۳۶ ماده:**

(۱) ددې قانون په مفهوم تزوير عبارت دی د ليکنې، سند د مهر جوړول، لاسليک، ګرول يا تراشل يا قلم خورکول، الحاق يا محو يا اثبات يا تورول يا په حقيقي نېټې د سند د نېټې مخکې يا وروسته کول يا د يوې ليکنې له بلې ليکنې سره الصاق يا د تقلب په قصد د هغۀ د ځښتن له اجازې پرته د بل چا د مهر کارول.

(۲) هغه شخص چې له لاندې شيانو څخه يو تزوير يا د هغۀ په تزوير د علم د لرلو باوجود، هغه وکاروي يا افغانستان ته دننه کړي، له دريو کلونو څخه زيات په متوسط حبس محکومېږي:

۱- د دولت رسمي سندونه، قانون، د جمهوري رياست فرمان يا امر، د حکومت تصويب او يا د صدارت فرمان

## فصل هفتم

## تزوير

**جرم تزوير**

**مادۀ ۴۳۶:**

(۱) تزوير عبارت است از ساختن نوشته، سند، ساختن مهر، امضا، خراشيدن يا تراشيدن يا قلم خور ساختن، الحاق يا محو يا اثبات يا سياه کردن يا تقديم يا تأخير تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقی يا الصاق نوشته ای به نوشتۀ ديگر يا به کار بردن مهر ديگری بدون اجازۀ صاحب آن به قصد تقلب.

(۲) شخصی که يکی از اشيای آتی را تزوير يا با وجود علم به تزوير، آن را استعمال يا به افغانستان داخل نمايد، به حبس متوسط بيش از سه سال، محکوم می گردد:

۱- اسناد رسمی دولت، قانون، فرمان يا امر رياست جمهوری، تصويب حکومت و يا فرمان صدارت و يا حکم

او یا د محکمې قطعي حکم.

۲- د دولت مهر، د دولت د رئیس مهر یا لاسلیک.

## د تزویر کوونکي مجازات

**۴۳۷ ماده:**

(۱) هغه شخص چې له لاندې شیانو څخه یو د تزویر په قصد جوړ کړي یا په تزویر د علم د لرلو باوجود، هغه وکاروي یا هېواد ته دننه کړي، په متوسط حبس محکومېږي:

۱- له دولتي ادارو یا تصدیو څخه د یوۀ، مهر، ټاپه یا علامه.

۲- د عامه خدمتونو له مؤظفینو څخه د یوۀ، مهر، لاسلیک یا علامه.

۳- د سرو زرو او سپینو زرو د عیار مشخصه رسمي علامه.

۴- د معاش جدول یا د دولت د خزاینو صادر شوي سندونه.

۵- د بانکونو هغه مالي پاڼې چې د هغو صادرول قانوناً مجاز وي.

۶- د کورنیو او بهرنیو په شمول شهادت نامه یا تحصیلي سندونه.

قطعی محکمه.

۲- مهر دولت ، مهر یا امضای رئیس دولت.

## مجازات تزویر کننده

**مادۀ ۴۳۷:**

(۱) شخصی که یکی از اشیای آتی را به قصد تزویر بسازد یا با وجود علم به تزویر، آن را استعمال یا به کشور داخل نماید، به حبس متوسط، محکوم میگردد:

۱- مهر، تاپه یا علامه یکی از ادارات یا تصدی های دولتی.

۲- مهر، امضاء یا علامۀ یکی از مؤظفین خدمات عامه.

۳- علامه رسمی مشخصه عیار طلا و نقره .

۴- جدول معاش یا اسناد صادرۀ خزاین دولت.

۵- اوراق مالی بانکها که صدور آن قانوناً مجاز باشد.

۶- شهادت نامه یا اسناد تحصیلی اعم از داخلی و خارجی.

۷- د غير واقعي (خيالي) شـــرکتونو جواز.
۸- لايسنس اوجواز سير.
۹- د تابعيت تذکره.
۱۰- پاسپورت.
۱۱- د مسافرت سند.
۱۲- د اقامت سند.
۱۳- نور هغه رسمي سندونه چـــې د دولتي مراجعو له خـــوا برابرېـــږي او صادرېږي.
(۲) هغه شخص چې ددې مادې د (۱) فقرې په ۸ تر ۱۳ اجزاوو کـــې درج شوي سندونه د تروريســـتي جـــرم د ارتکاب په منظور، تزوير کـــړي ددې قانون د ۲۷۸ مادې د حکم په رعايت سره مجازات کېږي.

**د عامه خدمتونو د مؤظف يا نورو اشخاصو په واسطه تزوير**

**۴۳۸ ماده:**

(۱) که چېرې د عامه خدمتونو مؤظف د دندې د اجراء په وخت کې، صادر شوي حکمونه، تصويبونه، وثيقـــې، د

۷- جواز شرکت های غيـــر واقعـــی (خيالی).
۸- لايسنس وجواز سير.
۹- تذکرهٔ تابعيت.
۱۰- پاسپورت.
۱۱- سند مسافرت.
۱۲- سند اقامت.
۱۳- ساير اسنادی رسمی که از طرف مراجـــع دولتـــی ترتيـــب وصـــادر می گردد.
(۲) شخصـــی کـــه اســـناد منـــدرج اجزای ۸ تـــا ۱۳ فقـــرهٔ (۱) ايـــن مـــاده را بمنظـــور ارتکـــاب جـــرم تروريستی، تزوير نمايد با رعايت حکم مـــادهٔ ۲۷۸ ايـــن قـــانون مجـــازات می گردد.

**تزوير توسط مؤظف خدمات عامه يا ساير اشخاص**

**مادهٔ ۴۳۸:**

(۱) هرگـــاه مؤظـــف خـــدمات عامه در اثنای اجرای وظيفه، احکـــام صادره، تصـــاويب، وثـــايق، کتـــب

سندونو د ثبت کتابونه، دفترونه او نور رسمي سندونه او ليکنې په عمدي ډول تزوير کړي، په طويل حبس محکومېږي.

(۲) که چېرې ددې مادې په (۱) فقره کې درج شوی تزوير په عرفي سندونو کې صورت ومومي، مرتکب له احوالو سره سم په قصير حبس يا متوسط حبس چې له دوو کلونو څخه زيات نه وي محکومېږي.

(۳) که چېرې ددې مادې په (۱ او ۲) فقره کې درج شوي جرمونه د نورو اشخاصو په واسطه صورت موندلي وي، مرتکب له احوالو سره سم په متوسط حبس يا تر لسو کلونو پورې په طويل حبس محکومېږي.

ثبت اسناد، دفاتر و سایر اسناد و نوشته های رسمی را عمداً تزویر نماید، به حبس طویل، محکوم می گردد.

(۲) هرگاه تزویر مندرج فقرهٔ (۱) این ماده در اسناد عرفی صورت گیرد، مرتکب حسب احوال به حبس قصیر یا حبس متوسط که از دوسال بیشتر نباشد، محکوم می گردد.

(۳) هرگاه جرایم مندرج فقره های (۱ و ۲) این ماده توسط سایر اشخاص صورت گرفته باشد مرتکب حسب احوال، به حبس متوسط یا حبس طویل تا ده سال، محکوم می گردد.

## د ليکلو په وخت کې د سندونو په متن يا شکل کې تزوير

**۴۳۹ ماده:**

که چېرې د عامه خدمتونو مؤظف د تزوير په قصد، د سندونو متن يا شکل

## تزویر در متن یا شکل اسناد در هنگام تحریر

**مادهٔ ۴۳۹:**

هرگاه مؤظف خدمات عامه به قصد تزویر، متن یا شکل اسناد را

ته، د دندې له مخې د هغو د ليکلو په وخت کې، ددې قانون په ۴۳۷ ماده کې د درج شوو حالاتو پرته، تغيير ورکړي، که څه دغه تغيير د هغهٔ شخص په اقرار کې وي چې سند د هغهٔ لپاره تحريريږي او يا مزوره پيښه د هغې په تزوير د علم د لرلو باوجود د صحيحې پيښې يا د هغه د برعکس په شکل درج کړي، په متوسط حبس محکوميږي.

هنگام تحریر آن منحیث وظیفه، در غیر از حالات مندرج مادهٔ ۴۳۷ این قانون، تغییر بدهد خواه این تغییر در اقرار شخصی باشد که سند برای او تحریر می شود و یا واقعه مزوره را با وجود علم به تزویر آن به شکل واقعهٔ صحیح ویا عکس آن درج نماید، به حبس متوسط، محکوم می گردد.

## له واک پرته له مهر څخه ګټه اخيستنه

## استفاده بدون صلاحیت از مهر

**۴۴۰ ماده:**

(۱) هغه شخص چې له واک پرته، د دولتي اداري يا تصدۍ مهر لاسته راوړي او هغه د عامه يا خصوصي ګټو په ضرر وکاروي، په متوسط حبس محکوميږي.

(۲) هغه شخص چې له واک پرته د نادولتي اداري مهر لاسته راوړي او هغه د عامه يا خصوصي ګټو په ضرر وکاروي، په قصير حبس

**مادهٔ ۴۴۰:**

(۱) شخصی که بدون صلاحیت، مهر اداره یا تصدی دولتی را بدست آورد و آن را به ضرر منافع عامه یا خصوصی استعمال کند، به حبس متوسط، محکوم می گردد.

(۲) شخصی که بدون صلاحیت مهر ادارهٔ غیر دولتی را بدست آورده و آن را به ضرر منافع عامه یا خصوصی استعمال کند، به حبس قصیر، محکوم

محکومېږي.

**د مزور تصديق برابرول**

**۴۴۱ ماده:**

(۱) که چېرې طبيب، جراح يا قابله يا نور طبي مؤظفين، شخص ته د حمل، روحي يا رواني ناروغي، ضرب، جرحې، کسر، عيب يا وفات او يا نورو مواردو د شتون يا نه شتون په برخو کې د علم د لرلو باوجود، مزور تصديق ورکړي، تر دريو کلونو پورې په متوسط حبس محکومېږي.

(۲) که چېرې ددې مادې په (۱) فقره کې درج شوی جرم ځان ته يا بل شخص ته د کوم شي د غوښتلو له امله يا د وعدې يا بخښش د منلو يا اخيستلو په بدل کې ارتکاب شي، مرتکب په دې قانون کې درج د رشوت د جرم په جزا محکومېږي.

**د معلوليت د ثابتولو لپاره د سند تزوير**

**۴۴۲ ماده:**

هغه شخص چې ځان يا بل شخص لپاره

می گردد.

**ترتیب تصدیق مزور**

**مادۀ ۴۴۱:**

(۱) هرگاه طبیب، جراح یا قابله یا سایر مؤظفین طبی، تصدیق مزور را با وجود علم در موارد موجودیت یا عدم موجودیت حمل، مرض روحی یا روانی، ضرب، جرح، کسر، عیب یا وفات ویا سایر موارد به شخص بدهد، به حبس متوسط تا سه سال، محکوم می گردد.

(۲) هرگاه جرم مندرج فقرۀ (۱) این ماده به اثر طلب چیزی برای خود و یا شخص دیگری و یا در بدل قبول و یا اخذ وعده یا بخشش ارتکاب گردد، مرتکب به جزای جرم رشوت مندرج این قانون، محکوم می‌گردد.

**تزویر سند جهت اثبات معلولیت**

**مادۀ ۴۴۲:**

شخصی که خود وی یا توسط شخص

د معلوليت د ثابتولو په هكله تصديق، خپله يا د بل شخص په واسطه، دولتي واكمنو مراجعو ته د هغهٔ د وړانـــدې كولو په منظور د ځان يا بل چا لپاره د نامشروع ګټې اخيستنې پـــه قصـــد، د طبيب يا جراح په نوم تزوير كړي، لـــه احوالو سره سم، په قصير حبس يا لـــه دېرشو زرو څخه تر شپېتو زرو افغانيو پورې، په نغدي جزا محكومېږي.

## د تزويري سند كارول

**۴۴۳ ماده:**

(۱) هغه شخص چې ددې قـــانون پـــه ۴۳۶ او ۴۳۷ مادو كې درج شـــوي مزور سندونه د هغو په تزويري والي د علم د لرلو با وجود، وكاروي، پداسې ډول چې هغه محكمې يا لـــه دولتـــي واكمنو مراجعو څخه يوې ته وړانـــدې كړي، په قصير حبس يا له دېرشو زرو څخه تر شپېتو زرو افغانيو پورې، پـــه نغدي جزا محكومېږي.

(۲) هغه شخص چې د تـــدار كاتو پـــه پروسه يا د قرارداد په عقد كې د ګډون ديګری تصديقی را در مورد اثبـــات معلوليت برای خود يا برای شـــخص ديگر بمنظور تقديم آن بـــه مراجـــع ذيصلاح دولتی به قصد بهره بـــرداری غير مشروع برای خود يا ديگری بنام طبيب يا جراح تزوير نمايد، حســـب احوال، به حبس قصير يا جزای نقدی از سی هزار تا شصت هزار افغـــانی، محكوم می گردد.

## استعمال سند تزويری

**مادهٔ ۴۴۳:**

(۱) شخصی كه اسناد مزور منـــدرج مـــواد ۴۳۶ و ۴۳۷ ايـــن قـــانون را با وجود علم به تزويری بـــودن آن اســـتعمال نمايـــد، طـــوری كـــه آن را به محكمه يـــا يكـــی از مراجـــع ذيصلاح دولتی تقديم نمايد، به حبس قصير يا جزای نقدی از سی هزار تـــا شصـــت هـــزار افغـــانی، محكـــوم می گردد.

(۲) شخصی كه اسناد تزويـــر شـــده مندرج جزء ۷ مادهٔ ۴۳۷ اين قانون يا

په منظور ددې قانون د ۴۳۷ مادې په ۷ جزء کې درج تزوير شوي سندونه يا نور غير واقعي سندونه وکاروي، په متوسط حبس چې له دريو کلونو څخه لږ نه وي محکومېږي.

**دګوتې دنښې اعتبار**

**۴۴۴ ماده:**

ددې فصل د حکمونو په تطبيق کې د ګوتې نښه د لاسليک په څېر اعتبار لري.

## اتم فصل

## د افرادو په وړاندې د عامه خدمتونو د مؤظفينو اخاذي (باج اخيستنه) او ناوړه رويه

**د عامه خدمتونو د مؤظف اخاذي**

**۴۴۵ ماده:**

(۱) که چېرې د نظامي ځواکونو منسوب يا د عامه خدمتونو نور مؤظفين له وظيفوي واک څخه په استفادې، پرعامه لار، لويو لارو (واټونو) او نورو ځايونوکې له خلکو څخه پيسې، مال يا سايراسناد غير واقعي را بمنظور شرکت در پروسه تدارکات يا عقد قرارداد استعمال نمايد، به حبس متوسط که از سه سال کمتر نباشد، محکوم ميگردد.

**اعتبار نشان انگشت**

**مادۀ ۴۴۴:**

در تطبيق احکام اين فصل نشان انگشت مانند امضاء اعتبار دارد.

## فصل هشتم

## اخاذی و رويه سوء مؤظفين خدمات عامه در برابر افراد

**اخاذی مؤظف خدمات عامه**

**مادۀ۴۴۵:**

(۱) هرگاه منسوب نيرو های نظامی يا سايرمؤظفين خدمات عامه با استفاده از صلاحيت وظيفوی در راه عام، شاهراه ها و ساير محلات از مردم پول، مال يا

یو بل منفعت د قانون خلاف غوښتنه یا واخلي، په قصیر حبس محکومېږي.

(۲) که چېرې ددې مادې په (۱) فقره کې درج شوی جرم په سرایونو، مارکېټونو، منډیو، یا نورو ښاري ځایونوکې ارتکاب شي، مرتکب له پنځه زرو څخه ترلسو زرو افغانیو پورې په نغدي جزا محکومېږي.

منفعتی را خلاف قانون تقاضا یا اخذ نمایند، به حبس قصیر محکوم می گردد.

(۲) هرگاه جرم مندرج فقرهٔ (۱) این ماده توسط سایر اشخاص در سرای ها، مارکیت ها، مندوی ها یا سایر محلات شهری ارتکاب یابد، مرتکب به جزای نقدی از پنج هزار تا ده هزار افغانی، محکوم می گردد.

## په لا سختو (شدید ترو) مجازاتو د تطبیق امر

## امر به تطبیق مجازات شدیدتر

**۴۴۶ ماده:**

که چېرې د عامه خدمتونو مؤظف، محکوم علیه، د محکوم بها له جزا څخه زیات مجازات کړي او یا په هغو امر وکړي او یا داسې جزا په هغهٔ تطبیق کړي چې په هغې حکم شوی نه وي، دمتوسط حبس پر جزا برسېره له مسلک څخه په طرد یا له دندې څخه په انفصال هم محکومېږي.

**مادهٔ ۴۴۶:**

هرگاه مؤظف خدمات عامه، محکوم علیه را از جزای محکوم بها شدیدتر مجازات کند و یا به آن امر نماید و یا جزایی را بر وی تطبیق نماید که به آن حکم نه شده باشد، علاوه بر جزای حبس متوسط به طرد از مسلک یا انفصال از وظیفه، نیز محکوم می گردد.

**د شخص کور ته د عامه خدمتونو د مؤظف غيرقانوني ننوتل**

**۴۴۷ ماده:**

که چېرې د عامه خدمتونو مؤظف، له خپل وظيفوي واک څخه په استفادې سره د شخص کورته د هغهٔ له اجازې پرته او په غير له هغو حالاتو او ترتيبه چې قانون پر هغو تصريح کړی ننوزي، تر دوو کلونو پورې په متوسط حبس يا له شپيتو زرو څخه تر يوسلو شلو زرو افغانيو پورې په نغدي جزا محکومېږي.

**د شخص پر خلاف د عامه خدمتونو د مؤظف تاوتريخوالی**

**۴۴۸ ماده:**

که چېرې د عامه خدمتونو مؤظف له خپل وظيفوي واک څخه په استفادې له شخص سره داسې شدت او تاوتريخوالی وکړي چې دهغه د جسمي آلامو (دردونو) يايې د آبرو او حيثيت منافي وګرځي تردوو کلونو پورې په متوسط حبس يا له شپيتو زرو څخه

**داخل شدن غير قانونی مؤظف خدمات عامه به منزل شخص**

**مادهٔ ۴۴۷:**

هرگاه مؤظف خدمات عامه با استفاده از صلاحيت وظيفوی خود در منزل شخص بدون اجازه وی و در غير از حالات و ترتيبی که قانون به آن تصريح نموده، داخل شود، به حبس متوسط تا دو سال يا جزای نقدی از شصت هزار تا يکصد وبيست هزار افغانی، محکوم می گردد.

**خشونت مؤظف خدمات عامه عليه شخص**

**مادهٔ ۴۴۸:**

هرگاه مؤظف خدمات عامه با استفاده از صلاحيت وظيفوی خود با شخص طوری شدت و خشونت نمايد که موجب آلام جسمی يا منافی آبرو و حيثيت او گردد، به حبس متوسط تا دو سال يا جزای نقدی از شصت هزار تا يکصدو بيست

تریوسلو شلو زرو افغانیو پورې په نغدي جزا محکومېږي.

**پلور ته دمالک مجبورول**

**۴۴۹ ماده:**

که چېرې د عامه خدمتونو مؤظف له خپل وظیفوي واک څخه په استفادې مالک په خپل یا د بل په نوم د منقول یا غیر منقول مال په پلورلو مجبور کړي تر دوو کلونو پورې په متوسط حبس یا له شپېتو زرو څخه تر یوسلوشلو زرو افغانیو پورې په نغدي جزا او له مسلک څخه په طرد یا له دندې څخه په انفصال محکومېږي.

## نهم فصل

## شکنجه او دهغې مجازات

**شکنجه**

**۴۵۰ماده:**

(۱) شکنجه هغه عمل دی چې د عامه خدمتونو د مؤظف یا د هر بل رسمي مقام په واسطه یا د هغه په امر، موافقې رضایت یاپې د سکوت له امله ارتکاب شي او د مظنون، تورن، محکوم یا بل هزار افغانی، محکوم می گردد.

**مجبور ساختن مالک به فروش**

**مادۀ ۴۴۹:**

هرگاه مؤظف خدمات عامه با استفاده از صلاحیت وظیفوی خود مالک را به فروش مال منقول یا غیر منقول به اسم خود یا دیگری، بطور غیر قانونی مجبور نماید، به حبس متوسط تا دو سال یا جزای نقدی از شصت هزار تا یکصدو بیست هزار افغانی وبه طرد از مسلک یا انفصال از وظیفه، محکوم می گردد.

## فصل نهم

## شکنجه و مجازات آن

**شکنجه**

**مادۀ ۴۵۰:**

(۱) شکنجه عملی است که توسط مؤظف خدمات عامه یا هر مقام رسمی دیگر یا به امر، موافقه، رضایت یا به اثر سکوت وی ارتکاب یابد و باعث درد یا تعذیب جسمی یا روانی شدید

شخص د جسمي يا رواني شديد درد يا تعذيب لامل شي، پدې مقصد چې:

– مظنون يا تورن د ځان پرخلاف اعتراف وکړي يا د بل شخص په هکله معلومات ورکړي.

– شخص د مظنون، تورن يا د محکوم په اړه اطلاعات وړاندې کړي.

– د هغه عمل له بابته چې هغه يا بل شخص د هغه مرتکب شوی، هغه تعذيب کړي.

– شخص د عمل د اجراء يا ا متناع په منظور، ارعاب يا اکراه کړي.

– د شخص په وړاندې د داسې چلند مرتکب شي چې پر تبعيض بنا وي.

(۲) پدې قانون کې درج د تأميني تدبيرونو نيول او د مجازاتو تطبيق، شکنجه نه پېژندل کېږي.

## د شکنجې مجازات

**۴۵۱ ماده:**

(۱) هغه شخص چې د شکنجې د جرم مرتکب شي، له دريو کلونو څخه زيات په متوسط حبس محکومېږي.

مظنون، متهم، محکوم يا شخص ديگر گردد، به مقصد اينکه:

– مظنون يا متهم عليه خودش اعتراف نمايد يا در مورد شخص ديگر معلومات دهد.

– شخص در مورد مظنون، متهم يا محکوم اطلاعات ارايه نمايد.

– از بابت عملی که وی يا شخصی ديگر مرتکب آن گرديده، او را تعذيب نمايد.

– شخص را بمنظور اجراء يا ا متناع از عمل، ارعاب يا اکراه نمايد.

– عليه شخص، مرتکب رفتاری گردد که مبتنی بر تبعيض باشد.

(۲) اتخاذ تدابير تأمينی و تطبيق مجازات های مندرج اين قانون، شکنجه شناخته نمی شود.

## مجازات شکنجه

**مادۀ ۴۵۱:**

(۱) شخصی که مرتکب جرم شکنجه گردد، به حبس متوسط بيش از سه سال، محکوم می گردد.

(۲) که چېرې ددې مادې په (۱) فقره کې درج شوی جرم د مجني عليه د جسمي صدمې لامل شي، مرتکب د متوسط حبس د مجازاتو په اکثر حد محکومېږي.

(۲) هرگاه جرم مندرج فقرهٔ (۱) این ماده سبب صدمه جسمی مجنی علیه گردد، مرتکب به حد اکثر مجازات حبس متوسط، محکوم می گردد.

(۳) که چېرې د شکنجې مجني عليه، طفل، ښځه يا معلول وي، مرتکب د متوسط حبس د مجازاتو په اکثر حد محکومېږي.

(۳) هرگاه مجنی علیه شکنجه، طفل، زن یا معلول باشد، مرتکب به حد اکثر مجازات حبس متوسط، محکوم می گردد.

(۴) که چېرې ددې مادې په (۱) فقره کې د درج شوي جرم ارتکاب د مجني عليه د غړي د پرې کېدو يا د دايمي جسمي يا رواني معلوليت لامل شي، مرتکب په طويل حبس محکومېږي.

(۴) هرگاه ارتکاب جرم مندرج فقرهٔ (۱) این ماده سبب قطع یا معلولیت دایمی جسمی یا روانی مجنی علیه گردد، مرتکب به حبس طویل، محکوم می گردد.

(۵) که چېرې تورن د شکنجې په پايله کې په قتل ورسېږي، مرتکب پدې قانون کې درج د عمد قتل په پيشبيني شوې جزا محکومېږي.

(۵) هرگاه متهم در نتیجه شکنجه به قتل برسد، مرتکب به جزای پیش بینی شده قتل عمد مندرج این قانون، محکوم می گردد.

(٦) په شکنجې تهديد د شکنجې د جرم په حکم کې دی، مرتکب ددې مادې په (۱) فقره کې په درج شوو مجازاتو محکومېږي.

(٦) تهدید به شکنجه در حکم جرم شکنجه بوده، مرتکب به مجازات مندرج فقرهٔ (۱) این ماده، محکوم می گردد.

(۷) د شکنجې په جرم پېل د شکنجې

(۷) شروع به جرم شکنجه در حکم

په حکم کې پېژندل کېږي.

(۸) د شکنجې د جرم معاون او شریک د فاعل په عین جزا محکومېږي.

(۹) د شکنجې د جرم مرتکب د مرتکبه جرم د مجازاتو سربېره له دندې څخه هم منفصل کېږي.

### د زیان جبران

**۴۵۲ ماده:**

پدې فصل کې په ټولو درج شوو حالاتوکې مرتکب د مرتکبه جرم پر مجازاتو برسېره له شکنجې څخه د راپیدا شوي زیان په جبران هم محکومېږی.

## لسم فصل

## د دندو او القابو انتحال

### په عامه دندوکې مداخله

**۴۵۳ ماده:**

هغه شخص چې د ماموریت د صفت له لرلو یا د دولت له رسمي اجازې پرته له عامه دندو څخه په یوې کې مداخله وکړي یا په دغو دندو پورې له اړوندو مکلفیتونو څخه یو ترسره کړي تردوو

شکنجه شناخته می شود.

(۸) معاون و شریک جرم شکنجه به عین مجازات فاعل محکوم میگردد.

(۹) مرتکب جرم شکنجه علاوه بر مجازات جرم مرتکبه از وظیفه نیز منفصل می گردد.

### جبران خساره

**مادۀ ۴۵۲:**

در تمام حالات مندرج این فصل مرتکب علاوه بر مجازات جرم مرتکبه به جبران خساره ناشی از شکنجه، نیز محکوم می گردد.

## فصل دهم

## انتحال وظایف والقاب

### مداخله در وظایف عامه

**مادۀ ۴۵۳:**

شخصی که بدون داشتن صفت ماموریت یا اجازه رسمی دولت در یکی از وظایف عامه مداخله نماید و یا یکی از مکلفیت های مربوط به این وظایف را انجام دهد، به حبس متوسط تا دو

کلونو پورې په متوسط حبس یا له شپیتو زرو څخه تر یوسلوشلو زرو افغانیو پورې په نغدي جزا محکومېږي.

**د نظامي یونیفورم نا قانونه استعمال**

**۴۵۴ ماده:**

هغه شخص چې د رتبې او استحقاق له لرلو پرته، نظامي یونیفورم په علني توګه استعمال کړي یا له قانوني جواز پرته نظامي نښان او رتبه حمل کړي، په قصیر حبس یا له دېرشو زرو څخه تر شپیتو زرو افغانیو پورې په نغدي جزا محکومېږي.

**له نښان یا لقب څخه ناوړه ګټه اخیستنه**

**۴۵۵ ماده:**

(۱) هغه شخص چې له قانوني جواز پرته ځان په افتخاري (ویاړمن) یا رتبوي یا وظیفوي لقب ملقب کړي او یا د قضایي ضبط د مامور په صفت معرفي کړي او یا په علني توګه داسې نښان نصب کړي چې ورته ورکړل (اعطاء)

سال یا جزای نقدی از شصت هزار تا یکصد و بیست هزار افغانی، محکوم می گردد.

**استعمال غیر قانونی یونیفورم نظامی**

**مادۀ ۴۵۴:**

شخصی که بدون داشتن رتبه و استحقاق یونیفورم نظامی را طور علنی استعمال نماید یا بدون مجوز قانونی نشان ورتبه نظامی را حمل کند، به حبس قصیر یا جزای نقدی از سی هزار تا شصت هزار افغانی، محکوم می گردد.

**سوء استفاده از نشان یا لقب**

**مادۀ ۴۵۵:**

(۱) شخصی که بدون مجوز قانونی، خود را به لقب افتخاری، یا رتبوی یا وظیفوی ملقب سازد و یا بصفت مامور ضبط قضایی معرفی نماید و یا بصورت علنی نشانی را نصب کند که برایش

شوی ندی، له پنځو زرو څخه تر شلو زرو افغانیو پورې په نغدي جزا محکومېږي.

(۲) هغه شخص چې له قانوني جواز پرته په بهرني اختياري يا رتبوي لقب ځان ملقب کړي او يا په علني توګه له قانوني جواز او يا د جمهور رئيس له اجازې پرته بهرنی نښان تعليق کړي، ددې مادې په (۱) فقره کې په درج شوو مجازاتو محکومېږي.

## يوولسم فصل

## د مهر محو يا ماتول

## د ساتل شوي ځای د مهر له منځه وړل

**۴۵۶ ماده:**

(۱) هغه شخص چې د هغه ځای، پانو يا هغو اجناسو مهر چې له دولتي ادارو څخه د يوې په امر د ساتنې يا له فعاليت يا استفادې څخه د مخنيوي په منظور مهر شوي وي، له منځه يوسي، له لسو زور څخه تر دېرشو زرو افغانيو پورې په نغدي جزا اعطاء نگرديده، به جزای نقدی از پنج هزار تا بيست هزار افغانی، محکوم می گردد.

(۲) شخصی که بدون مجوز قانونی، خود را به لقب افتخاری يا رتبوی خارجی ملقب سازد و يا بصورت علنی بدون مجوز قانونی و يا اجازه رئيس جمهور نشان خارجی را تعليق کند، به مجازات مندرج فقرۀ (۱) اين ماده محکوم می گردد.

## فصل يازدهم

## محو يا شکستاندن مهر

## از بين بردن مهر محل حفاظت شده

**مادۀ ۴۵۶:**

(۱) شخصی که مهر محل، اوراق يا اجناس را که به امر يکی از ادارات دولتی بمنظور حفاظت يا ممانعت از فعاليت و استفاده مهر شده باشد، از بين ببرد، به جزای نقدی از ده هزار تا سی هزار افغانی، محکوم

محکومېږي.

(۲) که چېرې ددې مادې په (۱) فقره کې د درج شوي جرم مرتکب اړونـد ساتونکی (محافظ) وي، په قصیر حبس محکومېږي.

(۳) که چېرې ددې مادې په (۱) فقره کې درج شوی ځای، پانې یا اجناس د محکمې په امر مهر شوي وي، مرتکب د قصیر حبس په اکثر حد محکومېږي.

(۴) که چیرې ددې مادې په (۱) فقره کې درج شوی جرم د اړوند ساتونکي د اهمال له امله صـورت مونـدلی وي، نومورې ساتونکی له لسو زرو څخه تر دېرشو زرو افغانیو پورې په نغدي جزا محکومېږي.

## په جنایت د محکوم یا تورن شخص په واسطه د مهر ماتول

**۴۵۷ ماده:**

که چېرې ددې قانون په ۴۵۶ ماده کې درج شوی جرم د داسې شـخص پـه واسطه ارتکاب شي چې په جنایت کې، محکوم علیه یا تورن بلل شـوی وي، می گردد.

(۲) هرگاه مرتکـب جـرم منـدرج فقرهٔ (۱) این ماده محـافظ مربوطـه باشد، بـه حـبس قصـیر، محکـوم می گردد.

(۳) هرگاه محل، اوراق یـا اجنـاس مندرج فقرهٔ (۱) این مـاده بـه امـر محکمه مهر شده باشد، مرتکب به حد اکثر حبس قصیر محکوم می گردد.

(۴) هرگاه جرم منـدرج فقـرهٔ (۱) این ماده به اثـر اهـمال محـافظ مربوط صورت گرفته باشد، محـافظ متذکره به جزای نقدی از ده هزار تـا سـی هـزار افغـانی، محکـوم می گردد.

## شکستاندن مهر توسـط شـخص محکوم یا متهم به جنایت

**مادهٔ ۴۵۷:**

هرگاه جرم مندرج مادهٔ ۴۵۶ ایـن قـانون توسـط شخصـی ارتکـاب یابد که در جنایت، محکوم علیه یـا متهم قرار گرفته باشد، مرتکب به حبس

مرتکب په متوسط حبس او هغه ساتونکی چې د هغۀ د اهمال له امله مهر محو یا مات شوی، د قصیر حبس په اکثر حد محکومېږی.

## دوولسم فصل
## د رسمي پاڼو او سندونو غلا او تلف کول

### د رسمي سندونو غلا (سرقت)

**۴۵۸ ماده:**

(۱) که چېرې د عامه خدمتونو د هغۀ مؤظف د اهمال له امله چې د پاڼو، سندونو او یا په دولت پورې د اړوندو دوسیو یا قضایي دعوي د پاڼو په ساتلو مکلف وي، نومورې پاڼې غلا شي یا پټې یا تلف شي، مؤظف شخص له دېرشو زرو څخه تر شپېتو زرو افغانیو پورې په نغدي جزا محکومېږی.

(۲) ددې مادې په (۱) فقره کې د درج شوو شیانو غل یا پټوونکی او تلف کوونکی په متوسط حبس محکومېږي.

(۳) که چېرې ددې مادې په (۱) فقره کې د درج شوي جرم فاعل، د هغو متوسط و محافظی که به اثر اهمال او مهر محو یا شکستانده شده، به حد اکثر حبس قصیر، محکوم می گردد.

## فصل دوازدهم
## سرقت و تلف کردن اوراق و اسناد رسمی

### سرقت اسناد رسمی

**مادۀ ۴۵۸:**

(۱) هرگاه به اثر اهمال مؤظف خدمات عامۀ که به حفاظت اوراق، اسناد و یا دوسیه های متعلق به دولت یا اوراق دعوی قضایی مکلف باشد، اوراق مذکور سرقت گردد یا پنهان یا تلف شود، شخص مؤظف به جزای نقدی از سی هزار تا شصت هزار افغانی، محکوم می گردد.

(۲) سارق یا تلف کننده و پنهان کننده اشیای مندرج فقرۀ (۱) این ماده به حبس متوسط، محکوم می گردد.

(۳) هرگاه فاعل جرم مندرج فقرۀ (۱) این ماده، محافظ آن باشد، به

ساتونکی وي، د متوسط حبس په اکثر حد محکومېږي.

(۴) که چېرې ددې مادې په (۱) فقره کې د درج شوو شیانو غلا، پټول یا تلف کول د ساتونکي د اکراه له امله صورت ومومي، مرتکب په طویل حبس محکومېږي.

(۵) که چېرې د بهرني دولت یا بین المللي یا بین الحکومتي سازمان یا غیر دولتي مؤسسې یا خصوصي برخې د هغه مؤظف چې د سندونو یا معلوماتو په ساتنه مکلف وي، د غفلت یا اهمال له امله، سندونه یا معلومات غلا یا پټ یا تلف شي، مرتکب له دېرشو زرو څخه تر شپېتو زرو افغانیو پورې په نغدي جزا محکومېږي.

## د ملي ارزښت لرونکو سندونو غلا یا تلف کول

**۴۵۹ ماده:**

(۱) هغه شخص چې د ملي ارزښت لرونکي سندونه غلا، تلف یا پټ کړي، د طویل حبس په اکثر حد اکثر حبس متوسط، محکوم می گردد.

(۴) هرگاه سرقت، پنهان نمودن یا تلف کردن اشیای مندرج فقرهٔ (۱) این ماده به اثر اکراه محافظ صورت گیرد، مرتکب به حبس طویل، محکوم می گردد.

(۵) هرگاه به اثر غفلت یا اهمال مؤظف دولت خارجی یا سازمان بین المللی یا بین الحکومتی یا مؤسسهٔ غیر دولتی یا بخش خصوصی که به حفاظت اسناد یا معلومات مکلف باشد، اسناد یا معلومات سرقت یا پنهان یا تلف گردد، مرتکب به جزای نقدی ازسی هزار تا شصت هزار افغانی، محکوم می گردد.

## سرقت یا تلف نمودن اسناد دارای ارزش ملی

**مادهٔ ۴۵۹:**

(۱) شخصی که اسناد دارای ارزش ملی را سرقت، تلف یا پنهان نماید، به حد اکثر حبس طویل، محکوم

محکومېږي.

(۲) که چېرې ددې مادې په (۱) فقره کې د درج شوو سندونو غلا یا اتلاف د عامه خدمتونو د مؤظف د اهمال له امله صورت موندلي وي، مرتکب په متوسط حبس محکومېږي.

می گردد.

(۲) هرگاه سرقت یا اتلاف اسناد مندرج فقرهٔ (۱) این ماده به اثر اهمال مؤظف خدمات عامه صورت گرفته باشد، مرتکب به حبس متوسط، محکوم می گردد.

## د مکتوب، پست او پارسل د مؤظف په واسطه د هغو پټول، افشاء یا پرانیستل

## پنهان، افشاء یا باز نمودن مکتوب، پست و پارسل توسط مؤظف آن

**۴۶۰ ماده:**

که چېرې د پست یا پارسل مؤظف یا بل شخص چې ددې امر (کار) د ترسره کولو په منظور توظیف شوی دی، تسلیم شوی مکتوب، پست یا پارسل پټ، افشاء یا پرانیزي او یا ددې منظور لپاره نورو ته اسانتیا برابره کړي، له لسو زرو څخه تر دېرشو زرو افغانیو پورې په نغدي جزا محکومېږي.

**مادهٔ ۴۶۰:**

هرگاه مؤظف پست یا پارسل یا شخصی دیگری که بمنظور انجام این امر توظیف گردیده است، مکتوب، پست یا پارسل تسلیم شده را پنهان، افشاء یا باز نماید و یا به این منظور برای دیگران سهولت فراهم سازد، به جزای نقدی از ده هزار تا سی هزار افغانی، محکوم می گردد.

## پنځم باب
## د عدالت د تطبيق پرخلاف جرمونه
## لومړی فصل
## د عدالت او د هغۀ د مجازاتو له تطبيق څخه ممانعت

**د مجني عليه يا شاهد ارعاب يا تطميع**

**۴۶۱ ماده:**

(۱) لاندې اعمال د عدالت له تطبيق څخه ممانعت پېژندل کېږي:

۱- د قوې استعمال يا د مجني عليه يا شاهد تهديد يا ارعاب يا د دروغ شهادت د اداء کولو يا د شهادت له اداء څخه د ډډې کولو د تحميل يا په شهادت کې د مداخلې په منظور هغۀ ته د قانون خلاف د منفعت وعده، وړاندیز او يا ورکړه.

۲- دقوې استعمال د مجني عليه، اطلاع (خبر) ورکوونکي يا د جرمونو د مدارکو يا معلوماتو د وړاندې کوونکي

## باب پنجم
## جرایم علیه تطبیق عدالت
## فصل اول
## ممانعت از تطبیق عدالت و مجازات آن

**ارعاب یا تطمیع مجنی علیه یا شاهد**

**مادۀ ۴۶۱:**

(۱) اعمال ذیل ممانعت از تطبیق عدالت، شناخته می شود:

۱- استعمال قوه یاتهدید یا ارعاب مجنی علیه یا شاهد یا وعده، پیشنهاد و یا پرداخت منفعت خلاف قانون به آن، بمنظور تحمیل ادای شهادت دروغ یا امتناع از ادای شهادت یا مداخله در شهادت.

۲- استعمال قوه یا تهدید یا ارعاب مجنی علیه، اطلاع دهنده یا ارایه کننده مدارک یا

تهديد يا ارعاب يا هغهٔ ته له اطلاع يـــا په جرم پورې د مرتبطو معلومـــاتو لـــه وړاندې کولو څخه د ممانعت په منظور د قانون خلاف منفعت وعده، وړاندېز او يا ورکړه.

۳- پدې قانون کې پـــه درج شـــوو جرمونو پورې د اړوند وغيـــر واقعـــي دلايلو او مدارکو وړاندې کول د هغو په غير واقعي والي د علم با وجود.

۴- د هغو اعمالو د ارتکاب په ارتباط چې پدې قانون کې جرم پېژندل شوی وي د قاضي، څارنوال، د قضايي ضبط د مامور، مدافع وکيل، اهل خبـــره د رسمي دندو په اجراء کې د مداخلې په منظور د عدلي تعقيب په پراوونوکې د قوې استعمال يا تهديد يا ارعاب.

(۲) ددې مادې په (۱) فقره کې د درج شوو جرمونو مرتکب په متوسط حبس محکومېږي.

(۳) ددې مادې په (۱) فقره کې درج شوي اشخاص د رسمي دندې په ارتباط تېې يا په قتل ورسېږي، مرتکب پـــدې قانون کې درج د تېې يا قتل د جرم د معلومات جرايم يا وعده، پيشنهاد و يا پرداخت منفعت خلاف قانون بـــه وی بمنظور ممانعت از اطلاع يـــا ارايـــه مـــــدارک و معلومـــــات مـــــرتبط به جرم.

۳- ارايه دلايل و مدارک غير واقعی مربوط به جرايم مندرج اين قانون بـــا وجود علم بـــه غيـــر واقعـــی بـــودن آن.

۴- استعمال قوه يا تهديد يا ارعاب در مراحل تعقيب عدلی بمنظور مداخله در اجرای وظايف رسمی قاضی، څارنوال، مامور ضبط قضايی، وکيل مدافع، اهل خبـــره در ارتبـــاط بـــه ارتکـــاب اعمالی که در اين قانون جرم شـــناخته شده باشد.

(۲) مرتکب جرايم مندرج فقـــرهٔ (۱) اين ماده، به حبس متوسط، محکـــوم می گردد.

(۳) هرگاه اشخاص مندرج فقرهٔ (۱) اين ماده در ارتباط به وظيفه رســـمی مجروح يا به قتل برسند، مرتکب به حد اکثر مجازات جرم جرح يا قتل مندرج

مجازاتو يا هر جرم چې مجازات يې زيات وي، په اکثر حد محکومېږي.

(۴) که چېرې د عامه خدمتونو مؤظف د واقعيت خلاف سندونه، معلومات، دلايل او مدارک واکمنې دولتي مرجع ته وړاندې او يا د حکم مدار سندونه پټ (پنهان) کړي، په قصير حبس محکومېږي.

## د هويت افشاء

**۴۶۲ ماده:**

هغه شخص چې د جرمونو په هکله د شاهد يا د معلوماتو د خبر ورکوونکي يا مدارکو د وړاندې کوونکي هويت د هغو د رضايت پرخلاف يا د محکمې له اجازې پرته افشاء کړي، په متوسط حبس محکومېږي.

## د شهودو يا خبر ورکوونکي ساتنه (محافظت)

**۴۶۳ ماده:**

(۱) که چېرې پوليس، د ملي امنيت مؤظف يا څارنوال چې د جرم د شهودو او خبر ورکوونکي د ساتندويه

اين قانون يا هر جرميکه مجازات آن بيشتر باشد، محکوم می گردد.

(۴) هرگاه مؤظف خدمات عامه اسناد، معلومات، دلايل ومدارک خلاف واقعيت را به مرجع ذيصلاح دولتی ارايه ويا اسناد مدار حکم را پنهان نمايد، به حبس قصير، محکوم می گردد.

## افشای هويت

**مادۀ ۴۶۲:**

شخصی که هويت شاهد يا اطلاع دهنده يا ارايه کننده مدارک يا معلومات در مورد جرايم را ، برخلاف رضايت آنها يا بدون اجازه محکمه افشاء نمايد، به حبس متوسط، محکوم می گردد.

## محافظت شهود يا اطلاع دهنده

**مادۀ ۴۶۳:**

(۱) هرگاه پوليس، مؤظف امنيت ملی يا څارنوال به اتخاذ تدابير محافظتی در مورد

(محافظتي) تدبيرونو په نيولو مکلف دی د اړوند مؤظف د اهمال يا غفلت په صورت کې، مرتکب د حبس په بديل محکومېږي.

(۲) که چېرې ددې مادې په (۱) فقره کې درج شوی عمل د مؤظف له غفلت يا اهمال څخه را پيدا شوی وي يا د شاهد، خبر ورکوونکي يا د هغوی د خپلوانوپه معلوليت يا قتل تمام شي مرتکب په متوسط حبس محکومېږي.

(۳) په هغۀ صورت کې چې د شهودو يا خبر ورکوونکي نه ساتنه عمدي وي احوالو ته پام سره، مرتکب د جرم د شريک يا معاون په توګه پېژندل کېږي.

**د ساتندويه اقداماتو افشاء يا د شاهد د هويت اخفاء (پټول)**

**۴۶۴ ماده:**

هغه شخص چې د شاهد د ساتندويه اقداماتو د نيولو يا د هويت او يا د هغۀ په اړوند د نورو سندونو او معلوماتو په اړه د واکمنومراجعو قرار يا حکم هغۀ شخص يا اشخاصو ته چې د هغو د محافظت شهود و اطلاع دهندۀ جرم مکلف باشند، در صورت اهمال يا غفلت مؤظف مربوط، مرتکب به بديل حبس، محکوم می گردد.

(۲) هرگاه عمل مندرج فقرۀ (۱) اين ماده ناشی از غفلت يا اهمال مؤظف باشد و منجر به معلوليت يا قتل شاهد، اطلاع دهنده يا اقارب آنها گردد، مرتکب به حبس متوسط، محکوم می گردد.

(۳) در صورتی که عدم محافظت شهود يا اطلاع دهنده عمدی باشد با نظرداشت احوال، مرتکب به حيث شريک يا معاون جرم شناخته می شود.

**افشای اقدامات محافظتی يا اخفای هويت شاهد**

**مادۀ ۴۶۴:**

شخصی که قرار يا حکم مراجع ذيصلاح را مبنی بر اتخاذ اقدامات محافظتی يا اخفای هويت شاهد و يا ساير اسناد و معلومات مرتبط به آنرا به شخص يا اشخاصی که حق دريافت آنرا

ترلاسه کولو حق نلری افشاء کړي په متوسط حبس یا له شپیتو زرو څخه تر درې سوه زرو افغانیو پورې په نغدي جزا محکومېږي.

ندارند، افشاء نماید، به حبس متوسط یا جزای نقدی از شصت هزار تا سه صد هزار افغانی، محکوم می گردد.

## د عامه خدمتونو د مؤظفینو یا خبر ورکوونکي یا شاهد پر خلاف (غچ) انتقام اخیستونکی عمل

## عمل انتقام جویانه علیه مؤظفین خدمات عامه یا اطلاع دهنده یا شاهد

**۴۶۵ ماده:**

(۱) هغه شخص‌چې پدې فصل‌کې ددرج شووجرمونو په ارتباط د عامه خدمتونو دمؤظف، اهل خبره یا مجني‌علیه یاخبر ورکوونکي یا شاهد پرخلاف دغچ اخیستونکي عمل مرتکب شي په متوسط حبس محکومېږي.

(۲) که چېرې ددې مادې په (۱) فقره کې د درج شوي عمل د ارتکاب له امله مجني علیه ته جسمي، مالي یا معنوي ضرر ورسېږي مرتکب د مرتکبه جرم د پیشبیني شوي جزا په اکثر حد یا متوسط حبس یا په هر یوهٔ چې زیات وي محکومېږي.

**مادهٔ۴۶۵:**

(۱) شخصی که مرتکب عمل انتقام جویانه علیه مؤظف خدمات عامه، اهل خبره یا مجنی علیه یا اطلاع دهنده یا شاهد در ارتباط به جرایم مندرج این فصل گردد، به حبس متوسط، محکوم می گردد.

(۲) هرگاه به اثر ارتکاب عمل مندرج فقرهٔ (۱) این ماده به مجنی علیه ضرر جسمی، مالی یا معنوی عاید گردد، مرتکب به حد اکثر جزای پیشبینی شده جرم مرتکبه یا حبس متوسط یا هرکدام که بیشتر باشد، محکوم می گردد.

**په تروريستي جرمونو کې د عدالت له تطبيق څخه ممانعت**

**۴۶۶ ماده:**

(۱) که چېرې په تروريستي جرمونوکې پدې فصل کې د درج شوي عدالت له تطبيق څخه د ممانعت جرم ارتکاب شي مرتکب ترلسو کلونو پورې په طويل حبس محکومېږي.

(۲) که چېرې ددې مادې په (۱) فقره کې درج شوی عمل له عدلي تعقيب څخه د شخص په فرار او يا د عدالت په نه تطبيق تمام شي، مرتکب د جرم په پيشبيني شوي عين جزا چې د تروريستي جرمونو د مرتکب لپاره پيشبيني شوې ده محکومېږي.

**د عامه خدمتونو د مؤظف په واسطه د عدالت په تطبيق کې د ممانعت د جرم ارتکاب**

**۴۶۷ ماده:**

که چېرې پدې فصل کې درج شوي جرمونه د عامه خدمتونو د مؤظف په واسطه ارتکاب شي مرتکب پدې فصل

**ممانعت از تطبيق عدالت در جرايم تروريستي**

**مادۀ ۴۶۶:**

(۱) هرگاه جرم ممانعت از تطبيق عدالت مندرج اين فصل در جرايم تروريستی ارتکاب يابد، مرتکب به حبس طويل تا ده سال، محکوم می گردد.

(۲) هرگاه عمل مندرج فقرۀ (۱) اين ماده منجر به فرار شخص از تعقيب عدلی و يا عدم تطبيق عدالت گردد، مرتکب به عين جزای پيشبينی شده جرمی که برای مرتکب جرايم تروريستی پيشبينی گرديده است، محکوم می گردد.

**ارتکاب جرم ممانعت در تطبيق عدالت توسط مؤظف خدمات عامه**

**مادۀ ۴۶۷:**

هرگاه جرايم مندرج اين فصل توسط مؤظف خدمات عامه ارتکاب يابد، مرتکب علاوه بر حد اکثر

کې د ټاکلو مجازاتو په اکثر حد برسېره له دندې څخه په انفصال هم محکومېږي.

**د کتنې (معاینې) پروخت له جرمي آثارو څخه نه خبرتیا**

**۴۶۸ ماده:**

(۱) که چېرې طبي مؤظف د کتنو یا درملنې پر وخت (په اثناء کې) د میت یا ټپي پر بدن داسې ټپونه ووینې چې د جرم په پایله کې هغهٔ ته رسېدلي واکمنې مرجع ته خبر ورنکړي، د حبس په بدیل یا له پنځه زرو څخه تر دېرشو زرو افغانیو پورې په نغدي جزا محکومېږي.

(۲) که چېرې د عدلي طب مؤظف له کتنې مسلکي نظر ورکونې یا د خپلو کتنو د پایلو په هکله واکمنې مرجع ته د لازمو توضیحاتو له ورکولو څخه عمداً ډډه وکړي یا د محکمې په غوښتنه د توضیحاتو د ورکولو لپاره په قضایي غونډه کې ګډون ونکړي د حبس د بدیل په جزا محکومېږي.

مجازات معینه این فصل، به انفصال از وظیفه، نیز محکوم می گردد.

**عدم اطلاع از آثار جرمی حین معاینه**

**مادهٔ ۴۶۸:**

(۱) هرگاه مؤظف طبی در اثنای معاینات یا تداوی در بدن میت یا مجروح زخم های را مشاهده کند که در نتیجه جرم به او رسیده، مرجع ذیصلاح را اطلاع ندهد، به بدیل حبس یا جزای نقدی از پنج هزار تا سی هزار افغانی، محکوم می گردد.

(۲) هرگاه مؤظف طب عدلی از معاینه، ابراز نظر مسلکی یا توضیحات لازم در مورد نتایج معاینات خویش به مرجع ذیصلاح عمداً امتناع ورزد یا به در خواست محکمه جهت ارایه توضیحات در جلسهٔ قضایی اشتراک نه نماید، به جزای بدیل حبس، محکوم می گردد.

## دوه يم فصل
## د قضاء تضليل او د هغۀ مجازات

### د قضاء تضليل يا د حقيقت پټول

**۴۶۹ ماده:**

(۱) هغه شخص چې د قضاء د تضليل يا د حقيقت د پټولو په قصد د اشخاصو، اماکنو يا شيانو حالت ته بدلون ورکړي يا د جرم مادي ادله پټ يا له منځه يوسي او يا په جرم پورې اړوند کاذب معلومات د هغو په نه صحت (نه سموالي) د علم با وجود وړاندې کړي له احوالو سره سم په لاندې مجازاتو محکومېږي:

۱- په هغۀ صورت کې چې جرم جنحه وي، په قصير حبس يا له دېرشو زرو څخه تر شپېتو زرو افغانيو پورې په نغدي جزا.

۲- په هغۀ صورت کې چې جرم جنايت وي په متوسط حبس.

## فصل دوم
## تضليل قضاء و مجازات آن

### تضليل قضاء يا پنهان نمودن حقيقت

**مادۀ ۴۶۹:**

(۱) شخصی که به قصد تضليل قضاء يا پنهان نمودن حقيقت، حالت اشخاص، اماکن يا اشيا را تغيير بدهد يا ادله مادی جرم را پنهان يا از بين ببرد و يا معلومات کاذب متعلق به جرم را با وجود علم به عدم صحت آن تقديم نمايد، حسب احوال به مجازات ذيل، محکوم می گردد:

۱- در صورتی که جرم جنحه باشد، به حبس قصير يا جزای نقدی از سی هزار تا شصت هزار افغانی.

۲- در صورتی که جرم جنايت باشد، به حبس متوسط.

(۲) که چېرې ددې مادې په (۱) فقره کې درج شوی جرم د عامه خدمتونو د اړوند مؤظف په واسطه صورت وموميِ مرتکب ددې مادې په (۱) فقره کې د پیشبیني شوې جزا په اکثر حد محکومېږي.

(۲) هرگاه جرم مندرج فقرهٔ (۱) این ماده توسط مؤظف خدمات عامه مربوطه صورت گیرد، مرتکب به حد اکثر جزای پیشبینی شده فقرهٔ (۱) این ماده، محکوم می گردد.

## د غیر واقعي شهرت وړاندې کول

## ارایه شهرت غیر واقعی

**۴۷۰ ماده:**

که چېرې یو شخص محکمې، څارنوالی یا پولیسو ته خپل شهرت په لیکلې یا شفاهي توګه غیر واقعي معرفي کړي او لدې امله شخص مجازات یا خپله دی (هغه) له مجازاتو معاف شي، په قصیر حبس یا له دېرشو زرو څخه تر شپېتو زرو افغانیو پورې په نغدي جزا محکومېږي.

**مادهٔ ۴۷۰:**

هرگاه شخصی به محکمه، څارنوالی یا پولیس طور کتبی یا شفاهی شهرت خود را غیر واقعی معرفی نماید و به اثر آن شخص دیگر مجازات یا خود وی از مجازات معاف گردد، به حبس قصیر یا جزای نقدی از سی هزار تا شصت هزار افغانی، محکوم می گردد.

## د قضاء د تضلیل په قصد د مالونو غلا، پټول یا اتلاف

## سرقت، پنهان یا اتلاف اموال به قصد تضلیل قضاء

**۴۷۱ ماده:**

(۱) که چېرې یو شخص چې د قضاء یا قضایي ضبط د مامورینو د تضلیل په قصد وثیقه یا هغه جرمي شی چې

**مادهٔ ۴۷۱:**

(۱) شخصی که به قصد تضلیل قضا یا مامورین ضبط قضایی وثیقه یا شی جرمی را که به محکمه یا مامورین

محکمې يا قضايي ضبط مامورينو ته وړاندې شوي غلا، پټ يا تلف کړي په قصير حبس يا له دېرشو زرو څخه تر شپېتو زرو افغانيو پورې په نغدي جزا محکومېږي.

(۲) که چېرې ددې مادې په (۱) فقره کې درج شوی جرم د عامه خدمتونو د مؤظف په واسطه ارتکاب شي پداسې ډول چې نوموړي شيان هغۀ ته سپارل شوي يا ددندې له لحاظه ورسره په امانت اېښودل شوي وي، د متوسط حبس په اکثر حد محکومېږي.

ضبط قضائی تقدیم شده سرقت، پنهان یا تلف نماید به حبس قصیر یا جزای نقدی از سی هزار تا شصت هزار افغانی، محکوم می گردد.

(۲) هرگاه جرم مندرج فقرۀ (۱) این ماده توسط مؤظف خدمات عامه ارتکاب یابد به نحوی که اشیای مذکور به او سپرده شده یا از لحاظ وظیفه نزدش امانت گذاشته شده باشد، به حد اکثر حبس متوسط، محکوم می گردد.

## د اهل خبره د ناسم رپوټ وړاندې کول يا د حقيقت خلاف (ژباړه) ترجمه

**۴۷۲ ماده:**

(۱) که چېرې مؤظف اهل خبره، خپل رپوټ يا نظر د قضيې له حقايقو سره په تناقض کې وړاندې کړي، تردريو کلونو پورې په متوسط حبس محکومېږي.

(۲) که چېرې مؤظف ژباړونکی، په قضيې پورې اړوند اظهارات يا سندونه

## ارایه گزارش نادرست اهل خبره یا ترجمه خلاف حقیقت

**مادۀ ۴۷۲:**

(۱) هرگاه اهل خبره مؤظف، گزارش یا نظر خود را در تناقض با حقایق قضیه ارایه کند، به حبس متوسط تا سه سال، محکوم می‌گردد.

(۲) هرگاه مترجم مؤظف، اظهارات یا اسناد مربوط به قضیه را خلاف

د حقايقو خلاف وژباړي، ددې مادې په (۱) فقره کې په درج شوو مجازاتو محکومېږي.

(۳) که چېرې ددې مادې په (۱ او ۲) فقرو کې درج شوي اعمال له عدلي تعقيب څخه د شخص د فرار (تېښتې) او يا د عدالت په نه تطبيق تمام شي، مرتکب د متوسط حبس په اکثر حد محکومېږي.

## دمحاکماتي غونډې (جلسې) د نظم نه رعايتول

### ۴۷۳ ماده:

هغه شخص چې د قضايي غونډې په ترڅ کې د محکمې صادره لارښوونې (هدايات) رعايت نکړي او د قضايي غونډې نظم ګډوډ کړي، د پنځو زرو افغانيو په نغدي جزا محکومېږي.

## نا حق سوګند

### ۴۷۴ ماده:

(۱) که چېرې په قضايي دعوي کې د دعوي يوهٔ اړخ (لوري) ته سوګند متوجه شي او په ناحقه سره سوګند ياد

حقايق ترجمه کند، به مجازات مندرج فقرهٔ (۱) اين ماده محکوم می گردد.

(۳) هرگاه اعمال مندرج فقره های (۱ و ۲) اين ماده منجر به فرار شخص از تعقيب عدلی و يا عدم تطبيق عدالت گردد، مرتکب به حداکثر حبس متوسط، محکوم می گردد.

## عدم رعايت نظم جلسه محاکماتی

### مادهٔ ۴۷۳:

شخصی که حين جلسه قضايی هدايات صادره محکمه را رعايت ننمايد و نظم جلسه قضايی را اخلال کند، به جزای نقدی پنج هزار افغانی، محکوم می‌گردد.

## سوګند ناحق

### مادهٔ ۴۷۴:

(۱) هرگاه در دعوای قضايی به يکی از طرفين دعوی سوګند متوجه گردد و به ناحق سوګند ياد کند، به حبس متوسط،

کړي په متوسط حبس محکومېږي.

(۲) که چېرې یو شخص له دروغ سوګند وروسته او د دعوي په موضوع کې د حکم له صادرېدو د مخه حقیقت ته رجوع وکړي، په جزا، نه محکومېږي.

**له سوګند څخه استنکاف**

**۴۷۵ ماده:**

که چېرې شاهد، اهل خبره یا ژباړونکی د قاضي لخوا د حقیقت د اظهار په منظور وغوښتل شي او له شرعي او قانوني عذر پرته له قانوني سوګند څخهډډه وکړي، له شلو زرو څخه تر شپیتو زرو افغانیو پورې په نغدي جزا محکومېږي.

## درېیم فصل

## د دروغ اطلاع (خبر) یا د حقیقت له اظهار څخه ډډه کول

**دروغ اطلاع**

**۴۷۶ ماده:**

هغه شخص چې په کذب سره له

محکوم می گردد.

(۲) هرگاه شخصی بعد از سوگند دروغ و قبل از صدور حکم در موضوع دعوی به حقیقت رجوع نماید، به جزا، محکوم نمی گردد.

**استنکاف از سوگند**

**مادۀ ۴۷۵:**

هرگاه شاهد، اهل خبره یا ترجمان بمنظور اظهار حقیقت از طرف قاضی خواسته شود و بدون عذر شرعی و قانونی از سوگند قانونی امتناع ورزد، به جزای نقدی از بیست هزار تا شصت هزار افغانی، محکوم می گردد.

## فصل سوم

## اطلاع دروغ یا خود داری از اظهار حقیقت

**اطلاع دروغ**

**مادۀ ۴۷۶:**

شخصی که به کذب یکی از

مسؤولو مراجعو څخه يوې ته له داسې جرم څخه خبر ورکړي چې په نه واقع کېدو يې علم لري يا نومورو مراجعو ته په سوء نيت سره د خپلې اطلاع په کذب د علم با وجود د يوۀ شخص د جرم په ارتکاب اطلاع ورکړي يا د واقع پرخلاف دشخص دجرم په ارتکاب مادي ادله خلق کړي يا ديوۀ شخص خلاف دهغۀ پر برائت د علم با وجود، د قانوني اجراآتو د ترسره کولو سبب شي، په لاندې توګه مجازات کېږي:

۱- په هغه صورت کې چې د دروغ اطلاع موضوع جنحه وي، مرتکب له دېرشو زرو څخه تر شپېتو زرو افغانيو پورې په نغدي جزا محکومېږي.

۲- په هغه صورت کې چې د دروغ اطلاع موضوع، جنايت وي، مرتکب، د قصير حبس په اکثر حد يا له دېرشو زرو څخه تر شپېتو زرو افغانيو پورې په نغدي جزا محکومېږي.

مراجع مسؤول را از جرمی اطلاع بدهد که به عدم وقوع آن علم داشته یا مراجع مذکور را با سوء نیت با وجود علم به کذب اطلاع خود به ارتکاب جرم یک شخص اطلاع دهد یا به ارتکاب جرم شخص خلاف واقع، ادله مادی خلق نماید یا علیه یک شخص با وجود علم به برائت او، سبب اتخاذ اجراآت قانونی گردد، قرار ذیل مجازات می گردد:

۱- درصورتی که موضوع اطلاع دروغ، جنحه باشد، مرتکب، به جزای نقدی از سی هزار تا شصت هزار افغانی، محکوم می گردد.

۲- در صورتی که موضوع اطلاع دروغ، جنایت باشد، مرتکب، به حد اکثر حبس قصیر یا جزای نقدی ازسی هزار تا شصت هزار افغانی، محکوم می گردد.

**قضايي يا اداري مراجعو ته د دروغ اطلاع وړاندې کول**

**۴۷۷ ماده:**

هغه شخص چې د واقعيت په خلاف د علم با وجود، له قضايي، اداري مراجعو څخه يوې يا دعامه خدمتونو له مؤظفينو څخه يوۀ ته، له وسايلو په يوه سره د ستر مصيبت، حادثې يا خطر له واقع کېدو څخه دروغ اطلاع ورکړي، تردوو کلونو پورې په متوسط حبس يا له شپېتو زرو څخه تر درې سوه زرو افغانيو پورې په نغدي جزا محکومېږي.

**د عامه خدمتونو د مؤظف لخوا کذب اطلاع**

**۴۷۸ ماده:**

هغه شخص چې په رسمي صفت د عامه خدمتونو له مؤظفينو څخه د يوۀ په اطلاع قانوناً مکلف شوی وي او هغه ته دروغ اطلاع ورکړي اوهربل شخص چې په رسمي صفت د عامه خدمتونو له مؤظفينو څخه يوۀ ته پداسې شيانو اطلاع ورکړي چې د هغو په کذب علم

**ارايه اطلاع دروغ به مراجع قضايی يا اداری**

**مادۀ ۴۷۷:**

شخصی که با وجود علم به خلاف واقعيت، يکی از مراجع قضايی، اداری يا يکی از مؤظفين خدمات عامه را بيکی از وسايل از وقوع مصيبت بزرگ، حادثه يا خطر اطلاع دروغ بدهد، به حبس متوسط تا دو سال يا جزای نقدی از شصت هزار تا سه صد هزار افغانی، محکوم می گردد.

**اطلاع کذب از طرف مؤظف خدمات عامه**

**مادۀ ۴۷۸:**

شخصی که به صفت رسمی به اطلاع يکی از مؤظفين خدمات عامه قانوناً مکلف شده باشد و به او اطلاع دروغ بدهد و هر شخص ديگری که به صفت رسمی يکی از مؤظفين خدمات عامه را به اشيای اطلاع دهد که به کذب آن علم داشته

ولري او له هغې څخه مقصد د وجايبو پرخلاف د دندې اجراء يا ډډه کولو ته مجبورول وي پداسې ډول چې کــه د عامه خدمتونو مؤظف تــه د واقعــې حقيقت معلوم وي هغه يې په درســته (سمه) توګه ترسره کوله، تر دووکلونو پورې په متوسط حبس يا له شپيتو زرو څخه تر درې سوه زرو افغانيو پورې په نغدي جزا محکومېږي.

باشد و مقصد از آن مجبور ساختن به اجرای وظیفه یا امتناع از آن بر خلاف وجایب باشــد طــوری کــه اگــر حقیقت واقعه به مؤظف خدمات عامه معلوم می بود آنرا به نحو درست انجام می داد، به حبس متوسط تا دو سال یا جزای نقدی ازشصــت هــزار تــا سه صــد هــزار افغــانی، محکــوم می گردد.

## د اطلاع ورکوونکي عــدلي نــه تعقيب او د زيان جبران

## عدم تعقیب عدلی اطــلاع دهنــده وجبران خساره

**۴۷۹ ماده:**

(۱) هغه شخص چې قضايي يــا اداري مراجعو ته په صدق سره او له سوء نيت پرته د داسې عمل په ارتکاب اطــلاع ورکړي چې د هغــۀ فاعــل د جــزا مستوجب وي، نه مجازات کېږي.

(۲) هغه شخص چې د اداري يا قضايي مراجعو ته په سوءنيت سره د پېښې پر پېښېدو يا د جرم پرارتکاب اطــلاع ورکړي، پدې فصل کې پر درج شوو مجازاتو برسېره د ترسره شوو اجراآتو د

**مادۀ ۴۷۹:**

(۱) شخصی که مراجع قضایی یا اداری را به صدق و بدون سوء نیت به ارتکاب عملی اطــلاع دهــد کــه فاعــل آن مســتوجب جــزا باشــد، مجــازات نمی گردد.

(۲) شخصی کــه مراجــع اداری یــا قضایی را با سوء نیت به وقوع حادثه یا ارتکاب جرم اطلاع دهد، عــلاوه بــر مجازات مندرج این فصل بــه جبــران مصــارف اجــراآت انجــام شــده،

لګښتونو په جبران، هم محکومېږي.

## په ټاکلي وخت کې لـه اطـلاع ورکونې څخه ډډه کول

**۴۸۰ ماده:**

(۱) هغه شخص چې قانونـاً د عامـه خدمتونو له مؤظفینو څخه یوهٔ ته د یوهٔ امر په اطلاع مکلف وي او په مطلوب کیفیت او په قانوني وخت کې د هغهٔ له اطلاع څخـه عمـداً ډډه وکـړي د دووکلونو په متوسط حبس یا له شپیتو زرو څخه تر یوسلوشـلو زرو افغـانیو پورې په نغدي جزا محکوکېږي.

(۲) که چېرې د عامه خدمتونو مؤظف چې د جرمونو په کشف او د مجرم په نیونې توظیف شوی او نومورو جرمونو په اطلاع کې له علم وروسته اهـمال وکړي، ددې مادې په (۱) فقره کې په درج شوې جزا محکومېږي. پدې شرط چې په نومورې جرم کې د دعوي تقدیم په شکایت پورې متعلق نه وي یا مجرم د عامه خدمتونو د مؤظف زوج یا لـه اصولو یا فروعو څخه یو یا یې ورور یا نیز محکوم می گردد.

## امتناع از اطلاع دهـی در وقـت معین

**مادهٔ ۴۸۰:**

(۱) شخصی که قانوناً به اطلاع یـک امر به یکی از مؤظفین خدمات عامـه مکلف باشد و ازاطلاع آن به کیفیـت مطلوب و در وقت معین قانونی عمداً امتناع ورزد، به حبس متوسط دو سال یا جزای نقـدی ازشصـت هزارتـا یکصد وبیست هزار افغانی، محکـوم می گردد.

(۲) هرگاه مؤظف خدمات عامه که به کشف جـرایم و گرفتـاری مجـرم توظیـف گردیـده و در اطـلاع جرایم مذکور بعد از علـم اهـمال ورزد، بـه جـزای منـدرج فقـرهٔ (۱) این ماده محکـوم مـی گـردد. مشروط براینکـه در جـرم مـذکور تقدیم دعـوی متعلـق بـه شـکایت نباشد یا مجرم زوج یا یکی از اصول یا فروع یا برادر یا خواهر یا از محـارم

خور يا د عامه خـــدمتونود مؤظـــف د مصاهرت له محارمو څخه وي.

## څلورم فصل

## د دروغو شهادت او د هغهٔ مجازات

### د دروغو د شهادت موارد

**۴۸۱ ماده:**

که چېرې شاهد د محکمې په وړاندې يا د قضايي ضبط د مامورينو په وړاندې د سوګند له اداء کولو وروسته عمداً د باطل په اظهار، د حق په انکار، د هغو وقايعو د ټولو يا ځينو پر پوښلو (پټولو) چې د هغو په هکله شهادت اداء کوي لاس پورې کړي د هغهٔ شهادت، دروغ پېژندل کېږي.

### د دروغو د شهادت مجازات

**۴۸۲ ماده:**

(۱) هغه شخص چې په يوهٔ جرم د تورن په ګټه يا ضرر په دروغو شهادت اداء کړي تر دووکلونو پورې په متوســـط حبس يا لـــه شـــپېتو زرو څخـــه تـــر مصاهرت مؤظـــف خـــدمات عامـــه باشد.

## فصل چهارم

## شهادت دروغ و مجازات آن

### موارد شهادت دروغ

**مادهٔ ۴۸۱:**

هرگاه شاهد بعـــد از ادای ســـوگند قـــــانونی در پیشـــــگاه محکمـــــه يـــا نـــزد مـــامورين ضـــبط قضـــايی عمداً به اظهار باطـــل، انکـــار حـــق، پوشيدن تمام يا بعضی از وقايعی که در مورد آن شـــهادت ادا مـــی نمايـــد، بپردازد، شهادت وی، دروغ شـــناخته می شود.

### مجازات شهادت دروغ

**مادهٔ ۴۸۲:**

(۱) شخصی که در يک جرم به نفع يا ضرر متهم بـــه دروغ شـــهادت اداء نمايد، به حبس متوسط تا دو سال يـــا جزای نقدی از شصـــت هـــزار تـــا

يوسلوشلو زرو افغانيو پورې په نغـــدي جزا محکومېږي.

(۲) که چېرې د دروغو د شهادت لـــه امله تورن محکوم علیه ګرځېـــدلی وي شاهد د هغه جرم په پیشبیني شوي جزا محکومېږي چې پر محکوم علیه باندې صادره شوې ده.

(۳) هغه شخص چې په غیـــر جزایـــي دعوي کې او یا د قضـــایي ضـــبط د مامورینو په وړاندې د دروغو شهادت اداء کړي، په قصیر حبس یا له لســـو زرو څخه تر شلو زرو افغانیو پورې په نغدي جزا محکومېږي.

## د بخشش غوښتنه یا منـــل یـــا د وعدې اخیستل

**۴۸۳ماده:**

هغه شخص چې د دروغو شـــهادت د اداء په منظور، پیسې، مال یا بل منفعت وغواړي یا د هغو بخشش یـــا وعـــده واخلي او یا ومني دی (هغه) او هغـــه شخص چې بخشش یا وعده یې ورکړې او یایې په هغو کې وساطت کـــړی د یکصد وبیست هزار افغانی، محکـــوم می گردد.

(۲) هرگاه در اثـــر شـــهادت دروغ، متهم محکوم علیه قرار گرفته باشـــد، شاهد به جزای پیش بینی شده جرمـــی محکوم می گردد که بالای محکـــوم علیه صادر گردیده است.

(۳) شخصی کـــه در دعـــوی غیـــر جزایی و یا نزد مامورین ضبط قضایی شهادت دروغ اداء نماید، به حـــبس قصیر یا جزای نقـــدی ده هـــزار تـــا بیســـت هـــزار افغـــانی، محکـــوم می گردد.

## طلب یا قبول بخشش یا گـــرفتن وعده

**مادۀ ۴۸۳:**

شخصی که بمنظـــور ادای شـــهادت دروغ، پول، مال یا منفعتی را طلـــب نماید یا بخشش یا وعده آن را بگیرد و یا قبول نماید، وی و شخصـــی کـــه بخشـــش یـــا وعـــده را داده و یـــا در آن وساطت نمـــوده، بـــه جـــزای

رشوت يا د دروغو شهادت هره يـــوهٔ چې زيات شديده وي د جرم په پيشبيني شوې جزا محکومېږي.

پیش بینی شده جرم رشوت یا شهادت دروغ هر یک که شـــدیدتر باشـــد، محکوم می گردد.

## د دروغو شهادت د مرتکب په جزا محکومیت

## محکومیت به جزای مرتکب شهادت دروغ

**۴۸۴ ماده:**

لاندې اشخاص د دروغو د شهادت د پيشـــبيني شـــوې پـــه عـــين جـــزا محکومېږي:

۱- هغه شخص چې په اغواء يا نـــورو وسايلو سره شاهد د شهادت نـــه اداء کولو يا د دروغ شهادت اداء کولو ته اړ کړي که څه هم چې خپل مقصد ته ونه رسېږي.

۲- هغه شخص چې د بخشـــش يـــا وعدې له امله د شهادت له اداء کولو څخه ډډه وکړي.

**مادهٔ ۴۸۴:**

اشخاص ذیل به عین جزای پیش بینـــی شـــده شـــهادت دروغ محکـــوم می گردند:

۱- شخصی که با اغواء یـــا ســـایر وســـایل شـــاهد را بـــه عـــدم ادای شهادت یا بـــه ادای شـــهادت دروغ وادار نماید، گر چه به مقصـــد خـــود نرسد.

۲- شخصی که در اثر بخشـــش یـــا وعـــده از ادای شـــهادت امتنـــاع ورزد.

## د تزوير په مجازاتو محکوميت

## محکومیت به مجازات تزویر

**۴۸۵ ماده:**

لاندې اشخاص ددې قانون پـــه ۴۷۲ ماده کې له درج شوو حالاتو څخه په غير کې پدې قانون کې درج د تزويـــر

**مادهٔ ۴۸۵:**

اشخاص ذیل در غیر از حالات مندرج مادهٔ ۴۷۲ این قانون به مجازات تزویر منـــدرج ايـــن قـــانون محکـــوم

په مجازاتو محکومېږي:

۱- هغه شخص چې د څارنوالی، محکمې یا عدلي او قضايي مراجعو لخوا د اهل خبره یا ژباړونکي په صفت مکلف شي او حقیقت ته عمداً بدلون ورکړي.

۲- هغه شخص چې له سندونو څخه د یوهٔ په ژباړه کې چې د محکمې په وړاندې د حق په اثبات کې د هغهٔ د استعمال امکان موجود وي تزویر وکړي.

۳- هغه شخص چې تزویر شوی تصدیق د هغه په تزویر د علم با وجود په یوهٔ قضایي دعوي کې د استفادې په منظور صادر یا لاسلیک کړي پدې شرط چې د دغهٔ شان تصدیق ورکول یا لاسلیک قانوناً مطلوب وي.

۴- هغه شخص چې په تزویر د علم با وجود په قضایي دعوي یا تحقیق کې، د اثبات په منظور، تزویر شوی تصدیق، د ژباړې اظهار سند، وثیقه یا نور شیان استعمال کړي.

۵- هغه شخص چې د تحقیق یا دعوي

می گردند:

۱- شخصی که از طرف څارنوالی، محکمه یا مراجع عدلی وقضایی به صفت اهل خبره یا ترجمان مکلف گردد و حقیقت را عمداً تغییر دهد.

۲- شخصی که در ترجمه یکی از اسنادی که امکان استعمال آن در اثبات حق نزد محکمه موجود باشد تزویر نماید.

۳- شخصی که تصدیق تزویر شده را با وجود علم به تزویر آن بمنظور استفاده در یک دعوی قضایی صادر یا امضاء نماید مشروط بر اینکه اعطاء یا امضاء چنین تصدیق قانوناً مطلوب باشد.

۴- شخصی که با وجود علم به تزویر بمنظور اثبات در دعوی قضایی یا تحقیق، تصدیق، اظهار ترجمه، سند، وثیقه یا اشیای دیگر تزویر شده را استعمال نماید.

۵- شخصی که در جریان تحقیق یا

په بهير کې په دفتر يا دوسيه يا په نورو هغو پاڼو کې چې د اثبات لپاره د هغو استعمال ممکن وي ناسم مطلب درج کړي پداسې ډول چې د هغۀ له امله د محکمې په وړاندې خطاء رأيه پيدا شي او په حکم کې اغېزه وارده کړي.

دعوی در دفتر يا دوسيه يا در اوراق ديگری که جهت اثبات استعمال آن ممکن باشد مطلب نادرست را درج نمايد، به نحوی که به اثر آن نزد محکمه رأی خطاء پيدا شده و در حکم تاثير وارد نمايد.

## د دروغو د شهادت مخففه عذرونه

## اعذار مخففۀ شهادت دروغ

**۴۸۶ ماده:**

لاندې احوال د دروغو د شهادت په جرمونو کې مخففه عذرونه پېژندل کېږي:

۱- د دعوي په موضوع کې د حکم له صادرېدو دمخه او يا په تحقيق کې د تحقيق د هيئت د قرار له صادرېدو دمخه له دروغو اظهاراتو څخه د شاهد رجوع او د حقيقت بيان.

۲- په هغۀ حالت کې چې د حقيقت اظهار، شاهد له ستر خطر سره مخامخ کړي داسې چې د هغۀ آزادي يا شرف ته زيان ورسوي يا د هغۀ له امله دده (هغه) زوجه يا له اصولو او فروعو څخه

**مادۀ ۴۸۶:**

احوال ذيل اعذار مخففه در جرايم شهادت دروغ، شناخته می شود:

۱- رجوع شاهد از اظهارات دروغ و بيان حقيقت قبل از صدور حکم در موضوع دعوی و يا در تحقيق قبل از صدور قرار هيئت تحقيق.

۲- در حالتی که اظهار حقيقت، شاهد را به خطر بزرگ مواجه گرداند طوری که به آزادی يا شرف او صدمه وارد کند يا به اثر آن زوجه، يا يکی از اصول يا فروع يا

یو یا د هغه خور یا ورور له خطر سره مخامخ شي.

**پر شخص د دروغو د شهادت د جزا نه تطبیق**

**۴۸۷ ماده:**

پرهغهٔ شخص د دروغو د شهادت حکمونه چې د شاهد په توګه د هغهٔ شهادت لازم ندی یا پر هغهٔ شخص چې د قانون له حکمونو سره سم د شهادت په اداءکولو مکلف نه وي، نه تطبیقېږي.

## پنځم فصل

## د محبوسینو تښتول او د مجرمینو پټول

**د نیول شوي شخص تښتته**

**۴۸۸ ماده:**

(۱) هغه شخص چې قانوناً نیول شوی او وتښتي د شپږو میاشتو په قصیر حبس یا د دېرشو زرو افغانیو په نغدي جزا محکومېږي.

(۲) که چېرې په حبس محکوم شخص خواهر یا برادر او بخطر مواجه گردد.

**عدم تطبیق جزای شهادت دروغ بر شخص**

**مادهٔ ۴۸۷:**

احکام شهادت دروغ بر شخصی که شهادت وی به حیث شاهد لازم نبوده یا بر شخصی که مطابق احکام قانون مکلف به ادای شهادت نباشد، تطبیق نمی گردد.

## فصل پنجم

## فرار دادن محبوسین و اخفای مجرمین

**فرار شخص گرفتار شده**

**مادهٔ ۴۸۸:**

(۱) شخصی که قانوناً گرفتار گردیده و فرار نماید، به حبس قصیر شش ماه یا جزای نقدی سی هزار افغانی، محکوم می گردد.

(۲) هرگاه شخص محکوم به حبس،

د محکمې د حکم د تطبیق په منظـــور ونیول شي او له نیونې وروسته وتښتي، د محکوم بها پر جـــزا برســـېره تـــر دووکلونو پورې په متوسط حبس یا له شپېتو زرو څخه تـــر یوسلوشـــلو زرو افغانیو پورې په نغدي جزا محکومېږي.

(۳) که چېرې د شخص تېښـــته ددې مادې په (۱ او۲) فقروکې په درج شوو حالاتو کې د قوې د استعمال یا بل جرم د ارتکاب له امله صورت موندلی وي، مرتکب د تېښتې پـــر جـــزا برســـېره دمرتکبه جرم په جزا هم محکومېږي.

**د شخص د انتقالوونکي د ساتونکي مجازات**

**۴۸۹ ماده:**

هغه شخص چې د محکوم شخص پـــه ساتنه، همراهۍ یا انتقال مکلف وي او د هغۀ د غفلت پـــه ســـبب، محکـــوم وتښتي، په لانـــدې توګـــه مجـــازات کېږي:

۱- په هغه صورت کې چې شخص د جنایت په جزا محکوم وي تر دووکلونو

بمنظور تطبیق حکم محکمه گرفتـــار گردد و بعد از گرفتاری فرار نمایـــد، علاوه بر جزای محکوم بها به حـــبس متوسط تا دو سال یا جزای نقـــدی از شصت هزار تا یکصد وبیست هـــزار افغانی، محکوم می گردد.

(۳) هرگاه فرار شـــخص در حـــالات مندرج فقره های (۱ و ۲) این مـــاده باثر استعمال قوه یا ارتکـــاب جـــرم دیگری صورت گرفته باشد، مرتکـــب علاوه بر جزای فرار، به جزای جـــرم مرتکبه، نیز محکوم می گردد.

**مجازات محافظ انتـــقال دهنـــده شخص**

**مادۀ ۴۸۹:**

شخصی که به محافظت، همراهی یـــا انتقال شخص محکوم مکلف باشـــد و به سبب غفلت وی، محکـــوم فـــرار نمایـــد، قـــرار ذیـــل مجـــازات می گردد:

۱- در صورتی که شخص، محکوم به جزای جنایت باشد، به حبس متوســـط

پورې په متوسط حبس يا له شپېتو زرو څخه تر يوسلوشلو زرو افغانيو پورې په نغدي جزا.

۲- ددې مادې د ۱ جزء په درج شوو احوالو کې مؤظف شخص د شپږو مياشتو په قصير حبس يا د دېرشو زرو افغانيو په نغدي جزا.

## د تورن يا محکوم شخص په تېښته کې مرسته (مساعدت)

**۴۹۰ ماده:**

(۱) هغه شخص چې د تورن يا محکوم شخص په محافظت، همراهي يا انتقال مکلف وي او له هغه سره په تېښته کې مرسته وکړي يا هغه ته د تېښتې زمينه اسانه کړي، په لاندې توګه مجازات کېږي:

۱- په هغۀ حالت کې چې شخص په اعدام محکوم شوی وي، په طويل حبس.

۲- په هغه حالت کې چې شخص د حد يا ۲ درجه يا ۱ درجه دوام حبس په جزا باندې محکوم شوی وي يا پداسې

تا دو سال يا جزای نقدی از شصت هزار تا يکصد و بيست هزار افغانی.

۲- در غير از احوال مندرج جزء ۱ اين ماده شخص مؤظف به حبس قصير شش ماه يا جزای نقدی سی هزار افغانی.

## مساعدت در فرار شخص متهم يا محکوم

**مادۀ ۴۹۰:**

(۱) شخصی که به محافظت، همراهی يا انتقال شخص متهم يا محکوم مکلف بوده و با او در فرار کمک نمايد يا زمينۀ فرار را برای او تسهيل نمايد، قرار ذيل مجازات می گردد:

۱- در حالتی که شخص به اعدام محکوم شده باشد، به حبس طويل.

۲- در حالتی که شخص به جزای حد يا حبس دوام درجه۲ يا درجه ۱ محکوم شده باشد يا متهم

جرم تورن وي چې جزا يې اعدام وي، په متوسط حبس.

(۲) ددې مادې د (۱) فقرې په ۱ او ۲ اجزاوو کې درج په غير احوالو کې، مؤظف شخص په قصير حبس محکومېږي.

به جرمی باشد که جزای آن اعدام باشد، به حبس متوسط.

(۲) در غیر از احوال مندرج اجزای ۱ و ۲ فقرۀ (۱) این ماده شخص مؤظف، به حبس قصیر محکوم می گردد.

## له عدلي تعقيب څخه د تورن د تېښتې په موخه د عامه خدمتونو د مؤظف مرسته

## مساعدت مؤظف خدمات عامه به هدف فرار متهم از تعقیب عدلی

**۴۹۱ ماده:**

که چېرې د عامه خدمتونو هغه مؤظف چې د شخص په نيونه مکلف شوی وي او د نيونې په لازمه اجراآتو کې له عدلي تعقيب څخه د تورن په تېښته کې مرسته وکړي، په متوسط حبس محکومېږي.

**مادۀ ۴۹۱:**

هرگاه مؤظف خدمات عامه که به گرفتاری شخص مکلف باشد و در اجراآت لازمۀ گرفتاری در فرار متهم از تعقیب عدلی مساعدت نماید، به حبس متوسط، محکوم می گردد.

## د تورن په تېښته يا پټولو کې د شخص مرسته کول

## مساعدت شخص در اخفأ یا فرار متهم

**۴۹۲ ماده:**

که چېرې شخص خپله يا د بل په واسطه، هغه شخص چې له قانوني نيونې وروسته يې تېښته کړې يا پداسې جرم

**مادۀ ۴۹۲:**

هرگاه شخصی خود یا توسط دیگری، شخصی را که بعد از گرفتاری قانونی فرار نموده

تورن وي چې د نيونې امر يې صادر شوی وي، مخفي (پټ) کړي او يا له عدلي تعقيب څخه د شخص پر تېښته د علم با وجود مرسته وکړي، په لاندې توګه مجازات کېږي:

۱- په هغهٔ صورت کې چې هغه شخص چې پټ شوی يا له عدلي تعقيب څخه د هغهٔ په اختفاء يا تېښته کې مرسته شوي ده، په اعدام محکوم وي، تر لسوکلونو پورې په طويل حبس.

۲- به هغهٔ صورت کې چې ددې مادې په ۱ جزء کې درج شوی شخص د حد يا ۲درجه يا ۱ درجه دوام حبس يا طويل حبس په جزا محکوم او يا پداسې جرم تورن وي چې جزا يې اعدام پېښيني شوې، په متوسط حبس.

۳- ددې مادې په ۱ او ۲ اجزاوو کې درج په غير احوالو کې، په قصير يا له دېرشو زرو څخه تر شپېتو زرو افغانيو پورې په نغدي جزا.

يا متهم به جرمی باشد که امر گرفتاری او صادر شده باشد، مخفی نمايد و يا با وجود علم در فرار شخص از تعقيب عدلی، مساعدت نمايد، قرار ذيل مجازات می گردد:

۱- در صورتی که شخصی که مخفی شده يا به اختفأ يا فرار وی از تعقيب عدلی مساعدت بعمل آمده، محکوم به اعدام باشد، به حبس طويل تا ده سال.

۲- در صورتی که شخص مندرج جزء ۱ اين ماده محکوم به جزای حد يا حبس دوام درجه۲ يا درجه ۱يا حبس طويل و يا متهم به جرمی باشد که جزای آن اعدام پيشبينی شده، به حبس متوسط.

۳- در غير از احوال مندرج اجزای ۱ و۲ اين ماده، به حبس قصير يا جزای نقدی از سی هزار تا شصت هزار افغانی.

**د تورن په تېښته کې مرسته کول**

**۴۹۳ ماده:**

هغه شخص چې د جنايت يا جنحې په واقع کېدو علم حاصل کړي او له عدلي تعقيب څخه د هغۀ د تورن په تېښته کې مرسته وکړي، سره (اعم) لدې چې د هغۀ مرسته هغۀ ته د پناه ورکولو يا د جرم د اثبات د دلايلو د پټولو په شکل وي، له لسو زرو څخه تر دېرشو زرو افغانيو پورې په نغدي جزا محکومېږي.

**کمک نمودن در فرار متهم**

**مادۀ ۴۹۳:**

شخصی که بوقوع جنایت یا جنحه علم حاصل نموده و در فرار متهم آن، از تعقیب عدلی کمک نماید، اعم از اینکه کمک وی به شکل پناه دادن و یا مخفی ساختن دلایل اثبات جرم باشد، به جزای نقدی از ده هزار تا سی هزار افغانی، محکوم می گردد.

**په تېښته د مرستې په صورت کې د تورن پر اقاربو باندې د مجازاتو نه تطبيق**

**۴۹۴ ماده:**

که چېرې د شخص مخفي کول يا په اختفاء يا له عدلي تعقيب څخه په تېښته کې مرسته د هغه د زوج، زوجې، اصولو، فروعو، ورور يا خور لخوا صورت وموميِ، نه مجازات کېږي.

**عدم تطبیق مجازات بالای اقارب متهم در صورت مساعدت به فرار**

**مادۀ ۴۹۴:**

هرگاه مخفی ساختن یا مساعدت در اختفاء یا فرار از تعقیب عدلی شخص از جانب زوج، زوجه، اصول، فروع، برادر یا خواهر وی صورت گیرد، مرتکب آن، مجازات نمی گردد.

## شپږم باب
## سازمان شوي جرمونه
## لومړی فصل
## د جرمي ډلې سازمانول يا غړيتوب

### د سازمان شوي جرم مرتکب

**۴۹۵ ماده:**

(۱) د سازمان شوي جرم مرتکب هغه شخص دی چې پدې باب کې درج يو يا څو جرمونه يا پدې قانون کې درج جنايتونه د سازمان شوې جرمي ډلې په واسطه ترسره کړي.

(۲) جرمي سازمان شوې ډله له دريو يا له هغو څخه د زياتو نفرو له تشکل موندل شوې دستې (ډلې) څخه عبارت ده چې د څه وخت مودې لپاره موجوده وي او د خپلو غړو لپاره د رسمي تعريف شوو نقشونو په لرلو سره، په منسجم صورت، پدې فصل کې درج د يوۀ يا څو جرمونو يا د جنايت د جرم د ارتکاب او د مالي منفعت يا نورو منافعو

## باب ششم
## جرايم سازمان يافته
## فصل اول
## سازمان دهی يا عضويت گروه جرمی

### مرتکب جرم سازمان يافته

**مادۀ ۴۹۵:**

(۱) مرتکب جرم سازمان يافته شخصی است که يک يا چند جرم مندرج اين باب يا جنايات مندرج اين قانون را توسط گروه سازمان يافته جرمی انجام دهد.

(۲) گروه سازمان يافته جرمی عبارت از دسته تشکل يافته سه نفر يا بيش از آن است که برای مدت زمانی موجود بوده و با داشتن نقش های تعريف شده برای اعضای خود، بصورت منسجم، به هدف ارتکاب يک يا چند جرم مندرج اين فصل يا جرم جنايت و دريافت منفعت مالی يا ساير

د ترلاسه کولو په موخه فعالیت وکړي.

(۳) د سازمان شوي جرم مرتکب، د ارتکابي جرم د مجازاتو په اکثر حد محکومېږي.

(۴) که چېرې پدې فصل کې د درج شوو جرمونو مرتکب بهرنی تبعه وی، د مرتکبه جرم د مجازاتو په یونیم چنده، محکومېږي.

## د جرمي سازمان شوي ډلې سازمانوونکی

### ۴۹۶ ماده:

(۱) سازمانوونکی هغه شخص دی چې جرمي سازمان شوي ډله تأسیس، تشکیل، رهبري، هدایت یا مدیریت کړي.

(۲) سازمانوونکی د مرتکبه جرم د مجازاتو د اکثر حد په یونیم چنده محکومېږي، پدې شرط چې د هغهٔ د حبس د مودې مجموع د ۱درجې دوام حبس له مودې څخه زیات نشي او د جرم د نه ارتکاب په صورت کې، تر لسو کلونو پورې په طویل حبس

منافع فعالیت نماید.

(۳) مرتکب جرم سازمان یافته، به حد اکثر مجازات جرم ارتکابی، محکوم می گردد.

(۴) هرگاه مرتکب جرایم مندرج این فصل تبعهٔ خارجی باشد، به یک ونیم چند مجازات جرم مرتکبه، محکوم می گردد.

## سازمانده گروه سازمان یافته جرمی

### مادهٔ ۴۹۶:

(۱) سازمانده شخصی است که گروه سازمان یافته جرمی را تأسیس، تشکیل، رهبری، هدایت یا مدیریت نماید.

(۲) سازمانده به یک ونیم چند حد اکثر مجازات جرم مرتکبه محکوم می گردد، مشروط بر اینکه مجموع مدت حبس وی از میعاد حبس دوام درجه۱ بیشتر نگردد و در صورت عدم ارتکاب جرم، به حبس طویل تا ده سال،

محکومېږي.

**په جرمي سازمان شوې ډله کې ګډون**

**۴۹۷ ماده:**

(۱) هغه شخص چې د ټاکلو یا ناټاکلو مجرمانه اعمالو د ترسره کولو په اړه د جرمي سازمان شوې ډلې له موخه، فعالیت یا قصد څخه د آګاهۍ (خبرتیا) په لرلو سره په مستقیمه یا نامستقیمه توګه د جرمي سازمان شوې ډلې په مجرمانه فعالیتونو کې ددې په درک سره چې د پورته مجرمانه موخو په لاسته راوړلو کې د هغۀ ګډون اغېزناک دی په فعالانه توګه ونډه واخلي، په جرمي سازمان شوې ډله کې د ګډون د جرم مرتکب پېژندل کېږي.

(۲) په جرمي سازمان شوو جرمونو کې شریک یا معاون، د جرم د فاعل په عین جزا محکومېږي.

محکوم می گردد.

**اشتراک در گروه سازمان یافته جرمی**

**مادۀ ۴۹۷:**

(۱) شخصی که با داشتن آگاهی از هدف، فعالیت یا قصد گروه سازمان یافته جرمی مبنی بر انجام اعمال مجرمانه معین یا غیر معین، در فعالیت های مجرمانه گروه سازمان یافته جرمی بصورت مستقیم یا غیر مستقیم با درک اینکه شرکت وی در بدست آوردن اهداف مجرمانه فوق مؤثر است بصورت فعالانه سهیم گردد، مرتکب جرم اشتراک در گروه سازمان یافته جرمی شناخته می شود.

(۲) شریک یا معاون در جرایم سازمان یافته جرمی، به عین جزای فاعل جرم، محکوم می گردد.

## دوه يم فصل

## پيسې سپينول اودهغو مجازات

### پيسې سپينول

**۴۹۸ ماده:**

(۱) د وجوهو او شتمنۍ د منشاء د غير قانوني والي په هکله د (خبرتيا) آګاهۍ په لرلو سره د لاندې اعمالو ارتکاب د پيسو سپينولو جرم پيژندل کېږي:

۱- دغيرقانوني منشاء لرونکو وجوهو او شتمنۍ انتقال يا بدلون (تغيير).

۲- د جرم له ارتکاب څخه له راپيدا شوو قانوني عواقبو څخه د اصلي جرم د مظنون په تېښته کې مرسته.

۳- د وجوهو او شتمنۍ د واقعي ماهيت، سرچينې، موقعيت، د تصرف څرنګوالي، انتقال يا د مالکيت د حق د پټول يا شکل ته تغيير ورکول.

۴- له جرم څخه د راپيدا شوو وجوهو او شتمنۍ تحصيل، تصاحب يا استفاده.

(۲) ددې مادې د (۱) فقرې په مقصد خبرتيا په جرم پورې له مرتبطو پايلو او عيني شرايطو (قراينو) څخه استنباط

## فصل دوم

## پول شویی و مجازات آن

### پول شویی

**مادۀ ۴۹۸:**

(۱) ارتکاب اعمال ذیل باداشتن آگاهی در مورد غیر قانونی بودن منشاء وجوه و دارایی، جرم پول شویی شناخته می شود:

۱- انتقال یا تغییر وجوه ودارایی دارای منشاء غیر قانونی.

۲- مساعدت در فرار مظنون جرم اصلی ازعواقب قانونی ناشی از ارتکاب جرم.

۳- پنهان نمودن یا تغییرشکل دادن ماهیت واقعی، منبع، موقعیت، چگونگی تصرف، انتقال یا حق مالکیت وجوه و دارایی.

۴- تحصیل، تصاحب یا استفاده از وجوه و دارایی ناشی ازجرم.

(۲) آگاهی به مقصد فقرۀ (۱) این ماده به حیث عنصرمتشکلۀ جرم، از نتایج و شرایط عینی (قرائن) مرتبط به جرم

کېږي.

(۳) ددې مادې په (۱) فقره کې د درج شوو وجوهو او شتمنۍ د جرمي منشاء اثبات د اصلي جرم د مظنون په پېژندنه یا محکومیت مشروط ندی.

استنباط می‌گردد.

(۳) اثبات منشاء جرمی وجوه و دارایی های مندرج فقرهٔ (۱) این ماده مشروط به شناسایی یا محکومیت مظنون جرم اصلی نمی باشد.

## د حقیقي شخص د پیسو سپینولو مجازات

## مجازات جرم پول شویی شخص حقیقی

**۴۹۹ ماده:**

د پیسو سپینولو د جرم مرتکب د وجوهو یا شتمنۍ اندازې ته په پام سره په لاندې توګه مجازات کېږي:

۱- په هغهٔ صورت کې چې د وجوهو یا شتمنۍ اندازه تر سلو زرو افغانیو پورې وي، تر سلو زرو افغانیو پورې په نغدي جزا.

۲- په هغهٔ صورت کې چې د وجوهو یا شتمنۍ اندازه له سلو زرو څخه زیاته تر یوهٔ میلیون افغانیو پورې وي، د قصیر حبس په اقل حد یا له سلو زرو څخه زیاته تر یو میلیون افغانیو پورې په نغدي جزا.

۳- په هغهٔ صورت کې چې د وجوهو

**مادهٔ ۴۹۹:**

مرتکب جرم پول شویی با نظر داشت اندازه وجوه یا دارایی قرار ذیل مجازات می گردد:

۱- در صورتی که اندازه وجوه یا دارایی تا یکصد هزار افغانی باشد، به جزای نقدی تا یکصد هزار افغانی.

۲- در صورتی که اندازه وجوه یا دارایی بیش ازیکصد هزار تا یک میلیون افغانی باشد، به حداقل حبس قصیر یا جزای نقدی بیش از یکصد هزار تا یک میلیون افغانی.

۳- در صورتی که اندازه وجوه یا

یا شتمنی اندازه له یوهٔ میلیون څخه زیاته تر پنځو میلیونو افغانیو پورې وي، تر دووکلونو پورې په متوسط حبس.

۴- په هغهٔ صورت کې چې دوجوهو یا شتمنی اندازه له پنځو میلیونو څخه زیاته تر لسو میلیونو افغانیو پورې وي، له دریوکلونو څخه زیات په متوسط حبس.

۵- په هغهٔ صورت کې چې د وجوهو یا شتمنی اندازه له لسو میلیونو افغانیو څخه زیاته وي، تر لسو کلونو پورې په طویل حبس.

## دحکمي شخص د پیسو سپینولو د جرم مجازات

**۵۰۰ ماده:**

(۱) که چېرې د پیسو سپینولو جرم د حکمي شخص د رئیس، ممثل یا قانوني نماینده په واسطه د حکمي شخص په نوم، حساب یا منفعت ارتکاب شوی وي، حکمي شخص د وجوهو یا شتمنی د اندازې معادل، په نغدي جزا محکومېږي.

(۲) حکمي شخص ددې مادې په (۱) دارایی بیش از یک میلیون تا پنج میلیون افغانی باشد، به حبس متوسط تا دو سال.

۴- در صورتی که اندازه وجوه یا دارایی بیش از پنج میلیون تا ده میلیون افغانی باشد، به حبس متوسط بیش از سه سال.

۵- در صورتی که اندازه وجوه یا دارایی بیش از ده میلیون افغانی باشد، به حبس طویل تا ده سال.

## مجازات جرم پول‌شویی شخص حکمی

**مادهٔ ۵۰۰:**

(۱) هرگاه جرم پول شویی توسط رئیس، ممثل یا نمایندهٔ قانونی شخص حکمی به نام، حساب یا منفعت شخص حکمی ارتکاب گردیده باشد، شخص حکمی به جزای نقدی معادل اندازه وجوه یا دارایی، محکوم می‌گردد.

(۲) شخص حکمی علاوه بر جزای

فقره کې په درج شوې جزا برسېره له لاندې جزاګانو څخه په يوۀ هم محکومېږي:

۱- تر پنځو کلونو پورې په مستقيم يا نامستقيمه توګه په جرم پورې د مرتبط تجارتي (سوداګريز) فعاليت د ځينو برخو له پرمخبيولو څخه ممنوعيت.

۲- د حکمي شخص انحلال، په هغۀ صورت کې چې د پيسو د سپينولو د جرم د ارتکاب په منظور رامنځته شوی وي يا د پيسو د سپينولو د جرم د ارتکاب لپاره له امکاناتو او اړوندو شتمنۍ څخه د ګټې اخيستنې اجازه ورکړي.

۳- د تولیزو رسنیو له لارې د حکم خپرول.

(۳) که چېرې د حکمي شخص پر کارکوونکي يا نماينده باندې د ناکافي مديريت يا نظارت په پايله کې حکمي شخص يا د هغۀ کارکوونکي يا نماينده ته د پيسو د سپينولو د جرم په ارتکاب کې د ګډون زمينه برابره شي او د هغې په پايله کې حکمي شخص منتفع شي، مندرج فقرۀ (۱) اين ماده به يکی از جزاهای ذيل، نيز محکوم می گردد:

۱- ممنوعيت از پيشبرد بعضی از عرصه های فعاليت تجارتی مرتبط به جرم بصورت مستقيم ياغير مستقيم تا پنج سال.

۲- انحلال شخص حکمی، در صورتی که بمنظور ارتکاب جرم پول شويی ايجاد شده باشد يا اجازه استفاده از امکانات و دارايی های مربوط را برای ارتکاب جرم پول شويی، اعطاء نمايد.

۳- نشر حکم از طريق رسانه های همگانی.

(۳) هرگاه در نتيجه مديريت يا نظارت ناکافی بالای کارکن يا نمايندۀ شخص حکمی، زمينۀ اشتراک شخص حکمی يا کارکن يا نماينده وی در ارتکاب جرم پول شويی فراهم گردد و در نتيجۀ آن شخص حکمی منتفع شود،

حکمي شخص ددې مادې په (۱ او ۲) فقرو کې په درج شوو مجازاتو محکومېږي.

(۴) پر حکمي شخص پدې ماده کې د درج شوو مجازاتو تطبیق پرحقیقي اشخاصو د مجازاتو د تطبیق مانع نه کېږي.

شخص حکمی به مجازات مندرج فقره های (۱ و ۲) این ماده محکوم می گردد.

(۴) تطبیق مجازات مندرج این ماده بالای شخص حکمی مانع تطبیق مجازات بر اشخاص حقیقی نمی گردد.

## د مشکوکې معاملې د رپوټ نه اطلاع ورکول

## عدم اطلاع دهی راپور معامله مشکوک

**۵۰۱ ماده:**

**مادۀ ۵۰۱:**

(۱) که چېرې د رپوټ ورکونې د مرجع مؤظف، د مشکوکې معاملې رپوټ اړوندو مراجعو ته اطلاع نکړي، تر دوو کلونو پورې په متوسط حبس یا له شپېتو زرو څخه تر یوسلو شلو زرو افغانیو پورې په نغدي جزا یا په دواړو جزاګانو محکومېږي.

(۱) هرگاه مؤظف مرجع راپوردهنده، راپور معامله مشکوک را به مراجع مربوط اطلاع ندهد، به حبس متوسط تا دو سال یا جزای نقدی از شصت هزار تا یکصد و بیست هزار افغانی و یا به هر دو جزا محکوم می گردد.

(۲) رپوټ ورکوونکې مرجع ددې مادې په (۱) فقره کې په درج شوي حالت کې له یوسلو شلو زرو څخه تر پنځه سوو زرو افغانیو پورې په نغدي جزا محکومېږي.

(۲) مرجع راپوردهنده درحالت مندرج فقرۀ (۱) این ماده، به جزای نقدی از یکصد و بیست هزار تا پنج صد هزار افغانی، محکوم می گردد.

**د سندونو له منځه وړل یا د پیسو د سپینولو په جرم کې تزویر**

**۵۰۲ ماده:**

(۱) هغه شخص چې د پیسو د سپینولو د جرم په اړوند له لاندې اعمالو څخه د یوۀ مرتکب شي، پدې قانون کې د رسمي سندونو د اتلاف د جرم او یا د تزویر د جرم د پېښبیني شوو مجازاتو په اکثر حد محکومېږي:

۱- د سندونو او سوابقو د ثبت او راجستر دفترونه چې د پیسو د سپینولو او له جرمونو څخه د راپیدا شوو عوایدو د مخنیوي د قانون له حکمونو سره سم د ساتلو وړ وي، عمداً ناقص یا له منځه یوسي.

۲- قبالې یا سندونه د هغو له تزویریتوب څخه په خبرتیا سره اړوندو مراجعو ته وړاندې کړي.

(۲) که چېرې ددې مادې په ۱ او ۲ اجزاووکې درج شوي جرمونه د پیسو سپینولو او له جرمونو څخه د را پیدا شوو عوایدو د مخنیوي په قانون کې د

**از بین بردن اسناد یا تزویر در جرم پول شویی**

**مادۀ ۵۰۲:**

(۱) شخصی که در ارتباط به جرم پول شویی مرتکب یکی از اعمال ذیل گردد، به حد اکثر مجازات پیشبینی شده جرم اتلاف اسناد رسمی و یا جرم تزویر مندرج این قانون، محکوم می گردد:

۱- دفاتر ثبت و راجستر اسناد و سوابق را که طبق احکام قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم، قابل نگهداری باشد،عمداً ناقص یا از بین ببرد.

۲- قباله ها یا اسناد را با وصف آگاهی از تزویری بودن آن به مراجع مربوط ارایه نماید.

(۲) هرگاه جرایم مندرج اجزای۱ و ۲ فقرۀ (۱) این ماده توسط مراجع راپور دهنده مندرج قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی

درج رپوټ ورکوونکو مراجعو په واسطه ارتکاب شي، مرتکب له یو میلیونو څخه تر پنځو میلیونو افغانیو پورې په نغدي جزا محکومېږي.

**د معلوماتو،رپوټونو یا محرمو ثبت شوو سندونوغیر قانونی افشاء**

**۵۰۳ ماده:**

(۱) که چېرې د رپوټ ورکوونکې مرجع مؤظف له لاندې اعمالو څخه د یوۀ مرتکب شي، تر دووکلونو پورې په متوسط حبس یا له شپېتو زرو څخه تر یوسلوشلو زرو افغانیو پورې په نغدي جزا یا په دواړو جزاګانو محکومېږي:

۱- په یوۀ رپوټ پورې د اړوندو معلوماتو عمدي افشاء کول هغه شخص یا مرجع ته چې د هغو د ترلاسه کولوحق نلري.

۲- په هغۀ صورت کې چې د خپلو کاري یا تجارتي چارو په بهیر کې په یوۀ ډول نه یو ډول د پیسو د سپینولو د یوې قضیې په اړه د واکمنو مراجعولە تر نظر لاندې اقداماتو یا د قانون د

از جرایم، ارتکاب یابد، مرتکب به جزای نقدی از یک میلیون تا پنج میلیون افغانی، محکوم می‌گردد.

**افشای غیر قانونی معلومات، گزارش ها یا اسناد ثبت شده محرم**

**مادۀ ۵۰۳:**

(۱) هرگاه مؤظف مرجع راپوردهنده مرتکب یکی از اعمال ذیل گردد، به حبس متوسط تا دوسال یا جزای نقدی از شصت هزار تا یکصد و بیست هزار افغانی و یا به هر دو جزا محکوم می گردد:

۱- افشای عمدی معلومات مرتبط به یک گزارش به شخص یا مرجعی که حق دریافت آن را ندارند.

۲- در صورتی که در جریان امور کاری یا تجارتی خود به نحوی از انحا از اقدامات مورد نظر مراجع ذیصلاح یا بررسی ها یا تحقیقات مراجع تنفیذ قانون در رابطه با یک قضیه پول شویی،

تنفيذ د مراجعو له بررسيو يا تحقيقاتو څخه اطلاع ومومي او د هغو له قانوني علني کېدو د مخه، موضوع عمداً هغهٔ شخص يا اشخاصو ته چې د هغوی په هکله تحقيق روان دی او يا هر بل شخص ته چې د هغود ترلاسه کولو حق نلري، افشاء کړي.

۳- د هغو سندونو افشاء چې د پيسو د سپينولو او له جرمونو څخه د راپيدا شوو عوايدو د مخنيوي د قانون له حکمونو سره سم، په محرمه توګه ساتل کېږي، هغهٔ شخص ته چې د تر لاسه کولو حق پې نلري.

(۲) په هغهٔ صورت کې چې ددې مادې د (۱) فقرې په۱، ۲ او۳ اجزاووکې درج شوي جرمونه د حکمي شخص په واسطه ارتکاب شي، مرتکب له يوسلو شلو زرو څخه تر دوه سوه څلوېښتو زرو افغانيو پورې په نغدي جزا محکومېږي.

اطلاع يافته و قبل از علنی شدن قانونی آن، موضوع را عمداً به شخص يا اشخاصی که تحقيق در مورد آنها جريان دارد و يا هر شخص ديگری که حق دريافت آنرا ندارد، افشاء نمايد.

۳- افشای اسنادی که طبق احکام قانون جلوگيری از پول شويی و عوايد ناشی از جرايم، طور محرم نگهداری می‌شود به شخصی که حق دريافت آنرا ندارد.

(۲) در صورتی که جرايم مندرج اجزای ۱، ۲ و۳ فقرهٔ (۱) اين ماده توسط شخص حکمی ارتکاب يابد، مرتکب به جزای نقدی از يکصد و بيست هزار تا دوصد و چهل هزار افغانی، محکوم می گردد.

**له نظارتي واکمنو مراجعو سره نه همکاري**

**۵۰۴ ماده:**

هغه شخص چې د پيسو د سپينولو او له جرمونو څخه د راپيدا شوو عوايدو د مخنيوي له قانون سره سم، له نظارتي واکمنو مراجعو سره په همکاري مکلف وي، د نظارتي واکمنو مراجعو په وړاندې د خپلو قانوني مکلفيتونو له اجراء څخه عمداً ډډه وکړي، په قصير حبس او له دېرشو زرو څخه تر شپيتو زرو افغانيو پورې په نغدي جزا محکومېږي.

**عدم همکاری با مراجع ذیصلاح نظارتی**

**مادۀ ۵۰۴:**

شخصی که مطابق قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم، مکلف به همکاری با مراجع ذیصلاح نظارتی باشد، از اجرای مکلفیت های قانونی خود در برابر مراجع ذیصلاح نظارتی عمداً امتناع ورزد، به حبس قصیر وجزای نقدی از سی هزار تا شصت هزار افغانی، محکوم می گردد.

**د پيسو نا قانونه دننه کول يا بهرکول**

**۵۰۵ ماده:**

هغه شخص چې په اړوند تقنيني سندکې له ټاکل شوي حد څخه زيات مبلغ په نغدې يا د بې نومه معاملې وړسند په شکل له ځان سره په نا قانوني توګه هېواد ته دننه يا بهر کړي يا د پستي استونې، قاصد، دکاليو او بار د

**داخل یا خارج نمودن غیر قانونی پول**

**مادۀ ۵۰۵:**

شخصی که مبلغ بیش از حد تعیین شده در سند تقنینی مربوط را به شکل نقد یا سند قابل معامله بی اسم با خود بصورت غیر قانونی به کشور داخل یا خارج نماید یا ذریعه ارسال پستی، قاصد، شرکت های حمل و نقل بار و

حمل اونقل دشرکتونو په ذریعه اوپه نورو ډولونو یې وارد یا صادر کړي، او د پیسو د انتقال یا د بی نومه معاملې وړ سند د مقدار منشاء، موخه یا استفادې په هکله سند وړاندې نکړای شي، مرتکب د نومورې مبلغ پر مصادرې برسېره په لاندې مجازاتو هم محکومېږي:

۱- حقیقي شخص په قصیر حبس یا له دېرشو زرو څخه تر شپېتو زرو افغانیو پورې په نغدي جزا.

۲- حکمي شخص له شپېتو زرو څخه تر دوه سوه او څلوېښتو زرو افغانیو پورې په نغدي جزا.

## پټول، انتقال یا د حقیقت خلاف بر ملا کول (بښکاره کول)

### ۵۰۶ ماده:

هغه شخص چې پیسې، بې نومه بهالرونکي سندونه یا قیمتي فلزات یا احجار چې د پیسو سپینولو له جرم، د تروریزم د تمویل له جرم یا له اصلي جرمونو سره مرتبط وي او اړوند کالا و سایر اشکال، وارد و یا صادر نماید، و در مورد مقدار، منشاء، هدف یا استفاده از انتقال پول یا سند قابل معامله بی اسم سند ارایه کرده نتواند، مرتکب علاوه بر مصادره مبلغ مذکور به مجازات ذیل، نیز محکوم می گردد:

۱- شخص حقیقی، به حبس قصیر یا جزای نقدی از سی هزار تا شصت هزار افغانی.

۲- شخص حکمی، به جزای نقدی از شصت هزار تا دوصد وچهل هزار افغانی.

## پنهان، انتقال یا وانمود کردن خلاف حقیقت

### مادۀ ۵۰۶:

شخصی که پول، اسناد بهادار بدون اسم یا فلزات یا احجار قیمتی را که با جرم پول شویی، جرم تمویل تروریزم یا جرایم اصلی مرتبط بوده وسند تقنینی مربوط در

تقنيني سند د هغو د ضبط، انجماد يا مصادرې په اړه حکم کړی وي، هغه پټ يا د حقيقت خلاف برملا (بشکاره) يا انتقال کړي، په لاندې توګه مجازات کېږي:

۱- حقيقي شخص په قصير حبس يا له دېرشو زرو څخه تر شپېتو زرو افغانيو پورې په نغدي جزا يا په دواړو جزا ګانو.

۲- حکمي شخص له شپېتو زرو څخه تر دوه سوه او څلوېښت زرو افغانيو پورې په نغدي جزا او د يوۀ کال مودې لپاره د فعاليت د جواز تعليق يا سلب.

## د فعاليت د جواز سلب

**۵۰۷ ماده:**

که چېرې حقيقي يا حکمي شخص پدې فصل کې درج شوي جرمونه له يوځل څخه زيات مرتکب شي، پر پيشبيني شوو مجازاتو برسېره، له يوۀ څخه تر پنځو کلونو پورې د فعاليت د جواز په سلب هم محکومېږي.

رابطه به ضبط، انجماد يا مصادره آنها حکم نموده باشد، آنها را پنهان يا خلاف حقيقت وانمود يا انتقال دهد، قرار ذيل مجازات می‌گردد:

۱- شخص حقيقی، به حبس قصير يا جزای نقدی سی هزار تا شصت هزار افغانی يا به هر دو جزا.

۲- شخص حکمی، به جزای نقدی شصت هزار تا دوصد وچهل هزار افغانی و به تعليق يا سلب جواز فعاليت برای مدت يک سال.

## سلب جواز فعاليت

**مادۀ ۵۰۷:**

هرگاه شخص حقيقی يا حکمی جرايم مندرج اين فصل را بيش از يک بار مرتکب گردد، علاوه بر مجازات پيشبينی شده، به سلب جواز فعاليت از يک تا پنج سال، نيز محکوم می گردد.

**د جرمي سازمان شوې ډلې د غړې مجازات**

**۵۰۸ ماده:**

که چېرې جرمي سازمان شوې ډله يا هغه حکمي شخص چې د جرمي سازمان شوې ډلې تر حاکميت يا کنترول لاندې دی، د پيسو د سپينولو د جرم مرتکب شي، په لاندې مجازاتو محکومېږي:

۱- حقيقي شخص په طويل حبس او له پنځه سوه زرو څخه تر دوو ميليونو افغانيو پورې په نغدي جزا.

۲- حکمي شخص منحل او شتمني يې مصادره کېږي.

**د ترلاسه شوو وجوهو، شتمنۍ او منفعت مصادره**

**۵۰۹ ماده:**

(۱) لاندې وجوه او شتمنۍ د پيسو د سپينولو، د تروريزم د تمويل يا د اصلي جرم د ارتکاب يا د ارتکاب په پېل د شخص د محکوميت په صورت کې د واکمنې محکمې لخوا مصادره کېږي:

**مجازات عضوگروه سازمان يافته جرمی**

**مادۀ ۵۰۸:**

هرگاه گروه سازمان يافته جرمی يا شخص حکمی ای که تحت حاکميت يا کنترول گروه سازمان يافته جرمی قرار دارد، مرتکب جرم پول شويی گردد، به مجازات ذيل محکوم می‌گردد:

۱- شخص حقيقی، به حبس طويل و جزای نقدی از پنج صد هزار تا دو ميليون افغانی.

۲- شخص حکمی منحل و دارايی آن مصادره می گردد.

**مصادره وجوه، دارايی و منفعت حاصله**

**مادۀ ۵۰۹:**

(۱) وجوه ودارايی های ذيل در صورت محکوميت شخص به ارتکاب يا شروع به ارتکاب جرم پول شويی، تمويل تروريزم يا جرم اصلی، از طرف محکمۀ ذيصلاح مصادره می گردد:

۱- له جرم څخه رامنځته شوي عوايد د هغو وجوهو يا شتمنيو په شمول چې په مستقيم يا نا مستقيم ډول له جرمي عوايدو څخه لاسته راغلې يا له دغه شان عايداتو سره مخلوط يا له هغو څخه مشتق شوې او يا د هغو له تبادلې څخه لاسته راغلې وي.

۱- عواید ناشی از جرم به شمول وجوه یا دارایی های که به شکل مستقیم یا غیر مستقیم از عواید جرمی بدست آمده یا با چنین عایدات مخلوط یا ازآن مشتق گردیده ویا از تبادلهٔ آن بدست آمده باشد.

۲- هغه وسايل او امکانات چې د پيسو د سپينولو د تروريزم د تمويل د جرم يا د اصلي جرم په ارتکاب کې تر کټې اخيستنې لاندې نيول شوي وي يا ددې منظور لپاره له هغو څخه د کټې اخيستنې قصد شتون ولري.

۲- وسایل وامکاناتی که در ارتکاب جرم پول شویی، تمویل تروریزم یا جرم اصلی مورد استفاده قرار گرفته باشد یا قصد استفاده از آنها برای این منظور وجود داشته باشد.

۳- هغه وجوه او شتمنۍ چې له جرم څخه راپيدا شوي عوايد دي او هغه شتمنۍ چې د تروريزم له تمويل څخه د مخنيوي په قانون کې د درج شوو جرمونو د ارتکاب په منظور کارول شوې يا يې د استفادې قصد وجود ولري يا د هغو د ارتکاب لپاره اختصاص شوې دي.

۳- وجوه یا دارایی های که عواید ناشی از جرم بوده و دارایی های که بمنظور ارتکاب جرایم مندرج در قانون جلوگیری از تمویل تروریزم استفاده شده یا قصد استفادهٔ آن موجود بوده یا برای ارتکاب آنها اختصاص یافته است.

۴- ددې فقرې له ۱ تر ۳ پورې اجزاووکې درج شوي وجوه يا شتمنۍ

۴- وجوه یا دارایی های مندرج اجزای ۱ تا ۳ این فقره که به شخص

چې بل شخص ته منتقلې شوې وي، خودا چې مالک په محکمه کې ثابته کړي چې ددغه شان وجوهو يا شتمنيو د ترلاسه کولو په وړاندې يې مناسبه بيه ورکړې يا هغه يې د هغو د ارزښت د معادلو خدمتونو په بدل کې يا له بلې مشروع لارې څخه لاسته راوړي او ددغۀ شان وجوهو او شتمنيو د منشاء له غير قانوني والي څخه يې خبرتيا درلودلې نده.

ديگری منتقل گرديده باشد، مگر اينکه مالک در محکمه ثابت نمايد که در مقابل دريافت چنين وجوه يا دارايی ها قيمت مناسب را پرداخته يا آن را در بدل خدمات معادل به ارزش آن يا از طرق مشروع ديگری بدست آورده و از غير قانونی بودن منشاء چنين وجوه ودارايی ها آگاهی نداشته است.

(۲) که چېرې هغه وجوه يا شتمنۍ چې په مستقيم يا نا مستقيم ډول له جرمي عمل څخه لاسته راغلې له هغو وجوهو او شتمنيو سره چې له مشروعو سرچينو څخه لاسته راغلې مخلوطې وي، ددغۀ شان وجوهو او شتمنيو د مصادرې حکم په هغه اندازه صورت مومي چې له جرم څخه د تر لاسه شوو وجوهو او شتمنيو د عوايدو له ارزښت سره، د محکمې له ارزونې سره سم، معادل وي.

(۲) هرگاه وجوه يا دارايی های که بصورت مستقيم يا غير مستقيم از عمل جرمی حاصل گرديده با وجوه يا دارايی های که از منابع مشروع بدست آمده مخلوط باشد، حکم مصادره چنين وجوه يا دارايی ها به اندازۀ صورت می گيرد که با ارزش عوايد وجوه ودارايی های حاصله از جرم، مطابق ارزيابی محکمه، معادل باشد.

(۳) که چېرې هغه وجوه يا شتمنۍ چې د هغو په مصادرې حکم صادر شوی،

(۳) هرگاه وجوه يا دارايی های که حکم به مصادرۀ آن صادر گرديده،

لاسته را نشي، د هغو د معادلو وجوهو او شتنميو په مصادرې حکم صادرېږي.

(۴) د مصادرې په حکم کې، د مصادرې وړ وجوهو او شتمنيو اندازه او د هغو د ځای د تشخيص او ټاکلو لپاره ضروري تفصيلات مشخصېږي.

دستیاب شده نه تواند، حکم به مصادرهٔ وجوه ودارایی های معادل آن صادر می گردد.

(۴) در حکم مصادره، اندازهٔ وجوه یا دارایی های قابل مصادره وتفصیلات ضروری جهت تشخیص وتعیین محل آن مشخص می گردد.

## درېيم فصل

## د انسان قاچاق

## فصل سوم

## قاچاق انسان

### د انسان د قاچاق جرم

### جرم قاچاق انسان

**۵۱۰ ماده:**

(۱) د انسان قاچاق: له لاندې لارو څخه په استفادې سره د بهره کشې (ناوړې ګټې اخيستنې) په منظور د شخص استخدام يا تر تسلط لاندې راوستل، انتقال، حمل او نقل، ساتنه يا ترلاسه کول دي:

۱- تهديد يا له قوې يا د اجبار له نورو ډولونو څخه ګټه اخيستنه.

۲- اختطاف.

۳- حيله او فريب.

۴- له نفوذ څخه ناوړه ګټه اخيستنه.

**مادهٔ ۵۱۰:**

(۱) قاچاق انسان: استخدام یا تحت تسلط قرار دادن، انتقال، حمل و نقل، نگهداری یا دریافت شخص است بمنظور بهره کشی با استفاده از شیوه های ذیل:

۱- تهدید یا استفاده از قوه یا سایر اشکال اجبار.

۲- اختطاف.

۳- حیله و فریب.

۴- سوء استفاده از نفوذ.

۵- د زيان منې يا مجبوريت له حالت څخه ناوړه ګټه اخيستنه.

۶- د انسان د قاچاق د جرم د مجني عليه يا د هغۀ د سرپرست د رضايت د ترلاسه کولو لپاره د پيسو يا منفعت ورکړه يا ترلاسه کول.

(۲) د بهره کشي په مقصد د طفل تر تسلط لاندې راوستل که څه هم له دغو لارو څخه استفاده نه وي شوې د انسان قاچاق پېژندل کېږي.

(۳) بهره کشي: دپېر، پلور، جنسي بهره کشي، رقصولو (ګډولو) د اخلاقو منافي (پورنوګرافي) تصويرونو په برابرولو کې په خدمت د نيولو، برده ګۍ، اجباري کار ته د ګمارلو، ګدايي، وسله والې جګړې، د بدن د غړي يا انساجو داخيستلو، طبي اجباري آزمايښتونو يا نورو غير قانوني فعاليتونو ته د اړ ايستلو له لارې له مجني عليه څخه د منفعت ترلاسه کول دي.

۵- سوء استفاده از حالت آسيب پذيری يا مجبوريت.

۶- پرداخت يا دريافت پول يا منفعت جهت کسب رضايت مجنی عليه جرم قاچاق انسان يا سرپرست وی.

(۲) تحت تسلط قرار دادن طفل به مقصد بهره کشی گرچه از شيوه های مذکور استفاده نشده باشد، قاچاق انسان شناخته می شود.

(۳) بهره کشی: کسب منفعت از مجنی عليه از طريق خريد، فروش، بهره کشی جنسی، رقصانيدن، به خدمت گرفتن در تهيه تصاوير يا فلم های منافی اخلاق (پورنوگرافی)، بردگی، گماشتن به کار اجباری، گدايی، جنگ مسلحانه، برداشت عضو يا انساج بدن، آزمايشات طبی اجباری يا وادار نمودن به ساير فعاليت های غير قانونی می باشد.

**د انسان د قاچاق مجازات**

**۵۱۱ ماده:**

**(۱) هغه شخص چې د انسان د قاچاق د جرم مرتکب شي، تر لسو کلونو پورې په طویل حبس محکومېږي.**

**(۲) که چېرې مجني علیه ښځه یا طفل وي یا د رقصولو په عمل کې تر کتې اخیستنې لاندې نیول شوی وي، مرتکب له لسو کلونو څخه زیات په طویل حبس محکومېږي.**

**مجازات قاچاق انسان**

**مادۀ ۵۱۱:**

**(۱) شخصی که مرتکب جرم قاچاق انسان گردد، به حبس طویل تا ده سال، محکوم می‌گردد.**

**(۲) هرگاه مجنی علیه، طفل یا زن باشد یا در عمل رقصانیدن مورد بهره برداری قرار گرفته باشد، مرتکب به حبس طویل بیش از ده سال، محکوم می‌گردد.**

**د انسان د قاچاق په جرم کې مشدده حالات**

**۵۱۲ ماده:**

**د انسان د قاچاق د جرم مرتکب په لاندې توګه مجازات کېږي:**

**۱- په هغۀ صورت کې چې د انسان د قاچاق د جرم مرتکب د مجني علیه مېرۀ-ښځه، مور او پلار یا قانوني سرپرست یا د عامه خدمتونو مؤظف وي، مرتکب له لسو کلونو څخه زیات په طویل حبس محکومېږي.**

**۲- په هغۀ صورت کې چې د انسان**

**حالات مشدده در جرم قاچاق انسان**

**مادۀ ۵۱۲:**

**مرتکب جرم قاچاق انسان قرار ذیل مجازات می گردد:**

**۱- در صورتی که مرتکب جرم قاچاق انسان، همسر، والدین یا سرپرست قانونی مجنی علیه یا مؤظف خدمات عامه باشد، مرتکب به حبس طویل بیش از ده سال، محکوم می‌گردد.**

**۲- در صورتی که قاچاقبر انسان با**

قاچاقبر له مجني عليه سره، د زنا يا لواط د فعل مرتكب شوی وي ددې قانون د دوه يمې مادې په (۲) فقره کې د درج شوي حکم په رعايت سره، تعزيراً پدې قانون کې درج د جرمونو د تعدد د اړوندو حکمونو په پام کې نيولو سره، د طويل يا ۲درجه دوام حبس په اکثر حد.

۳- په هغۀ صورت کې چې مجني عليه تر جنسي بهره کشی لاندې راغلی وي يا له هغۀ څخه د غير اخلاقي (پورنوګرافي) تصويرونو يا فلمونو په برابرولو کې ګټه اخيستل شوې وي، د طويل حبس په اکثر حد.

۴- په هغه صورت کې چې مجني عليه وسله والې جګړې ته ګمارل شوی وي يا د هغۀ د بدن غړی يا انساج قطع (پرې) او اخيستل شوي وي چې د مجني عليه په فزيکي يا رواني دايمي معلوليت تمام شي يا د اجباري طبي ازمايښت لاندې راغلی وي، په ۲درجه دوام حبس او د مجني عليه د مړينې په صورت کې په ۱درجه دوام حبس.

مجنی علیه، مرتکب فعل زنا یا لواط گردیده باشد با رعایت حکم مندرج فقرۀ (۲) مادۀ دوم این قانون، تعزیراً با رعایت احکام مربوطه تعدد جرایم مندرج این قانون، به حد اکثر حبس طویل یا حبس دوام درجه۲.

۳- در صورتی که مجنی علیه مورد بهره کشی جنسی قرار گرفته یا در تهیه تصاویر یا فلم های غیر اخلاقی (پورنوگرافی) از وی استفاده شده باشد، به حد اکثر حبس طویل.

۴- در صورتی که مجنی علیه به جنگ مسلحانه گماشته شده باشد یا عضو یا انساج بدن وی قطع و برداشت شده که منجر به معلولیت دایمی فزیکی یا روانی مجنی علیه گردد یا مورد آزمایش طبی اجباری قرار گرفته باشد، به حبس دوام درجه ۲ و در صورت مرگ مجنی علیه، به حبس دوام درجه۱.

## د بدن د غړي يا انساجو د پـــرې کولو او اخيســـتلو يـــا د طبـــي ازمايښتونو د فاعل مجازات

**۵۱۳ ماده:**

(۱) هغه شخص چې د مجني عليـــه د بدن غړی يا انساج قطع يـــا واخلـــي (برداشت کړي) يا هغه تر اجباري طبي ازمايښت لاندې ونيسي او نومـــوړی عمل د مجني عليه په دايمي فزيکي يـــا رواني معلوليت يا د هغۀ په مړينه تمام شوی نه وي، مرتکب له لسو کلونـــو څخه زيات په طويل حبس محکومېږي.

(۲) که چېرې ددې مادې په (۱) فقره کې درج شوی عمل د مجني عليه پـــه دايمي فزيکي يا رواني معلوليت تمـــام شوی وي، مرتکب پـــه۲درجـــه دوام حبس محکومېږي.

(۳) که چېرې ددې مادې په (۱) فقره کې درج شوی عمل د مجني عليه پـــه مړينه تمام شوی وي، مرتکب په۱درجه دوام حبس محکومېږي.

## مجازات فاعل قطع و برداشـــت عضو و انساج بدن يا آزمايشـــات طبی

**مادۀ ۵۱۳:**

(۱) شخصی که عضو يا انساج بـــدن مجنی عليه را قطع يا برداشت نموده يا وی را مورد آزمايش طبی اجباری قرار داده و عمل مذکور منجر به معلوليت دايمی فزيکی يا روانی مجنی عليه يـــا مرگ وی نگرديده باشد، مرتکب بـــه حبس طويل بيش از ده سال، محکوم می گردد.

(۲) هرگاه عمل مندرج فقرۀ (۱) اين ماده منجر به معلوليت دايمی فزيکی يا روانی مجنی عليـــه گرديـــده باشـــد، مرتکب به حبس دوام درجه۲، محکوم می گردد.

(۳) هرگاه عمل مندرج فقرۀ (۱) اين ماده منجر به مرگ مجنی عليه گرديده باشد، مرتکب به حبس دوام درجه۱، محکوم می گردد.

**د اختطاف مجازات**

**۵۱۴ ماده:**

که چېرې د انسان د قاچاق مجني علیه د اختطاف له لارې، تر تسلط لاندې نیول شوی وي، مرتکب د اختطاف یا د انسان د قاچاق د جرم په مجازاتو هره یوه چې زیاته شدیده وي محکومېږي.

**د حکمي شخص مجازات**

**۵۱۵ ماده:**

(۱) که چېرې د انسان د قاچاق جرم د حکمي شخص په واسطه ارتکاب شي، د مرتکب پر مجازاتو برسېره، حکمي شخص، له دریو څخه تر پنځه میلیونو افغانیو پورې په نغدي جزا محکومېږي.

(۲) ددې مادې په (۱) فقره کې درج شوې نغدي جزا، د پولي ارزښت نوساناتو ته په پام سره، د انسان له قاچاق او د مهاجرانو له قاچاق سره د مبارزې د عالي کمېسیون په وړاندېز او د حکومت په تصویب تعدیل کېږي.

(۳) حکمي شخص ددې مادې په (۱) فقره کې د درج شوي جرم د تکرار په

**مجازات اختطاف**

**مادۀ ۵۱۴:**

هرگاه مجنی علیه قاچاق انسان از طریق اختطاف، تحت تسلط قرار گرفته باشد، مرتکب به مجازات جرم اختطاف یا قاچاق انسان هریک که شدید تر باشد، محکوم می گردد.

**مجازات شخص حکمی**

**مادۀ ۵۱۵:**

(۱) هرگاه جرم قاچاق انسان توسط شخص حکمی ارتکاب یابد، علاوه بر مجازات مرتکب، شخص حکمی، به جزای نقدی از سه تا پنج میلیون افغانی، محکوم می‌گردد.

(۲) جزای نقدی مندرج فقرۀ (۱) این ماده با نظر داشت نوسانات ارزش پولی به پیشنهاد کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان وقاچاق مهاجران وتصویب حکومت تعدیل می گردد.

(۳) شخص حکمی در صورت تکرار جرم مندرج فقرۀ (۱) این ماده، علاوه

صورت کې، پر پېښيني شوو مجازاتو برسېره د فعاليت د جواز په سلب هم محکومېږي.

**د انسان د قاچاق په جرم کې دعامه خدمتونو د مؤظف د اهمال مجازات**

**۵۱۶ ماده:**

که چېرې د عامه خدمتونو د مؤظف اهمال د انسان د قاچاق د جرمونو د ارتکاب د اسانه کېدو سبب شوی وي، د عامه خدمتونو مؤظف تر دريو کلونو پورې په متوسط حبس محکومېږي.

**د انسان د قاچاق د جرم د معاون يا شريک مجازات**

**۵۱۷ ماده:**

د انسان د قاچاق د جرم معاون يا شريک، د جرم د فاعل په عين مجازاتو محکومېږي.

بر مجازات پیش بینی شده به سلب جواز فعالیت نیز محکوم می گردد.

**مجازات اهمال مؤظف خدمات عامه در جرم قاچاق انسان**

**مادۀ ۵۱۶:**

هرگاه اهمال مؤظف خدمات عامه سبب تسهیل ارتکاب جرایم قاچاق انسان گردیده باشد، مؤظف خدمات عامه به حبس متوسط تا سه سال، محکوم می گردد.

**مجازات معاون یا شریک جرم قاچاق انسان**

**مادۀ ۵۱۷:**

معاون یا شریک جرم قاچاق انسان، به عین مجازات فاعل جرم، محکوم می گردد.

**له عدلي تعقيب څخه د انســـان د قاچاق د مجني عليه معافيت**

**۵۱۸ ماده:**

**د انسان د قاچاق مجني عليه په لاندې حالاتو کې تر عدلي تعقيب لاندې نـــه نيول کېږي:**

**۱- هېواد ته نا قانوني واردېدل يا لـــه هغۀ څخه وتل (خروج).**

**۲- په هېواد کې نا قانونه مېشـــتېدل (اقامت)**

**۳- د مسافرت يا د تابعيت د تذکرې (د پېژندنې سند) د تزوير شوو سندونو لرل يا ګټه اخيستنه.**

**۴- ددې قانون د ۵۱۲ مادې په ۲ او ۳ اجزاوو کې درج حالاتو کې.**

**۵- نور هغه جرمي اعمال چې اجبـــاراً پر هغه تحميل شوي وي.**

**معافیت مجنی علیه قاچاق انسان از تعقیب عدلی**

**مادۀ ۵۱۸:**

**مجنی علیه قاچاق انسان در حـــالات ذیل مـــورد تعقیـــب عـــدلی قـــرار نمی‌گیرد:**

**۱- ورود غیر قانونی به کشـــور یـــا خروج از آن.**

**۲- اقامـــــت غیـــــر قـــــانونی در کشور.**

**۳- داشتن یا استفاده ازاسناد تزویـــر شده مسافرت یا تذکره تابعیت (ســـند شناسایی).**

**۴- در حـــالات منـــدرج اجـــزای ۲ و۳ مادۀ ۵۱۲ این قانون.**

**۵- سایر اعمال جرمی ایکه اجبـــاراً بالای وی تحمیل گردیده است.**

**له جزايي مسؤوليت څخه معافيت او د مجازاتو تخفيف**

**۵۱۹ ماده:**

**(۱) هغه شخص چې په يوۀ ډول نه يوۀ ډول دانسان له قاچاقبر يا سازمان شوې**

**معافیت از مسؤولیت جزایـــی و تخفیف مجازات**

**مادۀ ۵۱۹:**

**(۱) شخصی که به نحوی از انحا بـــا قاچاقبر انسان یا گروه جنایتکار سازمان**

جنايتكارې ډلې سره اړيكه او همكاري ولري خو د هغو له ارتكاب د مخه لـه مسئوولو مراجعو سره د مرتكبينو پـه افشاء يا نيونه كې مرسته وكړي، لـه جزايي مسؤوليت څخه معاف كېږي.

(۲) كه چېرې ددې مادې په (۱) فقره كې درج شوې مرسـته، د انسـان د قاچاق د جرمونو له ارتكاب وروسـته صورت موندلې وي او زمينـه داسـې مساعده كړي چې د جرمي سـازمان شوې ډلې د نورو غړو په نيونه تمامـه شي، محكمه د هغهٔ په هكله د پېښبيني شوو مجـازاتو پـه تخفيـف حكـم كوي.

## د انسان د قاچاق په جرم پيل

**۵۲۰ ماده:**

د انسان د قاچاق په جرم پيل كوونكى د انسان د قاچاق د جـرم پـه عـين مجازاتو محكومېږي.

يافته ارتباط و همكاری داشته ولی قبل از ارتكاب آن مراجـع مسـؤول را در افشـاء يـا گرفتـاری مـرتكبين مساعدت نمايد، از مسؤوليت جزايی معاف می‌گردد.

(۲) هرگاه مساعدت منـدرج فقـرهٔ (۱) ايـن مـاده، بعـد از ارتكـاب جـرايم قاچـاق انسـان صـورت گرفته باشد و زمينه را طوری مسـاعد سازد كه منجر بـه گرفتـاری سـاير اعضای گروه سازمان يافتـه جرمـی گردد، محكمه به تخفيف مجازات پيش بينـی شـده در مـورد وی حكـم می نمايد.

## شروع به جرم قاچاق انسان

**مادهٔ ۵۲۰:**

شروع كننده به جرم قاچاق انسان به عين مجازات جرم قاچـاق انسـان، محكوم می گردد.

## څلورم فصل

## د مهاجرينو قاچاق

### د مهاجرينو د قاچاق جرم

**۵۲۱ ماده:**

(۱) د پيسو يا منفعت د ترلاسه کولو په منظور د مسافرت له سندونو پرته يا مسافرت په تزوير شوو سندونو سره هېواد ته د بهرني دولت د تبعه يا له تابعيت پرته شخص لپاره د نا قانونه واردېدو د زمينې برابرول يا له افغانستانه بل هېواد ته د هېواد د تبعه يا له تابعيت پرته شخص يا د بهرني دولت تبعه ته د وتلو (خروج) لپاره د زمينې برابرول د مهاجرينو د قاچاق جرم پېژندل کېږي، مرتکب ددې فصل له حکمونو سره سم مجازات کېږي.

(۲) ددې مادې په مقصد د پېژندنې يا مسافرت تزوير شوی سند د پېژندنې يا مسافرت له هر هغۀ سند څخه عبارت دی چې په تزويري صورت جوړ شوی يا په هغۀ کې بدلون وارد شوی دی يا د ناسمو اظهاراتو (څرګندونو) يا فساد يا

## فصل چهارم

## قاچاق مهاجران

### جرم قاچاق مهاجران

**مادۀ ۵۲۱:**

(۱) فراهم نمودن زمينۀ ورود غير قانونی برای تبعه دولت خارجی يا شخص بدون تابعيت به کشور يا فراهم نمودن زمينه خروج برای تبعه کشور يا شخص بدون تابعيت يا تبعه دولت خارجی از افغانستان به کشور ديگر، بدون اسناد مسافرت يا با اسناد تزوير شده مسافرت بمنظور دريافت پول يا منفعت، جرم قاچاق مهاجران شناخته شده، مرتکب مطابق احکام اين فصل مجازات می گردد.

(۲) به مقصد اين ماده سند شناسايی يا مسافرت تزوير شده، عبارت است از هر سند شناسايی يا مسافرت که به صورت تزويری ساخته شده يا در آن تغيير وارد شده است يا با توسل به اظهارات نادرست يا فساد

اکراه ته په توسل سره یا له هرې بلې غیر قانوني لارې لاس ته راغلی وي یا د هغۀ له قانوني خاوند پرته شخص لـه نومورو سندونو څخه ګټه اخیستنه کړې وي.

یا اکراه یا هر طریـق غیـر قـانونی دیگری بدسـت آمـده باشـد یـا شـخص غیـر از صـاحب قـانونی آن از اسناد متذکره اسـتفاده نمـوده باشد.

## دمهاجرینو د قاچاق د جرم مجازات

## مجازات جرم قاچاق مهاجران

**۵۲۲ ماده:**

(۱) هغه شخص چـې د مهـاجرینو د قاچاق د جرم مرتکب شي، له دریـو کلونو څخه زیات په متوسـط حـبس محکومېږي.

(۲) هغه شخص چـې د مهـاجرینو د قاچاق جرم سازماندهي کړي یا نورو ته د هغۀ په سازمانولو هدایت ورکړي، د متوسط حبس په اکثر حد محکومېږي.

(۳) که چېرې د مهاجرینو د قاچـاق جرم د جرمي سازمان شوې ډلـې پـه واسطه ارتکاب شي، د جرمي سازمان شوې ډلې سردسته (مشر) د متوسـط حبس په اکثرحد محکومېږي.

**مادۀ ۵۲۲:**

(۱) شخصـی‌کـه مرتکـب جـرم قاچاق مهاجران گـردد، بـه حـبس متوسط بیش از سه سـال، محکـوم می‌گردد.

(۲) شخصی که جرم قاچاق مهاجران را سازمان دهی نموده یا دیگران را به سازمان دهی آن هدایت دهد، به حـد اکثر حبس متوسط، محکوم می گردد.

(۳) هرگاه جرم قاچاق مهاجران توسط گروه سازمان یافتۀ جرمی ارتکاب یابد، سردستۀ گروه سازمان یافتۀ جرمی بـه حداکثر حـبس متوسـط، محکـوم می گردد.

**د مهاجرينو د قاچاق په جرم کې مشددہ حالات**

**۵۲۳ ماده:**

(۱) که چېرې د مهاجرينود قاچاق د جرم ارتکاب د مهاجرينو د قاچاقبر د عمل يا اهمال په نتيجه کې د قاچاق شوي مهاجر په مړينه تمام شي، مرتکب په۲درجه دوام حبس محکومېږي.

(۲) که چېرې د مهاجرينو د قاچاق د جرم ارتکاب د قاچاق شوي مهاجر په دايمي فزيکي يا رواني معلوليت تمام شي، مرتکب ترلسو کلونو پورې په طويل حبس محکومېږي.

(۳) که چېرې د مهاجرينو د قاچاق د جرم له امله د قاچاق شوي مهاجر ژوند يا مصونيت (خوندیتوب) له خطر سره مخامخ شي، مرتکب د متوسط حبس په اکثرحد محکومېږي.

(۴) که چېرې د مهاجرينو د قاچاق جرم د قاچاق شوي مهاجر د غير انساني يا تحقير آميزه چلند موجب شي، مرتکب د متوسط حبس په

**حالات مشدده در جرم قاچاق مهاجران**

**مادۀ ۵۲۳:**

(۱) هرگاه ارتکاب جرم قاچاق مهاجران در نتيجۀ عمل يا اهمال قاچاق بر مهاجران منجر به مرگ مهاجر قاچاق شده گردد، مرتکب به حبس دوام درجه۲ محکوم می‌گردد.

(۲) هرگاه ارتکاب جرم قاچاق مهاجران منجر به معلوليت دايمی فزيکی يا روانی مهاجر قاچاق شده گردد، مرتکب به حبس طويل تا ده سال، محکوم می گردد.

(۳) هرگاه به اثر جرم قاچاق مهاجران، زندگی يا مصونيت مهاجر قاچاق شده در معرض خطر قرار گيرد، مرتکب به حد اکثر حبس متوسط محکوم می گردد.

(۴) هرگاه جرم قاچاق مهاجران موجب رفتار غير انسانی يا تحقير آميز مهاجر قاچاق شده گردد، مرتکب به حد اکثر حبس متوسط، محکوم

اکثرحد محکومېږي.

**د قاچاق شوي مهاجر د مجـــازاتو معافيت**

**۵۲۴ ماده:**

قاچاق شوی مهاجر په هېواد کې لـــه قانوني جواز پرته د واردېدو يا مېشتېدو (اقامت) په علت، تر عـــدلي تعقيـــب لاندې نه نيول کېږي.

**د حکمي شخص مجازات**

**۵۲۵ ماده:**

(۱) که چېرې د مهاجرينو د قاچـــاق جرم د حکمي شخص په واسطه ارتکاب شي د هغۀ د مرتکـــب پـــر مجـــازاتو برسېره، حکمي شخص له دريو څخه تر پنځو ميليونو افغانيو پورې په نغدي جزا محکومېږي.

(۲) ددې مادې په (۱) فقره کې درج شوې نغدي جـــزا د پـــولي ارزښـــت نوساناتوته په پام سره د انسان له قاچاق او د مهاجرينو له قاچاق سره د مبارزې د عالي کمېسيون پـــه وړانـــدېز او د حکومت په تصويب تعديلېږي.

می گردد.

**معافیت مجازات مهاجر قاچـــاق شده**

**مادۀ ۵۲۴:**

مهـــاجر قاچـــاق شـــده بـــه علـــت ورود یا اقامت بدون مجوز قانونی در کشور، مورد تعقیـــب عـــدلی قـــرار نمی گیرد.

**مجازات شخص حکمی**

**مادۀ ۵۲۵:**

(۱) هرگاه جرم قاچاق مهاجران توسط شـــــخص حکمـــــی ارتکـــــاب یابد، علاوه بر مجازات مرتکـــب آن، شخص حکمی به جزای نقدی از سه تا پـــنج میلیـــون افغـــانی، محکـــوم می گردد.

(۲) جزای نقدی مندرج فقرۀ (۱) این ماده با نظر داشت نوسانات ارزش پولی به پیشنهاد کمیسیون عالی مبارزه بـــا قاچاق انســـان وقاچـــاق مهـــاجران وتصـــــویب حکومـــــت تعـــــدیل می گردد.

(۳) حکمي شخص ددې مادې په (۱) فقره کې د درج شوي جرم د تکرار په صورت کې، پر پېښيني شوو مجازاتو برسېره د فعاليت د جواز په سلب هم محکومېږي.

(۳) شخص حکمی در صورت تکرار جرم مندرج فقرهٔ (۱) این ماده، علاوه بر مجازات پیش بینی شده به سلب جواز فعالیت، نیز محکوم می گردد.

## د مهاجرينو د قاچاق په جرم کې د عامه خدمتونو د مؤظفينو د اهمال مجازات

## مجازات اهمال مؤظفین خدمات عامه در جرم قاچاق مهاجران

**۵۲۶ ماده:**

که چېرې د عامه خدمتونو د مؤظف اهمال د مهاجرينو د قاچاق د جرم د ارتکاب د اسانه کېدو سبب شوی وي د عامه خدمتونو مؤظف تر دووکلونو پورې په متوسط حبس محکومېږي.

**مادهٔ ۵۲۶:**

هرگاه اهمال مؤظف خدمات عامه سبب تسهیل ارتکاب جرم قاچاق مهاجران گردیده باشد، مؤظف خدمات عامه، به حبس متوسط تا دوسال، محکوم می گردد.

## د مرتکبينو په نيونه کې مرسته

## مساعدت در گرفتاری مرتکبین

**۵۲۷ ماده:**

هغه شخص چې په يوهٔ ډول نه يوهٔ ډول د مهاجرينو له قاچاقبر يا سازمان شوې جنايتکارې ډلې سره اړيکه او همکاري ولري خو د هغهٔ له ارتکاب د مخه د مرتکبينو په افشاء يا نيونه کې له مسئوولو مراجعو سره مرسته وکړي يا د

**مادهٔ ۵۲۷:**

شخصی که به نحوی از انحا با قاچاقبر مهاجران یا گروه جنایتکار سازمان یافته ارتباط و همکاری داشته ولی قبل از ارتکاب آن مراجع مسؤول را در افشاء یا گرفتاری مرتکبین مساعدت نماید یا بعد از ارتکاب جرایم

مهاجرينود قاچاق د جرمونو له ارتكاب وروسته زمينه داسې مساعده كړي چې د جرمي سازمان شوې ډلې د نورو غړو په نيونه تمامه شي، پدې هكله ددې قانون په ۵۱۹ ماده كې درج شوي حكمونه د تطبيق وړ دي.

**د مهاجرينو د قاچاق د جرم د معاون يا شريک مجازات**

**۵۲۸ ماده:**

د مهاجرينو د قاچاق د جرم معاون يا شريک د جرم د فاعل په عين مجازاتو محكومېږي.

## پنځم فصل
## په ناريه وسلې، مهماتو او منفجره (چاودېدونكو) موادو پورې اړوند جرمونه

**اصطلاحګانې**

**۵۲۹ ماده:**

پدې فصل كې راتلونكې اصطلاحګانې د لاندې مفاهيمو لرونكې دي:

۱- ناريه وسله: د يوۀ شخص په واسطه

قاچاق مهاجران زمينه را طوری مساعد سازد که منجر به گرفتاری سایر اعضای گروه سازمان یافته جرمی گردد، احکام مندرج مادۀ ۵۱۹ این قانون در مورد قابل تطبیق می باشد.

**مجازات معاون یا شریک جرم قاچاق مهاجران**

**مادۀ ۵۲۸:**

معاون یا شریک جرم قاچاق مهاجران به عین مجازات فاعل جرم، محکوم می گردد.

## فصل پنجم
## جرایم مرتبط به سلاح ناریه، مهمات و مواد منفجره

**اصطلاحات**

**مادۀ ۵۲۹:**

اصطلاحات آتی در این فصل، دارای مفاهیم ذیل می‌باشد:

۱- سلاح ناریه: عبارت از

د حمل وړ له غورځـــوونکې (پرتـــاب کننده) میلې لرونکې هر ډول وســـلې څخه عبارت ده چې د چاودنې د عملیې په واسطه د مرمی یا موشک د غورځولو یا فیر په منظور، طراحي شوی وی یا په اسانۍ سره پدې مقصد تبدیلـــه شـــي. عتیقه وسله، ښکاري وسله، چـــره اي، موشکش، سپورتي وسله او پـــه هغـــو پورې اړوند مهمات په ناریه وسله کې نه شاملېږي.

۲- پرزه جات او اجزا: له ابزارو یـــا ځای ناستې (جایګزین) وسیلې څخـــه عبارت دي چې په خاصه توګه د وسلې لپاره طراحي او د وسلې په کارولو کې له هغو څخه ګټه اخیستل کېږي.

۳- مهمات: د اشیاوو (شیانو) یـــا د اشیاوو د اجزاوو له مجمـــوعې څخـــه عبارت دي چې د وسلې په واسطه فیر یا غورځول کېږي.

۴- چاودېدونکي یا منفلقه مواد: له هر ډول کیمیاوي ترکیب، مخلوط یا هرې دستګاه یا وسیلې څخه عبارت دي چې د انفجار چاودنې د وړتیا لرونکې وي.

هر نوع سلاح دارای میله پرتاب کننده قابل حمل توسط یک شخص است که بمنظـــور پرتـــاب یـــا فیرمرمـــی یـــا موشک بوسیله عملیه انفجار، طراحی شده باشـــد یـــا بـــه آســـانی بـــدین مقصد تبدیل گردد. ســـلاح عتیقـــه، ســـــلاح شـــــکاری، چـــــره ای، موشـــکش، ســـپورتی و مهمـــات مربوطه آنها شـــامل اســـلحه ناریـــه نمی گردد.

۲- پرزه جات و اجـــزا: عبـــارت از ابزار یا وسیله جایگزین است که بـــه طور خاص برای سلاح طراحـــی و در کـــار بـــرد ســـلاح از آن اســـتفاده می شود.

۳- مهمـــات: عبـــارت از مجموعـــه اشیائی یا اجزای اشیائی اســـت کـــه توســـط ســـلاح فیـــر یـــا پرتـــاب می گردد.

۴- مواد منفجره یا منفلقه: عبارت از هر نوع ترکیب کیمیاوی، مخلوط یـــا هر دستگاه یا وسیله ای است که دارای قابلیت انفجار باشد.

۵- د ناریه وسلې قاچـــاق: د ناریـــه وسلې، پرزه جاتو او د هغو د اجزاوو، مهماتو او چاودېدونکو او منفلقه موادو واردول، صادرول، ترانزیت، تولید، د خرڅولو په قصد حیازت، پیر او پلور، وېش او انتقال دی.

**د واکمنې مرجع له اجازې پرته د منفلقه یا چاودېدونکوموادو جوړول**

**۵۳۰ ماده:**

(۱) هغه شخص چې د واکمنو مقاماتو له اجازې پرته منفلقه یا چاودېـــدونکي مواد جوړ کړي، وارد یې کړي یا یـــې وساتي، دموادو پر مصادرې برسېره تر اووکلونو پورې پـــه طویـــل حـــبس محکومېږي.

(۲) هغـــه مـــاده چـــې د منفلقـــه او چاودېدونکو موادو په ترکیـــب کـــې کارول کېږي د اړوند تقنیني سند لـــه حکمونو سره سم ټاکل کېږي.

(۳) هغه سامان، آلات او ادوات چې د هغوپه جوړولـــو یـــا چاودنـــه کـــې استعمالېږي، د منفلقه اوچاودېـــدونکو

۵- قاچاق سلاح ناریه : وارد، صادر، ترانزیت، تولید، حیازت به قصد فروش، خرید وفروش، توزیع وانتقال ســـلاح ناریـــه، پـــرزه جـــات واجـــزای آن، مهمات ومـــواد منفجـــره و منفلقـــه می باشد.

**ساختن مواد منفلقه یا منفجره بدون اجازه مرجع ذیصلاح**

**مادۀ ۵۳۰:**

(۱) شخصی که بدون اجازه مقامات صلاحیت دار مواد منفلقه یا منفجره را بسازد، وارد نماید یا نگهداری کنـــد، علاوه بر مصادره مـــواد بـــه حـــبس طویلی تـــا هفـــت ســـال، محکـــوم می گردد.

(۲) مادۀ که در ترکیب مواد منفلقه و منفجره بکار برده می شـــود، مطـــابق احکام سند تقنینـــی مربـــوط تعیـــین می گردد.

(۳) ســـامان،آلات و ادواتـــی کـــه در ساختن یـــا انفجـــار آن اســـتعمال مـــی گـــردد، در حکـــم مـــواد

موادو په حکم کې پېژندل کېږي.

**د منفلقه اوچاودېدونکوموادو استعمال**

**۵۳۱ ماده:**

(۱) هغه شخص چې عمداً منفلقه او چاودېدونکي مواد استعمال کړي چې د هغو له امله دخلکو ژوند له خطره مخامخ شي، په طويل حبس محکومېږي.

(۲) که چېرې ددې مادې په (۱) فقره کې د درج شوي عمل د ارتکاب له امله د خلکو مالونه له خطر سره مخامخ شي، مرتکب په متوسط حبس محکومېږي.

**د زيان له رامنځته کېدو پرته د منفلقه اوچاودېدونکو موادو استعمال**

**۵۳۲ ماده:**

هغه شخص چې منفلقه او چاودېدونکي مواد استعمال کړي او د هغو د استعمال له امله زيان وارد نشي په قصير حبس محکومېږي.

منفلقه ومنفجره شناخته می شود.

**استعمال مواد منفلقه ومنفجره**

**مادۀ ۵۳۱:**

(۱) شخصی که عمداً مواد منفلقه و منفجره را استعمال نماید که به اثر آن حیات مردم به خطر مواجه گردد، به حبس طویل، محکوم می گردد.

(۲) هرگاه در اثر ارتکاب عمل مندرج فقرۀ (۱) این ماده اموال مردم به خطر مواجه گردد مرتکب به حبس متوسط، محکوم می گردد.

**استعمال مواد منفلقه ومنفجره بدون ایجاد خساره**

**مادۀ ۵۳۲:**

شخصی که مواد منفلقه و منفجره را استعمال نماید وبه اثر استعمال آن خسارۀ عاید نگردد، به حبس قصیر محکوم می گردد.

**په نقليه وسايلوکې د منفلقــه يــا چاودېدونکو موادو انتقال**

**۵۳۳ ماده:**

هغه شخص چې منفلقه يا چاودېدونکي مواد له ځمکينو، اوبو (آبی) يا هــوايي نقليه وسايلو څخه په يوهٔ کې يا په پستي وسايلو او پارسلونو کــې د اړونــدو مقرراتو خلاف انتقال کړي يا د هغو په انتقال پيل وکړي، په متوسط حبس او له شپېتو زرو څخه تر درې ســوه زرو افغانيو پورې په نغدي جزا يا له دغــو دوو جزاګانو څخه په يوهٔ محکومېږي.

**د ناريه وسلې قاچاق**

**۵۳۴ ماده:**

د ناريه وسلې قاچاق جرم دی مرتکب ددې فصل له حکمونــو ســره ســم مجازات کېږي.

**د ناريه وسلې د قاچاق مجازات**

**۵۳۵ ماده:**

(۱) هغه شخص چې د ناريه وســلې د قاچاق مرتکب شي، په لاندې توګــه مجازات کېږي:

**انتقال مواد منفلقه يا منفجــره در وسايل نقليه**

**مادهٔ ۵۳۳:**

شخصی که مواد منفلقه يا منفجره را در يکی از وسايل نقليهٔ زمينی، آبــی يــا هوايی يا در وســايل و پارســل هــای پستی خلاف مقررات مربوط انتقال دهد يا به انتــقال آن شروع نمايــد، بــه حبس متوسط و جزای نقدی از شصت هزار تــا ســه صــد هــزار افغــانی يا به يکی از اين دو جــزا، محکــوم می گردد.

**قاچاق سلاح ناريه**

**مادهٔ ۵۳۴:**

قاچاق سلاح ناريه جرم بوده مرتکب، مطابق احکام ايــن فصــل مجــازات می گردد.

**مجازات قاچاق سلاح ناريه**

**مادهٔ ۵۳۵:**

(۱) شخصی که مرتکب قاچاق سلاح ناريه گردد، قــرار ذيــل مجــازات می گردد:

۱- په هغهٔ صورت کې د (۱۹، ۹) ملي متر قطر لرونکې ناریه وسله تر دریو میلو پورې وي په متوسط حبس او په هغهٔ صورت کې چې له دریو میلو څخه زیاته وي تر اوو کلونو پورې په طویل حبس.

۲- په هغهٔ صورت کې چې د (۶۲، ۷) ملي متر قطر لرونکې ناریه وسله تر دریو میلو پورې وي تر اووکلونو پورې په طویل حبس او په هغهٔ صورت کې چې له دریو میلو څخه زیاته وي له اوو کلونو څخه زیات په طویل حبس.

۳- په هغهٔ صورت کې چې موشک تر پنځو عددو پورې وي تر اوو کلونو پورې په طویل حبس او په هغهٔ صورت کې چې له پنځو عددو څخه زیات وي له اووکلونو څخه زیات په طویل حبس.

(۲) هغه شخص چې د ناریه وسلې مرمۍ قاچاق کړي، په لاندې توګه مجازات کېږي:

۱- په هغه صورت کې چې تعداد یې تر ۵۰ پورې وي، له پنځو زرو تر شلو

۱- در صورتی که سلاح ناریه دارای قطر (۱۹، ۹) ملی متر تا سه میل باشد به حبس متوسط و در صورتی که بیش از سه میل باشد، به حبس طویل تا هفت سال.

۲- در صورتی که سلاح ناریه دارای قطر (۶۲، ۷) ملی متر تا سه میل باشد به حبس طویل تا هفت سال و در صورتی که بیش از سه میل باشد، به حبس طویل بیش از هفت سال.

۳- در صورتی که موشک تا پنج عدد باشد به حبس طویل تا هفت سال و در صورتی که بیش از پنج عدد باشد، به حبس طویل بیش از هفت سال.

(۲) شخصی که مرمی سلاح ناریه را قاچاق نماید، قرار ذیل مجازات می گردد:

۱- در صورتی که تعداد آن تا ۵۰ باشد، به جزای نقدی از پنج هزار تا

زرو افغانيو پورې په نغدي جزا.

۲- په هغه صورت کې چې تعداد يې له ۵۰ څخه زيات تر ۵۰۰ پورې وي، په قصير حبس.

۳- په هغه صورت کې چې تعداد يې له ۵۰۰ څخه زيات وي، په متوسط حبس.

(۳) هغه شخص چې د چاودېدونکو موادو د قاچاق مرتکب شي، تر لسو کلونو پورې په طويل حبس محکومېږي.

## د ناريه وسلې او د هغې د اړتيا وړ پرزه جاتو غير مجاز حيازت

### ۵۳۶ ماده:

هغه شخص چې تر دريو ميلو پورې د (۹.۱۹) ملي متر قطر لرونکې ناريه وسله او د هغو د اړتيا وړ مهمات د خپل شخصي امنيت په خاطر له قانوني مجوز پرته په خپل حيازت کې ولري، له دېرشو زرو څخه تر شپېتو زرو افغانيو پورې په نغدي جزا محکومېږي.

بيست هزار افغانی.

۲- در صورتی که تعداد آن بيش از ۵۰ تا ۵۰۰ باشد، به حبس قصير.

۳- در صورتی که تعداد آن بيش از ۵۰۰ باشد، به حبس متوسط.

(۳) شخصی که مرتکب قاچاق مواد منفجره گردد، به حبس طويل تا ده سال، محکوم می گردد.

## حيازت غير مجاز سلاح ناريه وپرزه جات مورد نياز آن

### مادۀ ۵۳۶:

شخصی که تا سه ميل اسلحۀ ناريه دارای قطر(۹.۱۹) ملی متر و مهمات مورد نياز آنرا بخاطر امينت شخصی خود بدون مجوز قانونی در حيازت خود داشته باشد، به جزای نقدی سی هزار تا شصت هزار افغانی، محکوم می گردد.

**ناسمه علامه يا نښه اړښودنه**

**۵۳۷ ماده:**

هغه شخص چې ناريه وسله دهغې د جوړولو او توليد پر وخت په ناسمه توګه علامه يا نښه اړښودنه وکړي يا يې له علامې يا نښانې پرته توليد کړي، د ناريه وسلې ډول او مقدار ته په پام سره، تر اتو کلونو پورې په طويل حبس محکومېږي.

**د ناريه وسلې د نښې اړښودنې نابودول، حذف او يا غير قانوني تغيير**

**۵۳۸ ماده:**

هغه شخص چې د ناريه وسلې د توليدوونکي د نه موندنې په منظور، د ناريه وسلې نښه يا علامه له منځه يوسي يا تغيير ورکړي، د ناريه وسلې ډول او مقدار ته په پام سره په متوسط حبس يا له شپېتو زرو څخه تر درې سوه زرو افغانيو پورې په نغدي جزا محکومېږي.

**علامه يا نشانه گذاری نادرست**

**مادۀ ۵۳۷:**

شخصی که سلاح ناريه را حين ساخت و توليد آن بصورت نادرست علامه يا نشانه گذاری نموده يا بدون علامه يا نشانه توليد نمايد، با نظر داشت نوع سلاح ناريه و مقدار آن به حبس طويل تا هشت سال، محکوم می گردد.

**نابود نمودن، حذف و يا تغيير غير قانونی نشانه گذاری سلاح ناريه**

**مادۀ ۵۳۸:**

شخصی که بمنظور عدم رديابی توليد کنندۀ سلاح ناريه، نشانه يا علامۀ سلاح ناريه را از بين ببرد يا تغيير دهد، با نظر داشت نوع سلاح ناريه و مقدار آن به حبس متوسط يا جزای نقدی از شصت هزار تا سه صد هزار افغانی، محکوم می گردد.

**له مجازاتو څخه معافيت**

**۵۳۹ ماده:**

هغه شخص چې ناريه وسله يا مهمات، چاودېدونکي مواد يا نوره وسله په خپل حيازت او کنترول يا تملک کې ولري، خو له افشاء يا نيـــونې د مخـــه، پـــه داوطلبانه ډول هغه تسليم کړي، لـــه مجازاتو څخه معاف ګڼل کېږي.

**د ناريه وسلې ناقانونه ګټه اخيستنه**

**۵۴۰ ماده:**

هغه شخص چې ناريه وسله د تهديـــد، ارعاب يا نورو ناقانونه موخو په منظور، استعمال کړي يا يې په حرکت يا اهتزاز راولي، په متوسط حبس يا له دېرشـــو زرو څخه تر درې ســـوه زرو افغـــانيو پورې په نغدي جزا محکومېږي.

**د ناريه وسلې اتلاف يا ورکول**

**۵۴۱ ماده:**

(۱) هغه شخص چې خپله شخصي ناريه وسله يا مهمات چې د قانوني مجـــوز لرونکې وي له مؤجه عذر پرته ورکه يا تلف کړي، د هغې د بيې معـــادل پـــه

**معافيت از مجازات**

**مادۀ ۵۳۹:**

شخصی که سلاح ناريه يا مهمات، مواد منفجره يا ساير سلاح را در حيـــازت، کنترول يا تملک خود داشته، اما قبل از افشاء يا گرفتاری، بـــه صـــورت داوطلبانه آنـــرا تســـليم نمايـــد، از مجازات معاف دانسته می شود.

**استفاده غير قانونی سلاح ناريه**

**مادۀ ۵۴۰:**

شخصی که سلاح ناريـــه را بمنظـــور تهديد، ارعـــاب يـــا ســـاير اهـــداف غير قانونی، استعمال نمايد يا به حرکت يا اهتزاز در آورد ، به حبس متوسط يا جزای نقدی از سی هزار تا سه صـــد هزار افغانی، محکوم می گردد.

**اتلاف يا مفقودی سلاح ناريه**

**مادۀ ۵۴۱:**

(۱) شخصی که سلاح ناريه يا مهمات شخصی خود را که دارای مجوز قانونی باشد بدون عذر مؤجه مفقود يا تلـــف کند، به جزای نقدی معادل قيمت آن،

نغدي جزا محکومېږي.

(۲) که چېرې ددې مادې په (۱) فقره کې درج شوې ناریه وسله یا مهمات دولت ته اړوند وي، د هغې د بیې معادل په دوه چنده نغدي جزا محکومېږي.

(۳) که چېرې تثبیت شي چې ددې مادې په (۱ او ۲) فقره کې درج شوې ناریه وسله یا مهمات پلورل شوي یا د بل شخص په واک کې ورکول شوي وي، دا عمل د وسلې قاچاق ګڼل کېږي، مرتکب ددې فصل له حکمونو سره سم، مجازات کېږي.

محکوم می گردد.

(۲) هرگاه سلاح ناریه یا مهمات مندرج فقرهٔ (۱) این ماده متعلق به دولت باشد، به جزای نقدی دو چند معادل قیمت آن، محکوم می گردد.

(۳) هرگاه تثبیت گردد که سلاح ناریه یا مهمات مندرج فقره های (۱ و ۲) این ماده به فروش رسیده و یا به اختیار شخص دیگری گذاشته شده باشد، این عمل قاچاق سلاح دانسته شده، مرتکب طبق احکام این فصل مجازات می گردد.

## د وسلې د سندونو تزویر

**۵۴۲ ماده:**

هغه شخص چې د ناریه وسلې، مهماتو او منفلقه موادو سندونه، مهر او د تولید، واردولو، عرضې، ساتلو، حمل او حصول اجازه لیک تزویر کړي او نومورې سندونه نورو اشخاصو ته انتقال کړي، پدې قانون کې درج د تزویر د جرم د پیښېنې شوو مجازاتو په اکثر

## تزویر اسناد سلاح

**مادهٔ ۵۴۲:**

شخصی که اسناد، مهر و اجازه نامه تولید، توزید، عرضه، نگهداشت، حمل و حصول سلاح ناریه، مهمات و مواد منفلقه را تزویر نماید و یا اسناد مذکور را به اشخاص دیگر انتقال دهد، به حد اکثر مجازات پیشبینی شده جرم تزویر مندرج این قانون، محکوم

حد محکومپرې.

**مشدده حالات**

**۵۴۳ ماده:**

پدې فصل کې د درج شوو جرمونو ارتکاب په لاندې حالاتو کې مشدده پېژندل کېږي:

۱- په هغۀ صورت کې چې پدې فصل کې له درج شوو جرمونو څخه یو د عامه خدمتونو د مؤظف په واسطه له نفوذ یا وظیفوي موقف څخه په ګټې اخیستنې ارتکاب شي.

۲- په هغۀ صورت کې چې پدې فصل کې له درج شوو جرمونو څخه یو د حقیقي شخص یا دحکمي شخص د رئیس ممثل یا قانوني استازي په واسطه دپېښې یا حرفې په توګه دحکمي شخص په نوم، حساب یا منفعت ارتکاب شي.

۳- په هغۀ صورت کې چې د ناریه وسلې شمېر له پنځه میله څخه زیات یا د هغې اجزا یا پرزه جات یا مهمات د پنځو میلو له اړتیا څخه زیات وي.

می گردد.

**حالات مشدده**

**مادۀ ۵۴۳:**

ارتکاب جرایم مندرج این فصل در حالات ذیل مشدده شناخته می شود:

۱- درصورتی که یکی از جرایم مندرج این فصل توسط مؤظف خدمات عامه با استفاده از نفوذ یا موقف وظیفوی ارتکاب یابد.

۲- در صورتی که یکی از جرایم مندرج این فصل توسط شخص حقیقی یا رئیس، ممثل یا نمایندۀ قانونی شخص حکمی به نام، حساب یا منفعت شخص حکمی، منحیث حرفه یا پیشه ارتکاب یابد.

۳- در صورتی که تعداد سلاح ناریه بیش از پنج میل یا اجزا، پرزه جات یا مهمات آن از نیاز پنج میل بیشتر باشد.

۴- په هغـهٔ صـورت کـې چـې د چاودېدونکو موادو مقدار له دوو کیلو ګرامو څخه زیات وي.

**د حکمي شخص په واسطه د ناریه وسلې د قاچاق د جرم مجازات**

**۵۴۴ ماده:**

(۱) که چېرې پدې فصـل کـې درج شوي جرمونه د حکمـي شـخص د رئیس، ممثل یا قانوني استازي په واسطه د حکمي شخص په نوم، حسـاب یـا منفعت ارتکاب شـوي وي، حکمـي شخص د ناریـه وسـلې، مهمـاتو او چاودېدونکو موادو د بېې معـادل پـه نغدي جزا محکومېږي.

(۲) حکمي شخص ددې مادې په (۱) فقره کې پر درج شوو مجازاتو برسېره له لاندې جزاګانو څخه په یـوې هـم محکومېږي:

۱- تر پنځوکلونو پورې په مستقیم یا غیر مستقیم صورت له جـرم سـره د مرتبط تجارتي فعالیت د ځینو برخو له پر مخبیولو څخه ممنوعیت.

۴- در صـورتیکه مقـدار مـواد منفجـره بـیش از دو کیلـو گـرام باشد.

**مجازات جرم قاچاق سلاح ناریـه توسط شخص حکمی**

**مادهٔ ۵۴۴:**

(۱) هرگاه جرایم مندرج این فصـل توسط رئیس، ممثل یا نمایندهٔ قـانونی شخص حکمی به نام، حساب یا منفعت شخص حکمـی ارتکـاب گردیـده باشد، شخص حکمـی بـه جـزای نقدی معادل قیمـت سـلاح ناریـه، مهمات و مـواد منفجـره، محکـوم می گردد.

(۲) شخص حکمی علاوه بر مجازات مندرج فقرهٔ (۱) این ماده به یکـی از جزاهـای ذیـل نیـز محکـوم می گردد:

۱- ممنوعیت از پیشـبرد بعضـی از عرصه های فعالیت تجارتی مرتبط بـه جرم به صورت مستقیم یاغیر مسـتقیم تا پنج سال.

۲- د حکمي شخص انحلال، په هغهٔ صورت کې چې پدې فصل کې د درج شوي جرم د ارتکاب په منظور رامنځته شوی وي، یا د هغهٔ د ارتکاب لپاره له اړوندو امکاناتو او شتمنیو څخه د استفادې اجازه ورکړي.

۲- انحلال شخص حکمی، در صورتیکه بمنظور ارتکاب جرم مندرج این فصل ایجاد شده باشد یا اجازه استفاده از امکانات و دارایی های مربوط را برای ارتکاب آن اعطاء نماید.

۳- د ټولیزو رسنیو له لارې د حکم خپرول.

۳- نشر حکم از طریق رسانه های همگانی.

(۳) که چېرې د حکمي شخص پر کارکن یا استازي باندې د ناکافي مدیریت یا نظارت په پایله کې پدې فصل کې د درج شوي جرم په ارتکاب کې د حکمي شخص یا د هغهٔ د کارکن یا استازي د کړون زمینه برابره شي او د هغې په پایله کې حکمي شخص منتفع شي، حکمي شخص ددې مادې په (۱) فقره کې په درج شوو مجازاتو محکومېږي.

(۳) هرگاه در نتیجه مدیریت یا نظارت ناکافی بالای کارکن یا نمایندهٔ شخص حکمی، زمینهٔ اشتراک شخص حکمی یا کارکن یا نماینده وی در ارتکاب جرم مندرج این فصل فراهم گردد و در نتیجهٔ آن شخص حکمی منتفع شود، شخص حکمی به مجازات مندرج فقرهٔ (۱) این ماده، محکوم می گردد.

(۴) پر حکمي شخص پدې ماده کې د درج شوو مجازاتو تطبیق، پر حقیقي اشخاصو د مجازاتو د تطبیق مانع نه کېږي.

(۴) تطبیق مجازات مندرج این ماده بالای شخص حکمی، مانع تطبیق مجازات بر اشخاص حقیقی نمی گردد.

**مصادره**

**۵۴۵ ماده:**

**ددې فصل په درج شوو حالاتو کې، محکمه پر ټاکلو مجازاتو برسېره د ناریه وسلې، دهغې پر اجزاوو او پرزه جاتو، مهماتو، چاودېدونکو او منفلقه موادو او نورو جرمي وسایلو او له هغو څخه دراپیدا شوو عوایدو پر مصادرې هم حکم صادروي.**

**مصادره**

**مادۀ ۵۴۵:**

**در حالات مندرج این فصل محکمه علاوه بر مجازات معینه، به مصادره سلاح ناریه، اجزا و پرزه جات آن، مهمات، مواد منفجره و منفلقه سایر وسایل جرمی وعواید ناشی از آن، نیزحکم صادر می نماید.**

## اووم باب

## د اشخاصو په حيات، جسمي او معنوي تماميت پورې اړوند جرمونه

## لومړی فصل

## عمد قتل او د هغۀ مجازات

### عمد قتل

**۵۴۶ ماده:**

(۱) عمد قتل د قتل د قصد په لرلو سره د بل ژوندي شخص د حيات له منځه وړلو څخه عبارت دی.

(۲) که چېرې په عمد قتل کې، قصاص له مسقطه اسبابو څخه په يوۀ يا د شرايطو په نه تکميل، ساقط يا متعذر شي، مرتکب د احوالو له مخې، ددې فصل له حکمونو سره سم مجازات کېږي.

### د عمد قتل مجازات

**۵۴۷ ماده:**

(۱) د عمد قتل مرتکب له لاندې حالاتو څخه په يوۀ کې په اعدام يا

## باب هفتم

## جرايم مربوط به حيات، تماميت جسمی و معنوی اشخاص

## فصل اول

## قتل عمد و مجازات آن

### قتل عمد

**مادۀ ۵۴۶:**

(۱) قتل عمد عبارت است از بين بردن حيات شخص زنده ديگر با داشتن قصد قتل.

(۲) هرگاه در قتل عمد، قصاص به يکی از اسباب مسقطه يا عدم تکميل شرايط، ساقط يا متعذر شود، مرتکب حسب احوال مطابق به احکام اين فصل مجازات می گردد.

### مجازات قتل عمد

**مادۀ ۵۴۷:**

(۱) مرتکب قتل عمد در يکی از حالات ذيل به اعدام يا حبس دوام

۱درجه دوام حبس محکومیږي:

۱–په هغۀ حالت‌کې چې‌قتل‌برنامه ریزی اوترصد له دمخه سره یوځای وي.

۲– په هغۀ حالت کې چې قتل د وژونکو سمي موادو یا چاودیدونکو موادو په استعمال یا اور سره صورت موندلی وي.

۳– په هغۀ حالت کې چې قتل په دني انګیزې یا د اجرت په ورکړې او یا په شکنجې او ځوروني او اذیت سره صورت موندلی وي.

۴– په هغۀ حالت کې چې مقتول د عامه خدمتونو مؤظف وي او قتل د خدمت د اجراء پر وخت (اثناکې) یا له هغۀ سره په ارتباط کې صورت موندلی وي.

۵– په هغۀ حالت کې چې قاتل له یوۀ څخه د زیاتو د قتل قصد لرلی وي او د یوۀ عمل له امله هغوی ټول په قتل رسېدلي وي.

۶– په هغۀ حالت کې چې قتل له بل عمدي جنایت یا جنحې سره یوځای صورت موندلی وي.

درجه۱ محکوم می گردد:

۱– در حالتی که قتل با برنامه‌ریزی قبلی و ترصد همراه باشد.

۲– در حالتی که قتل با استعمال مواد سمی کشنده یا مواد انفجاری یا حریق صورت گرفته باشد.

۳– در حالتی که قتل با انگیزه دنی یا در برابر اجرت و یا با شکنجه و آزار و اذیت صورت گرفته باشد.

۴– در حالتی که مقتول مؤظف خدمات عامه بوده و قتل در اثنای اجرای خدمت یا در ارتباط به آن صورت گرفته باشد.

۵– در حالتی که قاتل قصد قتل بیش از یک نفر را داشته و به اثر یک عمل همه آنها به قتل رسیده باشند.

۶– در حالتی که قتل توام با جنایت یا جنحه عمدی دیگر صورت گرفته باشد.

۷- په هغهٔ حالت کې چې قاتل په ۱درجه دوام حبس محکوم شوی وي، د حکم د تنفیذ د مودې په ترڅ کې د بل عمد قتل مرتکب شوی وي.

۸- په هغهٔ حالت کې چې قاتل له قتل وروسته، جسد مثله کړی وي.

۹- په هغهٔ حالت کې چې مقتول د قاتل له اصولو څخه وي.

۱۰- په هغهٔ حالت کې چې قتل د هغهٔ جنایت یا جنحې چې جزایې له یوهٔ کال حبس څخه کمه نه وي د تمهید یا تسهیل او یا په ارتکاب د قادربدو په منظور او یا له جزا څخه د تېښتې یا خلاصېدو په منظور صورت مونډلی وي.

(۲) د عمد قتل مرتکب ددې مادې په (۱) فقره کې د درج شوو حالاتو پرته، په ۲درجه دوام حبس محکومېږي.

## خودکشي (ځان وژنې) ته تحریک

**۵۴۸ ماده:**

(۱) هغه شخص چې بل ځان وژنې ته تحریک یا په یوهٔ ډول نه یو ډول د هغهٔ

۷- در حالتی که قاتل به حبس دوام درجه۱ محکوم شده، در خلال مدت تنفیذ حکم مرتکب قتل عمد دیگر گردیده باشد.

۸- در حالتی که قاتل بعد از قتل، جسد را مثله نموده باشد.

۹- در حالتی که مقتول از اصول قاتل باشد.

۱۰- در حالتی که قتل بمنظور تمهید یا تسهیل ویا قادر شدن به ارتکاب جنایت یا جنحهٔ که جزای آن کمتر از یکسال حبس نباشد ویا بمنظور فرار یا رهایی از جزا صورت گرفته باشد.

(۲) مرتکب قتل عمد در غیر از حالات مندرج فقرهٔ (۱) این ماده، به حبس دوام درجه۲ محکوم می‌گردد.

## تحریک به خود کشی

**مادهٔ ۵۴۸:**

(۱) شخصی که دیگری را به خود کشی تحریک یا به نحوی از انحا در

په ځان وژنه کې مرسته وکړي او تحریک یا مرسته په ځان وژنه تمام شي، تر اووکلونو پورې په طویل حبس محکومېږي.

(۲) که چېرې ددې مادې په (۱) فقره کې د درج شوي عمل له امله، شخص معلول شي، مرتکب په متوسط حبس محکومېږي.

(۳) که چېرې ددې مادې په (۱) فقره کې د درج شوي تحریک له امله، په ځان وژنې پیل صورت مونډلی وي، محرک په قصیر حبس محکومېږي.

(۴) په ځان وژنې پیل کوونکی، نه مجازات کېږي.

## په قتل کې اکراه

**۵۴۹ ماده:**

(۱)په قتل کې اکراه له اکراه شوي څخه د مسؤولیت د رفع موجب نه کېږي.

(۲) که چېرې یو شخص بل شخص په قتل اکراه کړي، د قتل د واقع کېدو په صورت کې، اکراه کوونکی په ۱درجه خود کشی وی کمک نماید و تحریک یا کمک منجر به خود کشی گردد، به حبس طویل تا هفت سال، محکوم می گردد.

(۲) هرگاه در اثر عمل مندرج فقرهٔ (۱) این ماده، شخص معلول گردد، مرتکب به حبس متوسط محکوم می گردد.

(۳) هرگاه در اثر تحریک مندرج فقرهٔ (۱) این ماده، شروع به خود کشی صورت گرفته باشد محرک به حبس قصیر محکوم می گردد.

(۴) شروع کننده به خود کشی مجازات نمی گردد.

## اکراه در قتل

**مادهٔ ۵۴۹:**

(۱) اکراه در قتل موجب رفع مسؤولیت از اکراه شونده نمی گردد.

(۲) هرگاه شخصی، دیگری را به قتل شخص دیگری اکراه کند، در صورت وقوع قتل، اکراه کننده به

دوام حـــبس او اکـــراه شـــوی تـــر اووکلونو پورې پـــه طویـــل حـــبس محکومېږي.

**د مقتول د جسد اخفاء**

**۵۵۰ ماده:**

(۱) هغه شخص چې په قتل د علم بـــا وجود، د مقتـــول جســـد د واکمنـــو مقاماتو له خبرتیا پرته او د قتل د حالت او د هغۀ د اسبابو له کشف د مخه پټ یا خبث کړي، تر دریو کلونو پورې په متوسط حبس محکومېږي.

(۲) که چېرې ددې مادې په (۱) فقره کې درج شوی عمل د قتل د کتمان یا له عدلي تعقیب څخه د مرتکب په ټېښته کې دمرستې یا د جرمي آثارو یا مدارکو د له منځه وړلو په منظـــور صـــورت موندلی وي، مرتکب تـــر لســـوکلونو پورې په طویل حبس محکومېږي.

حبس دوام درجه۱ و اکراه شونده به حبس طویل تا هفت ســـال، محکـــوم می گردند.

**اخفای جسد مقتول**

**مادۀ ۵۵۰:**

(۱) شخصی که با وجود علم به قتل، جسد مقتول را بدون اطلاع مقامات با صلاحیت و قبل از کشف حالت قتل و اسباب آن پنهان یا دفن نمایـــد، بـــه حبـــس متوسط تا سه سال، محکـــوم می‌گردد.

(۲) هرگاه عمل مندرج فقرۀ (۱) این مـــاده بمنظـــور کتمـــان قتـــل یـــا مساعدت در فرار مرتکب از تعقیـــب عدلی یا از بین بردن آثار یا مـــدارک جرمی صورت گرفته باشد، مرتکب به حبس طویل تـــا ده ســـال، محکـــوم می گردد.

## دوه یم فصل
## په مړینه د تمامېدو ضرب یا جرح او د هغو مجازات

### په مړینه د تمامېدو ضرب یا جرح

**۵۵۱ ماده:**

هغه شخص چې د بل شخص په وړاندې د قتل د قصد له لرلو پرته د ضرب، جرح په واردولو یا د مضره موادو په ورکولو او یا د قانون مخالف هر ډول عمل په ارتکاب سره، عمداً تجاوز وکړي پداسې توګه چې د هغهٔ فعل د مجني علیه په مړینه تمام شي، په مړینه د تمامېدو د ضرب یا جرح مرتکب پېژندل کېږي، ددې فصل له حکمونو سره سم مجازات کېږي.

### په مړینه د تمامېدو د ضرب یا جرح مجازات

**۵۵۲ ماده:**

په مړینه د تمامېدو د ضرب یا جرح د جرم مرتکب په طویل حبس محکومېږي.

## فصل دوم
## ضرب یا جرح منجر به مرگ و مجازات آن

### ضرب یا جرح منجر به مرگ

**مادهٔ ۵۵۱:**

شخصی که بدون داشتن قصد قتل علیه شخص دیگری با وارد نمودن ضرب، جرح یا دادن مواد مضره و یا با ارتکاب هر نوع عمل مخالف قانون، عمداً تجاوز نماید به نحوی که فعل او منجر به مرگ مجنی علیه گردد، مرتکب ضرب یا جرح منجر به مرگ شناخته شده مطابق احکام این فصل مجازات می گردد.

### مجازات ضرب یا جرح منجر به مرگ

**مادهٔ ۵۵۲:**

مرتکب جرم ضرب یا جرح منجر به مرگ به حبس طویل، محکوم می گردد.

**په مړينه د تمامېدو د ضرب يا جرح په جرم کې مشدده حالات**

**۵۵۳ ماده:**

**په مړينه د تمامېدو د ضرب يا جرح د جرم ارتکاب په لاندې حالاتو کې مشدده پېژندل کېږي، مرتکب په۲درجه دوام حبس محکومېږي:**

**۱- په هغۀ حالت کې چې جرم په د مخه اصرار سره صورت موندلی وي.**

**۲- په هغۀ حالت کې چې جرم د عامه خدمتونو د مؤظف په وړاندې د دندې د اجراء پر وخت يا د هغې په سبب صورت موندلی وي.**

**۳- په هغۀ حالت کې چې مجني عليه د مرتکب له اصولو څخه وي.**

**حالات مشدده در جرم ضرب يا جرح منجر به مرگ**

**مادۀ ۵۵۳:**

**ارتکاب جرم ضرب يا جرح منجر به مرگ در حالات ذيل مشدده شناخته شده، مرتکب به حبس دوام درجه۲ محکوم می گردد:**

**۱- در حالتی که جرم با اصرار قبلی صورت گرفته باشد.**

**۲- در حالتی که جرم عليه مؤظف خدمات عامه در اثنای اجرای وظيفه يا به سبب آن صورت گرفته باشد.**

**۳- در حالتی که مجنی عليه از اصول مرتکب باشد.**

## درېيم فصل

## خطاء قتل او د هغۀ مجازات

## فصل سوم

## قتل خطا و مجازات آن

**خطاء قتل**

**۵۵۴ ماده:**

**هغه شخص چې له اهمال، غفلت، بې احتياطی، بې پروايی يا د قانون، مقرراتو**

**قتل خطا**

**مادۀ ۵۵۴:**

**شخصی که به اثر خطای ناشی از اهمال، غفلت، بی احتياطی، بی پروايی**

یا اوامرو له نه مراعات څخه د راپیدا شوې خطاء له امله، بل په قتل ورسوي یا له عمد پرته، د قتل سبب وګرځي، د خطاء قتل مرتکب شوی ددې فصل له حکمونو سره سم مجازات کېږي.

## د خطاء قتل مجازات

**۵۵۵ ماده:**

د خطاء قتل مرتکب په متوسط حبس یا له شپیتو زرو څخه تر یوسلو اتیا زرو افغانیو پورې په نغدي جزا محکومېږي.

## د خطاء قتل مشدده حالات

**۵۵۶ ماده:**

د خطاء قتل ارتکاب له لاندې حالاتو څخه په یوۀ کې مشدده پېژندل کېږي، مرتکب د مرتکبه جرم د مجازاتو په اکثر حد محکومېږي:

۱- په هغۀ حالت کې چې قتل له هغو اصولو څخه د جسیم تخلف په پایله کې صورت مونډلی وي چې دندې، کسب یا حرفې پر مرتکب لازم ګرځولي وي.

۲- په هغۀ حالت کې چې مرتکب د

یا عدم مراعات قانون، مقررات، یا اوامر، دیگری را به قتل برساند یا بدون عمد، سبب قتل گردد، مرتکب قتل خطاء شده، مطابق احکام این فصل مجازات می‌گردد.

## مجازات قتل خطا

**مادۀ ۵۵۵:**

مرتکب قتل خطا به حبس متوسط یا جزای نقدی از شصت هزار تا یک صد وهشتاد هزار افغانی، محکوم می گردد.

## حالات مشدده قتل خطا

**مادۀ ۵۵۶:**

ارتکاب قتل خطا در یکی از حالات ذیل مشدده شناخته شده، مرتکب به حد اکثر مجازات جرم مرتکبه محکوم می گردد:

۱- در حالتی که قتل در نتیجۀ تخلف جسیم از اصولی صورت گرفته باشد که وظیفه، پیشه یا حرفه بر مرتکب لازم گردانیده باشد.

۲- در حالتی که مرتکب هنگام وقوع

پېښې (حادثې) د وقوع پر وخت لـه مجني عليه سره له مرستې څخه په هغې د قدرت با وجود، ډډه وکړي.

۳- په هغهٔ حالت کې چې د فعـل د ارتکاب له امله، له یوهٔ نفر څخه زیات په قتل ورسېږي.

## څلورم فصل

## د جادې د ترافیک جرمونه

### ترافيکي حادثه

**۵۵۷ ماده:**

(۱) ترافیکی حادثه هغه واقعه ده چې د اهمال، غفلت، بې احتیاطی، د قوانینو، مقرراتو یا د ترافیکي لایحو د نه رعایت له امله پېښه او په فوت کېدو یا جسمي یا مالي زیان تمامېږي.

(۲) ددې مادې په (۱) فقره کې د درج ترافیکي حادثې مرتکب ددې فصل لـه حکمونو سره سم، مجازات کېږي.

### د ترافيکي حادثې ډولونه

**۵۵۸ ماده:**

د نتیجې له نظره درنـه، متوسـطه او کوچنۍ ترافیکي حادثه پـه ترافیکـي

حادثه از مساعدت با مجنی علیـه با وجـود قـدرت بـه آن امتنـاع ورزد.

۳- در حالتی که بـه اثـر ارتکـاب فعل، بیش از یـک نفـر بـه قتـل برسد.

## فصل چهارم

## جرایم ترافیک جاده

### حادثهٔ ترافیکی

**مادهٔ ۵۵۷:**

(۱) حادثهٔ ترافیکی واقعه ای است که از اثر اهمال، غفلت، بی احتیاطی، عدم رعایت قوانین، مقـررات یـا لـوایح ترافیکی حادث گردیده و منجر به فوت یا خسارهٔ جسمی یا مالی می‌گردد.

(۲) مرتکب حادثهٔ ترافیکی منـدرج فقرهٔ (۱) این ماده مطابق احکام ایـن فصل مجازات می گردد.

### انواع حادثهٔ ترافیکی

**مادهٔ ۵۵۸:**

حادثهٔ ترافیکی از نظر نتیجـه شـامل حادثهٔ ترافیکـی سـنگین، متوسـط

حادثه کې شاملېږي:
۱–درنه ترافيکي حادثه هغه حالت دی چې د شخص په فوت، د غړي په دايمي معلوليت يا له سلو زرو افغانيو څخه په زيات مالي ضرر تمام شي.
۲– متوسطه ترافيکي حادثه هغه حالت دی چې په شديد ضرب يا جـرح، د غړي په ماتېدو يا له پنځوس زرو څخه زيات تر سلو زرو افغانيو پورې په مالي ضرر تمام شي.
۳– کوچنۍ ترافيکي حادثه هغه حالت دی چې په سپک (خفيف) ضرب يـا جرح او يا تر پنځوس زرو افغانيو پورې په مالي ضرر تمام شي.

## د ترافيکـي حـادثې د مرتکـب مجازات

**۵۵۹ ماده:**

(۱) هغه شخص چې د درنې ترافيکـي حادثې مرتکب شي، د فوت يا دايمـي معلوليت په صورت کې د رسېدلي زيان پرجبران برسېره په متوسط حبس او د مالي ضرر د واردېدو په صورت کې د وکوچک می گردد:
۱– حادثۀ ترافیکی سنگین حالتی است که منجر به فوت، معلولیـت دایمـی عضو شخص یا ضرر مالی بیش از یک صد هزار افغانی، شود.
۲– حادثۀ ترافیکی متوسط حالتی است که منجر به ضرب یا جـرح شـدید، شکستن عضو یا ضرر مالی بـیش از پنجاه هزار تا یک صد هزار افغـانی، شود.
۳– حادثۀ ترافیکی کوچـک حـالتی است که منجر به ضرب یا جرح خفیف و یا ضرر مالی تا پنجاه هزار افغـانی، شود.

## مجـازات مرتکـب حادثـۀ ترافیکی

**مادۀ ۵۵۹:**

(۱) شخصی کـه مرتکـب حادثـۀ ترافیکی سنگین گـردد، در صـورت فوت یا معلولیت دایمی علاوه بر جبران خساره وارده به حبس متوسـط و در صورت وارد نمودن ضرر مالی علاوه

زيان پر جبران برسېره له پنځوسو زرو څخه تر سلو زرو افغانيو پورې په نغدي جزا محکومېږي.

(۲) هغه شخص چې دمتوسطې ترافيکي حادثې مرتکب شي، د شديد ضرب يا جرح د واردولو يا د غړي د ماتېدو په صورت کې د رسېدلي زيان پرجبران برسېره تر دريو کلونو پورې په متوسط حبس او د مالي ضرر د پېښېدو په صورت کې د زيان پر جبران برسېره له پنځه ويشت زرو څخه تر پنځوس زرو افغانيو پورې په نغدي جزا محکومېږي.

(۳) هغه شخص چې دکوچنۍ ترافيکي حادثې مرتکب شي، د جادې د ترافيکو دقانون حکمونه پر هغه باندې تطبيقېږي.

بر جبران خساره، به جزای نقدی از پنجاه هزار تا يکصد هزار افغانی، محکوم می گردد.

(۲) شخصی که مرتکب حادثه ترافيکی متوسط گردد، در صورت وارد نمودن ضرب يا جرح شديد يا شکستن عضو علاوه بر جبران خساره وارده به حبس متوسط تا سه سال و در صورت وقوع ضرر مالی علاوه بر جبران خساره، به جزای نقدی از بيست وپنج هزار تا پنجاه هزار افغانی، محکوم می‌گردد.

(۳) شخصی که مرتکب حادثه ترافيکی کوچک گردد، احکام قانون ترافيک جاده بالای وی تطبيق می گردد.

## د نقليه واسطې غير قانوني په کار اچول

## به کار انداختن غير قانونی واسطه نقليه

**۵۶۰ ماده:**

(۱) هغه شخص چې موتور داره نقليه واسطه له قانوني جواز سير او نمبر پليټ يا مؤقت سند پرته په کار واچوي، د شلو زرو افغانيو په نغدي جزا،

**مادۀ ۵۶۰:**

(۱) شخصی که واسطه نقليه موتور دار را بدون جواز سير و نمبر پليت قانونی يا سند مؤقت به کار اندازد، به جزای نقدی بيست هزار افغانی،

محکومېږي.

(۲) هغه شخص چې د بلې موتور دارې نقليه واسطې له جوازسير يا نمبر پلېټ څخه استفاده وکړي، يا د خپلې واسطې جوازسير او يا نمبر پلېټ د استفادې په غرض بل ته ورکړي، له دېرشو زرو څخه تر شپېتو زرو افغانيو پورې په نغدي جزا محکومېږي.

محکوم می گردد.

(۲) شخصی که از جواز سیر یا نمبر پلیت واسطهٔ نقلیه موتور دار دیگری استفاده نماید، یا جواز سیر و یا نمبر پلیت واسطهٔ خود را غرض استفاده به دیگری دهد، به جزای نقدی از سی هزار تا شصت هزار افغانی، محکوم می‌گردد.

## د ماشين يا شاسي د شمارې تغيير

## ۵۶۱ ماده:

هغه شخص چې د موتور دارې نقليه واسطې د ماشين يا د چوکاټ (شاسي) شماره محو يا په بل ډول تغيير ورکړي،په قصير حبس محکومېږي.

## تغییر شمارهٔ ماشین یا شاسی

## مادهٔ ۵۶۱:

شخصی که شمارهٔ ماشین یا چوکات (شاسی) واسطهٔ نقلیهٔ موتوردار را محو یا به شکل دیگری تغییر دهد، به حبس قصیر، محکوم می گردد.

## د جادې په ترافيکو کې د امنيت اخلال

## ۵۶۲ ماده:

هغه شخص چې د جادې د ترافيکو امنيت په عمدي توګه مختل کړي او د هغه له سببه اشخاصو ته ځاني او مالي ضرر ورسېږي، د زيان پر جبران برسېره، د ارتکاب شوي جرم په

## اخلال امنیت در ترافیک جاده

## مادهٔ ۵۶۲:

شخصی که امنیت ترافیک جاده را طور عمدی مختل سازد و به سبب آن ضرر جانی و مالی به اشخاص عاید شود، بر علاوه جبران خساره، به مجازات جرم ارتکاب شده، نیز محکوم

مجازاتو، هم محکومېږي.

**د سکر يا نشې په حالت کې چلونه (رانندګي)**

**۵۶۳ ماده:**

(۱) هغه شخص چې د نشې په حالت کې چلونه وکړي، په قصير حبس يا له دېرشو څخه تر شپېتو زرو افغانيو پورې په نغدي جزا محکومېږي.

(۲)که چېرې شخص د نشې په حالت کې د ترافيکي حادثې مرتکب شي، ددې مادې په (۱) فقره کې پر درج شوي جزا برسېره د مرتکبه جرم په جزا هم محکومېږي.

**د ترافيکي حادثې له ځای څخه فرار (تېښته)**

**۵۶۴ ماده:**

هغه شخص چې پدې فصل کې د درج شوو جرمونو مرتکب شي او د ترافيکي حادثې له ځای څخه تېښته وکړي يا له ټپي سره له مرستې او مساعدت څخه ډډه وکړي، د اجبار د احوالو په رعايت سره، د مرتکبه جرم پر مجازاتو برسېره، می گردد.

**رانندگی در حالت سکر یا نشه**

**مادۀ ۵۶۳:**

(۱) شخصی که در حالت نشه رانندگی نماید، به حبس قصیر یا جزای نقدی از سی هزار تا شصت هزار افغانی، محکوم می گردد.

(۲) هرگاه شخص در حالت نشه مرتکب حادثۀ ترافیکی گردد، علاوه بر جزای مندرج فقرۀ (۱) این ماده به جزای جرم مرتکبه، نیز محکوم می گردد.

**فرار از محل حادثۀ ترافیکی**

**مادۀ ۵۶۴:**

شخصی که مرتکب جرایم مندرج این فصل گردیده و از محل حادثه ترافیکی فرار نماید یا از کمک و مساعدت با مجروح خود داری کند. با رعایت احوال اجبار، علاوه بر مجازات جرم مرتکبه به جزای نقدی از سی هزار تا

له دېرشو زرو څخه تر شپېتو زرو افغانيو پورې په نغدي جزا، هم محکومېږي.

## د نقليه واسطې په واک کې ورکول

**۵۶۵ ماده:**

که چېرې د نقليه واسطې مالک يا متصرف د علم باوجود، د چلونې د جواز نه لرونکې شخص ته، د خپلې نقليه واسطې د چلولو اجازه ورکړي او د هغې په پايله کې ترافيکي حادثه صورت ومومي، له پنځه زرو څخه تر شپېتو زرو افغانيو پورې په نغدي جزا محکومېږي.

## په ترافيکي حادثه کې مشدده حالات

**۵۶۶ ماده:**

له لاندو حالاتو څخه په يوه کې د ترافيکي حادثې ارتکاب مشدده پېژندل کېږي، مرتکب د مرتکبه جرم د پيشبيني شوو مجازاتو په اکثرحد محکومېږي:

۱- د چلونې د جواز نه لرل.

۲- له فني يا مسلکي اصولو څخه د

شصت هزار افغانی، نیز محکوم می گردد.

## در اختیار قرار دادن واسطهٔ نقلیه

**مادهٔ ۵۶۵:**

هرگاه مالک یا متصرف واسطهٔ نقلیه با وجود علم، به شخص فاقد جواز رانندگی، اجازه راندن واسطه نقلیهٔ خود را بدهد و در نتیجه آن حادثهٔ ترافیکی صورت گیرد، به جزای نقدی از پنج هزار تا شصت هزار افغانی، محکوم می گردد.

## حالات مشدده در حادثه ترافیکی

**مادهٔ ۵۶۶:**

ارتکاب حادثهٔ ترافیکی در یکی از حالات ذیل مشدده شناخته شده، مرتکب به حد اکثر مجازات پیش بینی شدهٔ جرم مرتکبه، محکوم می‌گردد:

۱- نداشتن جواز رانندگی.

۲- ارتکاب حادثهٔ ترافیکی از اثر

جسيمې تخطی له امله د ترافيکي حادثې ارتکاب.

۳- په عمدي صورت د ترافيکي مقرراتو نه رعايت په هغۀ صورت کې چې د شخص په فوت يا ټپي کېدو يا معلوليت تمام شي.

۴- په هغه حالت کې چې د حادثې د پېښېدو له امله له يوۀ نفر څخه زيات فوت يا شديداً ټپي شوي وي.

## د ترافيکي علامې د شکل تغيير (بدلول)

### ۵۶۷ ماده:

هغه شخص چې ترافيکي علامه چې په عامه لاره يا بناء (ودانۍ) باندې نصب شوي يا هغه علامې چې د مسافو د ټاکلو يا ښارونو، لارو يا نورو عامه ځايونو ته د لارښوونې په منظور نصب شوي بدلې (شکل ته يې بدلون ورکړي) يا د هغو جهت ته بدلون ورکړي، له پنځه زرو څخه ترلسو زرو افغانيو پورې په نغدي جزا محکومېږي.

تخطی جسيم از اصول فنی يا مسلکی.

۳- عدم رعايت مقرارت ترافيکی بصورت عمدی در صورتی که منجر به فوت يا مجروحيت يا معلوليت شخص گردد.

۴- در حالتی که در اثر وقوع حادثه بيش از يک نفر فوت يا شديداً مجروح شده باشد.

## تغيير شکل علامۀ ترافيکی

### مادۀ ۵۶۷:

شخصی که علامه ترافيکی را که در راه عام يا بنا نصب گرديده يا علايمی را که بمنظور تعيين مسافه ها يا رهنمايی به شهر ها، راه ها يا محلات عام ديگر نصب گرديده تغيير شکل بدهد يا جهت آن را تغيير دهد، به جزای نقدی از پنج هزار تا ده هزار افغانی، محکوم می گردد.

**په مواضعو کې د اخطاریه علامې نه اېښودل**

**۵۶۸ ماده:**

لاندې اشخاص د پنځو زرو افغانیو په نغدي جزا محکومېږي:

۱- هغه شخص چې د اخطاریه یا تنویري علامې په اېښودلو کې په هغو مواضعوکې چې په عامو لارو کې یې کنې(حفر کوي) یا په هغو کې مالونه اړدي، اهمال وکړي.

۲- هغه شخص چې د دې مادې په ۱ جزءکې درج اخطاریه یا تنویري علامې له منځه یوسي.

۳- هغه شخص چې څراغ چې د عامې لارې یا میدان د روښانولو لپاره کارول شوي مړ (خاموش)، لرې یا تلف کړي.

## پنځم فصل

## اسقاط د جنین او دهغه مجازات

**اسقاط جنین**

**۵۶۹ ماده:**

(۱) هغه شخص چې د حامله ښځې

**عدم گذاشتن علامه اخطاریه در مواضع**

**مادۀ ۵۶۸:**

اشخاص آتی به جزای نقدی پنج هزار افغانی، محکوم می گردند:

۱- شخصی که در گذاشتن علامه اخطاریه یا تنویری در مواضعی که در راه عام حفر می کند یا در آن اموال را می گذارد، اهمال نماید.

۲- شخصی که علامات اخطاریه یا تنویری مندرج جزء ۱ این ماده را از بین ببرد.

۳- شخصی که چراغی را که بمنظور روشن کردن راه یا میدان عام بکار رفته خاموش، دور یا تلف نماید.

## فصل پنجم

## اسقاط جنین و مجازات آن

**اسقاط جنین**

**مادۀ ۵۶۹:**

(۱) شخصی که عمداً جنین زن حامله را

جنين عمداً له منځه يوسي يا هغه د تولد له طبيعي موعد څخه د مخه راوباسي، د اسقاط د جنين د جرم مرتکب ګرځي.

(۲) که چېرې د جنين د اسقاط جنين په جرم کې د ديت د اقامې شرايط بشپړ نشي يا په يوهٔ ډول نه يوهٔ ډول ساقط شي، مرتکب ددې فصل له حکمونو سره سم، مجازات کېږي.

از بين ببرد يا آن را قبل از موعد طبيعی تولد بيرون آورد، مرتکب جرم اسقاط جنين می گردد.

(۲) هرگاه در جرم اسقاط جنين شرايط اقامهٔ ديت تکميل نگردد يا به نحوی از انحا ساقط شود، مرتکب مطابق احکام اين فصل، مجازات می گردد.

## د ضرب له امله د جنين اسقاط

## ۵۷۰ ماده:

هغه شخص چې د حامله ښځې جنين عمداً د ضرب يا بل هر ډول اذيت له لارې اسقاط کړي، تر اووکلونو پورې په طويل حبس، محکومېږي.

## اسقاط جنين در اثر ضرب

## مادهٔ ۵۷۰:

شخصی که عمداً جنين زن حامله را از طريق ضرب يا هر نوع اذيت ديگر اسقاط نمايد، به حبس طويل تاهفت سال، محکوم می‌گردد.

## د درملو د ورکولو له امله يا د افرادو په واسطه د جنين اسقاط

## ۵۷۱ ماده:

(۱) هغه شخص چې عمداً د درملو د ورکولو يا د نورو وسايلو د استعمال په وسيله د جنين د اسقاط موجب شي، که څه هم چې د جنين اسقاط د ښځې په رضايت سره صورت موندلی وي، په

## اسقاط جنين در اثر دادن ادويه يا توسط افراد

## مادهٔ ۵۷۱:

(۱) شخصی که عمداً بوسيلهٔ دادن ادويه يا استعمال ساير وسايل موجب اسقاط جنين شود، گر چه اسقاط جنين به رضايت زن صورت گرفته باشد، به حبس متوسط، محکوم

متوسط حبس محکومېږي.
(۲) که چېرې اسقاط کوونکی طبیب، جراح، درمل جوړوونکی یا قابله وي، مرتکب له دووکلونو څخه زیات په متوسط حبس محکومېږي.
(۳) که چېرې درمل حامله ښځې ته په حسن نیت یا په اشتباه سره ورکول شوې وي، مرتکب له دېرشو زرو څخه تر شپېتو زرو افغانیو پورې په نغدي جزا، محکومېږي.
(۴) که چېرې د جنین اسقاط مور ژوند ته د نجات ورکولو په منظور د طبیب په تجویز، د درملنې په منظور صورت موندلی وي، فاعل نه مجازات کېږي.

**د جنین په اسقاط د حامله ښځې رضایت**

**۵۷۲ ماده:**

که چېرې حامله ښځه د عمل په پایله د علم با وجود عمداً د درملو په خوړلو یا د نورو وسایلو په استعمال راضي شي یا خپله عمداً پدې عمل لاس پورې یا بل شخص ته د نومورو وسایلو د

می‌گردد.
(۲) هرگاه اسقاط کننده، طبیب، جراح، دواساز یا قابله باشد، مرتکب به حبس متوسط بیش از دو سال، محکوم می‌گردد.
(۳) هرگاه ادویه به زن حامله با حسن نیت یا به اشتباه داده شده باشد، مرتکب به جزای نقدی از سی هزار تا شصت هزار افغانی، محکوم می‌گردد.
(۴) هرگاه اسقاط جنین بمنظور نجات دادن حیات مادر با تجویز طبیب بمنظور تداوی صورت گرفته باشد، فاعل مجازات نمی‌گردد.

**رضایت زن حامله به اسقاط جنین**

**مادۀ ۵۷۲:**

هرگاه زن حامله با وجود علم به نتیجه عمل عمداً به خوردن ادویه یا استعمال دیگر وسایل راضی شود یا خود عمداً به این عمل مبادرت یا به شخص دیگری اجازه استعمال وسایل متذکره

استعمال اجازه ورکړي او د هغو له امله د جنين اسقاط واقع شي، په قصير حبس يا له دېرشو زرو څخه تر شپېتو زرو افغانيو پورې په نغدې جزا محکومېږي.

**د جنين اسقاط په جرم پيل**

**۵۷۳ ماده:**

د جنين اسقاط په جرم پيل د مجازات ورځنده.

**د جنين اسقاط د جرم مشدده حالت**

**۵۷۴ ماده:**

که چېرې د جنين اسقاط د ښځې په عقيم کېدو تمام شوې وي، مرتکب ددې فصل د پيشبيني شوې جزا په اکثرحد محکومېږي.

را بدهد و به اثر آن اسقاط جنين واقع گردد، به حبس قصير يا جزای نقدی از سی هزار تا شصت هزار افغانی، محکوم می گردد.

**شروع به جرم اسقاط جنين**

**مادۀ ۵۷۳:**

شروع به جرم اسقاط جنين قابل مجازات نمی‌باشد.

**حالت مشدده جرم اسقاط جنين**

**مادۀ ۵۷۴:**

هرگاه اسقاط جنين منجر به عقيم شدن زن گرديده باشد، مرتکب به حد اکثر جزای پيش بينی شده اين فصل، محکوم می گردد.

## شپږم فصل
## ضرب يا جرح او د هغو مجازات

### ضرب يا جرح

**۵۷۵ ماده:**

۱- ضرب: بدن ته د صدمې واردول دي چې په بدن کې د تورم (پرسوب) يا شينوالي (کبودی)، د مفاصلو د پيچ خوردګی د هغو له ماتېدو پرته يا د خون مردګی يا د داخلي خونريزی سبب شي او د نسج له پريکېدو اوله بدن څخه د وينو له جاري کېدو سره يوځای نه وي.

۲- جرح: بدن ته د ټپ(زخم) واردول دي چې د غړي د خراشيدګی يا پرېکېدو يا شکېدو (پاره ګی) يا قطع يا د هغۀ د سوځېدو يا ماتېدو سبب شي او د نسج له قطع او باندنی وينې تويېدنې سره يوځای وي.

## فصل ششم
## ضرب يا جرح و مجازات آن

### ضرب يا جرح

**مادۀ ۵۷۵:**

۱- ضرب: وارد کردن صدمه به بدن است که سبب تورم يا کبودی يا پيچ خوردن مفاصل بدون شکستگی آنها يا خون مردگی يا خون ريزی داخلی در بدن شود و با قطع نسج و جاری شدن خون از بدن همراه نباشد.

۲- جرح: وارد کردن زخم به بدن است که سبب خراشيدگی يا بريدگی يا پارگی يا قطع عضو يا سوختگی يا شکستگی آن شود و توأم با قطع نسج و خونريزی بيرونی باشد.

## د غړي پـــه قطـــع يـــا نقصـــان تمامېدونکې ضرب يا جرح

**۵۷۶ ماده:**

(۱) هغه شخص چې بل يو عمداً داسې مجروح يا مضروب کړي چې د بدن له غړو څخه د يوۀ غړي له کاره د لوېدو يا په معلوليت يا په دايمي توګه د هغه له حواسو څخه د يوۀ په له منځه تلو تمام شي، ترلسوکلونو پورې په طويل حبس محکومېږي.

(۲) هغه شخص چې بل يو عمداً داسې مجروح يا مضروب کړي چې د مجني عليه د عقل د زايلېدو سبب شي، لـــه لسو کلونوڅخه زيات په طويل حـــبس محکومېږي.

(۳) که چېرې د دې مادې په(۱) فقره کې درج شوي عمل د دايمي معلوليت سبب نشي، مرتکب تر دووکلونو پورې په متوسط حبس محکومېږي.

## ضرب يا جرح منجر به قطع يـــا نقصان عضو

**مادۀ ۵۷۶:**

(۱) شخصی که عمداً ديگری را طوری مجروح يا مضروب کند که ســـبب از کار افتيدن عضوی از اعضای بدن يـــا منجر به معلوليت يا از بين رفتن يکی از حواس وی بطور دايمی گردد، به حبس طويـــل تـــا ده ســـال، محکـــوم می گردد.

(۲) شخصی که عمداً ديگری را طوری مجروح يا مضروب کند که سبب زايل شدن عقل مجنی عليه گردد، به حبس طويل بـــيش از ده ســـال، محکـــوم می گردد.

(۳) هرگاه عمل مندرج فقرۀ (۱) اين ماده سبب معلوليت دايمـــی نگـــردد، مرتکب به حبس متوسط تا دوســـال، محکوم می گردد.

**له کار څخه د غړي په ناتواني تمامېدونکی ضرب یا جرح**

**۵۷۷ ماده:**

که چېرې ضرب یا جرح د معلولیت او د غړي له کاره د لوېدو سبب نشي او له کاره د ناتواني سبب شي، مرتکب مودې ته په پام سره په لاندې توګه مجازات کېږي:

۱- په هغهٔ صورت کې چې له کاره څخه تریوې اونۍ (هفتې)پورې په ناتواني تمام شي، له پنځو زرو څخه تر پنځلسو زرو پورې په نغدي جزا.

۲- په هغهٔ صورت کې چې له یوې اونۍ څخه زیات تریوې میاشتې پورې له کاره څخه په ناتواني تمام شي له پنځلسو زرو څخه تر دېرشو زرو افغانیو پورې په نعدي جزا.

۳- په هغهٔ صورت کې چې له یوې میاشتې څخه زیات تر دریو میاشتو پورې له کاره څخه په ناتواني تمام شي، په قصیر حبس.

۴- په هغهٔ صورت کې چې له دریو

**ضرب یا جرح منجر به ناتوانی عضو از کار**

**مادهٔ ۵۷۷:**

هرگاه ضرب یا جرح سبب معلولیت واز کار افتیدن عضو نشده وسبب ناتوانی از کار گردد، مرتکب با نظر داشت مدت قرار ذیل مجازات می گردد:

۱- در صورتی که منجر به ناتوانی از کار تا یک هفته گردد، به جزای نقدی از پنج هزار تا پانزده هزار افغانی.

۲- در صورتی که منجر به ناتوانی از کار بیش از یک هفته تا یک ماه گردد، به جزای نقدی از پانزده هزار تا سی هزار افغانی.

۳- در صورتی که منجر به ناتوانی از کار بیش از یک ماه تا سه ماه گردد، به حبس قصیر.

۴- در صورتی که منجر به

میاشتو څخه د زیاتې مودې لپاره لـه کاره څخه په ناتوانۍ تمام شـي، تـر دووکلونو پورې په متوسط، حبس.

**د ضرب یا جرح مشدده حالات**

**۵۷۸ ماده:**

د ضرب یا جرح ارتکاب پـه لانـدې حالا توکې مشدده ګڼل کېږي، مرتکب د ارتکابي جرم د مجازاتو په اکثر حد محکومېږي:

۱- په هغه حالت کې چې د فاعل عمل له دمخه اصرار او ترصد سره یو ځای وي.

۲- په هغه حالت کې چې مجني علیه د فاعل له اصولو، فروعو، استاذ، شاګرد، همسر (مېړه یا ښځې)له جملې یا تـر ملاتړ یا سرپرستۍ لاندې شخص وي.

۳- په هغه حالت کې چـې عمـل د مجني علیه له جسمي ضعف څخه پـه استفادې صورت موندلی وي.

۴- په هغهٔ حالت کې چې عمل له یوهٔ څخه د زیاتو په واسطه، صورت موندلې وي.

نـاتوانی از کـار بـرای مـدت بیش از سه ماه گردد، به حبس متوسط تا دوسال.

**احوال مشدده ضرب یا جرح**

**مادهٔ ۵۷۸:**

ارتکاب ضرب یا جرح در یکی از حالات ذیل مشدده شناخته شده، مرتکب بـه حد اکثر مجازات جرم ارتکابی، محکوم می گردد:

۱- در حـالتی کـه عمـل فاعـل با اصـرار قبلـی و ترصـد همـراه باشد.

۲- در حالتی که مجنی علیه از جملـه اصول، فروع، استاد، شاگرد، همسر یا شخص تحت حمایت یا سر پرستی فاعل باشد.

۳- در حالتی که عمل با اسـتفاده از ضعف جسمی مجنی علیه صورت گرفته باشد.

۴- در حـالتی کـه عمـل توسـط بیش از یـک نفـر صـورت گرفتـه باشد.

۵- په هغۀ حالت کې چې له وسلې څخه استفادې صورت موندلی وي.

**د بلې جنحې یا جنایت د ارتکاب په منظور ضرب یا جرح**

**۵۷۹ ماده:**

هغه شخص چې بل یو د جنحې یا بل جنایت د ارتکاب په منظور مضروب یا مجروح کړي، د ارتکابې جرم پر مجازاتو برسېره پدې فصل کې درج د ضرب یا جرح په مجازاتو هم محکومېږي.

**غیر عمدي ضرب یا جرح**

**۵۸۰ ماده:**

هغه شخص چې له اهمال، بې احتیاطی یا نه مهارت څخه د راپیدا شوې خطاء له امله بل یو مضروب یا مجروح کړي، له پنځه زرو څخه تر شلو زرو افغانیو پورې په نغدي جزا محکومېږي.

**د مغلوبه جنګ له امله جرح یا قتل**

**۵۸۱ ماده:**

(۱) که چېرې د مغلوبه جنګ له امله قتل یا شدیده جرح واقع شي، هر یو له

۵- در حالتی که از سلاح استفاده صورت گرفته باشد.

**ضرب یا جرح بمنظور ارتکاب جنحه یا جنایت دیگر**

**مادۀ ۵۷۹:**

شخصی که دیگری را بمنظور ارتکاب جنحه یا جنایت دیگر مضروب یا مجروح نماید، علاوه بر مجازات جرم ارتکابی به مجازات ضرب یا جرح مندرج این فصل، نیز محکوم می گردد.

**ضرب یا جرح غیر عمدی**

**مادۀ ۵۸۰:**

شخصی که به اثر خطای ناشی از اهمال، بی احتیاطی یا عدم مهارت، دیگری را مضروب یا مجروح کند، به جزای نقدی از پنج هزارتا بیست هزارافغانی، محکوم می گردد.

**جرح یا قتل به اثر جنگ مغلوبه**

**مادۀ ۵۸۱:**

(۱) هرگاه به اثر جنگ مغلوبه قتل یا جرح شدید واقع گردد، هریک از

هغو اشخاصو څخه چې په جنګ کې يې ګډون کړی دی، په جنګ کې د ګډون په سبب، په متوسط حبس، محکومېږي. خودا چې د هغو نه مسؤولیت ثابت شي.

(۲) که چېرې ددې مادې په (۱) فقره کې په درج شوي حالت کې، د جنګ محرک یا د قتل یا شدید جرح فاعل تشخیص شوای شي، مرتکب او محرک داصل جرم په پیښیني شوې جزا محکومېږي.

(۳) د دې مادې په (۱ او ۲) فقرو کې د درج په غیر احوالوکې په هغو حالاتوکې چې ضرب واقع شوی وي، له ګډون کوونکو څخه هریو په قصیر حبس یا له دېرشو زرو څخه تر شپیتو زرو افغانیو پورې په نغدي جزا، محکومېږي.

(۴) مغلوبه جنګ د دې مادې په مقصد له دریو نفرو څخه د زیاتوله نښتې څخه چې په هغې کې د جرمي عمل فاعل معلوم نه وي عبارت دی.

اشخاصی که در جنگ اشتراک نموده اند به سبب اشتراک در جنگ، به حبس متوسط محکوم می گردند. مگر این که عدم مسؤولیت آنها ثابت گردد.

(۲) هرگاه در حالت مندرج فقرهٔ (۱) این ماده، محرک جنگ یا فاعل قتل یا جرح شدید تشخیص شده بتواند، مرتکب و محرک به جزای پیش بینی شده اصل جرم، محکوم می گردد.

(۳) در غیر از احوال مندرج فقره های (۱ و۲) این ماده در حالاتی که ضرب واقع شده باشد، هریک از اشتراک کنندگان به حبس قصیر یا جزای نقدی از سی هزار تا شصت هزار افغانی، محکوم می گردد.

(۴) جنگ مغلوبه به مقصد این ماده عبارت است از درگیری بیش از سه نفر که در آن فاعل عمل جرمی معلوم نباشد.

**د ضرر ناکو او غیر وژونکو موادو ورکول**

**۵۸۲ ماده:**

هغه شخص چې بل یوۀ ته عمداً ضررناک غیر وژونکي مواد ورکړي چې د دایمي معلولیت، د غړي د عطالت یا د هغۀ له کاره د لوېدو یا دهغۀ له حواسو څخه د یوۀ د فقدان موجب شي له احوال سره سم، له دریو کلونوڅخه زیات په متوسط حبس یا طویل حبس، محکومېږي.

**دادن مواد ضرر ناک و غیر کشنده**

**مادۀ ۵۸۲:**

شخصی که عمداً دیگری را مواد ضررناک غیر کشنده بدهد که موجب معلولیت دایمی، عطالت عضو یا از کار افتیدن آن یا فقدان یکی از حواس او گردد، حسب احوال به حبس متوسط بیش از سه سال یا حبس طویل، محکوم می گردد.

**د شاګرد یا کار آموز (د کاریادوونکي) جسمي یا روانې تعذیب**

**۵۸۳ ماده:**

هغه شخص چې شاګرد، کار آموز او کارکوونکی له ضرب یا جرح پرته د اصلاح په منظور تر تعذیب لاندې ونیسي، د حبس په بدیل محکومېږي.

**تعذیب جسمی یا روانی شاګرد یا کار آموز**

**مادۀ ۵۸۳:**

شخصی که شاګرد، کار آموز و کارکن را بمنظور اصلاح، بدون ضرب یا جرح مورد تعذیب قرار دهد، به بدیل حبس، محکوم می‌گردد.

د زيان جبران

**۵۸۴ ماده:**

(۱) پدې فصل کې په درج شوو ټولــو حالا توکې مرتکب مجني عليه ته د وارد شوي زيان د جبران په ورکړه هم مکلف دی.

(۲) که چېرې مرتکب په خپل رضايت وارد شوی زيان جبران کــړي او لــه ارتکابي عمل څخه پښېماني څرګنده او متکرر مجرم نه وي، د ارتکابي جرم په څلورمــــه برخــــه مجــــازاتو، محکومېږي.

## اووم فصل

## نيونه، توقيف يا د آزادۍ تحديد

نيونه، توقيف يا د آزادۍ تحديد

**۵۸۵ ماده:**

هغه شخص چې بل يو ونيسي يابې آزادي په غير قانوني توګه سلب يا محــدوده کړي يا دبل دآزادۍ سلب يا محدودولو ته د هغې د قانوني مودې له ختم وروسته

جبران خساره

**مادۀ ۵۸۴:**

(۱) در تمام احوال مندرج اين فصــل مرتکب مکلف به پرداخــت جبــران خساره وارده به مجنــی عليــه، نيــز می باشد.

(۲) هرگاه مرتکب به رضايت خــود خساره وارده را جبران نمايد و از عمل ارتکابی اظهار پيشيمانی نمايد و مجرم متکرر نباشــد، بــه چهــارم حصــه مجازات جــرم ارتکــابی، محکــوم می گردد.

## فصل هفتم

## گرفتاری، توقيف يا تحديد آزادی

گرفتاری، توقيف يا تحديد آزادی

**مادۀ ۵۸۵:**

شخصی که ديگری را گرفتار يا آزادی وی را به صورت غير قانونی سلب يا محدود سازد يا به سلب يــا محــدود ساختن آزادی ديگری بعد از ختم مدت

ادامه ورکړي، د نيونې، توقيف يا د آزادۍ د تحديد د جرم مرتکب شوی، د دې فصل له حکمونو سره سم، مجازات کېږي.

**دنيونې، توقيف يا د آزادۍ د تحديد مجازات**

**۵۸۶ ماده:**

د نيونې، توقيف يا د آزادۍ د تحديد د جرم مرتکب، په متوسط حبس، محکومېږي.

**مشدده حالات**

**۵۸۷ماده:**

د نيونې، توقيف يا د آزادۍ د تحديد د جرم ارتکاب په يوۀ له لاندې حالا توکې مشدده ګڼل کېږي، مرتکب تر اووکلونو پورې په طويل حبس محکومېږي:

۱- په هغۀ حالت کې چې جرم د عامه خدمتونو د مؤظف په واسطه ارتکاب شوی وي.

۲- په هغۀ حالت کې چې جرم په جبر، اکراه يا تهديد په قتل يا تهديد په بدني اذيت ارتکاب شوی وي.

قانونی آن ادامه بدهد، مرتکب جرم گرفتاری، توقيف يا تحديد آزادی گرديده، مطابق احکام اين فصل، مجازات می گردد.

**مجازات گرفتاری توقيف يا تحديد آزادی**

**مادۀ ۵۸۶:**

مرتکب جرم گرفتاری، توقيف يا تحديد آزادی، به حبس متوسط، محکوم می گردد.

**حالات مشدده**

**مادۀ ۵۸۷:**

ارتکاب جرم گرفتاری، توقيف يا تحديد آزادی در يکی از حالات ذيل مشدده شناخته شده، مرتکب به حبس طويل تا هفت سال، محکوم می گردد:

۱- در حالتی که جرم توسط مؤظف خدمات عامه ارتکاب يافته باشد.

۲- در حالتی که جرم با جبر، اکراه يا تهديد به قتل يا تهديد به اذيت بدنی ارتکاب گرديده باشد.

۳- په هغهٔ حالت کې چې جرم له رسمي جامو (لباس) څخه په استفادې، له هغو څخه د استفادې د حق له لرلوپرته په کاذب صفت په متصف کولو سره صورت موندلی وي.

۴- په هغهٔ حالت کې چې د دولتي واکمن مقام په عنوان له تزويري امر څخه په استفادې ارتکاب شوی وي.

۵- په هغهٔ حالت کې چې د غير قانوني توقيف موده له يوې مياشتې څخه زياته وي.

## د غير قانوني توقيف په منظور د ځای په واک کې ورکول

**۵۸۸ ماده:**

هغه شخص چې د خبرتيا (اگاهی) با وجود د غير قانوني توقيف لپاره ځای په اجاره يا کرايه يا په عاريت ورکړي، تر دريو کلونو پورې په متوسط حبس، محکومېږي.

۳- در حالتی که جرم با استفاده از لباس رسمی بدون داشتن حق استفاده از آن یا متصف ساختن به صفت کاذب صورت گرفته باشد.

۴- در حالتی که با استفاده از امر تزویری به عنوان مقام صلاحیت دار دولتی ارتکاب گردیده باشد.

۵- در حالتی که مدت توقیف غیر قانونی از یک ماه بیشتر باشد.

## در اختیار قرار دادن محل بمنظور توقیف غیر قانونی

**مادهٔ ۵۸۸:**

شخصی که با وجود اگاهی محلی را برای توقیف غیر قانونی به اجاره یا کرایه یا عاریت دهد، به حبس متوسط تا سه سال، محکوم می گردد.

**د آزادۍ د سلب په ځايونو کې د مظنون، تورن يا محکوم عليه ساتل**

**۵۸۹ ماده:**

(۱)که چېرې پوليس، د ملي امنيت مؤظف، ځارنوال يا دآزادۍ د سلب د ځايونو مسؤول يو شخص له قانوني موعد څخه له يوې ورځې زيات تر نظارت، توقيف، حبس يا حجز لاندې ونيسي، په قصير حبس يا د هرې ورځې په وړاندې د دريو زرو افغانيو په نغدي جزا، محکومېږي.

(۲) که چېرې عمل له سوء نيت سره صورت موندلی وي او يا په مکرره توګه ترسره شوی وي، مرتکب په متوسط حبس محکومېږي.

## اتم فصل

## اختطاف او د هغه مجازات

**د اختطاف جرم**

**۵۹۰ ماده:**

(۱) اختطاف له تهديد څخه په استفادې

**نگهداری غیر قانونی مظنون، متهم یا محکوم علیه در محلات سلب آزادی**

**مادۀ ۵۸۹:**

(۱) هرگاه پولیس، مؤظف امنیت ملی، ځارنوال یا مسؤول محلات سلب آزادی شخصی را بیش از یک روز از موعد قانونی تحت نظارت، توقیف، حبس یا حجز قرار دهد، به حبس قصیر یا جزای نقدی سه هزار افغانی در برابر هر روز، محکوم می گردد.

(۲) هرگاه عمل با سوء نیت صورت گرفته باشد ویا به طور مکرر انجام شده باشد، مرتکب به حبس متوسط، محکوم می گردد.

## فصل هشتم

## اختطاف و مجازات آن

**جرم اختطاف**

**مادۀ ۵۹۰:**

(۱) اختطاف عبارت است از ربودن

يا د قوې (زور) په استعمال يا د ارعاب په نورو ډولونو يا د حيلې او فريب په کارولو يا له جسمي يا رواني ناتوانۍ څخه په استفادې يا د يوۀ نوزاد طفل (نوي زېږېدلي) په بل نوزاد طفل د بدلولو يا له والدينو يا يې له قانوني سرپرست څخه د طفل د لرې کولو يا په غير مسکون ځای کې د طفل له خوشې کولو څخه عبارت دي اعم لدې چې دغه اعمال د بهره کشۍ په مقصد وي يا د ضرر رسولو.

(۲) هغه شخص چې خپله يا د بل په واسطه د دې مادې په (۱) فقره کې د درج شوي عمل مرتکب شي، د دې فصل له حکمونو سره سم، مجازات کېږي.

**د مال يا منفعت د غوښتنې يا اخيستلو په مقصد اختطاف**

**۵۹۱ ماده:**

هغه شخص چې بل يو په تهديد يا د قوې په استعمال يا د ارعاب په نورو ډولونو يا د مسمومونکو موادو يا له جارحه يا شخص با استفاده از تهديد يا استعمال قوه ( زور) يا انواع ديگر ارعاب يا کار برد حيله و فريب يا با استفاده از ناتوانی جسمی يا روانی يا تبديل نمودن طفل نوزاد با طفل نوزاد ديگر يا دور نمودن طفل از والدين يا سرپرست قانونی وی يا رها نمودن طفل در محل غير مسکون است اعم از اينکه چنين اعمال به مقصد بهره کشی باشد يا رسانيدن ضرر.

(۲) شخصی که خود يا توسط ديگری عمل مندرج فقرۀ (۱) اين ماده را مرتکب شود، مطابق احکام اين فصل، مجازات می گردد.

**اختطاف به مقصد مطالبه يا اخذ مال يا منفعت**

**مادۀ ۵۹۱:**

شخصی که ديگری را با تهديد يا استعمال قوه يا انواع ديگر ارعاب يا با استفاده از مواد مسموم کننده يا

ناريه وسلې څخه په استفادې يا په حيله يا فريب اختطاف کړي او د هغۀ دخوشې کولو په بدل کې مال يا منفعت و غواړي يا واخلي، په طويل حبس چې له دوولسو کلونو څخه لږ نه وي، محکومېږي.

**په غير مسکوني ځای کې د طفل خوشې کول**

**۵۹۲ ماده:**

(۱) که چېرې شخص هغه طفل چې سن يې له ۷ کلونو څخه لږ(کم) وي، په غير مسکون ځای کې خوشی کړي، په هغۀ صورت کې چې طفل ته صدمه نه وي رسېدلې، په متوسط حبس، محکومېږي.

(۲) که چېرې د دې مادې په (۱) فقره کې د درج شوي جرم په پايله کې طفل ته صدمه رسېدلې وي، مرتکب پر متوسط حبس برسېره د ارتکابي جرم په جزا هم محکومېږي.

**د نوي زېږېدلي طفل تبديلول يا پټول**

**۵۹۳ ماده:**

هغه شخص چې، نوی زېږېدلي طفل د

سلاح جارحه يا ناريه يا با حيله وفريب اختطاف کند و در بدل رهايی وی مال يا منفعتی را مطالبه يا اخذ کند، به حبس طويلی که از دوازده سال کمتر نباشد، محکوم می گردد.

**رهايی طفل در محل غير مسکونی**

**مادۀ ۵۹۲:**

(۱) هرگاه شخص طفلی را که سن وی کمتر از ۷ سال باشد، در محل غير مسکونی رها کند، در صورتی که به طفل صدمه نرسيده باشد، به حبس متوسط، محکوم می گردد.

(۲) هرگاه در نتيجه جرم مندرج فقرۀ (۱) اين ماده به طفل صدمه رسيده باشد، مرتکب علاوه بر حبس متوسط به جزای جرم ارتکابی، نيز محکوم می‌گردد.

**پنهان نمودن يا تبديل نمودن طفل نوزاد**

**مادۀ ۵۹۳:**

شخصی که، طفل نوزاد را از نزد

هغهٔ له قانوني سرپرست څخه، لرې کړي يا هغهٔ پټ کړي يا يې له بل طفل سره تبديل کړي يا هغهٔ کذباً د هغهٔ له مور پرته بل چاته نسبت ورکړي، د متوسط حبس په اکثر حد محکومېږي.

سرپرست قانونی وی، دور سازد یا او را پنهان نماید یا به طفل دیگری تبدیل کند یا او را کذباً به غیر از مادرش نسبت دهد، به حد اکثر حبس متوسط، محکوم می گردد.

## د اختطاف مشدده حالات

## حالات مشددهٔ اختطاف

**۵۹۴ماده:**

**مادهٔ ۵۹۴:**

(۱) د اختطاف د جرم ارتکاب په يوهٔ له لاندې حالاتو کې مشدده پېژندل کېږي، مرتکب د طويل حبس په اکثر حد محکومېږي:

(۱) ارتکاب جرم اختطاف در یکی از حالات ذیل مشدده شناخته شده، مرتکب به حد اکثر حبس طویل، محکوم می گردد:

۱- په هغه صورت کې چې مجني عليه طفل يا ښځه وي يا جرم د مجني عليه د مستخدم يا د هغه شخص په واسطه چې مجني عليه د هغهٔ تر سرپرستۍ يا ساتنې يا روزنې لاندې وي يا د مجني عليه له جسمي يا رواني ناتوانۍ څخه په استفادې سره ارتکاب شي.

۱- در صورتی که مجنی علیه طفل یا زن باشد یا جرم توسط مستخدم مجنی علیه یا شخصی که مجنی علیه تحت سر پرستی یا نگهبانی یا تربیت وی قرار داشته یا با استفاده از ناتوانی جسمی یا روانی مجنی علیه ارتکاب شود.

۲- په هغهٔ صورت کې چې مجني عليه وسله والې جګړې، اجباري کار، طبي ازمايښتونو ته دکمارلو له لاري د غړي د پرېکولو يا نورو غير قانوني فعاليتونو تر

۲- در صورتی که مجنی علیه از طریق گماشتن به جنگ مسلحانه یا کار اجباری، آزمایشات طبی یا قطع عضو وسایر فعالیت های غیر قانونی مورد

بهره کشی لاندې نیول شوي وي.

۳- په هغه صورت کې چې مجني علیه د جنسي فعالیتونو او د اخلاقو منافي (پورنوګرافي) تصویرونو او فلمونو د برابرولو له لاندې تر بهره کشی لاندې نیول شوي وي.

**د اختطاف د جرم پر مجني علیه باندي جنسي تجاوز (تیری)**

**۵۹۵ ماده:**

که چېرې د اختطاف د جرم په پایله کې، مجني علیه تر جنسي تجاوز لاندې هم نیول شوی وي، مرتکب په دې قانون کې درج د جرایمو د تعدد د حکمونو په پام کې نیولو سره، په مجازاتو محکومېږي.

**د اختطاف شوي شخص تهدید**

**۵۹۶ ماده:**

که چېرې د اختطاف په جرم کې تهدید په قتل یا د غړي په پرېکولو صورت مونډلی وي، اختطاف کوونکی شخص پدې فصل کې د درج شوو مجازاتو په اکثر حد محکومېږي.

بهره کشی قرار گرفته باشد.

۳- در صورتی که مجنی علیه از طریق فعالیت های جنسی وتهیه تصاویر وفلم های منافی اخلاق (پورنوگرافی)، مورد بهره کشی قرار گرفته باشد.

**تجاوز جنسی بالای مجنی علیه جرم اختطاف**

**مادۀ ۵۹۵:**

هرگاه در نتیجه جرم اختطاف، مجنی علیه مورد تجاوز جنسی نیز قرار گرفته باشد، مرتکب با نظرداشت احکام تعدد جرایم مندرج این قانون، به مجازات محکوم می گردد.

**تهدید شخص اختطاف شده**

**مادۀ ۵۹۶:**

هرگاه در جرم اختطاف تهدید به قتل یا قطع عضو صورت گرفته باشد، شخص اختطاف کننده به حد اکثر مجازات مندرج این فصل، محکوم می گردد.

**د نظامي ځواکونو د منسوب په واسطه د جرم ارتکاب**

**۵۹۷ ماده:**

که چېري د اختطاف جرم له دولتي واسطه يا وسلې څخه په استفادې يا له دندې يا موقف څخه په استفادې يا له نفوذ څخه په استفادې د نظامي ځواکونو د منسوب يا دعامه خدمتونو مؤظف په واسطه ارتکاب شي، مرتکب په ۲درجه دوام حبس محکومېږي.

**ارتکاب جرم توسط منسوب نیرو های نظامی**

**مادۀ ۵۹۷:**

هرگاه جرم اختطاف با استفاده از واسطه یا سلاح دولتی یا با استفاده از وظیفه یا موقف یا با استفاده از نفوذ توسط منسوب نیرو های نظامی یا مؤظف خدمات عامه ارتکاب یابد، مرتکب به حبس دوام درجه۲ محکوم میگردد.

**د اختطاف په پايله کې د مجني عليه د غړي پرېکول يا فوت**

**۵۹۸ ماده:**

هغه شخص چې بل يو اختطاف کړي او د هغۀ په پايله کې د مجني عليه د بدن له غړو څخه يو غړی تلف يا معيوب شي دطويل حبس د جزا په اکثرحد او که په مړينه تمام شي، د عمد قتل په مجازاتو، محکومېږي.

**قطع عضو یا فوت مجنی علیه در نتیجۀ اختطاف**

**مادۀ ۵۹۸:**

شخصی که، دیگری را اختطاف کند و در نتیجۀ آن عضوی از اعضای بدن مجنی علیه تلف یا معیوب شود به جزای حداکثر حبس طویل و اگر منجر به مرگ شود، به مجازات قتل عمد، محکوم می گردد.

**د واده په منظور بيول**

**۵۹۹ ماده:**

که چېري يو شخص يوۀ ښځه چې د

**بردن بمنظور ازدواج**

**مادۀ ۵۹۹:**

هرگاه شخصی، زنی را که سن

واده قانوني سن يي بشپړ کړی وي د واده په منظور د هغې د اولياوو د اوسېدو له ځای څخه له ځانه سره بوزي په هغه صورت کې چې د ښځې په رضاء او رغبت قانوناً له هغې سره د واده عقد وکړي، دغه عمل اختطاف نه ګڼل کېږي.

قانونی ازدواج را تکمیل کرده باشد بمنظور ازدواج از محل اقامت اولیای وی با خود ببرد در صورتی که به رضا و رغبت زن قانوناً با وی عقد ازدواج نماید، این عمل اختطاف شناخته نمی شود.

## نهم فصل

## راهزني( لاره وهل) او د هغې مجازات

## فصل نهم

## راهزنی و مجازات آن

### راهزني

**۶۰۰ ماده:**

هغه شخص چې د مغالبې له لارې د مال د اخيستلو په قصد په عامه لار يا په هربل محجور ځای کې په وسلې يا هغې وسيلې سره چې وسلې ته ورته وي موضع ونيسي او د لاندې يوۀ يا څو اعمالو مرتکب شي، راهزن پېژندل کېږي د دې فصل له حکمونو سره سم، مجازات کېږي:

۱- د عابرينو تخويف (ويرول).

۲- په تهديد سره د غير مال اخيستل.

### راهزنی

**مادۀ ۶۰۰:**

شخصی که به قصد گرفتن مال از طریق مغالبه در راه عام و یا در هر محل محجور دیگر با سلاح یا وسیله ای که مشابه سلاح باشد موضع گرفته و مرتکب یک یا چند عمل ذیل شود، راهزن شناخته شده مطابق احکام این فصل، مجازات می شود:

۱- تخویف عابرین.

۲- گرفتن مال غیر با تهدید.

۳- د انسان قتل.
۴- د انسان قتل او د غير مال اخيستل.

## د راهزنۍ د جرم تعزيري مجازات

۶۰۱ ماده:

(۱)که چېرې د راهزنۍ په جرم کې د حد د اقامې شرايط بشپړ نشي يا په يوهٔ ډول نه يو ډول د حد د محکوم بها جزا ساقط شي، مرتکب تعزيراً په لاندې توګه، مجازات کېږي:

۱- په هغه صورت کې چې دعابرينو د تخويف سبب شوی وي، له دريوو کلونو څخه زيات په متوسط حبس.

۲- په هغه صورت کې چې د عابرينو د تخويف او د مال د اخيستلو سبب شوی وي، په طويل حبس.

۳- په هغه صورت کې چې د قتل سبب شوی وي، په اعدام.

(۲) که چېرې د راهزنۍ د جرم مرتکب دعابرينو پر تخويف يا د مال په اخيستلو برسېره، د جنسي تجاوز د عمل مرتکب شوی هم وي، د زنا د حد د تطبيق د شرطونو د نه بشپړېدو په صورت کې په

۳- قتل انسان.
۴- قتل انسان وگرفتن مال غير.

## مجازات تعزيری جرم راهزنی

مادهٔ ۶۰۱:

(۱) هرگاه در جرم راهزنی شرايط اقامه حد تکميل نگردد يا به نحوی از انحا جزای محکوم بهای حد ساقط شود، مرتکب تعزيراً قرار ذيل، مجازات می‌گردد:

۱- در صورتی که سبب تخويف عابرين شده باشد، به حبس متوسط بيش از سه سال.

۲- در صورتی که سبب تخويف عابرين و گرفتن مال شده باشد، به حبس طويل.

۳- در صورتی که سبب قتل شده باشد، به اعدام.

(۲) هرگاه مرتکب جرم راهزنی علاوه بر تخويف يا گرفتن مال عابرين، عمل تجاوز جنسی را نيز مرتکب شده باشد، در صورت عدم تکميل شرايط تطبيق حد زنا به حبس دوام درجه۱،

۱درجه دوام حبس محکومېږي.

**دريايي (دسيند) راهزني**

**۶۰۲ ماده:**

هغه شخص چې د دريايي راهزنۍ د جرم مرتکب شي، له احوالو سره سم، په طويل يا ۲درجه دوام حبس او د مال په رد، محکومېږي.

**په راهزنۍ کې عمد قتل**

**۶۰۳ ماده:**

که چېرې د راهزنۍ د جرم د ارتکاب په بهيرکې قتل واقع شوی وي، عمد قتل پېژندل کېږي.

**د راهزنۍ د شريکانو مجازات**

**۶۰۴ ماده:**

که چېرې يوله رهزنانو څخه د دې قانون په ۶۰۰ ماده کې له درج شوو اعمالو څخه د يوۀ مرتکب شي، نور شريکان د جرم د فاعل په عين مجازاتو، محکومېږي.

محکوم می گردد.

**راهزنی دریایی**

**مادۀ ۶۰۲:**

شخصی که مرتکب جرم راهزنی دریایی گردد، حسب احوال، به حبس طویل یا حبس دوام درجه۲ و رد مال، محکوم می گردد.

**قتل عمد در راهزنی**

**مادۀ ۶۰۳:**

هرگاه در جریان ارتکاب جرم راهزنی قتل واقع شده باشد، قتل عمد شناخته می شود.

**مجازات شرکای راهزنی**

**مادۀ ۶۰۴:**

هرگاه یکی از راهزنان مرتکب یکی از اعمال مندرج مادۀ ۶۰۰ این قانون گردد، سایر شرکا به عین مجازات فاعل جرم، محکوم می گردند.

## لسم فصل
## په نظامي قطعاتو کې د طفل د استخدام منع

### د استخدام منع
**۶۰۵ ماده:**

هغه شخص چې طفل نظامي خدمتونو ته جذب او یا د نظامي جزوتامونو په خدماتي کارونوکې له هغه څخه استفاده وکړي د جرم مرتکب شوی، د دې فصل له حکمونو سره سم، مجازات کېږي.

### د طفل د استخداموونکي مجازات
**۶۰۶ ماده:**

که چېرې د نظامي قطعې مسؤول، طفل په نظامي قطعه کې استخدام کړي، په قصیر حبس، محکومېږي.

### له تزویري سندونو څخه په استفادې استخدام
**۶۰۷ ماده:**

هغه شخص چې په نظامي قطعه کې له

## فصل دهم
## منع استخدام طفل در قطعات نظامی

### منع استخدام
**مادۀ ۶۰۵:**

شخصی که طفل را در خدمات نظامی جذب و یا در کار های خدماتی جزوتام های نظامی از آنها استفاده نماید مرتکب جرم گردیده مطابق احکام این فصل، مجازات می گردد.

### مجازات استخدام کنندۀ طفل
**مادۀ ۶۰۶:**

هرگاه مسؤول قطعۀ نظامی طفل را در قطعۀ نظامی استخدام نماید، به حبس قصیر، محکوم می گردد.

### استخدام با استفاده از اسناد تزویری
**مادۀ ۶۰۷:**

شخصی که زمینۀ استخدام طفل را با

تزويري سندونو څخه په استفادې د طفل د استخدام زمينه برابره کړي، پدې قانون کې درج د تزوير په جزا، محکومېږي.

**له طفل څخه د دندې استحصال**

**۶۰۸ ماده:**

که چېرې د نظامي قطعې مسؤول د علم با وجود په نظامي قطعه کې له طفل څخه د دندې استحصال ته ادامه ورکړي، په قصير حبس، محکومېږي.

استفاده از اسناد تزويـــری در قطعـــهٔ نظامی فراهم نمايد، به جزای تزويـــر مندرج اين قانون، محکوم می گردد.

**استحصال وظيفه از طفل**

**مادهٔ ۶۰۸:**

هرگاه مسؤول قطعهٔ نظامی با وجـــود علم به استحصال وظيفه از طفـــل در قطعهٔ نظامی ادامه دهد، به حبس قصير، محکوم می گردد.

## يوولسم فصل

## د طفل دحقوقو د نقض جرمونه

## فصل يازدهم

## جرايم نقض حقوق طفل

**د تعلـــيم، زده کـــړې او صـــحي خدمتونو ته د لاسرسي له حق څخه د طفل محروميت**

**محروميت طفل از حـــق تعلـــيم، آموزش و دسترسی بـــه خـــدمات صحی**

**۶۰۹ ماده:**

هغه شخص چې له لاندې اعمالو څخه د يوۀ مرتکب شي، په قصير حبس يا لـــه دېرش زرو څخه تر شپېتو زرو افغـــانيو پورې په نغدي جزا محکومېږي.

۱- د تعليم، فني مسلکي زده کړې له حق څخه د طفل محرومول.

**مادهٔ ۶۰۹:**

شخصی که مرتکب يکی از اعمال آتی گردد، به حبس قصير يا جزای نقدی از سی هزار تا شصـــت هـــزار افغـــانی، محکوم می گردد:

۱- محروم ساختن طفل از حق تعليم، آموزش فنی مسلکی.

۲- صحي خدمتونو ته له لاسرسی څخه د طفل محرومول.

**په سياسي فعاليتونوکې له طفل څخه د استفادې مجازات**

**٦١٠ ماده:**

(۱) هغه شخص چې له طفل څخه په سياسي فعاليتونو کې د ابزارو او وسيلې په توګه استفاده وکړي، د قصير حبس په اکثرحد محکومېږي.

(۲) په تظاهراتو او اعتصابونو کې د دوی د خپل حق د احقاق په منظور، د طفل ګډون لدې امر څخه مستثني دی.

**د هغۀ د قانوني ممثل له اجازې پرته د طفل د انتقال يا ساتلو مجازات**

**٦١١ ماده:**

(۱) هغه شخص چې طفل د والدينو، ولي، وصې يا سرپرست له اجازې پرته وساتي يا هغه له هېواده بهرته انتقال کړي، له نهو مياشتو څخه زيات په قصير حبس يا له پنځه څلوېښت زرو څخه تر شپېتو زرو افغانيو پورې په نغدي جزا محکومېږي، پدې شرط چې د مرتکب

۲- محروم ساختن طفل از دسترسی به خدمات صحی.

**مجازات استفاده از طفل در فعالیت های سیاسی**

**مادۀ ٦١٠:**

(۱) شخصی که از طفل در فعالیت های سیاسی منحیث ابزار و وسیله استفاده نماید، به حد اکثر حبس قصیر، محکوم می گردد.

(۲) اشتراک طفل بمنظور احقاق حق خود شان در تظاهرات و اعتصابات از این امر مستثنی است.

**مجازات انتقال یا نگهداری طفل بدون اجازه ممثل قانونی وی**

**مادۀ ٦١١:**

(۱) شخصی که طفل را بدون اجازه والدین، ولی، وصی یا سرپرست نگهداری یا وی را به خارج از کشور انتقال دهد، به حبس قصیر بیش از نه ماه یا به جزای نقدی از چهل و پنج هزار تا شصت هزار افغانی، محکوم می گردد. مشروط بر

موخه کټه اخیستنه (بهره برداري) نه وي.

(۲) د دې مادې په (۱) فقره کې په درج شوو حالاتوکې په هغه صورت کې چې د طفل والدین یو له بل څخه جلا شوي وي، د هغود یوۀ د نه رضایت په صورت کې، د محکمې د اجازې اخیستل حتمي دي.

## د طفل وهل ټکول

**۶۱۲ ماده:**

(۱) هغه شخص چې طفل تر و هلو ټکولو، جسمي یا روانې تعذیب یا تربد رفتاری- لاندي ونیسي، خو د هغۀ په جراحت یا معلولیت تمام نشي، په قصیر حبس، محکومېږي.

(۲) هغه شخص چې د دې مادي په (۱) فقره کې د درج شوي جرم په مکرره توګه مرتکب شي په قصیر حبس محکومېږي.

(۳)که چېرې د دې مادې په (۱)فقره کې درج شوی مرتکب، د طفل قانوني سر پرست وي، تر دووکلونو پورې په

این که هدف مرتکب بهره برداری نباشد.

(۲) در حالات مندرج فقرۀ (۱) این ماده در صورتی که والدین طفل از هم جدا شده باشند، در صورت عدم رضایت یکی از آنها، اخذ اجازه محکمه حتمی است.

## لت وکوب طفل

**مادۀ ۶۱۲:**

(۱) شخصی که طفل را مورد لت و کوب، تعذیب یا بد رفتاری قرار دهد، اما منجر به جراحت یا معلولیت وی نگردد، به حبس قصیر، محکوم می‌گردد.

(۲) شخصی که جرم مندرج فقرۀ (۱) این ماده را به صورت مکرر مرتکب گردد، به حداکثر حبس قصیر، محکوم می گردد.

(۳) هرگاه مرتکب مندرج فقرۀ (۱) این ماده سرپرست قانونی طفل باشد، به حبس متوسط تا دوسال، محکوم

متوسط حبس، محکومېږي.

**په فزيکي، درنو (ثقيلو)، صحت ته مضرو او ترځمکې لاندې کارونوکې د طفل استخدام**

**۶۱۳ ماده:**

هغه شخص چې طفل په فزيکي، درنو، صحت ته مضرو، ترځمکې لاندې، د شپې يا اضافه کاري په کارونوکې استخدام کړي يا طفل د کار په منظور مسافرت ته مجبور کړي له لسو زرو څخه تر دېرشو زرو افغانيو پورې په نغدي جزا، محکومېږي.

**د شهادت اداء ته د طفل د مکلفيت منع**

**۶۱۴ ماده:**

هغه شخص چې طفل د شهادت اداء يا اقرار ته مجبور کړي، په قصير حبس يا له دېرشو زرو څخه تر شپېتو زرو افغانيو پورې په نغدي جزا محکومېږي.

می گردد.

**استخدام طفل در کار های فزیکی، ثقیل، مضر صحت و زیر زمینی**

**مادۀ ۶۱۳:**

شخصی که طفل را در کار های فزیکی، ثقیل، مضر صحت، زیر زمینی، شبانه یا اضافه کاری استخدام نماید یا طفل را بمنظور کار به مسافرت مجبور سازد به جزای نقدی از ده هزار تا سی هزار افغانی، محکوم می گردد.

**منع مکلفیت طفل به ادای شهادت**

**مادۀ ۶۱۴:**

شخصی که طفل را به ادای شهادت یا اقرار مجبور سازد، به حبس قصیر یا جزای نقدی از سی هزار تا شصت هزار افغانی، محکوم می گردد.

**د هغه قانوني سر پرست ته د طفل نه تسليمول**

**٦١٥ ماده:**

(۱) هغه شخص چې د يوهٔ طفل متکفل وي او د بل شخص له غوښتنې وروسته چې د محکمې د قرار يا حکم پر اساس د طفل حضانت يا حفاظت هغهٔ ته انتقال شوی، طفل هغهٔ ته تسليم نکړي، په قصير حبس يا له دېرشو زرو څخه تر شپېتو زرو افغانيو پورې په نغدي جزا، محکومېږي،که څه هم چې متکفل شخص د طفل يوله والدينو يا جدينو څخه وي.

(۲) که چېرې يوله والدينو يا جدينو څخه خپل صغير اولاد يا لمسی پخپله يا د بل په واسطه له هغهٔ شخص څخه چې د محکمې په حکم د طفل حضانت يا حفاظت هغهٔ ته سپارل شوی واخلي ددې مادې په (۱) فقره کې په درج شوې جزا، محکومېږي،که څه هم چې پرته له حيلې اواکراه څخه وي.

**عدم تسليمی طفل به سرپرست قانونی وی**

**مادهٔ ٦١٥:**

(۱) شخصی که متکفل طفلی بوده و بعد از مطالبه شخص ديگری که به اساس قرار يا حکم محکمه حضانت يا حفاظت طفل به او انتقال يافته، طفل را به وی تسليم نکند، به حبس قصير يا جزای نقدی از سی هزار تا شصت هزار افغانی، محکوم می گردد.گر چه شخص متکفل يکی از والدين يا جدين طفل باشد.

(۲) هرگاه يکی از والدين يا جدين اولاد صغير يا نواسه خود را خود او يا توسط ديگری از شخصی که به حکم محکمه حضانت يا حفاظت طفل به او سپرده شده، بگيرد به جزای مندرج فقرهٔ (۱) اين ماده محکوم می گردد، گر چه بدون حيله و اکراه باشد.

## له خطر سره د طفل مخامخ کول

**٦١٦ ماده:**

(۱) هغه شخص چې خپله يا د بل شخص په واسطه د طفل ژوند له خطر سره مخامخ کړي، تر دووکلونو پورې په متوسط حبس يا له شپږتو زرو څخه تريو سلو شلوزرو افغانيو پورې په نغدي جزا، محکومېږي.

(۲) هغه شخص چې طفل ګدايی ته مجبور کړي، پدې قانون کې درج د انسان د قاچاق د فصل په غير احوالو کې په قصير حبس محکومېږي.

(۳) که چېرې د دې مادې په(۱ او۲) فقرو کې درج شوي اعمال د طفل د قانوني ممثل په واسطه ارتکاب شي، پدې ماده کې د درج مجازاتو په اکثرحد محکومېږي.

## به خطر مواجه نمودن طفل

**مادۀ ٦١٦:**

(۱) شخصی که خود وی یا توسط شخص دیگری حیات طفل را به خطر مواجه گرداند، به حبس متوسط تا دوسال یا جزای نقدی از شصت هزار، تا یک صد و بیست هزار افغانی، محکوم می گردد.

(۲) شخصی که طفل را به گدایی مجبور سازد در غیر از احوال فصل قاچاق انسان مندرج این قانون، به حبس قصیر، محکوم می گردد.

(۳) هرگاه اعمال مندرج فقر ه های (۱ و۲) این ماده توسط ممثل قانونی طفل ارتکاب گردد، به حد اکثر مجازات مندرج این ماده، محکوم می گردد.

## له تغذيې څخه د طفل محرومول

**٦١٧ ماده:**

هغه شخص چې طفل له تغذيې ياپرستاری څخه چې د هغۀ د حالت مقتضي ده عمداً محروم کړي او په پايله کې د طفل

## محروم ساختن طفل از تغذیه

**مادۀ ٦١٧:**

شخصی که طفل را از تغذیه یا پرستاری که مقتضی حالت وی است عمداً محروم سازد و در نتیجه حیات

ژوند له خطر سره مخامخ شي، تـردوه کلونـو پـورې پـه متوسـط حـبس محکومېږي.

**فسق، او فجور ته اجبار، تحريک يا تشويق**

**۶۱۸ ماده:**

(۱) هغه شخص چې طفل فجور يـا د حرفې په توګه د فسق نيولوته تحريک، تشويق يا مجبور کړي او يا پدې هکلـه هغه ته آسانتيا وې برابرې کـړي، پـه متوسط حبس چې له دريو کلونو څخه لږ نه وي محکومېږي.

(۲) که چېرې مرتکب تر درېيمې درجې پورې د مجني عليه له خپلوانو (اقاربو) څخه وي يا د خپل عمل له اجراء څخه د منفعت د ترلاسه کولو قصد ولري،په طويل حبس چې له لسو کلونـو څخـه زيات نه وي محکومېږي.

طفل به خطـر مواجـه گـردد، بـه حبس متوسط تا دوسـال، محکـوم می گردد.

**اجبار، تحريک يا تشويق به فسق و فجور**

**مادۀ ۶۱۸:**

(۱) شخصی که طفل را به فجور يـا اتخاذ فسق بحيث حرفـه تحريـک، تشويق يا مجبور نمايد و يا در اين مورد تسهيلاتی برای وی فراهم سازد، بـه حبس متوسط که از سه سـال کمتـر نباشد، محکوم می گردد.

(۲) هرگاه مرتکب از جملۀ اقـارب مجنی عليه تا درجۀ سوم باشد و يا از اجرای عمل خود قصد بدست آوردن منفعت را داشته باشد، به حبس طويل که از ده سال بيشتر نباشد، محکـوم می گردد.

## دوولسم فصل
## د مسکن د حرمت هتک
## او د هغۀ مجازات

### د مسکن د حرمت هتک

**۶۱۹ ماده:**

یو له لاندې اعمالو څخه د مسکن د حرمت د هتک جرم ګڼل کېږي، مرتکب په قصیر حبس محکومېږي:

۱- مسکون یا سکونت ته تیارځای ته یا د هغه یوۀ له ملحقاتوته په غیر قانوني توګه یا د هغه د خاوند (صاحب) له رضایت پرته، داخلېدل.

۲- د دې مادې په ۱ جزء کې درج په یوۀ له محلاتوکې پټېدل.

۳- د دې مادې په ۱ جزء کې له درج شوو ځایونو څخه په قانوني توګه یوۀ ته داخلېدل او د حق د خاوند له رضایت پرته هلته پاتې کېدل.

## فصل دوازدهم
## هتک حرمت مسکن و
## مجازات آن

### هتک حرمت مسکن

**مادۀ ۶۱۹:**

ارتکاب یکی از اعمال ذیل جرم هتک حرمت مسکن دانسته شده، مرتکب به حبس قصیر، محکوم می گردد:

۱- داخل شدن به محل مسکون یا آماده سکونت و یا به یکی از ملحقات آن به صورت غیر قانونی یا بدون رضایت ساکن آن.

۲- پنهان شدن در یکی از محلات مندرج جزء ۱ این ماده.

۳- داخل شدن به یکی از محلات مندرج جزء ۱ این ماده به شکل قانونی و باقی ماندن در آن بدون رضایت ساکن حق.

**د مالک یا متصرف د حیازت د منع په منظور د مسکن د حرمت هتک**

**۶۲۰ ماده:**

که چېرې د دې قانون په ۶۱۹ ماده کې درج د مسکن د حرمت د هتک جرم، مالک یا متصرف یا ساکن د حیازت د منع په منظور له زور څخه په استفادې صورت مونډلی وي، مرتکب تر دووکلونو پورې په متوسط حبس محکومېږي.

**د مسکن د حرمت دهتک نور حالات**

**۶۲۱ ماده:**

(۱) که چېرې د دې قانون په ۶۱۹ ماده کې درج شوی جرم د مال ساتلو ته په مختص ځای او په عقار کې غیر له هغه څه نه چې پدې فصل کې ذکر شوي ارتکاب شي. مرتکب د شپږو میاشتو په قصیر حبس یاد دېرشو زرو افغانیو په نغدي جزا، محکومېږي.

(۲) که چېرې د دې مادي په (۱) فقره کې درج شوی جرم ،د دوو نفرو په

**هتک حرمت مسکن بمنظور منع حیازت مالک یا متصرف**

**مادۀ ۶۲۰:**

هرگاه جرم هتک حرمت مسکن مندرج مادۀ ۶۱۹ این قانون بمنظور منع حیازت مالک یا متصرف یا ساکن با استفاده از زور صورت گرفته باشد، مرتکب به حبس متوسط تا دو سال، محکوم می گردد.

**سایر حالات هتک حرمت مسکن**

**مادۀ ۶۲۱:**

(۱) هرگاه جرم مندرج مادۀ ۶۱۹ این قانون در محل مختص خاص به حفظ مال و در عقار غیر از آنچه در این فصل ذکر شده ارتکاب گردد، مرتکب به حبس قصیر شش ماه یا جزای نقدی سی هزار افغانی، محکوم می گردد.

(۲) هرگاه جرم مندرج فقرۀ (۱) این ماده توسط دو نفر

واسطه چې يوهٔ يې ظاهري يا پټه وسله حمل کړې وي يا له دوو څخه د زياتو په واسطه ارتکاب شي، مرتکبين تر دووکلونو پورې په متوسط حبس محکومېږي.

**د مسکن د حرمت دهتک مشددہ حالات**

**۶۲۲ ماده:**

د مسکن د حرمت د هتک د جرم ارتکاب په يوهٔ له لاندي حالاتوکې مشددہ پېژندل کېږي مرتکب، د متوسط حبس په اکثرحد محکومېږي.

۱- د لمر د پرېوتلو او ختلو تر منځ.

۲- د قفل په ماتولو يا له دېوال څخه پورته کېدل.

۳- دوسله وال شخص يا د دوو نفرو يا له هغو څخه د زياتو په واسطه.

۴- د عامه خدمتونو د مؤظف يا د هغهٔ شخص په واسطه چې ځان په کاذب صفت متصف کړي.

۵- د بل يو جرم د ارتکاب په منظور.

۶- له ارعاب او تهديد سره يو ځای.

که یکی از آن سلاح ظاهری یا پنهان حمل نموده باشد یا بیش از دو نفر ارتکاب یابد، مرتکبین به حبس متوسط تا دو سال، محکوم می گردند.

**حالات مشدده هتک حرمت مسکن**

**مادهٔ ۶۲۲:**

ارتکاب جرم هتک حرمت مسکن در یکی از حالات ذیل مشدده شناخته شده مرتکب، به حد اکثر حبس متوسط، محکوم می گردد:

۱- بین غروب و طلوع آفتاب.

۲- باشکستاندن قفل یا بالا شدن از دیوار.

۳- توسط شخص مسلح یا توسط دو نفر یا بیشتر از آن.

۴- توسط مؤظف خدمات عامه یا شخصی که خود را به صفت کاذب متصف سازد.

۵- بمنظور ارتکاب جرم دیگری.

۶- توام با ارعاب و تهدید.

## ديارلسم فصل
## تهديد او د هغه مجازات

**تهديد**

**۶۲۳ ماده:**

(۱) هغه شخص چې بل يو د هغۀ د خپل نفس يا مال په وړاندې او يا د غير د نفس او مال په وړاندې د جنايت ارتکاب ته کتباً تهديد کړي يا تهديد د هغۀ د شرف يا افشاء د مخلو چارو په استناد وي، په طويل حبس، محکومېږي. پدې شرط چې تهديد د يوۀ شي له غوښتنې يا د يوۀ فعل له اجراؤ يا د هغۀ له اجراء څخه له ډډې کولو سره يوځای وي.

(۲) که چېرې تهديد د مرسل له نوم څخه د تش (خالي) مکتوب په واسطه وي يا د هغۀ صادربدل يوۀ موجود يا موهوم سري جمعيت ته منسوب وي، مرتکب د دې مادې په (۱) فقره کې درج په عين جزا محکومېږي.

**د تهديد د جرم نور حالات**

**۶۲۴ ماده:**

(۱) هغه شخص چې بل يو د هغۀ د

## فصل سيزدهم
## تهديد و مجازات آن

**تهديد**

**مادۀ ۶۲۳:**

(۱) شخصی که ديگری را به ارتکاب جنايت عليه نفس يا مال خود او يا عليه نفس يا مال غير کتباً تهديد نمايد يا تهديد به استناد امور مخل شرف يا افشای آن باشد، به حبس طويل، محکوم می گردد. مشروط بر اين که تهديد توأم با مطالبه يک شی يا اجرای يک فعل يا امتناع از آن باشد.

(۲) هرگاه تهديد توسط مکتوب خالی از اسم مرسل باشد يا صدور آن منسوب به يک جمعيت سری موجود يا موهوم باشد، مرتکب به عين جزای مندرج فقرۀ (۱) اين ماده، محکوم می گردد.

**ساير حالات جرم تهديد**

**مادۀ ۶۲۴:**

(۱) شخصی که ديگری را به ارتکاب

خپل نفس یا مال په وړاندې یا د غیر د نفس یا مال په وړاندې یا د شرف یا حیثیت د مخلو چارو یا د هغو د افشاء په استناد د دې قانون په ۶۲۳ ماده کې له درج په غیر حالاتو کې تهدید کړي، په قصیر حبس محکومېږي.

(۲) هغه شخص چې بل یو په خپل قول یا فعل سره یا د بل شخص په واسطه ددې مادې په (۱) فقره او ددې قانون په ۶۲۳ ماده کې له درج په غیر حالاتو کې تهدید کړي، له دېرشو زرو څخه تر شپېتو زرو افغانیو پورې په نغدي جزا محکومېږي.

## د عامه خدمتونو د مؤظف پرعلیه تهدید

### ۶۲۵ ماده:

(۱) هغه شخص چې د عامه خدمتونو مؤظف د دندې د اجراء په سبب، تهدید کړي له پنځو زرو څخه تر لسو زرو افغانیو پورې په نغدي جزا محکومېږي.

(۲) په هغه صورت کې چې د دې مادې په (۱) فقره کې درج د عامه خدمتونو

جنایت علیه نفس یا مال خود او یا علیه نفس یا مال غیر یا به استناد امور مخل شرف یا حیثیت یا افشای آن در غیر از حالات مندرج مادۀ ۶۲۳ این قانون تهدید نماید ، به حبس قصیر، محکوم می گردد.

(۲) شخصی که دیگری را به قول یا فعل خود یا توسط شخص دیگری در غیر از حالات مندرج فقرۀ (۱) این ماده ومادۀ ۶۲۳ این قانون تهدید نماید، به جزای نقدی از سی هزار تا شصت هزار افغانی، محکوم می گردد.

## تهدید علیه مؤظف خدمات عامه

### مادۀ ۶۲۵:

(۱) شخصی که مؤظف خدمات عامه را به سبب اجرای وظیفه ، تهدید نماید به جزای نقدی از پنج هزار تا ده هزار افغانی، محکوم می گردد.

(۲) در صورتی که مؤظف خدمات عامۀ مندرج فقرۀ (۱)

مؤظف د عدلي او قضايي مؤظفينولـه جملې څخه وي يا تهديـد کېـدونکی مجني عليه يا د جزايي قضيې شاهد وي، مرتکب ددې قانون د عدالت له تطبيـق څخه د ممانعت په فصل کې لـه درج شوو حکمونو سره سم، مجازات کېږي.

**د تهديد د جرم د تورن عدلي تعقيب**

**٦٢٦ ماده:**

پدې فصل کې پـه درج شـوو ټولـو حالاتوکې د مرتکب عدلي تعقيب پدې پورې منوط دی چې تهديد د عرف لـه نظره د منلو وړ او عملي وي.

## څوارلسم فصل
## د اسرارو افشاء او د هغو مجازات

**د اسرار وافشاء**

**٦٢٧ ماده:**

هغه شخص چې د دندې، کسب، پېشې، صنعت، فن په حکم يا د خپـل کـار د طبيعت په لحاظ په يوهٔ سر له اسـرارو څخه، علم حاصل کړي او هغه د قانوني

این ماده از جمله مـؤظفين عـدلی و قضايی باشـد، يـا تهديـد شـونده مجنی عليه يا شاهد قضيه جزايی باشد، مرتکب مطابق احکام منـدرج فصـل ممانعت از تطبيق عدالت اين قـانون، مجازات می گردد.

**تعقيب عدلی متهم جرم تهديد**

**مادهٔ ٦٢٦:**

در تمام حالات مندرج ايـن فصـل، تعقيب عدلی مرتکب منـوط بـر آن است که تهديد از نگاه عرف قابل قبول و عملی باشد.

## فصل چهاردهم
## افشای اسرار و مجازات آن

**افشای اسرار**

**مادهٔ ٦٢٧:**

شخصی که به حکم وظيفه، کسـب، پيشه، صنعت، فن و يا به لحاظ طبيعت کار خود به سری از اسرار، علم حاصل نمايـد و آن را در غيـر از حـالات

مصرحه حالا تو په غير کې افشاء کړي يا هغه د ځان يا بل شخص په منفعت استعمال کړي، د اسرارو د افشاء د جرم مرتکب پېژندل کېږي، په قصير حبس يا له دېرشو زرو څخه تر شپېتو زرو افغانيو پورې په نغدي جزا محکومېږي.

مصرحهٔ قانونی افشاء نماید، یا آن را به منفعت خود یا شخص دیگری استعمال کند، مرتکب جرم افشای اسرار شناخته شده، به حبس قصیر یا جزای نقدی از سی هزار تا شصت هزار افغانی، محکوم می‌گردد.

## د فاميلي اسرارو افشاء

## افشای اسرار فامیلی

**٦٢٨ ماده:**

هغه شخص چې له علني وسايلو څخه په استفادې د دې قانون په ٨٦٦ ماده کې له درج په غير حالاتو کې د بل يوهٔ فاميلي اسرار افشاء کړي، که څه هم چې حقيقت ولري، له لسو زرو څخه تر دېرشو زرو افغانيو پورې په نغدي جزا محکومېږي.

**مادهٔ ٦٢٨:**

شخصی که با استفاده از وسایل علنی اسرار فامیلی دیگری را به غیر از حالات مندرج مادهٔ ٨٦٦ این قانون، افشاء کند، گر چه حقیقت داشته باشد، به جزای نقدی از ده هزار تا سی هزار افغانی، محکوم می‌گردد.

## د غير حرفه يي اسرارو اوربدل او افشاء

## شنود وافشای اسرار غیر حرفه یی

**٦٢٩ ماده:**

(١) هغه شخص چې د بل يوهٔ مخابراتي مکالمې ته له اجازې پرته غوږ ونيسي يا هغه ثبت کړي، د لسو زرو افغانيو په نغدي جزا محکومېږي.

**مادهٔ ٦٢٩:**

(١) شخصی که به مکالمهٔ مخابراتی دیگری بدون اجازه گوش دهد یا آن را ثبت نماید، به جزای نقدی ده هزار افغانی، محکوم می گردد.

(۲) هغه شخص چې هغه اسرار چې د تیلفون یا اېمېل یا فکس یا استول شوي مکتوب په واسطه یا په هره بله لاره پر هغو خبرتیا تر لاسه کړې یوۀ بل ته د ضرر د واردو لو په قصد افشاء کړي له لسو زرو څخه تر دېرشو زرو افغانیو پورې په نغدي جزا محکومېږي.

**د اسرارو د افشاء کوونکي نه عدلي تعقیب**

**۶۳۰ ماده:**

که چېرې د سر له افشاء څخه موخه له جنایت یا جنحې او یاد هغو له ارتکاب څخه مخنیوی وي یا د سر صاحب د هغو په افشاء اجازه ورکړې یا دا چې له هغو څخه موخه د عامه ګټو تأمین وي، مرتکب تر عدلي تعقیب لاندي نه نیول کېږي.

**د متضرر په شکایت ترلی عدلي تعقیب**

**۶۳۱ ماده:**

پدې فصل کې د درج شوو جرمونو د مرتکبینو عدلي تعقیب د متضرر په

(۲) شخصی که اسراری را که توسط تیلفون یا ایمیل یا فکس یا مکتوب ارسالی یا به هر طریق دیگری به آن آگاهی حاصل کرده است به قصد وارد نمودن ضرر به دیگری افشاء کند، به جزای نقدی از ده هزار تا سی هزار افغانی، محکوم می‌گردد.

**عدم تعقیب عدلی افشاء کنندۀ اسرار**

**مادۀ ۶۳۰:**

هرگاه هدف از افشای سر، اطلاع دادن از جنایت یا جنحه و یا جلوگیری از ارتکاب آن بوده یا صاحب سر به افشای آن اجازه داده یا این که هدف از آن تأمین منافع عامه باشد، مرتکب تحت تعقیب عدلی قرار نمی‌گیرد.

**تعقیب عدلی منوط به شکایت متضرر**

**مادۀ ۶۳۱:**

تعقیب عدلی مرتکبین جرایم مندرج این فصل، منوط به شکایت

شکایت پورې ترلی دی.

## پنځلسم فصل
## له معاونت څخه ډډه او د هغه مجازات

### له معقول عذر پرته لـــه معاونـــت څخه ډډه

**۶۳۲ ماده:**

هغه شخص چې د حریق یا بلې سترې پېښې (حادثې) د پېښېدو پروخـــت د عامه خدمتونو د مؤظف د غوښتنې با وجود له معقول عذر پرته له معاونت ډډه وکړي، په قصیر حبس یا له دېرشو زرو څخه تر شپېتو زرو افغانیو پورې په نغدي جزا محکومېږي.

### د وجیبې نه ترسره کول

**۶۳۳ ماده:**

(۱) هغه شخص چې د قانون په حکـــم یاپه موافقې سره د یوۀ شخص په ساتنې چې د سن د صغر یا کبریا صحي یـــا رواني یا عقلي حالت په سبب عـــاجز وي، مکلف و پېژندل شي، له معقول متضرر، می باشد.

## فصل پانزدهم
## امتناع از معاونت و مجازات آن

### امتناع از معاونت بـــدون عـــذر معقول

**مادۀ ۶۳۲:**

شخصی که هنگام وقوع حریق یا حادثۀ بزرگ دیگری با وجود تقاضای مؤظف خـــدمات عامـــه بـــدون عـــذر معقول از معاونت امتنـــاع ورزد، بـــه حبس قصیر یا جزای نقدی از ســـی هزار تا شصت هزار افغانی، محکـــوم می گردد.

### عدم ایفای وجیبه

**مادۀ ۶۳۳:**

(۱) شخصی که به حکم قـــانون یـــا موافقه به محافظت شخصی که به سبب صغر یا کبر سن یا حالت صـــحی یـــا روانی و یا عقلی عاجز باشد، مکلـــف شناخته شود، بدون عذر معقول از ادای

عذر پرته د خپلې وجيبې له ادا څخه ډډه يا اهمال وکړي، د قصير حبس په اکثرحد محکومېږي.

(۲) که چېرې د دې مادې په (۱) فقره کې د درج شوي شخص ډډه کول يا اهمال د بل جرم په پېښېدو تمام شي، مرتکب د قصير حبس پر جزا برسېره د ارتکابي جرم په جزا، هم محکومېږي.

## شپاړسم فصل

## له خطر سره د ضعفاوو په معروضولو او د نفقې له ورکړې څخه د ډډې کولوپورې اړوند جرمونه

## د عاجز شخص حيات له خطر سره مخامخ کول

**۶۳۴ ماده:**

(۱) لاندې اشخاص، تر دووکلونو پورې په متوسط حبس يا له شپېتو زرو څخه تر يوسلو شلو زرو افغانيو پورې په نغدي جزا محکومېږي:

۱- هغه شخص چې د بل يوۀ حيات وجيبۀ خود امتناع يا اهمال ورزد، به حد اکثر حبس قصير، محکوم می گردد.

(۲) هرگاه امتناع يا اهمال شخص مندرج فقرۀ (۱) اين ماده منجر به وقوع جرم ديگری گردد، مرتکب علاوه بر جزای حبس قصير به جزای جرم ارتکابی، نيز محکوم می گردد.

## فصل شانزدهم

## جرايم مربوط به معروض ساختن ضعفا به خطر و امتناع از پرداخت نفقه

## به خطر مواجه ساختن حيات شخص عاجز

**مادۀ ۶۳۴:**

(۱) اشخاص آتی، به حبس متوسط تا دو سال يا جزای نقدی از شصت هزار تا يکصد و بيست هزار افغانی، محکوم می گردند:

۱- شخصی که حيات ديگری را که

چې د صحي، رواني يا عقلي حالت په سبب د ځان له حمايت څخه عاجز وي، له خطر سره مخامخ کړي.

۲- هغه شخص چې د دې مادې په ۱ جزء کې د درج شوي شخص له تغذيې يا پرستاری څخه چې د هغه د حالت مقتضي دی عمداً ډډه وکړي او په پايله کې د هغهٔ حيات له خطر سره مخامخ شي.

(۲) که چېرې د دې مادې په (۱) فقره کې د درج شوو اعمالو له املـه د شخص جسمي يا معنوي تماميت يا حيات ته صدمه (زيان) وارد شي، مرتکب د مرتکبه جرم په مجازاتو، محکومېږي.

## د نفقې له ورکولو څخه ډډه کول

**۶۳۵ ماده:**

(۱) هغه شخص چې د زوجې ياد ځان يا يوهٔ بل له اصولو يا فروعو څخه د يوهٔ د نفقې په اداء کولو يا د حضانت يا رضاعت يا سکوت د اجرت په اداء کولو محکوم او دحکم له ابلاغ

به سبب حالت صحی روانی یا عقلی از حمایت خود عاجز باشد به خطر مواجه گرداند.

۲- شخصی که از تغذیه یا پرستاری شخص مندرج جزء ۱ این ماده که مقتضی حالت او است عمداً امتناع ورزد و در نتیجه حیات او به خطر مواجه گردد.

(۲) هرگاه از اثر اعمال مندرج فقرهٔ (۱) این ماده به تمامیت جسمی یا معنوی یا حیات شخص صدمه وارد شود، مرتکب به مجازات جرم مرتکبه محکوم می‌گردد.

## امتناع از تأدیهٔ نفقه

**مادهٔ ۶۳۵:**

(۱) شخصی که به ادای نفقه زوجه یا یکی از اصول یا فروع خود یا دیگری، یا به ادای اجرت حضانت یا رضاعت یا سکونت محکوم و تا مدت یکماه بعد از ابلاغ

وروسته تريوې مياشتې پورې د هغو په اداء کولو د قدرت باوجود د هغو لـه ورکړې څخه ډډه وکړي، پـه قصـير حبس يا له دېرشو زروځخه ترشپيتو زرو افغانيو پورې په نغدي جزا محکومېږي

(۲) د دې مادې په (۱) فقره کـې د درج شوي جرم دعوي ته رسـيدګي د شاکي په شکايت پورې منوطه ده.

(۳) د دې مادې په (۱) فقره کې پـه درج شوي حالـت کـې، دعـوي د مصلحت او شکايت دخاوند د انصراف له امله يا د يوۀ شي په اداء سره چې د شکايت د لوري شخص په ذمه بـاقي پاتې دی منقضي کېږي اوکـه چېـرې انصراف يا اداء په دعوي کې د حکم له صادرېدو وروسته صورت ومـومي، د جزا تطبيق درول کېږي.

حکم با وجود قدرت بـه ادای آن از تأديـه امتنـاع ورزد، بـه حـبس قصير يا جزای نقدی از سی هزار تـا شصـت هـزار افغـانی، محکـوم می گردد.

(۲) رسيدگی به دعوای جرم منـدرج فقرۀ (۱) اين ماده منوط به شـکايت شاکی می باشد.

(۳) در حالـت منـدرج فقـرۀ (۱) اين ماده، دعوی بـه اثـر انصـراف صاحب مصلحت و شکايت يا به ادای چيزی که به ذمه شخص طرف شکايت باقی مانـده منقضـی مـی گـردد و اگـر انصـراف يـا اداء بعـد از صدور حکـم در دعـوی صـورت بگيـرد، تطبيـق جـزا متوقـف می گردد.

## اتم باب

## د عفت او عمومي اخلاقو په وړاندې جرمونه

## لومړی فصل

## جنسي تیری او د هغه مجازات

### جنسي تیری

**۶۳۶ ماده:**

(۱) هغه شخص چې په جبر یا د ارعاب آمیزو یا تهدید د نورو وسایلو یا د مجني علیه له جسمي یا رواني ناتوانۍ څخه په استفادې یا په ناتوانۍ سره د مجني علیه اعم له ښځې یا نارینه د رضایت په ځرګندولو یا پر هغۀ دبې هوشه کوونکو در ملو د خوړلو یا د عقل په زایلوونکو نورو وسایلو سره د جنسي مقاربت عمل تر سره کړي یا دبدن غړي یا نور شیان د هغه په قبل یا دبرکې دننه کړي، د جنسي تیري مرتکب پېژندل کېږي.

(۲) که چېرې د جنسي تیري په جرم کې د حد د جزا د تطبیق شرایط موجود نشي یا د شبهې په علت او یا له نورو

## باب هشتم

## جرایم علیه عفت واخلاق عمومی

## فصل اول

## تجاوز جنسی و مجازات آن

### تجاوز جنسی

**مادۀ ۶۳۶:**

(۱) شخصی که با جبر یا سایر وسایل ارعاب آمیز یا تهدید یا با استفاده از ناتوانی جسمی یا روانی مجنی علیه یا ناتوانی ابراز رضایت مجنی علیه اعم از زن یا مرد یا خورانیدن دوای بیهوش کننده یا سایر وسایل زایل کنندۀ عقل به وی، عمل مقاربت جنسی را انجام دهد یا اعضای بدن یا اشیایی دیگر را در قبل یا دبر وی داخل نماید، مرتکب تجاوز جنسی شناخته می شود.

(۲) هرگاه در جرم تجاوز جنسی شرایط تطبیق جزای حد موجود نگردد یا به علت شبهه و یا یکی از اسباب

سببونو څخه په يوه حد ساقط شي، مرتکب ددې فصل له حکمونو سره سم مجازات کېږي.

**د جنسي تيري مجازات**

**۶۳۷ ماده:**

د جنسي تيري د جرم مرتکب په طويل حبس، محکومېږي.

**د طفل د رضايت نه اعتبار**

**۶۳۸ ماده:**

که چېرې يونارينه (سړی) له قانوني سن کښته شخص سره جنسي مقاربت تر سره کړي، د هغه عمل جنسي تيري پېژندل کېږي او د مجني عليه رضايت د اعتبار وړ ندی.

**د جنسي تيري په جرم کې مشدده حالات**

**۶۳۹ ماده:**

(۱) د جنسي تيري د جرم ارتکاب په لاندې حالاتو کې مشدده پېژندل کېږي، مرتکب د ۲درجې دوام حبس په مجازاتو محکومېږي:

۱- مجني عليه طفل وي.

دیگر حد ساقط گردد، مرتکب مطابق احکام این فصل، مجازات می گردد.

**مجازات تجاوز جنسی**

**مادۀ ۶۳۷:**

مرتکب جرم تجاوز جنسی به حبس طویل، محکوم می‌گردد.

**عدم اعتبار رضایت طفل**

**مادۀ ۶۳۸:**

هرگاه مردی با شخص زیر سن قانونی مقاربت جنسی را انجام دهد، عمل وی تجاوز جنسی شناخته شده و رضایت مجنی علیه قابل اعتبار نمی باشد.

**حالات مشدده درجرم تجاوز جنسی**

**مادۀ ۶۳۹:**

(۱) ارتکاب جرم تجاوز جنسی در حالات ذیل مشدده شناخته شده، مرتکب به مجازات حبس دوام درجه۲، محکوم می‌گردد:

۱- مجنی علیه طفل باشد.

۲- مرتکب، د جنسي عمل په ارتکاب سره د جنين د سقط لامل شوی وي.

۳- مرتکب په يو ډول پر مجني عليه نفود او اختيار لرلی وي.

۴- مجني عليه د جنسي تيري د عمل له امله حامله شوې وي.

۵- د جنسي تيري عمل دټيې کېدو يا مجني عليه ته د شديدې روحي صدمې د رامنځته کېدو سبب شوی وي.

۶- د تجاوز عمل د جنسي مقاربت په ناروغيو تمام شوی وي.

۷- مجني عليه د متجاوز د دايمي يا مؤقتي محارموله جملې څخه وي.

(۲) که چېرې د جنسي تيري په پايله کې مجني عليه ومري، مرتکب په اعدام محکومېږي.

## د بنځې پر عفت اوناموس تيري

**۶۴۰ ماده:**

(۱) هغه شخص چې د بنځې پر عفت او ناموس د تيري مرتکب شي، خو د هغه تجاوز په قبل يا دبرکې په داخلېدو تمام نشي بلکه په تفخيذ، مساحقې يا جنسي

۲- مرتکب، با ارتکاب عمل جنسی باعث اسقاط جنين شده باشد.

۳- مرتکب به نحوی بالای مجنی عليه نفوذ و اختيار داشته باشد.

۴- مجنی عليه به اثر عمل تجاوز جنسی حامله شده باشد.

۵- عمل تجاوز جنسی سبب ايجاد مجروحيت يا صدمه شديد روحی به مجنی عليه گرديده باشد.

۶- عمل تجاوز جنسی منجر به امراض مقاربت جنسی گرديده باشد.

۷- مجنی عليه از جمله محارم دايمی يا مؤقتی متجاوز باشد.

(۲) هرگاه در نتيجهٔ تجاوز جنسی مجنی عليه فوت نمايد، مرتکب به اعدام، محکوم می‌گردد.

## تجاوز به عفت و ناموس زن

**مادهٔ ۶۴۰:**

(۱) شخصی که مرتکب تجاوز به عفت و ناموس زن گردد، ولی تجاوز وی منجر به دخول در قُبل يا دُبر نگردد بلکه منجر به تفخيذ، مساحقه يا

تماس تمام شي، تر اووکلونو پورې په طويل حبس محکومېږي.

(۲) د بنځې له رضايت يا دواکمنې محکمې له حکم پرته د بکارت د پردې د عدلي طبي کتنو (معاينا تو) د اجراء امر ممنوع دی، مرتکب په قصير حبس محکومېږي.

(۳) که چېرې د دې مادې په (۲) فقره کې درج شوی عمل له زور، تهديد يا ارعاب څخه په استفادې تر سره شي، مرتکب په متوسط حبس محکومېږي.

## په ډله ييز ډول جنسي تيري

**۶۴۱ ماده:**

که چېرې پر مجني عليه جنسي تيري له يوۀ نفر څخه دزياتو په واسطه ارتکاب شي، له مرتکبينو څخه هر يو ددې قانون د ۱۷۰ مادې په ۴ او۵ اجزاوو کې د درج شوو حکمونو په رعايت سره، له احوالو سره سم په اعدام يا ۱درجه دوام حبس محکومېږي.

تماس جنسی گردد، به حبس طويل تا هفت سال، محکوم می گردد.

(۲) امر اجرای معاينات عدلی طبی پردۀ بکارت بدون رضايت زن يا حکم محکمه ای ذيصلاح ممنوع بوده، مرتکب به حبس قصير، محکوم می گردد.

(۳) هرگاه عمل مندرج فقرۀ (۲) اين ماده با استفاده از زور، تهديد يا ارعاب انجام داده شود، مرتکب به حبس متوسط، محکوم می گردد.

## تجاوز جنسی به شکل گروهی

**مادۀ ۶۴۱:**

هرگاه تجاوز جنسی بالای مجنی عليه توسط بيش از يک نفر ارتکاب يابد، هريک از مرتکبين با رعايت احکام مندرج اجزای ۴ و ۵ مادۀ ۱۷۰ اين قانون حسب احوال به اعدام يا حبس دوام درجه۱ محکوم می‌گردند.

**د جنسي تيري د مجني عليه نه عدلي تعقيب**

**۶۴۲ ماده:**

**ددې قانون د ۶۳۷ مادې، د ۳۳۹ مادې (۱) فقره، ۶۴۰او ۶۴۱ مادو په درج شوو احوالو کې مجني عليه تر عدلي تعقيب لاندې نه نيول کېږي.**

## دوه يم فصل

## زنا او د هغې مجازات

**زنا**

**۶۴۳ ماده:**

**(۱) زنا د هغې بڅې او نارينه (سړي) ترمنځ له جنسي مقاربت څخه عبارت ده چې د هغوی ترمنځ د زوجيت رابطه موجوده نه وي.**

**(۲) که چېرې د زنا په جرم کې د حد د جزا شرايط موجود نشي يا د شبهې يا له نورو اسبابو څخه د يوۀ په علت، د زنا حد ساقط شي، شخص تعزيراً ددې فصل له حکمونو سره سم مجازات کېږي.**

**عدم تعقيب عدلی مجنی عليه تجاوز جنسی**

**مادۀ ۶۴۲:**

**در احوال مندرج مادۀ ۶۳۷، فقرۀ (۱) مادۀ ۶۳۹، مواد ۶۴۰ و ۶۴۱ اين قانون، مجنی عليه مورد تعقيب عدلی، قرار نمی گيرد.**

## فصل دوم

## زنا و مجازات آن

**زنا**

**مادۀ ۶۴۳:**

**(۱) زنا عبارت از مقاربت جنسی زن و مردی است که بين آنها رابطه زوجيت موجود نباشد.**

**(۲) هرگاه در جرم زنا شرايط تطبيق جزای حد موجود نگردد يا به علت شبهه و يا يکی از اسباب ديگر، حد زنا ساقط گردد، شخص تعزيراً مطابق احکام اين فصل، مجازات می‌گردد.**

## د زنا د حد د سقوط په حالت کې د مرتکب مجازات

**۶۴۴ ماده:**

(۱) د تعزيري زنا په حالت کې، شخص په لاندې توګه مجازات کېږي:

۱- په هغۀ صورت کې چې متاهل وي، له دووکلونو څخه زيات ،په متوسط حبس.

۲- په هغۀ صورت کې چې متاهل نه وي، تر دووکلونو پورې په متوسط حبس.

(۲) که چېرې ددې مادې د (۱) فقرې په ۱ او۲ اجزاووکې درج شوي اشخاص د يوه او بل د دايمي يا مؤقتي محرماتو يا مربي، معلم يا آمر وي يا په يو ډول نه يو ډول يو پر بل نفوذ او اختيار ولري، تر اووکلونو پورې په طويل حبس محکومېږي.

## مساحقه يا تفخيذ

**۶۴۵ ماده:**

هغه شخص چې له يو او بل سره د مساحقې يا تفخيذ د عمل مرتکب شي،

## مجازات مرتکب در حالت سقوط حد زنا

**مادۀ ۶۴۴:**

(۱) در حالت زنای تعزیری، شخص قرار ذیل مجازات می گردد:

۱- در صورتی که متاهل باشد به حبس متوسط بیش از دو سال.

۲- در صورتی که متاهل نباشد، به حبس متوسط تا دو سال.

(۲) هرگاه اشخاص مندرج اجزای ۱ و۲ فقرۀ (۱) این ماده از جملۀ محرمات دایمی یا مؤقتی یا مربی، معلم یا آمر یکدیگر بوده یا به نحوی از انحا بالای یکدیگر نفوذ و اختیار داشته باشند، به حبس طویل تا هفت سال، محکوم می‌گردند.

## مساحقه یا تفخیذ

**مادۀ ۶۴۵:**

شخصی که با دیگری مرتکب عمل مساحقه یا تفخیذ گردد، هریک از

له مرتکبینو څخه هر یو په قصیر حبس محکومېږي.

## دریم فصل

## لواط او د هغۀ مجازات

### دلواط جرم

**۶۴۶ ماده:**

(۱) هغه شخص چې له ښځې یا له بل نارینه سره لواط وکړي، ددې فصل له حکمونو سره سم، مجازات کېږي.

(۲) ددې مادې په مقصد، لواط د ښځې یا بل نارینه په دبرکې د نارینه د تناسلي اندام په داخلېدو سره په هره اندازه چې وي محقق کېږي.

### د لواط مجازات

**۶۴۷ ماده:**

د لواط د جرم مرتکبین، تر دووکلونو پورې په متوسط حبس محکومېږي.

### د لواط په جرم کې مشدده حالات

**۶۴۸ ماده:**

د لواط د فعل ارتکاب په لاندې حالاتو کې مشدده پېژندل کېږي، مرتکب له مرتکبین به حبس قصیر، محکوم می گردند.

## فصل سوم

## لواط و مجازات آن

### جرم لواط

**مادۀ ۶۴۶:**

(۱) شخصی که با زن یا با مرد دیگری لواطت نماید، مطابق احکام این فصل مجازات می گردد.

(۲) به مقصد این ماده، لواط با دخول اندام تناسلی مرد در دُبُر زن یا مرد دیگری به هر اندازه ای که باشد محقق می شود.

### مجازات لواط

**مادۀ ۶۴۷:**

مرتکبین جرم لواط، به حبس متوسط تا دوسال، محکوم می گردند.

### حالات مشدده در جرم لواط

**مادۀ ۶۴۸:**

ارتکاب فعل لواط در حالات ذیل مشدده شناخته شده مرتکب به حبس

دووکلونو څخه زیات، په متوسط حبس محکومېږي:

۱- په هغهٔ صورت کې چې د لواط د جرم مرتکب د دایمي یا مؤقتي محارمو له جملې څخه وي.

۲- په هغهٔ صورت کې چې مرتکب مربي، معلم یا آمر وي یا په یوهٔ ډول نه یوډول پر مفعول باندې نفوذ او اختیار ولري.

۳- په هغهٔ صورت کې چې له مرتکبینو څخه یو د مرض د کتمان په سبب دلواط د جرم د ارتکاب په پایله کې د جنسي مقاربت په مرضونو اخته شوی وي.

تفخیذ

۶۴۹ ماده:

که چېرې یونارینه له بل نارینه سره د تفخیذ د عمل مرتکب شي، په قصیر حبس محکومېږي.

متوسط بیش از دوسال، محکوم می‌گردد:

۱- در صورتی که مرتکب جرم لواط از جمله محارم دایمی یا مؤقتی باشد.

۲- در صورتی که مرتکب مربی یا معلم یا آمر بوده یا به نحوی از انحا بالای مفعول نفوذ و اختیار داشته باشد.

۳- در صورتی که یکی از مرتکبین به سبب کتمان مرض در نتیجه ارتکاب جرم لواط به امراض مقاربت جنسی مبتلا شده باشد.

تفخیذ

مادهٔ ۶۴۹:

هرگاه مردی با مرد دیگری مرتکب عمل تفخیذ گردند، به حبس قصیر محکوم می گردند.

## خلورم فصل
## قوادي او د هغۀ مجازات

### قوادي

**۶۵۰ ماده:**

(۱) قوادي د زنا يا لـواط د فعـل د ارتکاب لپاره د وساطت يا پدې منظور د ځای (مکان) د برابرولو لـه لارې د دوو يا څو نفرو يو بل ته له رسولو څخه عبارت ده.

د قوادي په جرم کې، د عمل تکـرار شرط ندی.

(۲) د قوادي د جرم مرتکـب، ددې فصل له حکمونو سره سم، مجـازات کېږي.

### د قوادي مجازات

**۶۵۱ ماده:**

هغه شخص چـې د قـوادي د جـرم مرتکب شي، تردوو کلونو پورې پـه متوسط حبس محکومېږي.

## فصل چهارم
## قوادی و مجازات آن

### قوادی

**مادۀ ۶۵۰:**

(۱) قوادی عبارت از به هم رساندن دو یا چند نفـر بـرای ارتکـاب فعـل زنا یا لواط از طریق وساطت یا فراهم نمـودن مکـان بـه ایـن منظـور می باشد.

در جرم قوادی، تکرار عمـل شـرط نیست.

(۲) مرتکب جـرم قـوادی مطـابق احکـام ایـن فصـل، مجـازات می گردد.

### مجازات قوادی

**مادۀ ۶۵۱:**

شخصی که مرتکب جرم قوادی گردد، به حبس متوسط تا دوسال، محکـوم می گردد.

## د قوادي د جرم مشدده حالات

**۶۵۲ ماده:**

که چېرې مجني علیه طفل وي، مرتکب په دې باب کې درج د جنسي تجاوز د فصل له حکمونو سره سم مجازات کېږي.

## پنځم فصل

## اخلاقي انحرافاتو ته د طفل سوقول

### بچه بازي

**۶۵۳ ماده:**

هغه شخص چې مذکر یا مخنث طفل د جنسي خوند اخیستنې یا په عام یا خصوصي محفل کې د نڅولو په منظور وساتي یا پدې فصل کې له درج شوو اعمالو څخه یو ترسره کړي، د بچه بازۍ د جرم مرتکب پېژندل کېږي ددې فصل له حکمونو سره سم، مجازات کېږي.

## حالات مشدده جرم قوادی

**مادۀ ۶۵۲:**

هرگاه مجنی علیه طفل باشد مرتکب مطابق احکام فصل تجاوز جنسی مندرج این باب مجازات، می گردد.

## فصل پنجم

## سوق دادن طفل به انحرافات اخلاقی

### بچه بازی

**مادۀ ۶۵۳:**

شخصی که طفل مذکر یا مخنث را بمنظور لذت بردن جنسی یا رقصانیدن در محفل عام یا خصوصی نگهداری نماید، یا یکی از اعمال مندرج این فصل را انجام دهد، مرتکب جرم بچه بازی شناخته شده مطابق احکام این فصل، مجازات می گردد.

**د نخولو په منظور د طفل د ساتلو مجازات**

**۶۵۴ ماده:**

هغه شخص چې مذکر یا مخنث طفل د جنسي خوند اخیستنې یا نخولو په منظور، وساتي، تر دریو کلونو پورې په متوسط حبس، محکومېږي.

**د نخا د زده کړې په منظور د طفل د ساتلو مجازات**

**۶۵۵ماده:**

هغه شخص چې مذکر یا مخنث طفل ته د بچه بازۍ په منظور د نخا زده کړه ورکړي، تر دووکلونو پورې په متوسط حبس محکومېږي.

**د طفل نخول**

**۶۵۶ ماده:**

(۱) هغه شخص چې مذکر یا مخنث طفل د استثمار په قصد په عامو یا خصوصي محفلونو کې ونخوي، له دریو کلونو څخه زیات په متوسط حبس محکومېږي.

(۲) ددې مادې په (۱) فقره کې د درج

**مجازات نگهداری طفل بمنظور رقصانیدن**

**مادۀ ۶۵۴:**

شخصی که طفل مذکر یا مخنث را بمنظور لذت بردن جنسی یا رقصانیدن، نگهداری نماید، به حبس متوسط تا سه سال، محکوم می‌گردد.

**مجازات نگهداری طفل بمنظور آموزش رقص**

**مادۀ ۶۵۵:**

شخصی که طفل مذکر یا مخنث را بمنظور بچه بازی آموزش رقص دهد، به حبس متوسط تا دوسال، محکوم می گردد.

**رقصانیدن طفل**

**مادۀ ۶۵۶:**

(۱) شخصی که طفل مذکر یا مخنث را به قصد استثمار در محافل عام یا خصوصی برقصاند، به حبس متوسط بیش از سه سال، محکوم می‌گردد.

(۲) متکرر جرم مندرج فقرۀ (۱) این

شوي جرم متكرر، د متوسط حبس په اكثر حد محكومېږي.

**د بچه بازۍ د محفل جوړول**

**٦٥٧ ماده:**

هغه شخص چې د بچه بازۍ په منظور محفل جوړ كړي يا آګاهانه ددې عمل د ارتكاب لپاره زمينه برابره كړي، د دريو مياشتو په قصير حبس او د تكرار په صورت كې د قصير حبس په اكثر حد محكومېږي.

**د بچه بازۍ په محفل كې ګډون**

**٦٥٨ ماده:**

(۱) هغه شخص چې آګاهانه په هغۀ محفل كې چې د بچه بازۍ په منظور ځانګړی شوی وي، ګډون وكړي، له پنځه زرو څخه تر دېرشو زرو افغانيو پورې په نغدي جزا محكومېږي.

(۲) كه چېرې شخص ددې مادې په (۱) فقره كې درج شوی جرم په متكرر ډول سره مرتكب شي، په قصير حبس محكومېږي.

ماده، به حد اكثر حبس متوسط، محكوم می گردد.

**برگزاری محفل بچه بازی**

**مادۀ ٦٥٧:**

شخصی كه محفلی را بمنظور بچه بازی برگزار نمايد يا آگاهانه زمينه را برای ارتكاب اين عمل فراهم سازد، به حبس قصير سه ماه و در صورت تكرار به حد اكثر حبس قصير، محكوم می‌گردد.

**شركت در محفل بچه بازی**

**مادۀ ٦٥٨:**

(۱) شخصی كه آگاهانه در محفلی كه بمنظور بچه بازی اختصاص يافته باشد، اشتراک نمايد، به جزای نقدی از پنج هزار تا سی هزار افغانی، محكوم می گردد.

(۲) هرگاه شخصی جرم مندرج فقرۀ (۱) اين ماده را به صورت متكرر مرتكب گردد، به حبس قصير محكوم می گردد.

**د اجباري اعتياد مجازات**

**٦٥٩ ماده:**

که چېرې پدې فصل کې د درج شوو جرمونو ارتکاب په مخدرو يا مسکرو موادو د طفل په اعتياد تمام شوی وي، مرتکب د مرتکبه جرم پر مجازاتو برسېره، پدې قانون کې درج د اجباري اعتياد د جرم په مجازاتو هم محکومېږي.

**مجازات اعتیاد اجباری**

**مادۀ ٦٥٩:**

هرگاه ارتکاب جرایم مندرج این فصل منجر به اعتیاد طفل به مواد مخدر یا مسکر شده باشد، مرتکب علاوه بر مجازات جرم مرتکبه، به مجازات جرم اعتیاد اجباری مندرج این قانون، نیز محکوم می گردد.

**د نظامي ځواکونو د منسوب په واسطه د بچه بازۍ د جرم ارتکاب**

**٦٦٠ ماده:**

که چېرې پدې فصل کې درج شوي جرمونه، د نظامي ځواکونو د منسوب په واسطه ارتکاب شي، مرتکب په متوسط حبس محکومېږي.

**ارتکاب جرم بچه بازی توسط منسوب نیرو های نظامی**

**مادۀ ٦٦٠:**

هرگاه جرایم مندرج این فصل، توسط منسوب نیرو های نظامی ارتکاب یابد، مرتکب به حبس متوسط، محکوم می گردد.

**د جرم له ارتکاب څخه نه مخنیوی**

**٦٦١ ماده:**

که چېرې د نظامي ځواکونو منسوب تر خپل امرلاندې اشخاصو په واسطه د بچه بازۍ د جرم له ارتکاب څخه خبرتيا ولري، د هغۀ له ارتکاب څخه

**عدم جلوگیری از ارتکاب جرم**

**مادۀ ٦٦١:**

هرگاه منسوب نیرو های نظامی که از ارتکاب جرم بچه بازی توسط اشخاص تحت امر خود آگاهی داشته باشد، از ارتکاب آن قصداً جلوگیری

قصداً مخنيوی ونکړي يا د خپل واک (صلاحيت) په حدودو کې د هغهٔ لـه ارتکاب څخه د مخنيـوي لپـاره لازم اقدامات تر سره نکړي، د قصير حبس د مجازاتو په اکثر حد محکومېږي.

**د بچه بازۍ په منظور د طفل پېر يا پلور**

**٦٦٢ ماده:**

که چېرې شخص يو طفل پدې فصـل کې له درج شوو جرمونو څخه د يوهٔ د ارتکاب په منظور و پلوري يايې وپېري، د انسان د قاچاق په فصل کې په درج شوو مجازاتو محکومېږي.

**پر طفل باندې جنسي تجاوز**

**٦٦٣ ماده:**

(۱) که چېرې پدې فصل کـې د درج شوو جرمونو ارتکاب پر طفل باندې په جنسي تجاوز تمام شي، مرتکب ددې قانون په ٦٣٩ ماده کې پر درج شوو مجازاتو برسېره، د بچه بازۍ د جرم په مجازاتو هم محکومېږي.

(۲) که چېرې بچه بازي په تفخيذ يـا ننمايد يا اقدامات لازم را، در حـدود صلاحيت خود، بـرای جلـوگيری از ارتکـاب آن انجـام ندهـد، بـه حد اکثر مجازات حبس قصير، محکوم می گردد.

**خريد يا فروش طفل بمنظور بچـه بازی**

**مادهٔ ٦٦٢:**

هرگاه شخصی طفل را بمنظور ارتکاب يکی از جرايم مندرج اين فصـل بـه فروش برساند يا خريداری کنـد، بـه مجازات مندرج فصل قاچاق انسـان، محکوم می گردد.

**تجاوز جنسی بر طفل**

**مادهٔ ٦٦٣:**

(۱) هرگاه ارتکاب جرايم مندرج اين فصل منجر به تجاوز جنسی بر طفـل گردد، مرتکب علاوه بـر مجـازات مندرج مادهٔ ٦٣٩ اين قـانون، بـه مجازات جرم بچه بازی، نيز محکـوم می گردد.

(۲) هرگاه بچه بازی منجر به تفخيذ يا

مساحقې تمامه شي، مرتکب د متوسط حبس په اکثر حد محکومېږي.

**جنسي ځورونه او اذيت**

**٦٦٤ ماده:**

که چېرې بچه بازي لـه تفخيـذ يـا مساحقې پرته د طفل په نورې جنسـي ځورونې او اذيت تمام شي، مرتکب د بچه بازۍ د جرم پر مجازاتو برسېره، د مرتکبه جرم په مجازاتو هم محکومېږي.

**د مجني عليه د هويت ضبط او ثبت**

**٦٦٥ ماده:**

(۱) که چېرې يو شخص پدې فصل کې د درج شوو جرمونو د مجنـي عليـه هويت، تصوير، فلم يا حالت ضبط يـا ثبت کړي، په قصير حبس محکومېږي.

(۲) که چېرې يو شخص پدې فصل کې د درج شوو جرمونو د مجنـي عليـه هويت، تصوير، فلم يا حالـت خپـور (نشر) يا افشاء کړي، تر دوو کلونـو پورې په متوسط حبس محکومېږي.

(۳) که چېرې ددې مادې په (۱ او ۲) فقرو کې د درج شوو اعمالو له ارتکاب

مساحقه گردد، مرتکب بـه حـداکثر حبس متوسط محکوم می گردد.

**آزار و اذیت جنسی**

**مادۀ ٦٦٤:**

هرگاه بچه بازی منجر به آزار و اذیت جنسی طفل غیر از تفخیذ یا مسـاحقه گردد، مرتکب علاوه بر مجازات جرم بچه بازی، به مجازات جرم مرتکبـه، نیز محکوم می گردد.

**ضبط وثبت هویت مجنی علیه**

**مادۀ ٦٦٥:**

(۱) هرگاه شخصی هویت، تصویر، فلم یا حالت مجنی علیه جـرایم منـدرج این فصل را ضبط یا ثبت نمایـد، بـه حبس قصیر، محکوم می گردد.

(۲) هرگاه شخصی هویت، تصویر، فلم یا حالت مجنی علیه جـرایم منـدرج این فصل را نشر یا افشـاء نمایـد، به حبس متوسط تا دو سال، محکـوم می گردد.

(۳) هرگـاه هـدف از ارتکـاب اعمال مندرج فقره های (۱ و۲) ایـن

څخه موخه د منفعت تر لاسه کول يا د نامشروع عمل اجـراء تـه دطفـل مجبورول وي، مرتکب له اوو کلونـو څخه زيات په طويل حبس محکومېږي.

## مشدده حالات

**٦٦٦ ماده:**

د بچه بازۍ د جرم ارتکاب په لانـدې حالاتو کې مشدده پېژنـدل کېـږي، مرتکب د ارتکابي جرم د مجازاتو پـه اکثر حد، محکومېږي:

۱- په هغه حالت کې چې مرتکب لـه يوۀ طفل څخه زيات وساتي.

۲- په هغۀ حالت کې چې قرباني ۱۲ کلني بشپړه کړې نه وي.

۳- په هغۀ حالت کې چې پدې فصـل کې درج شوي جرمونه، د طفـل لـه اقتصادي ضعف څخه په ګټې اخيستنې ارتکاب شوي وي.

۴- په هغۀ حالت کې چـې جـرم د اقاربو يا هر هغۀ شخص په واسطه چې پر طفل باندې قانوني تسـلط ولـري، ارتکاب شي.

ماده، کسـب منفعـت يـا مجبـور ساختن طفل به اجرای عمل نامشروع باشد، مرتکـب بـه حـبس طويـل بيش از هفت سال، محکوم می گردد.

## احوال مشدده

**مادۀ ٦٦٦:**

ارتکاب جرم بچه بازی در حالات ذيل مشدده شناخته شده، مرتکب به حـد اکثر مجازات جرم ارتکابی، محکـوم می‌گردد:

۱- در حالتی که مرتکب بيشتر از يک طفل را نگهداری نمايد.

۲- در حالتی که قربانی ۱۲ سالگی را تکميل نکرده باشد.

۳- در حالتی کـه جـرايم منـدرج اين فصـل بـا اسـتفاده از ضـعف اقتصـادی طفـل ارتکـاب يافتـه باشد.

۴- در حـالتی کـه جـرم توسـط اقارب يا هر شخصی که بالای طفـل تسلط قانونی داشته باشـد، ارتکـاب يابد.

۵- په هغهٔ حالت کې چې جرم له وظيفوي واک څخه په ګټې اخيستنې ارتکاب شوی وي.

۶- په هغهٔ صورت کې چې جرم طفل ته د جسمي يا رواني ضرر موجب شوی وي.

**عدلي نه تعقيب**

**۶۶۷ ماده:**

پدې فصل کې په درج شوو ټولو حالاتو کې، مجني عليه تر عدلي تعقيب لاندې نه نيول کېږي.

## شپږم فصل
## د ښځې او طفل ځوروول او اذيت

**ځوروول او اذيت**

**۶۶۸ ماده:**

هغه شخص چې د وينا (ګفتار)، حرکاتو، ليکنې يا نا مشروعو غوښتنو په وسيله د ښځې يا طفل شخصيت او کرامت ته د صدمې موجب يا د ښځې يا طفل د وېرې او نا امنۍ يا رواني

۵- در حالتی که جرم با استفاده از صلاحیت وظیفوی ارتکاب یافته باشد.

۶- در صورتی که جرم موجب ضرر جسمی یا روانی به طفل گردیده باشد.

**عدم تعقیب عدلی**

**مادهٔ ۶۶۷:**

در تمام احوال مندرج این فصل، مجنی علیه مورد تعقیب عدلی قرار نمی گیرد.

## فصل ششم
## آزار و اذیت زن و طفل

**آزار و اذیت**

**مادهٔ ۶۶۸:**

شخصی که به وسیله گفتار، حرکات، نوشته، یا خواسته های نا مشروع موجب صدمه به شخصیت وکرامت زن یا طفل یا سبب ترس و نا امنی یا فشارهای روانی یا کاهش مشارکت

فشارونو یا د ټولنیز مشارکت د راټیټیدو سبب شي، د ښځې د ځوروني او اذیت د جرم مرتکب پیژندل کېږي، ددې فصل له حکمونو سره سم، مجازات کېږي.

**په عامه محلاتو (ځایونو) کې دښځې یا طفل د ځوروني او اذیت مجازات**

**۶۶۹ ماده:**

هغه شخص چې په عامه محلاتو، عمومي نقلیه وسایلو او یا بل هر ځای کې د ښځې یا طفل د ځوروني او اذیت مرتکب شي، له پنځه زرو څخه تر لسو زرو افغانیو پورې په نغدي جزا محکومېږي.

**د کار په ځای (محل) کې د ښځې یا طفل د ځوروني او اذیت مجازات**

**۶۷۰ ماده:**

هغه شخص چې د کار په ځای، تعلیمي او تحصیلي مرکزونو یا روغتیایي مرکزونو کې د ښځې یا طفل د ځوروني اجتماعی زن یا طفل گردد، مرتکب جرم آزار و اذیت زن و طفل شناخته شده، مطابق احکام این فصل، مجازات می گردد.

**مجازات آزار و اذیت زن یا طفل در محلات عامه**

**مادۀ ۶۶۹:**

شخصی که مرتکب آزار و اذیت زن یا طفل در محلات عامه، وسایل نقلیۀ عمومی و یا هر محل دیگری گردد، به جزای نقدی از پنج هزار تا ده هزار افغانی، محکوم می گردد.

**مجازات آزار و اذیت زن یا طفل در محل کار**

**مادۀ ۶۷۰:**

شخصی که مرتکب آزار و اذیت زن یا طفل در محل کار، مراکز تعلیمی و تحصیلی یا مراکز صحی

او اذيت مرتكب شي، له لسو زرو څخه تر شلو زرو افغانيو پورې په نغدي جزا محكومېږي.

**مشدده حالات**

**٦٧١ ماده:**

د ښځې يا طفل ځوروول او اذيت لـه لاندې حالاتو څخه په يوۀ کې مشدده پېژندل کېږي، مرتكب د شپږو مياشتو په قصير حبس محكومېږي:

۱- په هغۀ صورت کې چې جرم د استاذ، مربي، طبيب يا آمر په واسطه له دندې، موقف يا نفوذ څخه په کټې اخيستنې ارتكاب شوی وي.

۲- په هغۀ صورت کې چې د جرم ارتكاب د مجني عليه په جسمي يا رواني صدمې تمام شوی وي.

۳- په هغۀ صورت کې چې جرم مكرراً ارتكاب شوی وي.

**عدلي تعقيب**

**٦٧٢ ماده:**

(۱) پدې فصل کې د درج شوو جرمونو عدلي تعقيب د شاکي په

گردد، به جزای نقدی از ده هزار تا بيست هزار افغانی، محكوم می گردد.

**حالات مشدده**

**مادۀ ٦٧١:**

آزار واذيت زن يا طفل در يکی از حالات ذيل مشدده شناخته شده، مرتكب به حبس قصير شش ماه، محكوم می گردد:

۱- در صورتی که جرم توسط استاد، مربی، طبيب يا آمر با استفاده از وظيفه، موقف يا نفوذ، ارتكاب گرديده باشد.

۲- در صورتی که ارتكاب جرم منجر به صدمه جسمی يا روانی مجنی عليه گرديده باشد.

۳- در صورتی که جرم مكرراً ارتكاب گرديده باشد.

**تعقيب عدلی**

**مادۀ ٦٧٢:**

(۱) تعقيب عدلی جرايم مندرج اين فصل منوط به شكايت شاکی

شکایت پورې ترلی دی.

(۲) شاکي کولی شي ددې مادې په (۱) فقره کې په درج شوو مواردو کې، د عدلي تعقیب په هره مرحله کې له خپل شکایت څخه منصرف شي، پدې صورت کې د دعوي رسیدګي او د جزا تطبیق، درول کېږي.

## اووم فصل

## قذف او افترا او د هغو مجازات

### قذف

**۶۷۳ ماده:**

(۱) له علني وسایلو څخه د یوۀ په واسطه شخص ته د زنا د فعل د ارتکاب له نسبت یا دنسب له نفي څخه عبارت دی پداسې ډول چې که یې صدق درلود هغه شخص چې تهمت هغه ته نسبت ورکړل شوی په جزا محکومېده یا دخلکو په وړاندې تحقېرېده.

(۲) که چېرې د قذف په جرم کې د حد د جزا د تطبیق شرایط موجود نشي یا د شبهې او یا له نورو اسبابو څخه د یوۀ په علت د قذف حد ساقط شي،

می باشد.

(۲) شاکی می تواند در موارد مندرج فقرۀ (۱) این ماده، در هر مرحله ای از تعقیب عدلی از شکایت خویش منصرف گردد، در این صورت رسیدگی به دعوی و تطبیق جزا، متوقف می گردد.

## فصل هفتم

## قذف و افترا و مجازات آن

### قذف

**مادۀ ۶۷۳:**

(۱) قذف عبارت است از نسبت دادن ارتکاب فعل زنا یا نفی نسب به شخص توسط یکی از وسایل علنی به نحوی که اگر صدق می داشت شخصی که تهمت به او نسبت داده شده، به جزا محکوم می گردید یا به نزد مردم تحقیر می شد.

(۲) هرگاه در جرم قذف شرایط تطبیق جزای حد موجود نگردد یا به علت شبهه ویا یکی از اسباب دیگر حد قذف ساقط گردد، مرتکب، تعزیراً به حبس

مرتکب، تعزیراً په قصیر حبس یا لـه دېرشو زرو څخه تر شپېتو زرو افغانیو پورې په نغدي جزا محکومېږي.

(۳) که چېرې ددې مادې په (۱) فقره کې د درج شوي جرم د ارتکاب له امله د شخص یا د هغه د کورنۍ حیثیت ته پداسې ډول صدمه وارده شي، چـې د انجلۍ یا ښځې په ازدواج کې ممانعت منځته راوړي، مرتکب د قصیر حبس په اکثر حد محکومېږي.

افترا

۶۷۴ ماده:

که چېرې شخص یو کار (امر) د ۶۷۳ مادې له حالاتو پرته بل یوۀ ته نسـبت ورکړي چې که يې حقیقت درلـود د قانون په حکم د مجازاتو وړ پېژنـدل کېدۀ یا د خلکو په وړاندې تحقیرېدۀ، دغه عمل افترا پېژندل کېږي، مرتکب له لسو زرو څخه تر دېرشو زرو افغانیو پورې په نغدي جزا محکومېږي.

قصـیر یـا جـزای نقـدی ازسـی هزار تا شصت هزار افغانی، محکـوم می گردد.

(۳) هرگاه به اثر ارتکاب جرم مندرج فقرۀ (۱) این ماده به حیثیت شخص یا خانواده وی طوری صدمه وارد گردد که ممانعت را در ازدواج دختر یا زن بـه وجـود آورد، مرتکـب بـه حـداکثر حـبس قصـیر محکـوم می گردد.

افترا

مادۀ ۶۷۴:

هرگاه شخص امـری را در غیـر از حالات مادۀ ۶۷۳ به دیگری نسـبت دهد که اگر حقیقت می داشت به حکم قانون قابل مجازات شناخته می شد یا نزد مردم تحقیر می گردید، این عمل افتراً شناخته شده، مرتکب به جـزای نقدی از ده هزار تا سی هزار افغـانی، محکوم می گردد.

**د قذف د نسبت اثبات**

**٦٧٥ ماده:**

**که چېرې قاذف د هغۀ فعل یا واقعې صحت چې مقذوف ته یې نسبت ورکړی دی، په اثبات ورسوي، نه مجازات کېږي.**

**په د مخه جرم قذف**

**٦٧٦ ماده:**

**که چېرې مقذوف د مخه په داسې جرم محکوم شوی وي چې قاذف په هغۀ مقذوف قذف کړی، نومورې قاذف له پنځو زرو څخه تر دېرشو زرو افغانیو پورې په نغدي جزا محکومېږي.**

**قذف ته رسیدګي**

**٦٧٧ ماده:**

**د قذف او افترا د جرم د تورن عدلي تعقیب، د متضرر په شکایت مشروط دی، په هغۀ صورت کې چې متضرر د محکمې د قطعي حکم له صادرېدو دمخه له خپل شکایت څخه منصرف شي، جزایي دعوي درول کېږي.**

**اثبات نسبت قذف**

**مادۀ ٦٧٥:**

**هرگاه قاذف صحت فعل یا واقعه را که به مقذوف نسبت داده است، به اثبات برساند، مجازات نمی‌گردد.**

**قذف به جرم قبلی**

**مادۀ ٦٧٦:**

**هرگاه مقذوف قبلاً به جرمی محکوم شده باشد که قاذف به آن مقذوف را قذف کرده، قاذف مذکور به جزای نقدی از پنج هزار تا سی هزار افغانی، محکوم می‌گردد.**

**رسیدگی به قذف**

**مادۀ ٦٧٧:**

**تعقیب عدلی متهم جرم قذف و افترأ مشروط به شکایت متضرر می‌باشد، در صورتی که متضرر قبل از صدور حکم قطعی محکمه از شکایت خود منصرف شود، دعوی جزایی متوقف می گردد.**

## اتم فصل
## سپکاوی او بنکنځل او د هغو مجازات

### د اشخاصو سپکاوی او بنکنځل

**٦٧٨ ماده:**

(۱)که چېرې شخص بل ته د داسې کار (امر) نسبت ورکړي چې د هغهٔ له امله يې اعتبار يا حيثيت جريحه دارشي، که څه هم چې په يوې ټاکلې واقعې د استناد متضمن نه وي، د اشخاصو د سپکاوي د جرم مرتکب پېژندل کېږي.

(۲) هغه شخص چې بل په ناخوښو او زشتو الفاظو مخاطب کړي، د بنکنځلو د جرم مرتکب پېژندل کېږي.

(۳) ددې مادې په (۱ او۲) فقرو کې درج شوي مرتکبين، ددې فصل له حکمونو سره سم، مجازات کېږي.

## فصل هشتم
## توهين و دشنام و مجازات آن

### توهين و دشنام اشخاص

**مادهٔ ٦٧٨:**

(۱) شخصی که به دیگری، امری را نسبت دهد که به اثر آن اعتبار یا حیثیت وی جریحه‌دار شود، گرچه متضمن استناد به یک واقعه معین نباشد، مرتکب جرم توهین اشخاص شناخته می شود.

(۲) شخصی که دیگری را به الفاظ ناپسند وزشت مخاطب قرار دهد، مرتکب جرم دشنام، شناخته می شود.

(۳) مرتکبین مندرج فقره های (۱و۲) این ماده، مطابق احکام این فصل، مجازات می‌گردد.

**د سپکاوي يا بنسکنځلو د جرم مجازات**

**۶۷۹ ماده:**

(۱) هغه شخص چې بل ته د علني وسايلو له لارې سپکاوی يا بنسکنځلې وکړي، له لسو زرو څخه تر دېرشو زرو افغانيو پورې په نغدي جزا محکومېږي.

(۲) هغه شخص چې بل ته د ټيلفون يا ايميل يا فکس يا الکترونيکي وسايلو يا د مکتوب د استولو په واسطه يا د بل شخص په واسطه سپکاوی يا بنکنځلې وکړي، له پنځه زرو څخه ترشلو زرو افغانيوپورې په نغدي جزا محکومېږي.

(۳) هغه شخص چې حکومت يا ملي شوري ته سپکاوی وکړي، د دېرشو زرو افغانيو په نغدي جزا محکومېږي.

**د دولت پر کړنو انتقاد**

**۶۸۰ ماده:**

هغه انتقاد او اعتراض چې د ټولیزو رسنيو د قانونو او نورو قوانينو د حکمونو په رعايت سره د دولتي او غير

**مجازات جرم توهين يا دشنام**

**مادۀ ۶۷۹:**

(۱) شخصی که ديگری را ازطريق وسايل علنی توهين يا دشنام دهد، به جزای نقدی از ده هزار تا سی هزار افغانی، محکوم می‌گردد.

(۲) شخصی که ديگری را توسط تيلفون يا ايميل يا فکس يا وسايل الکترونيکی يا ارسال مکتوب و يا توسط شخص ديگری توهين يا دشنام دهد، به جزای نقدی از پنج هزار تا بيست هزار افغانی، محکوم می‌گردد.

(۳) شخصی که حکومت يا شورای ملی را توهين نمايد، به جزای نقدی سی هزار افغانی، محکوم می گردد.

**انتقاد بر کارکرد های دولت**

**مادۀ ۶۸۰:**

انتقاد واعتراضی که در رابطه به اجراآت مقامات و مراجع دولتی و غير دولتی با رعايت احکام قانون

دولتي مقاماتو او مراجعو د اجراآتو په اړه صورت مومي، سپکاوی او بښکنځلې نه پېژندل کېږي.

رسانه های همگانی و سایر قوانین، صورت می گیرد، توهین و دشنام شناخته نمی شود.

## د بښکنځلو جرم ته رسيدګي

**۶۸۱ ماده:**

د بښکنځلو او سپکاوي د جرمونو عدلي تعقيب د متضرر په شکايت پورې تړلی دی، په هغۀ صورت کې چې متضرر د محکمې د قطعي حکم له صادرېدو د مخه له خپل شکايت څخه منصرف شي، جزايي دعوي درول کېږي.

## رسیدگی به جرم دشنام

**مادۀ ۶۸۱:**

تعقیب عدلی جرایم دشنام وتوهین منوط به شکایت متضرر میباشد، در صورتی که متضرر قبل از صدور حکم قطعی محکمه از شکایت خود منصرف شود، دعوی جزایی متوقف می گردد.

## د مرتکب نه عدلي تعقيب

**۶۸۲ ماده:**

(۱) که چېرې د دعوي له اړخونو څخه يو د عدلي تعقيب په بهيرکې په هغه اندازه چې دفاعيه يې ايجابوي بل ته بښکنځلې وکړي، په جزا نه محکومېږي.

(۲) که چېرې يو شخص د بل د تعدي مورد وګرځي او د غضب په حالت کې هغۀ ته بښکنځلې وکړي، په جزا نه

## عدم تعقیب عدلی مرتکب

**مادۀ ۶۸۲:**

(۱) هرگاه یکی از طرفین دعوی در جریان تعقیب عدلی به اندازه ای که دفاعیه ایجاب می کند به دیگری دشنام بدهد، محکوم به جزا نمی‌گردد.

(۲) هرگاه شخصی مورد تعدی دیگری واقع گردد و در حالت غضب به وی دشنام دهد، محکوم به جزا

محکومېږي.

## نهم فصل

## د مسکراتو جرمونه

### مسکر مواد

**۶۸۳ ماده:**

مسکر مواد له هغو موادو څخه عبارت دي چې د څښلو يا خوړلو له لارې له هغو څخه کټه اخيستنه د عقل د مؤقت زوال يا د انسان د درک يا تميز په قوه کې د اختلال باعث کېږي.

### د شرابو د څښلو تعزيري مجازات

**۶۸۴ ماده:**

که چېرې د شرابو د څښلو په جرم کې د حد د جزا د تطبيق شرايط موجود نشي يا د شبهې او يا له نورو اسبابو څخه د يوۀ په علت د خمر د شرب حد ساقط شي، مرتکب، تعزيراً د حبس په بدیل يا له لسو زرو څخه تر دېرشو زرو افغانيو پورې په نغدي جزا محکومېږي.

نمی گردد.

## فصل نهم

## جرایم مسکرات

### مواد مسکر

**مادۀ ۶۸۳:**

مواد مسکر عبارت از موادی است که استفاده آن از طریق نوشیدن یا خوردن، باعث زوال مؤقت عقل یا اختلال در قوه درک یا تمیز انسان، می گردد.

### مجازات تعزیری نوشیدن شراب

**مادۀ ۶۸۴:**

هرگاه در جرم نوشیدن شراب شرایط تطبیق جزای حد موجود نگردد یا به علت شبهه ویا یکی از اسباب دیگر حد شرب خمر ساقط گردد، مرتکب، تعزیراً به بدیل حبس یا جزای نقدی از ده هزار تا سی هزار افغانی، محکوم می گردد.

## د مسکر قاچاق

**۶۸۵ ماده:**

(۱) د مسکرو موادو تولید، برابرول، پروسس، پیر، پلور، ساتل، وېش، کمپشنکاري، واردول، صاردول، حمل او نقل، انتقال، وړاندې کول، ذخیره او یا پټول د مسکراتو په قاچاق کې شامل دي.

(۲) د مسکراتو قاچاق جرم دی، د هغۀ مرتکب د دې فصل له حکمونو سره سم، مجازات کېږي.

## د مسکر د قاچاق مجازات

**۶۸۶ ماده:**

هغه شخص چې د مسکره موادو د قاچاق مرتکب شي، له احوالو سره سم، د هغو مقدار ته په پام سره، په لاندې مجازاتو محکومېږي:

۱- په هغۀ صورت کې چې د مسکرو موادو مقدار تر پنځو لیترو پورې وي، له پنځه زرو څخه تر پنځلس زرو افغانیو پورې په نغدي جزا.

۲- په هغۀ صورت کې چې د مسکرو

## قاچاق مسکر

**مادۀ ۶۸۵:**

(۱) قاچاق مسکرات شامل تولید، تهیه، پروسس، خرید، فروش، نگهداری، توزیع، کمیشن کاری، ورود، صدور، حمل و نقل، انتقال، عرضه،ذخیره و یا اخفای مواد مسکر می‌باشد.

(۲) قاچاق مسکرات جرم بوده، مرتکب آن مطابق احکام این فصل، مجازات می‌گردد.

## مجازات قاچاق مسکر

**مادۀ ۶۸۶:**

شخصی که مرتکب قاچاق مواد مسکر شود، حسب احوال، با نظرداشت مقدار آن، به مجازات ذیل محکوم می‌گردد:

۱- در صورتی که مقدار مواد مسکر تا پنج لیترباشد، به جزای نقدی از پنج هزار تا پانزده هزار افغانی.

۲- در صورتی که مقدار

موادو مقدار له پنځو ليترو څخه زيات تر لسو ليترو پورې وي، له پنځلس زرو څخه تر دېرشو زرو افغانيو پورې په نغدي جزا.

۳- په هغهٔ صورت کې چې د مسکرو موادو مقدار له لسو ليترو څخه زيات تر پنځوسو ليترو پورې وي، په قصير حبس يا له ديرشو زرو څخه تر شپېتو زرو افغانيو پورې په نغدي جزا.

۴- په هغهٔ صورت کې چې د مسکرو موادو مقدار له پنځوسو ليترو څخه زيات تر سلو ليترو پورې وي، تر دوو کلونو پورې په متوسط حبس يا له شپېتو زرو څخه تر يوسلو شلو زرو افغانيو پورې په نغدي جزا، محکومېږي.

۵- په هغهٔ صورت کې چې د مسکرو موادو مقدار له سلو ليترو څخه زيات تر پنځه سوه ليترو پورې وي، له دوو کلونو څخه زيات په متوسط حبس.

۶- په هغه صورت کې چې د مسکرو موادو مقدار له پنځه سوه ليترو څخه زيات وي، په طويل حبس چې له اووکلونو څخه زيات نه وي.

مواد مسکر بيش از پنج ليتر تا ده ليتر باشد، به جزای نقدی از پانزده هزار تا سی هزار افغانی.

۳- در صورتی که مقدار مواد مسکر بيش از ده ليتر تا پنجاه ليتر باشد، به حبس قصير يا جزای نقدی از سی هزار تا شصت هزار افغانی.

۴- در صورتی که مقدار مواد مسکر بيش از پنجاه ليتر تا صد ليتر باشد، به حبس متوسط تا دو سال يا جزای نقدی از شصت هزار تا يک صد و بيست هزار افغانی.

۵- در صورتی که مقدار مواد مسکر بيش ازصد ليتر تا پنجصد ليتر باشد، به حبس متوسط بيش از دو سال.

۶- در صورتی که مقدار مسکر بيش از پنجصد ليتر باشد، به حبس طويلی که از هفت سال، بيشتر نباشد.

## اجباري اعتياد ته د سوقولو مجازات

۶۸۷ ماده:

(۱) که چېرې شخص، بل په غير قانوني توګه د مسکرو موادو مصرف ته مجبور کړي او يا نوموړي مواد جبراً پر هغهٔ باندې وخوري يا وڅښي يا ددې عمل د ارتکاب لپاره ځای چمتو کړي، په قصير حبس محکومېږي.

(۲) که چېرې د دې مادې په (۱) فقره کې د درج شوي جرم مجني عليه طفل او يا معتوه يا سفيه شخص وي، مرتکب تر دوو کلونو پورې په متوسط حبس محکومېږي.

(۳) که چېرې ددې مادې په (۱ او ۲) فقرو کې درج تر اجبار لاندې شخص ددې عمل تر اغېزې (تاثير) لاندې، دجرم مرتکب شي، سوقوونکی ددې مادې په (۱ او ۲) فقرو کې پر درج شوو مجازاتو بر سېره، د مرتکبه جرم په مجازاتو، هم محکومېږي.

(۴) که چېرې ددې مادې په (۱ او ۲)

## مجازات سوق دادن به اعتياد اجباری

مادهٔ ۶۸۷:

(۱) هرگاه شخصی، دیگری را به صورت غیر قانونی به مصرف مواد مسکر مجبورسازد و یا مواد متذکره را جبراً به وی بخوراند یا بنوشاند یا برای ارتکاب این عمل محلی را آماده نماید، به حبس قصیر، محکوم می گردد.

(۲) هرگاه مجنی علیه جرم مندرج فقرهٔ (۱) این ماده طفل و یا شخصی معتوه یا سفیه باشد، مرتکب به حبس متوسط تا دو سال، محکوم می گردد.

(۳) هرگاه شخص تحت اجبار مندرج فقره های (۱ و ۲) این ماده تحت تاثیر این عمل، مرتکب جرم گردد، سوق دهنده علاوه بر مجازات مندرج فقره های (۱ و ۲) این ماده، به مجازات جرم مرتکبه، نیز محکوم می‌گردد.

(۴) هرگاه هدف از اعمال مندرج فقره

فقرو کې له درج شوو اعمالو څخه موخه پر شخص باندې د جرم ارتکاب وي، مرتکب پدې ماده کې پر درج شوو مجازاتو بر سېره، د مرتکبه جرم په مجازاتو، هم محکومېږي.

## د نقليه واسطې مصادره

**۶۸۸ ماده:**

هغه شخص چې مسکر مواد په لاندې احوالو کې په آګاهانه صورت تر خپل تصرف لاندې په نقليه واسطه کې ځای پرځای یا اخفا (پټ) کړي یا هغه انتقال کړي، پراصلي جزا برسېره د نقليه واسطې په مصادرې، هم محکومېږي:

۱- په هغۀ صورت کې چې د مسکرو موادو مقدار له زرو لیترو څخه زیات وي.

۲- په هغۀ صورت کې چې له نقليه واسطې څخه د مسکرو موادو د قاچاق د جرم په ارتکاب کې په متکرر ډول ګټه اخیستل شوې وي.

های (۱ و ۲) این ماده ارتکاب جرم بالای شخص باشد، مرتکب علاوه بر مجازات مندرج این ماده، به مجازات جرم مرتکبه، نیز محکوم می‌گردد.

## مصادره واسطه نقلیه

**مادۀ ۶۸۸:**

شخصی که مواد مسکر را در احوال ذیل به صورت آگاهانه در واسطه نقلیه تحت تصرف خویش جاسازی یا اخفا کند یا آن را انتقال دهد، علاوه بر جزای اصلی به مصادره واسطه نقلیه، نیز محکوم می گردد:

۱- در صورتی که مقدار مواد مسکر بیش از یک هزار لیتر باشد.

۲- در صورتی که از واسطه نقلیه به صورت متکرر در ارتکاب جرم قاچاق مواد مسکر استفاده گردیده باشد.

**د وجوهو او شتمنيو مصادره**

**۶۸۹ ماده:**

پدې فصل کې په درج شوو حالاتو کې مسکر مواد او د هغو د برابرولو لپاره اختصاصي وسايل او تجهيزات، مصادره کېږي.

**د مسکرو موادو له منځه وړل**

**۶۹۰ ماده:**

پدې فصل کې په ټولو درج شوو حالاتو کې، محکمه د مسکرو موادو او د هغو د برابرولو د اختصاصي وسايلو او تجهيزاتو پر محو حکم کوي.

## لسم فصل

## قمار بازي او د هغه مجازات

**قمار بازي**

**۶۹۱ ماده:**

هغۀ شخص چې په عمومي محل يا هغه محل کې چې د عامه خلکو پر مخ پرانيستی وي په قمار بازۍ لاس پورې کړي، له لسو زرو څخه تر دېرشو زرو افغانيو پورې په نغدي جزا محکومېږي.

**مصادره وجوه و دارایی ها**

**مادۀ ۶۸۹:**

در حالات مندرج این فصل، مواد مسکر وسایل و تجهیزات اختصاصی برای تهیه آن، مصادره می گردد.

**از بین بردن مواد مسکر**

**مادۀ ۶۹۰:**

در تمام حالات مندرج این فصل، محکمه به محو مواد مسکر وسایل وتجهیزات اختصاصی تهیه آن حکم می نماید.

## فصل دهم

## قمار بازی و مجازات آن

**قمار بازی**

**مادۀ ۶۹۱:**

شخصی که در محل عمومی و یا محلی که به روی عامه مردم باز باشد به قمار بازی بپردازد، به جزای نقدی از ده هزار تا سی هزار افغانی، محکوم می گردد.

**د قمار بازۍ د ځای تنظیم**

**۶۹۲ ماده:**

هغه شخص چې د قمار بازۍ په منظور ځای یا کور چمتو کړی وي یا جزګیري وکړي، په قصیر حبس محکومېږي.

**مصادره**

**۶۹۳ ماده:**

پدې فصل کې په درج شوو حالاتو کې پیسې، د قمار آلات او ادوات مصادره کېږي.

## یوولسم فصل

## د مړیو او قبرونو بې حرمتي

**د قبر تخریب**

**۶۹۴ ماده:**

(۱) هغه شخص چې له شرعي یا قانوني جواز پرته قبر یا مقبره ویجاړه کړي، په قصیر حبس یا له دېرشو زرو څخه تر شپیتو زرو افغانیو پورې په نغدي جزا محکومېږي.

(۲) هغه شخص چې هدیرې ته

**تنظیم محل قمار بازی**

**مادۀ ۶۹۲:**

شخصی که محل یا منزلی را بمنظور قمار بازی آماده نموده باشد یا جزگیری نماید، به حبس قصیر، محکوم می گردد.

**مصادره**

**مادۀ ۶۹۳:**

در حالات مندرج این فصل پول، آلات و ادوات قمار مصادره می گردد.

## فصل یازدهم

## بی حرمتی اموات و قبور

**تخریب قبر**

**مادۀ ۶۹۴:**

(۱) شخصی که بدون مجوز شرعی یا قانونی قبر یا مقبره را تخریب نماید، به حبس قصیر یا جزای نقدی ازسی هزار تا شصت هزار افغانی، محکوم می گردد.

(۲) شخصی که زمین وقفی اختصاص

اختصاص شوې وقفي ځمکه غصب کړي، د ځمکې د غصب د جرم د مجازاتو په دوه چنده، محکومېږي.

(۳) که چېرې ددې مادې په (۲) فقره کې د درج شوې ځمکې له پاسه ودانۍ جوړه شوې وي، ودانۍ ویجاړېږي او غاصب د ودانۍ د تخریب او د هدیرې د بیا احیاء د لګښتونو په ورکړه، هم محکومېږي.

## مړي ته بې حرمتي

**۶۹۵ ماده:**

(۱) هغه شخص چې عمداً د مړي ټول جسد یا یوهٔ جزء ته بې حرمتي وکړي یا د مړي کفن وباسي په قصیر حبس محکومېږي.

(۲) که چېرې ددې مادې په (۱) فقره کې درج شوی فعل د انتقام یا د مړي د تشهیر په منظور ارتکاب شوی وي، مرتکب د قصیر حبس په اکثر حد محکومېږي.

یافته به قبرستان را غصب نماید، به دو چند مجازات جرم غصب زمین، محکوم می گردد.

(۳) هرگاه بالای زمین مندرج فقرهٔ (۲) این ماده، ساختمان اعمار شده باشد، ساختمان تخریب وغاصب به پرداخت مصارف تخریب ساختمان و احیای مجدد قبرستان، نیز محکوم می گردد.

## بی حرمتی به میت

**مادهٔ ۶۹۵:**

(۱) شخصی که عمداً به تمام یا جزء از جسد مرده بی حرمتی نماید یا کفن میت را بکشد، به حبس قصیر، محکوم می گردد.

(۲) هرگاه فعل مندرج فقرهٔ (۱) این ماده بمنظور انتقام یا تشهیر میت ارتکاب گردیده باشد، مرتکب به حد اکثر حبس قصیر، محکوم می گردد.

**د علمي يا تعليمي څېړنو په منظور د مړي د جسد اخيستل**

**٦٩٦ ماده:**

هغه شخص چې د علمي يا تعليمي څېړنو په قصد د وارث له اجازې پرته د مړي ټول جسد يا يو جزء واخلي، له لسو زرو څخه تر دېرشو زرو افغانيو پورې په نغدي جزا محکومېږي.

**د مړي د جنازې يا تدفين د مراسمو اخلال**

**٦٩٧ ماده:**

هغه شخص چې عمداً په تاوتريخوالي يا تهديد سره د مړي د جنازې يا تدفين په مراسمو کې جار او جنجال جوړ کړي او يا د هغهٔ تدفين وځنډوي ، په قصير حبس يا له دېرشو زرو څخه تر شپېتو زرو افغانيو پورې په نغدي جزا محکومېږي.

**گرفتن جسد ميت بمنظور تحقيقات علمی يا تعليمی**

**مادهٔ ٦٩٦:**

شخصی که به قصد تحقيقات علمی يا تعليمی بدون اجازه وارث تمام يا جزء از جسد ميت را بگيرد، به جزای نقدی از ده هزار تا سی هزار افغانی، محکوم می گردد.

**اخلال مراسم جنازه يا تدفين ميت**

**مادهٔ ٦٩٧:**

شخصی که عمداً با خشونت يا تهديد در مراسم جنازه يا تدفين ميت جار و جنجال بر پا نمايد و يا تدفين آن را معطل کند، به حبس قصير يا جزای نقدی از سی هزار تا شصت هزار افغانی، محکوم می گردد.

**د واقعيت خلاف د مزار يا مقبرې جوړول**

**۶۹۸ ماده:**

هغه شخص چې د حقيقت خلاف، يــو ځای د مقبرې يا مزار په توګــه جــوړ کړي، په قصير حبس محکومېږي.

## نهم باب

## د مالونو ضد جرمونه

## لومړی فصل

## د منقولو مالونو سرقت (غلا)، غصب او نهب

**سرقت**

**۶۹۹ ماده:**

(۱) سرقت له رضايت پرته د تملک په مقصد دغير ملکيت د منقول مال لــه اخيستلو څخه عبارت دی.

(۲) که چېرې د سرقت په جرم کې د حد د اقامې شرايط بشپړنشي يا په يــو ډول نه يوه ډول د سرقت د حد جــزا ساقطه شي، مرتکب تعزيراً د دې فصل له حکمونو سره سم، مجازات کېږي.

**ساختن مزار يــا مقبــره خــلاف واقعيت**

**مادۀ ۶۹۸:**

شخصی که خلاف حقيقت، محلی را به حيث مقبره يا مزار بسازد، به حــبس قصير محکوم می گردد.

## باب نهم

## جرايم ضد اموال

## فصل اول

## سرقت، غصب و نهب اموال منقول

**سرقت**

**مادۀ ۶۹۹:**

(۱) سرقت عبارت است ازگرفتن مال منقول ملکيت غير، بدون رضايت بــه مقصد تملک.

(۲) هرگاه درجرم سرقت شرايط اقامه حد تکميل نگردد يا به نحوی از انحا جزای حد سرقت ساقط شود، مرتکب تعزيراً مطابق احکــام ايــن فصــل، مجازات می گردد.

## د سرقت مجازات

**۷۰۰ ماده:**

هغه شخص چې مسکوني ځای یا هغه ځای ته چې د استوګنې لپاره چمتو شوی یا د هغهٔ له ملحقاتو یوهٔ ته په داخلېدو سره د سرقت د جرم مرتکب شي، په متوسط حبس محکومېږي.

## د سرقت په حکم کې جرمونه

**۷۰۱ ماده:**

(۱) هغه شخص چې عامه مالونه یا هغه مالونه چې د عامه استفادې په مقصد اختصاص شوي دي یا په عبادت ځایونو پورې اړوند مالونه یا تاریخي آثار یا د برېښنا، ګاز، اوبو د تأسیساتو وسایل یا نقلیه واسطه په غیر مجازه توګه واخلي، په متوسط حبس محکومېږي.

(۲) هغه شخص چې برېښنا، ګاز یا اوبه په غیر مجازه توګه واخلي د نومورې عمل د سرقت په حکم کې دی، مرتکب په قصیر حبس محکومېږي.

## مجازات سرقت

**مادهٔ ۷۰۰:**

شخصی که با داخل شدن به محل مسکونی یا محلی که برای سکونت آماده شده یا به یکی از ملحقات آن، مرتکب جرم سرقت گردد، به حبس متوسط، محکوم می گردد.

## جرایم در حکم سرقت

**مادهٔ ۷۰۱:**

(۱) شخصی که اموال عامه یا اموالی که به مقصد استفاده عامه اختصاص داده شده است یا اموال متعلق به عبادت گاه ها یا آثار تاریخی یا وسایل تأسیسات برق، گاز، آب یا واسطهٔ نقلیه را به شکل غیر مجاز اخذ نماید، به حبس متوسط، محکوم می گردد.

(۲) شخصی که برق، گاز یا آب را به شکل غیر مجاز اخذ نماید عمل وی در حکم سرقت بوده، مرتکب به حبس قصیر محکوم می گردد.

## د سرقت د جرم مشدده حالات

**۷۰۲ ماده:**

(۱) د سرقت د جرم ارتکاب له لاندې حالاتو څخه په یوۀ کې مشدده پېژندل کېږي، مرتکب په طویل حبس محکومېږي:

۱- د لمر د پرېوتلو او ختلو تر منځ.

۲- د دووتنو یا له هغو څخه د زیاتو په واسطه.

۳- د وسلې په حمل کولو سره.

۴- مسکوني ځای یا هغه ځای ته چې د استوګنې لپاره چمتو شوی یا د هغه له ملحقاتو څخه یوۀ ته له دېوال څخه د پورته کېدو یا د دېوال د سوري کولو په وسیله یا د دروازې یا پنجرې (کړکۍ) په ماتولو یا د ساختګي کلي ګانو په استعمال یا په هر بل ډول په داخلېدو سره.

۵- له نظامي جامو (لباس) یا د عامه خدمتونو د نورو مؤظفینو له لباس څخه په استفادې یا د تزویر شوي امر په واسطه پدې ادعا سره چې د دولت د

## حالات مشدده جرم سرقت

**مادۀ ۷۰۲:**

(۱) ارتکاب جرم سرقت در یکی از حالات ذیل مشدده شناخته شده، مرتکب به حبس طویل محکوم می گردد:

۱- بین غروب و طلوع آفتاب.

۲- توسط دوشخص یا بیشتر از آن.

۳- با حمل سلاح.

۴- با داخل شدن به محل مسکونی یا محلی که برای سکونت آماده شده یا به یکی از ملحقات آن به وسیله بالا شدن از دیوار یا سوراخ کردن دیوار یا شکستاندن دروازه یا پنجره، یا با استعمال کلیدهای ساخته‌گی یا هر شکل دیگری.

۵- با استفاده از لباس نظامی یا لباس سایر مؤظفین خدمات عامه یا به وسیله امر تزویر شده به ادعای این‌که از طرف مقامات با

واکمنو مقاماتو له خوا صادر شوی یا د ځای (محل) له اســتوګنو (ســاکنینو) څخه د یوۀ په وسیله کولو یا په نــورو حیله آمیزو وسایلو سره.

۶- د کارګر په واسطه کارفرمــا تــه د ضرر د واردولو په قصد.

(۲) که چېرې د دې مادې په (۱) فقره کې د درج شوو جرمونو د ارتکاب له امله، بل جرم ارتکاب شي، مرتکب د هغۀ جرم د مجازاتو پــه اکثــر حــد، محکومېږي چې مجازات يې شديد وي.

## د وسلې په استعمال سره د اکراه یا تهدید له امله سرقت

**۷۰۳ ماده:**

(۱) هغه شخص چې د اکراه یا د وسلې د استعمال په تهدید ســره د ســرقت مرتکب شي، د طویل حبس په اکثر حد محکومېږي.

(۲) که چېرې د اکراه له امله ضرب یا تپ پیښ شي مرتکب په۲درجــه دوام حبس محکومېږي.

صلاحیت دولت صادر شده، یــا بــا وسیله سازی یکی از ساکنین محل یــا با اســتعمال ســایر وســایل حیلــه آمیز.

۶- توسط کارگر به قصد وارد نمودن ضرر به کار فرما.

(۲) هرگاه در اثر ارتکــاب جــرایم مندرج فقرۀ (۱) این ماده، جرم دیگری ارتکــاب یابــد، مرتکــب بــه حد اکثر مجازات جرمــی محکــوم می گردد که مجازات آن شدید باشد.

## سرقت به اثر اکراه یا تهدید بــه استعمال سلاح

**مادۀ ۷۰۳:**

(۱) شخصی که به اثر اکراه یا تهدید به استعمال سلاح مرتکــب ســرقت گردد، به حد اکثــر حــبس طویــل، محکوم می گردد.

(۲) هرگاه در اثر اکراه ضرب یا جرح واقع گردد مرتکب بــه حــبس دوام درجه۲، محکوم می گردد.

**د مشدده احوالو اجتماع**

**۷۰۴ ماده:**

که چېرې دوه یا له دوو څخه زیات اشخاص، د لمر د پرې وتلو او ختلو تر منځ، پداسې حال کې چې له هغو څخه یوهٔ ظاهره (څرګنده) یا پټه وسله له ځانه سره حمل کړې وي او په مسکون ځای یا هغهٔ ځای کې چې د استوګنې لپاره چمتو شوی وي، د سرقت مرتکب شوی وي، له اووکلونو څخه زیات په طویل حبس محکومېږي.

**اجتماع احوال مشدده**

**مادهٔ ۷۰۴:**

هرگاه دو یا بیشتر از دوشخص، در بین غروب و طلوع آفتاب ، در حالی که یکی از آنها سلاح ظاهر یا پنهان شده را با خود حمل نموده باشد و در محل مسکون یا محلی که برای سکونت آماده شده باشد، مرتکب سرقت گردند، به حبس طویل بیش از هفت سال، محکوم می گردند.

**د تېلفوني آلاتو یا وسایلو سرقت**

**۷۰۵ ماده:**

هغه شخص چې هغه آلات یا وسایل چې په تېلفوني یا انترنتي ارتباطاتو کې یا هغه وسایل چې د برېښنا یا ګاز یا نفتو په انتقال کې کارول شوي دي، سرقت کړي، په متوسط حبس محکومېږي.

**سرقت آلات یا وسایل تیلفونی**

**مادهٔ ۷۰۵:**

شخصی که آلات یا وسایلی را که در ارتباطات تیلفونی یا انترنتی یا وسایلی را که در انتقال برق یا گاز یا نفت به کار رفته است، سرقت کند، به حبس متوسط، محکوم می گردد.

**د نقلیه واسطې د نمبر پلېټ سرقت**

**۷۰٦ ماده:**

هغه شخص چې د نقلیه واسطې نمبرپلېټ سرقت کړي، په قصیر حبس

**سرقت نمبر پلیت واسطه نقلیه**

**مادهٔ ۷۰٦:**

شخصی که نمبر پلیت واسطه نقلیه را سرقت کند، به حبس قصیر، محکوم

محکومېږي.

**د غلې يا کرنيزو (زراعتي) محصولاتو سرقت**

**۷۰۷ ماده:**

هغه شخص چې غله يا هغه کرنيز محصولات چې تر اوسه ربېل شوي يا ټول شوي نه وي سرقت کړي، د مسروقه مال د بيې په دوه چنده نغدي جزا محکومېږي.

**په عبادت ځای کې سرقت**

**۷۰۸ ماده:**

هغه شخص چې عبادت ځای ته په داخلېدو سره د سرقت مرتکب شي، په متوسط حبس چې له دريو کلونو څخه لږ نه وي محکومېږي.

**د کم بها مالونو سرقت**

**۷۰۹ ماده:**

که چېرې د سرقت په جرم کې، پدې فصل کې له درج شوو مشدده احوالو څخه هېڅ يو موجود نشي يا د مسروقه مال بيه له پنځه زرو افغانيو څخه لږ وي، مرتکب په قصير حبس يا له

می گردد.

**سرقت غله يا محصولات زراعتی**

**مادۀ ۷۰۷:**

شخصی که غله يا محصولات زراعتی را که هنوز درو يا چيده نشده باشد سرقت کند، به جزای نقدی دو چند قيمت مال مسروقه، محکوم می گردد.

**سرقت در عبادت گاه**

**مادۀ ۷۰۸:**

شخصی که با داخل شدن در عبادتگاه مرتکب سرقت شود، به حبس متوسط که از سه سال کمتر نباشد، محکوم می گردد.

**سرقت اموال کم بها**

**مادۀ ۷۰۹:**

هرگاه در جرم سرقت هيچ يکی از احوال مشدده مندرج اين فصل موجود نگردد يا قيمت مال مسروقه کمتر از پنج هزار افغانی باشد، مرتکب به حبس قصير، يا جزای نقدی از ده هزار تا

لسو زروڅخه تر شپيتو زرو افغانيو پورې په نغدي جزا محکومېږي.

شصت هزار افغانی، محکوم می گردد.

## د مسروقه مال يا د هغۀ د بيې رد

## رد مال مسروقه يا قيمت آن

**۷۱۰ ماده:**

**مادۀ ۷۱۰:**

پدې فصل کې په ټولو درج شوو حالاتوکې محکمه سارق پر پېښبيني شوې جزا برسېره د مسروقه مال د ورځې په نرخ، د هغه د مثل يا بيې په رد، هم محکوموي.

در تمام حالات مندرج این فصل محکمه سارق را علاوه بر جزای پیش بینی شده به رد مال مسروقه، مثل یا قیمت آن، به نرخ روز، نیز محکوم می نماید.

## د منقولو مالونو غصب

## غصب اموال منقول

**۷۱۱ ماده:**

**مادۀ ۷۱۱:**

هغه شخص چې له عنف، اکراه، تهديد يا ارعاب څخه په استفادې سره په څرګنده توګه پيسې يا د بل منقول مال واخلي د منقولو مالونو د غصب د جرم مرتکب پېژندل کېږي.

شخصی که با استفاده از عنف، اکراه، تهدید یا ارعاب، به طور آشکار پول یا مال منقول دیگری را اخذ نماید، مرتکب جرم غصب اموال منقول، شناخته می شود.

## دپيسو يا منقول مال دغصب مجازات

## مجازات غصب پول يا مال منقول

**۷۱۲ ماده:**

**مادۀ ۷۱۲:**

د منقولو مالونو د غصب د جرم مرتکب د غصب شوي مال مقدار يا ارزښت ته

مرتکب جرم غصب اموال منقول، با نظرداشت مقدار یا ارزش مال غصب

په پام سره، په لاندې توګه مجازات کېږي:

۱- په هغۀ صورت کې چې پيسې يا د مال ارزښت تر زرو افغانيو پورې وي، له پنځه زرو څخه تر لسو زرو افغانيو پورې په نغدي جزا.

۲- په هغۀ صورت کې چې د پيسو يا د مال ارزښت له زرو څخه زيات تر لسو زرو افغانيو پورې وي، په قصير حبس.

۳- په هغۀ صورت کې چې د پيسو يا د مال ارزښت له لسو زرو څخه زيات ترسلو زرو افغانيو پورې وي، په متوسط حبس.

۴- په هغۀ صورت کې چې د پيسو يا د مال ارزښت له سلو زرو افغانيو څخه زيات وي، په طويل حبس.

## د سند، لاسليک، مهر يا د ګوتې د نښې د اخيستلو مجازات

**۷۱۳ ماده:**

(۱) هغه شخص چې له عنف، اکراه، تهديد يا ارعاب څخه په ګټې اخيستنې د بل سند، لاسليک، مهر يا د ګوتې

شده، قرار ذيل مجازات می گردد:

۱- در صورتی که پول يا ارزش مال تا يک هزار افغانی باشد، به جزای نقدی از پنج هزار تا ده هزار افغانی.

۲- در صورتی که پول يا ارزش مال بيش از يک هزار تا ده هزار افغانی باشد، به حبس قصير.

۳- در صورتی که پول يا ارزش مال بيش از ده هزار تا يک صد هزار افغانی باشد، به حبس متوسط.

۴- در صورتی که پول يا ارزش مال بيش از يک صد هزار افغانی باشد، به حبس طويل.

## مجازات اخذ سند، امضاء، مهر يا نشان انگشت

**مادۀ ۷۱۳:**

(۱) شخصی که با استفاده از عنف، اکراه، تهديد يا ارعاب سند، امضاء، مهر يا نشان انگشت ديگری را اخذ

نښه واخلي يا هغه د سند، لاسليک يا مهر الغاء، اتلاف يا تعديل ته اړ (وادار) کړي يا يې په سپينه پاڼه باندې لاسليک، مهر يا د ګوتې نښې اېښودلو ته مجبور کړي، په طويل حبس محکومېږي.

(۲) که چېرې ددې مادې په (۱) فقره کې د درج شوي جرم د ارتکاب له امله مرتکب ته مفاد (ګټه) ترلاسه شوې او مجني عليه ته ضرر وارد شوی نه وي، مرتکب په متوسط حبس محکومېږي.

## چپاول ګري (نهب)

**۷۱۴ ماده:**

هغه شخص چې د راهزنۍ يا سرقت يا غصب د جرم د درج شوو په غير حالاتو کې، د بل کس منقول مال په ناقانونه ډول واخلي، د پيسو يا مال ارزښت ته په پام سره، په لاندې توګه مجازات کېږي:

۱- په هغۀ صورت کې چې د مال پيسې يا د مال ارزښت تر زرو افغانيو پورې وي، له پنځه زرو څخه تر شلو زرو افغانيو پورې په نغدي جزا.

نمايد يا وی را به الغا ، اتلاف يا تعديل سند، امضاء يا مهر وادار سازد ويا به امضاء، مهر يا گذاشتن شصت به ورق سفيد مجبور نمايد، به حبس طويل، محکوم می‌گردد.

(۲) هرگاه از اثر ارتکاب جرم مندرج فقرۀ (۱) اين ماده مفادی به مرتکب عايد و ضرری به مجنی عليه وارد نگرديده باشد، مرتکب به حبس متوسط، محکوم می‌گردد.

## چپاول گری (نهب)

**مادۀ ۷۱۴:**

شخصی که در غير از حالات مندرج جرم راهزنی يا سرقت يا غصب، مال منقول ديگری را به صورت غير قانونی اخذ کند، با نظر داشت پول يا ارزش مال، قرار ذيل مجازات می گردد:

۱- در صورتی که پول يا ارزش مال تا يک هزار افغانی باشد، به جزای نقدی از پنج هزار تا بيست هزار افغانی.

۲- په هغهٔ صورت کې چې د مـــال پیسې یا د مال ارزښت له زرو څخــه زیات تر لسو زرو افغانیو پورې وي، په قصیر حبس یا له دېرشو زرو څخه تــر شپېتو زرو افغانیو پورې په نغدي جزا.

۳- په هغهٔ صورت کې چې پیسې یا د مال ارزښت له لسو زرو څخه زیات تر سلو زرو افغانیو پورې وي، تــر دوو کلونو پورې، په متوسط حبس.

۴- په هغهٔ صورت کې چې پیسې یا د مال ارزښت له سلو زرو افغانیو څخــه زیات وي، له دوو کلونو څخه زیات، په متوسط حبس.

۲- در صورتی که پــول یا ارزش مال بیش از یــک هــزار تــا ده هــزار افغانی باشد، به حبس قصیر یا جــزای نقدی از سی هزار تا شصــت هــزار افغانی.

۳- در صورتی که پــول یا ارزش مال بیش از ده هزار تا یک صد هزار افغانی باشــد، بــه حــبس متوســط تــا دو سال.

۴- در صورتی که پــول یــا ارزش مال بیش از یک صد هــزار افغــانی باشد، به حبس متوســط بــیش از دو سال.

## دوه یم فصل

## د ځمکې او غیر منقولو مالونو غصب

## فصل دوم

## غصب زمین و اموال غیر منقول

### د ځمکې غصب

**۷۱۵ ماده:**

د اعتبار وړ سندونو له درلودلو یــا د قانون له حکم پرته د دولتــي، عامــه، شخصي مرعي (عامه او خاصې) یا وقفي ځمکو تصرف، تصــاحب، اســتفاده،

### غصب زمین

**مادهٔ ۷۱۵:**

تصرف، تصاحب، استفاده، انتــقال، رهن، تضمین، اجاره یا کرایه زمین های دولتی، عامه، شخصی، مرعی( عامــه وخاصه) یا وقفی بدون داشتن اســناد

انتقال، رهن، تضمين، اجاره يا كرايه، د ځمكې غصب پېژندل كېږي.

## د ځمكې د غصب مجازات

**۷۱۶ ماده:**

(۱) د ځمكې د غصب مرتكب د ځمكې پر استرداد برسېره، په لاندې توګه مجازات كېږي:

۱- په هغهٔ صورت كې چې د ځمكې ارزښت تر درې سوه زرو افغانيو پورې وي، په قصير حبس.

۲- په هغهٔ صورت كې چې د ځمكې ارزښت له درې سوه زرو افغانيو څخه زيات تر يو ميليون افغانيو پورې وي، تر دوو كلونو پورې په متوسط حبس.

۳- په هغهٔ صورت كې چې د ځمكې ارزښت له يوهٔ ميليون څخه زيات تر پنځه ميليونه افغانيو پورې وي، له دريو كلونو څخه زيات په متوسط حبس.

۴- په هغهٔ صورت كې چې د ځمكې ارزښت له پنځه ميليونه افغانيو څخه زيات وي، تر لسو كلونو پورې په طويل حبس.

مدار اعتبار يا حكم قانون، غصب زمين شناخته می شود.

## مجازات غصب زمين

**مادهٔ ۷۱۶:**

(۱) مرتكب غصب زمين علاوه بر استرداد زمين، قرار ذيل مجازات می گردد:

۱- در صورتی كه ارزش زمين تا سه صد هزار افغانی باشد، به حبس قصير.

۲- در صورتی كه ارزش زمين بيش از سه صد هزار تا يک ميليون افغانی باشد، به حبس متوسط تا دوسال.

۳- در صورتی كه ارزش زمين بيش از يک ميليون تا پنج ميليون افغانی باشد، به حبس متوسط بيش از سه سال.

۴- در صورتی كه ارزش زمين بيش از پنج ميليون افغانی باشد، به حبس طويل تا ده سال.

(۲) د ځمکې د غصب د جرم مرتکب مکلف دی د قطعي حکم د صادرېدو له نېټې څخه د دریو میاشتو په ترڅ کې، غصب شوې ځمکه تخلیه کړي او د ځمکې د مالکیت د ادعا سندونه د هغې قانوني مالک ته تسلیم کړي.

(۲) مرتکب جرم غصب زمین مکلف است در خلال سه ماه از تاریخ صدور حکم قطعی، زمین غصب شده را تخلیه نموده و اسناد ادعای مالکیت زمین را به مالک قانونی آن تسلیم نماید.

(۳) هغۀ شخص چې غصب شوې ځمکه یې پلورلې وي، مکلف دی، د حکم د صادرېدو له نېټې څخه، د غصب شوې ځمکې بیه پېرودونکي ته ورکړي.

(۳) شخصی که زمین غصب شده را به فروش رسانیده باشد، مکلف است، در خلال سه ماه از تاریخ صدور حکم، قیمت زمین غصب شده را به خریدار بپردازد.

(۴) هغۀ شخص چې غصب شوې ځمکه په اجاره یا کرایه ورکړې وي، مکلف دی، د حکم د صادرېدو له نېټې څخه د دریو میاشتو په ترڅ کې له اجارې یا کرایې څخه راپیدا شوی منفعت د ځمکې مالک ته ورکړي.

(۴) شخصی که زمین غصب شده را به اجاره یا کرایه داده باشد، مکلف است، در خلال سه ماه از تاریخ صدور حکم، منفعت ناشی از اجاره یا کرایه را به مالک زمین بپردازد.

(۵) که چېرې غصب شوې ځمکه عامه یا وقفي ملکیت وي، د سرپناه (کور) د جوړولو لپاره پربل یوۀ پلورل شوې وي، مرتکب پدې فصل کې درج د ځمکې د غصب پر مجازاتو برسېره، د دولت خزانې ته د اخیستل شوو پیسو

(۵) هرگاه زمین غصب شده ملکیت عامه یا وقفی بوده جهت اعمار سرپناه به دیگری به فروش رسیده باشد، مرتکب علاوه بر مجازات غصب زمین مندرج این فصل ، مکلف به تأدیۀ پول اخذ شده به خزانه دولت نیز

پر ورکړې هم مکلف دی.

(٦) که چېرې د غصب له امله، ځمکه ویجاړه یا هغې ته زیان رسېدلی وي، مرتکب مالک ته د وارد شوي زیان په جبران، هم محکومېږي، د وارد شوي زیان مقدار او د هغه پیسې د اهل خبره په واسطه چې د محکمې لخوا ټاکل کېږي، محاسبه کېږي.

(۷) د ځمکې د غصب د جرم مرتکب مکلف دی ځمکه مسترده کړي او د هغه د ځمکې د مالکیت د ادعا سندونه باطل ګڼل کېږي.

## د ځمکې د غصب مشدده حالات

**۷۱۷ماده:**

د ځمکې د غصب د جرم ارتکاب له لاندې حالاتو څخه په یوۀ کې مشدده پېژندل کېږي، مرتکب د دې فصل د مرتکبه جرم دمجازاتو په اکثرحد محکومېږي:

۱- له زور، اجبار، اکراه، ارعاب یا تهدید څخه په استفادې یې صورت موندلی وي.

می باشد.

(٦) هرگاه به اثر غصب، زمین تخریب یا به آن خساره وارد گردیده باشد، مرتکب به جبران خساره وارده به مالک نیز محکوم می گردد. مقدار خساره وارده ومبلغ آن توسط اهل خبره که از طرف محکمه تعیین می گردد، محاسبه می گردد.

(۷) مرتکب جرم غصب زمین مکلف است زمین را مسترد نموده واسناد ادعای مالکیت زمین وی باطل شمرده می شود.

## حالات مشدده غصب زمین

**مادۀ ۷۱۷:**

ارتکاب جرم غصب زمین در یکی از حالات ذیل مشدده شناخته شده، مرتکب به حد اکثر مجازات جرم مرتکبه این فصل، محکوم می گردد:

۱- با استفاده از زور، اجبار، اکراه، ارعاب یا تهدید صورت گرفته باشد.

۲- غاصب د اړوندو دولتي ادارو لخوا د شفاهي او يا کتبي اطلاع اخطار باوجود، د غصب شوې ځمکې تصرف ته ادامه ورکړي.

۳- د ځمکې د غصب لپاره د يوۀ يا له يوۀ څخه زياتو اشخاصو ته دستور ورکول، امر کول، تمويلول يا اړابستل.

## د ځمکې په غصب کې د جرم تعدد

**۷۱۸ ماده:**

که چېرې دځمکې دغصب جرم د رشوت په ورکولو او يا فريب يا د سندونو په تزوير اويا له دندې او موقف څخه په ناوړې استفادې او يا له نفوذ څخه په ناوړې استفادې سره صورت موندلی وي، مرتکب د مرتکبه جرم پر مجازاتو برسېره د ځمکې د غصب دجرم په مجازاتو، هم محکومېږي.

## د غصب په حکم کې جرمونه

**۷۱۹ ماده:**

هغه شخص چې د عامه اوبو د مجرا پر حريم يا د سيندونو،

۲- غاصب با وجود اطلاع اخطار شفاهی ویا کتبی از سوی ادارات ذیربط دولتی، تصرف زمین غصب شده را ادامه دهد.

۳- دستور دادن، امر کردن، تمویل کردن یا وادار کردن یک یا بیش از یک شخص برای غصب زمین.

## تعدد جرم در غصب زمین

**مادۀ ۷۱۸:**

هرگاه جرم غصب زمین با دادن رشوت ویا فریب یا تزویر اسناد و یا با سوء استفاده از وظیفه یا موقف ویا با سوء استفاده از نفوذ صورت گرفته باشد، مرتکب علاوه بر مجازات جرم مرتکبه به جزای جرم غصب زمین، نیز محکوم می گردد.

## جرایم در حکم غصب

**مادۀ ۷۱۹:**

شخصی که به حریم مجرای آب عامه یا حریم وبستر دریاها، کانال‌ها،

کانالونو، ویالو، چېنو، کارېزونو او ترځمکې لاندې اوبو د نورو سرچینو، تالابونو پر حریم او تل (بستر) او هغو جبه زارو چې دعامه اوبو سرچینې جوړوي یا غونډېو او غرونو، دښتو اوخړځایونو، تجاوز یا هر ډول مالکانه تصرف وکړي، د هغهٔ عمل د ځمکې د غصب په حکم کې دی، په متوسط حبس محکومېږي.

## درېیم فصل
## په امانت کې خیانت او د هغه مجازات

### په امانت کې خیانت

**۷۲۰ ماده:**

هغه شخص چې پیسې یا منقول مال یا سند یا مهر یا لاسلیک چې د توافق، قرارداد، د قانون په حکم یا د محکمې د حکم پر بنسټ هغهٔ ته په امانت سپارل شوي دي، د ځان یا دبل شخص د منفعت لپاره استعمال یا تصاحب کړي یا هغه په ناوړه نیت سره تلف یا پټ کړي یا په هغوی کې داسې تصرف

جوی‌ها، چشمه‌ها، کاریزها وسایر منابع آب‌های زیر زمینی، تالاب‌ها و جبه زارهایی‌که منابع آب‌های عامه را تشکیل میدهد یا به تپه ها وکوه ها، دشت ها و عفلچر ها، تجاوز یا به هر نحوی تصرف مالکانه کند، عمل وی در حکم غصب زمین بوده، به حبس متوسط، محکوم می‌گردد.

## فصل سوم
## خیانت در امانت و مجازات آن

### خیانت در امانت

**مادهٔ ۷۲۰:**

شخصی که پول یا مال منقول یا سند یا مهر یا امضاء را که به اساس توافق، قرارداد، حکم قانون یا حکم محکمه به وی امانت سپرده شده است، برای خود یا منفعت شخص دیگری استعمال یا تصاحب کند یا آنها را با سوء نیت تلف یا پنهان سازد یا در آنها طوری تصرف کند که به

وکړي چې د مال خاونـــد تـــه ضـــرر ورسېږي، په امانت کې د خیانت د جرم مرتکب پېژندل کېږي، ددې فصل لـــه حکمونو سره سم، مجازات کېږي.

**په امانت کې د خیانت مجازات**

**۷۲۱ ماده:**

(۱) په امانت کې د خیانـــت د جـــرم مرتکب په لاندې توګـــه، مجـــازات کېږي:

۱- په هغۀ صورت کې چې د جـــرم د موضوع ارزښت ترلسو زرو افغـــانیو پورې وي، تر دېرشو زرو افغانیو پورې په نغدي جزا.

۲- په هغۀ صورت کې چې د جـــرم د موضوع ارزښت له لســـو زرو څخـــه زیات تر سلو زرو افغانیو پورې وي، په قصیر حبس یا له دېرشو زرو څخه تـــر شپېتو زرو افغانیو پورې په نغدي جزا.

۳- په هغۀ صورت کې چې د جـــرم د موضوع ارزښت له ســـلو زرو څخـــه زیات تر یو میلیون افغانیو پورې وي، تر دوو کلونو پورې په متوسط حبس یا له

صاحب مال ضرر وارد شود، مرتکب جرم خیانت در امانت شناخته شـــده، مطابق احکام این فصـــل، مجـــازات می گردد.

**مجازات خیانت در امانت**

**مادۀ ۷۲۱:**

(۱) مرتکـــب جـــرم خیانـــت در امانـــت قـــرار ذیـــل، مجـــازات می گردد:

۱- در صورتی کـــه ارزش موضـــوع جرم تـــا ده هـــزار افغـــانی باشـــد، به جـــزای نقـــدی تـــا ســـی هـــزار افغانی.

۲- در صورتی کـــه ارزش موضـــوع جرم بیش از ده هزار تا یک صد هزار افغانی باشد، بـــه حـــبس قصـــیر یـــا جزای نقدی از سی هزار تـــا شصـــت هزار افغانی.

۳-در صورتی کـــه ارزش موضـــوع جـــرم بـــیش از یـــک صـــد هـــزار تا یک میلیون افغانی باشد، به حـــبس متوسط تا دو سال یا جزای نقدی بیش

شپېتو زرو څخه زيات تر يوسلو شلو زرو افغانيو پورې په نغدي جزا.

۴- په هغهٔ صورت کې چې د جرم د موضوع ارزښت له يو ميليون څخه زيات تر لسو ميليونو افغانيو پورې وي، تر دريو کلونو پورې په متوسط حبس يا له يو سلو شلو زرو څخه زيات تر يو سلو اتيا زرو افغانيو پورې په نغدي جزا.

۵- په هغهٔ صورت کې چې د جرم د موضوع ارزښت له لسو ميليونو افغانيو څخه زيات وي، د متوسط حبس په اکثر حد.

(۲) ددې مادې په (۱) فقره کې په درج شوو حالاتو کې که چېرې د جرم موضوع په پيسو د سنجش وړنه وي، مرتکب له احوالو سره سم، په قصير يا متوسط حبس يا له دېرشو زرو څخه تر درې سوو زرو افغانيو پورې په نغدي جزا، محکومېږي.

از شصت هزار تا یک صد و بیست هزار افغانی.

۴-در صورتی که ارزش موضوع جرم بیش از یک میلیون تا ده میلیون افغانی باشد، به حبس متوسط تا سه سال یا جزای نقدی بیش از یک صد و بیست هزار تا یک صد و هشتاد هزار افغانی.

۵- در صورتی که ارزش موضوع جرم بیش از ده میلیون افغانی باشد، به حد اکثر حبس متوسط.

(۲) در حالات مندرج فقرهٔ (۱) این ماده هرگاه موضوع جرم قابل سنجش به پول نباشد، مرتکب حسب احوال، به حبس قصیر یا متوسط یا جزای نقدی از سی هزار تا سه صد هزار افغانی، محکوم می گردد.

## دپلورونکي له حيازت څخه د مال ايستل

**۷۲۲ ماده:**

(۱) هغه شخص چې منقول مال وپيري او پلورونکی هغه د مال د ټولې بيې (قيمت) د ورکړې په منظور په خپل ملکيت کې وساتي او پيرودونکی د پلورونکي له د مخه اجازې پرته پداسې ډول په هغۀ کې تصرف وکړي چې نوموړی مال د پلورونکي له حيازت څخه وباسي، د هغۀ عمل په امانت کې د خيانت په حکم کې پيژندل کيږي، د مال ارزښت ته په پام سره له پنځو زرو څخه تر سلو زرو افغانيو پورې په نغدي جزا، محکوميږي.

(۲) که چيرې ددې مادې په (۱) فقره کې درج شوی فعل د پلورونکي په واسطه ارتکاب شي، مرتکب ددې مادې په (۱) فقره کې درج په عين جزا محکوميږي.

(۳) د دې مادې په (۱ او ۲) فقرو کې د درج شوو جرمونو عدلي تعقيب د

## خارج ساختن مال از حيازت فروشنده

**مادۀ ۷۲۲:**

(۱) شخصی که مال منقول را خريداری نمايد و فروشنده آن را بمنظور پرداخت تمام قيمت مال در ملکيت خود نگهدارد و خريدار بدون اجازه قبلی فروشنده طوری در آن تصرف نمايد که مال مذکور را از حيازت فروشنده خارج سازد، عمل وی در حکم خيانت در امانت شناخته شده، با نظر داشت ارزش مال به جزای نقدی از پنج هزار تا يک صد هزار افغانی، محکوم می گردد.

(۲) هرگاه فعل مندرج فقرۀ (۱) اين ماده توسط فروشنده ارتکاب يابد، مرتکب به عين جزای مندرج فقرۀ (۱) اين ماده محکوم می گردد.

(۳) تعقيب عدلی جرايم مندرج فقره های (۱ و۲) اين ماده

متضرر په شکايت پورې مشروط دی.
د عوي له قطعي حکم د مخه له شکايت څخه د متضرر په انصراف ساقطېږي، که انصراف د حکم له صادرېدو وروسته ترسره شي، د حکم تنفيذ درول کېږي.

مشروط به شکایت متضرر می باشد.
دعوی قبل از حکم قطعی به انصراف متضرر از شکایت ساقط می گردد، اگر انصراف بعد از صدورحکم بعمل آید، تنفیذ حکم متوقف می گردد.

## په امانت کې د خيانت په جرم کې مشدده حالات

## حالات مشدده در جرم خیانت در امانت

**۷۲۳ ماده:**

په امانت کې د خيانت د جرم ارتکاب له لاندې اشخاصو څخه د يوۀ په واسطه مشدده پېژندل کېږي، مرتکب د ارتکابي جرم د مجازاتو په اکثر حد محکومېږي:

۱- هغه شخص چې د محکمې په امر، يو مال هغۀ ته سپارل شوی يا پر قاصر يا د اهليت پر فاقد، وصي يا قيم تاکل شوی وي يا هغه شخص چې د قانوني استازي په صفت تاکل شوی په هغو مالونو کې چې هغۀ ته سپارل شوي دي په امانت کې د خيانت د جرم مرتکب شي.

**مادۀ ۷۲۳:**

ارتکاب جرم خیانت در امانت توسط یکی از اشخاص ذیل مشدده شناخته شده، مرتکب به حد اکثر مجازات جرم ارتکابی، محکوم می گردد:

۱- شخصی که به امر محکمه، مالی به او سپرده شده یا بالای قاصر یا فاقد اهلیت، وصی یا قیم تعیین شده باشد یا شخصی که به صفت نمایندۀ قانونی تعیین گردیده در اموالی که به وی سپرده شده است مرتکب جرم خیانت در امانت گردد.

۲- حمال، د حمل او نقل دواسطې چلوونکی یا هغه شخص چې په هر ډول د مال په حمل او نقل یا مالک یا د هغه قانوني استازي ته د هغه پرتسلیمی مکلف وي.

۳- مدافع وکیل، دلال، د معاملو لارښود، صراف یا کمپشنکار د هغو سندونو په رابطه چې هغوی ته په امانت سپارل شوي دي.

## په امانت کې د خیانت په حکم کې جرمونه

**۷۲۴ ماده:**

لاندې اعمال په امانت کې د خیانت په حکم کې پېژندل کېږي، مرتکب په قصیر حبس یا له لسو زرو څخه تر شپېتو زرو افغانیو پورې په نغدي جزا محکومېږي:

۱- په هغۀ صورت کې چې د هغه منقول مال مالک چې د هغۀ مالونه د قانون په حکم یا د محکمې په قرار تر حجز لاندې نیول شوي یا د قضا تر تصرف لاندې اېښودل شوي وي،

۲- حمال، راننده واسطۀ حمل ونقل یا شخصی که به هر نحوی مکلف به حمل و نقل مال یا تسلیمی آن به مالک یا نماینده قانونی وی باشد.

۳- وکیل مدافع، دلال، رهنمای معاملات، صراف یا کمیشن کار در رابطه به اسنادی که به آنها به امانت سپرده شده است.

## جرایم در حکم خیانت در امانت

**مادۀ ۷۲۴:**

اعمال ذیل در حکم خیانت در امانت شناخته شده، مرتکب به حبس قصیر یا جزای نقدی از ده هزار تا شصت هزار افغانی، محکوم می گردد:

۱- در صورتی که مالک مال منقول که اموال وی به حکم قانون یا قرار محکمه تحت حجز قرار گرفته یا تحت تصرف قضا گذاشته شده باشد مال را به

مال په ناوړه نيت د ځان يا د بل شخص د منفعت لپاره استعمال يا په هغۀ کې تصرف وکړي يا هغه پټ کړي يا يې هغۀ شخص ته چې په نوموړي مال کې له هغۀ څخه د مطالبې حق ولري، تسليم نکړي، پداسې ډول چې د مال په هکله د نيول شوو اجراآتو منظور تر لاسه نکړای شي.

۲- په هغۀ صورت کې چې ګرو اخيستونکی، مرهونه مال د هغۀ له مالک سره په امانت کېږدي او نوموړی مالک د ځان يا د ځان د منفعت يا د بل شخص د منفعت لپاره هغۀ په ناوړه نيت سره استعمال يا د هغۀ مقصد پرخلاف چې هغۀ ته سپارل شوی، په هغۀ کې تصرف وکړي.

سوء نیت برای خود یا منفعت شخص دیگری استعمال یا در آن تصرف نماید یا آن را پنهان کند یا برای شخصی که در مال مذکور حق مطالبه را از وی داشته باشد، تسلیم نکند، به نحوی که منظور اجراآت اتخاذ شده در مورد مال بر آورده شده نتواند.

۲- در صورتی که گرو گیرنده، مال مرهونه را نزد مالک آن به امانت بگذارد و مالک مذکور برای خود یا منفعت خود یا منفعت شخص دیگر آن را به سوءنیت استعمال یا بر خلاف مقصدی که به او سپرده شده، در آن تصرف نماید.

## څلورم فصل

## فريب کاري او د هغې مجازات

### فريب کاري

**۷۲۵ ماده:**

(۱) هغه شخص چې د کاذب نوم، صفت يا سمت په کارولو يا له واقعي

## فصل چهارم

## فریب کاری و مجازات آن

### فریب کاری

**مادۀ ۷۲۵:**

(۱) شخصی که با کار برد اسم، صفت یا سمت کاذب یا سوء استفاده

سمت څخه په ناوړې کتې اخیستنې یا په ټاکلې پېښه (حادثه) کې د غلطې اطلاع ورکونې یا یوهٔ غیر واقعي امر (کار) ته په هیله من کولو یا له غیر واقعي امر څخه په وېرولو یا نورو فریب کارانه وسایلو سره، بل شخص دېیسو یا مال د حیازت تسلیمي یا انتقال یا د خدمت یا د ځان یا د بل شخص لپاره د منفعت ترلاسته کولو ته اړ (وادار) کړي، د فریب کاري د جرم مرتکب پېژندل کېږي، په متوسط حبس محکومېږي.

از سمت واقعی یا دادن اطلاع نادرست در حادثه معین یا امیدوار کردن به یک امر غیر واقعی یا ترساندن از یک امر غیر واقعی یا سایر وسایل فریب کارانه، شخص دیگری را به تسلیمی یا انتقال حیازت پول یا مال یا کسب خدمت یا منفعت برای خود یا برای شخص دیگری وادار سازد، مرتکب جرم فریب کاری شناخته شده، به حبس متوسط، محکوم می‌گردد.

(۲) ددې مادې د (۱) فقرې په مقصد فریب کارانه وسایل له هغو وسایلو څخه عبارت دي چې د هغو له امله فریب خوړلی مجني علیه د پیسو یا مال یا منفعت د حیازت تسلیمي یا انتقال یا دخدمت اجراء ته، اړشي.

(۲) به مقصد فقرهٔ (۱) این ماده وسایل فریب کارانه عبارت از وسایلی است که به اثر آن مجنی علیه فریب خورده به تسلیمی یا انتقال حیازت پول یا مال یا منفعت یا اجرای خدمت، وادار گردد.

(۳) که چېرې له زوجینو څخه یو د نکاح له عقد څخه د مخه، خپل طرف ته په غیر واقعي چارو لکه د لوړو زده کړو یا پانګې (سرمایې)، ټولنیز موقف، شغل په لرلو یا مجرد والي،

(۳) هرگاه هر یک از زوجین قبل از عقد نکاح، طرف خود را به امور غیر واقعی از قبیل داشتن تحصیلات عالی یا سرمایه، موقف اجتماعی، شغل یا مجرد بودن، فریب دهد وعقد بر مبنای

فریب ورکړي او عقد د هغو څخه د هریوۀ پر مبنی صورت ومومي، مرتکب په قصیر حبس محکومېږي.

(۴) ددې مادې په (۳) فقره کې په درج شوي حالت کې د مرتکب عدلي تعقیب د شاکي په شکایت پورې تړلی دی. شاکي کولی شي د عدلي تعقیب په هر پړاو کې له خپل شکایت څخه منصرف شي، پدې صورت کې دعوي ته رسیدګي او د جزا تطبیق درول کېږي.

هریک از آنها صورت گیرد، مرتکب به حبس قصیر محکوم می گردد.

(۴) در حالت مندرج فقرۀ (۳) این ماده تعقیب عدلی مرتکب منوط به شکایت شاکی می باشد. شاکی می تواند در هر مرحلۀ از تعقیب عدلی از شکایت خویش منصرف گردد، در اینصورت رسیدگی به دعوی وتطبیق جزا متوقف می گردد.

## له فریب څخه په استفادې د غیر په مالونو کې تصرف

## تصرف در اموال غیر با استفاده از فریب

**۷۲۶ ماده:**

هغه شخص چې د فریب کارانه وسایلو په استعمال سره په نه ملکیت دعلم سره سره یا علم پدې چې په هغۀ کې د تصرف حق نلري د غیر په منقول مال یا عقار کې تصرف وکړي یا په مال کې په هغۀ کې په د دمخه تصرف یا د جانبینو ترمنځ په عقد د علم سره سره په هغه کې تصرف وکړي، پداسې ډول

**مادۀ ۷۲۶:**

شخصی که با استعمال وسایل فریب کارانه و با وجود علم به عدم ملکیت یا علم به این‌که حق تصرف را در آن ندارد در مال منقول یا عقار غیر، تصرف نماید یا در مال با وجود علم به تصرف قبلی در آن یا عقد جانبین به آن تصرف نماید، به نحوی

چې د هغهٔ له املـــه غيـــر تـــه ضـــرر ورسېږي، په متوسط حبس محکومېږي.

**د مجني عليه له ناتوانۍ څخه پـــه استفادې سره فريب کاري**

**۷۲۷ ماده:**

(۱) هغه شخص چې د بل له احتياج، نه مهارت يا د هغهٔ قاصر چې ۱۸ کلني يې بشپړه کړې وي د نفس له ضـــعف څخه پداسې ډول ناوړه ګټه اخيســـتنه وکړي چې په حيلې سره د ملکيـــت د سندونو يا په ديونو يا طلباتو پـــورې د متعلق رسيد خط د لاسليک د ليکلو يا له سوداګريزو پاڼو څخه په فراغت يا د نورو مثبته سندونو په واسطه، نومورې شخص ته ضرر ورسوي، په متوســـط حبس محکومېږي.

(۲) مجنون، معتوه، محجور او هغـــه شخص چې له ۱۸ کلنۍ وروسته پر هغهٔ باندې د وصايت د استمرار حکم صادر شوی وي، قاصر ګڼل کېږي.

(۳) که چېرې د دې مادې په (۱) فقره کې د درج شوو جرمونو مرتکب پـــر

که به اثر آن به غير ضرر برسد، بـــه حبس متوسط، محکوم می‌گردد.

**فريب کاری با استفاده از عـــدم توانايی مجنی عليه**

**مادهٔ ۷۲۷:**

(۱) شخصی که از احتيـــاج، عـــدم مهارت يا ضعف نفس قاصری که ۱۸ ســـــالگی را تکميـــــل نمـــــوده باشد طوری سوء استفاده کند که بـــه حيله به واسطه تحرير امضاء اســـناد ملکيت يا رســـيد خـــط متعلـــق بـــه ديون يا طلبات يـــا بـــه فراغـــت از اوراق تجارتی يا ساير اســـناد مثبتـــه، ضـــــرری بـــــه شـــــخص مـــــذکور برساند، به حبس متوســـط، محکـــوم می گردد.

(۲) مجنـــون، معتـــوه، محجـــور و شخصی که بعد از ۱۸ سالگی بالای او حکم استمرار و صايت صـــادر شـــده باشد، قاصر شمرده می شود.

(۳) هرگاه مرتکب جرايم مندرج فقرهٔ (۱) اين ماده ولی، وصی يا قـــيم بـــر

مجني عليه ولي، وصي يا قيم وي يا په يوډول نه يوهٔ ډول د هغهٔ په سر پرستي يا د ګټو په ساتلو مکلف وي اعم لدې چې د قانون، د محکمې د حکم يا د خاصې موافقې په مقتضاء وي، تر اووکلونو په طويل حبس محکومېږي.

مجنی علیه باشد یا به نحوی از انحا به سرپرستی یا حفظ منافع وی مکلف باشد اعم از این‌که به مقتضای قانون، حکم محکمه یا موافقهٔ خاص باشد، به حبس طویل تا هفت سال، محکوم می گردد.

## د بلا محل چک صادرول

## صدور چک بلا محل

**۷۲۸ ماده:**

**مادهٔ ۷۲۸:**

(۱) هغه شخص چې په ناوړه نيت سره د نغدو پيسو يا اعتبار په ګډون د شتمنۍ د لرلو پرته بل شخص ته چک ورکړي يا د هغهٔ د اعتبار وجه له چک څخه کمه وي يا دا چې د چک له ورکولو وروسته د هغې وجهې ټوله يا يوهٔ برخه چې د هغې په اعتبار يې چک صادر کړی له بانک څخه و باسي، داسې چې د هغهٔ شتمني، په چک کې د درج شوې وجهې کفايت ونکړي يا هغې مرجع ته چې له هغې څخه پيسې اخلي د پيسو په نه ورکولو امر وکړي يا چک عمداً داسې وليکي يا لاسليک کړي چې د پيسو د ورکړې مانع شي،

(۱) شخصی که با سوء نیت بدون داشتن دارایی اعم از پول نقد یا اعتبار برای شخص دیگر چک بدهد یا وجه اعتبار وی کمتر از چک بوده یا این‌که بعد از اعطای چک تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر نموده از بانک خارج سازد، طوری که دارایی وی، وجه مندرج چک را کفایت نه کند یا به مرجعی که از آن پول اخذ می نماید به عدم تأدیه پول امر نماید یا چک را عمداً طوری تحریر یا امضاء نماید که مانع تأدیه پول گردد، به حبس قصیر، محکوم

په قصير حبس محکومېږي.
(۲) د دې مادې په (۱) فقره کې د درج شوي جرم عدلي تعقيب د متضرر په شکايت پورې تړلی دی.

## پنځم فصل
## د جرم له ارتکاب څخه د راپيدا شوو شيانو اختفا

### د هغو شيانو د اختفا د جرم مجازات چې دجرم د ارتکاب په پايله کې لاسته راغلي

**۷۲۹ ماده:**

(۱) هغه شخص چې هغه شيان چې د جرم د ارتکاب په پايله کې لاسته راغلي وي، د هغو په جرمي منشاء د علم باوجود، په خپل حيازت کې راولي يا يې پټ يا يې استعمال کړي يا په يو ډول نه يو ډول په هغو کې تصرف وکړي، په لاندې توګه مجازت کېږي:
۱- په هغهٔ صورت کې چې شيان د جنايت د ارتکاب په پايله کې لاسته راغلي وي د قصير حبس په اکثر حد، می گردد.
(۲) تعقيب عدلی جرم مندرج فقرهٔ (۱) اين ماده منوط به شکايت متضرر می باشد.

## فصل پنجم
## اختفای اشيايی ناشی از ارتکاب جرم

### مجازات جرم اختفای اشيايی که در نتيجه ارتکاب جرم به دست آمده

**مادهٔ ۷۲۹:**

(۱) شخصی که اشيايی را که در نتيجه ارتکاب جرم بدست آمده باشد، با وجود علم به منشاء جرمی آن، در حيازت خود در آورد يا پنهان يا استعمال کند يا به نحوی از انحا در آن تصرف کند، قرار ذيل مجازات می‌گردد:
۱- در صورتی که اشياء در نتيجه ارتکاب جنايت بدست آمده باشد به حد اکثر حبس قصير، مگر اين‌که اين

خودا چې دغه قانون د هغه لپاره لازياته (شديده) جزا پيشبيني کړې وي.

۲- په هغهٔ صورت کې چې شيان د جنحې دارتکاب په پايله کې لاسته راغلي وي، د شپږو مياشتو په قصير حبس يا د مال د ارزښت معادل په نغدي جزا.

(۲) هغه شخص چې يو له هغو شيانو څخه چې د جنايت يا جنحې د ارتکاب په پايله کې حاصل شوي پداسې احوالو کې لاسته راوړي چې ښايي د هغهٔ په نه مشروعيت باندې يې علم پيدا کړی وای تر شپږو مياشتو په قصير حبس يا له دېرشو زرو څخه تر شپيتو زرو افغانيو پورې په نغدي جزا محکومېږي.

## د مرتکب نه عدلي تعقيب او د مخففه حالت تطبيق

**۷۳۰ ماده:**

(۱) که چېرې پدې فصل کې د درج شوو جرمونو مرتکب د هغو جرمونو د مرتکبينو په هکله چې ددې قانون په ۷۲۹ ماده کې درج شوي شيان، له قانون برای آن جزای شديدتری پيشبينی نموده باشد.

۲- در صورتی که اشياء در نتيجه ارتکاب جنحه بدست آمده باشد، به حبس قصير شش ماه يا به جزای نقدی معادل ارزش مال.

(۲) شخصی که يکی از اشيايی را که در نتيجه ارتکاب جنايت يا جنحه حاصل شده در احوالی بدست آورد که بايست به عدم مشروعيت آن علم پيدا می کرد به حبس قصير تا شش ماه يا جزای نقدی از سی هزار تا شصت هزار افغانی، محکوم می‌گردد.

## عدم تعقيب عدلی مرتکب وتطبيق حالت مخففه

**مادهٔ ۷۳۰:**

(۱) هرگاه مرتکب جرايم مندرج اين فصل راجع به مرتکبين جرايمی که اشيای مندرج مادهٔ ۷۲۹ اين قانون، از نزد شان بدست آمده

هغوی څخه لاسته راغلي له تحقیق د مخه واکمنو مراجعو ته اطلاع ورکړي، نه مجازات کېږي.

(۲) که چېرې ددې مادې په (۱) فقره کې درج شوې اطلاع د تحقیق په بهیر کې واکمنو مراجعو ته ورکړندې شي، د مرتکب په هکله قضایي مخففه حالات د تطبیق وړ دي.

(۳) هغه شخص چې له علم یا خبرتیا پرته هغه مال چې د جرم د ارتکاب په پایله کې لاسته راغلی دی، وپېري، نه مجازات کېږي.

## شپږم فصل
## د تاریخي یا فرهنګي آثارو پروړاندې جرمونه

### تاریخي یا فرهنګي اثر

**۷۳۱ ماده:**

(۱) پدې فصل کې له درج شوو جرمونو څخه د یوۀ ارتکاب، د تاریخي یا فرهنګي اثر پر وړاندې جرم پېژندل کېږي، مرتکب د ارتکابي جرم په ټاکلو مجازاتو محکومېږي.

قبل از تحقیق به مراجع با صلاحیت اطلاع بدهد، مجازات نمی گردد.

(۲) هرگاه اطلاع مندرج فقرۀ (۱) این ماده در جریان تحقیق به مراجع با صلاحیت ارایه گردد، حالات مخففه قضایی در مورد مرتکب قابل تطبیق می‌باشد.

(۳) شخصی که بدون علم یا آگاهی مالی را که در نتیجه ارتکاب جرم بدست آمده است، خریداری نماید، مجازات نمی گردد.

## فصل ششم
## جرایم علیه آثار تاریخی یا فرهنگی

### اثرتاریخی یا فرهنگی

**مادۀ ۷۳۱:**

(۱) ارتکاب یکی از جرایم مندرج این فصل، جرم علیه اثرتاریخی یا فرهنگی شناخته شده، مرتکب به مجازات معینه جرم ارتکابی محکوم می گردد.

(۲) د دې فصل په مقصد، تاريخي يا فرهنګي اثر د هغۀ منشاء يا مالکيت ته په نه کتو سره لاندې مواردو ته شاملېږي:

۱- هغه منقول يا غير منقول مالونه چې د فرهنګي آثارو له لحاظه ټولو ملتونو ته له خاص اهميت څخه برخمن دي لکه معماري، هنري يا تاريخي ودانۍ، اعم له مذهبي يا غير مذهبي، لرغوني ساحې، هغه ودانۍ چې په مجموع کې د هنري يا تاريخي ارزښت لرونکي دي، هنري آثار، خطي نسخې، کتاب او نور هنري شيان، تاريخي او لرغوني ارزښتونه او د علمي آثارو مجموعه او مهم کتابونه يا آرشيف يا د پورته يادو شوو مواردو تکثير.

۲- هغه ودانۍ چې د هغو اصلي موخه د فرهنګي منقولو شتمنيو ساتنه يا ښودنه چې ددې فقرې په ۱جزء کې تعريف شوې لکه موزيمونه، سترې کتابخانې (کتابتونونه) او د سندونو د ساتنې مرکزونه، مهاجران چې د هغو موخه د وسله والې شخړې پر وخت پناهندګي

(۲) به مقصد اين فصل، اثر تاريخی يا فرهنگی بدون در نظرداشت منشاء يا مالکيت آن شامل موارد ذيل می گردد:

۱- اموال منقول يا غير منقولی که از لحاظ آثار فرهنگی برای تمام ملت ها از اهميت خاص برخوردار است مانند بنا های معماری، هنری يا تاريخی اعم از مذهبی يا غير مذهبی، ساحات باستانی، ساختمان های که در مجموع دارای ارزش هنری يا تاريخی بوده، آثار هنری، نسخه های خطی، کتاب و ساير اشيای هنری، ارزش های تاريخی و باستانی ومجموعه آثار علمی و کتاب های مهم يا آرشيف يا تکثير موارد فوق الذکر.

۲- ساختمان های که هدف اصلی آن محافظت يا به نمايش گذاشتن دارايی های منقول فرهنگی که در جزء۱ اين فقره تعريف گرديده مانند موزيم ها، کتابخانه های بزرگ و مراکز حفظ اسناد، مهاجران که هدف آنها حين منازعۀ مسلحانه

ده او ددې فقرې په ۱ جزء کې درج فرهنګي منقوله شتمني.

(۳) منقول او غير منقول تاريخي يا فرهنګي اثر چې په هېواد کې کشف شوي يا تر ځمکې لاندې پټ وي، د دولت ملکيت دی.

## تاريخی يا فرهنګي اثر ته صدمه (زيان) رسول

**۷۳۲ ماده:**

هغه شخص چې تاريخی يا فرهنګي اثر عمداً ويجاړ، تلف يا هغه ته صدمه ورسوي، له احوالو سره سم، په متوسط يا طويل حبس محکومېږي.

## د تاريخی يا فرهنګي اثر له کشف څخه نه اطلاع ورکول

**۷۳۳ ماده:**

هغه شخص چې منقول يا غير منقول تاريخي يا فرهنګي اثر کشف کړي يا هغه شخص چې دغه ډول اثر د هغه په ملکيت کې کشف شوی وي په اړونده تقنيني سندونو کې په درج شوي موده کې، له موضوع څخه ډېرې نېږدې پناهندگی می باشد و دارایی منقول فرهنگی مندرج جزء۱ این فقره.

(۳) اثر تاریخی یا فرهنگی منقول و غیر منقول که در کشور کشف شده یا زیر زمین پنهان باشد، ملکیت دولت می باشد.

## صدمه رسانیدن به اثرتاریخی یا فرهنگی

**مادۀ ۷۳۲:**

شخصی که اثرتاریخی یا فرهنگی را عمداً تخریب، تلف یا به آن صدمه برساند، حسب احوال، به حبس متوسط یا طویل، محکوم می‌گردد.

## عدم اطلاع ازکشف اثر تاریخی یا فرهنگی

**مادۀ ۷۳۳:**

شخصی که اثرتاریخی یا فرهنگی منقول یا غیرمنقول را کشف کند یا شخصی که چنین اثردر ملکیت وی کشف شده است در مدت مندرج اسناد تقنینی مربوطه، موضوع را به نزدیک‌ترین ادارۀ محلی اطلاع

محلي اداري ته اطلاع ورنکړي، په قصير حبس محکومېږي.

ندهـــــد، بـــه حبس قصـــير، محکوم می‌گردد.

## د مسؤول يا ساتونکي په واسطه د تاريخي او فرهنګي اثر اختلاس

## اختلاس اثر تـــاريخی و فرهنگـــی توسط مسؤول يا محافظ

**۷۳۴ ماده:**

(۱) که چېرې مسؤول يا ســـاتونکی، تاريخی يا فرهنګي اثر اختلاس کړي، په طويل حبس محکومېږي.

(۲) که چېرې د مسؤول يا ساتونکي د غفلت يا اهمال له امله، تـــاريخي يـــا فرهنګي اثر ويجاړ، تلف يا ورک شي يا په بل ډول هغهٔ ته صدمه ورســـېږي، مرتکب له احوالو سره سم په متوسط يا قصير حبس محکومېږي.

**مادهٔ ۷۳۴:**

(۱) هرگاه مســـؤول يـــا محـــافظ، اثرتاريخی يا فرهنگی را اختلاس نمايد، به حبس طويل محکوم می گردد.

(۲) هرگاه از اثر غفلت يا اهـــــمال مسؤول يا محـــافظ، اثرتـــاريخی يـــا فرهنگی تخريب، تلف يا مفقود گردد يا به نحو ديگری به آن صدمه وارد شود، مرتکب حسب احوال به حبس متوسط يا قصير، محکوم می‌گردد.

## له موزيم څخه د تاريخي يا فرهنګي اثر نا قانونه اېستل

## خارج ساختن غير قـــانونی اثـــر تاريخی يا فرهنگی از موزيم

**۷۳۵ ماده:**

(۱) هغه شخص چې تاريخي يا فرهنګي اثر د واکمنو مراجعو له اجازې پرتـــه، د ښودنې په منظور يا په بل هر مقصد، د هغهٔ د ساتنې له ځای څخه و باســـي (بهرکړي)، تر دوو کلونو پـــورې پـــه

**مادهٔ ۷۳۵:**

(۱) شخصی که اثر تاريخی يا فرهنگی را بدون اجـــازه مراجـــع ذيصـــلاح، بمنظورنمايش يا هر مقصد ديگری، از محل نگهداشت آن خارج سازد، بـــه حبس متوسط تا دو ســـال، محکـــوم

متوسط حبس محکومېږي.

(۲) که چېرې ددې مادې په (۱) فقره کې د درج شوو اعمالو د ارتکاب په پایله کې، تاریخي یا فرهنګي اثر تغییر، بدل، ویجاړ، تلف، ورک یا هغه ته صدمه رسېدلې وي، مرتکب له احوالو سره سم په متوسط یا تر اتو کلونو پورې په طویل حبس محکومېږي.

## د تاریخي یا فرهنګي اثر قاچاق

**۷۳۶ ماده:**

(۱) هغه شخص چې په نا قانونه توګه تاریخي یا فرهنګي اثر وپېري، وپلوري، وړاندې کړي، وغواړي، وساتي، انتقال، حمل او نقل، پټ، کمېشنکاري یا له هېواده وباسي، له احوالو سره سم، په متوسط یا طویل حبس، محکومېږي.

(۲) هغه شخص چې تاریخي یا فرهنګي اثر چې واردېدل یې افغانستان ته ممنوع وي، هېواد ته وارد کړي، په قصیر حبس یا له دېر شو زرو څخه تر شپېتو

می‌گردد.

(۲) هرگاه در نتیجه ای ارتکاب اعمال مندرج فقرهٔ (۱) این ماده، اثر تاریخی یا فرهنگی تغییر، تبدیل، تخریب، تلف، مفقود یا به آن صدمه وارد گردیده باشد، مرتکب حسب احوال به حبس متوسط یا حبس طویل تا هشت سال، محکوم می گردد.

## قاچاق اثرتاریخی یا فرهنگی

**مادهٔ ۷۳۶:**

(۱) شخصی که به صورت غیر قانونی اثر تاریخی یا فرهنگی را خرید، فروش، عرضه، تقاضا، نگهداری، انتقال، حمل و نقل، پنهان، کمیشن کاری یا از کشور، خارج نماید، حسب احوال، به حبس متوسط یا طویل، محکوم می گردد.

(۲) شخصی که اثر تاریخی یا فرهنگی را که ورود آن به افغانستان ممنوع باشد، به کشور وارد نماید، به حبس قصیر یا جزای نقدی از سی هزار تا

زرو افغانیو پورې په نغدي جزا محکومېږي.

(۳) هغه شخص چې تاریخي یا فرهنګي اثر د افغانستان د اسلامی جمهوریت د دولت له قلمرو څخه چې د هغه تر تسلط لاندې نه وي قاچاق کړي یا هغه په نا قانونه توګه انتقال کړي یا په نوموړو ساحو کې کېندنه (حفاري) وکړي، په متوسط حبس محکومېږي.

**په ثبت شوې ساحه کې د ودانۍ جوړول**

**۷۳۷ ماده:**

(۱) هغه شخص چې په خپل ملکیت کې چې په لرغونې ثبت شوې ساحه کې واقع شوی وي په نا قانونه توګه ودانۍ جوړه کړي یا بل شخص ته د ودانۍ د جوړولو اجازه ورکړي، په قصیر حبس محکومېږي.

(۲) هغه شخص چې په عامه ملکیت کې چې په لرغونې ثبت شوې ساحه کې واقع شوی وي، په نا قانونه توګه ودانۍ جوړه کړي، د طویل حبس په اکثر حد، شصت هزار افغانی، محکوم می‌گردد.

(۳) شخصی که اثر تاریخی یا فرهنگی را از قلمرو دولت جمهوری اسلامی افغانستان که تحت تسلط آن نباشد قاچاق نماید یا آنرا بصورت غیر قانونی انتقال دهد یا در ساحات مذکور حفاری نماید، به حبس متوسط، محکوم می گردد.

**اعمار ساختمان در ساحه ثبت شده**

**مادۀ ۷۳۷:**

(۱) شخصی که در ملکیت خود که در ساحۀ ثبت شده باستانی واقع شده باشد به صورت غیر قانونی ساختمان اعمار کند یا اجازه اعمار ساختمان را به شخص دیگری بدهد، به حبس قصیر، محکوم می‌گردد.

(۲) شخصی که در ملکیت عامه که در ساحۀ ثبت شده باستانی واقع شده باشد، به صورت غیر قانونی ساختمان اعمار کند، به حد اکثر حبس طویل،

محکومېږي.

**د ثبت شوې ودانۍ په جوړښت کې بدلون**

**۷۳۸ ماده:**

هغه شخص چې په ثبت شوو تاريخي اماکنو، ودانۍ يا آبداتو کې چې د تاريخي او فرهنګي ارزښت لرونکې دي د اړوندې ادارې له اجازې پرته بدلون راولي، په قصير حبس محکومېږي.

**لرغونو ثبت شوو حوزو ته ضرر يا زيان رسول**

**۷۳۹ ماده:**

هغه شخص چې د اړوندې ادارې له اجازې پرته د لرغونو ثبت شوو حوزو په داخل کې په سرنګ پرانۍ، د څا يا کاريز يا خندق په کېندلو، نقب وهلو، د داش په جوړولو، د نقليه عراده جاتو په سوقولو، د مړي په خښولو يا ورته عملياتو لاس پورې کړي، له احوالو سره سم په متوسط يا قصير حبس محکومېږي.

محکوم می‌گردد.

**تغییر در ساختمان عمارت ثبت شده**

**مادۀ ۷۳۸:**

شخصی که در اماکن، عمارت یا آبدات تاریخی ثبت شده که دارای ارزش تاریخی و فرهنگی است بدون اجازۀ ادارۀ مربوط تغییر وارد سازد، به حبس قصیر، محکوم می‌گردد.

**وارد نمودن ضرر یا خساره به حوزه های ثبت شده باستانی**

**مادۀ ۷۳۹:**

شخصی که به داخل حوزه های ثبت شدۀ باستانی بدون اجازه ادارۀ مربوط به سُرنگ پرانی، کندن چاه یا کاریز یا خندق، نقب زدن، اعمار داش، سوق دادن عراده جات نقلیه، دفن میت یا عملیات مشابه بپردازد، حسب احوال به حبس متوسط یا قصیر، محکوم می‌گردد.

**په لرغونو ساحو کې کښدنه يا پلټنه (کاوش)**

**۷۴۰ ماده:**

(۱) هغه شخص چې د تاريخي يا فرهنګي اثر د لاسته راوړلو په قصد له مجوز پرته يا په غير فني توګه په لرغونو ساحو کې په کښدنه يا کاوش لاس پورې کړي، له دوو کلونو څخه زيات په متوسط حبس محکومېږي.

(۲) هغه شخص چې ددې مادې په (۱) فقره کې درج شوی جرم، په خپل شخصي ملکيت کې تر سره کړي، تر دوو کلونو پورې په متوسط حبس محکومېږي.

**د زيان جبران او د تاريخي يا فرهنګي اثر ردول**

**۷۴۱ ماده:**

هغه شخص چې پدې فصل کې له درج شوو جرمونو څخه د يوۀ مرتکب شي، پدې فصل کې پر درج شوو مجازاتو برسېره د عين اثر په رد او د اتلاف يا د ضرر، زيان يا نقص د واردېدو په

**حفاری یا کاوش در ساحات باستانی**

**مادۀ ۷۴۰:**

(۱) شخصی که به قصد بدست آوردن اثر تاریخی یا فرهنگی، بدون مجوز یا به صورت غیر فنی در ساحات باستانی به حفاری یا کاوش بپردازد، به حبس متوسط بیش از دو سال، محکوم می‌گردد.

(۲) شخصی که جرم مندرج فقرۀ (۱) این ماده را در ملکیت شخصی خویش انجام دهد، به حبس متوسط تا دو سال، محکوم می گردد.

**جبران خساره و رد اثر تاریخی یا فرهنگی**

**مادۀ ۷۴۱:**

شخصی که مرتکب یکی ازجرایم مندرج این فصل گردد، علاوه بر مجازات مندرج در این فصل به رد عین اثر و در صورت اتلاف یا وارد نمودن ضرر، خساره یا نقص، به

صورت کې، د زیان پر جبران، هم محکومېږي.

## اووم فصل
## د فکري ملکیتونو پر حقوقو تجاوز

### د فکري ملکیتونو حقوق

**۷۴۲ ماده:**

(۱) هغه شخص چې کتاب، رساله، جزوه، شعر، تصنیف، نمایشنامه، ژباړه، د نقاشۍ یا رسامۍ تابلو، جغرافیایي نقشه، سندره، سینمایي فلم، تلویزیوني سریال، رادیویي یا تلویزیوني برنامې، مجسمه، د خوش نویسۍ یا عکاسۍ اثر، ګرافیکي یا معماري اثر یا لاسي صنایع، اختراع، علمي کشف، صنعتي طرحې، سوداګریزې نښې (علایم) یا دبل شخص له فکري فعالیتونو څخه رامنځته شوي نور حقوق د هغو د مالک له لیکلې اجازې پرته په خپل یا د بل شخص په نوم طبع او نشر یا اجراء یا ښودنه ورکړي یا بیاتولید کړي یا د خرڅلاو په قصد وړاندې کړي یا هغه تحریف یا بې شکل جبران خساره، نیز محکوم می‌گردد.

## فصل هفتم
## تجاوز بر حقوق ملکیت های فکری

### حقوق ملکیت های فکری

**مادۀ ۷۴۲:**

(۱) شخصی که کتاب، رساله، جزوه، شعر، تصنیف، نمایش‌نامه، ترجمه، تابلوی نقاشی یا رسامی، نقشه جغرافیایی، آهنگ، فلم سینمایی، سریال تلویزیونی، برنامه های رادیویی یا تلویزیونی، مجسمه، اثر خوش نویسی یا عکاسی، اثر گرافیکی یا معماری یاصنایع دستی، اختراع، کشف علمی، طرح های صنعتی، علایم تجاری یا سایرحقوق ناشی ازفعالیت های فکری شخص دیگری را به نام خود یا شخص دیگری بدون اجازه کتبی مالک آن، طبع و نشر یا اجراء یا نمایش دهد یا مجدداً تولید کند یا به قصد فروش عرضه کند یا آنها را

ته بدلون ورکړي يا په هغو کې تصرف وکړي يا په هره طريقه له هغو څخه مادې يا معنوي ګټه اخيستنه وکړي يا نومورې ادبي آثار وژباړي، د فکري ملکيتونو پر حقوقو د تجاوز د جرم مرتکب پېژندل کېږي.

(۲) د فکري ملکيتونو پر حقوقو د تجاوز د جرم مرتکب، ددې فصل له حکمونو سره سم، مجازات کېږي.

**دمؤلف،مصنف،محقق او هنرمند پر حقوقود تجاوز مجازات**

**۷۴۳ ماده:**

(۱) هغه شخص چې د خپل سوداګريز منفعت د ترلاسته کولو لپاره د بل چا کاپي رايت حق عمداً نقض کړي، د قصير حبس په اکثر حد يا له دېرشو زرو څخه تر شپېتو زرو افغانيو پورې په نغدي جزا محکومېږي.

(۲) هغه شخص چې د مؤلف، مصنف، هنرمند او محقق د حقوقو د ملاتړ (کاپي رايت) د قانون د درويشتمې مادې په (۲) فقره کې په درج شوي تحريف يا تغييرشکل دهد يا درآنها تصرف کند يا به هرطريقی ازآن بهره برداری مادی يا معنوی انجام دهد يا آثار ادبی متذکره را ترجمه کند، مرتکب جرم تجاوز بر حقوق ملکيت های فکری، شناخته می شود.

(۲) مرتکب جرم تجاوز بر حقوق ملکيت های فکری، مطابق احکام اين فصل، مجازات می گردد.

**مجازات تجاوز برحقوق مؤلف، مصنف، محقق و هنرمند**

**مادۀ ۷۴۳:**

(۱) شخصی که عمداً حق کاپی رايت ديگری را جهت کسب منفعت تجارتی خود نقض نمايد، به حد اکثر حبس قصير يا جزای نقدی از سی هزار تا شصت هزار افغانی، محکوم می گردد.

(۲) شخصی که در موعد مندرج فقرۀ (۲) مادۀ بيست وسوم، قانون حمايت حقوق مؤلف، مصنف، هنرمند ومحقق(کاپی رايت)،

موعد کې د اثر د ښودونکي له لیکلې موافقې پرته، د اثر یا د هغه د یوې برخې په بیا خپرولو لاس پورې کړي، په قصیر حبس یا له دېرشو زرو څخه تر شپیتو زرو افغانیو پورې په نغدي جزا محکومېږي.

بدون موافقهٔ کتبی نمایش دهندهٔ اثر، به پخش مجدد اثر و یا بخشی از آن به هر وسیله یا روش اقدام نماید، به حبس قصیر یا جزای نقدی از سی هزار تا شصت هزار افغانی، محکوم می گردد.

(۳) هغه شخص چې د مالک له لیکلې موافقې پرته، د هغه ژباړه په خپل یا د بل شخص به نوم چاپ، خپره او نشر کړي، له دېرشو زرو څخه تر شپیتو زرو افغانیو پورې په نغدي جزا محکومېږي.

(۳) شخصی که بدون موافقهٔ کتبی مالک، ترجمهٔ وی را بنام خود یا شخص دیگر چاپ، پخش و نشر نماید، به جزای نقدی سی هزار تا شصت هزار افغانی، محکوم می گردد.

## د مؤلفو، مصنف، محقق او هنرمند پر حقوقو د تجاوز نور حالات

## سایر حالات تجاوز بر حقوق مؤلف، مصنف، محقق و هنرمند

**۷۴۴ ماده:**

هغه شخص چې له لاندې اعمالو څخه د یوهٔ مرتکب شي، په قصیر حبس محکومېږي:

**مادهٔ ۷۴۴:**

شخصی که مرتکب یکی از اعمال ذیل گردد، به حبس قصیر، محکوم می گردد:

۱- د هغو ابزارو، وسایلو او ادواتو د بې اغېزې کولو په منظور د هر ډول ابزارو، وسایلو یا ادواتو تولید یا توریدچې د اثر د بیا تولید، د غېر د ضبط یا خپرېدو او نشر د مخنیوي یا

۱- تولید یا توزید هر نوع ابزار، وسایل یا ادوات بمنظور بی اثر ساختن ابزار، وسایل و ادواتی که سبب جلوگیری یا محدود ساختن تولید مجدد اثر، ضبط

محدودولو لامل کېږي يا دا چې د هغو موخه د اثر د کيفيت کمزوري کول وي.

۲- عامه خلکو ته د خپرېدو وړ يا له بلې لارې د انتقال وړ مدونو برنامو د ترلاسه کولو په منظور د سپوړمکۍ يا د نوموړو ابزارو او ادواتو له لارې د برنامو د انتقال په شمول چې هغه شخص ته د دغه شان برنامو انتقال برابر کړي چې د هغو د ترلاسه کولو مستحق ندی، د هر ډول ابزارو يا ادواتو توليد يا واردول.

۳- د کاپي رايت د ملاتړ وړ هر ډول الکترونيکي معلوماتو خپرول، حذف يا بدلون (تغيير)، د هغو د رامنځته کوونکي له اجازې پرته.

۴- د منفعت د ترلاسه کولو په مقصد د نورو له آثارو څخه نا قانونه ګټه اخيستنه چې د کاپي رايت تر ملا تړ لاندې دي.

صدا یا پخش و نشر می گردد یا این که هدف آن تضعیف کیفیت اثر باشد.

۲- تولید یا تورید هر نوع ابزار یا ادوات بمنظور دریافت برنامه های مدون قابل پخش یا قابل انتقال از طریق دیگر به عامهٔ مردم، به شمول انتقال برنامه ها از طریق ماهواره (ستلایت) یا ابزار و ادوات مذکور که انتقال چنین برنامه ها را به شخص فراهم سازد که مستحق دریافت آنها نمی باشد.

۳- پخش، حذف یا تغییر هر نوع معلومات الکترونیکی مورد حمایت کاپی رایت، بدون اجازه پدید آورندهٔ آن.

۴- استفادهٔ غیر قانونی از آثار دیگران که تحت حمایت کاپی رایت قرار دارد به مقصد کسب منفعت.

## د مخترع او مکتشف پر حقوقو تجاوز

**۷۴۵ ماده:**

هغه شخص چې د مالک له ليکلې اجازې پرته، له لاندې اعمالو څخه د يوۀ مرتکب شي، تر دووکلونو پورې په متوسط حبس يا له شپېتو زرو څخه تر يوسلو شلو زروافغانيو پورې په نغدي جزا محکومېږي:

۱- د اختراع يا علمي کشف يا صنعتي طرحې نا مجازه توليد.

۲- د اختراع يا علمي کشف يا صنعتي طرحې ساتل، پلورل يا د خرڅلاو لپاره وړاندې کول.

۳- د اختراع يا علمي کشف يا صنعتي طرحې مجاز استعمال.

۴- د بل شخص د اختراع يا علمي کشف تحريف يا شکل ته بدلون ورکول.

۵- د بل يوۀ په اختراع يا علمي کشف کې تصرف.

## تجاوز بر حقوق مخترع و مکتشف

**مادۀ ۷۴۵:**

شخصی که بدون اجازه کتبی مالک، مرتکب یکی از اعمال ذیل گردد، به حبس متوسط تا دوسال یا جزای نقدی از شصت هزار تا یک صد وبیست هزار افغانی، محکوم می گردد:

۱- تولید غیر مجاز اختراع یا کشف علمی یا طرح صنعتی.

۲- نگهداری، فروش یا عرضه برای فروش اختراع یا کشف علمی یا طرح صنعتی.

۳- استعمال مجاز اختراع یا کشف علمی یا طرح صنعتی.

۴- تحریف یا تغییر شکل اختراع یا کشف علمی شخص دیگری.

۵- تصرف در اختراع یا کشف علمی دیگری.

## د حکم خپرول

**۷۴۶ ماده:**

هغه شخص چې پدې فصل کې درج شوي جرمونه په متکرر صورت مرتکب شي، پدې قانون کې درج شوي د جرم په تکرار له اړوندو حکمونو سره سم، مجازات کېږي او موضوع د زیانمن د غوښتنې له امله د مرتکب په لګښت له ټولیزو رسنیو څخه په یوې کې خپرېږي.

## د ترلاسه شوي منفعت اعاده

**۷۴۷ ماده:**

د دې فصل په ټولو درج شوو حالاتوکې له معنوي ملکیتونو څخه تر لاسه شوی منفعت د هغه مالک ته اعاده کېږي.

## عدلي تعقیب

**۷۴۸ ماده:**

پدې فصل کې د درج شوو جرمونو عدلي تعقیب، د فکري ملکیتونو د مالک په شکایت پورې تړلی دی.

## نشر حکم

**مادۀ ۷۴۶:**

شخصی که جرایم مندرج این فصل را به صورت متکرر مرتکب گردد، مطابق احکام مربوط به تکرار جرم مندرج این قانون، مجازات گردیده وموضوع به اثر تقاضای متضرر به مصرف مرتکب دریکی از رسانه های همگانی نشر می گردد.

## اعاده منفعت حاصله

**مادۀ ۷۴۷:**

در تمام حالات مندرج این فصل منفعت حاصله از ملکیت های معنوی به مالک آن اعاده می گردد.

## تعقیب عدلی

**مادۀ ۷۴۸:**

تعقیب عدلی جرایم مندرج این فصل، منوط به شکایت مالک ملکیت های فکری می باشد.

## اتم فصل
## د ویجاړولو، اتلاف او انتقال جرمونه

### د ویجاړولو او اتلاف مجازات

**۷۴۹ ماده:**

هغه شخص چې د غیر ملکیت منقول یا غیر منقول مال منهدم (وران)، ویجاړ یا تلف کړي یا هغه د نه کټې اخیستنې وړ وګرځوي یا هغه ته ضرر ورسوي یا په هرډول چې وي هغه عاطل کړي، د ویجاړو او اتلاف د جرم مرتکب پېژندل کېږي، د رسېدلي زیان پر جبران برسېره په قصیر حبس یا له دېرشو زرو څخه تر شپېتو زرو افغانیو پورې په نغدي جزا محکومېږي. خو داچې پدې قانون کې لاشدیده جزا پېشبیني شوې وي.

### د ویجاړولو او اتلاف په جرم کې مشدده حالات

**۷۵۰ ماده:**

د ویجاړولو او اتلاف د جرم ارتکاب په هغه صورت کې چې د مال ارزښت

## فصل هشتم
## جرایم تخریب، اتلاف و انتقال

### مجازات تخریب و اتلاف

**مادۀ ۷۴۹:**

شخصی که مال منقول یا غیر منقول ملکیت غیر را منهدم، تخریب یا تلف نماید یا آن را غیر قابل استفاده گرداند یا به آن ضرر برساند یا به هر نحوی که باشد آن را عاطل گرداند، مرتکب جرم تخریب و اتلاف شناخته شده، علاوه بر جبران خساره وارده به حبس قصیر یا جزای نقدی از سی هزار تا شصت هزار افغانی، محکوم می گردد. مگر این‌که در این قانون جزای شدیدتری پیش بینی شده باشد.

### حالات مشدده در جرم تخریب و اتلاف

**مادۀ ۷۵۰:**

ارتکاب جرم تخریب واتلاف در صورتی که ارزش مال بیش از پنجاه

له پنځوس زره افغانیو څخه زیات وي، له لاندې حالاتو څخه په یوه کې مشدده ګڼل کېږي، مرتکب په لاندې مجازاتو، محکومېږي:

۱- په هغه صورت کې چې له دوو نفرو څخه د زیاتو په واسطه ارتکاب شوی وي، د قصیر حبس په اکثرحد.

۲- په هغه صورت کې چې له ناریه وسلې څخه په ګټه اخیستنې ارتکاب شوی وي، تردووکلونو پورې په متوسط حبس.

۳- د ستر آشوب یا شورش په حالت کې له دووکلونو څخه زیات په متوسط حبس.

## د ویجاړولو او اتلاف د جرم نور حالات

### ۷۵۱ ماده:

(۱) هغه اشخاص چې له لاندې جرمونو څخه د یوۀ مرتکب شي، دوارده زیان (خساړې) معادل په نغدي جزا محکومېږي:

۱- هغه شخص چې په غیر پورې اړوند هزار افغانی باشد، در یکی از حالات آتی مشدده شناخته شده، مرتکب به مجازات ذیل محکوم می گردد:

۱- در صورتی که توسط بیش از دو نفر، ارتکاب گردیده باشد، به حداکثر حبس قصیر.

۲- در صورتی که با استفاده از سلاح ناریه، ارتکاب گردیده باشد، به حبس متوسط تا دو سال.

۳- در حالت آشوب یا شورش بزرگ به حبس متوسط بیش از دوسال.

## سایر حالات جرم تخریب و اتلاف

### مادۀ ۷۵۱:

(۱) اشخاصی که مرتکب یکی از جرایم ذیل گردند، به جزای نقدی معادل خسارۀ وارده، محکوم می گردند:

۱- شخصی که غله یا محصولات

غله يا كرنيز محصولات چې لاتر اوسه ربل شوي يا ټول شوي نه وي، ويجاړ، تلف يـــا د نـــه ګټـــې اخيســـتنې وړ وګرځوي.

۲-هغه شخص چې د غير د ملكيـــت كښت ويجاړ يا تلف يـــا دنـــه ګټـــې اخيستنې وړ وګرځوي يا په هغه كې د مضره نباتاتو مواد وشيندي يا له كښت مخكې په كرنيزه ځمكه كې مضره مواد يـــــا نباتـــــات و شـــــيندي (پاش كړي).

۳- هغه شخص چې د غير ملكيت ونه له بېخه وكاړي (وباسي) يا يې قطع يا تلف كړي يا مضره شاخچه په هغه كې وكري يا هغه د وچېدو په منظور پوست كړي.

(۲) كه چېرې ددې مادې په (۱) فقره كې درج شوی جرم د لمرد لوبـــدو او راختو ترمنځ او اقلاً د دوو نفـــرو پـــه واسطه چې يوله هغو له عنف څخه كار واخلي يا يوله هغو پټه يا بنكاره وســـله حمل كړي، ارتكاب شي، له مرتكبينو څخه هريو په قصير حبس محكومېږي.

زراعتی متعلق به غيـــر را كـــه هنـــوز درو يـــا چيـــده نشـــده باشـــد، تخريب، تلف يا غيرقابـــل اســـتفاده گرداند.

۲- شخصی كـــه كشـــت ملكيـــت غير را تخريب يـــا تلـــف يـــا آنـــرا غيرقابل استفاده گردانـــد يـــا در آن مـــــوادی نباتـــــات مضـــــره را بپاشد يا قبل از كشت در زمين زراعتی مـــواد يـــا نباتـــات مضـــره را پاش دهد.

۳- شخصی كه درخت ملكيت غير را از بيخ بكشد يا قطع يا تلف نمايد يـــا شاخچه مضره را در آن زرع نمايد يا آن را بمنظور خشک شـــدن پوســـت كند.

(۲) هرگاه جرم مندرج فقرهٔ (۱) اين ماده بين غروب و طلوع آفتاب و اقلاً توسط دو نفر كه يكی از آنها از عنف كار بگيرد يا يكی از آنها سلاح ظاهر يا پنهان حمل نمايد، ارتكاب گردد، هر يک از مرتكبين بـــه حـــبس قصـــير، محكوم می گردند.

(۳) که چېرې ددې مادې د (۱) فقرې په ۱ تر ۳ اجزاووکې د درج شوي جرم له امله د وارد شوي زيان اندازه،له پنځوس زره افغانيو څخه زياته وي، مرتکب په قصير حبس محکومېږي.

**د حدودو د انتقال جرم**

**۷۵۲ ماده:**

هغه شخص چې د غير ملکيت له حدودو څخه يو حد ويجاړ کړي يا يوه بله نښه چې د مساحت يا حدودو د ضبط په منظور يا د املاکو ترمنځ د بېلوالي په منظور نصب شوی وي، انتقال کړي يا هغه زايله کړي د حدودو د انتقال د جرم مرتکب پېژندل کېږي، په قصير حبس يا له دېرشو زرو څخه تر شپېتو زرو افغانيو پورې په نغدي جزا محکومېږي.

(۳) هرگاه از اثر جرم مندرج اجزای ۱تا ۳ فقرۀ (۱) این ماده اندازه خساره وارده، بیش از پنجاه هزار افغانی باشد، مرتکب به حبس قصیر، محکوم می گردد.

**جرم انتقال حدود**

**مادۀ ۷۵۲:**

شخصی که حدی از حدود ملکیت غیر را تخریب کند یا علامت دیگری را که بمنظور ضبط مساحت یا حدود یا بمنظور جدایی دربین املاک نصب شده، انتقال دهد یا آن را زایل سازد، مرتکب جرم انتقال حدود شناخته شده، به حبس قصیر یا جزای نقدی از سی هزار تا شصت هزار افغانی، محکوم می گردد.

## لسم باب
## مالياتي او سوداګريز جرمونه
## لومړی فصل
## سوداګريز جرمونه

### په سوداګريزو چاروکې نا قانونه رقابت

**۷۵۳ ماده:**

که چېرې سوداګر په سوءنيت سره له لاندې اعمالو څخه د يوۀ مرتکب شي، له پنځوسو زرو څخه تر يو ميليون افغانيو پورې په نغدي جزا، محکومېږي:

۱- په سوداګريزو چاروکې حيله يا دسيسه.

۲- د حقيقت د مخالفو مطالبو خپرول چې د بل تاجر منفعت يا تجارت ته ضرر ورسوي.

۳- د بل تا جر چې هم جنس کالي پلوري د مشتريانود جلب په مقصد د امتعې د منشاء يا اوصافو يا د خپل تجارت د اهميت په هکله د حقيقت مغايره شايعه او همدارنګه د هغه تصديق

## باب دهم
## جرايم مالياتی وتجارتی
## فصل اول
## جرايم تجارتی

### رقابت غير قانونی در امور تجارتی

**مادۀ ۷۵۳:**

هرگاه تاجری با سوء نيت مرتکب يکی از اعمال ذيل شود، به جزای نقدی از پنجاه هزار تا يک ميليون افغانی، محکوم می‌گردد:

۱- حيله يا دسيسه در امور تجارتی.

۲- نشر مطالب مخالف حقيقت که به منفعت يا تجارت تاجرديگری ضرر واردکند.

۳- شايعۀ مغاير حقيقت راجع به منشاء يا اوصاف امتعه يا اهميت تجارت خود به مقصد جلب مشتريان تاجرديگری که کالای هم جنس را می فروشد و همچنان اعلان تصديقنامه

ليک او مکافاتو اعلان چې حايز يې نه وي له حيلې څخه په ګټې اخيستنې سره.

۴- د بل تاجر يا فابريکې د مستخدمينو تطميع له مشتريانو څخه د اطلاع او د هغوی د جلب په مقصد.

۵- د بل تاجرد اغفال په منظور د حقيقت خلاف د حسن خدمت د شهادت ليک يا تصديق ورکول.

۶- د بل تاجر د اخلاقو يا مالي اقتدار په اړه د حقيقت خلاف معلوماتو وړاندې کول.

ومکافاتی که حایزآن نبوده باشد با استفاده ازحیله.

۴- تطمیع مستخدمین تاجر یا فابریکه دیگری به مقصد اطلاع ازمشتریان وجلب آنها.

۵- اعطای شهادت نامه یا تصدیق حسن خدمت خلاف حقیقت بمنظور اغفال تاجردیگر.

۶- ارایه معلومات خلاف حقیقت در باره اخلاق یا اقتدار مالی تاجر دیگری.

## ترټاکلي عنوان لاندې د تجارت نه اجراء

**۷۵۴ ماده:**

که چېرې يو سوداګر په خپل تجارت پورې اړوندې پاڼې او معاملې د ټاکلي نوم په غير چې د تجارت عنوان تعبيرېږي په نورو عناوينو اجراء يا لاسليک کړي، وارد شوي زيان ته په پام سره، ترشلو زرو افغانيو پورې په نغدې جزا محکوميږي.

## عدم اجرای تجارت تحت عنوان معین

**مادۀ ۷۵۴:**

هرگاه تاجری اوراق و معاملات متعلقه تجارت خود را به غیر از اسم معین که عنوان تجارت تعبیر می شود به سایر عناوین اجراء یا امضاء نماید با نظر داشت خساره ای وارده، به جزای نقدی تا بیست هزار افغانی، محکوم می‌گردد.

**د اجباري سوداګريزو دفترونو نــه ساتل او د سوداګــر يا دلال پــه واسطه په هغه کې درج**

**۷۵۵ ماده:**

**که چېرې تاجــر يا دلال د اجبــاري سوداګريزو دفترونو د ترتيــب يــا د معاملاتو د نه ثبت په رابطه، په اړوندو قوانينو کې درج شوي شرايط رعايــت نکړي، د ټاکلې مالۍ يا محصول پــر ورکړې برسېره د تحصيل وړلس سلنې مالۍ په نغدي جزا هم محکومېږي.**

**د مرکزي ثبت دفترته د ثبت لپاره د تزويري سند وړاندې کول**

**۷۵۶ ماده:**

**که چېرې يو سوداګر قصداً تزويــري سند لاسليک يا د ثبت پــه غــرض د مرکزي ثبت دفترته وړاندې کړي، پدې قانون کې درج د تزوير د جرم په جزا محکومېږي.**

**عدم حفظ دفاتر تجارتی اجباری و درج در آن توســط تــاجر يــا دلال**

**مادۀ ۷۵۵:**

**هرگاه تاجر يا دلال در رابطه به ترتيب دفاتر تجارتی اجباری يا عــدم ثبــت معاملات، شرايط مندرج قوانين مربوطه را رعايت نکند، علاوه بر پرداخــت ماليه يا محصول معينه به جزای نقدی ده فيصد ماليه قابل تحصيل، نيز محکوم می گردد.**

**ارايه سند تزويری جهت ثبت بــه دفتر ثبت مرکزی**

**مادۀ ۷۵۶:**

**هرگاه تاجری قصداً سند تزويــری را امضاء يا غرض ثبت به دفتــر ثبــت مرکزی ارايه نمايد، به جــزای جــرم تزوير مندرج در اين قانون، محکــوم می‌گردد.**

**د وا قعيت خلاف شكايت وړاندې كول**

**۷۵۷ ماده:**

هغه شخص چې د متشبث، سوداګر، مؤسسې، شرکت يا دهغو د رئيسانو سوداګريز يا حرفوي اعتبار ته د صدمې رسولو په قصد د واقعيت خلاف شکايت په ليکلي توګه له رقابت څخه د ملاتړ په قانون کې درج د ملي رقابت بورد يا واکمنې محکمې ته وړاندې کړي، تر دووکلونو پورې په متوسط حبس محکومېږي.

**د سوداګريزو او صنعتي اسرارو افشاء**

**۷۵۸ ماده:**

لاندې اشخاص له لاندې اعمالو څخه د يوۀ د ارتکاب په صورت کې،په قصير حبس محکومېږي:

۱- په هغه صورت کې چې له رقابت څخه د ملاتړد اداري رئيس، د بورد غړی يا کارکوونکی، د متشبث، سوداګر، مؤسسې، شرکتونو او نورو

**ارايه شكايت خلاف واقعيت**

**مادۀ ۷۵۷:**

شخصی که به قصد صدمه رساندن به اعتبار تجاری و حرفوی متشبث، تاجر، مؤسسه، شرکت يا رؤسای آن شکايت خلاف واقعيت را طور کتبی به بورد ملی رقابت مندرج قانون حمايت از رقابت، يا محکمۀ ذيصلاح ارايه نمايد، به حبس متوسط تا دو سال، محکوم می‌گردد.

**افشای اسرار تجارتی و صنعتی**

**مادۀ ۷۵۸:**

اشخاص ذيل در صورت ارتکاب يکی از اعمال آتی، به حبس قصير محکوم می گردند:

۱- در صورتی که رئيس، عضو بورد يا کارکن ادارۀ حمايت از رقابت، اسرار تجارتی متشبث، تاجر، مؤسسه، شرکت ها و ساير اشخاص را نشر،

اشخاصو سوداګريز اسرار خپاره، افشاء، يا له هغو څخه د ځان يا نورو اشخاصو په ګټه، ګټه اخيستنه وکړي.

۲- په هغه صورت کې چې شخص سوداګريز او صنعتي اسرار له معياري سوداګريز تګلارو سره په مغايرت کې يا د هغو د مالک له رضايت پرته، تر لاسه، استعمال يا افشاء کړي.

## د اطلاع ورکوونکي يا اهل خبره په واسطه غير واقعي اظهارات

**۷۵۹ ماده:**

(۱) که چېرې اطلاع ورکوونکی، کارشناس، اهل خبره يا نور اشخاص عمداً په شفاهي توګه د واقعيت خلاف نظر څرګند کړي او دغه څرګندونې له رقابت څخه د ملاتړ په قانون کې درج درقابت دملي بورد په تصيم کې اغيزمن واقع شي، په قصيرحبس محکومېږي.

(۲) که چېرې ددې مادې په (۱) فقره کې درج شوي اشخاص عمداً په ليکلي توګه د واقعيت خلاف نظر څرګنده کړي او دغه څرګندونې ددې مادې په افشاء، يا از آن به نفع خود يا ساير اشخاص بهره برداری نمايد.

۲- در صورتی که شخص اسرار تجارتی و صنعتی را در مغايرت با روش های تجارتی معياری يا بدون رضايت مالک آن حصول، استعمال يا افشاء نمايد.

## اظهارات غير واقعی توسط اطلاع دهنده يا اهل خبره

**مادۀ ۷۵۹:**

(۱) هرگاه اطلاع دهنده، کارشناس، اهل خبره يا ساير اشخاص عمداً خلاف واقعيت به شکل شفاهی اظهار نظر نمايند و اين اظهارات در تصميم بورد ملی رقابت مندرج قانون حمايت از رقابت، موثر واقع گردد، به حبس قصير، محکوم می‌گردد.

(۲) هرگاه اشخاص مندرج فقرۀ (۱) اين ماده عمداً خلاف واقعيت به شکل تحريری اظهار نظر نمايند و اين اظهارات در تصميم

(۱) فقره کې درج د ملي رقابت د بورد په تصميم کې اغيزمن واقع شي، مرتکب په متوسط حبس محکومېږي.

**له رقابت څخه د ملاتړ د اداري د مؤظفينو په واسطه ناوړه ګټه اخيستنه**

**۷۶۰ ماده:**

(۱) که چېرې له رقابت څخه د ملاتړ د اداري رئيس، د بورد غړی يا کارکوونکی عامه ګټوته د صدمې رسولو په مقصد له رقابت څخه دملاتړ د قانون له حکمونو ناوړه ګټه اخيستنه وکړي، په قصير حبس محکومېږي.

(۲) که چېرې ددې مادې په (۱) فقره کې له درج شوو اشخاصو څخه يو د حقيقي يا حکمي اشخاصو سوداګريز يا حرفوي اعتبار ته د صدمې رسولو لپاره، له رقابت څخه د ملاتړ له قانون څخه ناوړه ګټه اخيستنه وکړي، له يوۀ ميليون څخه تر دريو ميليونو افغانيو پورې په نغدي جزا محکومېږي.

بورد ملی رقابت مندرج فقرۀ (۱) این ماده موثر واقع شود، مرتکب به حبس متوسط، محکوم می‌گردد.

**سوءاستفاده توسط مؤظفین ادارۀ حمایت از رقابت**

**مادۀ ۷۶۰:**

(۱) هرگاه رئیس، عضو بورد یا کارکن ادارۀ حمایت از رقابت، به مقصد صدمه رسانیدن به منافع عامه از احکام قانون حمایت از رقابت سوء استفاده نماید، به حبس قصیر، محکوم می‌گردد.

(۲) هرگاه یکی از اشخاص مندرج فقرۀ (۱) این ماده جهت صدمه رسانیدن به اعتبار تجارتی یا حرفوی اشخاص حقیقی یا حکمی، از قانون حمایت از رقابت، سوء استفاده نماید، به جزای نقدی از یک میلیون تا سه میلیون افغانی، محکوم می‌گردد.

## د بازار انحصار

**۷۶۱ ماده:**

هغه شخص چې د احتکار په فصل کې د درج په غیر حالاتو کې، بازار په انحصار کې د راوستلو په منظور له نورو سره یولاس شي او د هغو له امله، په بازارکې بېې په غیر واقعي صورت زیاتې شي، یا دا چې نورو سوداګرو ته مالي صدمه ورسېږي، په قصیر حبس محکومېږي.

## انحصار بازار

**مادۀ ۷۶۱:**

شخصی که بمنظور در انحصار قرار دادن بازار در غیر از حالات مندرج فصل احتکار با دیگران هم دست گردیده و به اثر آن، قیمت ها در بازار به صورت غیر واقعی افزایش یابد یا این که به سایر تاجران صدمه مالی وارد شود، به حبس قصیر، محکوم می‌گردد.

## د مستهلک د حقوقو رعایت

**۷۶۲ ماده:**

(۱) هغه شخص چې له لاندې اعمالو څخه د یوۀ مرتکب شي له لسو زرو څخه تر سلو زرو افغانیو پورې په نغدي جزا محکومېږي:

۱- د مستهلک له حقوقو څخه د ملاتړ په قانون کې درج اداري یا کمېټې ته د ناسمو معلوماتو وړاندې کول.

۲- په کڅوړو کې په کم وزن مستهلک ته د جنس وړاندې کول.

۳- د تولیدوونکي لخوا د جنس د

## رعایت حقوق مستهلک

**مادۀ ۷۶۲:**

(۱) شخصی که مرتکب یکی از اعمال ذیل گردد، به جزای نقدی از ده هزار تا یکصد هزار افغانی، محکوم می گردد:

۱- ارایه معلومات نادرست به اداره یا کمیته مندرج قانون حمایت از حقوق مستهلک.

۲- عرضه جنس به مستهلک با وزن کم در بسته ها.

۳- عدم درج تاریخ تولید یا تاریخ

تولید د نېټې یا انقضـــاء د نېټـــې نـــه درجول.

۴- د جنس د تولید یا انقضاء په نېټه کې تحریف یا تقلب.

۵- د جنس په مشخصـــه، ترکیـــب، محتوي، هویت او د تولید په ســـرچینه کې تقلب یا تقلب په خدمت کې.

(۲) که چېرې ددې مادې په (۱) فقره کې د درج شوو جرمونو ارتکـــاب د شخص په فزیکي یا رواني صدمې یـــا مړینې تمام شي، مرتکب پدې ماده کې پر درج شوو مجازاتو برسېره د مرتکبه جرم په مجازاتو، هم محکومېږي.

## د ملي ستندرد په قانون کې د درج شوو شرایطو نه رعایت

### ۷۶۳ ماده:

(۱) د افغانستان د ملـــي ســـتندرد د معیارونو خـــلاف د کـــالیو تولیـــد، واردول، صادرول، انتـــقال، ســـاتل، پیر یا پلـــور، ممنـــوع دي، مرتکـــب پر مصادرې برسېره د نومورو کالیو د بېې معادل پـــه نغـــدي جـــزا، هـــم انقضـــای جـــنس از طـــرف تولیـــد کننده.

۴- تحریف یا تقلب در تاریخ تولید یا انقضای جنس.

۵- تقلب در مشخصـــه، ترکیـــب، محتوی، هویت و منبع تولید جنس یـــا تقلب در خدمت.

(۲) هرگاه ارتکاب جـــرایم منـــدرج فقرۀ (۱) این ماده منجر بـــه صـــدمه فزیکی یا روانی یا مرگ شخص گردد، مرتکب علاوه به مجازات مندرج این ماده به جزای جرم مرتکبه، نیز محکوم می گردد.

## عدم رعایت شرایط مندرج قانون ستندرد ملی

### مادۀ ۷۶۳:

(۱) تولید، توزید، صدور، انـــتقال، نگهداشت، خرید یا فـــروش کـــالا، خلاف معیـــار هـــای ســـتندرد ملـــی افغانستان، ممنوع بوده مرتکب علاوه بر مصادره به جزای نقدی معادل قیمت کـــالا هـــای متـــذکره، نیزمحکـــوم

محکومېږي.

(۲) که چېرې ددې مادې په (۱) فقره کې د درج شوو جرمونو ارتکاب د شخص په فزيکي يا رواني صدمه يا مړينه تمام شي، مرتکب د مرتکبه جرم په جزا محکومېږي.

(۳) ددې مادې په (۱ او ۲) فقره کې په درج شوو حالاتو کې د افغانستان د ملي ستندرد د معيارونو خلاف کالي مصادره او د مرتکب په لګښت ويجاړېږي.

می گردد.

(۲) هرگاه ارتکاب جرایم مندرج فقرهٔ (۱) این ماده سبب وارد شدن صدمه فزیکی یا روانی یا مرگ شخص گردد، مرتکب به جزای جرم مرتکبه، محکوم می‌گردد.

(۳) در حالات مندرج فقره های (۱ و ۲) این ماده کالا های خلاف معیار های ستندرد ملی افغانستان، مصادره و به مصرف مرتکب تخریب می‌گردد.

## د مناقصو او مزايدو په آزادۍ کې مداخله

## مداخله در آزادی مناقصات و مزایدات

**۷۶۴ ماده:**

هغه شخص چې د تقلب يا نورو غير مشروع وسايلو په واسطه د مناقصو او مزايدو په آزادۍ او سلامت کې چې په دولت، هغو مؤسسو يا شرکتونو چې دولت په هغو کې ونډه لري يا رسمي يا نيمه رسمي ادارو پورې تعلق نه مومي اخلال وارد کړي، په قصير حبس يا له دېرشو زرو څخه تر شپېتو زرو افغانيو

**مادهٔ ۷۶۴:**

شخصی که به وسیلهٔ تقلب یا سایر وسایل غیر مشروع در آزادی و سلامت مناقصات و مزایدات که به دولت، مؤسسه ها یا شرکت های که دولت در آن سهم دارد یا ادارات رسمی یا نیمه رسمی تعلق نمی گیرد اخلال وارد نماید، به حبس قصیر یا جزای نقدی از سی هزار تا شصت هزار

پورې په نغدي جزا محکومېږي.

**ناقانونه ربح**

**۷۶۵ ماده:**

هغه شخص چې په علني يا مخفي توګه بل شخص ته پور يا غير مجاز ربح ورکړي، په قصير حبس يا له دېرشو زرو څخه تر شپېتو زرو افغانيو پورې په نغدي جزا محکومېږي.

**پە سوداګريزو معاملوکې تقلب**

**۷۶۶ ماده:**

هغه شخص چې عمداً د مختلفو پېښو يا کاذبو خپرولو د خپرولو يا پروپاګند له لارې اويا دنورو هغواعمالو دارتکاب له لارې چې د تقلب يا فرېب متضمن وي، داجناسو يا ترويج ته چمتو مالي پانګو د بېې د لوړېدو يا رابنکته کېدو سبب شي يا استهلاک ته له چمتو اجناسو څخه يو جنس پټ کړي يا د هغه سبب شي، په قصير حبس يا له دېرشو زرو څخه تر سلو زرو افغانيو پورې په نغدي جزا محکومېږي.

افغانی، محکوم می گردد.

**ربح غیر قانونی**

**مادۀ ۷۶۵:**

شخصی که طور علنی یا مخفی به شخص دیگر قرض یا ربح غیر مجاز بدهد، به حبس قصیریا جزای نقدی از سی هزارتا شصت هزار افغانی، محکوم می گردد.

**تقلب در معاملات تجارتی**

**مادۀ ۷۶۶:**

شخصی که عمداً از طریق نشر وقایع مختلفه یا اخبار کاذب یا پروپاگند و یا از طریق ارتکاب سایر اعمالی که متضمن تقلب یا فریب باشد، سبب بلند رفتن یا پائین آمدن قیمت اجناس، اوراق مالی آماده ترویج گردد یا جنسی از اجناس آماده استهلاک را پنهان نماید یا سبب آن گردد، به حبس قصیر یا جزای نقدی از سی هزار تا یک صد هزار افغانی، محکوم می گردد.

## په ترکيبي موادو کې تقلب

**۷۶۷ ماده:**

هغه شخص چې له عقد کوونکي سره له لاندې مواردو څخه په يوهٔ کې تقلب وکړي، په قصير حبس او د حبس معادل په نغدي جزا محکومېږي:

۱- د ترکيبي موادو په شمېر، مقدار، مقياس، وزن، پيمانې، طاقت او فيصدۍ کې.

۲- په عين جنس کې هغسې چې غير له هغه څه چې تعهد يې کړی مقابل لوري ته تسليم کړي.

۳- د شي په ماهيت، اساسي صفتونو، مفيده او مرکبه عناصروکې.

۴- د شي په ډول، جنس او سرچينه کې.

## تقلب در مواد ترکیبی

**مادهٔ ۷۶۷:**

شخصی که با عقد کننده در یکی از موارد آتی تقلب نماید، به حبس قصیر و جزای نقدی معادل جنس، محکوم می گردد:

۱- در تعداد، مقدار، مقیاس، وزن، پیمانه، طاقت و فیصدی مواد ترکیبی.

۲- در عین جنس طوری که غیر آنچه را تعهد نموده به جانب مقابل تسلیم دهد.

۳- در ماهیت، صفات اساسی، عناصر مفیده و مرکبه شی.

۴- در نوع، جنس و منبع شی.

## دوه يم فصل
## په افلاس پورې اړوند
## جرمونه

### متقلب مفلس

**۷۶۸ ماده:**

هغه سوداګر چې پر افلاس يې قطعي حکم صادر شوی له لاندې حالتونو څخه په يوهٔ کې متقلب مفلس پېژندل کېږي:

۱- په هغهٔ حالت کې چې خپل ټول يا ځينې دفترونه يې پټ، تلف، تغيير يا تبديل کړي وي.

۲- په هغهٔ حالت کې چې داينينوته د ضرر د رسولو په غرض يې د خپل مال يو جزء پټ کړی وي.

۳- په هغهٔ حالت کې چې په صوري دين يې اعتراف کړی يا يې ځان پداسې دين مديون کړی وي چې په حقيقت کې د هغه پر ذمه ندي اعم لدې چې دغه دين يې په خپلو دفترونو يا بودجه يا په نورو پاڼوکې ثبت کړي يا يې په شفاهي توګه پر هغه اقرار کړی وي.

## فصل دوم
## جرايم مربوط به
## افلاس

### مفلس متقلب

**مادهٔ ۷۶۸:**

تاجری که به افلاس وی حکم قطعی صادر گردیده در یکی از حالات ذیل مفلس متقلب، شناخته می شود:

۱- در حالتی که تمام یا بعضی دفاتر خود را پنهان، تلف، تغییر یا تبدیل نموده باشد.

۲- در حالتی که به غرض رساندن ضرر به داینین یک جزء مال خود را پنهان نموده باشد.

۳- در حالتی که به دین صوری اعتراف نموده یا خود را به دینی مدیون ساخته باشد که در حقیقت به ذمه او نمی باشد اعم از اینکه این دین در دفاتر یا بودجه یا در اوراق دیگر خود ثبت کرده یا طور شفاهی به آن اقرار نموده باشد.

۴- په هغهٔ حالت کې چې په ناوړه نیت سره یې د واکمنو مراجعو د مطالبې په صورت کې د پانو یا توضیحاتو (څرګندونو) له وړاندې کولو څخه ډډه کړې او هغه پر هغو آثارو چې دهغه پرامتناع مرتب کېږي، علم ولري.

**د متقلب مفلس مجازات**

**۷۶۹ ماده:**

متقلب مفلس په متوسط حبس محکومېږي.

**د سوداګر لخوا داینینوته د زیان ایراد**

**۷۷۰ ماده:**

(۱) هغه سوداګر چې پر افلاس یې قطعي حکم صادر شوی او د ستر تقصیر په سبب د خپلو داینینو د زیان لامل شي، مقصر مفلس پېژندل کېږي.

(۲) مفلس سوداګر له لاندې حالاتو څخه په یوه کې ستر مقصر پېژندل کېږي:

۱- په هغهٔ حالت کې چې د هغهٔ شخص یا کورنۍ لګښت نسبت د هغه

۴- در حالتی که به نیت سوء از تقدیم اوراق یا توضیحات در صورت مطالبه مراجع با صلاحیت امتناع ورزیده و وی به آثاری که بر امتناع وی مرتب می گردد، علم داشته باشد.

**مجازات مفلس متقلب**

**مادهٔ ۷۶۹:**

مفلس متقلب به حبس متوسط، محکوم می گردد.

**ایراد خساره به داینین از جانب تاجر**

**مادهٔ ۷۷۰:**

(۱) تاجری که به افلاس او حکم قطعی صادر گردیده و به سبب تقصیر بزرگ باعث خساره داینین خود گردد، مفلس مقصر شناخته می شود.

(۲) تاجر مفلس در یکی از حالات آتی مقصر بزرگ شناخته می شود:

۱- در حالتی که مصرف شخصی یا فامیلی او نسبت به عایدات وی زیاد

عایداتوته زیات وي.

۲- په هغۀ حالت کې چې زیات مبالغ په قمار بازی، د بخت آزمایی په ټکتونو یا شرط بندی ولګوي.

۳- په هغۀ حالت کې چې یو متاع وپیري او په کمه بیه یې وپلوري یا زیات مبالغ پور واخلي یا بها داړې پانې صادړې یا نور وسایل استعمال کړي، پداسې ډول چې د هغو په سبب زیات زیان هغه ته ورسېږي پدې منظور چې مال لاسته راوړي او لدې لارې خپل افلاس شاته (په تاخیر) واچوي.

۴- په هغۀ حالت کې چې د دین د ورکړې له درولو وروسته نورو داینینوته د ضرر د رسولو په منظور یا مصالحې ته د رسېدو په قصد، له داینینو څخه د یوۀ دین ورکړي.

۵- په هغۀ حالت کې چې د تقلب په وسیله له داینینو سره مصالحې ته ورسېږي.

باشد.

۲- در حالتی که مبالغ هنگفت را در قمار بازی، تکت های بخت آزمایی یا شرط بندی صرف نماید.

۳- در حالتی که متاعی را بخرد و به قیمت نازلتر بفروشد یا مبالغ زیاد را قرض بگیرد یا اوراق بهادار را صادر یا وسایل دیگری را استعمال نماید، به نحوی که به سبب آن خساره ای بزرگ به او عاید گردد بمنظور اینکه مال را به دست آرد و از این طریق افلاس خود را به تاخیر اندازد.

۴- در حالتی که بعد از متوقف ساختن تأدیه دین بمنظور رساندن ضرر به سایر داینین یا به قصد رسیدن به مصالحه، دین یکی از داینین را تأدیه نماید.

۵- در حالتی که به وسیله تقلب با داینین به مصالحه برسد.

## مقصر مفلس

**۷۷۱ ماده:**

هغه سوداګر چې پر افلاس يې قطعي حکم صادر شوی له لاندې حالاتوڅخه په يوهٔ کې مقصر مفلس پېژندل کېږي:

۱- په هغهٔ حالت کې چې دسوداګريزو دفترونو د لرلو سوداګريز قوانين يې لازم ګڼلي وي او هغه نوموړي دفترونه ونلري يا دفترونه داسې نابشپړ او نامنظم وي چې له هغو څخه د هغه د شتمنی او پورونو حقيقت معلوم نشي.

۲- په هغه حالت کې چې خپله د بيلانس پاڼه په قانوني ميعاد کې وړاندې نکړي.

۳- په هغهٔ حالت کې چې د تأدياتو له درولو وروسته، صحيح اظهارات چې قانوناً په هغو مکلف دی وړاندې نکړي.

۴- په هغهٔ حالت کې چې له معقول عذر پرته د طلب په صورت کې، شخصاً هغې مرجع ته چې د هغه د افلاس حکم يې صادر کړی حاضر نشي

## مفلس مقصر

**مادهٔ ۷۷۱:**

تاجری که به افلاس وی حکم قطعی صادر گردیده در یکی از حالات آتی مفلس مقصر شناخته می شود :

۱- در حالتی که قوانین تجارتی داشتن دفاتر تجارتی را لازم شمرده باشد و وی دفاتر مذکور را نداشته باشد یا دفاتر طوری نامکمل و نا منظم باشد که از آن حقیقت دارایی و قرض های وی معلوم نه گردد.

۲- در حالتی که ورقهٔ بیلانس خود را در میعاد قانونی تقدیم نه نماید.

۳- در حالتی که بعد ازمتوقف ساختن تأدیات، اظهارات صحیح را که قانوناً به آن مکلف است تقدیم نه نماید.

۴- در حالتی که بدون عذر معقول در صورت طلب، شخصاً به مرجعی که حکم افلاس وی را صادر نموده حاضر نه گردد یا اظهاراتی را که مرجع

یا هغه اظهارات چې نومورې مرجع یې له هغه څخه وغواړي ورکړي نکړي یا د دغو اظهاراتو نه صحت ظاهر شي.

۵- په هغهٔ حالت کې چې د غیر د منفعت لپاره له عوض پرته ستر قرارداد عقد کړي چې د عقد په وخت کې د هغه مالي وضعیت اجازه ورنکړي.

## د ستر مقصر مفلس مجازات

**۷۷۲ ماده:**

د دې قانون د ۷۷۰ مادې په (۲) فقره کې درج شوی ستر مقصر مفلس، له دریو کلونو څخه زیات په متوسط حبس محکومېږي.

## د سوداګریز شرکت د افلاس په اشتهار د قطعي حکم صادرول

**۷۷۳ ماده:**

(۱) که چېرې د یوهٔ سوداګریز شرکت د افلاس په اشتهار قطعي حکم صادر شي، په هغهٔ صورت کې چې د عمومي مجمع یا مدیره هیئت له غړو څخه پر یوهٔ ددې قانون په ۷۵۸ ماده کې له درج شوو افعالو څخه د یوهٔ ارتکاب

مذکور از وی مطالبه نماید، تقدیم نکند یا عدم صحت این اظهارات ظاهر گردد.

۵- در حالتی که برای منفعت غیر بدون عوض قرار داد بزرگی را عقد نماید که هنگام عقد، وضع مالی او اجازه ندهد.

## مجازات مفلس مقصر بزرگ

**مادهٔ ۷۷۲:**

مفلس مقصر بزرگ مندرج فقرهٔ (۲) مادهٔ ۷۷۰ این قانون به حبس متوسط بیش از سه سال، محکوم می گردد.

## صدور حکم قطعی به اشتهار افلاس شرکت تجارتی

**مادهٔ ۷۷۳:**

(۱)هرگاه به اشتهار افلاس یک شرکت تجارتی حکم قطعی صادر گردد در صورتی که بر یکی از اعضای مجمع عمومی یا هیئت مدیره ارتکاب یکی از افعال مندرج مادهٔ ۷۵۸ این قانون ثابت گردد

ثابت شي، مرتکب په متوسط حبس محکومېږي.

(۲) که چېرې د عمومي مجمع يا مديره هيئت له غړو څخه يو د فريب يا تقلب په وسيله د داسې فعل مرتکب شي چې د هغه له امله شرکت مفلس شي يا د شرکت د تأدياتو په درولوکې مرسته وکړي، په متوسط حبس محکومېږي.

مرتکب به حبس متوسط محکوم می گردد.

(۲) هرگاه یکی از اعضای مجمع عمومی یا هیئت مدیره بوسیله تقلب یا فریب مرتکب فعلی گردد که به اثر آن شرکت مفلس گردد یا در توقف تأدیات شرکت مساعدت نماید، به حبس متوسط محکوم می گردد.

## د صغير يا محجور پر وړاندې د افلاس په اشتهار د قطعي حکم صادرېدل

## صدورحکم قطعی به اشتهار افلاس صغیریا محجور علیه

**۷۷۴ ماده:**

که چېرې د صغير، محجور عليه يا هغه شخص چې د هغه سوداګري امين شخص اداره کوي د افلاس په اشتهار قطعي حکم صادر شي د فريب يا تقصير د اعمالو جزايي مسؤوليت ولي، وصي يا هغه امين ته متوجه دی چې پدې فصل کې د درج شوي تقلب، فريب يا تقصير له اعمالو څخه د يوۀ ارتکاب ثابت شي، له احوالو سره سم، مرتکب ددې فصل په پيشبيني شوې جزا محکومېږي.

**مادۀ ۷۷۴:**

هرگاه به اشتهار افلاس صغیر، محجور علیه یا شخصی که تجارت او را شخص امین اداره می کند حکم قطعی صادر گردد مسؤولیت جزایی اعمال فریب یا تقصیر متوجه ولی، وصی یا امینی می باشد که ارتکاب یکی از اعمال تقلب، فریب یا تقصیر مندرج این فصل ثابت گردد، مرتکب حسب احوال به جزای پیش بینی شده ای این فصل، محکوم می گردد.

## د مفلس د مـــالونو پټـــول او پـــه مذاکراتو کې د داین مداخله

**۷۷۵ ماده:**

لاندې اشخاص تردوو کلونو پورې په متوسط حبس یا له شپیتو زرو څخه تر یو سلوشلو زرو افغانیو پورې په نغدي جزا محکومېږي. پدې شرط چې پـــه قانون کې لا زیاته (شـــدیدتره) جـــزا پیشبیني شوې نه وي:

۱- هغه شخص چې د مفلس ټول یـــا ځینې مالونه پټ کړي،که څه چې د هغه زوجه یا یو له اصولو یا فروعو څخـــه وي.

۲- هغه شخص چې د داینینو له جملې څخه نه وي او د تقلب په وسیله پـــه سولې پورې په اړوندو مـــذاکرو کـــې دخالت وکوي یا د حقیقت خـــلاف د تقلب په وسیله له مفلس مدیون سره د مرستې په منظور کوم دین په خپل نوم یا بل یوۀ په نوم وښیې.

۳- هغه داین چې د ځان د ګټـــې او نورو داینینو د ضرر په منظور یوۀ خاصه

## پنهان نمودن اموال مفلس ومداخله داین در مذاکرات

**مادۀ ۷۷۵:**

اشخاص ذیل، به حبس متوسط تـــا دو سال یا جزای نقدی از شصت هزار تا یک صد وبیست هزار افغانی، محکوم می گردند. مشروط بر اینکه در ایـــن قانون جزای شدید تری پـــیش بینـــی نگردیده باشد:

۱- شخصی که تمام یا بعضی امـــوال مفلس را پنهـــان کنـــد، گـــر چـــه زوجه یا یکی از اصول یـــا فـــروع او باشد.

۲- شخصی که از جمله داینین نبوده و بوسیله تقلب در مذاکرات مربوط بـــه صلح دخالت نماید یا به وسیله تقلـــب بمنظور مساعدت به مـــدیون مفلـــس دینی را خـــلاف حقیقـــت بـــه نـــام خود یا نام شخص دیگـــری وانمـــود سازد.

۳- داینی که موافقـــه ای خـــاص را بمنظور منفعت خود وضرر سایر داینین

موافقه عقد کړي.

۴- هغه داين چې د تقلب په وسيله د خپل دين اندازه زياته کړي يا پر مفلس يا پر يوۀ بل شخص د سولې په مذاکرو کې د رأيې ورکولو يا د مفلس شتمنۍ يا پر هغو د وعدې په بدل کې خاص امتيازونه شرط کېږي.

## د محکوميت د حکم خپرول

**۷۷۶ ماده:**

محکمه کولای شي پدې فصل د درج شوو جرمونو د محکوميت د حکم په خپرولو، حکم وکړي.

## درپيم فصل

## د مالونو قاچاق

## اصطلاحګاني

**۷۷۷ ماده:**

راتلونکې اصطلاحګاني پدې فصل کې د لاندو مفاهيمو لرونکي دي:

۱- مجاز مالونه: هغه مالونه دي چې د هغو توليد، واردول، صادرول، پيرر، پلور، ساتل، انتقال او حمل او نقل د ګمرکي، بانکي مراحلو د تېرولو او د

عقد نمايد.

۴- داينی که به وسيله تقلب اندازه ای دين خود را زياد نمايد يا بر مفلس يا بر شخص ديگری امتيازات خاص را در بدل دادن رأی در مذاکرات صلح يا دارايی مفلس يا وعده به آن شرط گذارد.

## نشرحکم محکوميت

**مادۀ ۷۷۶:**

محکمه می تواند به نشر حکم محکوميت جرايم مندرج اين فصل، حکم نمايد.

## فصل سوم

## قاچاق اموال

## اصطلاحات

**مادۀ ۷۷۷:**

اصطلاحات آتی، در اين فصل دارای مفاهيم ذيل می باشد:

۱- اموال مجاز: اموالی است که توليد، توريد، صدور، خريد، فروش، نگهداشت، انتقال و حمل و نقل آن با رعايت طی مراحل گمرکی، بانکی و

محصول د ورکولو په رعايت سره، د جواز اخيستلو ته اړتيا نلري.

۲- مشروط مجاز مالونه: هغه مجاز مالونه دي چې د هغو توليد، واردول، صادرول، پيړ، پلور، ساتل، انتقال او حمل او نقل د ګمرکي، بانکي پراوونو پر تېرولو او د محصول پر ورکولو برسېره، له قانون سره سم، له واکمنې مرجع څخه د دمخه جواز اخيستلو ته اړتيا لري.

۳- ممنوعه مالونه: هغه مالونه دي چې د هغو توليد، واردول، صادرول، پيړ، پلور، ساتل، انتقال او حمل اونقل د قانون له حکمونو سره سم ممنوع دي.

## د مالونو قاچاق

### ۷۷۸ ماده:

(۱) هغه شخص چې له لاندې اعمالو څخه د يوۀ مرتکب شي د مالونو د قاچاق د جرم مرتکب پېژندل کېږي، ددې فصل له حکمونو سره سم، مجازات کېږي:

۱- د ګمرکي بازرسۍ يا څارنې څخه د پرداخت محصول، نياز به کسب مجوز ندارد.

۲- اموال مجاز مشروط: اموال مجازيست که توليد، توريد، صدور، خريد، فروش، نگهداشت، انتقال و حمل و نقل آن علاوه بر طی مراحل گمرکی، بانکی و پرداخت محصول، حسب قانون نياز به کسب مجوز قبلی از مرجع ذيصلاح دارد.

۳- اموال ممنوعه: اموالیست که توليد، توريد، صدور، خريد، فروش، نگهداشت، انتقال و حمل و نقل آن، مطا بق احکام قانون ممنوع است.

## قاچاق اموال

### مادۀ ۷۷۸:

(۱) شخصی که مرتکب یکی از اعمال ذیل گردد مرتکب جرم قاچاق اموال شناخته شده، مطابق احکام این فصل، مجازات می‌گردد:

۱- داخل یا خارج نمودن اموال مجاز

تېښتې يا ډډې په منظور له غير معمولي ګمرکي لارې څخه د مجازو مالونو داخلول يا خارجول.

۲- د واکمنو مراجعو له اجازې پرته د غير مجازو (مشروط مجاز) مالونو توليد، واردول، صادرول، پيور، پلور، ويش، ساتل، انتقال او حمل او نقل.

۳- د ممنوعه مالونو توليد، واردول، صادرول، پيور، پلور، ويش، ساتل او حمل او نقل.

۴- د ګمرکي محصول له ورکولو پرته، په ترانزيت کې د شاملو مالونو پيور او پلور.

۵- د ګمرکي مقاماتو له اجازې پرته، د ګمرکي څارنې تابع مالونو د لېبل او سرغچ لرې کول يا تخريب.

۶- د نقليه وسايطو د تشخيصيه نمبر لرې کول يا په هغه کې تزوير.

۷- د قاچاقي وارداتي مالونو پيور او پلور، ساتل او تصرف، پدې شرط چې د هغو له قاچاقي والي څخه خبرتيا ولري.

از طريق غير معمول گمرکی بمنظور فرار يا اجتناب از بازرسی يا نظارت گمرکی.

۲- توليد، توريد، صدور، خريد، فروش، توزيع، نگهداشت، انتقال و حمل و نقل اموال غير مجاز (مجاز مشروط) بدون اجازه از مراجع ذيصلاح.

۳- توريد، توليد، صدور، خريد، فروش، توزيع، نگهداشت و حمل و نقل اموال ممنوعه.

۴- خريد و فروش اموال شامل ترانزيت بدون پرداخت محصول گمرکی.

۵- برداشتن يا تخريب ليبل و سرغچ اموال تابع نظارت گمرکی، بدون اجازه مقامات گمرکی.

۶- دور نمودن نمبر تشخيصيهٔ وسايط نقليه يا تزوير در آن.

۷- خريد، فروش، نگهداری و تصرف اموال وارداتی قاچاقی، مشروط بر اين‌که از قاچاقی بودن آن آگاهی داشته باشد.

۸- د ګمرکي سندونو له کاپي پرته د ګدامدار په واسطه د مالونو اخیستل یا ساتل.

۹- د مهر او لاک ماتول، د نقلیه وسایطو یا مالونو په نورو موجودو حفاظتي ممیزاتو کې تعویض یا تغییر.

۱۰- د ګمرکي مامورینو له اجازې پرته په غیر مجاز ځای (محل) کې له یوې نقلیه واسطې څخه بلې نقلیه واسطې ته د مالونو، د اړوند مسافرینو د محمولې بارګیري، تخلیه او انتقال.

۱۱- د قاچاق په منظور، د مسافرینو بارګیري، تخلیه او انتقال.

(۲) د هغو مالونو د نظر وړ کتې اخیستنې له شرایطو څخه سرغړونه چې د قانون له حکمونو سره سم له ګمرکي دین څخه د قسمي یا کلي معافیت موجب کېږي، د تکرار په صورت کې، هم د مالونو قاچاق پېژندل کېږي.

(۳) د پرواز (الوتنې) د عملې یا د ګمرک د مؤظیفنو په واسطه، له لاندې فعالیتونو څخه د یوۀ ترسره کول هم د مالونو قاچاق پېژندل کېږي:

۸- اخذ یا نگهداری اموال توسط گدام دار بدون کاپی اسناد گمرکی.

۹- شکستن مهر و لاک، تعویض یا تغییر در سایر ممیزات حفاظتی موجود در وسایط نقلیه، یا اموال.

۱۰- بارگیری، تخلیه و انتقال اموال، محمولۀ مسافرین مربوط از یک واسطه نقلیه به واسطه نقلیه دیگر در محل غیر مجاز بدون اجازه مامورین گمرکی.

۱۱- بارگیری، تخلیه و انتقال مسافرین بمنظور قاچاق.

(۲) تخلف از شرایط استفاده مورد نظر از اموالی‌که طبق احکام قانون موجب معافیت قسمی یا کلی از دین گمرکی می‌گردد، در صورت تکرار، نیز قاچاق اموال شناخته می شود.

(۳) انجام یکی از فعالیت های ذیل توسط مؤظفین عمله پرواز یا گمرک، نیز قاچاق اموال شناخته می شود:

۱- په هغه صورت کې چې مالونه د اړوندې هوايي بارنامې له موجوديت پرته انتقال کړي يا د الوتکې په د ننه کې مالونه له بارنامې سره مطابقت ونلري.

۲- هغه مالونه ګمرکونو ته احضار کړي چې د هېواد ګمرکي قلمروته د داخلېدو پروخت په بارنامه کې شامل، خو د عزيمت (تللو) پر موقع په الوتکه کې موجود نه وي.

۳- د مالونو د تخليې يا بارګيرۍ په منظور له ګمرکي هوايي ډګر څخه په بهر ساحه کې ناسته وکړي او له هغې څخه په لنډ وخت کې ګمرکي مامورينو يا نورو اړوندو مسئوولينو ته خبر ورنکړي.

## د مجازو مالونو د قاچاق د مرتکبينو مجازات

**۷۷۹ ماده:**

هغه شخص چې د مجازو مالونو د قاچاق مرتکب شي، د قاچاق د مالونو پر مصادرې سربېره، د قاچاق شوو

۱- در صورتی که اموال را بدون موجودیت بارنامۀ هوایی مربوطه انتقال دهد یا اموال داخل طیاره با بارنامه مطابقت نداشته باشد.

۲- اموالی را به گمرکات احضار نماید که حین دخول به قلمرو گمرکی کشور در بارنامه شامل، ولی موقع عزیمت در داخل طیاره موجود نباشد.

۳- در ساحۀ خارج از میدان هوایی گمرکی بمنظور تخلیه یا بارگیری اموال نشست نموده و از آن به اسرع وقت به مامورین گمرکی یا سایر مسؤولین مربوطه اطلاع ندهد.

## مجازات مرتکبین قاچاق اموال مجاز

**مادۀ ۷۷۹:**

شخصی که مرتکب جرم قاچاق اموال مجاز گردد، علاوه برمصادره اموال قاچاق، با نظرداشت قیمت اموال

مالونو بيې ته په پام سره، په لاندې ډول مجازات کېږي:

۱- په هغه صورت کې چې د هغو بيه له سلو زرو څخه زياته تر يو ميليون افغانيو پورې وي، د حبس په بديل.

۲- په هغه صورت کې چې د هغو بيه له يو ميليون څخه زياته تر پنځو ميليونو افغانيو پورې وي، په قصير حبس.

۳- په هغه صورت کې چې د هغو بيه له پنځو ميليونو څخه زياته تر لسو ميليونو افغانيو پورې وي، د قصير حبس په اکثرحد.

۴- په هغه صورت کې چې د هغو بيه له لسو ميليونو څخه زياته وي، تر دريو کلونو پورې په متوسط حبس.

## د مشروطو مجازو مالونو د قاچاق د مرتکبينو مجازات

**۷۸۰ ماده:**

هغه شخص چې د مشروطو مجازو مالونو د قاچاق مرتکب شي، د قاچاق د مالونو پر مصادرې برسېره، د هغو بيې ته په پام سره، په لاندې ډول مجازات قاچاق شده، قرار ذيل مجازات می‌گردد:

۱- در صورتی که قیمت آن بیش از یکصد هزار تا یک میلیون افغانی باشد، به بدیل حبس.

۲- در صورتی که قیمت آن بیش از یک میلیون تا پنج میلیون افغانی باشد، به حبس قصیر.

۳- در صورتی که قیمت آن بیش از پنج میلیون تا ده میلیون افغانی باشد، به حد اکثرحبس قصیر.

۴- در صورتی که قیمت آن بیش از ده میلیون باشد، به حبس متوسط تا سه سال.

## مجازات مرتکبین قاچاق اموال مجاز مشروط

**مادۀ ۷۸۰:**

شخصی که مرتکب جرم قاچاق اموال مجاز مشروط گردد، علاوه برمصادره اموال قاچاق، با نظرداشت قیمت آن، قرار ذیل مجازات

کېږي:

۱- په هغه صورت کې چې د هغو بیه تر پنځوسو زرو افغانیو پورې وي، د حبس په بدیل.

۲- په هغه صورت کې چې د هغو بیه له پنځوسو زرو څخه زیاته تر یو میلیون افغانیو پورې وي، د شپږو میاشتو په قصیر حبس.

۳- په هغه صورت کې چې د هغو بیه له یو میلیون څخه زیاته تر پنځو میلیونو افغانیو پورې وي، له شپږو میاشتو څخه زیات تر یو کال پورې په قصیر حبس.

۴- په هغه صورت کې چې د هغو بیه له پنځو میلیونو څخه زیاته ترلسو میلیونو افغانیو پورې وي، تر دریو کلونو پورې په متوسط حبس.

۵- په هغه صورت کې چې د هغو بیه له لسو میلیونو څخه زیاته وي، له دریو کلونو څخه زیات په متوسط حبس.

می گردد:

۱- در صورتی که قیمت آن تا پنجاه هزار افغانی باشد، به بدیل حبس.

۲- در صورتی که قیمت آن بیش از پنجاه هزارتا یک میلیون افغانی باشد، به حبس قصیر شش ماه.

۳- در صورتی که قیمت آن بیش از یک میلیون تا پنج میلیون افغانی باشد، به حبس قصیر بیش از شش ماه تا یک سال.

۴- در صورتی که قیمت آن بیش از پنج میلیون تا ده میلیون افغانی باشد، به حبس متوسط تا سه سال.

۵- در صورتی که قیمت آن بیش از ده میلیون افغانی باشد، به حبس متوسط بیش از سه سال.

## د ممنوعه مالونو د قاچاق د مرتکبینو مجازات

**۷۸۱ ماده:**

(۱) هغه شخص چې د ممنوعه مالونو د قاچاق د جرم مرتکب شي، د قاچاق د مالونو، د هغو اړوند وسایلو او لوازمو، پر مصادرې سربېره، د قاچاق شوو مالونو بیې ته په پام سره، په لاندې ډول مجازات کېږي:

۱- په هغه صورت کې چې د هغو بیه تر پنځوسو زرو افغانیو پورې وي، د شپږو میاشتو په قصیر حبس.

۲- په هغه صورت کې چې د هغو بیه له پنځوسو زرو افغانیو څخه زیات تر یو میلیون افغانیو پورې وي، له شپږو میاشتو څخه زیات په قصیر حبس.

۳- په هغه صورت کې چې د هغو بیه له یو میلیون څخه زیات تر پنځو میلیونو افغانیو پورې وي، تر دریو کلونو پورې په متوسط حبس.

۴- په هغه صورت کې چې د هغو بیه له پنځو میلیونو څخه زیات تر لسو

## مجازات مرتکبین قاچاق اموال ممنوعه

**مادۀ ۷۸۱:**

(۱) شخصی که مرتکب جرم قاچاق اموال ممنوعه گردد، علاوه برمصادره اموال قاچاق، وسایل ولوازم مرتبط با آن، با نظرداشت قیمت اموال قاچاق شده، قرار ذیل مجازات می گردد:

۱- در صورتی که قیمت آن تا پنجاه هزار افغانی باشد، به حبس قصیر شش ماه.

۲- در صورتی که قیمت آن بیش از پنجاه هزار تا یک میلیون افغانی باشد، به حبس قصیر بیش از شش ماه.

۳- در صورتی که قیمت آن بیش از یک میلیون تا پنج میلیون افغانی باشد، به حبس متوسط تا سه سال.

۴- در صورتی که قیمت آن بیش از پنج میلیون تا ده میلیون افغانی باشد،

میلیونو افغانیو پورې وي، لـه دریـو کلونو څخه زیات په متوسط حبس.

۵- په هغه صورت کې چې د هغو بیه له لسو میلیونو افغانیو څخه زیاته وي، تر اووکلونو پورې په طویل حبس.

(۲) د ستراتیژیکو مالونو او نورو هغو مالونو قاچاق چې د ناقانونه محصولاتو د تولید په مقصد له هغو څخـه ګټـه اخیستل کېږي، ددې مادې د (۱) فقرې له حکم څخه مسـتثني دي، د هغـو مرتکبین د اړوندې برخې د جرمونو د متعلقو حکمونو سره سـم، مجـازات کېږي.

## د مالونو د قاچاق په جـرم کـې مشدده احوال

### ۷۸۲ ماده:

د مالونو د قاچاق د جرم ارتکاب لـه لاندې حالتونو څخه په یوهٔ کې، مشدده پېژندل شوي، مرتکب د دې فصـل د پیش بینې شوې جزا پـه اکثـر حـد محکومېږي:

۱- په هغهٔ حالت کې چې د مالونو د بـه حـبس متوسـط بـیش از سه سال.

۵- در صورتی که قیمت آن بـیش از ده میلیون افغانی باشد، به حبس طویل تا هفت سال.

(۲) قاچـاق امـوال سـتراتیژیک وسایر اموالی که بـه مقصـد تولیـد محصـولات غیـر قـانونی از آن استفاده می شـود از حکـم فقـرهٔ (۱) ایـن مـاده مسـتثنی بـوده، مرتکبین آن مطابق احکام متعلـق بـه جرایم عرصـهٔ مربـوط، مجـازات می گردند.

## احوال مشدده در جـرم قاچـاق اموال

### مادهٔ ۷۸۲:

ارتکاب جرم قاچاق اموال در یکی از حالات ذیل، مشدده شـناخته شـده، مرتکب به حد اکثر جزای پیش بینـی شـده ایـن فصـل، محکـوم می گردد:

۱- در حالتی که جرم قاچاق امـوال

قاچاق جرم له دندې، موقف يا نفوذ څخه په ناوړې ګټې اخيستنې سره د عامه خدمتونو د مؤظفو په واسطه، ارتکاب شي.

۲- په هغۀ حالت کې چې د مالونو د قاچاق جرم له دوو څخه د زياتو کسانو په ګډون ارتکاب شي.

۳- په هغۀ حالت کې چې د مالونو د قاچاق جرم د جرمي سازمان مونډل شوې ډلې له لارې صورت موندلی وي.

۴- په هغۀ حالت کې چې په وسله مجهز شخص په قاچاق برې لاس پورې کړي.

۵- په هغۀ حالت کې چې دمالونو قاچاقبرله قاچاق سره دمبارزې د مؤظف په وړاندې، وسله وال مقاومت وکړي.

۶- په هغۀ حالت کې چې شخص دمالونود قاچاق د جرم د ارتکاب په منظور، د رشوت د جرم مرتکب، هم شي.

توسط مؤظف خدمات عامه با سوء استفاده از وظيفه، موقف يا نفوذ، ارتکاب يابد.

۲- در حالتی که جرم قاچاق اموال به اشتراک بيش از دو نفر ارتکاب يابد.

۳- در حالتی که جرم قاچاق اموال از طريق گروه سازمان يافته جرمی صورت گرفته باشد.

۴- در حالتی که شخص مجهز با سلاح به قاچاق بری مبادرت ورزد.

۵- در حالتی که قاچاقبر در مقابل مؤظف مبارزه با قاچاق اموال، مقاومت مسلحانه نمايد.

۶- در حالتی که شخص بمنظور ارتکاب جرم قاچاق اموال، مرتکب جرم رشوت، نيز گردد.

## د نقليه واسطې د مالک يا چلوونکي مجازات

**۷۸۳ ماده:**

د قاچاقو د مالونو د لېږدوونکو نقليه وسايطو مالک يا چلوونکی په لاندې توګه مجازات کېږي:

۱- په هغۀ صورت کې چې د قاچاقو د مالونو د لېږدوونکي نقليه واسطې مالک له نقليه واسطې سره ونيول شي او ثابت شي چې د قاچاق د مالونو له وجود څخه خبر وو، د جرم د شريک په توګه پېژندل کېږي د قاچاق شوو مالونو نوعيت او بيې ته په کتو سره، پدې فصل کې په درج شوو مجازاتو محکومېږي.

۲- په هغۀ صورت کې چې د نقليه واسطې مالک په مکرره توګه ددې مادې په ۱ جزء کې د درج شوي جرم مرتکب شي او د قاچاق شوي مال د ارزښت بيه د نقليه واسطې د ارزښت معادل يا زياته وي، ددې مادې په ۱جزء کې د درج شوو مجازاتو

## مجازات مالک يا راننده واسطه نقليه

**مادۀ ۷۸۳:**

مالک يا رانندۀ وسايط نقليه حامل اموال قاچاق، قرار ذيل، مجازات می گردد:

۱- در صورتی که مالک واسطۀ نقليه حامل اموال قاچاق با واسطۀ نقليه دستگير و ثابت شود که از وجود اموال قاچاق مطلع بوده، به حيث شريک جرم شناخته شده با نظرداشت نوعيت و قيمت اموال قاچاق شده، به مجازات مندرج اين فصل، محکوم می گردد.

۲- در صورتی که مالک واسطۀ نقليه به صورت مکرر مرتکب جرم مندرج جزء ۱ اين ماده شود و قيمت ارزش مال قاچاق شده معادل يا بيش از ارزش واسطه نقليه باشد علاوه بر مجازات مندرج جزء ۱ اين ماده واسطۀ نقليه، نيز مصادره

برسېره، نقليه واسطه هم مصادره کېږي.
۳- په هغۀ صورت کې چې ثابت شي چې د نقليه واسطې چلوونکی د لېږدول شوو مالونو له قاچاقي والي څخه علم درلود، د جرم شريک پېژندل کېږي.

می‌گردد.
۳- در صورتی که ثابت شود که رانندۀ واسطۀ نقلیه از قاچاقی بودن اموال حمل شده علم داشته، شریک جرم، شناخته می‌شود.

## د قاچاق له عمل سره د اړونـدو وسايلو او لوازمو مصادره

## مصادره وسایل و لوازم مرتبط با عمل قاچاق

**۷۸۴ ماده:**

(۱) د وسلې، نقليه واسطې او د قاچاق مالونو په لېږد او پټولو کې تر کټې اخيستنې لاندې د نورو وسايلو په ګډون هغه وسايل او لوازم چې د مالونو دقاچاق د جرم په ارتکاب کې مستقيماً له هغوځخه ګټه اخيستنه صورت مونډلې وي په هغۀ صورت کې چې د قاچاق د مال ارزښت د يادو شوو وسايلو او لوازمو د ارزښت معادل يا له هغه څخه زيات وي، د واکمنو محاکمو د فيصلې پربنسټ مصادره کېږي، ددې مادې په (۳ او ۴) فقره کې درج شوي وسايل او لوازم له دې حکم څخه مستثني دي.
(۲) د قاچاق د مال مصادره د اندازې

**مادۀ ۷۸۴:**

(۱) وسایل ولوازمی‌که مستقیماً درارتکاب جرم قاچاق اموال از آن استفاده صورت گرفته باشد بشمول سلاح، واسطۀ نقلیه وسایر وسایل مورد استفاده در انتقال و اخفای اموال قاچاق در صورتی که ارزش مال قاچاق معادل یا بیش از ارزش وسایل و لوازم متذکره باشد به اساس فیصله محاکم ذیصلاح مصادره می گردد وسایل و لوازم مندرج فقره های (۳ و ۴) این ماده از این حکم مستثنی است.
(۲) مصادره مال قاچاق بدون

او په قاچاق کې د مالـــک د ونـــډې اخیستنې په پام کې نیولو پرته صورت مومي.

(۳) که چېرې دمالونوپه قاچاق تـــورن شخص، په دې ماده کې درج ضـــبط شوي وسایل او لوازم چې د بل جرمي عمل په پایله کې یې لاسته راوړي وي، وسایل او لوازم د هغـــه مالـــک تـــه مستردېږي.

(۴) په لاندې مواردو کې نقلیه واسطه نه مصادره کېږي:

۱- په هغهٔ صورت کې چې د نقلیـــه واسطې مالک د مالونو د قاچاق په جرم کې د نه دخالت په اړه اثباتیه مدارک وړاندې کړي.

۲- په هغهٔ صورت‌کې چې مالک، نقلیه واسطه په ښه نیـــت اودســـوداګریزې متداولې کړنلارې سره سم، د مرتکب په واک کې ورکړې وي.

نظر داشت اندازه و سهم گیری مالک درقاچـــــــــاق صـــــــــورت می‌گیرد.

(۳) هرگاه شخص متهم بـــه قاچـــاق اموال، وسایل ولـــوازم ضـــبط شـــده منـــدرج ایـــن مـــاده را درنتیجـــه عمل جرمـــی دیگـــری بـــه دســـت آورده باشد، وسایل ولوازم به مالک آن مسترد می شود.

(۴) درموارد ذیل واسطه نقلیه مصادره نمی شود:

۱- درصورتی‌که مالک واسطهٔ نقلیـــه مـــدارک اثباتیـــه مبنـــی بـــر عـــدم دخالت در جرم قاچاق اموال را ارایه نماید.

۲- درصورتی‌که مالک، واسطه نقلیه را با حسن نیـــت وطبـــق طرزالعمـــل مـــتداول تجارتی در اختیار مرتکـــب قرار داده باشد.

## د مالونو له قاچاق سره داړونـــدو وسايلو او لوازمو ضبط

**۷۸۵ ماده:**

(۱) په لاندې حالاتو کې د مـــالونو د قاچاق له جرم سره اړوند وســـايل او لوازم ضبطېږي:

۱- د مالونو د قاچاق جرم مشـــهود وي.

۲- مالونه د لېږد او حرکت په حالت کې قرار ولري.

۳- مالونه په غير محفوظ عامه ځـــای کې قرار ولري.

(۲) په شخصي ملکيت کې د مـــالونو ضبط يوازې د واکمنـــې محکمـــې د مخکښې اجازې پربنسټ صورت مومي. د مالونو د قاچاق مشهود جرم لـــه دې امر څخه مستثني دی.

(۳) د قاچاق مالونه، له هغو سره اړوند وسايل او لوازم له نېونې ســـره ســـم ګمرکي اداري ته او دګمرک د څانګې د نه شتون په صورت کې سيمه ييـــزې اداري ته د رسيد په مقابل کې ســـپارل

## ضبط وسايل و لوازم مـــرتبط بـــا قاچاق اموال

**مادۀ ۷۸۵:**

(۱) درحالات ذيل وســـايل ولـــوازم مرتبط با جرم قاچاق امـــوال ضـــبط می گردد:

۱- جرم قاچاق امـــــوال، مشـــهود باشد.

۲- اموال درحالت انتقال وحرکـــت قرارداشته باشد.

۳- اموال درمحل عامه غير محفـــوظ قرارداشته باشد.

(۲) ضبط اموال درملکيت شخصـــی صرف به اساس اجازۀ قبلی محکمـــۀ ذيصلاح صورت مـــی گيـــرد، جـــرم مشهود قاچاق اموال از اين امرمستثنی است.

(۳) اموال قاچاق، وســـايل ولـــوازم مرتبط با آن به مجرد گرفتاری به ادارۀ گمرکی و در صورت عدم موجوديت بخـــــش گمـــــــرک بـــــــه ادارۀ محـــــل درمقابـــــل رســـــيد

کېږي.

(۴) که چېرې تنازع د ممنوعه او یا قاچاق په مالونو پورې اړوند وي، دغه مالونه هم د مال د خاوند په لګښت د ګمرک د اداري له خوا تر وروستنۍ فیصلې پورې ساتل کېږي او یا د قانوني کړنو(اجراآتو) په منظور، اړوندو مراجعو ته استول کېږي.

## د ګمرک د مامور سرغړونه

**۷۸۶ ماده:**

که چېرې د ګمرک مامور له لاندې اجراآتو څخه د یوۀ په اړه داسې عمل وکړي چې د دولت د عوایدو د کسر لامل شوی وي، د عوایدو د کسر د معادل په نغدي جزا محکومېږي:

۱- د اظهارنامې د لنډیز ساتنه او په لنډمهاله زېرمه کې په هغو کې د درج شوو مالونو ساتل.

۲- د مشخصې ګمرکي معاملې، معلوماتو او اړوندو سندونو په هکله د تصمیم نیول.

۳- د ګمرک د احضار ټاکل شوي سپرده می شود.

(۴) هرگاه تنازع مربوط به اموال ممنوعه و یا قاچاق باشد، این اموال نیز به مصرف صاحب مال تا فیصله قطعی محکمه ازطرف ادارۀ گمرک نگهداری و یا به مراجع مربوطه بمنظور اجراآت قانونی ارسال می‌گردد.

## تخلف مامور گمرک

**مادۀ ۷۸۶:**

هرگاه مامور گمرک در رابطه به یکی از اجراآت ذیل طوری عمل نماید که باعث کسر عواید دولت گردیده باشد، به جزای نقدی معادل کسر عواید، محکوم می گردد:

۱- حفظ خلص اظهار نامه ونگهداری اموال مندرج آن در ذخیره مؤقت.

۲- اتخاذ تصمیم در مورد معاملۀ گمرکی مشخص، معلومات واسناد مربوط.

۳- احضار اموال وارد شده به محل

ځای ته د وارد شوو مالونو احضار.

۴- د پرواز د عملې او مسافرینو لـه مالونو او اثاثیې څخه څارنه.

۵- له یوې واسطې څخه بلې واسطې ته د مالونو تخلیه یا لېږدول.

۶- ګمرکي قلمرو ته د ننوتلو او لـه هغه اصلي ځای څخه چې په هغه کـې اختصاص ورکړل شوی وي د هغـو د لېږدولو په وخت کې له مالونو څخـه څارنه او بازرسي.

۷- له احضارنامې یا بارنامې سـره د بارشوو مالونو تطبیق.

۸- د نوې اظهارنامې له وړاندې کولو یا تر ګمرکي څارنې لاندې د صادرولو له پرځو څخه د تبعیت پرته د غیر افغاني مالونو صادرول.

۹- هغه مالونه چې په آزاد دوران کې ترخیص شوي او د ګمرکـي دیـن د ورکړې تابع دي.

معین احضار ګمرک.

۴- نظارت از اموال واثاثیهٔ عملهٔ پرواز و مسافرین.

۵- تخلیه یا انتقال اموال ازیک واسطه به واسطهٔ دیگر.

۶- نظارت و بازرسـی از امـوال حین داخل شدن به قلمـرو گمرکـی وانـتقال آن ازمحـل اصـلی کـه در آن اختصـاص داده شـده است.

۷-تطبیق اموال بار شده با احضار نامه یا بارنامه.

۸- صدور اموال غیر افغـانی بـدون ارایه اظهار نامهٔ جدید یـا تبعیـت از مرحلـهٔ صـدور تحـت نظـارت گمرکی.

۹- اموالی که به دوران آزاد ترخیص گردیده و تابع پرداخت دین گمرکـی می باشد.

## څلورم فصل

## د کانونو، نفت او ګازو پر وړاندې جرمونه

### د کانونو، نفت او ګازو نا قانونه استخراج

**۷۸۷ ماده:**

(۱) په ناقانونه توګه، د منرالونو، نفتي موادو او ګازو، هایدرو کاربونونو او د ډبرینو ذغالو استخراج، لېږد، ګټه اخیستنه، تصاحب، پروسس، ساتنه، ترافیک او تصرف او د هغوی اجاره جرم پېژندل کېږي.

(۲) ددې مادې په (۱) فقره کې د درج شوي جرم مرتکب، ددې فصل له حکمونو سره سم مجازات کېږي.

(۳) ددې فصل په مفهوم د کانونو نا قانونه استخراج: د منرالونو، نفتي موادو او ګازو، هایدرو کاربونونواو د ډبرینو ذغالو استخراج، لېږد، ګټه اخیستنه، تصاحب، پروسس، ساتنه، ترافیک او تصرف او د هغوی اجاره

## فصل چهارم

## جرایم علیه معادن، نفت وگاز

### استخراج غیر قانونی معادن، نفت وگاز

**مادۀ ۷۸۷:**

(۱) استخراج، انتقال، استفاده، تصاحب ، پروسس، نگهداری، ترافیک و تصرف منرال ها، مواد نفتی وگاز، هایدرو کاربن ها و ذغال سنگ واجارۀ آنها، به صورت غیر قانونی، جرم شناخته می شود.

(۲) مرتکب جرم مندرج فقرۀ (۱) این ماده، مطابق احکام این فصل مجازات می گردد.

(۳) استخراج غیر قانونی معادن به مفهوم این فصل: شامل استخراج، انتقال، استفاده، تصاحب، پروسس، نگهداری، ترافیک و تصرف منرال ها، مواد نفتی وگاز، هایدرو کاربن ها و ذغال سنگ واجارۀ

پکې شاملېږي.

**د کانونو د ناقانونه استخراج مجازات**

**۷۸۸ ماده:**

(۱) هغه شخص چې په نا قانونه توګه، کانونه استخراج کړي، د موادو ارزښت ته په کتو سره، د بازار د نرخ پربنسټ، په لاندې توګه مجازات کېږي:

۱- په هغه صورت کې چې د هغه ارزښت تر دریو میلیونه افغانیو پورې وي، په قصیر حبس.

۲- په هغه صورت کې چې د هغه ارزښت له دریو میلیونه څخه تر پنځو میلیونو افغانیو پورې وي، تر دریو کلونو پورې په متوسط حبس.

۳- په هغه صورت کې چې د هغه ارزښت له پنځو میلیونو څخه زیات تر لسو میلیونو افغانیو پورې وي، له دریو کلونو څخه زیات په متوسط حبس.

۴- په هغه صورت کې چې د هغه ارزښت له لسو میلیونو افغانیو څخه زیات وي، په طویل حبس.

آنها، می باشد.

**مجازات استخراج غیر قانونی معادن**

**مادۀ ۷۸۸:**

(۱) شخصی که به صورت غیر قانونی، معادن را استخراج نماید، با نظر داشت ارزش مواد بر اساس نرخ بازار قرار ذیل، مجازات می گردد:

۱- در صورتی که ارزش آن تا سه میلیون افغانی باشد، به حبس قصیر.

۲- در صورتی که ارزش آن بیش از سه میلیون تا پنج میلیون افغانی باشد، به حبس متوسط تا سه سال.

۳- در صورتی که ارزش آن بیش از پنج میلیون تا ده میلیون افغانی باشد، به حبس متوسط بیش از سه سال.

۴- در صورتی که ارزش آن بیش از ده میلیون افغانی باشد، به حبس طویل.

(۲) ددې مادې په (۱) فقره کې درج شوي مواد استردادېږي اود هغو د نــه شتون په صورت کې، مرتکب د هغو د بيې په ورکړې، محکومېږي.

(۳) که چېرې د ناقانونه استخراج لــه امله، د کان ، د نفتو او ګازو د مــواد ساحه يا د هغو بنسټونه ويجاړ شــوي وي، مرتکب په دې فصل کــې د درج شوو مجازاتو برسېره، د منځته راغلــي زيان په جبران هم محکومېږي.

## مشدده حالتونه

### ۷۸۹ ماده:

د کانونو نا قانونه استخراج له لانــدې حالتونو څخه په يوۀ کې مشدده پېژندل کېږي، مرتکب په دې فصل کې درج د وړاندوينه شوي جرم د مجازاتو په اکثر حد محکومېږي:

۱- په هغه حالت کې چې په ناقانونــه توګه يې له دندې، موقف يا نفوذ څخه په ناوړه ګټه اخيستنې ســره، کانونــه استخراج کړي وي.

۲- په هغه حالت کې چې د کانونو او

(۲) مواد مندرج فقرۀ (۱) اين مــاده استرداد و در صورت عدم موجوديت آن، مرتکب بــه تأديــۀ قيمــت آن، محکوم می گردد.

(۳) هرگاه از اثر استخراج غير قانونی، ساحۀ معدن، مواد نفــت وگــاز يــا زيربنا های آنها تخريب شده باشــد، مرتکب علاوه بر مجازات منــدرج در اين فصل، به جبران خساره عايده، نيز محکوم می گردد.

## حالات مشدده

### مادۀ ۷۸۹:

استخراج غير قانونی معادن در يکی از حالات ذيل مشدده شــناخته شــده، مرتکب به حد اکثر مجازات جرم پيش بينی شده مندرج اين فصل، محکــوم می گردد:

۱- در حالتی که با سوء استفاده از وظيفه، موقف يا نفوذ، معــادن را بــه صورت غير قانونی استخراج نمــوده باشد.

۲- در حــالتی کــه بــا وجــود

پترولیم وزارت د خبرتیا، شفاهي یا لیکلي اخطار سره سره یې د کانونو په نا قانونه استخراج لاس پورې کړی وي.

اطلاع، اخطار شفاهی یا کتبی وزارت معادن وپترولیم به استخراج غیر قانونی معادن، پرداخته باشد.

**د کانونو په نا قانونه استخراج کې د جرم تعدد**

**۷۹۰ ماده:**

که چېرې د کانونو نا قانونه استخراج، د رشوت په ورکولو، فریب، د سندونو په تزویر یا له دندې یا موقف یا نفوذ څخه په ناوړه ګټه اخیستنې سره صورت موندلی وي، مرتکب د کانونو د ناقانونه استخراج د مجازاتو برسېره د مرتکبه جرم په جزا هم محکومېږي.

**تعدد جرم در استخراج غیر قانونی معادن**

**مادۀ ۷۹۰:**

هرگاه استخراج غیر قانونی معادن، با دادن رشوت، فریب، تزویر اسناد یا با سوء استفاده از وظیفه، موقف یا نفوذ، صورت گرفته باشد، مرتکب علاوه بر مجازات استخراج غیر قانونی معادن، به جزای جرم مرتکبه، نیز محکوم می گردد.

**د کان له کشف څخه نه خبرتیا**

**۷۹۱ ماده:**

که چېرې د ځمکې هغه مالک یا متصرف چې د نومورې تر تصرف یا تملک لاندې ځمکه کې کان کشف شي، موضوع د کشف له نېټې څخه د لسو ورځو په موده کې تر ټولو نږدې سیمه ییزې اداري ته خبر ورنکړي، په

**عدم اطلاع از کشف معدن**

**مادۀ ۷۹۱:**

هرگاه مالک یا متصرف زمینی که در زمین تحت تصرف یا تملک وی معدن کشف گردد، موضوع را در مدت ده روز از تاریخ کشف به نزدیکترین ادارۀ محلی اطلاع ندهد، به حبس قصیر،

قصير حبس محكومپږي.

**د کان په تثبيت شوې ساحه کې د ودانۍ يا تأسيساتو ودانول**

**۷۹۲ ماده:**

(۱) هغه شخص چې په نا قانونه توګه د کانونو يا د نفتو او ګازو د سرچينو د تثبيت شوو ساحو په ملکيت کې ودانۍ ودانه کړي، په قصير حبس محکومپږي.

(۲) هغه شخص چې ددې مادې په(۱) فقره کې درج ساحه کې په نا قانونه توګه بل شخص ته د ودانۍ د ودانولو يا د کان يا د نفتو او ګازو د سرچينو د استخراج د تأسيساتو د نصبولو اجازه ورکړي، د قصير حبس په اکثر حد محکومپږي.

**د ودانۍ ودانول يا د تأسيساتو نصبول**

**۷۹۳ ماده:**

هغه شخص چې د کانونو او نفتو او ګازو د سرچينو په تثبيت شوې عامه ملکيت ساحه کې، په ناقانونه توګه محکوم می‌گردد.

**اعمار ساختمان يا تأسيسات در ساحۀ تثبيت شده معدن**

**مادۀ ۷۹۲ :**

(۱) شخصی که در ملکيت ساحۀ تثبيت شدۀ معادن يا منابع نفت وگاز به صورت غير قانونی ساختمان اعمار نمايد، به حبس قصير، محکوم می گردد.

(۲) شخصی که اجازۀ اعمار ساختمان يا نصب تأسيسات استخراج معدن يا منابع نفت وگاز را به صورت غير قانونی در ساحۀ مندرج فقرۀ (۱) اين ماده به شخص ديگری بدهد، به حد اکثر حبس قصير، محکوم می گردد.

**اعمار ساختمان يا نصب تأسيسات**

**مادۀ ۷۹۳:**

شخصی که در ساحۀ تثبيت شده معادن ومنابع نفت وگاز ملکيت عامه، بصورت غير قانونی ساختمان اعمار يا

ودانۍ ودانه یا د کـــان د اســـتخراج تأسیسات نصب کړي، تر دوو کلونـــو پورې په متوسط حبس یا له یوسلو شل زرو څخه تر درې ســـوو زرو افغـــانیو پورې په نغدي جزا، محکومېږي.

## کانونو ته د تاوان اړول

**۷۹۴ ماده:**

(۱) هغه شخص چې په ناقانونه توګه د اړوندې اداري له اجازې پرته د تثبیت شوو کانونو د ساحې او یا د معـــدني ظواهرو ساحو په دننه کې د خندق په کېندلو، د تفحصي یا اکتشافي جرونو په کېندلو، برمه کاری، نمونه اخیستنې، د څمڅو په کېندلو یا ورته عملیاتو لاس پورې کړي، له احوالو سره سم په قصیر یا متوسط حبس محکومېږي.

(۲) هغه شخص چې په ناقانونه صورت یا په غیر فني، نامسلکي توګه د کان د لاسته راوړلو او استخراج په قصـــد د کان په تثبیت شوو او یـــا د معـــدني ظواهرو په ساحو کې د چاودنې په لاره اچولو او د څمڅو په کېندلو لاس پورې تأسیسات استخراج معدن را نصـــب نماید، به حبس متوسط تا دو سال یـــا جزای نقدی از یک صدو بیست هزار تا سه صد هـــزار افغـــانی، محکـــوم می گردد.

## وارد نمودن خساره به معادن

**مادۀ ۷۹۴:**

(۱) شخصی که به داخل ساحۀ معادن تثبیت شده ویا ساحات ظواهر معدنی بدون اجازه ادارۀ مربوط به صورت غیر قانونی به حفر خندق، کندن جر های تفحصی یا اکتشافی، برمه کاری، نمونه برداری، کندن صوف ها یا عملیـــات مشابه بپردازد، حسب احوال به حبس قصـــیر یـــا متوســـط، محکـــوم می گردد.

(۲) شخصی که به قصد بدست آوردن واستخراج معدن به صورت غیر قانونی یا طور غیر فنی، غیـــر مســـلکی در ساحات تثبیـــت شـــدۀ معـــدن ویـــا ظواهر معدنی به راه اندازی انفجـــار وکندن صـــوف هـــا پرداختـــه بـــه

کړی وي په داسې ډول چې د کـــان د ویجاړېدو لامل شوي وي، لـــه دریـــو کلونو څخه زیات په متوســـط حـــبس محکومېږي.

## پنځم فصل

## مالیاتي جرمونه

## د موضوعي مالیې نه وضع یا تأدیه

**۷۹۵ ماده:**

(۱) هغه شخص چې له مؤجه دلایلـــو پرته خپله مالیاتي اظهارنامه د مالیـــاتي قانون له حکمونو سره سم یا د مالیاتو د اداري د تمدیدشوې مودې تر تېرېـــدو پورې، وړاندې نه کړي، په لاندې توګه مجازات کېږي:

۱- حقیقي شخص د لسو زرو افغانیو په نغدي جزا.

۲- حکمي شخص د دېرشو زرو افغانیو په نغدي جزا.

(۲) هغه شخص چې له مؤجه دلایلـــو پرته، د مالیاتي قوانینو له حکمونو سره سم موضوعي مالیه وضع یا تأدیه نـــه کړي، له احوالو سره سم، د تحصیل وړ طوری که باعـــث تخریـــب معـــدن ګردیده باشد، بـــه حـــبس متوســـط بـــیش از ســـه ســـال، محکـــوم می ګردد.

## فصل پنجم

## جرایم مالیاتی

## عدم وضع یا تأدیه مالیه موضوعی

**مادۀ ۷۹۵:**

(۱) شخصی که بدون دلایل مؤجـــه اظهـــار نامـــۀ مالیـــاتی خـــویش را مطابق احکام قانون مالیـــاتی یـــا تـــا انقضای مدت تمدید شدۀ ادارۀ مالیات، ارایه نه نماید، قرار ذیـــل مجـــازات می ګردد:

۱- شخص حقیقی، به جزای نقدی ده هزار افغانی.

۲- شخص حکمی، به جزای نقـــدی سی هزار افغانی.

(۲) شخصی که بدون دلایل مؤجـــه، مالیه موضوعی را مطابق احکام قوانین مالیاتی وضع یا تأدیه ننماید، حســـب احوال به جزای نقدی معادل ده فیصد

موضوعي مالیې د لس سلنې معادل په نغدي جزا یا د حبس په بدیل یا په دواړو جزاګانو محکومېږي.

(۳) تصفیه کوونکی له لاندې حالتونوڅخه په یوهٔ کې د شلو زرو افغانیو په نغدي جزا یا د حبس په بدیل یا په دواړو جزاګانو محکومېږي:

۱- په هغهٔ صورت کې چې د تصفیه کوونکي په توګه د نوموړي د ټاکلو له نېټې څخه د ۱۴ ورځو په ترڅ کې د مالیاتو اداري ته لیکلی خبر ورنکړي.

۲- د مالیه ورکوونکي د اوسني او راتلونکي هر ډول مالیاتي ذمت د ورکړې په اړه د مالیاتي اداري د خبرتیا له ترلاسه کولو مخکې له خپل کنترول څخه د مالیه ورکوونکي د شتمنۍ د خارجولو په صورت کې.

۳- د مالیه ورکوونکي د مالیاتي ذمت د تأدیې په منظور، د نه تخصیص یا د مالیه ورکوونکي د شتمنۍ له پلورلو څخه له حاصله عوایدو څخه د تأدیې وړ مبلغ د تأدیې په صورت کې.

(۴) هغه شخص چې د فعالیت د درولو

مالیهٔ مؤضوعی قابل تحصیل یا به بدیل حبس یا به هر دو جزا، محکوم می گردد.

(۳) تصفیه کننده در یکی از حالات ذیل به جزای نقدی بیست هزار افغانی یا بدیل حبس یا هر دو جزا، محکوم می گردد:

۱- در صورتی که در خلال ۱۴ روز از تاریخ تعیین وی به حیث تصفیه کننده به ادارهٔ مالیات کتباً اطلاع ندهد.

۲- در صورت خارج نمودن دارایی مالیه دهنده از کنترول خویش قبل از دریافت اطلاعیه ادارهٔ مالیاتی مبنی بر پرداخت هرنوع ذمت مالیاتی فعلی وآینده مالیه دهنده.

۳- در صورتی عدم تخصیص یا تأدیهٔ مبلغ قابل تأدیه از عواید حاصله از فروش دارایی مالیه دهنده بمنظور تأدیهٔ ذمت مالیاتی مالیه دهنده.

(۴) شخصی که اطلاعیه متوقف نمودن

خبرتيا چې د مالياتو د اداري له خـــوا صادربږي، رعايت نکړي پـــه لانـــدې توګه مجازات کېږي:

۱- حقيقي شخص د لسو زرو افغانيو په نغدي جزا.

۲- حکمي شخص د څلوېښـــتو زرو افغانيو په نغدي جزا.

(۵) هغه شخص چې عمداً د ماليـــاتي قوانينو له حکمونو سره ســـم، خپـــل سندونه او دفترونه ترتيب او ونه ساتي، په لاندې توګه مجازات کېږي:

۱- حقيقي شخص د پنځه ويشتو زرو افغانيو په نغدي جزا يا د حـــبس پـــه بديل.

۲- حکمي شخص د سلو زرو افغانيو په نغدي جزا.

(٦) هغـــه شـــخص چـــې ماليـــاتي کارکوونکو ته لاندې لازمې آسانتياوې برابرې نه کړي او لـــه هغـــوی ســـره همکاري ونکړي، حقيقـــي شـــخص د لسو زرو افغانيو په نغدي جزا او حکمي شخص د څلوېښتو زرو افغانيو په نغدي جزا، محکومېږي:

فعاليت را که از طرف ادارهٔ ماليـــات صادر می گردد، رعايت نه نمايد قرار ذيل، مجازات می گردد:

۱- شخص حقيقی، به جزای نقـــدی ده هزار افغانی.

۲- شخص حکمی، به جزای نقـــدی چهل هزار افغانی.

(۵) شخصی که عمداً اسناد ودفـــاتر خود را مطابق احکام قوانين ماليـــاتی ترتيب وحفظ ننمايـــد قـــرار ذيـــل، مجازات می گردد:

۱- شخص حقيقی، به جزای نقـــدی بيست وپنج هزار افغانی يا بـــه بـــديل حبس.

۲- شخص حکمی، به جزای نقـــدی يکصد هزار افغانی.

(٦) شخصی که تسهيلات لازم ذيل را به کارکنان مالياتی فراهم نه نموده و با آنها همکاری نـــه نمايـــد، شـــخص حقيقی، به جزای نقدی ده هزار افغانی و شخص حکمی، به جـــزای نقـــدی چهـــل هـــزار افغـــانی، محکـــوم می گردد:

۱- ځـایونو، ملکیتونـو، سـندونو، دفترونو، کمپیوتر او په هغـو پـورې اړوندو وسایلو او د مالیه ورکـوونکې نورو معلوماتو ته آزاد لاسرسی.

۲- په کمپیوتر کې د زېرمـه شـوو سندونو، دفترونو او معلوماتو د نقـل اخیستل.

۳- د هغو سندونو یا د لازمو دفترونو په واک کې نیول چې وکولای شي د مالیه ورکوونکي د مالیاتي ذمت د ټاکلو لپاره یا له مالیاتي قوانینو سره سـم د نورو کړنو په منظور اړین وي.

(۷) هغه شخص چې عمداً په مالیـاتي اظهارنامې کې او یا په هر هغه سند کې چې په مالیاتي قوانینو کې اټکل شـوي وي او یا په دې منظور تر کتې اخیستنې لاندې نیول کېږي، غلطه تشخیصیه ګڼه په کار یوسي، په لاندې توګه مجازات کېږي:

۱- حقیقي شخص د پنځه ویشتو زرو افغانیو په نغدي جزا یا د حبس په بدیل.

۲- حکمي شخص د سلو زرو افغانیو په نغدي جزا.

۱- دسترسـی آزاد بـه محـلات، ملکیت ها، اسناد، دفاتر، کمپیـوتر و وسایل مربوط به آن وسایر معلومـات مالیه دهنده.

۲- اخـذ نقـل اسـناد، دفـاتر و معلومـات ذخیـره شـده در کمپیوتر.

۳- در اختیار گرفتن اسناد یا دفـاتر لازم که بتواند برای تعیین ذمت مالیاتی مالیه دهنده یا بمنظور سایر اجـراآت مطـابق قـوانین مالیـاتی ضـروری باشد.

(۷) شخصی که عمداً شماره تشخیصهٔ نادرست را در اظهار نامـهٔ مالیـاتی و یـا هـر سـند کـه در قـوانین مالیاتی پیشبینی گردیده اسـت ویـا به این منظور استفاده می شود، به کار ببـرد، قـرار ذیـل مجـازات می گردد:

۱- شخص حقیقی، به جزای نقـدی بیست وپنج هزار افغانی یا بدیل حبس.

۲- شخص حکمی، به جزای نقـدی یکصد هزار افغانی.

(۸) هغه شخص چې عمداً د مؤجه دلايلو پرته لاندې موارد په پام کې ونه نيسي، حقيقي شخص د پنځو زرو افغانيو په نغدي جزا او حکمي شخص د څلوېښتو زرو افغانيو په نغدي جزا، محکومېږي:

۱- د خبرتيا په درج شوي ميعاد کې د هغو سندونو، دفترونو، معلوماتو يا کمپيوتري معلوماتو برابرول چې په واک کې يې دي.

۲- د هغه يا بل شخص د مالياتي چارو د ارزونې په منظور، د خبرتيا په مشخص شوي وخت او ځای کې حضور.

(۹) هغه شخص چې عمداً ناسمې يا ګمراه کوونکې څرګندونې وړاندې اويا د هغې مشخصه برخه حذف کړي، په لاندې توګه مجازات کېږي:

۱- حقيقي شخص د څلوېښتو زرو افغانيو په نغدي جزا يا د حبس په بديل.

۲- حکمي شخص د يوسلو شپېتو زرو افغانيو په نغدي جزا.

(۱۰) هغه شخص چې په مالياتي قوانينو

(۸) شخصی که عمداً بدون دلایل مؤجه موارد ذیل را رعایت نه نماید، شخص حقیقی، به جزای نقدی پنج هزار افغانی و شخص حکمی، به جزای نقدی چهل هزار افغانی، محکوم می گردد:

۱- تهیه اسناد، دفاتر، معلومات یا معلومات کمپیوتری که در اختیارش قرار دارد، در میعاد مندرج اطلاعیه.

۲- حضور در زمان ومحل مشخص شده اطلاعیه بمنظور ارزیابی امور مالیاتی وی یا شخص دیگری.

(۹) شخصی که عمداً اظهارات نا درست یا گمراه کننده را ارایه ویا بخش مشخص آن را حذف نماید، قرار ذیل مجازات می گردد:

۱- شخص حقیقی، به جزای نقدی چهل هزار افغانی یا بدیل حبس.

۲- شخص حکمی، به جزای نقدی یکصد و شصت هزار افغانی.

(۱۰) شخصی که محرمیت معلومات

کې د درج شوي مالیه ورکـــوونکي د معلوماتو محرمیت نقض کړي، د سلو زرو افغانیو په نغدي جزا یا تر یوۀ کال پورې په قصیر حبس محکومېږي.

**د مالیاتي کارکوونکي پر وړاندې د خنډونو رامنځته کول**

**۷۹۶ ماده:**

هغه شخص چـــې عمـــداً د مالیـــاتي کارکوونکي د قانوني دندو د ترســـره کولو خنډ شي، په لاندې توګه مجازات کېږي:

۱- حقیقي شخص د څلوېښـــتو زرو افغانیو په نغدي جزا یا د حبس په بدیل.

۲- حکمي شخص د یوسلو شپېتو زرو افغانیو په نغدي جزا.

**له تزویري سندونو څخه په ګټـــې اخیستنې د ببرته ورکړې اخیستل**

**۷۹۷ ماده:**

که چېرې مالیه ورکوونکی له تزویري سندونو څخه په ګټې اخیستنې ســـره، پرزیاتي ارزښت د مالیې ببرته ورکـــړه چې مستحق یې ندی واخلي، د تزویر د مالیه دهنده مندرج قوانین مالیـــاتی را نقض نماید، به جزای نقدی یک صـــد هزار افغانی یا حبس قصیر تا یک سال، محکوم می گردد.

**ایجاد موانع در برابـــر کـــارکن مالیاتی**

**مادۀ ۷۹۶:**

شخصی کـــه عمـــداً مـــانع اجـــرای وظـــایف قـــانونی کـــارکن مالیـــاتی گـــردد، قـــرار ذیـــل مجـــازات می گردد:

۱- شخص حقیقی، به جزای نقـــدی چهل هزار افغانی یا به بدیل حبس.

۲- شخص حکمی، به جزای نقـــدی یکصد وشصت هزار افغانی.

**اخذ بازپرداخت با استفاده از اسناد تزویری**

**مادۀ ۷۹۷:**

هر گاه مالیه دهنده با استفاده از اسناد تزویـــری، بازپرداخـــت مالیـــه بـــر ارزش افزوده را که مستحق اش نیست اخذ نماید، علاوه بـــر جـــزای جـــرم

جرم پر جزا برسېره، د اخیستل شوي مبلغ د معادل په نغدي جزا، هم محکومېږي.

**مشدده حالتونه**

**۷۹۸ ماده:**

په دې فصل کې د درج شوو جرمونو ارتکاب، په لاندې حالتونو کې مشدده ګڼل کېږي، مرتکب د مالیې پر تأدیې برسېره، دمرتکبه جرم د اټکل شوو مجازاتو په اکثر حد هم محکومېږي:

۱- په هغه حالت کې چې جرم د جرمي سازمان شوې ډلې په واسطه ارتکاب شوی وي.

۲- په هغه حالت کې چې د تحصیل وړ مالیې مقدار له یو میلیون افغانیو څخه زیات وي.

۳- د جرم د تکرار په حالت کې.

**د عدلي تعقیب شرطونه**

**۷۹۹ ماده:**

ددې قانون په ۷۹۷ او ۷۹۸ مادو کې د درج شوو جرمونو د مرتکبینو عدلي تعقیب د مالیاتو د اداري په لیکلي تزویر، به جزای نقدی معادل مبلغ گرفته شده، نیز محکوم می‌گردد.

**حالات مشدده**

**مادۀ ۷۹۸:**

ارتکاب جرایم مندرج این فصل، در حالات ذیل مشدده شناخته شده، مرتکب علاوه بر تأدیه مالیه، به حد اکثر مجازات پیش بینی شده جرم مرتکبه، نیز محکوم می‌گردد:

۱- در حالتی که جرم توسط گروه سازمان یافته جرمی ارتکاب یافته باشد.

۲- در حالتی که مقدار مالیه قابل تحصیل بیش از یک میلیون افغانی باشد.

۳- در حالت تکرار جرم.

**شرایط تعقیب عدلی**

**مادۀ ۷۹۹:**

تعقیب عدلی مرتکبین جرایم مندرج مواد ۷۹۷ و۷۹۸ این قانون منوط به شکایت کتبی ادارۀ

شکایت پورې ترلی دی.

## شپږم فصل

## احتکار او د هغه مجازات

### احتکار

**۸۰۰ ماده:**

(۱) هغه شخص چې د زیاتې ګټې د لټولو یا له رقابتي بېې څخه په لوړ نرخ د پلورلو په مقصد، د عامه اړتیا وړ لومړني ارتزاقي او مصرفي توکي پټ کړي یا د یادو شوو توکو له عرضه کولو ډډه وکړي یا د نورو اشخاصو په واسطه د هغو د عرضه کولو خنډ شي، پدې شرط چې احتکار شوي توکي په بازار کې د لومړنیو توکو په کمښت او د بیو په لوړوالي تمام شي، د احتکار د جرم مرتکب پېژندل کېږي، ددې فصل له حکمونو سره سم مجازات کېږي.

(۲) ددې مادې په مقصد، د عامه اړتیا وړ مصرفي لومړني او ارتزاقي توکي له غنمو، اوړو، وریجو، بورې، خوراکي غوړیو او د نفتي او اوبلنو ګازو له سوځېدونکو (محروقاتي) توکو څخه

مالیات می باشد.

## فصل ششم

## احتکار و مجازات آن

### احتکار

**مادۀ ۸۰۰:**

(۱) شخصی که به مقصد سود جویی بیشتر یا فروش به نرخ بلندتر از قیمت رقابتی، مواد اولیه ارتزاقی و مصرفی مورد نیاز عامه را پنهان کند یا ازعرضه مواد مذکور امتناع ورزد یا مانع عرضه آن توسط سایر اشخاص گردد، مشروط بر این که مواد احتکار شده منجر به کمبود مواد اولیه و افزایش قیمت‌ها در بازار شود، مرتکب جرم احتکار شناخته شده، مطابق احکام این فصل، مجازات می گردد.

(۲) به مقصد این ماده، مواد اولیه مصرفی و ارتزاقی مورد نیاز عامه عبارت از گندم، آرد، برنج، شکر، روغن های غذایی ومواد محروقاتی نفتی و گاز مایع

عبارت دي.

**د احتكار شوو توكو پلورل**

**۸۰۱ ماده:**

(۱) احتكار شوي توكي، د احتكار د منع دعالي كمېسيون په واسطه له تثبيت او لاسته راوړني وروسته زيات نه زيات د ۴۸ ساعتونو مودې په ترڅ كې د هغه د عادلانه بيې له ټاكلو وروسته، د مالک يا د هغه د قانوني استازي په حضور كې، بازار ته عرضه كېږي.

(۲) هغه وجوه چې ددې مادې په (۱) فقره كې درج د احتكار شوو توكو له پلورلو څخه ترلاسه كېږي، لومړی ځل د لګښتونو له وضع كولو وروسته د هغه پنځوس سلنه د دولت د وارداتو په حساب بانک ته تحويلېږي او د هغه پنځوس سلنه نور مالک يا د هغه قانوني استازي ته ورکول كېږي.

(۳) د احتكار د تكرار په صورت كې، د احتكار شوو توكو له پلورلو څخه ترلاسه شوي وجوه مصادره كېږي.

می باشد.

**فروش مواد احتكارشده**

**مادۀ ۸۰۱:**

(۱) مواد احتكار شده، بعد از تثبيت ودستيابی توسط كميسيون عالی منع احتكار حداكثر درخلال مدت ۴۸ ساعت بعد از تعيين قيمت عادلانۀ آن با حضور داشت مالک يا نمايندۀ قانونی وی به بازار عرضه می گردد.

(۲) وجوهی كه از فروش مواد احتكارشدۀ مندرج فقرۀ (۱) اين ماده حاصل می گردد، بار اول بعد از وضع مصارف، پنجاه فيصد آن به حساب واردات دولت تحويل بانک وپنجاه فيصد ديگرآن به مالک يا نمايندۀ قانونی وی داده می شود.

(۳) درصورت تكرار احتكار، وجوه حاصله از فروش مواد احتكار شده، مصادره می گردد.

## د احتکار مجازات

**۸۰۲ ماده:**

هغه شخص چې د احتکار د جرم مرتکب شي، د احتکارشوو توکو پر مصادرې برسېره، په قصير حبس هم محکومېږي.

## د احتکار په حکم کې جرمونه

**۸۰۳ ماده:**

په بازار کې د بېې د لوړوالي په منظور، له لاندې اعمالو څخه د يوۀ ارتکاب د احتکار په حکم کې پېژندل کېږي، مرتکب له پنځو زرو څخه تر دېرشو زرو افغانيو پورې په نغدي جزا محکومېږي:

۱- هغه شخص چې د پرچون په ډول د لومړنيو توکو په سوداګرۍ يا عرضه کولو اشتغال لري او اړوند لومړني توکي له ټاکل شوو ځايونو څخه پرته، زېرمه کړي.

۲- هغه شخص چې په عمده ډول د لومړنيو توکو په پېر او پلور اشتغال لري، زيات نه زيات د اعلان له نېټې

## مجازات احتکار

**مادۀ ۸۰۲:**

شخصی که مرتکب جرم احتکار گردد، علاوه بر مصادره مواد احتکار شده، به حبس قصیر، نیز محکوم می‌گردد.

## جرایم در حکم احتکار

**مادۀ ۸۰۳:**

ارتکاب یکی از اعمال ذیل بمنظور افزایش قیمت در بازار در حکم احتکار شناخته شده، مرتکب به جزای نقدی از پنج هزار تا سی هزارافغانی، محکوم می‌گردد:

۱- شخصی که به تجارت یا عرضه مواد اولیه به صورت پرچون اشتغال دارد و مواد اولیه مربوطه را درغیر از محلات معینه ذخیره نماید.

۲- شخصی که به صورت عمده به خرید وفروش مواد اولیه اشتغال دارد، حد اکثر درخلال ده روز ازتاریخ

څخه د لسو ورځو په ترڅ کې یاد شوي توکي بازار ته عرضه نکړي.

**د احتکار د جرم مشدده حالتونه**

**۸۰۴ ماده:**

(۱) هغه شخص چې لومړني توکي پټ یا د خلکو د اقتصاد د زیانمنولو په منظور، د هغو له عرضه کولو څخه ډډه یا د نورو اشخاصو پواسطه د هغو د عرضه کولو خنډ شي، په متوسط حبس محکومېږي.

(۲) که چېرې ددې مادې په (۱) فقره کې درج شوی جرم له دوو تنو څخه د زیاتو پواسطه ارتکاب شي، له مرتکبینو څخه هر یو، د متوسط حبس په اکثر حد محکومېږي.

(۳) ددې مادې په مقصد، د خلکو د اقتصاد زیانمنول ددې قانون په ۸۰۰ ماده کې له درج شوو حالتونو څخه پرته په اقتصادي مضیقه کې د هېواد د اتباعو له اچولو څخه عبارت دي.

(۴) که چېرې تحویلدار یا ګدام دار یا د کشف موظف یا د عامه خدمتونو اعلان، مواد مذکور را به بازار عرضه نکند.

**حالت مشدده جرم احتکار**

**مادۀ ۸۰۴:**

(۱) شخصی که مواد اولیه را پنهان یا بمنظور متضرر ساختن اقتصاد مردم از عرضه آن امتناع یا مانع عرضه آن توسط سایراشخاص گردد، به حبس متوسط، محکوم می‌گردد.

(۲) هرگاه جرم مندرج فقرۀ (۱) این ماده توسط بیش از دو نفر ارتکاب یابد، هر یک از مرتکبین، به حداکثرحبس متوسط، محکوم می‌گردند.

(۳) به مقصد این ماده متضرر ساختن اقتصاد مردم عبارت است از قرار دادن اتباع کشور در مضیقه اقتصادی درغیر ازحالات مندرج ماده ۸۰۰ این قانون.

(۴) هرگاه تحویلدار یا گدام دار یا مؤظف کشف یا هیئت مؤظف

موظف هیئت له دندې، موقف یا نفوذ څخه په ناوړې ګټې اخیستنې سره احتکار وکړي یا د احتکار زمینه برابره کړي، د متوسط حبس په اکثر حد محکومېږي.

## اووم فصل

## د پستي علامو او مطبوع شیانو تقلید او د هغو مجازات

### د پستي علامو او مطبوع شیانو تقلید

**۸۰۵ ماده:**

لاندې اشخاص، له پنځو زرو څخه تر دېرشو زرو افغانیو پورې په نغدي جزا، محکومېږي:

۱- هغه شخص چې مطبوع شیان یا پستي نمونې په هر ډول چې جوړې شوې وي تقلید کړي، په داسې ډول چې په خپل ظاهري شکل کې د افغاني پست د ادارو له پستي علامو یا د پست او تیلګراف د اتحادیې د غړو دولتونو د پستي او تیلګرافي ټکټونو له علامو سره

خدمات عامه با سوءاستفاده از وظیفه، موقف یا نفوذ، احتکار نماید یا زمینهٔ احتکار را فراهم سازد، به حداکثرحبس متوسط، محکوم می‌گردد.

## فصل هفتم

## تقلید علامات و اشیای مطبوع پستی و مجازات آن

### تقلید علامات و اشیای مطبوع پستی

**مادهٔ ۸۰۵:**

اشخاص آتی، به جزای نقدی از پنج هزار تا سی هزار افغانی، محکوم مي گردند:

۱- شخصی که اشیای مطبوع یا نمونه های پستی را به هر نحوی که ساخته شده باشد تقلید نماید، طوری که در شکل ظاهری خود با علایم پستی ادارات پست افغانی یا علایم تکت های پستی و تیلگرافی دول اعضای اتحادیه

ورته (مشابه) وي او د حقيقي پانو په عوض کې په آسانۍ سره ومنل شوای شي.

۲- هغه شخص چې ددې مادې په ۱ جزء کې درج شوي مطبوع شيان يا نمونې په افغانستان کې رواج کړي يا يې معامله کړي يا يې وپلوري او يا يې پلورلو ته عرضه کړي او يا دا چې د رواجولو يا معاملې يا د پلورلو په قصد يې له خپل ځان سره وساتي.

پست و تيلگراف شبيه باشد و در عوض اوراق حقيقی به سهولت قبول شده بتواند.

۲- شخصی که اشیای مطبوع يا نمونه های مندرج جزء ۱ اين ماده را در افغانستان رواج دهد يا معامله کند يا بفروشد و يا بفروش عرضه نمايد و يا اينکه به قصد ترويج يا معامله يا فروش نزد خود نگه دارد.

## د مالياتي ټکټونو له علامو سره د ورته(مشابه) مطبوع شيانو تقليد

## تقليد اشیای مطبوع مشابه با علايم تکت های مالياتی

**۸۰۶ ماده:**

**مادۀ ۸۰۶:**

(۱) لاندې اشخاص له پنځلسو زرو څخه تر دېرشو زرو افغانيو پورې په نغدي جزا محکومېږي:

(۱) اشخاص آتی، به جزای نقدی از پانزده هزار تا سی هزار افغانی، محکوم می گردند:

۱- هغه شخص چې هغه مطبوع شيان يا نمونې تقليد کړي چې په خپل ظاهري شکل کې د افغاني مالياتو د دوايرو د مالياتي ټکټونو له علامو سره يا د افغاني سرې مياشتې له ټکټونو سره ورته وي، پداسې ډول چې دهغو د

۱- شخصی که اشیای مطبوع يا نمونه های را تقليد نمايد که در شکل ظاهری خود با علايم تکت های مالياتی دوايرمالیات افغانی يا تکت های سره مياشت افغانی شبيه باشد طوری که در

حقيقي پانو په عوض کې په آسانۍ سره ومنل شوای شي.

۲- هغه شخص چې ددې مادې په ۱ جزء کې درج شوي مطبوع شيان يا نمونې په افغانستان کې رواج يا معامله يا وپلوري او يا يې پلورلو ته عرضه کړي او يا دا چې د رواجولو يا معاملې يا د پلورلو په قصد يې له خپل ځان سره وساتي.

(۲) که چېرې پدې فصل کې د درج شوو جرمونه د ارتکا ب له امله کتنه ترلاسه شوې وي، محکمه د هغو د مثل په رد هم حکم کوي.

عوض اوراق حقیقی آن به سهولت قبول شده بتواند.

۲- شخصی که اشیای مطبوع یا نمونه های مندرج جزء ۱ این ماده را در افغانستان رواج دهد یا معامله کند یا بفروشد و یا بفروش عرضه نماید و یا اینکه به قصد ترویج یا معامله یا فروش نزد خود نگه دارد.

(۲) هرگاه از اثر ارتکاب جرایم مندرج این فصل، مفاد حاصل شده باشد، محکمه به رد مثل آن، نیز حکم مي نماید.

## يوولسم باب
## د ژوند چاپېريالیز جرمونه
## لومړی فصل
## د ژوند چاپېريال پر وړاندې جرمونه او د هغو مجازات

### د ژوند چاپېريالیز جرم

**۸۰۷ ماده:**

(۱) هغه شخص چې په اوبو، خاوره، هوا یا ځمکه کې مضره یا ککړوونکي توکي په هغه اندازه چې د هغوی فزیکي، کیمیاوي یا بیولوژیکي کیفیت پداسې توګه چې انسان یا نورو ژوندیو موجوداتو، بوټو یا ودانیو ته مضر وي، خپاره یا ګډ کړي، د ژوند چاپېریالیز جرم مرتکب پېژندل کېږي، په متوسط حبس محکومېږي.

(۲) که چېرې ددې مادې په (۱) فقره کې درج شوی جرم، د شخص په جسمي یا روحي صدمې یا په مړینه تمام شي، مرتکب په طویل حبس برسېره، د مرتکبه جرم په جزا هم محکومېږي.

## باب یازدهم
## جرایم محیط زیستی
## فصل اول
## جرایم علیه محیط زیست و مجازات آن

### جرم محیط زیستی

**مادۀ ۸۰۷:**

(۱) شخصی که مواد مضره یا مواد آلوده کننده را در آب، خاک، هوا یا زمین به اندازه ای که کیفیت فزیکی، کیمیاوی یا بیولوژیکی آنها را طوری که به انسان یا سایر موجودات زنده، گیاهان یا بنا ها مضر باشد، پخش یا مخلوط کند، مرتکب جرم محیط زیستی شناخته شده، به حبس متوسط، محکوم می گردد.

(۲) هرگاه جرم مندرج فقرۀ (۱) این ماده منجر به صدمه جسمی یا روحی یا مرگ شخص گردد، مرتکب علاوه بر حبس طویل به جزای جرم مرتکبه، نیز محکوم می گردد.

**د جواز ليک، اجازه ليــک يــا د صادرې شوې اجازې د شرطونو نه رعايت**

**۸۰۸ ماده:**

که چېرې د جوازليک، اجازه ليک يــا صادرې شوې اجازې د شرطونو يا نورو هغو شرايطو چې د ژوند چاپېريال ساتنې د ملي اداري لخوا د ستندرد په توګــه وضع شوي دي د سرغړونې يا د نــه رعايتولو له امله، په ژوند چاپـــېريال باندې ناوړه اغېزې پرېباسي، مرتکب د وارده ناوړو اغېزو متناسب، تر دريــو کلونو پورې په متوسط حبس يا له شپيتو زرو څخه تر يوسلو اتيــا زرو افغــانيو پورې په نغدي جزا محکومېږي.

**د جواز ليک يا اجازه ليــک پــه صادرولو کې د عامه خــدمتونو د مؤظف اهمال او غفلت**

**۸۰۹ ماده:**

که چېرې د جواز ليک، اجازه ليک د وېش مؤظف يا د ژوند چاپېريال د چارو پر اجراآتو پلټونکی يا څارونکی په خپلو

**عدم رعايت شرايط جواز نامــه، اجازه نامــه يــا اجــازۀ صــادر شده**

**مادۀ ۸۰۸:**

هرگاه از اثر تخطی يا عــدم رعايــت شرايط جوازنامه، اجازه نامه يا اجــازه صادر شده يا ساير شرايطی که از طرف ادارۀ ملی حفاظت محيط زيست بــه حيث ستندرد وضع گرديده است، به محيط زيست تــاثيرات ســوء وارد گردد، مرتکب متناسب بــا تــاثيرات سوء وارده، به حــبس متوســط تــا سه سال يا جزای نقدی از شصت هزار تا يکصد وهشتاد هزار افغانی، محکوم می‌گردد.

**اهمال و غفلت مؤظف خــدمات عامه در صدور جــواز نامــه يــا اجازه نامه**

**مادۀ ۸۰۹:**

هرگاه مؤظــف توزيــع جوازنامــه، اجازه نامه، مفتش يا نظارت کننده بر اجراآت امــور محــيط زيســتی، در

اجراآتو کې د اهمال او غفلت مرتکب شي، د قصير حبس په مجازاتو يا له لسو زرو څخه تر شپيتو زرو افغانيو پورې په نغدي جزا، محکومېږي.

اجراآت خود مرتکب اهمال و غفلت شود، به مجازات حبس قصیر یا جزای نقدی از ده هزار تا شصت هزار افغانی، محکوم می‌گردد.

## د ژوند چاپېريال د قواعدو نه رعايتول

## عدم رعایت قواعد محیط زیست

**۸۱۰ ماده:**

لاندې اشخاص په قصير حبس يا له دېرشو زروڅخه تر شپيتو زرو افغانيو پورې په نغدي جزا، محکومېږي:

**مادۀ ۸۱۰:**

اشخاص ذیل، به حبس قصیر یا جزای نقدی از سی هزار تا شصت هزار افغانی، محکوم می گردد:

۱- هغه شخص چې د ژوند چاپېريال ساتنې د قانون د حکمونو د رعايتولو په اړه د منع يا حکم امر عمداً تعميل نه کړي.

۱- شخصی که امر منع یا حکم مبنی بر رعایت احکام قانون حفاظت محیط زیست را عمداً تعمیل نه نماید.

۲- هغه شخص چې عمداً ناسم يا ګمراه کوونکي توضيحات د هغه استعلام په ځواب کې چې د هغه په ترڅ کې د ژوند چاپېريال ساتنې د قانون له درج شوو حکمونو سره سم اړين معلومات غوښتل شوي دي، وړاندې کړي

۲- شخصی که توضیحات نا درست یا گمراه کننده را عمداً به جواب استعلام که ضمن آن معلومات ضروری مطابق احکام مندرج قانون حفاظت محیط زیست، مطالبه گردیده است ارایه نماید.

۳- هغه شخص چې عمداً ناسم يا

۳- شخصیکه که توضیحات نادرست

ګمراه کوونکي توضيحات د هغه اجازه ليک دترلاسه‌کولو په مقصد چې د ژوند چاپېريال دساتنې دقانون له حکمونو سره سم صادرېږي، وړاندې کړي.

۴- هغه شخص چې د پلټوونکي د قانوني واکونو د تنفيذ يا د دندو د سرته رسولو له اجراآتو څخه عمداً ممانعت وکړي.

يا گمراه کننده را عمداً به مقصد دريافت اجازه نامه که مطابق احکام قانون حفاظت محيط زيست صادر می شود، ارايه نمايد.

۴- شخصی که از اجراآت تنفيذ صلاحيت ها يا انجام وظايف قانونی مفتش، عمداً ممانعت نمايد.

## د بې کيفيته نفتي موادو يا اوبلن(مايع) ګازو توليد يا تورېد

## توليد يا تورېد مواد نفتی يا گاز مايع بی کيفيت

**۸۱۱ ماده:**

هغه شخص چې د ستندرد د ملي اداري د معيارونو له په پام کې نيولو پرته بې کيفيته نفتي مواد يا اوبلن ګاز توليد يا تورېد کړي، د بې کيفيته نفتي موادو پر مصادرې برسېره، په قصير حبس محکومېږي.

**مادۀ ۸۱۱:**

شخصی که مواد نفتی يا گاز مايع بی کيفيت را بدون در نظر داشت معيارهای ادارۀ ملی ستندرد، توليد يا تورېد نمايد، علاوه بر مصادره مواد نفتی بی کيفيت، به حبس قصير، محکوم می گردد.

## د حکمي شخص مسؤوليت

## مسؤوليت شخص حکمی

**۸۱۲ ماده:**

که چېرې پدې فصل کې درج شوي جرايم د حکمي شخص پواسطه ارتکاب شي، د مضره توکو يا ککړوونکو توکو

**مادۀ ۸۱۲:**

هرگاه جرايم مندرج اين فصل توسط شخص حکمی ارتکاب گردد، علاوه بر مصادره مواد مضره يا

پر مصادرې برسېره، له سلو زرو څخه تر یو میلیون افغانیو پورې په نغدي جزا او د فعالیت د جواز په لنډمهاله ځنډولو (موقت تعلیق) یا د جواز په سلب محکومېږي.

## د ونو پرې کول او دشني ساحې ویجاړول

### ۸۱۳ ماده:

هغه شخص چې په عامه اماکنو پورې اړونده ونه پرې یا شنه ساحه ویجاړه کړي، له پنځو زرو څخه تر لسو زرو افغانیو پورې په نغدي جزا، محکومېږي.

## په څاه یا د اوبو په مخزن کې د سمي یا مکروبي موادو اچول

### ۸۱۴ ماده:

(۱) هغه شخص چې عمداً په څاه، د اوبو په مخزن، په عمومي ذخیره خونه یا نورو هغو شیانو کې چې د عامه کارونې په منظور، برابرشوي دي د سمي، مکروبي موادو یا عامې روغتیا ته د مضرو نورو شیانو په اچولو سره د خلکو ژوند یا مالونه له خطر سره

مواد آلوده کننده، به جزای نقدی ازیک صد هزار تا یک میلیون افغانی و تعلیق مؤقت جواز فعالیت، یا سلب جواز، محکوم می‌گردد.

## قطع درختان و تخریب ساحهٔ سبز

### مادهٔ ۸۱۳:

شخصی که درخت یا ساحه سبز متعلق به اماکن عامه را قطع یا تخریب کند، به جزای نقدی از پنج هزار تا ده هزار افغانی، محکوم می‌گردد.

## انداختن مواد سمی یا مکروبی در چاه یا مخزن آب

### مادهٔ ۸۱۴:

(۱) شخصی که عمداً با انداختن مواد سمی، مکروبی یا سایر اشیای مضر به صحت عامه در چاه، مخزن آب، ذخیره خانه عمومی یا سایر اشیایی که بمنظور استعمال عامه تهیه شده حیات یا اموال مردم را به خطر مواجه سازد،

مخامخ کړي، په ۲درجه دوام حبس محکومېږي.

(۲) که چېرې ددې مادې په (۱) فقره کې د درج شوو جرمونو ارتکاب، د انسان په مړينه تمام شي، مرتکب په اعدام محکومېږي.

(۳) هغه شخص چې د خطاء په سبب ددې مادې په (۱) فقره کې د درج شوو جرمونو څخه د يوۀ مرتکب شي، په متوسط حبس يا له شپېتو زرو څخه تر يوسلو شلو زرو افغانيو پورې په نغدي جزا محکومېږي.

به حبس دوام درجه۲، محکوم می گردد.

(۲) هرگاه ارتکاب جرایم مندرج فقرۀ (۱) این ماده منجر به مرگ انسان گردد، مرتکب به اعدام محکوم می گردد.

(۳) شخصی که به سبب خطاء مرتکب یکی از جرایم مندرج فقرۀ (۱) این ماده گردد، به حبس متوسط یا جزای نقدی از شصت هزار تا یک صد و بیست هزار افغانی، محکوم می گردد.

## د څاه يا عمومي مخزن فاسدول

## فاسد نمودن چاه یا مخزن عمومی

**۸۱۵ ماده:**

هغه شخص چې څاه يا عمومي مخزن يا هر هغه څه چې له دې ډلې څخه وي فاسد کړي، پداسې توګه چې له امله يې د هغه مطلوبه منفعت لږ شي، په قصير حبس يا له دېرشوزرو څخه تر شپېتو زرو افغانيو پورې په نغدي جزا، محکومېږي.

**مادۀ ۸۱۵:**

شخصی که چاه یا مخزن عمومی یا هر چیزی که از این قبیل باشد، فاسد نماید، طوری که به اثر آن منفعت مطلوبه آن کمتر گردد، به حبس قصیر یا جزای نقدی از سی هزار تا شصت هزار افغانی، محکوم می گردد.

## د اوبو، برېښنا يا ګازو د نل يا د مخصوصو آلاتو ماتول

**۸۱۶ ماده:**

(۱) هغه شخص چې آلات، نل يا د اوبو، برېښنا، ګازو مرافق مخصوص آلات او نور عمومي مرافق عمداً مات يا تلف کړي چې د هغو له امله عمومي مرافق وځنډېږي، تر دوو کلونو پورې په متوسط حبس يا له شپېتو زرو څخه تر يوسلو شلو زرو افغانيو پورې په نغدي جزا، محکومېږي.

(۲) هغه شخص چې عمداً ثابت يا د انتقال وړ روغتيايي تأسيسات يا په هغو کې موجود وسايل ويجاړ، تلف يا متضرر يا د ګټې اخيستنې نه وړ وګرځوي، د دوو کلونو په متوسط حبس محکومېږي.

(۳) هغه شخص چې په خطاء ددې مادې په (۱) فقره کې د درج شوو جرمونو څخه د يوۀ مرتکب شي، په قصير حبس او د پنځو زرو افغانيو په نغدي جزا محکومېږي.

## شکستن نل يا آلات مخصوص آب، برق يا گاز

**مادۀ ۸۱۶:**

(۱) شخصی که آلات، نل يا آلات مخصوص مرافق آب، برق، گاز و غيره مرافق عمومی را عمداً بشکند يا تلف نمايد که به اثر آن مرافق عمومی معطل گردد، به حبس متوسط تا دو سال يا جزای نقدی از شصت هزار تا يک صد و بيست هزار افغانی، محکوم می گردد.

(۲) شخصی که عمداً تأسيسات ثابت يا قابل انتقال صحی يا وسايل موجود در آن را خراب، تلف يا متضرر سازد يا غير قابل استفاده گرداند، به حبس متوسط دو سال، محکوم می گردد.

(۳) شخصی که به خطاء مرتکب يکی از جرايم مندرج فقرۀ (۱) اين ماده گردد، به حبس قصير و جزای نقدی پنج هزار افغانی، محکوم می گردد.

## د خطرناکو ناروغيو خپرول

**۸۱۷ ماده:**

(۱) هغه شخص چې په ۸۱۴ او ۸۱۵ مادو کې له درج شوو حالتونو څخه پرته، عمداً د داسې عمل مرتکب شي چې د خطرناکې ناروغۍ د خپرېدو موجب شي، له احوالو سره سم تر دريو کلونو پورې په متوسط حبس يا له شپېتو زرو څخه تر يوسلو اتيا زرو افغانيو پورې په نغدي جزا محکومېږي.

(۲) که چېرې ددې مادې په (۱) فقره کې د درج شوي فعل ارتکاب د شخص د مرينې يا دايمي معلوليت لامل شي، مرتکب ددې مادې پر درج شوې جزا برسېره، د مرتکبه جرم په جزا هم محکومېږي.

## د خطاء په سبب د خطرناکو ناروغيو خپرول

**۸۱۸ ماده:**

(۱) هغه شخص چې په خطاء د خطرناکې ناروغۍ د خپرېدو سبب شي په قصير حبس يا له دېرشو زرو څخه تر

## انتشار امراض خطرناک

**مادۀ ۸۱۷:**

(۱) شخصی که در غیر از حالات مندرج مواد ۸۱۴ و ۸۱۵ عمداً مرتکب عملی گردد که موجب انتشار مرض خطرناک گردد، حسب احوال به حبس متوسط تا سه سال یا جزای نقدی از شصت هزار تا یک صد و هشتاد هزار افغانی، محکوم می گردد.

(۲) هرگاه ارتکاب فعل مندرج فقرۀ (۱) این ماده سبب فوت یا معلولیت دایمی شخص گردد، مرتکب علاوه بر جزای مندرج این ماده، به جزای جرم مرتکبه، نیز محکوم می گردد.

## انتشار امراض خطرناک به سبب خطاء

**مادۀ ۸۱۸:**

(۱) شخصی که به خطاء سبب انتشار مرض خطرناک گردد، به حبس قصیر یا جزای نقدی از سی هزار تا

شپيتو زرو افغانيو پورې په نغدي جزا محکومېږي.

(۲) که چېرې ددې مادې په (۱) فقره کې د درج شوي فعل ارتکاب د شخص د دايمي معلوليت يا مړينې لامل شي، مرتکب پدې فصل کې پر درج شوې جزا برسېره د مرتکبه جرم په جزا هم محکومېږي.

شصت هزار افغانی، محکوم می گردد.

(۲) هرگاه ارتکاب فعل مندرج فقرهٔ (۱) این ماده سبب معلولیت دایمی یا مرگ شخص گردد، مرتکب علاوه بر جزای مندرج این فصل، به جزای جرم مرتکبه، نیز محکوم می گردد.

## د ژوند چاپېريال منافي نور عملونه

## سایر اعمال منافی محیط زیست

**۸۱۹ ماده:**

لاندې اشخاص له پنځو زرو څخه تر لسو زرو افغانيو پورې په نغدي جزا محکومېږي:

۱- هغه شخص چې په سيند، نهر، ويالې ، کوڅې يا په روانو اوبو کې هغه کثيفه مواد چې روغتيا ته مضر وي، وغورځوي.

۲- هغه شخص چې په سړک، عامه لار، ډګر يا عمومي تفريح ځای کې خوسا مواد يا کثافات يا خاورې يا کثيفې اوبه يا هغه شيان چې روغتيا ته مضر وي، وغورځوي.

**مادهٔ ۸۱۹:**

اشخاص ذیل به جزای نقدی از پنج هزار تا ده هزار افغانی، محکوم می گردند:

۱- شخصی‌که در دریا، نهر، جوی، کوچه یا در آب جاری مواد کثیفه را که به صحت مضر باشد، بیاندازد.

۲- شخصی‌که در سرک، راه عام، میدان یا تفریح گاه عمومی مواد گندیده یا کثافات یا خاک روبه یا آب کثیف یا اشیای را که به صحت مضر باشد، بیاندازد.

۳- هغه شخص چې عمداً یا په اهمال، بخار، لوګی،کثیفې اوبه یا نور هغه مواد چې د اوسپدونکو(ساکنینو) لپاره د ضرر، ځوروني یا د ژوند چاپېریال د ککړېدو لامل شي، په فضاء کې خوشې کړي.

۴- هغه شخص چې د دودکش، تنور یا د هغو دستګاوو په نظافت یا اصلاح کې چې په هغو کې اور کارول کېږي، اهمال وکړي.

## دوه یم فصل

## په ځنګلونو پورې اړوند جرمونه او د هغو مجازات

### د دولتي ځنګل غصب یا پېر او پلور

**۸۲۰ ماده:**

هغه شخص چې د دولتي ځنګل ساحه غصب یا وپېري یا وپلوري، د یادې شوې ساحې او د وارده زیان د جبران پر استرداد برسېره، پدې قانون کې د درج شوې ځمکې د غصب په جزا

۳- شخصی که عمداً یا به اهمال، بخار، دود، آب کثیف یا مواد دیگری را که باعث ضرر، اذیت یا آلوده شدن محیط زیست برای ساکنین گردد، در فضاء رها کند.

۴- شخصی که در نظافت یا اصلاح دودکش، تنور یا دستگاه هایی که آتش در آن استعمال می‌شود، اهمال کند.

## فصل دوم

## جرایم مربوط به جنگل ها و مجازات آن

### غصب یا خرید وفروش جنگل دولتی

**مادۀ ۸۲۰:**

شخصی که ساحۀ جنگل دولتی را غصب یا خرید یا فروش نماید، علاوه براسترداد ساحۀ مذکور وجبران خساره وارده به جزای غصب زمین مندرج این قانون، محکوم

محکومېږي.

**له ځنګل څخه خپل سرې ګټه اخیستنه**

**۸۲۱ ماده:**

(۱) هغه شخص چې له دولتي ځنګل یا د هغو له حاصلاتو څخه خپل سرې ګټه اخیستنه وکړي یا استفاده وکړي، د حاصلاتو پر استرداد برسېره، له پنځو زرو څخه تر شپېتو زرو افغانیو پورې په نغدي جزا محکومېږي.

(۲) هغه شخص چې د دولتي ځنګل محصولات په ناقانونه توګه حمل او نقل کړي یا تر پروسس لاندې ونیسي، د محصولاتو پر استرداد برسېره، له احوالو سره سم، له پنځو زرو څخه تر شپېتو زرو افغانیو پورې په نغدي جزا محکومېږي.

**د سوځولو(سوخت) په مقصد د دولتي ځنګل له صنعتي لرګي څخه ګټه اخیستنه**

**۸۲۲ ماده:**

هغه شخص چې د سوځولو په مقصد د

می‌گردد.

**استفادهٔ خود سرانه از جنگل**

**مادهٔ ۸۲۱:**

(۱) شخصی که از جنگل دولتی یا حاصلات آن خود سرانه بهره برداری یا استفاده نماید، علاوه بر استرداد حاصلات به جزای نقدی از پنج هزار تا شصت هزار افغانی، محکوم می گردد.

(۲) شخصی که محصولات جنگل دولتی را به شکل غیر قانونی حمل ونقل نماید یا تحت پروسس قرار دهد، علاوه بر استرداد محصولات حسب احوال به جزای نقدی از پنج هزار تا شصت هزار افغانی، محکوم می‌گردد.

**استفاده از چوب صنعتی جنگل دولتی به مقصد سوخت**

**مادهٔ ۸۲۲:**

شخصی که چوب های صنعتی جنگل

دولتي ځنګل صنعتي لرګي تـــر ګټـــې اخيستنې لاندې ونيسي يا وپلـــوري، د هغه پر استرداد برسېره په متوسط حبس محکومېږي.

دولتی رابه مقصد سوخت مورد استفاده قرارداده یا به فروش برساند، عـــلاوه براسترداد آن به حبس متوسط، محکوم می‌گردد.

## د دستګاوو نصب يا تأسيس

**۸۲۳ ماده:**

هغه شخص چې له ځنګل څخه په غير مجاز واټن کې د دولت له اجازې پرته دستګاوې نصب يا تأسيس کـــړي، د دستګاه پر مصادرې برسېره، له دريـــو کلونو څخـــه زيـــات، پـــه متوســـط حبس محکومېږي.

## نصب یا تأسیس دستگاه ها

**مادۀ ۸۲۳:**

شخصـــــی کـــــه دســـــتگاهی را بدون اجـــازه دولـــت در فاصـــلۀ غیرمجاز از جنگل نصب یا تأسیس کند علاوه بر مصادرۀ دستگاه، به حـــبس متوســـط بـــیش ازســـه ســـال، محکوم می‌گردد.

## په کرنيـــزې ځمکـــې د ځنګـــل بدلول

**۸۲۴ ماده:**

هغه شخص چې له دولتي ځنګل څخه يوۀ برخه په خپل سر په کرنيزې ځمکې بدلـــه کـــړي، پـــه متوســـط حـــبس محکومېږي.

## تبدیل نمودن جنگـــل بـــه زمـــین زراعتی

**مادۀ ۸۲۴:**

شخصی که بخشی از جنگل دولتی را خـــودسرانه بـــه زمین زراعتی مـــبدل نمـــاید، به حبس متـــوسط، محکـــوم می‌گردد.

**له موعد څخه مخکې د پسټې او جلغوزي راټولول**

**۸۲۵ ماده:**

هغه شخص چې د کرنې، اوبو لګولو او مالداری وزارت له اعلان دمخه پسته یا جلغوزي له ټاکل شوي موعد(شکست شول) څخه مخکې راټول کړي، د راټولو شوو حاصلاتو پر استرداد برسېره، په قصیر حبس محکومېږي.

**د چکش ناقانونه کارول**

**۸۲۶ ماده:**

هغه شخص چې د ترتیب شوي پلان خلاف مخصوص چکشونه په غیر فني توګه استعمال یا په یو ډول يې د بل شخص په واک کې ورکړي اویا تقلبي چکش استعمال کړي، په قصیر حبس محکومېږي.

**د ځنګل د لرګي قاچاق**

**۸۲۷ ماده:**

هغه شخص چې د ځنګل ونې پرې کړي یا د هغو لرګي له هېواد څخه بهر ته قاچاق کړي، مرتکب د لرګیو یا د هغو

**چیدن پسته وجلغوزه قبل ازموعد**

**مادۀ ۸۲۵:**

شخصی که قبل از اعلان وزارت زراعت، آبیاری ومالداری، پسته یا جلغوزه را قبل از موعد معین (شکست شول) بچیند، علاوه براسترداد حاصلات جمع آوری شده، به حبس قصیر، محکوم می‌گردد.

**استعمال غیرقانونی چکش**

**مادۀ ۸۲۶:**

شخصی که چکش های مخصوص را خلاف پلان ترتیب شده به صورت غیرفنی استعمال یا به نحوی از انحا در اختیار شخص دیگری قراردهد و یا چکش تقلبی را استعمال نماید، به حبس قصیر، محکوم می‌گردد.

**قاچاق چوب جنگل**

**مادۀ ۸۲۷:**

شخصی که اشجار جنگل را قطع یا چوب آن را به خارج از کشور قاچاق کند، مرتکب علاوه بر مصادره چوب

د بيې او اصلي وضعيت ته د رسېدلو تر وخته پورې د ځنګل د بيا احيا د لګښتونو پر مصادرې برسېره، له دريو کلونو څخه زيات، په متوسط حبس محکومېږي.

**د ترصد د برجونو ويجاړول**

**۸۲۸ ماده:**

هغه شخص چې د ترصد برجونه، تأسيسات، سړکونه اود ځنګل نور تأسيسات قصداً ويجاړ يا هغو ته زيان(صدمه) ورسوي، په قصير حبس محکومېږي.

**د ځنګل له ونو څخه ګټه اخيستنه**

**۸۲۹ ماده:**

(۱) هغه شخص چې د اړوندې مقررې د حکمونو مغاير د ځنګل له طبيعي ونو څخه د سکرو (ذغالو) د برابرولو لپاره ګټه واخلي، د ذغالو پر استرداد برسېره، په قصير حبس محکومېږي.

(۲) هغه شخص چې ددې مادې په (۱) فقره کې درج برابرشوي ذغال له هېواده بهرته قاچاق کړي، مرتکب د يا قيمت آن و مصارف احيای مجدد جنګل تا زمان رسيدن به وضعيت اصلی آن، به حبس متوسط بيش از سه سال، محکوم می‌گردد.

**تخريب برج های ترصد**

**مادۀ ۸۲۸:**

شخصی که برج های ترصد، تأسيسات، سرک ها و سايرتأسيسات جنګل را قصداً تخريب يا به آن صدمه برساند، به حبس قصير، محکوم می گردد.

**استفاده از درختان جنګل**

**مادۀ ۸۲۹:**

(۱) شخصی که از درختان طبيعی جنګل، مغاير احکام مقررۀ مربوط جهت تهيۀ ذغال استفاده نمايد، علاوه بر استرداد ذغال، به حبس قصير، محکوم می گردد.

(۲) شخصی که ذغال تهيۀ شده مندرج فقرۀ (۱) اين ماده را به خارج ازکشورقاچاق نمايد، مرتکب علاوه بر

ذغالو پر مصادرې برسېره، په متوسط حبس محکومېږي.

مصادره ذغال، به حبس متوسط، محکوم می گردد.

## د محصول نه ورکړه

**۸۳۰ ماده:**

هغه شخص چې د ځنګل د حاصلاتو د راټولولو پر وړاندې د محصول له ورکړې څخه ډډه وکړي، د محصول پر ورکړې برسېره، له پنځو زرو څخه تر دېرشو زرو افغانیو پورې په نغدي جزا محکومېږي.

## عدم پرداخت محصول

**مادۀ ۸۳۰:**

شخصی که از پرداخت محصول در برابر جمع آوری حاصل جنگل امتناع ورزد، علاوه بر پرداخت محصول به جزای نقدی از پنج هزار تا سی هزار افغانی، محکوم می گردد.

## د پلان خلاف له ځنګل څخه ګټه اخیستنه

**۸۳۱ ماده:**

هغه شخص چې د ځنګلونو او د هغو د سرچینو د ساتنې او مراقبت د پلان پر خلاف له دولتي ځنګل څخه ګټه واخلي، له پنځو زرو څخه تر شپېتو زرو افغانیو پورې په نغدي جزا محکومېږي.

## بهره برداری از جنگل خلاف پلان

**مادۀ ۸۳۱:**

شخصی که از جنگل دولتی بر خلاف پلان حفظ و مراقبت جنگل ها و منابع آن بهره برداری نماید، به جزای نقدی از پنج هزار تا شصت هزار افغانی، محکوم می‌گردد.

## په ځنګل کې دننه د حیواناتو څرولو منع

**۸۳۲ ماده:**

(۱) هغه شخص چې په دولتي ځنګل

## منع چرانیدن حیوان ها در داخل جنگل

**مادۀ ۸۳۲:**

(۱) شخصی که حیوان های مانند شتر

کې دننه حیوانات لکه اوښ او اوزه و څروي، له پنځو زرو څخه تر لسو زرو افغانیو پورې په نغدي جزا محکومېږي.

(۲) که چېرې ددې مادې په (۱) فقره کې درج شوی عمل په تکراري ډول ارتکاب شي، مرتکب له لسو زرو څخه زیات تر دېرشو زرو افغانیو پورې په نغدي جزا محکومېږي.

## په ځنګل کې سیاحت

**۸۳۳ ماده:**

هغه شخص چې په ځنګل کې په نا قانونه توګه په سیاحت لاس پورې کړي یا د ځنګل له ممنوعه نقطو څخه فلم اخیستنه یا عکاسي وکړي یا د ځنګل نباتي یا حیواني محصولات راټول کړي، د محصولاتو پر استرداد برسېره، له پنځو زرو څخه تر شلو زرو افغانیو پورې په نغدي جزا محکومېږي.

## د نه نښه شوې ونې پرې کول

**۸۳۴ ماده:**

هغه شخص چې د فني اشخاصو پواسطه د پرې کېدو وړ نښې شوې ونې په ځای

و بز را در داخل جنگل دولتی بچراند، به جزای نقدی از پنج هزار تا ده هزار افغانی، محکوم می گردد.

(۲) هرگاه عمل مندرج فقرۀ (۱) این ماده مکرراً ارتکاب یابد، مرتکب، به جزای نقدی بیش از ده هزار تا سی هزار افغانی، محکوم می گردد.

## سیاحت درجنگل

**مادۀ ۸۳۳:**

شخصی که به شکل غیرقانونی در جنگل به سیاحت پرداخته یا از نقاط ممنوعه جنگل فلم برداری یا عکاسی کند یا محصولات نباتی یاحیوانی جنگل را جمع آوری کند، علاوه بر استرداد محصولات، به جزای نقدی از پنج هزار تا بیست هزار افغانی، محکوم می گردد.

## قطع درخت غیرنشانی شده

**مادۀ ۸۳۴:**

شخصی که عوض درخت قابل قطع که توسط اشخاص فنی نشانی شده باشد،

بله ونه پرې کړي، له پنځو زرو څخه تر شلو زرو افغانیو پورې په نغدي جزا محکومېږي.

**له اجازه لیک پرته د نباتي محصولاتو د واردولو مجازات**

**۸۳۵ ماده:**

(۱) هغه شخص چې د اجازه لیک له اخیستلو پرته، د نباتاتو د ساتنې او قرنطین په قانون کې درج شوي نباتات، نباتي محصولات او نور تنظیم شوي اقلام وارد کړي، په قصیر حبس یا له دېرشو زرو څخه تر شپیتو زرو افغانیو پورې په نغدي جزا محکومېږي.

(۲) که چېرې ددې مادې په (۱) فقره کې درج شوی جرم د حکمي شخص پواسطه ارتکاب شي، د وارد شوو اقلامو د ارزښت دوه برابره په نغدي جزا محکومېږي.

درخت دیگر را قطع نماید، به جزای نقدی از پنج هزار تا بیست هزار افغانی، محکوم می گردد.

**مجازات توريد محصولات نباتی بدون اجازه نامه**

**مادۀ ۸۳۵:**

(۱) شخصی که بدون اخذ اجازه نامه، نباتات، محصول نباتی وسایر اقلام تنظیم شده مندرج قانون حفاظت نباتات وقرنطین را وارد کند، به حبس قصیر یا جزای نقدی از سی هزار تا شصت هزار افغانی، محکوم می گردد.

(۲) هرگاه جرم مندرج فقرۀ (۱) این ماده توسط شخص حکمی ارتکاب یابد، به جزای نقدی دو چند ارزش اقلام وارد شده، محکوم می گردد.

## درپيم فصل
## په اوبو پورې اړوند جرمونه او د هغو مجازات

### داوبو دسرچينود ويجاړولو مجازات

**۸۳۶ ماده:**

(۱) شخص له لاندې حالاتو څخه په يوهٔ کې، تر دوو کلونو پورې په متوسط حبس يا له شپېتو زرو څخه تر يوسل او شلو زرو افغانيو پورې په نغدي جزا محکوميږي:

۱- په هغهٔ حالت کې چې د اوبو سرچينې د واکمنو مقاماتو له اجازې يا د موٴجه دلايلو پرته وتړي يا ويجاړې کړي يا هغو ته بدلون ورکړي.

۲- په هغهٔ حالت کې چې د اندازې اخيستنې آلات يا هغه نښې چې د اړوندو ادارو پواسطه نصب شوې دي، د موٴجه دلايلو پرته لېرې يا ويجاړې کړي.

۳- په هغهٔ حالت کې چې د اوبو د سرچينو بهير بدل يا له قانوني واک پرته د اوبو په وېش کې لاسوهنه وکړي.

## فصل سوم
## جرايم مربوط به آب و مجازات آن

### مجازات تخريب منابع آب

**مادهٔ ۸۳۶:**

(۱) شخص در يکی ازحالات ذيل، به حبس متوسط تا دوسال يا جزای نقدی از شصت هزار تا يکصد و بيست هزار افغانی، محکوم می گردد:

۱- در حالتی که منابع آب را بدون اجازه مقامات ذيصلاح يا بدون دلايل مؤجه مسدود يا تخريب کند يا آن را تغيير دهد.

۲- در حالتی که آلات اندازه گيری يا نشانه هايی را که توسط ادارات مربوط نصب گرديده، بدون دلايل مؤجه برداشته يا تخريب کند.

۳- در حالتی که جريان منابع آب را تغيير يا بدون صلاحيت قانونی درتوزيع آب مداخله کند.

(۲) که چېرې ددې مادې د (۱) فقرې په ۱ جزء کې درج شوی جرم له چاودېدونکو موادو څخه په ګټې اخیستنې سره صورت مونډلی وي، مرتکب د متوسط حبس په اکثر حد محکومېږي.

(۲) هرگاه جرم مندرج جزء ۱ فقرۀ (۱) این ماده با استفاده از مواد منفجره صورت گرفته باشد، مرتکب به حد اکثر حبس متوسط، محکوم می‌گردد.

## د اوبو د ککړولو مجازات

**۸۳۷ ماده:**

هغه شخص چې د فاضلآب په تویولو سره، اوبه داسې ککړې کړي چې د انسان یا نورو آب زیو او غیر آب زیو موجوداتو روغتیا او سلامتیا ته د زیان(صدمې) واردولو لامل شي، په قصیر حبس محکومېږي.

## مجازات آلوده ساختن آب

**مادۀ ۸۳۷:**

شخصی که با ریختن فاضلآب، آب را طوری آلوده سازد که سبب وارد شدن صدمه به صحت و سلامتی انسان یا سایر موجودات آب‌زی و غیر آب‌زی گردد، به حبس قصیر، محکوم می‌گردد.

## د اوبو یا فاضلآب د څاه نا قانونه کیندل

**۸۳۸ ماده:**

(۱) هغه شخص چې په سوداګرۍ یا صنعت کې د ګټې اخیستنې لپاره د واکمنې مرجع د اجازې پرته ژوره څاه حفر کړي، په قصیر حبس محکومېږي.

## حفر غیر قانونی چاه آب یا فاضلآب

**مادۀ ۸۳۸:**

(۱) شخصی که بدون اجازۀ مرجع ذیصلاح چاه عمیق را جهت استفاده در تجارت یا صنعت حفر نماید به حبس قصیر، محکوم می گردد.

(۲) هغه شخص چې د واکمنې مرجع له اجازې پرته، د فاضلآب څاه حفر کړي او تر ځمکې لاندې اوبو د ککړېدو لامل یا په یو ډول د ځنبلو د اوبو د ککړېدو لامل شي، په قصیر حبس محکومېږي.

(۳) که چېرې ددې مادې په (۲) فقره کې د درج شوي جرم ارتکاب د شخص په مړینه تمام شي، پدې ماده کې پر درج شوې جزا برسېره، د مرتکبه جرم په جزا هم محکومېږي.

(۲) شخصی که بدون اجازهٔ مرجع ذیصلاح چاه فاضلآب حفر نموده و سبب آلوده شدن آب های زیر زمینی شده یا به نحوی از انحا سبب آلوده شدن آب های آشامیدنی شود، به حبس قصیر، محکوم می گردد.

(۳) هرگاه ارتکاب جرم مندرج فقرهٔ (۲) این ماده منجر به مرگ شخص گردد، علاوه بر جزای مندرج این ماده، به جزای جرم مرتکبه نیز، محکوم می گردد.

## له حقابې څخه ناوړه ګټه اخیستنه

**۸۳۹ ماده:**

(۱) هغه شخص چې له حقابې څخه د ناوړې ګټې اخیستنې په پایله کې بل شخص ته مالي زیان وارد کړي د وارد شوي زیان په جبران برسېره، د وارده ضرر معادل په نغدي جزا محکومېږي.

(۲) هغه شخص چې له حقابې څخه د ناوړې ګټې اخیستنې په پایله کې د اوبو لاندې اوسېدونکو ژوند، روغتیا او د معیشت ډول ته د ګواښ لامل شي، په

## سوء استفاده از حقابه

**مادهٔ ۸۳۹:**

(۱) شخصی که در نتیجهٔ سوء استفاده از حقابه به دیگری خسارهٔ مالی وارد نماید، علاوه به جبران خساره وارده به جزای نقدی معادل ضرر وارده، محکوم می گردد.

(۲) شخصی که در نتیجهٔ سوء استفاده از حقابه باعث تهدید به حیات، صحت و طرز معیشت اهالی پایین آب گردد، به حبس قصیر، محکوم

قصير حبس محكومېږي.

**د بندونو ساتنه او مراقبت**

**۸۴۰ ماده:**

(۱) كه چېرې د دولتي بندونو د حفظ او ساتنې دهغو مؤظف د هغو په حفظ او ساتنه او د خوندیتوب په شرایطو كې بې پروايي وكړي، په متوسط حبس محكومېږي.

(۲) كه چېرې د شخصي بندونو د حفظ او ساتنې مؤظف دهغو په حفظ او ساتنه او د خوندیتوب په شرایطو كې بې پروايي وكړي، په قصير حبس محكومېږي.

(۳) كه چېرې ددې مادې په (۱ او ۲) فقره كې درج شوي اعمال په جاني او مالي ضرر تمام شي، مرتكب د مرتكبه جرم د جزا په اكثر حد محكومېږي.

**د ځمكې ورستېدل او ښوېيدل**

**۸۴۱ ماده:**

كه چېرې د اوبو استفاده كوونكي، له هغو څخه پداسې ډول كتې واخلي چې ايكولوژيكي سيستمونو ته ضرر

می‌گردد.

**حفظ و مراقبت بندها**

**مادۀ ۸۴۰:**

(۱) هرگاه مؤظف حفظ و نگهداشت بندهای دولتی، در حفظ و نگهداشت و شرایط ایمنی آنها غفلت نمایند، به حبس متوسط، محکوم می‌گردد.

(۲) هرگاه مؤظف حفظ و نگهداشت بندهای شخصی در حفظ و نگهداشت و شرایط ایمنی آن غفلت نماید، به حبس قصیر، محکوم می‌گردد.

(۳) هرگاه اعمال مندرج فقره های (۱ و ۲) این ماده منجر به ضرر جانی و مالی گردد، مرتکب به حد اکثر جزای جرم مرتکبه، محکوم می گردد.

**فرسایش و لغزش زمین**

**مادۀ ۸۴۱:**

هرگاه استفاده کننده گان آب، از آن طوری استفاده کنند که به سیستم‌های ایکولوژیکی ضرر رسیده باعث

ورسېږي د ځمکــې د ورســتېدو او بنوېيدو او د نورو مضرو اغېزو لامــل شي، په متوسط حبس محکومېږي.

**د اوبو د لوري د بدلون په وسيله دهغو د استفاده کوونکو متضرره کول**

**۸۴۲ ماده:**

که چېرې د اوبو د سرچېنو د پرمختيايي پروژې مالک، پداسې ډول د اوبو لوری بدل کړي چې تر اوبو لاندې د اوبو د استفاده کوونکو او په هغو پــورې د اړوندو آبي ايکو سيستمونو اړتيــاوې متضررې کړي، پــه قصــير حــبس محکومېږي.

**په ځمکې پورې د اړوندو تأسيساتو او ملحقاتو عمدي ويجاړول**

**۸۴۳ ماده:**

(۱) هغه شخص چې د دولتي، عامه او شخصي ځمکې په قطعې پورې اړوند د اوبو لګولو تأسيسات يــا تعميــرات، تجهيزات او نور ملحقات عمداً ويجاړ کړي، په قصير حبس يا له دېرشو زرو فرسايش و لغزش زمين و ساير تاثيرات مضر گردد، به حبس متوسط، محکوم می‌گردد.

**متضرر ساختن استفاده کننــدگان آب بــه وســيله تغييــر مســير آن**

**مادۀ ۸۴۲:**

هرگاه مالک پروژه انکشافی منابع آب، طوری مسير آب را تغيير دهــد کــه نيازمندی‌های استفاده کنندگان آب و ايکــو سيســتم هــای آبــی مرتبط به آن را در پايين آب متضــرر سازد، به حــبس قصــير، محکــوم می‌گردد.

**تخريــب عمــدی تأسيســات و ملحقات مربوط به زمين**

**مادۀ ۸۴۳:**

(۱) شخصی که تأسيسات آبياری يــا تعميرات، تجهيزات و ساير ملحقــات مربوط به قطعه زمين دولتی، عامــه و شخصی را عمداً تخريب نمايــد، بــه حبس قصير يا جزای نقدی از سی هزار

څخه تر شپيتو زرو افغانيو پورې په نغدي جزا محکومېږي.

(۲) که چېرې ددې مادې په (۱) فقره کې درج شوی جرم له چاودېدونکو موادو څخه په کتې اخيستنې سره ارتکاب شي، مرتکب د متوسط حبس په اکثر حد محکومېږي.

تا شصت هزار افغانی، محکوم می‌گردد.

(۲) هرگاه جرم مندرج فقرهٔ (۱) این ماده با استفاده از مواد منفجره ارتکاب یابد، مرتکب به حد اکثر حبس متوسط، محکوم می‌گردد.

## څلورم فصل

## د ځمکوالی په چارو پورې اړوند جرمونه اود هغو مجازات

## فصل چهارم

## جرایم مربوط به امور زمین داری و مجازات آن

### د ځمکې له بدلونونو او انتقالاتو څخه نه خبرتيا

### عدم اطلاع از تحولات و انتقالات زمین

**۸۴۴ ماده:**

(۱) که چېرې د ځمکې مالک يا متصرف، د هغو بدلونونو په اړه چې د ځمکې په ملکيت، درجه، مساحت، حدودو او حقابه کې صورت مومي، د محل د اراضيو اداري ته د نومورې بدلون له نېټې څخه د لسو ورځو په موده کې خبر ورنکړي، له پنځو زرو څخه تر دېرشو زرو افغانيو پورې په

**مادهٔ ۸۴۴:**

(۱) هرگاه مالک یا متصرف زمین، در رابطه به تغییراتی که در ملکیت، درجه، مساحت، حدود و حقابه زمین صورت می‌گیرد، به ادارهٔ اراضی محل در مدت ده روز از تاریخ تغییر مذکور اطلاع ندهد، به جزای نقدی از پنج هزار تا سی هزار افغانی،

نغدي جزا محکومېږي.

(۲)که چېرې دځمکې مالک یا متصرف چې د نومورې د ځمکې حدود د سیلاب، د اوبو د پورته کېدو او یا د هرې بلې وسیلې په پایله کې زیاتوالی پیداکړي، له موضوع څخه اړوندې اداري ته خبر ورنکړي، له لسو زرو څخه تر شپېتو زرو افغانیو پورې په نغدي جزا محکومېږي.

محکوم می‌گردد.

(۲) هرگاه مالک یا متصرف زمین که حدود زمین وی در نتیجه سیلاب، خیزش آب و یا هر وسیله دیگری افزایش یافته است، موضوع را به ادارهٔ مربوط اطلاع ندهد، به جزای نقدی از ده هزار تا شصت هزار افغانی، محکوم می گردد.

## د اشخاصو په ګټه د نظر د څرګندولو منع

## منع ابراز نظر به نفع اشخاص

**۸۴۵ ماده:**

که چېرې د تصفیې د پلاوي یا د تثبیت غړي او یا نور هغه کارکوونکي چې په مستقیمه توګه د ځمکې د ملکیت د حق د تثبیت په عملیه کې، موظف دي، د قانون خلاف یا د استحقاق پرته د دولتي، عامه، عامه مرعي، خاصه مرعي او یا وقفي ځمکې په اړه د غیر اشخاصو په ګټه نظر څرګند کړي، د متوسط حبس په اکثر حد محکومېږي.

**مادهٔ ۸۴۵:**

هرگاه عضو هیئت تصفیه یا هیئت تثبیت ویا سایرکارکنان که مستقیماً در عملیهٔ تثبیت حق ملکیت زمین توظیف می‌باشند، خلاف قانون یا غیر استحقاق در مورد زمین دولتی، عامه، مرعی عامه، مرعی خاصه و یا وقفی به نفع اشخاص غیر ابراز نظر نمایند، به حد اکثر حبس متوسط، محکوم می‌گردد.

**د تصفيې په ځای کې د زمیندار نه حضور**

**۸۴۶ ماده:**

که چېرې زمیندار، ورثه یا د هغوي استازي له خبرتیا وروسته د تصفيې د هیئت د کار تر پای پورې له موٴجه عذر پرته، په محل کې د ځمکوالی د ساحې د تصفيې په غرض، حاضر نشي، تر پنځوسو زرو افغانیو پورې په نغدي جزا محکومېږي.

**عدم حضور زمیندار در محل تصفیه**

**مادۀ ۸۴۶:**

هرگاه زمیندار، ورثه یا نمایندۀ آنها بعد از اطلاع بدون عذر مؤجه تا ختم کار هیئت تصفیه در محل، غرض تصفیۀ ساحه زمینداری حاضر نگردد، به جزای نقدی تا پنجاه هزار افغانی، محکوم می گردد.

**په ځمکې پورې د اړوندو تأسیساتو او ملحقاتو عمدي ویجاړول**

**۸۴۷ ماده:**

هغه شخص چې د دولتي، عامه، شخصي او عامه مرعي، خاصه مرعي ځمکې په قطعې پورې اړوند بند، نهر، کاریز یا د هغوی حریم د اوبو لګولو نور سیستمونه، تجهیزات او یا مرافق عمداً ویجاړ کړي، د وارده زیان د جبران پر ورکړې برسېره، د وارده زیان معادل په نغدي جزا هم محکومېږي.

**تخریب عمدی تأسیسات و ملحقات مربوط به زمین**

**مادۀ ۸۴۷:**

شخصی که بند، نهر، کاریز یا حریم آنها یا سایر سیستم های آبیاری، تجهیزات و یا مرافق مربوط به قطعۀ زمین دولتی، عامه، شخصی ومرعی عامه، مرعی خاصه را عمداً تخریب نماید علاوه بر پرداخت جبران خسارۀ وارده، به جزای نقدی معادل خساره وارده نیز، محکوم می گردد.

**د عام المنفعه پروژې له تطبيق څخه ممانعت**

**۸۴۸ ماده:**

(۱) هغه شخص چې د استملاک د قانون د حکمونو د رعايت سره سره په عمدي توګه د عام المنفعه پروژې د تطبيق خنډ شي، په قصير حبس يا له دېرشو زرو څخه تر شپيتو زرو افغانيو پورې په نغدي جزا محکومېږي.

(۲) هغه شخص چې د بل شخص د جايداد د استملاک په سبب، له حق پرته خپل ځان زيانمن وښيي او د زيانمنو په لست کې شامل شي، په هغه صورت کې چې تعويض يا امتياز يې ترلاسه کړی وي، د تعويض او امتياز پر استرداد برسېره، په قصير حبس او په هغهٔ صورت کې چې تعويض او امتياز يې نه وي ترلاسه کړي، له لسو زرو څخه تر دېرشو زرو افغانيو پورې په نغدي جزا محکومېږي.

(۳) که چېرې د عامه خدمتونو موظف عمداً د جايداد د استملاک د ټاکل

**ممانعت از تطبيق پروژهٔ عام المنفعه**

**مادهٔ ۸۴۸:**

(۱) شخصی که با وجود رعايت احکام قانون استملاک طور عمدی مانع تطبيق پروژهٔ عام المنفعه گردد، به حبس قصير يا جزای نقدی از سی هزار تا شصت هزار افغانی، محکوم می گردد.

(۲) شخصی که به سبب استملاک جايداد شخص ديگر، غير حق، خود را متضرر وانمود و شامل لست متضررين گردد، در صورتی که تعويض يا امتياز را تسليم شده باشد علاوه بر استرداد تعويض و امتياز، به حبس قصير و در صورتی که تعويض وامتياز را تسليم نشده باشد، به جزای نقدی از ده هزار تا سی هزار افغانی، محکوم می گردد.

(۳) هرگاه مؤظف خدمات عامه عمداً مانع تأديهٔ تعويض وامتياز

شوي تعويض او امتياز د ورکړې خنډ شي او يا له ټاکل شوي موعد څخه زيات د هغې په تأديې کې ځنډ وکړي، په قصير حبس يا له دېرشو زرو څخه تر شپيتو زرو افغانيو پورې په نغدي جزا محکومېږي.

معينه استملاک جايداد شده و يا در تأديهٔ آن بيش از موعد معينه تاخير نمايد، به حبس قصير يا جزای نقدی از سی هزار تا شصت هزار افغانی، محکوم می گردد.

## پنځم فصل

## په ډوبېدو او عامه مرافقو پورې اړوند جرمونه

## فصل پنجم

## جرايم مربوط به غرق و مرافق عامه

### د سيلاب عمدي رامنځته کول

### ايجاد عمدی سيلاب

**۸۴۹ ماده:**

(۱) هغه شخص چې عمداً سيلاب منځته راوړي يا په هغه پيل وکړي چې د هغه پواسطه د خلکو ژوند يا مالونه له خطر سره مخامخ شي، په طويل حبس محکومېږي.

(۲) که چېرې ددې مادې په (۱) فقره کې د درج شوي عمل ارتکاب د شخص په مړينه يا ټپي کېدو تمام شي، مرتکب له احوالو سره سم، پدې ماده کې پر درج شوو مجازاتو برسېره، د مرتکبه جرم په جزا، هم محکومېږي.

**مادهٔ ۸۴۹:**

(۱) شخصی که عمداً سيلابی را بوجود آورد يا به آن شروع نمايد که توسط آن حيات يا اموال مردم به خطر مواجه گردد، به حبس طويل، محکوم می گردد.

(۲) هرگاه ارتکاب عمل مندرج فقرهٔ (۱) اين ماده منجر به مرگ يا جراحت شخص گردد، مرتکب حسب احوال علاوه به مجازات مندرج اين ماده به جزای جرم مرتکبه نيز محکوم می گردد. مشروط بر اين که مجموع

پدې شرط چې د حبس مجموع موده له دېرشو کلونو څخه تجاوز ونکړي.

(۳) که چېرې ددې مادې په (۱) فقره کې د درج شوي سيلاب له امله، مالونو ته لوي زيان واوړي، مرتکب له لسو کلونو څخه زيات په طويل حبس محکومېږي.

مدت حبس از سی سال تجاوز نکند.

(۳) هرگاه در اثر سیلاب مندرج فقرهٔ (۱) این ماده به اموال ضرر بزرگ عاید گردد، مرتکب به حبس طویل بیش از ده سال، محکوم می‌گردد.

## د سيلاب غير عمدي رامنځته کول

## ایجاد غیر عمدی سیلاب

**۸۵۰ ماده:**

**مادهٔ ۸۵۰:**

(۱) هغه شخص چې په خطاء سره هغه سيلاب منځته راوړي چې د هغه له امله د خلکو ژوند يا مالونه له خطر سره مخامخ شي، په متوسط حبس يا له شپېتو زرو څخه تر درې سوو زرو افغانيو پورې په نغدي جزا محکومېږي.

(۱) شخصی که به خطاء، سیلابی را بوجود آورد که به اثر آن حیات یا اموال مردم به خطر مواجه گردد، به حبس متوسط یا جزای نقدی از شصت هزار تا سه صد هزار افغانی، محکوم می گردد.

(۲) که چېرې ددې مادې په (۱) فقره کې د درج شوي عمل له امله عامه مرافق وځنډېږي يا عامه مالونو ته لوي تاوان ورسېږي، مرتکب تر اوو کلونو پورې په طويل حبس محکومېږي.

(۲) هرگاه در اثر عمل مندرج فقرهٔ (۱) این ماده مرافق عامه معطل گردد یا به اموال عامه ضرر بزرگ عاید گردد، مرتکب به حبس طویل تا هفت سال، محکوم می گردد.

(۳) که چېرې ددې مادې په (۱) فقره کې د درج شوي جرم ارتکاب د انسان

(۳) هرگاه ارتکاب جرم مندرج فقرهٔ (۱) این ماده منجر به مرگ انسان

په مړينه تمام شي، مرتکب ترلسو کلونو پورې په طويل حبس محکومېږي.

گردد، مرتکب به حبس طويل تـــا ده سال، محکوم می گردد.

## دوولسم باب
## سايبري جرمونه، د مسافرت او اقامت د سندونو جرمونه، د عامې روغتيا جرمونه، د کرنې او حيواناتو جرمونه، متفرقه جرمونه او وروستني حکمونه

## لومړی فصل
## سايبري جرمونه او دهغو مجازات

### د سايبري جرمونو مجازات

**۸۵۱ ماده:**

(۱) سايبري جرمونه له هغو جرمونو څخه عبارت دي چې د الکترونيکي يا انترنيتي اطلاعاتو او اړيکو د مدرنې تکنالوژۍ په وسيله د سايبر په فضاء کې رامنځته کېږي.

(۲) د سايبر فضاء له مجازي يا نا ملموسې فضاء څخه عبارت ده چې د کمپيوټري يا انترنيتي شبکو د اړيکو پربنسټ منځته راغلې ده.

## باب دوازدهم
## جرايم سايبری، جرايم اسناد مسافرت و اقامت، جرايم صحت عامه، جرايم زراعت و حيوان ها، جرايم متفرقه و احکام نهايی

## فصل اول
## جرايم سايبری و مجازات آن

### مجازات جرايم سايبری

**مادۀ ۸۵۱:**

(۱) جرايم سايبری عبارت از جرايمی است که به وسيله تکنالوژی مدرن اطلاعات و ارتباطات الکترونيکی يا انترنتی در فضای سايبر ارتکاب می‌يابد.

(۲) فضای سايبر عبارت از فضای مجازی يا غير ملموسی است که به اساس ارتباطات شبکه های کمپيوتری يا انترنتی بوجود آمده است.

(۳) د سايبري جرمونو مرتکب ددې فصل له حکمونو سره سم، مجازات کېږي.

**کمپيوتري سيستم، برنامې يا اطلاعاتو ته غير مجاز لاسرسي**

**۸۵۲ ماده:**

(۱) هغه شخص چې په بل پورې اړوند کمپيوتري سيستم، برنامې يا اطلاعاتو ته په غير مجازه توګه لاسرسی پيداکړي، په قصير حبس محکومېږي.

(۲) هغه شخص چې ددې مادې په (۱) فقره کې د درج شوي جرم د ارتکاب له امله، شخص يا اشخاصو ته جسمي، مالي يا معنوي زيان وارد کړي، ددې مادې په (۱) فقره کې په درج شوې جزا برسېره، د مرتکبه جرم په جزا هم محکومېږي.

**په کمپيوتري سيستم، برنامې يا اطلاعاتو کې غير مجاز بدلونونه**

**۸۵۳ ماده:**

هغه شخص چې د کمپيوتري سيستم، برنامې يا اطلاعاتو په اړه په غير مجاز

(۳) مرتکب جرایم سایبری، مطابق احکام این فصل، مجازات می‌گردد.

**دسترسی غیر مجاز به سیستم، برنامه یا اطلاعات کمپیوتری**

**مادۀ ۸۵۲:**

(۱) شخصی که به صورت غیر مجاز به سیستم، برنامه یا اطلاعات کمپیوتری متعلق به دیگری، دسترسی حاصل کند، به حبس قصیر، محکوم می‌گردد.

(۲) شخصی که به اثر ارتکاب جرم مندرج فقرۀ (۱) این ماده، ضرر جسمی، مالی یا معنوی به شخص یا اشخاص وارد کند، علاوه به جزای مندرج فقرۀ (۱) این ماده به جزای جرم مرتکبه نیز محکوم می گردد.

**تغییرات غیر مجاز در سیستم، برنامه یا اطلاعات کمپیوتری**

**مادۀ ۸۵۳:**

شخصی که به صورت غیر مجاز در رابطه به سیستم، برنامه یا اطلاعات

توګه له لاندې اعمالو څخه یو په موقتي یا دایمي توګه ترسره کړي، په متوسط حبس یا له شپیتو زرو څخه تر درې سوو زرو افغانیو پورې په نغدي جزا محکومېږي:

۱- د کمپیوتري سیستم په کړنه کې د بدلون واردول، ممانعت یا اخلال.

۲- د کمپیوتري سیستم، برنامې یا اطلاعاتو تولید، بدلون، تعدیل یا زیان رسول.

۳- د کمپیوتري سیستم، برنامې یا اطلاعاتو د لاسرسي نه وړکول، بې معني کول، د ګټې اخیستنې نه وړکول یا غیر فعالول.

۴- د کمپیوتري سیستم، برنامې یا اطلاعاتو ته له مجاز لاسرسي څخه مخنیوی.

۵- په ساتنیز کمپیوتري سیستم، برنامې یا اطلاعاتو کې د بدلون یا تعدیل راوړل.

٦- په کمپیوتري سیستم، برنامې یا اطلاعاتو کې د ویروس واردول یا خپرول.

کمپیوتری یکی از اعمال ذیل را طور مؤقت یا دایمی انجام دهد، به حبس متوسط یا جزای نقدی از شصت هزار تا سه صد هزار افغانی، محکوم می‌گردد:

۱- تغییر وارد نمودن، ممانعت یا اخلال در عملکرد سیستم کمپیوتری.

۲- تولید، تغییر، تعدیل یا آسیب رساندن به سیستم، برنامه یا اطلاعات کمپیوتری.

۳- غیرقابل دسترس ساختن، بی معنا کردن، غیر قابل استفاده ساختن یا غیرفعال نمودن سیستم، برنامه یا اطلاعات کمپیوتری.

۴- جلوگیری از دسترسی مجاز به سیستم، برنامه یا اطلاعات کمپیوتری.

۵- آوردن تغییر یا تعدیل درسیستم محافظتی، برنامه یا اطلاعات کمپیوتری.

٦- وارد نمودن یا پخش ویروس در سیستم، برنامه یا اطلاعات کمپیوتری.

۷- د کمپيوتري شبکې د اتصال په مسير کې غير مجاز لاسرسی.

**د کمپيوتري سيستم، برنامې يا اطلاعاتو غير مجاز له منځه وړل**

**۸۵۴ ماده:**

(۱) هغه شخص چې د بل کس کمپيوتري سيستم، برنامه يا اطلاعات په غير مجازه توګه پداسې ډول ويجاړ، حذف يا خنثي کړي چې په مادي يا معنوي زيان تمام شي، د وارده ضرر په پام کې نيولو سره، په متوسط حبس يا له شپيتو زرو څخه تر درې سوو زرو افغانيو پورې په نغدي جزا محکومېږي.

(۲) که چېرې ددې مادې په (۱) فقره کې درج شوی جرم د دولتي بنسټيز کمپيوتري سيستم، برنامې يا اطلاعاتو په اړه ارتکاب شي يا له سل ميليونو څخه زيات مالي زيان وارد کړي، مرتکب تر لس کلونو پورې په طويل حبس محکومېږي.

(۳) که چېرې ددې مادې په (۱ او ۲) فقره کې د درج شوو جرمونو د

۷- دسترسی غیر مجاز در مسیر اتصال شبکهٔ کمپیوتری.

**از بین بردن غیر مجاز سیستم، برنامه یا اطلاعات کمپیوتری**

**مادهٔ ۸۵۴:**

(۱) شخصی که به صورت غیر مجاز، سیستم، برنامه یا اطلاعات کمپیوتری دیگری را طوری تخریب، حذف یا خنثی کند که منجر به ضرر مادی یا معنوی گردد، با در نظرداشت ضرر وارده، به حبس متوسط یا جزای نقدی از شصت هزار تا سه صد هزار افغانی، محکوم می‌گردد.

(۲) هرگاه جرم مندرج فقرهٔ (۱) این ماده در رابطه به سیستم، برنامه یا اطلاعات کمپیوتری زیر بنایی دولتی ارتکاب یابد یا ضرر مالی بیش از صد میلیون افغانی وارد سازد، مرتکب به حبس طویل تا ده سال، محکوم می‌گردد.

(۳) هر گاه به علت ارتکاب جرایم مندرج فقره های (۱ و ۲) این ماده،

ارتکاب له امله، ځمکنۍ یا هوایي مواصلاتي کرښې یا ترانسپورتي وسایل یا د انرژۍ د تولید تأسیسات یا له حساسو تأسیساتو څخه یو ویجاړ شي یا هغو ته زیان ورسېږي، یا مالونو یا اشخاصو ته د زیان د واردېدو لامل شوي وي، مرتکب له احوالو سره سم، په طویل حبس او د شخص د مړینې په صورت کې، په ۱درجه دوام حبس محکومېږي.

خطوط مواصلاتی زمینی یا هوایی یا وسایل ترانسپورتی یا تأسیسات تولید انرژی یا یکی از تأسیسات حساس دیگر، تخریب گردیده یا به آنها صدمه برسد، یا سبب وارد نمودن صدمه به اموال یا اشخاص گردیده باشد، مرتکب حسب احوال به حبس طویل ودر صورت مرگ شخص، به حبس دوام درجه۱، محکوم می گردد.

## د لاسرسي د رمز افشاءکول

## افشای رمز دسترسی

**۸۵۵ ماده:**

**مادۀ ۸۵۵:**

(۱) که چېرې یو شخص د لاسرسي رمز(پاسورد یا کود) یا د کمپیوتري سیستم د برنامې یا د اطلاعاتو د لاسرسي د ترلاسه کولو نور وسایل یا په غیر مجازه توګه افشاء کړي، د ترلاسه شوي منفعت یا د وارده زیان دوه برابره په نغدي جزا محکومېږي.

(۱) هرگاه شخصی رمز دسترسی (پاسورد یا کود) یا دیگر وسایل کسب دسترسی برنامه یا اطلاعات سیستم کمپیوتری را به صورت غیر مجاز افشاء کند، به جزای نقدی دو چند منفعت حاصله یا ضرر وارده، محکوم می‌گردد.

(۲) که چېرې ددې مادې په (۱) فقره کې درج شوی جرم، د دولتي بنسټیز سیستم، برنامې یا د اطلاعاتو په اړه

(۲) هرگاه جرم مندرج فقرۀ (۱) این ماده در رابطه به سیستم، برنامه یا اطلاعات زیر بنایی دولتی ارتکاب یابد،

ارتکاب شي، مرتکب په متوسط حبس يا له شپېتو زرو څخه تر درې سوو زرو افغانيو پورې په نغدي جزا محکومېږي.

**غير مجاز لار نيونه (د ممانعت رامنځته کول)**

**۸۵۶ ماده:**

(۱) هغه شخص چې له تخنيکي وسايلو څخه په ګټې اخيستنې سره د خپل ځان يا د بل شخص لپاره د ګټې د ترلاسه کولو يا بل ته د زيان د واردولو په منظور، له لاندې اعمالو څخه يو ترسره کړي، د غير مجازې لارنيونې مرتکب شوی، په متوسط حبس يا له شپېتو زرو څخه تر درې سوو زرو افغانيو پورې په نغدي جزا محکومېږي:

۱- له کمپيوتري سيستم څخه بل کمپيوتري سيستم ته د کمپيوتري اطلاعاتو له لېږد يا په عين کمپيوتري سيستم کې له يوۀ ځای څخه بل ځای ته د هغو له لېږد څخه مخنيوی.

۲- له هغه کمپيوتري سيستم څخه د الکترو مقناطيسي له استولو څخه

مرتکب به حبس متوسط يا جزای نقدی از شصت هزار تا سه صد هزار افغانی، محکوم می‌گردد.

**رهگیری (ایجاد ممانعت) غیر مجاز**

**مادۀ ۸۵۶:**

(۱) شخصی که بمنظور کسب منفعت برای خود یا شخص دیگری یا وارد نمودن ضرر به دیگری، با استفاده از وسایل تخنیکی یکی از اعمال ذیل را انجام دهد، مرتکب رهگیری غیر مجاز گردیده، به حبس متوسط یا جزای نقدی از شصت هزار تا سه صد هزار افغانی، محکوم می‌گردد:

۱- جلوگیری از انتقال اطلاعات کمپیوتری از سیستم کمپیوتری به سیستم کمپیوتری دیگر یا انتقال آن از یک محل به محل دیگر در عین سیستم کمپیوتری.

۲- جلوگیری از ارسال الکترومقناطیسی از سیستم کمپیوتری

مخنيوی چې ددې مادې د (۱) فقرې په ۱ جزء کې درج شوي اطلاعات لېږدوي.

(۲) هغه شخص چې د خپل ځان يا د بل شخص لپاره د منفعت د ترلاسه کولو يا بل ته د زيان د واردولو په منظور، د فريبکاری، درغلی يا نورو ورته لارو له لارې، ددې مادې په (۱) فقره کې د درج شوي جرم مرتکب شي، د متوسط حبس په اکثر حد محکومېږي.

**په جرم کې د ګټې اخيستنې لپاره د دستګاه جوړول، برابرول يا ترلاسه کول**

**۸۵۷ ماده:**

هغه شخص چې په غير مجازه توګه له لاندې دستګاوو څخه يوه توليد، وارد، وساتي، برابره، ووېشي، خپره، وپېري يا هغه وپلوري يا يې د پلورلو په قصد عرضه کړي، په متوسط حبس يا له شپېتو زرو څخه تر درې سوو زرو افغانيو پورې په نغدي

که اطلاعات مندرج جزء ۱ فقرۀ (۱) اين ماده را انتقال دهد.

(۲) شخصی که از طريق فريبکاری، تقلب يا طرق مشابه ديگر، بمنظور کسب منفعت برای خود يا شخص ديگری يا وارد ساختن خساره بر ديگری مرتکب جرم مندرج فقرۀ (۱) اين ماده گردد، به حد اکثر حبس متوسط، محکوم می‌گردد.

**ساخت، تهيه يا حصول دستګاه برای استفاده در جرم**

**مادۀ ۸۵۷:**

شخصی که به صورت غير مجاز يکی از دستګاه های ذيل را توليد، توريد، نگهداری، تهيه، توزيع، منتشر، خريداری کند يا آن را به فروش رساند يا به قصد فروش عرضه کند، به حبس متوسط يا جزای نقدی از شصت هزار تا سه صد هزار افغانی، محکوم

جزا محکومېږي:

۱- هغه دستګاه يا کمپوتري برنامه چې پدې فصل کې د درج شوو جرمونو څخه د يوۀ د ارتکاب په منظور، جوړه شوې ده.

۲- رمز(پسورد يا کود) يا ورته اطلاعات چې د هغه پواسطه ټول کمپيوتري سيستم يايوۀ برخه يې د لاسرسي وړ ګرځي.

## الکترونيکي تزوير

**۸۵۸ ماده:**

هغه شخص چې د کمپيوتري سيستم اصلي يا واقعي اطلاعات په مزورانه ډول توليد، تغيير، تبديل، حذف يا خنثي کړي، په متوسط حبس يا له شپيتو زرو څخه تر درې سوو زرو افغانيو پورې په نغدي جزا محکومېږي.

## الکترونيکي فريبکاري

**۸۵۹ ماده:**

هغه شخص چې د خپل ځان يا بل شخص لپاره د منفعت د ترلاسه کولو يا بل ته د زيان د واردولو په منظور، په

می‌گردد:

۱- دستگاه يا برنامه کمپيوتری که بمنظور ارتکاب يکی از جرايم مندرج اين فصل ساخته شده است.

۲- رمز، (پسورد يا کود) يا اطلاعات مشابه که توسط آن تمام يا بخشی از سيستم کمپيوتری قابل دسترس می‌گردد.

## تزويرالکترونيکی

**مادۀ ۸۵۸:**

شخصی که اطلاعات اصلی يا واقعی سيستم کمپيوتری را به شکل مزورانه توليد، تغيير، تبديل، حذف يا خنثی نمايد، به حبس متوسط يا جزای نقدی از شصت هزار تا سه صد هزار افغانی، محکوم می‌گردد.

## فريب کاری الکترونيکی

**مادۀ ۸۵۹:**

شخصی که به صورت فريب کارانه بمنظور کسب منفعت برای خود يا شخص ديگری يا وارد نمودن خساره

فریبکارانه ډول، له لاندې اعمالو څخه د یوۀ مرتکب شي، په متوسط حبس یا له شپیتو زرو څخه تر درې ســـوو زرو افغانیو پورې په نغدي جزا محکومېږي:

۱- کمپیوتري سیســـتم، کمپیـــوتري برنامې یا اطلاعاتو ته لاسرسی.

۲- د کمپیوتري برنامې یا اطلاعاتوته دننه کېدل، تعدیل، بدلول، حذف یـــا تولید.

۳- د کمپیوتري سیستم په کړنه کـــې مداخله، ممانعت، اخلال یا انسداد.

۴- کمپیوتري سیستم، دستګاه یـــا د ذخیره کولو وسیلې ته د اطلاعاتو یـــا برنامې کاپي کول، انتقال یا لېږل د هغې وسیلې په استثناء چې په هغو کې ثبت شوي دي یا په عین کمپیوتري سیستم، دستګاه یا د ذخیره کولو وسیلې کې بل موقعیت ته د ا طلاعاتو یا برنامې انتقال یا لېږل.

۵- د هغه کمپیـــوتري سیســـتم لـــه اطلاعاتو یا برنامې څخه ګټه اخیستنه یا د اطلاعاتو یا برنامې بهر کول چې پـــه هغو کې ثبت شوي دي.

به دیگری، مرتکب یکی از اعمال ذیل شود، به حبس متوسط یا جزای نقدی از شصت هزار تا سه صد هزار افغانی، محکوم می‌گردد:

۱- دسترسی به سیستم کمپیـــوتری، برنامه یا اطلاعات کمپیوتری.

۲- دخـــول، تعدیل، تغییر، حذف یا تولیـــد برنامـــه یـــا اطلاعـــات کمپیوتری.

۳- مداخله، ممانعت، اخلال یا انسداد عمل کرد سیستم کمپیوتری.

۴- کاپـــی کـــردن، انتقال یا ارسال اطلاعات یا برنامه به سیستم کمپیوتری، دستگاه یا وسیلۀ ذخیره ســـازی بـــه استثنای وسیلۀ که در آن ثبت شـــده است یا انتقال یا ارسال اطلاعات یـــا برنامه به موقعیـــت دیگـــر در عـــین سیستم کمپیوتری، دستگاه یا وســـیلۀ ذخیره سازی.

۵- استفاده از اطلاعات یا برنامه یـــا اخراج اطلاعات یا برنامه ازسیســـتم کمپیـــوتری کـــه درآن ثبـــت شـــده است.

## سايبري سرقت

**۸۶۰ ماده:**

هغه شخص چې لـه کمپيـوتري يـا الکترونيکي سيستم څخـه پـه ګټـې اخيستنې سره د سرقت د جرم مرتکب شي، له احوالو سره سم، د مسروقه مال د ارزښت له په پام کې نيولو سره، پـه متوسط يا طويل حبس محکومېږي.

## ممنوعه معلوماتي تکنالوژي

**۸۶۱ ماده:**

(۱) که چېرې شخص د سيم باکس او نورو ورته وسايلو په شمول ممنوعـه مخابراتي او معلوماتي تکنالوژۍ وسايل او تجهيزات وارد کړي په حيازت کې ولري يا د هغو په واسطه د خدمتونو په عرضه کولـو لاس پـورې کـړي، د مخابراتي خدمتونو د تنظيم په قانون کې د درج شوې نغدي جريمې پر ورکړې برسېره، پـه متوسـط حـبس، هـم محکومېږي.

(۲) که چېرې ددې مادې په (۱) فقره کې په درج شوو احوالو کې د کورنې

## سرقت سایبری

**مادۀ ۸۶۰:**

شخصی که با اسـتفاده از سیسـتم کمپیوتری یا الکترونیکی مرتکب جرم سرقت شود، حسب احوال بـا نظـر داشت ارزش مال مسروقه، به حـبس متوسـط یـا طویـل، محکـوم می‌گردد.

## تکنالوژی معلوماتی ممنوعه

**مادۀ ۸۶۱:**

(۱) هرگاه شخص وسایل وتجهیزات الکترونیکی مخـابراتی و تکنـالوژی معلوماتی ممنوعه شامل سـیم بـاکس وسایر وسایل مشابه را وارد نموده در حیازت داشته یا توسط آن به عرضـۀ خدمات مبادرت ورزد، عـلاوه بـه پرداخـت جریمـۀ نقـدی منـدرج قانون تنظـیم خـدمات مخـابراتی، به حـبس متوسـط نیـز، محکـوم می گردد.

(۲) هرگاه در احوال مندرج فقرۀ (۱) این مـاده از تکنـالوژی معلومـاتی

او بهرني امنيت پر وړاندې د جرمونو په ارتکاب کې لـه ممنوعـه معلومـاتي تکنالوژۍ څخه اخيستل شـوې وي، د هغه پواسطه د خدمتونو وارد کوونکی، حيازت کوونکی او عرضه کوونکی، په طويل حبس چې له لسو کلونو څخه لږ نه وي محکومېږي.

**د انترنت سرقت**

**۸۶۲ ماده:**

(۱) هغه شخص چې په غير پورې اړوند د انترنت د ګټې اخيستنې امتياز سرقت کړي، د سرقت شوي انترنت د ارزښت دوه برابره په نغدي جزا محکومېږي.

(۲) که چېرې ددې مادې په (۱) فقره کې درج شوی جرم په سازمان موندل شوي شکل ارتکاب شي، مرتکب يـا مرتکبين په قصير حبس محکومېږي.

**سايبري تروريزم**

**۸۶۳ ماده:**

هغه شخص چې د کمپيوټري برنامې يا اطلاعاتو له سيستم څخـه پـه ګټـې اخيستنې سره سم، پدې قانون کـې د

ممنوعه در ارتکـاب جـرايم عليـه امنيت داخلی يا خارجی استفاده شده باشد، وارد کننده، حيازت کننـده و عرضـه کننـدۀ خـدمات توسـط آن، بـه حـبس طويـل کـه از ده سـال کـم نباشـد، محکـوم می گردد.

**سرقت انترنت**

**مادۀ ۸۶۲:**

(۱) شخصی که امتياز استفاده انترنت متعلق به غير را سرقت کند، به جزای نقدی دو چند ارزش انترنت سـرقت شده، محکوم می‌گردد.

(۲) هرگاه جرم مندرج فقرۀ (۱) اين ماده به شکل سازمان يافته ارتکـاب يابد، مرتکب يا مرتکبين، بـه حـبس قصير، محکوم می‌گردد.

**تروريزم سايبری**

**مادۀ ۸۶۳:**

شخصی که با اسـتفاده از سيسـتم برنامـه يـا اطلاعـات کمپيـوتری مرتکـب جـرايم تروريسـتی ايـن

درج شوي تروريستي جرمونو مرتکب شي، پدې قانون کې درج شوي تروريستي جرم په جزا محکومېږي.

**سايبري جاسوسي**

**۸۶۴ ماده:**

(۱) هغه شخص چې په نا قانونه توګه، د سري اطلاعاتو لرونکې کمپيوتري سيستم، برنامې يا اطلاعاتو په نسبت، له لاندې اعمالو څخه د يوۀ مرتکب شي، پدې قانون کې د درج شوي ملي خيانت يا جاسوسي د جرم په جزا محکومېږي:

۱- په کمپيوتري يا مخابراتي يا د اطلاعاتو لېږدوونکو په سيستم کې د لېږد يا د زېرمه شوي په حال کې سري اطلاعاتو ته لاسرسی.

۲- په کمپيوتري يا مخابراتي يا د اطلاعاتو لېږدوونکو په سيستم کې د لېږد يا د زېرمه شوي په حال کې د سري اطلاعاتو په لاسرسي ورکول.

۳- د دولت، سازمان، شرکت يا بهرنۍ ډلې يا د هغو عاملانو لپاره په کمپيوتري

قانون گردد، به جزای جرم تروریستی مندرج این قانون، محکوم می‌گردد.

**جاسوسی سایبری**

**مادۀ ۸۶۴:**

(۱) شخصی که به صورت غیر قانونی نسبت به سیستم، برنامه یا اطلاعات کمپیوتری حاوی اطلاعات سری، مرتکب یکی از اعمال ذیل شود، به جزای جرم خیانت ملی یا جاسوسی مندرج این قانون، محکوم می گردد:

۱- دسترسی به اطلاعات سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سیستم کمپیوتری یا مخابراتی یا حامل های اطلاعات.

۲- در دسترس قرار دادن اطلاعات سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سیستم کمپیوتری یا مخابراتی یا حامل های اطلاعات.

۳- افشاء یا در دسترس قرار دادن اطلاعات سری در حال انتقال یا ذخیره

يا مخابراتي يا د اطلاعاتو لېږدوونکو په سيستم کې د لېږد يا د زېرمه شوي په حال کې د سري اطلاعاتو افشاء کول يا په لاسرسي کې ورکول.

(۲) ددې مادې د (۱) فقرې په مقصد، سري اطلاعات په ملي واکمنۍ، ځمکنۍ بشپړتيا يا د هېواد په ملي امنيت پورې له اړوندو اسرارو څخه عبارت دي چې د جاسوسي او ملي خيانت په جرمونو پورې اړوند فصل کې، د دولتي اسرارو په توګه پېژندل شوي دي.

## سايبري جګړه

### ۸۶۵ ماده:

هغه شخص چې له نورو دولتونو سره د افغانستان اسلامي جمهوري دولت د مناسباتو د ويجاړېدو، په امن او عامه نظم کې د اخلال يا د نورو پرځان او مال د زيان اړولو لپاره سايبري حملې داسې په لاره واچوي چې د وسله والې شخړې شرايط ولري، د سايبري جګړې مرتکب پېژندل کېږي، ددې قانون د کورنۍ او بهرنۍ امنيت پر وړاندې د

شده در سیستم کمپیوتری یا مخابراتی یا حامل های اطلاعات برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه خارجی یا عاملان آنها.

(۲) به مقصد فقرهٔ (۱) این ماده، اطلاعات سری، عبارت از اسرار مربوط به حاکمیت ملی، تمامیت ارضی یا امنیت ملی کشور می باشد که در فصل مربوط به جرایم جاسوسی و خیانت ملی، منحیث اسرار دولتی، شناخته شده است.

## جنگ سایبری

### مادهٔ ۸۶۵:

شخصی که حملات سایبری را بمنظور تخریب مناسبات دولت جمهوری اسلامی افغانستان با سایر دولت ها، اخلال در امن و نظم عامه یا وارد ساختن ضرر بر جان یا مال دیگران طوری به راه اندازد که شرایط منازعه مسلحانه را داشته باشد، مرتکب جنگ سایبری شناخته شده، مطابق احکام مندرج فصل جرایم علیه امنیت

جرمونو د فصل له درج شوو حکمونو سره سم، مجازات کېږي.

**د معلومات افشاء او له هويت څخه ناوړه ګټه اخيستنه**

**۸۶۶ ماده:**

(۱) هغه شخص چې له قانوني مجوز پرته او د زيان د رامنځته کېدو په منظور، د بل شخص دهويت معلومات چې هغو ته لاسرسی لري يا هغه يې له نورو لارو څخه لاسته راوړي وي، د ناوړه نيت په لرلو سره د سايبر په فضاء کې افشاء کړي، په قصير حبس محکومېږي.

(۲) هغه شخص چې عمداً د جنايت يا جنحې د جرمونو د ارتکاب په منظور، ددې مادې په (۱) فقره کې له درج شوو معلوماتو څخه ناوړه ګټه اخيستنه وکړي، د مرتکبه جرم په مجازاتو يا په متوسط حبس، يا هر هغه چې زيات وي، محکومېږي.

داخلی وخارجی ايـن قانون، مجازات می گردد.

**افشای معلومات و سوء استفاده از هويت**

**مادۀ ۸۶۶:**

(۱) شخصی که بدون مجوز قانونی و بمنظور ايجاد ضرر، معلومات هويت شخص ديگری را که به آن دسترسی دارد يا آن را از ساير طرق بدست آورده، با داشتن سوءنيت در فضای سايبر افشاء نمايد، به حبس قصير، محکوم می گردد.

(۲) شخصی که عمداً معلومات مندرج فقرۀ (۱) اين ماده را بمنظور ارتکاب جرايم جنايت يا جنحه سوء استفاده نمايد، به مجازات جرم مرتکبه يا حبس متوسط، يا هرکدام که بيشتر باشد، محکوم می‌گردد.

## د عفت او عمومي اخلاقو پر وړاندې جرمونه

**۸۶۷ ماده:**

(۱) هغه شخص چې د کمپيوټري يا مخابراتي سيستم په وسيله غير اخلاقي يا غير اسلامي موضوعات توليد، واستوي، خپاره، ووېشي يا وپلوري يا پلورلو ته عرضه کړي يا د استولو يا خپرولو يا سوداګرۍ په قصد توليد، زېرمه يا وساتي، تر دوو کلونو پورې په متوسط حبس يا له پنځو زرو څخه تر شپېتو زرو افغانيو پورې په نغدي جزا محکومېږي، علمي ګټه اخيستنه لدې حکم څخه مستثني ده.

(۲) ددې مادې د (۱) فقرې په مقصد، غير اخلاقي موضوعات په هغه انځور، غږ(صوت) يا واقعي يا غير واقعي متن اطلاق کېږي چې د ښځې يا نر د بشپړ لوڅوالي يا د انسان د تناسلي اندام د لوڅوالي بيانوونکي وي.

## جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی

**مادۀ ۸۶۷:**

(۱) شخصی که به وسیله سیستم کمپیوتری یا مخابراتی موضوعات غیر اخلاقی یا غیر اسلامی را تولید، ارسال، منتشر، توزیع یا به فروش رساند یا به فروش عرضه کند یا به قصد ارسال یا انتشار یا تجارت تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس متوسط تا دوسال یا جزای نقدی از پنج هزار تا شصت هزار افغانی، محکوم می‌گردد، استفاده علمی از این حکم مستثنی می‌باشد.

(۲) به مقصد فقرۀ (۱) این ماده، موضوعات غیر اخلاقی به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیر واقعی اطلاق می شود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی انسان است.

## د شخصي اسرارو افشاء کول

**۸۶۸ ماده:**

(۱) هغه شخص چې د کمپيوتري يا مخابراتي سيستم په وسيله د بل خصوصي غږ يا انځور يا فلم د نوموړي له رضايت او علم پرته د سايبر په فضاء کې خپاره کړي يا يې د نورو په لاسرسي کې ورکړي، پداسې ډول چې د مادي يا معنوي زيان(ضرر) په رامنځته کېدو تمام شي يا د نوموړي د حيثيت د هتک موجب شي، تر دوه کلونو پورې په متوسط حبس يا له شپېتو زرو څخه تر يو سلو شلو زرو افغانيو پورې په نغدي جزا محکومېږي.

(۲) هغه شخص چې د کمپيوتري يا مخابراتي سيستم په وسيله، د بل چا خصوصي فلم يا غږ يا انځور ته بدلون ورکړي يا تحريف يا يې خپور کړي يا د هغه په بدلون يا تحريف باندې د پوهاوي با وجود، خپور کړي، پداسې ډول چې د نوموړي د حيثيت د هتک موجب شي، له دري کلونو څخه زيات

## افشای اسرار شخصی

**مادۀ ۸۶۸:**

(۱) شخصی که به وسیله سیستم کمپیوتری یا مخابراتی، صوت یا تصویر یا فلم خصوصی دیگری را بدون رضایت وعلم وی در فضای سایبر منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ایجاد ضرر مادی یا معنوی یا موجب هتک حیثیت وی شود، به حبس متوسط تا دو سال یا جزای نقدی از شصت هزار تا یک صد و بیست هزار افغانی، محکوم می گردد.

(۲) شخصی که به وسیله سیستم کمپیوتری یا مخابراتی، فلم یا صوت یا تصویر خصوصی دیگری را تغییر دهد یا تحریف یا منتشر کند یا آن را با وجود آگاهی از تغییر یا تحریف، نشر کند به نحوی که موجب هتک حیثیت وی شود، به حبس متوسط بیش از

په متوسط حبس يا له شپېتو زرو څخه تر يو سلو اتيا زرو افغانيو پورې په نغدي جزا محکومېږي.

(۳) ددې مادې په (۱ او ۲) فقره کې د درج شوو جرمونو عدلي تعقيب د مجني عليه په شکايت پورې مشروط دی.

## سايبري باج اخيستنه

**۸۶۹ ماده:**

(۱) هغه شخص چې له کمپيوتري سيستم، برنامې يا اطلاعاتو څخه په ګټې اخيستنې سره، په سايبر فضاء کې د بل خصوصي غږ يا انځور يا فلم لاسته راوړي او شخص د سايبر په فضاء کې د هغه په خپرولو د منفعت د اخيستلو په مقابل کې وګواښي، په قصير حبس يا له دېرشو زرو څخه تر شپېتو زرو افغانيو پورې په نغدي جزا يا په دواړو جزاګانو محکومېږي.

(۲) که چېرې ددې مادې په (۱) فقره کې درج شوی جرم، شخص ته د شديد جسمي يا معنوي زيان لامل شي، سه سال يا جزای نقدی از شصت هزار تا يکصد و هشتاد هزار افغانی، محکوم می گردد.

(۳) تعقيب عدلی جرايم مندرج فقره های (۱ و ۲) اين ماده مشروط به شکايت مجنی عليه می‌باشد.

## باج گيری سايبری

**مادۀ ۸۶۹:**

(۱) شخصی که با استفاده از سيستم، برنامه يا اطلاعات کمپيوتری، در فضای سايبر، صوت يا تصوير يا فلم خصوصی ديگری را بدست آورده و شخص را به نشر آن در فضای سايبر در مقابل اخذ منفعت تهديد نمايد، به حبس قصير يا جزای نقدی از سی هزار تا شصت هزار افغانی يا به هردو جزا، محکوم می‌گردد.

(۲) هرگاه جرم مندرج فقرۀ (۱) اين ماده سبب ضرر جسمی يا معنوی شديد به شخص گردد، مرتکب به حبس

مرتکب په متوسط حبس محکومېږي.

**د سايبر په فضاء کې تعصب آميز فعاليتونه**

**۸۷۰ ماده:**

(۱) که چېرې شخص له کمپيوتري يا انترنيتي وسايلو څخه په ګټې اخيستنې سره، د غږيزې (صوتي)، انځورې پيتې (نوار) يا ليکنې په خپرولو سره په سايبر فضاء کې قومي، مذهبي، ديني، ژبنيز يا سمتي تعصبونو ته په ټولنه کې لمن ووهي، په قصير حبس محکومېږي.

(۲) که چېرې ددې مادې په (۱) فقره کې درج شوی جرم، د هېواد د بناريانو ترمنځ د تاوتريخوالي يا د کرکې د رامنځته کېدو يا د بلوا لامل شي، په متوسط حبس محکومېږي.

**دينونو يا اسلامي مذهبونو ته سپکاوی**

**۸۷۱ ماده:**

هغه شخص چې د سايبر په فضاء کې له کمپيوتري سيستم، برنامې يا اطلاعاتو څخه په ګټې اخيستنې سره، په هېواد

متوسط، محکوم می‌گردد.

**فعالیت های تعصب آمیز در فضای سایبر**

**مادۀ ۸۷۰:**

(۱) هرگاه شخصی با استفاده از وسایل کمپیوتری یا انترنتی با نشر نوار صوتی، تصویری یا نوشته در فضای سایبر تعصبات قومی، مذهبی، دینی، لسانی یا سمتی را در جامعه دامن بزند، به حبس قصیر، محکوم می‌گردد.

(۲) هرگاه جرم مندرج فقرۀ (۱) این ماده منجر به خشونت یا ایجاد نفرت یا موجب شورش میان شهروندان کشور گردد به حبس متوسط، محکوم می‌گردد.

**اهانت به ادیان یا مذاهب اسلامی**

**مادۀ ۸۷۱:**

شخصی که با استفاده از سیستم، برنامه یا اطلاعات کمپیوتری در فضای سایبر به ادیان و یا مذاهب اسلامی موجود

کې شته دينونو او يا اسلامي مـذهبونو ته سپکاوی وکړي، په متوسط حـبس محکومېږي.

**سايبري جوارګري(قماربازي)**

**۸۷۲ ماده:**

(۱) هغه شخص چې له سايبري فضاء څخه پـه ګټـې اخيسـتنې سـره، د جوارګری د جرم مرتکـب شـي، د ترلاسه شوي منفعـت پـر مصـادرې برسېره، پـدې قـانون کـې درج د جوارګری د جرم په جزا محکومېږي.

(۲) هغه شخص چې ددې مادې په (۱) فقره کې درج شوی جـرم د پيسـو سپينولو په قصد مرتکـب شـي، ددې مادې په (۱) فقره کې پر درج شـوو مجازاتو برسېره، پدې قانون کې درج د پيسو سپينولو د جرم پـه جـزا هـم محکومېږي.

**د جرمي اطلاعاتو وړاندې کول**

**۸۷۳ ماده:**

هغه شخص چې د جرم د ارتکاب پـه منظور، په غير مجازه توګه، د سايبر له در کشور اهانت نمايد، بـه حـبس متوسـط ، محکـوم می گردد.

**قماربازی سايبری**

**مادۀ ۸۷۲:**

(۱) شخصی که با استفاده از فضـای سايبر مرتکـب جـرم قمـار بـازی گردد، علاوه بـر مصـادره منفعـت حاصله، به جزای جرم قمـار بـازی منـدرج ايـن قـانون، محکـوم می‌گردد.

(۲) شخصـی کـه جـرم منـدرج فقرۀ (۱) ايـن مـاده را بـه قصـد پول شويی مرتکب گردد، علاوه بـر مجـازات منـدرج فقـرۀ (۱) ايـن ماده به جزای جرم پول شويی مندرج ايـن قـانون، نيـز محکـوم می‌گردد.

**ارايۀ اطلاعات جرمی**

**مادۀ ۸۷۳:**

شخصی که به صورت غير مجاز بـا استفاده از فضـای سـايبر بمنظـور

فضاء څخه په کټې اخيستنې سره، د جرم فاعل يا شريک ته اطلاعات ورکړي، د جرم معاون پېژندل کېږي.

ارتکاب جرم، اطلاعات را برای فاعل یا شریک جرم ارایه نماید، معاون جرم، شناخته می‌شود.

## هرزه ليکنه(پورنوګرافي)

**۸۷۴ ماده:**

(۱) هغه شخص چې له لاندې اعمالو څخه يو سرته ورسوي، د پورنوګرافۍ د جرم مرتکب شوی، تر دوو کلونو پورې په متوسط حبس يا له شپېتو زرو څخه تر يو سلو شلو زرو افغانيو پورې په نغدي جزا محکومېږي:

۱- د ځان يا بل لپاره يا د سايبر په فضاء کې د خپرولو په منظور، د پورنو ګرافۍ توليد.

۲- د سايبر د فضاء له لارې د پورنوګرافۍ وړاندېز کول يا برابرول.

۳- د سايبر په فضاء کې د پورنوګرافۍ خپرول يا نشر.

۴- په کمپيوټري سيستم يا د معلوماتو د زېرمه کولو په وسيله کې د پورنو ګرافۍ ساتل.

## هرزه نگاری (پورنوگرافی)

**مادۀ ۸۷۴:**

(۱) شخصی که یکی از اعمال ذیل را انجام دهد، مرتکب جرم پورنوگرافی گردیده، به حبس متوسط تا دو سال یا جزای نقدی از شصت هزار تا یک صد و بیست هزار افغانی، محکوم می‌گردد:

۱- تولید پورنوگرافی برای خود یا دیگری یا بمنظور نشر در فضای سایبر.

۲- پیشکش کردن یا فراهم ساختن پورنوگرافی ازطریق فضای سایبر.

۳- پخش یا نشر پورنوگرافی در فضای سایبر.

۴- نگهداری پورنوگرافی در سیستم کمپیوتری یا در وسیله ذخیره سازی معلومات.

(۲) ددې مادې د (۱) فقرې په مقصد، پورنوګرافي د هغې پورنوګرافيکي لـه وسايلو څخه عبارت ده چـې لانـدې شخص يا شيان د لېدو وړ ګرځوي:

۱- شخص د څرګند جنسي عمل پـه حالت کې.

۲- د څرګند جنسي عمل په حالت کې شخص ښودونکي واقعـي انځورونـه (تصويرونه).

(۳) ددې مادې د (۱) فقرې په مقصد، نشر عبارت دی له وېـش، خپرولـو، وړاندې کولو، ښودلو، تبادلې، پلـور، پېر، د پلور لپاره عرضه يا په هرې بلې لارې عرضه کول دي.

(۴) که چېـرې د پورنـوګرافي لـه خپرولو او نشر څخه موخـه، جنسـي فعاليتونو ته د طفل هڅول وي، مرتکب پدې ماده کې د درج شوو مجازاتو په اکثر حد، محکومېږي.

(۵) که چېرې ددې مادې په (۱) فقره کې درج شوی جرم، د علمي، طبـي څېړنـو يـا د قـانون د حکـم پـه قصد صورت مونـدلی وي، د عـدلي

(۲) به مقصد فقرهٔ (۱) ايـن مـاده، پورنـوگرافی عبـارت از وسـايل پورنوگرافیکی ای است که شخص یا اشیای ذیل را قابل رویت می‌سازد:

۱- شخص در حالت عمـل جنسـی آشکار.

۲- تصاویر واقعی نمـایش دهنـده شـخص در حالـت عمـل جنسـی آشکار.

(۳) به مقصد فقرهٔ (۱) این ماده نشر عبارت از توزیع، پخش، ارایه، نمایش، تبادله، خرید، فروش یا عرضه بـرای فروش یا عرضه به هر طریق دیگـری می‌باشد.

(۴) هرگاه هدف از پخـش ونشـر پورنـوگرافی، ترغیـب طفـل بـه فعالیت های جنسی باشد مرتکب به حد اکثر مجازات مندرج این ماده، محکوم می گردد.

(۵) هرگاه جرم مندرج فقرهٔ (۱) این ماده بـه قصـد تحقیقـات علمـی، طبی یا حکم قانون صـورت گرفتـه باشـد، قابـل تعقیـب عـدلی،

تعقيب ورِ ندی.

## د معنوي ملکيتونو په حقوقو پورې اړوند جرمونه

### ۸۷۵ ماده:

هغه شخص چې د ورود، تعديل، بدلون، حذف يا توليد يا د برنامې يا اطلاعاتو پلور يا له کمپيوتر څخه د ګټې اخيستنې، د کمپيوټري سيستم يا الکترونيکي دستګاه په وسيله ددې قانون د معنوي ملکيتونو پر حقوقو د تېري(تجاوز) د فصل د درج شوو جرمونو مرتکب شي، په قصير حبس يا له دېرشو زرو څخه تر شپېتو زرو افغانيو پورې په نغدي جزا محکومېږي.

## مشدده حالتونه

### ۸۷۶ ماده:

ددې فصل د درج شوو جرمونو ارتکاب له لاندې حالتونو څخه په يوۀ کې مشدده پېژندل کېږي، مرتکب د مرتکبه جرم د مجازاتو په اکثر حد محکومېږي:

۱- له نفوذ، دندې يا موقف څخه په

نمی‌باشد.

## جرایم مربوط به حقوق ملکیت های معنوی

### مادۀ ۸۷۵:

شخصی که به وسیله ورود، تعدیل، تغییر، حذف یا تولید یا فروش برنامه یا اطلاعات یا استفاده ازکمپیوتر، سیستم کمپیوتری یا دستگاه الکترونیکی مرتکب جرایم مندرج فصل تجاوز بر حقوق ملکیت های معنوی این قانون گردد، به حبس قصیر یا جزای نقدی از سی هزار تا شصت هزار افغانی، محکوم می‌گردد.

## حالات مشدده

### مادۀ ۸۷۶:

ارتکاب جرایم مندرج این فصل دریکی از حالات ذیل مشدده شناخته شده، مرتکب به حد اکثر مجازات جرم مرتکبه، محکوم می‌گردد:

۱- با استفاده از نفوذ، وظیفه

ګټه اخيستني.

۲- د عامه خدمتونو پر موظف د نفوذ د اعمال په قصد.

۳- د کمپيوتري سيستم، برنامې يا اطلاعاتو پورې اړوند د امنيتي تدبيرونو په له منځه وړلو سره.

۴- له يو ميليون افغانيو څخه زيات مالي زيان وارد کړي يا د هغه په پايله کې مرتکب له يو ميليون افغانيو څخه زيات مالي عايد ترلاسه کړي وي.

**له سيم کارت څخه ناقانونه ګټه اخيستنه**

**۸۷۷ ماده:**

(۱) که چېرې د مخابراتي شرکت مؤظف يا بل شخص د قانون خلاف سيم کارت ووېشي تر دوو کلونو پورې په متوسط حبس محکومېږي.

(۲) هغه شخص چې نه ثبت شوی سيم کارت يا د بل چا په نوم ثبت شوی سيم کارت د پلورلو لپاره عرضه کړي، ددې مادې په (۱) فقره کې په درج شوو مجازاتو محکومېږي.

يا موقف.

۲- به قصد اعمال نفوذ بالای مؤظف خدمات عامه.

۳- با ازبين بردن تدابيرامنيتی مربوط به سيستم کمپيوتری، برنامه يا اطلاعات.

۴- ضرر مالی بيشتر از يک ميليون افغانی وارد نموده يا مرتکب در نتيجه آن عايد مالی بيشتر از يک ميليون افغانی کسب کرده باشد.

**استفادۀ غير قانونی از سيم کارت**

**مادۀ ۸۷۷:**

(۱) هرگاه مؤظف شرکت مخابراتی يا شخص ديگر، سيم کارت را خلاف قانون توزيع نمايد، به حبس متوسط تا دو سال، محکوم می گردد.

(۲) شخصی که سيم کارت ثبت نشده و يا ثبت شده به نام ديگری را، جهت فروش عرضه نمايد، به مجازات مندرج فقرۀ (۱) اين ماده محکوم می گردد.

## د حکمي شخص پواسطه د جرم ارتکاب

**۸۷۸ ماده:**

که چېرې پدې فصل کې درج شوي جرمونه د حکمي شخص پواسطه ارتکاب شي، د حقيقي شخص پر مجازاتو برسېره، حکمي شخص، له احوالو سره سم، پدې فصل کې د اټکل شوې نغدي جزا د اکثر حد د دوه برابره برسېره، له لاندې جزاګانو څخه په يوې، هم محکومېږي:

۱- که چېرې د مرتکبه جرم د مجازاتو اکثر حد، تر پنځو کلونو پورې حبس وي، د حکمي شخص فعاليت له يوې مياشتې څخه تر يوۀ کاله لنډمهاله ځنډول او د تکرار په صورت کې له يوۀ کال څخه تر درې کاله.

۲- که چېرې د مرتکبه جرم د مجازاتو اکثر حد، له پنځو کلونو څخه زيات وي، له يوۀ څخه تر دريو کلونو پورې د حکمي شخص د فعاليت لنډمهاله ځنډول او د تکرار په صورت کې له

## ارتکاب جرم توسط شخص حکمی

**مادۀ ۸۷۸:**

هرگاه جرايم مندرج اين فصل توسط شخص حکمی ارتکاب يابد، علاوه بر مجازات شخص حقيقی، شخص حکمی حسب احوال علاوه به دو برابر حد اکثر جزای نقدی پيش بينی شده مندرج اين فصل، به يکی از جزا های ذيل، نيز محکوم می گردد:

۱- هرگاه حد اکثر مجازات جرم مرتکبه تا پنج سال حبس باشد، تعليق مؤقت فعاليت شخص حکمی از يک ماه تا يک سال و در صورت تکرار از يک تا سه سال.

۲- هرگاه حد اکثر مجازات جرم مرتکبه بيش از پنج سال حبس باشد، تعليق مؤقت فعاليت شخص حکمی از يک تا سه سال و در صورت تکرار از سه تا

دريو څخه تر پنځو کلونو پورې.

**د سايبري جرمونو له عدلي تعقيب څخه معافيت**

**۸۷۹ ماده:**

(۱) هغه شخص چې د ليکلو، ويلو يا انځور يا د بلې وسيلې لـه لارې، لـه دولت يا نورو بنسټونو او اشخاصـو څخه د ټوليزو رسنيو د قانون او نورو قوانينود حکمونو په رعايتولو سـره د سايبر په فضاء کې انتقاد وکړي، تـر عدلي تعقيب لاندې نه نيول کېږي.

(۲) که چېرې پدې فصل کـې د درج شوي سِر يا معلوماتو له افشاء څخـه موخه، د جنايت يا جنحې له جرم څخه خبر ورکول او يا د هغه له ارتکـاب څخه مخنيوی وي يا د سر خاوند يـا معلومات د هغو افشاء کولو ته اجـازه ورکړل شوي وي يا دا چې د هغو لـه تأمين څخه موخـه عامـه ګټـې وي، مرتکب تر عدلي تعقيب لاندې نه نيول کېږي.

پنج سال.

**معافيت از تعقيب عـدلی جـرايم سايبری**

**مادۀ ۸۷۹:**

(۱) شخصی که از طريـق نوشـتار، گفتار، يا تصوير يا هر وسيله ديگری، در فضای سايبر از دولت يا ساير نهادها و اشخاص با رعايت احکام قانون رسانه های همگانی و ساير قـوانين، انتقـاد نمايد، تحت تعقيـب عـدلی قـرار نمی‌گيرد.

(۲) هرگـاه هـدف از افشـای سر يا معلومات منـدرج ايـن فصـل اطلاع دادن از جرم جنايت يا جنحه و يـا جلـو گيـری از ارتکـاب آن باشد يا صاحب سر يا معلومـات بـه افشـای آن اجـازه داده باشـد يـا ايـن کـه هـدف از آن تـأمين منـافع عامـه باشـد، مرتکـب تحـت تعقيـب عـدلی، قـرار نمی‌گيرد.

## دوه يم فصل
## د مسافرت او اقامت جرمونه او د هغو مجازات
## له پولو څخه تګ راتګ

۸۸۰ ماده:

(۱) هغه بهرنی تبعه چې د پاسپورت، ویزې یا د مسافرت د سند له لرلو پرته د هېواد له پولو څخه تګ راتګ وکړي، د قصیر حبس یا له شلو زرو څخه تر شپیتو زرو افغانیو پورې په نغدي جزا سربیره د قانون د حکمونو په رعایتولو سره، له هېواد څخه په ایستلو هم محکومېږي.

(۲) که چېرې د دې مادې په (۱) فقره کې درج شوی شخص، د دولت د مخالفو وسله والو ډلود یو ځای کېدو یا د تروریستي فعالیتونو د ترسره کولو په موخه د نورو اشخاصو په مرسته له پولې څخه تېر شوی وي، تېرشوی شخص او هغه اشخاص چې له هغه سره یې مرسته کړې، ددې قانون د ۲۷۷ مادې په (۴) فقره کې په درج شوو

## فصل دوم
## جرایم مسافرت و اقامت و مجازات آن
## عبور و مرور از سرحدات

مادۀ ۸۸۰:

(۱) تبعۀ خارجی که بدون داشتن پاسپورت، ویزه یا سند مسافرت از سرحدات کشور عبور ومرور نماید، علاوه بر حبس قصیر یا جزای نقدی از بیست هزار تا شصت هزار افغانی با رعایت احکام قانون، به اخراج از کشور نیز محکوم می گردد.

(۲) هر گاه شخص مندرج فقرۀ (۱) این ماده، به هدف پیوستن به گروه های مسلح مخالف دولت یا انجام فعالیت های تروریستی از سرحد به همکاری سایر اشخاص عبور نموده باشد، عبور کننده و اشخاصی که با وی همکاری نموده اند، به مجازات مندرج فقرۀ (۴) مادۀ ۲۷۷ این قانون،

مجازاتو محکومېږي.

**له پاسپورت څخه د ناقانونه ګټې اخیستنې مجازات**

**۸۸۱ ماده:**

(۱) لاندې اشخاص، لـه راتلونکـو حالتونو څخه په یوۀ کې په قصیر حبس محکومېږي:

۱- هغه شخص چې د پاسپورت یـا د مسافرت د سند د ترلاسه کولـو پـه منظور په خپل یا د بل شخص په نـوم، په آګاهانه او عمـدي ډول اړونـدو مراجعو ته د واقعیت خلاف سندونه او مدارک وړاندې کړي یا د پاسپورت د غوښتنلیک په فورم کې درج کړي او یا واقعي معلومات پټ کړي.

۲- هغه شخص چې هېواد ته د ننوتلو یا له هغه څخه د وتلو په منظور د بـل شخص له پاسپورت یا د مسافرت لـه سند څخه ګټه واخلي.

۳- هغه شخص چې له باطـل شـوي پاسپورت یا د مسافرت له سند څخـه ګټه واخلي.

محکوم می گردند.

**مجازات استفاده غیر قـانونی از پاسپورت**

**مادۀ ۸۸۱:**

(۱) اشخاص ذیل، دریکی از حـالات آتـی بـه حـبس قصـیر، محکـوم می گردند:

۱- شخصـی کـه بمنظور دریافـت پاسپورت یا سند مسافرت به نام خـود یا شخص دیگـری، اسناد ومـدارک خلاف واقعیت را آگاهانه وعمدی بـه مراجـع مربوط ارایـه یا در فـورم درخواسـت پاسـپورت درج و یا معلـومات واقعـی را کتـمان نماید.

۲- شخصی که از پاسپورت یا سـند مسافرت شخص دیگری بمنظور ورود بـه کشور یا خروج از آن، اسـتفاده نماید.

۳- شخصـی کـه از پاسـپورت یـا سـند مسـافرت باطـل شـده، استفاده نماید.

۴- هغه شخص چې خپل پاسپورت يا د مسافرت سند د نا مجازه ګټې اخيستنې لپاره د بل شخص يا مرجع په واک کې ورکړي.

۵- هغه شخص چې خپل پاسپورت يا د مسافرت سند وپلوري.

۶- هغه شخص چې سپين پاسپورت يا د مسافرت سند د قانون د حکمونو خلاف وساتي.

(۲) که چېرې د پاسپورت يا د مسافرت د سند وېش يا پلورل بهرني شخص ته صورت موندلی وي، مرتکب د طويل حبس په مجازاتو چې له اووکلونو څخه لږ نه وي محکومېږي.

## د درغلۍ (تقلب) يا تهديد په وسيله د پاسپورت لاسته راوړل

**۸۸۲ ماده:**

هغه شخص چې پاسپورت يا د مسافرت سند له درغلۍ يا تهديد څخه په ګټې اخيستنې لاسته راوړي تر دوو کلونو پورې په متوسط حبس محکومېږي.

۴- شخصی که پاسپورت یا سند مسافرت خود را جهت استفاده غیر مجاز در اختیار شخص یا مرجع دیگری قرار دهد.

۵- شخصی که پاسپورت یا سند مسافرت خود را به فروش برساند.

۶- شخصی که پاسپورت یا سند مسافرت سفید را خلاف احکام قانون، نگهداری نماید.

(۲) هرگاه توزیع یا فروش پاسپورت یا سند مسافرت به تبعهٔ خارجی صورت گرفته باشد، مرتکب به مجازات حبس طویل که از هفت سال کمتر نباشد، محکوم می گردد.

## بدست آوردن پاسپورت به وسیلهٔ تقلب یا تهدید

**مادهٔ ۸۸۲:**

شخصی که پاسپورت یا سند مسافرت را با استفاده از تقلب یا تهدید به دست آورد، به حبس متوسط تا دو سال، محکوم می گردد.

**کمپیوتري سیستمونو تــه زیــان اړول**

**۸۸۳ ماده:**

**لاندې اشخاص له راتلونکو حــالتونو څخه په یوۀ کې، په متوســط حــبس محکومېږي:**

**۱- هغه شخص چې د پاســپورت د صادرېدو اړوند کمپیوټري سیســتم، برنامو یا اطلاعاتو یا هارد ویر سیستم ته زیان ورسوي.**

**۲- هغه شخص چې د پاســپورت د صادرېدو د سیستم سافت ویر یــا د دېټابس دیجیټلي کاپي د بل شخص په واک کې ورکړي.**

**د قــانون خــلاف د پاســپورت صادرول او د تګ راتګ په برخه کې همکاري**

**۸۸۴ ماده:**

**(۱) که چېرې شخص له لاندې اعمالو څخه د یوۀ مرتکب شي، پــه قصــیر حبس یا له دېرشو زرو څخه تر شپېتو زرو افغانیو پورې په نغدي جزا یا پــه**

**صدمه رسانیدن به سیستم هــای کمپیوتری**

**مادۀ ۸۸۳:**

**اشخاص ذیل، در یکی از حالات آتی، بــه حــبس متوســط، محکــوم می گردند:**

**۱- شخصی که عمداً بــه سیســتم، برنامه یا اطلاعات کمپیوتری یا سیستم سخت افزار مربــوط بــه صــدور پاسپورت صدمه وارد نماید.**

**۲- شخصی که نرم افــزار سیســتم صدور پاسپورت یا کاپی دیجیتــالی دیتابس را در اختیار شخص دیگــری قرار دهد.**

**صدور پاسپورت مغــایر قــانون وهمکــاری در زمینــه عبــور و مرور**

**مادۀ۸۸۴:**

**(۱) هرگاه شخص یکی از اعمال ذیل را مرتکب شود، به حبس قصیر یــا جــزای نقــدی از ســی هزار تا شصت هزار افغانــی یا هردو جــزا،**

دواړو جزاګانو محکومېږي:

۱- په هغه صورت کې چې پاسپورت یا د مسافرت او یا د اقامت سند په آګاهانه ډول د قانون له حکمونو سره په مغایرت کې صادر کړي.

۲- په هغه صورت کې چې د کورنیو یا بهرنیو اتباعو د نامجازه تګ راتګ زمینه مساعده کړي یا له هغوی سره همکاري وکړي.

(۲) هغه شخص چې د تروریستي جرمونو د ارتکاب په منظور خپله یا د بل شخص د تابعیت تذکره، پاسپورت، د مسافرت او یا د اقامت سند د ګټې اخیستنې لپاره د بل شخص یا تروریستي سازمان په واک کې ورکړي یا هغه وپلوري، ددې قانون د ۲۷۷ مادې په (۴) فقره کې د درج شوي حکم په رعایت سره، مجازات کېږي.

## له قانوني واکونو څخه ناوړه ګټه اخیستنه

**۸۸۵ ماده:**

د پاسپورت د صادرېدو هغه مؤظف

محکوم می گردد:

۱- در صورتی که پاسپورت، سند مسافرت ویا اقامت را آگاهانه مغایر احکام قانون صادر نماید.

۲- در صورتی که زمینهٔ عبور ومرور غیر مجاز اتباع داخلی یا خارجی را مساعد ساخته یا با آنها همکاری نماید.

(۲) شخصی که بمنظور ارتکاب جرایم تروریستی، تذکره تابعیت، پاسپورت، سند مسافرت و یا اقامت خود یا شخص دیگری را جهت استفاده در اختیار شخص دیگر یا سازمان تروریستی قرار دهد یا آن را به فروش رساند، با رعایت حکم مندرج فقرهٔ (۴) مادهٔ ۲۷۷ این قانون، مجازات می گردد.

## سوء استفاده از صلاحیت های قانونی

**مادهٔ۸۸۵:**

مؤظف صدور پاسپورت که از

چې د خپل ځان يا بل شخص لپاره د مادي يا معنوي منفعت د ترلاسه کولو په منظور په قانون کې له درج شوو واکونو څخه کټه واخلي، په متوسط حبس يا له شپږتو زرو څخه تر درې سوو زرو افغانيو پورې په نغدي جزا محکومېږي.

## درپيم فصل

## د عامې روغتيا اړوند جرمونه او د هغو مجازات

### د تقلبي يا نامعياري درملو توليد يا واردول

**۸۸۶ ماده:**

(۱) هغه شخص چې تقلبي يا نامعياري درمل توليد، توريد، وپيري، وپلوري، عرضه، تقاضا، انتقال يا وساتي، د درملو په مصادرې او محوې سربېره، تر دريو کلونو پورې په متوسط حبس محکومېږي.

(۲) که چېرې ددې مادې په (۱) فقره کې درج شوی صلاحيت های مندرج قانون بمنظور کسب منفعت مادی يا معنوی برای خود يا شخص ديگری استفاده نمايد، به حبس متوسط يا جزای نقدی از شصت هزار تا سه صد هزار افغانی، محکوم می گردد.

## فصل سوم

## جرايم مربوط به صحت عامه و مجازات آن

### توليد يا وارد کردن ادويه تقلبی يا غير معياری

**مادۀ ۸۸۶:**

(۱) شخصی که ادويۀ تقلبی يا غير معياری را توليد، توريد، خريد، فروش، عرضه، تقاضا، انتقال يا نگهداری نمايد، علاوه بر مصادره و محو ادويه، به حبس متوسط تا سه سال، محکوم می‌گردد.

(۲) هرگاه جرم مندرج فقرۀ (۱) اين ماده توسط شخص حکمی

جرم د حکمي شخص په واسطه ارتکاب شي، د فاعل د مجازاتو او د درملو پر مصادرې او محو سربېره، مرتکب له احوالو سره سم له شلو زرو څخه تر دوو سوو زرو افغانیو پورې په نغدي جزا یا د جواز په سلب محکومېږي.

**له تاریخ تېرو درملو څخه ناوړه ګټه اخیستنه**

**۸۸۷ ماده:**

(۱) هغه شخص چې تاریخ تېر درمل تورید، وساتي، عرضه، تقاضا، وپېري، وپلوري یا ولېږدوي، د درمل د مصادرې او محوې سربېره، د مصادره شوو درملو د دوه برابره بیې په نغدي جزا محکومېږي.

(۲) که چېرې ددې مادې په (۱) فقره کې درج شوی جرم د حکمي شخص په واسطه ارتکاب شي، د فاعل د مجازاتو او د درمل د مصادرې او محوې سربېره، مرتکب د مصادره شوو درملو د بیې په څلور چنده نغدي جزا ارتکاب یابد، علاوه بر مجازات فاعل و مصادره و محو ادویه، مرتکب حسب احوال، به جزای نقدی از بیست هزار تا دو صد هزار افغانی یا سلب جواز، محکوم می‌گردد.

**استفادۀ سوء از ادویه تاریخ گذشته**

**مادۀ ۸۸۷:**

(۱) شخصی که ادویه تاریخ گذشته را تورید، نگهداری، عرضه، تقاضا، خرید، فروش یا انتقال دهد، علاوه بر مصادره و محو ادویه، به مجازات نقدی دو چند قیمت ادویه مصادره شده، محکوم می گردد.

(۲) هرګاه جرم مندرج فقرۀ (۱) این ماده توسط شخص حکمی ارتکاب یابد، علاوه بر مجازات فاعل و مصادره و محو ادویه، مرتکب به جزای نقدی چهار چند قیمت ادویه مصادره شده یا سلب جواز، محکوم

یا د جواز په سلب محکومېږي.

(۳) که چېرې په ۸۸۶ ماده او د دې مادې په (۱ او۲) فقرو کې د درج شوو جرمونو د ارتکاب له امله د شخص روغتیا ته زیان ورسېږي، مرتکب د مرتکبه جرم پر مجازاتو سربېره، د زیانمن د درملنې د لګښتونو په ورکړه هم محکومېږي.

**له درملنې څخه د طبي مؤظف ډډه**

**۸۸۸ ماده:**

(۱) که چېرې روغتیایي مؤسسه یا طبي مؤظف د دندې د ترسره کولو په وخت کې د ناروغ له درملنې څخه ډډه وکړي، د جسمي یا روانې زیان د پېښېدو په صورت کې، مرتکب د خسارې په جبران سربېره ، په دې قانون کې درج د مرتکبه جرم په مجازاتو هم محکومېږي.

(۲) که چېرې روغتیایي مؤسسه یا اړوند طبي مؤظف، د اړتیا په وخت کې د عدلي طب له متخصص سره له همکاری څخه ډډه وکړي، له پنځو زرو

می‌گردد.

(۳) هرگاه در اثر ارتکاب جرایم مندرج مادهٔ ۸۸۶ و فقره های (۱ و ۲) این ماده، به صحت شخص صدمه وارد گردد، مرتکب علاوه بر مجازات جرم مرتکبه به پرداخت مصارف تداوی متضرر، نیز محکوم می گردد.

**امتناع مؤظف طبی از تداوی**

**مادهٔ ۸۸۸:**

(۱) هرگاه مؤسسهٔ صحی یا مؤظف طبی حین انجام وظیفه از تداوی مریض امتناع ورزد در صورت وقوع زیان جسمی یا روانی، مرتکب علاوه به جبران خساره، به مجازات جرم مرتکبه مندرج این قانون، نیز محکوم می گردد.

(۲) هرگاه مؤسسه ای صحی یا مؤظف طبی مربوط حین ضرورت از همکاری با متخصص طب عدلی امتناع ورزد، به جزای نقدی از پنج هزار تا

څخه تر پنځلسو زرو افغانيو پورې په نغدي جزا محکومېږي.

پانزده هزار افغانی، محکوم می گردد.

**د طبي مؤظف په واسطه بې پامي، بې احتياطي يا د طبي مقرراتو نه رعايتول**

**بی دقتی، بی احتیاطی یا عدم رعایت مقررات طبی توسط مؤظف طبی**

**۸۸۹ ماده:**

که چېرې طبي مؤظف د بې پروايی، بې احتياطی يا د طبي مقرراتو د نه رعايت له امله د ناروغ د ناروغۍ په تشخيص يا درملنې کې د داسې خطاء (عمل) مرتکب شي چې د هغه له امله ناروغ ته جسمي يا رواني زيان وارد شي، په دې قانون کې درج د خطاء د جرم په مجازاتو محکومېږي.

**مادۀ ۸۸۹:**

هرگاه مؤظف طبی در تشخیص یا تداوی مریض به اثر غفلت، بی احتیاطی یا عدم رعایت مقررات طبی مرتکب چنان خطاء (عمل) شود که از اثر آن به مریض زیان جسمی یا روانی وارد گردد، به مجازات جرم خطاء مندرج این قانون، محکوم می‌گردد.

**د زهرجنو(سمي) يا مضره توکو واردول، پروسس او وېش**

**ورود، پروسس وتوزیع مواد سمی یا مضره**

**۸۹۰ ماده:**

هغه شخص چې په عفوني ارګانيزم يا زهرجنو توکو ککړ حيوان يا حيواني محصول، بيولوژيکي توکي يا د کنترول وړ نور توکي يا مضره توکي وارد يا صادر، پروسس، توليد، وېشري،

**مادۀ ۸۹۰:**

شخصی که حیوان یا محصول حیوانی، مواد بیولوژیکی یا سایر مواد قابل کنترول ملوث با ارگانیزم عفونی یا مواد سمی یا مادۀ مضره را وارد یا صادر، پروسس، تولید، خرید، فروش،

وپلوري، وساتي، عرضه، انتقال يا ووېشي يا د هغو زمينه برابره کړي، له شلو زرو څخه تر دېرشو زرو افغانيو پورې په نغدي جزا محکومېږي.

**نورو ته د ناروغيو سرايت**

**۸۹۱ ماده:**

(۱) شخص له لاندې اعمالو څخه د يوۀ د ارتکاب يا ډډې کولو په صورت کې چې نورو کسانو ته د ناروغيو په سرايت تمام شي، په قصير حبس محکومېږي:

۱- د رديابۍ د سيستم نه رامنځته کول.

۲- د خوراکي توکو د حفظ الصحې نه رعايت.

۳- د مقررو، کړنلارو او ستندردونو نه رعايت

۴- د خوراکي توکو د مصونيت د تدابيرو نه رعايت.

۵- د اخطار نه رعايت.

٦- د غير صحي خوراکي توکو توليد، برابرول، تورید، زېرمه، صادرول، وېشل او پلورل.

نگهداری، عرضه، انتقال یا توزیع نموده یا زمینۀ آن را فراهم نماید، به جزای نقدی از بیست هزار تا سی هزار افغانی، محکوم می گردد.

**سرایت امراض به دیگران**

**مادۀ ۸۹۱:**

(۱) شخص در صورت ارتکاب یا امتناع از یکی از اعمال ذیل که منجر به سرایت امراض به دیگران گردد، به حبس قصیر، محکوم می گردد:

۱- عدم ایجاد سیستم رد یابی.

۲- عدم رعایت حفظ الصحه مواد غذایی.

۳- عدم رعایت مقرره ها، طرزالعمل‌ها و ستندرد ها.

۴- عدم رعایت تدابیر مصونیت مواد غذایی.

۵- عدم رعایت اخطار.

٦- تولید، تهیه، تورید، ذخیره، صدور، توزیع وفروش مواد غذایی غیر صحی.

۷- د بيا پلورلو په مقصد د غير صحي خوراکي توکو پيرل.
۸- د غولوونکي او ګمراه کـــوونکي اعلان خپرول.
۹- ناقانونه فعاليت.
(۲) که چېرې ددې مادې په (۱) فقره کې د درج شوو جرمونو ارتکـــاب د انسان د مړينې لامل شي، مرتکب پـــه طويل حبس محکومېږي.
(۳) هغه شخص چې حرام خـــوراکي توکي توليد، تورید، صادر، ووښـــي، وپلوري يـــا د پلورلـــو پـــه مقصـــد وپيري، د متوسط حبس په اکثر حـــد محکومېږي.

## له وظيفوي اصولو څخه غفلت او سرغړونه

**۸۹۲ ماده:**

که چېرې د حيواني طب کارکوونکی د دندې په ترسره کولو کې اهـــمال او غفلت وکړي او ددې اهمال او غفلت په پايله کې د هغو تر درملنې لانـــدې حيواناتو ته زيان ورسېږي، له پنځو زرو

۷- خرید مواد غذایی غیر صحی بـــه مقصد فروش مجدد آن.
۸- نشر اعـــلان فریبنـــده و گمـــراه کننده.
۹- فعالیت غیر قانونی.
(۲) هرگاه ارتکاب جـــرایم منـــدرج فقرهٔ (۱) این مـــاده ســـبب مـــرگ انسان گردد، مرتکـــب بـــه حـــبس طویل، محکوم می گردد.
(۳) شخصی که مواد غذایی حـــرام را تولید، تورید، صدور، توزیع، فروش یا به مقصد فروش خریداری نماید، بـــه حد اکثر حـــبس متوســـط، محکـــوم می گردد.

## غفلـــت و تخلـــف از اصـــول وظیفوی

**مادهٔ ۸۹۲:**

هرگاه کارکن طب حیوانی در اجرای وظیفـــه اهـــمال و غفلـــت ورزد و در نتیجه این اهـــمال و غفلـــت بـــه حیوان های تحت تداوی شان صـــدمه وارد شود، به جزای نقدی از پنج هزار

څخه تر لسو زرو افغانيو پورې په نغدي جزا محکومېږي.

## څلورم فصل
## د کرنې او حيواناتو اړوند جرمونه

### د بذري تخمونو د اړوندو جرمونو مجازات

**۸۹۳ ماده:**

هغه شخص چې له لاندې اعمالو څخه د يوۀ مرتکب شي، له شلو زرو څخه تر دېرشو زرو افغانيو پورې په نغدي جزا يا د وارد شوي زيان په معادل هر يو چې شديد وي، محکومېږي:

۱- د قانون د حکمونو د مشخصاتو مغاير له بارجامې پرته د تصديق شوو بذري تخمونو پلورل.

۲- د هغو بذري تخمونو د پلورلو په غرض چې د قانون له حکمونو سره سم د تصديق شوو بذري تخمونو په لست کې شامل نه وي، د تصديق شوو بذري تخمونو د هر يوۀ له نوم، ورته کلمو يا تا ده هزار افغانی، محکوم می‌گردد.

## فصل چهارم
## جرایم مربوط به زراعت وحیوان ها

### مجازات جرایم مربوط به تخم های بذری

**مادۀ ۸۹۳:**

شخصی که مرتکب یکی از اعمال ذیل گردد، به جزای نقدی از بیست هزار تا سی هزار افغانی یا معادل خسارۀ واردۀ هرکدام که شدید باشد، محکوم می‌گردد:

۱- فروش تخم های بذری تصدیق شده، بدون بارجامه مغایر مشخصات احکام قانون.

۲- استفاده از نام، کلمات مشابه یا توصیف هر یک از تخم‌های بذری تصدیق شده غرض فروش تخم های بذری که مطابق احکام قانون شامل لست تخم های بذری

توصیف څخه ګټه اخیستنه.

۳-له جوازلیک پرته د بذري تخمونو صادرول یا په ناقانونه ډول د هغو پلورل.

۴- د ارزونې او آزمایښت په منظور د بذري تخمونو نه تسلیمي یا د قانون د حکمونو مغایر د بذري تخمونو په نمونه اخیستنه کې ساخته کاري یا د هغې لپاره د زمینې جوړول.

۵- د قانون د حکمونو مغایر د مشخصاتو، نښې، تصدیق لیک، رسید یا نورو رسمي سندونو تعویض، ویجاړول یا رامنځته کول.

۶- د قانون له حکمونو سره سم د تصدیق شوو بذري تخمونو د فني کارکوونکو د واکونو له اعمال څخه ممانعت.

۷- د بذري تخمونو فني کارکوونکي ته د معلوماتو نه وړاندې کول یا د غلطو او ګمراه کوونکو معلوماتو وړاندې کول.

تصدیق شده نباشد.

۳- صدور تخم‌های بذری بدون جوازنامه یا فروش آن به صورت غیر قانونی.

۴- عدم تسلیمی تخم‌های بذری بمنظور ارزیابی و آزمایش یا ساخته کاری در نمونه گیری تخم‌های بذری مغایر احکام قانون و یا زمینه سازی برای آن.

۵- تعویض، تخریب یا ایجاد مشخصات، نشانی، تصدیق نامه، رسید یا سایر اسناد رسمی مغایر احکام قانون.

۶- ممانعت از اعمال صلاحیت‌های کارکنان فنی تخم‌های بذری تصدیق شده، با رعایت احکام قانون مربوط.

۷- عدم ارایه معلومات یا ارایه معلومات غلط و گمراه کننده به کارکن فنی تخم‌های بذری.

**د نباتي آفتونو او ناروغيو ضد بې کيفيته درملو څخه ګټه اخيستنه**

**۸۹۴ ماده:**

(۱)هغه شخص چې دنباتي آفتونو او ناروغيو ضد بې کيفيته يا تاريخ تېر درمل توليد، تورید، وساتي، عرضه، تقاضا، وپېرې، وپلوري يا ولېږدوي يا هغه ترګټې اخيستنې لاندې راولي، د کرنيزو بې کيفيته يا تاريخ تېرو درملو د مصادرې او محوې سربېره، له لسو زرو څخه تر دېرشو زرو افغانيو پورې په نغدي جزا محکومېږي.

(۲) که چېرې ددې مادې په (۱) فقره کې درج شوی جرم د حکمي شخص په واسطه ارتکاب شي، د فاعل د مجازاتو او د بې کيفيته يا تاريخ تېرو درملو پر مصادرې او محوې سربېره، مرتکب له احوالو سره سم د مصادره شوې وجهې معادل په نغدي جزا يا د جواز په سلب محکومېږي.

**استفاده از ادویهٔ بی کیفیت ضد آفات و امراض نباتی**

**مادهٔ ۸۹۴:**

(۱) شخصی که ادویه بی کیفیت ضد آفات و امراض نباتی یا تاریخ گذشته را تولید، توزید، نگهداری، عرضه، تقاضا، خرید، فروش یا انتقال دهد یا آنها را مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر مصادره و محو ادویه زراعتی بی کیفیت یا تاریخ گذشته، به جزای نقدی از ده هزار تا سی هزار افغانی، محکوم می گردد.

(۲) هرگاه جرم مندرج فقرهٔ (۱) این ماده توسط شخص حکمی ارتکاب یابد، علاوه بر مجازات فاعل و مصادره ومحو ادویه زراعتی بی کیفیت یا تاریخ گذشته، مرتکب حسب احوال به جزای نقدی معادل وجه مصادره شده یا سلب جواز، محکوم می‌گردد.

## له بې کيفيت کيمياوي کود څخه ګټه اخيستنه

**۸۹۵ ماده:**

(۱) هغه شخص چې بې کيفيته يا تاريخ تېر کيمياوي کود توليد، تورید، وساتي، عرضه، تقاضا، وپېري، وپلوري يا ولېږدوي يا هغوی تر ګټې اخيستنې لاندې راولي، د بې کيفيته يا تاريخ تېر کيمياوي کود پر مصادرې او محوې سربېره، په دې فقره کې درج د مصادره شوې وجهې معادل په نغدي جزا محکومېږي.

(۲) که چېرې ددې مادې په (۱) فقره کې درج شوی جرم د حکمي شخص په واسطه ارتکاب شي، د فاعل د مجازاتو او د بې کيفيته يا تاريخ تېر کيمياوي کود پر مصادرې او محوې سربېره، مرتکب له احوالو سره سم ددې مادې په (۱) فقره کې درج په دوه چنده نغدي جزا يا د جواز په سلب محکومېږي.

## استفاده از کود کیمیاوی بی کیفیت

**مادۀ ۸۹۵:**

(۱) شخصی که کود کیمیاوی بی کیفیت یا تاریخ گذشته را تولید، تورید، نگهداری، عرضه، تقاضا، خرید، فروش یا انتقال دهد یا آنها را مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر مصادره و محو کود کیمیاوی بی کیفیت یا تاریخ گذشته، به جزای نقدی معادل وجه مصادره شده مندرج این فقرۀ محکوم می‌گردد.

(۲) هرگاه جرم مندرج فقرۀ (۱) این ماده توسط شخص حکمی ارتکاب یابد، علاوه بر مجازات فاعل و مصادره و محو کود کیمیاوی بی کیفیت یا تاریخ گذشته، مرتکب حسب احوال به جزای نقدی دوچند مندرج فقرۀ (۱) این ماده یا سلب جواز، محکوم می‌گردد.

**د مسمومونکو توکو کارول**

**۸۹۶ ماده:**

لاندې اشخاص د حبس په بدیل یا لـــه پنځو زرو څخه تر دېرشو زرو افغـــانیو پورې په نغدي جزا محکومېږي:

۱- هغه شخص چې په ســـیند، نهـــر، جهیل یا حوض کـــې موجـــود کبـــان مسموم کړي یا د هغوي په ښکار کې د ټول وژنې له وسایلو لکه چاودېدونکي توکي، کیمیاوي توکي، جنراتور یا نورو وژونکو وسایلو څخه ګټه واخلي.

۲- هغه شخص چې د غیر د ملکیت د وربښمو چینجي یا د شـــاتو د مچېـــو ټولګه (مجموعه) ووژني یا هغو ته لوي زیان ورسوي.

**استعمال مواد مسموم کننده**

**مادۀ ۸۹۶:**

اشخاص ذیل، به بدیل حبس یا جزای نقدی از پنج هزار تا سی هزار افغانی، محکوم می گردند:

۱- شخصی که ماهی های موجود در دریا، نهر، جهیل یا حوض را مســـموم نماید یا در شکار آنها از وسایل کشتار دسته جمعی ماننـــد مـــواد منفجـــره، موادکیمیاوی، جنراتور یا سایر وسایل کشنده کار بگیرد.

۲- شخصی که کـــرم ابریشـــم یـــا مجموعه‌ی از زنبور عسل ملکیت غیر را بکشد یا به آن ضرر بـــزرگ وارد نماید.

**په املاکو، مالونو او حیواناتو پورې اړوندې سرغړونې**

**۸۹۷ ماده:**

لاندې اشخاص له پنځو زرو څخه تـــر لسو زرو افغانیو پورې په نغدي جـــزا محکومېږي:

۱- هغه شخص چې له حق پرته د بل

**تخلفات مربوط به املاک، اموال و حیوان ها**

**مادۀ ۸۹۷:**

اشخاص ذیل به جزای نقدی از پـــنج هزار تا ده هـــزار افغـــانی، محکـــوم می‌گردند:

۱- شخصی که بدون حق در زمـــین

چا کرنې ته په چمتو شوې ځمکې، یا کښت شوې یا په نه رېبل شوي کرنه(زراعت) کې د حیوان په واسطه یا د هغه پرته تګ او را تګ وکړي.

۲- هغه شخص چې له حق پرته د بل په ځمکه یا بنې کې رمه یا نور حیوانات وځروي یا پربږدي چې په هغو کې وځري.

۳- هغه شخص د غیر د ملک نقلیه وسایطو یا کور یا بنا یا بنې یا احاطې ته تېږه یا نور کلک توکي یا کثافات ور وغورځوي.

۴- هغه شخص چې په نهر، ویاله، حوض او یا د اوبو په نورو مجاریو کې هغه ادوات یا شیان واچوي چې د هغو په وسیله د اشخاصو لامبو اخلال شي یا د اوبو مجاري تنګه شي.

## د حیوان وژل یا تپي کول

**۸۹۸ ماده:**

هغه شخص چې د خطاء په سبب د غیر ملکیت حیوان ووژني یا تپي کړي، د پنځو زرو افغانیو په نغدي جزا

آماده شده برای زراعت، یا کشت شده یا در زراعت درو نا شده دیگری توسط حیوان یا بدون آن، عبور و مرور کند.

۲- شخصی که بدون حق در زمین یا باغ دیگری رمه یا سایر حیوان ها را بچراند یا بگذارد که در آن بچرد.

۳- شخصی که سنگ یا مواد سخت دیگر یا کثافات را به وسایط نقلیه یا خانه یا بنا یا باغ یا احاطه ملک غیر پرتاب نماید.

۴- شخصی که در نهر، جوی، حوض و یا در دیگر مجاری آب، ادوات یا اشیای را بیاندازد که بوسیله آن، آب بازی اشخاص اخلال گردد یا مجاری آب تنگ شود.

## کشتن یا مجروح نمودن حیوان

**مادۀ ۸۹۸:**

شخصی که به سبب خطاء حیوان ملکیت غیر را بکشد یا مجروح نماید، به جزای نقدی پنج هزار افغانی،

محکومېږي.

## د اهلي حيوان تعذيب يا مثله کول

**۸۹۹ ماده:**

شخص له لاندې حالتونو څخه په يــوهٔ کې له پنځو زرو څخه تــر لســو زرو افغانيو پورې په نغدي جزا محکومېږي:

۱- په هغهٔ صورت کې چې اهلي يــا الفت اخيستونکی حيوان په بې رحمی سره تعذيب يا مثله کړي يا په بله وسيله له هغه سره ناوړه معامله وکړي.

۲- په هغهٔ صورت کې چې د سوارلی يا بار وړونکي حيوان له طاقت پورته بار کړي يا هغه ناروغ، ټپي يــا معيــوب حيوان چې د کار طاقت ونلري، پکار واچوي.

## د حيواناتو او الوتونکو جنګول

**۹۰۰ ماده:**

هغه شخص چې د حيواناتو ( سپي، ګاډۍ، اوښ) يا الوتونکو(چرګ، زرک، مړۍ) او دې ته ورته په جنګولو لاس پــورې کړي، د لسو زرو افغانيو په نغدي جزا، محکومېږي.

محکوم می گردد.

## تعذيب يا مثله نمودن حيوان اهلی

**مادهٔ ۸۹۹:**

شخص در یکی از حالات ذیل به جزای نقدی از پنج هزار تا ده هزار افغــانی، محکوم می گردد:

۱- در صورتی که حیوان اهلی یا الفت گیرنده را بیرحمانه تعذیب یا مثله یا به وسیله دیگــر بــا آن معاملــهٔ ســوء نماید.

۲- در صورتی که حیوان سواری یــا بارکش را فوق طاقت بار نمایــد یــا حیوان مریض، زخمی یا معیوب را که طاقت کار را نداشته باشــد، بکــار اندازد.

## جنگانیدن حیوان ها و پرندگان

**مادهٔ ۹۰۰:**

شخصی که به جنگانیدن حیــوان هــا (سگ، قوچ، شتر) یا پرندگان (خروس، کبک، بودنه) وامثال آن مبادرت ورزد، به جزای نقدی ده هزار افغانی، محکوم می گردد.

## پنځم فصل

## د نفوسو د احوالو د ثبت جرمونه او مجازات

### د نفوسو د احوالو د ثبت جرمونه

**۹۰۱ ماده:**

(۱) هغه شخص چې له لاندې اعمالو څخه د یوۀ مرتکب شي، له دریو کلونو څخه زیات په متوسط حبس محکومېږي:

۱- د ثبت شوي هویت د مندرجاتو په بدلون سره د تابعیت د تذکرې مکرر اخیستل.

۲- د ځان یا بل چا په ګټه د تابعیت له تذکرې څخه ناوړه ګټه اخیستنه.

۳- په قصدي ډول د تابعیت د تذکرې ماتول یا خرابول.

(۲) که چېرې د نفوسو د احوالو د ثبت مامور بهرني تبعه ته د افغانستان د تابعیت له ترلاسه کولو مخکې، د تابعیت تذکره برابره او صادره کړي، پدې قانون کې درج د تزویر د جرم د مجازاتو په اکثر حد محکومېږي.

## فصل پنجم

## جرایم و مجازات ثبت احوال نفوس

### جرایم ثبت احوال نفوس

**مادۀ ۹۰۱:**

(۱) شخصی که مرتکب یکی از اعمال ذیل گردد، به حبس متوسط بیش از سه سال، محکوم می‌گردد:

۱- اخذ مکرر تذکره تابعیت با تغییر مندرجات هویت ثبت شده.

۲- سوء استفاده از تذکرۀ تابعیت به نفع خود یا دیگری.

۳- شکستاندن یا خراب نمودن قصدی تذکرۀ تابعیت.

(۲) هر گاه مامور ثبت احوال نفوس به تبعۀ خارجی قبل از اکتساب تابعیت افغانستان، تذکره تابعیت را ترتیب و صادر نماید، به حد اکثر مجازات جرم تزویر مندرج این قانون محکوم می گردد.

**د ناسمو معلوماتو وړاندې کول او د تابعيت تذکرې له لرلو پرته د شخص استخدام**

**۹۰۲ ماده:**

هغه شخص چې له لاندې اعمالو څخه د يوۀ مرتکب شي، په قصير حبس محکومېږي:

۱- د تابعيت د تذکرې له لرلو پرته د شخص استخدام.

۲- په قصدي ډول د کورني او انفرادي ثبت په فورمه کې د غلطو معلوماتو وړاندې کول.

۳- په قصدي ډول د تولد، وفات، واده (ازدواج) او د هغه د انحلال غلط رپوټ.

**ارايه معلومات نادرست و استخدام شخص بدون داشتن تذکره تابعيت**

**مادۀ ۹۰۲:**

شخصی که مرتکب یکی از اعمال ذیل گردد، به حبس قصیر، محکوم می‌گردد:

۱- استخدام شخص بدون داشتن تذکره تابعیت.

۲- ارایه معلومات غلط در فورمه ثبت خانوادگی و انفرادی به صورت قصدی.

۳- گزارش غلط تولد، وفات، ازدواج و انحلال آن به صورت قصدی.

## شپږم فصل

## قباحات

**په عامه لاره کې مزاحمت**

**۹۰۳ ماده:**

لاندې اشخاص له پنځو زرو څخه تر لسو زرو پورې په نغدي جزا

## فصل ششم

## قباحات

**مزاحمت در راه عام**

**مادۀ ۹۰۳:**

اشخاص ذیل به جزای نقدی از پنج هزار تا ده هزار افغانی، محکوم

محکومېږي:

۱- هغه شخص چې د ترافيکي مقرراتو خلاف د نقليه واسطې په پرېښودلو يا درولو، په لاره کې د مزاحمت لامل شي، که څه هم نومورې واسطې د حيوان يا د هغه پرته وچلول شي. خو داچې پرېښودل يا درول د بار د لېږدولو، خالي کولو يا د سوارليو د پورته کېدلو يا ښکته کېدلو په منظور د هغو په لازم حد صورت موندلی وي.

۲- هغه شخص چې د اوبو د بهير پر سر د تللو پل يا پلچک چې خلک پر هغو د تلو حق ولري قطع کړي او د هغه پر ځای د تلو لار(راه رو) يا د خلکو د تلو راتلو لپاره بله وسيله کېنږدي.

## په عامه اماکنو کې د مزاحمت رامنځته کول

**۹۰۴ ماده:**

لاندې اشخاص د پنځو زرو افغانيو په نغدي جزا محکومېږي:

۱- هغه شخص چې په عامه لار يا

می گردند:

۱- شخصی که با گذاشتن یا توقف دادن واسطه نقلیه، خلاف مقررات ترافیکی، سبب مزاحمت در راه عام شود، اعم از این‌که وسایط مذکور توسط حیوان یا بدون آن رانده شود. مگر این‌که گذاشتن یا توقف بمنظور حمل کردن، خالی کردن بار یا بالا شدن یا پائین شدن راکبین به حد لازم آن صورت گرفته باشد.

۲- شخصی که پل یا پلچک راه رو بالای جریان آب را که مردم بر آن حق عبور داشته باشند قطع نموده به جای آن راه رو یا وسیله دیگری برای عبور و مرور مردم نگذارد.

## ایجاد مزاحمت در اماکن عامه

**مادۀ ۹۰۴:**

اشخاص ذیل، به جزای نقدی پنج هزار افغانی، محکوم می گردند:

۱- شخصی که در راه یا میدان های

ډګرونو کې له احتیاط پرته په بې پروایی سره د حیوان د سوارلی یا د هغو د ځغلولو (دواندن) په واسطه یا د نقلیه واسطې په وسیله د خلکو د اذیت لامل شي.

۲- هغه شخص چې د لمر د پریوتلو او د ختلو په منځ کې په عامه لار یا ډګرونو کې د دواړو خواوو د څراغ له لګولو پرته له نقلیه واسطې ګټه واخلي یا هغه وچلوي.

عام بدون احتیاط و بی پروایی توسط سواری حیوان یا دواندن آن یا به وسیله واسطه نقلیه، سبب اذیت مردم گردد.

۲- شخصی که در بین غروب و طلوع آفتاب در راه یا میدان‌های عام واسطه نقلیه را بدون روشن کردن چراغ هر دو طرف، استفاده کرده یا آن را براند.

## د اخلاقو د منافي عملونو ارتکاب

## ارتکاب اعمال منافی اخلاق

**۹۰۵ ماده:**

لاندې اشخاص د پنځو زرو افغانیو په نغدي جزا محکومېږي:

۱- هغه شخص چې د اشخاصو په کورونو او نورو اماکنو کې د آدابو د منافي په موخه ترصد وکړي.

۲- هغه شخص چې په عام ځای کې د حیا د منافي په ډول غسل وکړي یا د ادب په منافي په لوڅ حالت کې څرګند شي.

**مادۀ ۹۰۵:**

اشخاص ذیل، به جزای نقدی پنج هزار افغانی، محکوم می‌گردند:

۱- شخصی که در منازل اشخاص و سایر اماکن به هدف منافی آداب ترصد نماید.

۲- شخصی که در محل عام بصورت منافی حیا، غسل نماید یا در حالت عریان منافی ادب ظاهر گردد.

## په مېلمستون يا هوټل کې د مسافرو د پېژندنې (هويت) نه ثبت

**۹۰۶ ماده:**

هغه شخص چې په هوټل، مېلمستون، مسافر خانه يا هغو خونو کې چې د اشخاصو د اوسېدلو په منظور برابرې شوې،د مسافرو د پېژندلو په ثبت مکلف وي، د مشتريانو پېژندنه ثبت نکړي يا په هغو کې اهمال وکړي، له پنځو زرو څخه تر لسو زرو افغانيو پورې په نغدي جزا محکومېږي.

## د پيدا شوي مال نه تسليمول

**۹۰۷ ماده:**

هغه شخص چې هغه ورک شوي سندونه يا مال چې د هغو بيه له زرو افغانيو څخه زياته وي، پيدا کړي او له مؤجه عذر څخه پرته د يوې اونۍ په موده کې له موضوع څخه د مال څښتن يا د پوليسو تر ټولو نږدې اداري ته اطلاع ورنکړي، د مال په رد سربېره، د پنځو زرو افغانيو په نغدي جزا محکومېږي.

## عدم ثبت هويت مسافرين در مهمان خانه يا هوتل

**مادۀ ۹۰۶:**

شخصی که به ثبت هويت مسافردر هوتل، مهمان خانه، مسافر خانه يا اتاق های که بمنظور رهايش اشخاص تهيه شده است، مکلف باشد، هويت مشتريان را ثبت نه نمايد يا در آن اهمال ورزد، به جزای نقدی از پنج هزار تا ده هزار افغانی، محکوم می‌گردد.

## عدم تسليم دهی مال يافت شده

**مادۀ ۹۰۷:**

شخصی که اسناد يا مال گم شده را که قيمت آن بيش از يک هزار افغانی باشد، يافت نمايد و در مدت يک هفته بدون عذر مؤجه موضوع رابه صاحب مال يا به نزديک ترين ادارۀ پوليس اطلاع ندهد، علاوه بر رد مال، به جزای نقدی پنج هزار افغانی، محکوم می گردد.

**په عامه لار کې د ګډه ګونې رامنځته کول**

**۹۰۸ ماده:**

هغه شخص چې له اړتیا پرته یا د واکمنو مراجعو له اجازې پرته په لاره کې د کندو په کېندلو یا د هغو توکو او شیانو په اېښودلو سره چې په هغه کې تګ راتګ نامطمئن کړي یا په بله هره وسیله د خلکو د تګ راتګ د مخنیوي لامل شي، او پدې وسیله په لاره کې د ګډه ګونې لامل شي، له پنځو زرو څخه تر لسو زرو افغانیو پورې په نغدي جزا محکومېږي.

**د عابرینو مزاحمت**

**۹۰۹ ماده:**

لاندې اشخاص د پنځو زرو افغانیو په نغدي جزا محکومېږي:

۱- هغه شخص چې له لازم احتیاط پرته په عامه لار کې داسې توکي وغورځوي چې د عابرینو د اذیت لامل شي یا له لازم احتیاط پرته په عامه یا خاصه لار کې داسې شیان وځړوي چې د هغو

**ایجاد ازدحام در راه عام**

**مادۀ ۹۰۸:**

شخصی که بدون ضرورت یا بدون اجازه مراجع با صلاحیت، با حفر نمودن گودال در راه یا گذاشتن مواد یا اشیایی که رفت و آمد را در آن غیر مطمئن گرداند یا به هر وسیله دیگری سبب ممانعت در رفت و آمد مردم گردیده و بدین وسیله باعث ازدحام در راه گردد، به جزای نقدی از پنج هزار تا ده هزار افغانی، محکوم می گردد.

**مزاحمت عابرین**

**مادۀ ۹۰۹:**

اشخاص ذیل، به جزای نقدی پنج هزار افغانی، محکوم می گردند:

۱- شخصی که بدون احتیاط لازم در راه عام موادی را بیاندازد که باعث اذیت عابرین گردد یا بدون احتیاط لازم در راه عام یا خاص اشیایی را آویزان کند که

لوبدل د خلکو د ځوروني او اذيت لامل شي.

۲- هغه شخص چې له لازم احتياط پرته جامد، مايع مواد يا ګاز پر انسان وغورځوي که څه هم د هغو په پايله کې شخص ته کوم جسمي زيان ونرسېږي.

**په نامجازه ځای کې د انسان د جسد خښول**

**۹۱۰ ماده:**

هغه شخص چې په نامجازه ځای کې د انسان جسد خښ کړي، له پنځو زرو څخه تر لسو زرو افغانيو پورې په نغدي جزا محکومېږي.

## اووم فصل

## وروستني حکمونه

**د کار له ځواک څخه ناوړه ګټه اخيستنه (بهره کشي)**

**۹۱۱ ماده:**

هغه شخص چې د خلکو د کار له ځواک نه د فريب او حيلې څخه په

افتيدن آن باعث آزار و اذيت مردم شود.

۲- شخصی که بدون احتياط لازم مواد جامد، مايع يا گاز را بر انسان بياندازد گر چه در نتيجۀ آن کدام صدمه جسمی به شخص عايد نگردد.

**دفن جسد انسان در محل غير مجاز**

**مادۀ ۹۱۰:**

شخصی که جسد انسان را در محل غير مجاز دفن نمايد، به جزای نقدی ازپنج هزار تا ده هزار افغانی، محکوم می‌گردد.

## فصل هفتم

## احکام نهايی

**بهره کشی از نيروی کار**

**مادۀ ۹۱۱:**

شخصی که نيروی کار مردم را با استفاده از فريب يا حيله بهره کشی

استفادې ناوړه ګټه واخلي يا هغه وپلوري يا په هرې بلې لارې د هغوی د کار ځواک تر معاملې لاندې راولي، په متوسط حبس محکومېږي.

کند یا آن را به فروش برساند یا به هر طریقی نیروی کار آنها را مورد معامله قرار دهد، به حبس متوسط، محکوم می‌گردد.

## سقوط ته د نړدې ودانۍ په ویجاړولو یا ترمیم کې اهمال

## اهمال در تخریب یا ترمیم بنای نزدیک به سقوط

**۹۱۲ ماده:**

**مادۀ ۹۱۲:**

(۱) هغه شخص چې واکمنو مراجعو، سقوط ته د نړدې ودانۍ په ترمیم یا تخریب اخطار ورکړي او هغه له هغو ځخه ډډه یا اهمال وکړي، د پنځو زرو افغانیو په نغدي جزا محکومېږي.

(۱) شخصی را که مراجع با صلاحیت به ترمیم یا تخریب بنای نزدیک به سقوط اخطار داده و وی از آن امتناع یا اهمال ورزد، به جزای نقدی پنج هزار افغانی، محکوم می گردد.

(۲) که چېرې ددې مادې په (۱) فقره کې د درج شوي شخص د اهمال له امله، ضرر یا زیان پیښ شي، مرتکب په دې ماده کې د درج شوې جزا سربېره، د مرتکبه جرم په جزا هم محکومېږي.

(۲) هرگاه در اثر اهمال شخص مندرج فقرۀ (۱) این ماده، ضرر یا صدمه وارد گردد، مرتکب علاوه بر جزای مندرج این ماده به جزای جرم مرتکبه، نیز محکوم می گردد.

## په عام ځای کې اورلوبه

## آتش بازی در محل عام

**۹۱۳ ماده:**

**مادۀ ۹۱۳:**

لاندې اشخاص، د پنځو زرو افغانیو په نغدي جزا محکومېږي:

اشخاص ذیل، به جزای نقدی پنج هزار افغانی، محکوم می گردد:

۱- هغه شخص چې د اړوندو مقاماتو

۱- شخصی که بدون اجازه

له اجازې پرته په هغو محلاتو کې په اورلوبې لاس پورې کړي چې په هغو کې د اور لګېدنې، تلفېدو او یا ضرر خطر متصور وي.

۲- هغه شخص چې د ښار یا کلي په منځ کې ناریه وسله یا باروت یا نور چاودېدونکي توکي وکاروي.

۳- هغه شخص چې په عمدي ډول د هارن، شورماشور او تخریشوونکو غږونو په وسیله د نورو د اذیت لامل شي.

۴- هغه شخص چې داسې مجنون چې خلک له هغه څخه وېرېږي په عامه لار کې خوشې کړي.

۵- هغه شخص چې د هغه حیوان په هکله چې د هغه په حیازت کې دی یا د هغو مسؤولیت په غاړه لري، د ممکنه خطر یا ضرر د مخنیوي لپاره لازم احتیاط تر لاس لاندې ونه نیسي.

مقامات مربوط در محلات به آتش بازی بپردازد که در آن خطر حریق، تلف و یا ضرر متصور باشد.

۲- شخصی که در داخل شهر یا قریه، سلاح ناریه یا باروت یا دیگر مواد منفلقه را استعمال نماید.

۳- شخصی که عمداً بوسیله هارن، غال مغال وآوازهای تخریش کننده سبب اذیت دیگران گردد.

۴- شخصی که مجنونی را که مردم از او می ترسند در راه عام رها سازد.

۵- شخصی که درمورد حیوانی که در حیازت او است یا مسؤولیت آنرا بدوش دارد، احتیاط لازم را از جهت جلو گیری خطر یا ضرر ممکنه اتخاذ ننماید.

**د کوډو او نورو عملونو له لارې د پیسو لاسته راوړل**

**۹۱۴ ماده:**

هغه شخص چې له خلکو څخه د پیسو، مال یا منفعت د لاسته راوړلو په منظور، کف شناسي، کوډې، رمالي، وړاند وېښه، پېرۍ نیونه، فال لیدل، بخت خلاصول، تعویض لیکل او نور ورته اعمال ترسره کړي یا د پورته ذکر شوو موخو لپاره ځای (مکان) تخصیص کړي، له لسو زرو څخه تر دېرشو زرو افغانیو پورې په نغدي جزا محکومېږي.

**بدست آوردن پول از طریق جادوگری و سایر اعمال**

**مادۀ ۹۱۴:**

شخصی که بمنظور بدست آوردن پول، مال یا منفعت از مردم، کف شناسی، جادوگری، رمالی، پیش گویی، جن گیری، فال بینی، بخت گشایی، تعویض نویسی و سایر اعمال مشابه را انجام داده یا مکانی را به اهداف فوق الذکر تخصیص دهد، به جزای نقدی از ده هزار تا سی هزار افغانی، محکوم می گردد.

**د حرام حیوان د غوښې پلورل یا وېش**

**۹۱۵ ماده:**

هغه شخص چې د حرام حیوان غوښه نورو ته د پلورلو یا وېش په قصد، ذبح، وساتي، عرضه یا وپېري، په متوسط حبس محکومېږي.

**فروش یا توزیع گوشت حیوان حرام**

**مادۀ ۹۱۵:**

شخصی که گوشت حیوان حرام را به قصد فروش یا توزیع به دیگران، ذبح، نگهداری، عرضه یا خرید نماید، به حبس متوسط، محکوم می گردد.

انفاذ

۹۱۶ ماده:

(۱) دغه قانون په رسمي جريده کې د خپرېدو له نېټې څخه نهه مياشتې وروسته نافذېږي.

(۲) ددې قانون په نافذېدو سره، د لاندې تقنيني سندونو حکمونه لغو کېږي:

۱- د ۱۳۵۵ کال په (۳۴۷) ګڼه رسمي جريده کې خپور شوی د جزا قانون.

۲- د ۱۳۵۶ کال په (۳۹۱) ګڼه رسمي جريده کې خپره شوې د جزا د قانون (۱) ګڼه ضميمه.

۳- د ۱۳۶۰ کال په (۴۹۸) ګڼه رسمي جريده کې خپره شوې د جزا د قانون (۲) ګڼه ضميمه.

۴- د ۱۳۶۰ کال په (۴۸۴) ګڼه رسمي جريده کې خپور شوی د جادې د ترافيک د قانون اووه ويشتمه ماده او له يوشپېتمې تر اته اويايمې پورې مادې.

انفاذ

مادۀ ۹۱۶:

(۱) این قانون نه ماه بعد از تاریخ نشر در جریدۀ رسمی نافذ می گردد.

(۲) با انفاذ این قانون، احکام اسناد تقنینی ذیل لغو می گردد:

۱- قانون جزا منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (۳۴۷) سال ۱۳۵۵.

۲- ضمیمۀ شماره (۱) قانون جزا منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (۳۹۱) سال ۱۳۵۶.

۳- ضمیمۀ شماره (۲) قانون جزا منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (۴۹۸) سال ۱۳۶۰.

۴- مادۀ بیست وهفتم و مواد شصت ویکم تا هفتاد وهشتم قانون ترافیک جاده منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (۴۸۴) سال ۱۳۶۰.

۵- د ۱۳۶۲کال په (۵۴۷) ګڼه رسمي جريده کې خپره شوې د جزا د قانون (۳) ګڼه ضميمه.

۵- ضميمهٔ شماره (۳) قانون جزا منتشرهٔ جريدهٔ رسمی شماره (۵۴۷) سال ۱۳۶۲.

۶- د ۱۳۶۶ کال په (۶۴۹) ګڼه رسمي جريده کې خپور شوی د کورنۍ او بهرنۍ امنيت په وړاندې د جرمونو قانون.

۶- قانون جرايم عليه امنيت داخلی وخارجی منتشرهٔ جريده رسمی شماره (۶۴۹) سال ۱۳۶۶.

۷- د ۱۳۷۰ کال په (۷۶۳) ګڼه رسمي جريده کې خپور شوی د افغانستان په جمهوريت کې د اعدام د حکم د تحديد قانون.

۷- قانون تحديد حکم اعدام در جمهوری افغانستان منتشرهٔ جريدهٔ رسمی شماره (۷۶۳) سال ۱۳۷۰.

۸- د ۱۴۲۱ هـ.ق کال په (۷۹۳) ګڼه رسمي جريده کې خپور شوی د قاچاق د انسداد قانون.

۸- قانون انسداد قاچاق منتشرهٔ جريدهٔ رسمی شماره (۷۹۳) سال ۱۴۲۱هـ.ق.

۹- د ۱۴۲۱ هـ.ق کال په (۷۹۵) ګڼه رسمي جريده کې خپور شوی د علفچر او مرعي د قانون د اتلسمې مادې (۳) فقره.

۹- فقرهٔ (۳) مادهٔ هجدهم قانون علفچر ومرعی منتشرهٔ جريدهٔ رسمی شماره (۷۹۵) سال ۱۴۲۱هـ.ق.

۱۰- د ۱۳۸۲ کال په (۸۱۹) ګڼه رسمي جريده خپور شوی د افغانستان بانک د قانون له نه څلوېښتمې تر اته پنځوسمې مادې پورې او شپېتمه ماده.

۱۰- مواد چهل ونهم تا پنجاه وهشتم ومادهٔ شصتم قانون دافغانستان بانک منتشرهٔ جريدهٔ رسمی شماره (۸۱۹) سال۱۳۸۲.

۱۱- د ۱۳۸۳ کال په (۸۲۸) ګڼه رسمي جريده کې خپور شوی د افغانستان د تاريخي او فرهنګي آثارو د ساتنې د قانون له ځلور اويايمې مادې څخه تر اتيايمې مادې پورې.

۱۱- مواد هفتادو چهارم تا هشتادم قانون حفظ آثار تاريخی وفرهنگی افغانستان منتشرۀ جريدۀ رسمی شماره (۸۲۸) سال ۱۳۸۳.

۱۲- د ۱۳۸۴ کال په (۸۴۶) ګڼه رسمي جريده کې خپور شوی د اطفالو سرغړونو ته د رسيدګي د قانون د ځلورمې مادې ۱ جز، د پنځمې مادې (۱) فقره، شپږمه، پنځه دېرشمه او نه دېرشمه ماده.

۱۲- جزء ۱ مادۀ چهارم، فقرۀ (۱) مادۀ پنجم، مواد ششم، سی وپنجم وسی ونهم قانون رسیدگی به تخلفات اطفال منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (۸۴۶) سال ۱۳۸۴.

۱۳- د ۱۳۸۵ کال په (۹۱۲) ګڼه رسمي جريده کې خپور شوی د ژوند چاپېريال د قانون اويايمه ماده.

۱۳- مادۀ هفتادم قانون محیط زیست منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (۹۱۲) سال ۱۳۸۵.

۱۴- د ۱۳۸۷ کال په (۹۵۲) ګڼه رسمي جريده کې خپور شوی د تروريستي جرمونو په وړاندې د مبارزې د قانون له اتمې تر شلمې مادې پورې.

۱۴- مواد هشتم تا بیستم قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (۹۵۲) سال ۱۳۸۷.

۱۵- د ۱۳۸۸ کال په (۹۸۰) ګڼه رسمي جريده کې خپور شوی د اوبو د قانون پنځه دېرشمه ماده.

۱۵- مادۀ سی وپنجم قانون آب منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (۹۸۰) سال ۱۳۸۸.

۱۶- د ۱۳۸۸ کال په (۱۰۰۵) ګڼه رسمي جريده کې خپور شوی د بذري

۱۶- مادۀ بیست وپنجم قانون تخم های بذری منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره

تخمونو د قانون پنځه ویشتمه ماده.

۱۷- د ۱۳۸۹ کال په (۱۰۲۵) ګڼه رسمي جریده‌کې خپور شوی د مسکراتو اومخدره توکو په وړاندې د مبارزې او د هغو د کنترول د قانون له یو څلوېښتمې تر څلور شپېتمې مادې پورې.

۱۸- د ۱۳۹۱ کال په (۱۰۸۷) ګڼه رسمي جریده کې خپور شوی د ځنګلونو د چارو د تنظیم د قانون له درویشتمې تر څلوېښتمې مادې پورې.

۱۹- د ۱۳۹۲ کال په (۱۱۱۰) ګڼه رسمي جریده کې خپور شوی د احصائیې د قانون درویشتمه ماده.

۲۰- د ۱۳۹۳ کال په (۱۱۳۲) ګڼه رسمي جریده کې خپور شوی د جزایي اجراآتو د قانون دوه سوه او پنځمه ماده.

۲۱- د ۱۳۹۳ کال په (۱۱۴۲) ګڼه رسمي جریده کې خپور شوی د پیسو وینځلو او له جرمونو څخه د راپیدا شوو عوایدو د مخنیوي د قانون نه دېرشمه ماده، له پنځوسمې تر څلور

(۱۰۰۵) سال ۱۳۸۸.

۱۷- مواد چهل ویکم تا شصت و چهارم قانون مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدر وکنترول آن منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (۱۰۲۵) سال ۱۳۸۹.

۱۸- مواد بیست وسوم تا چهلم قانون تنظیم امور جنگلات منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (۱۰۸۷) سال ۱۳۹۱.

۱۹- مادۀ بیست وسوم قانون احصائیه منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (۱۱۱۰) سال۱۳۹۲.

۲۰- مادۀ دوصد وپنجم قانون اجراآت جزایی منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (۱۱۳۲) سال ۱۳۹۳.

۲۱- مواد سی ونهم، پنجاهم تا پنجاه وچهارم قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (۱۱۴۲) سال

پنځوسمې مادې پورې.

۲۲- د ۱۳۹۳ کال په (۱۱۴۶) ګڼه رسمي جريده کې خپور شوی د تروريزم له تمويل څخه د مخنيوي د قانون د درېيمې مادې ۱ جزء، څلورمه ماده، له شلمې تر څلور ويشتمې مادې پورې.

۲۳- د ۱۳۹۳ کال په (۱۱۴۶) ګڼه رسمي جريده کې خپور شوی په نظامي قطعاتو کې د اطفالو د استخدام د منع قانون.

۲۴- د ۱۳۹۴ کال په (۱۱۸۲) ګڼه رسمي جريده کې خپور شوی د هستوي انرژۍ د قانون پنځه پنځوسمه ماده.

۲۵- د ۱۳۹۴ کال په (۱۱۹۸) ګڼه رسمي جريده کې خپور شوی د مالياتو د چارو د اداري د قانون له پنځه څلوېښتمې تر اووه څلوېښتمې مادې پورې.

۲۶- د ۱۳۹۵ کال په (۱۲۱۰) ګڼه رسمي جريده کې خپور شوی د پيسو وينځلو او له جرمونو څخه د راپيدا شوو عوايدو د مخنيوي د قانون د پنځوسمې مادې د (۱) فقرې د ۲ جز،

۱۳۹۳.

۲۲- جزء ۱ مادۀ سوم، مواد چهارم، بیستم تا بیست وچهارم قانون جلوگیری از تمویل تروریزم منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (۱۱۴۶) سال ۱۳۹۳.

۲۳- قانون منع استخدام اطفال در قطعات نظامی منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (۱۱۴۶) سال ۱۳۹۳.

۲۴- مادۀ پنجاه وپنجم قانون انرژی هستوی منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (۱۱۸۲) سال ۱۳۹۴.

۲۵- مواد چهل وپنجم تا چهل وهفتم قانون ادارۀ امور مالیات منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (۱۱۹۸) سال ۱۳۹۴.

۲۶- تعدیل جزء ۲ فقرۀ (۱) مادۀ پنجاهم، جزء ۱ فقره های (۲ و۳) و فقره های( ۴ و۶) مادۀ پنجاه ویکم و فقرۀ (۱) مادۀ پنجاه ودوم قانون جلوگیری از پول شویی وعواید

د يو پنځوسمې مادې د (۲ او ۳) فقرو د ۱ جز او د(۴ او ٦) فقرې او د دوه پنځوسمې مادې د (۱) فقرې تعديل.

۲۷- د ۱۳۹۵ کال په (۱۲۲٦) ګڼه رسمي جريده کې خپور شوی د ټاکنو د قانون نهه نوي يمه ماده.

۲۸- د ۱۳۹۵ کال په (۱۲۳۰) ګڼه رسمي جريده کې خپور شوی د مؤلف، مصنف، هنرمند او څېړونکي د حقوقو د ملاتړ د قانون (کاپی رايت) يو دېرشمه ماده.

۲۹- د ۱۳۹۵ کال په (۱۲۳۵) ګڼه رسمي جريده کې خپور شوی د ګمرکاتو د قانون له يو سلو دوه نوي يمې مادې څخه تر يوسلو څلور نوي يمې مادې پورې.

۳۰- د ۱۳۹۵ کال په (۱۲۴۴) ګڼه رسمي جريده کې خپور شوی د انسان له قاچاق او مهاجرينو له قاچاق سره د مبارزې د قانون له لسمې مادې تر يو ويشتمې مادې او د دوه ويشتمې مادې (۲او ۳) فقرې.

۳۱- د ۱۳۹۵ کال په (۱۲۴۴) ګڼه ناشی از جرايم منتشرهٔ جريدهٔ رسمی شماره (۱۲۱۰) سال ۱۳۹۵.

۲۷- مادهٔ نود ونهم قانون انتخابات منتشرهٔ جريدهٔ رسمی شماره (۱۲۲٦)سال۱۳۹۵.

۲۸- مادهٔ سی ويکم قانون حمايت حقوق مؤلف، مصنف، هنرمند ومحقق (کاپی رايت) منتشرهٔ جريدهٔ رسمی شماره (۱۲۳۰) سال ۱۳۹۵.

۲۹- مواد يکصدو نود ودوم تا يکصد ونود وچهارم قانون گمرکات منتشرهٔ جريدهٔ رسمی شماره (۱۲۳۵) سال ۱۳۹۵.

۳۰- مواد دهم تا بيست ويکم و فقره های (۲ و۳) مادهٔ بيست ودوم قانون مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران منتشرهٔ جريدهٔ رسمی شماره(۱۲۴۴) سال ۱۳۹۵.

۳۱- ضميمهٔ شماره (۴) قانون جزا

رسمي جريده کې خپره شوې د جزا د قانون (۴) ګڼه ضميمه.

۳۲- د اختطاف د جرم په هکله د ۱۳۹۵ کال په (۱۲۴۴) ګڼه رسمي جريده کې خپره شوې د ۱۳۵۵ کال په (۳۴۷) ګڼه رسمي جريده کې خپور شوي د جزا د قانون (۵) ګڼه ضميمه.

۳۳- د ۱۳۹۶ کال په (۱۲۵۴) ګڼه رسمي جريده کې خپور شوی د ځمکوالۍ د چارو د تنظيم د قانون شپږ نوي يمه تر يوسلويوه يمې مادې پورې او يوسلو څلورمه ماده.

۳۴- د نورو قوانينو هغه جزايي حکمونه چې ددې قانون د حکمونو له کوم حکم سره په مغايرت کې وي.

منتشرۀ جريدۀ رسمی شماره (۱۲۴۴) سال ۱۳۹۵.

۳۲- ضميمۀ شماره (۵) قانون جزا منتشرۀ جريدۀ رسمی شماره (۳۴۷) سال ۱۳۵۵ در مورد جرم اختطاف منتشرۀ جريدۀ رسمی شماره (۱۲۴۴) سال ۱۳۹۵.

۳۳- مواد نود وششم تا يکصد و يکم و مادۀ يکصد وچهارم قانون تنظيم امور زمينداری منتشرۀ جريدۀ رسمی شماره (۱۲۵۴) سال ۱۳۹۶.

۳۴- احکام جزايی ساير قوانين که با حکمی از احکامی اين قانون در مغايرت قرار داشته باشد.

# اشتراک سالانه:

**در مرکـــــز و ولایـــــات : (۹۰۰) افغـــــانی**

**بـــرای مـــامورین دولـــت: بـــا ۲۵ فیصـــد تخفیـــف**

**برای متعلمین و محصلین با ارائه تصـــدیق، نصـــف قیمـــت**

**برای کتاب فروشی ها با ۱۰ فیصد تخفیف از قیمت روی جلد**

**خـــارج از کشـــور: (۲۰۰) دالـــر امریکـــائی**



**ISLAMIC REPUBLIC**
**OF**
**AFGHANISTAN**
**MINISTRY OF JUSTICE**

# OFFICIAL GAZETTE

## Extraordinary Issue

# Penal Code

**Date:15th May.2017**
**ISSUE NO:(1260)**